



กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม

เดือนกันยายน 2565

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การศึกษาโครงการวิจัยเพื่อหาคำแนะนำการดำเนินการจากกระบวนการยุติธรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว มีวัตถุประสงค์การศึกษา ประกอบไปด้วย 1) ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ 4) วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ 5) จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนกควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางการศึกษาแบบผสมวิธี (Mix method) ด้วย **การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและทฤษฎี** สืบค้นรวบรวมข้อมูลหลักคิด ข้อมูลที่จำเป็นกับการศึกษา ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวและการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำแนกเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทสากล จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ปรากฏแนวทางและการปฏิบัติอยู่ในกฎหมายลำดับหลักและรอง 2) แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation) 3) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control: IC) 4) แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) และ 5) สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง **การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ** ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 41 คน จำแนกเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว กอปรกับข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) รวม 518 ตัวอย่างจากผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งติดอุปกรณ์ EM และไม่ติดอุปกรณ์ EM และผู้เสียหายในคดี นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษานี้ได้รับคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำรับรองที่ HE-043-2565 กำหนดระยะเวลา
ศึกษาวิจัยโดยสมบูรณ์ รวม 240 วัน

ผลการศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Research Synthesis) และการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา กับข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า
**ข้อมูลบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน** ที่ยังคงมีสภาพปัญหาในด้าน 1) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่สัมพันธ์กับ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่การปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างขัดแย้งกับหลักประกัน 2) การปล่อยตัวชั่วคราว
ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีที่มีความแตกต่างกันในสภาพของปัญหา โดยการปล่อยตัวชั่วคราวใน
ระหว่างพิจารณามีขนาดและความสำคัญของปัญหาค่อนข้างมากกว่าในชั้นสอบสวน 3) ความเป็นมาตรฐานใน
การปล่อยตัวชั่วคราวจากการใช้ดุลยพินิจของผู้พิจารณา 4) การขาดกลไกสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
สอบสวนที่ขาดกลไกหรือเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง 5) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ยังคงพบว่าบางส่วนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจตลอดจนทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัว
ชั่วคราว 6) การสื่อสาร ที่สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงถึง การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร 7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัว
ชั่วคราว 8) การจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อย
ชั่วคราวที่ยังพบสภาพข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์ที่ต้อง
เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามข้อมูลก็ได้ชี้ชัดถึง **การให้ความสำคัญ และ
พัฒนาการของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวของหน่วยงานภาครัฐ** เฉพาะอย่างยิ่ง
“สำนักงานศาลยุติธรรม” ที่มุ่งยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
โดยการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน และลดการยึดโยงหรือพึ่งพาหลักทรัพย์ในการปล่อยตัวชั่วคราว
ไม่ว่าจะเป็นการตราพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดกลไก “ผู้กำกับดูแล” เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยงในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว การกำหนดนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย
ด้วยการปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ จนนำมาสู่การขับเคลื่อนนโยบายผ่านแนวทางและเครื่องมือในการ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ นโยบายความยุติธรรมไม่มีวันหยุด การใช้คำร้องใบเดียว
การใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว การใช้อุปกรณ์ EM หรือการใช้กลไกคลินิกจิตสังคม
บำบัด พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อันแสดงถึงการตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งพัฒนา
กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างชัดเจน

ประเด็นกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัว
ชั่วคราวของประเทศไทย ที่ถึงแม้จะให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติค่อนข้างขัดแย้งกับการใช้หลักประกันเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัว
ชั่วคราว ทั้งสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่ต้องทำการ “ร้องขอ” มิใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึง

กฎหมายที่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไว้แต่ไม่ได้ระบุลำดับความสำคัญหรือน้ำหนักในการพิจารณา โดยกำหนดให้เป็นอำนาจดุลยพินิจของผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวส่งผลกระทบต่อความและกระทบต่อความเป็นมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจ และเมื่อพิจารณากฎหมายที่กำหนดความถึงการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ยังพบว่ายังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติทั้งยังยึดโยงกับการใช้หลักประกันเช่นเดิม

ข้อค้นพบจากการนำหลักจัดการความเสี่ยงมาวิเคราะห์ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า การปล่อยตัวชั่วคราวย่อมอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไม่ว่าจะเป็น การหลบหนี หรือการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายประการอื่น จึงสามารถนำหลักจัดการความเสี่ยงมาเทียบเคียงในการลดทอนหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหลักการสำคัญของการจัดการความเสี่ยงต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบถึงระดับและพยากรณ์โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงนั้น ซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้มีการพัฒนา “แบบประเมินความเสี่ยง” ขึ้นบนหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ สืบค้นจากสำนวนคดีในบริบทกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเกิดเป็นข้อบ่งชี้สำคัญ 14 ประการ และปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์ต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว และสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดเป็นนโยบายบายให้การปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกกรณี และผลของการประเมินความเสี่ยงจะระบุถึงระดับของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำเครื่องมือในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแต่ละกรณี อันเป็นที่น่าสนใจว่า เครื่องมือในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวจากเดิมที่ยึดถือการใช้หลักประกันเป็นสำคัญ และเกิดการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้เพื่อลดการใช้หลักประกัน แต่ข้อมูลก็บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ EM ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ จึงเกิดการพัฒนากลไกการใช้ “ผู้กำกับดูแล” ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตามและสอดส่องมิให้ผู้ปล่อยตัวชั่วคราวทำผิดเงื่อนไขหรือเกิดความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว และมีการพัฒนาเครื่องมือการให้คำปรึกษาผ่านกลไก “คลินิกจิตสังคมบำบัด” ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวต้องเข้ารับการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรมลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว แสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกในการจัดการความเสี่ยงทั้งในส่วนประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองเพื่อควบคุมความเสี่ยง ที่มีเป้าประสงค์หลักคือเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น และลดการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

การพิจารณาบนหลักคตินโยบายสาธารณะ พบว่า การแก้ไขปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยที่ผ่านกลไกการจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือด้านกฎหมาย และเครื่องมือ นโยบายที่ต้องอาศัยหลักการนำนโยบายไปปฏิบัติ ก็พบถึงสภาพปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การขาดแรงกดดันนโยบายในการขับเคลื่อน ข้อจำกัดในการกระจายและจัดสรรทรัพยากร การบูรณาการและประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการฐานข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเน้นย้ำถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยโดยชัดเจน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา สามารถจำแนกเป็นรายประเด็นดังนี้ **ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย** ประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันสมควรได้รับการทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศ และแนวคิดสากลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่พึงได้รับในการปล่อยชั่วคราว 2) ควรกำหนดให้มีการกำหนดให้มีการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับแบบประเมินความเสี่ยง 3) เปลี่ยนแปลงมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย **ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาและจำเลย 2) ควรพิจารณาถึงสภาพของปัญหาในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในลักษณะองค์รวม (holistic view) 3) ควรพัฒนาประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ควบคู่ไปกับชั้นพิจารณาคดี 4) พิจารณาลักษณะที่เกี่ยวข้อ และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งนโยบายสาธารณะและการจัดการความเสี่ยง 5) ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร (Communication) 6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กลไก “องค์กรกลาง” ในการกำกับติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 7) พิจารณาใช้นโยบาย “คณะบุคคลเพื่อพิจารณาการฝากขัง” 8) ให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการบ่งชี้ระดับของความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว 9) ใช้กลไกของ “กองทุนยุติธรรม” ในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย และ 10) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ต่อการสนับสนุนกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างจริงจัง ผ่านกลไก “ยุติธรรมชุมชน” โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ และ **ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ** ประกอบด้วย 1) ปรับทัศนคติหรือมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 2) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในด้านของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 3) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมประสานพลังในการดำเนินการ ควบคู่ไปกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 4) กำหนดแนวทางปฏิบัติ (SOPs) เพื่อเป็นมาตรฐานหรือกรอบที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมความเสี่ยง และผู้บริหารอาจจำต้องผลักดัน เน้นย้ำให้เกิด แรงกดดันเชิงนโยบาย 5) ให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมความเสี่ยง (Control Risk) ผ่านกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ 6) จัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว 7) ยกระดับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรม 8) พิจารณาการเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแต่ละกรณี และ 9) สร้างการรับรู้ความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังสามารถนำเสนอถึง **แนวทางการศึกษาในอนาคต** ทั้งในมิติเชิงกฎหมายที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาโดยมุ่งประเด็นด้านการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการปรับกระบวนการทัศนคติการคุมขังโดยไม่จำเป็น รวมถึงลดการใช้หลักประกันในการยึดโยงกับการปล่อยชั่วคราว ในมิติการจัดการความเสี่ยง ควรพัฒนาและทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนา “เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยง” (Risk Control) เพื่อเป็นเครื่องมือ (tools) ที่ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวสามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตามแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ และในมิติเชิง

นโยบาย ที่ควรมีการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้ปรากฏถึงผลหรือปัจจัยความสำเร็จในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติสูงสุดต่อไป

สารบัญ
(Table of Contents)

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	(1)
สารบัญ (Table of Contents)	(6)
สารบัญภาพ (List of Illustrations)	(9)
สารบัญตาราง (List of Tables)	(10)
1. บทนำ (Introduction)	1
1.1. หลักการและเหตุผล (Statements of Problem)	1
1.2. วัตถุประสงค์ (Objectives)	7
1.3. ขอบเขตการศึกษา (Scopes of Study)	7
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา	8
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร	8
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา	8
1.4 แผนและแนวทางการดำเนินการศึกษาวิจัย (Research Plan: Timelines and Outputs)	9
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Contributions)	14
2. หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)	15
2.1. หลักการพื้นฐานของการปล่อยตัวชั่วคราว	16
2.1.1 ภาพรวมของการดำเนินคดีอาญา	16
2.1.2 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ	17
2.1.3 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	18
2.1.4 หลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย	20
2.1.5 หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์	21
2.1.6 หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย	23
2.2. มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราว	24
2.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย	24
2.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ	42
2.3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation and Operation)	60
2.3.1 ความหมาย	61
2.3.2 พัฒนาการ และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ	62
2.4. หลักคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการควบคุมภายใน	77

	หน้า
2.4.1 ความหมายและคำจำกัดความ	77
2.4.2 หลักการและแนวทางประเมินความเสี่ยงของ COSO	78
2.4.3 หลักการและแนวทางประเมินความเสี่ยงตามแนวคิดการประเมินความเสี่ยงด้าน สิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจอย่างรอบด้าน (HRDD)	81
2.5. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)	85
2.5.1 ความหมาย ลักษณะหรือองค์ประกอบพื้นฐาน	86
2.5.2 วัตถุประสงค์ของการนำไปปฏิบัติ	86
2.5.3 หลักการนำไปปฏิบัติ	88
2.5.4 ประเด็นข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปฏิบัติ	90
2.6. สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	92
2.6.1 สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	92
2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	92
3. ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)	115
3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)	115
3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data)	116
3.2.1 การออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework Design)	116
3.2.2 ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง (Population and Samplings)	117
3.2.3 การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือ (Developing Data Collection Tools)	121
3.2.4 การเก็บข้อมูล (Data Collection)	123
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)	124
3.4 การวิพากษ์ผลการศึกษา	125
4. ผลการการศึกษา (Results)	126
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Results)	126
4.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา	126
4.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	126
4.1.3 ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	140
4.1.4 ผู้ต้องขังระหว่างที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	183
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Results)	266
4.2.1 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	286
4.2.2 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM	286

	หน้า
4.2.3 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้ใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM	303
4.2.4 ผู้เสียหายในคดี	310
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Discussions Conclusions and Recommendations)	314
5.1 อภิปรายผลการศึกษา	314
5.1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาในการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว	315
5.1.2 ประเด็นทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว	344
5.1.3 การนำเอาหลักคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาพิจารณา ในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว	353
5.1.4 สภาพปัญหาและแนวปฏิบัติตามหลักการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)	386
5.2 สรุปผลการศึกษา (Conclusions)	393
5.3 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)	407
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย (Legislation Recommendations)	407
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย (Policy Recommendations)	409
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงการนำไปปฏิบัติ (Implementation)	412
5.4 แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต และข้อจำกัดในการศึกษา (Recommendations for Future Research Limitations)	415
5.4.1 แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต (Recommendations for Future Research)	415
5.4.2 ข้อจำกัดในการศึกษา (Limitations)	418
บรรณานุกรม (References)	420

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์)

ภาคผนวก ข Infographic

ภาคผนวก ค เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ภาคผนวก ง การประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการเห็น
ผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว

สารบัญภาพ (List of Illustrations)

	หน้า
สารบัญภาพ (List of Illustrations)	
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process	65
ภาพที่ 2.2 ตัวแบบวิเคราะห์ระดับการยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ	67
ภาพที่ 2.3 ตัวแบบปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของ Sabatier and Mazmanian	68
ภาพที่ 2.4 ประเภทของพฤติกรรมผู้ปฏิบัติ	76
ภาพที่ 2.5 กรอบการพิจารณา (Focused Framework) ในการประเมินตาม COSO ERM	79
ภาพที่ 2.6 การทำระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	84
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework)	117
ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนระเบียบวิธีการศึกษา	125
ภาพที่ 5.1 สภาพและสถานการณ์ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ปรากฏจากการศึกษาวิจัย	326
ภาพที่ 5.2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation Spectrum) ปรับจาก: Nabatchi, T. (2012)	331
ภาพที่ 5.3 สภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านการสื่อสาร ตลอดจนความเชื่อมโยง ที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราว	333
ภาพที่ 5.4 ขั้นตอนและกระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย	346
ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ของกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย กับสิทธิในการ ยื่นคำร้อง การขอคัดค้าน และการใช้หลักประกอบการพิจารณา	347
ภาพที่ 5.6 ความเชื่อมโยงเชิงตรรกะของข้อค้นพบที่ปรากฏจากการศึกษา	394
ภาพที่ 5.7 ความเชื่อมโยงและความสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปล่อยตัวชั่วคราว	399
ภาพที่ 5.8 ความเชื่อมโยงของการนำหลักคิดการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย	403

สารบัญตาราง (List of Tables)

	หน้า
สารบัญตาราง (List of Tables)	
ตารางที่ 1.1 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ	1
ตารางที่ 1.2 จำนวนคดีการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของผู้ต้องหา/จำเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563	2
ตารางที่ 1.3 จำนวนคดีที่ผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีหลังการปล่อยชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563	3
ตารางที่ 1.4 ระยะเวลาและกิจกรรมในการศึกษาวิจัย	8
ตารางที่ 1.5 ระยะเวลาและกิจกรรมในการศึกษาวิจัย (ปรับตามกรอบการขยายเวลา 60 วัน)	10
ตารางที่ 1.6 ข้อมูลผลผลิตของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม	12
ตารางที่ 2.1 สรุปหลักเกณฑ์การวางหลักประกันเพื่อประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นสอบสวน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล	34
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการเปรียบเทียบหลักคิดในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ	58
ตารางที่ 2.3 สรุปประเด็นการวิเคราะห์มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวในกฎหมายของประเทศ ไทย และต่างประเทศโดยสังเขป	59
ตารางที่ 2.4 จำนวนคดีการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของผู้ต้องหา/จำเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563	92
ตารางที่ 2.5 จำนวนคดีที่ผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีหลังการปล่อยชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563	92
ตารางที่ 2.6 จำนวนอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563)	93
ตารางที่ 2.7 จำนวนคดีที่ใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำแนกตามประเภทชั้นการพิจารณา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ประเภทชั้น	93
ตารางที่ 2.8 จำนวนคดีจำแนกตามฐานความผิดที่ใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว สูงสุด 5 ลำดับ (มีนาคม 2562 - กันยายน 2563)	94

	หน้า
ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา (ตามข้อกำหนดการจ้าง)	118
ตารางที่ 3.2 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา (ตามความเห็นชอบของสำนักงาน กิจการยุติธรรม)	118
ตารางที่ 3.3 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	119
ตารางที่ 3.4 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งติดและไม่ติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์	120
ตารางที่ 3.5 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสียหาย	120
ตารางที่ 3.6 แสดงกลุ่มเป้าหมายสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ	120
ตารางที่ 3.7 แสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	122
ตารางที่ 3.8 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจริง	124
ตารางที่ 4.1 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	138 177
ตารางที่ 4.2 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	253
ตารางที่ 4.3 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	280
ตารางที่ 4.4 ข้อค้นพบพอสังเขปจากผู้ต้องขังที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	287
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	291
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกี่ยวกับ แหล่งที่มาของการทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว	291
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกี่ยวกับ ผลกระทบที่ท่านไม่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราว	292
ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว	292
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)	293
ตารางที่ 4.10 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM	294
ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เกี่ยวกับแหล่งที่มาของการ ทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว	298
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เจื่อนไขที่ได้รับหลังจาก การปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM	299
ตารางที่ 4.13 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ จากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM	299
ตารางที่ 4.14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับ จากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM	300
ตารางที่ 4.15 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เกี่ยวกับปฏิกิริยา/ทัศนคติ	300

ของคนในครอบครัวที่มีต่อการใส่กำไล EM	
ตารางที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว	301
ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)	302
ตารางที่ 4.18 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM	304
ตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว	307
ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว	308
ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)	309
ตารางที่ 4.22 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เสียหายในคดี	310
ตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เสียหายในคดีเห็นต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวและการใช้กำไล EM	313
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย	315
ตารางที่ 5.2 ข้อมูลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาล (พ.ศ.2560-2564)	338
ตารางที่ 5.3 สรุปข้อแตกต่างในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ	356
ตารางที่ 5.4 ระดับความเสี่ยงและเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว	360
ตารางที่ 5.5 ปัจจัยความเสี่ยงตามแบบประเมิน Pretrial RPI	361
ตารางที่ 5.6 ปัจจัยความเสี่ยงและการให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR A	363
ตารางที่ 5.7 คะแนนและการจัดกลุ่มความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR A	364
ตารางที่ 5.8 ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละรัฐ	366
ตารางที่ 5.9 ปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR A	370
ตารางที่ 5.10 ข้อค้นพบสำคัญจากการศึกษาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงและ ระดับความเสี่ยงของปัจจัยในการปล่อยชั่วคราว	375
ตารางที่ 5.11 ข้อมูลปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ที่ปรากฏจากการศึกษา	376
ตารางที่ 5.12 พิมพ์เขียวข้อคำถามที่ใช้ตามนิยามของบุคลิกภาพแปรปรวน (psychopathic) ตามปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 12 ปัจจัย	380
ตารางที่ 5.13 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว	383
ตารางที่ 5.14 ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ผลการวิจัย	384

บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

1.1 หลักการและเหตุผล (Statements of Problem)

จากบริบทแวดล้อมในปัจจุบันที่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย กำลังต้องเผชิญกับสภาพปัญหาและความท้าทายหลากหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลทำให้ผู้ถูกดำเนินคดีที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณา จนเกิดเป็นวาทกรรม หรือประเด็นข้อพิพาทที่อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “คุณมีไว้ซึ่งคนจน” กระทบต่อปัญหาความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้ง ระหว่างการดำเนินคดีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่สืบเนื่องจากขาดหลักทรัพย์หรือ “เงิน” ในการค้ำประกันตามที่กล่าวความไปนั้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อนิติสิทธิ เสรีภาพ เสียโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว รวมไปถึงเป็นการเพิ่มจำนวนของผู้ต้องขังในเรือนจำ จนเกิดเป็นปัญหานักโทษล้นเรือนจำ (Prison Overcrowding) เป็นปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับสถิติของกรมราชทัณฑ์ (2564) ที่บ่งชี้ว่ามีผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนและระหว่างพิจารณาคดีจำนวนเกือบ 60,000 คน ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

ประเภท	ชาย (ร้อยละ)	หญิง (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. นักโทษเด็ดขาด	219,843 (88.17)	29,500 (11.83)	249,343 (100)
2. ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา	48,824 (88.46)	6,368 (11.54)	55,192 (100)
2.1 อุทธรณ์ - ฎีกา	23,801 (89.27)	2,860 (10.73)	26,661 (100)
2.2 ใต้สวน - พิจารณา	10,555 (83.21)	1,688 (13.79)	12,243 (100)
2.3 สอบสวน	14,468 (88.83)	1,820 (11.17)	16,288 (100)
3. เยาวชนที่ฝากขัง	22 (100.00)	0 (0)	22 (100)
4. ผู้ถูกกักกัน	39 (86.67)	6 (13.33)	45 (100)
5. ผู้ต้องกักขัง	747 (88.40)	98 (11.60)	845 (100)
รวม	269,475 (88.22)	35,972 (11.78)	305,447 (100)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ (2564)

เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมาย พบว่า ผู้ต้องขัง “ระหว่างการพิจารณา” ที่ประกอบไปด้วย 1) ชั้นสอบสวน 2) ชั้นไต่สวน - พิจารณา และ 3) ชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of innocence) แต่กลับว่า บุคคลเหล่านั้นต้องถูกคุมขังในเรือนจำ อันเนื่องมาจากการที่บางกรณีขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งที่บุคคลเหล่านั้น ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุ อันตรายประการอื่นอันเป็นการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 ที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า “ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์” เพราะ “เป็นการลงโทษผู้ต้องหาหรือจำเลยล่วงหน้าก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่ากระทำความผิดจริง และ จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้” ซึ่งการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี ดังนั้น โดยหลักแล้ว จึงไม่ควรขังระหว่างสอบสวน และระหว่างพิจารณาคดี เพราะผู้ต้องหาหรือจำเลยยังไม่ถูกพิสูจน์ว่ากระทำความผิดจริงตามกฎหมาย แต่เมื่อถูกจับกุม ดำเนินคดีและขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกันตนเองในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็จำต้องถูกคุมขังไว้ระหว่างสอบสวน และระหว่างพิจารณาคดี นอกจากนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยในบางกรณี แม้จะมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันตัว แต่ก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เพราะเจ้าพนักงานหรือศาลเกรงว่าหากปล่อยชั่วคราวไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือพยาน หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน (เกียรตินิจร วัจนะสวัสดิ์, 2558: 639) ทั้งนี้จากสถิติการปล่อยตัวชั่วคราว ของผู้ต้องหา/จำเลยในคดีอาญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า จำนวนผู้ต้องหา/จำเลยที่ยื่นคำร้อง ขอลปล่อยตัวชั่วคราวมีจำนวน 244,270 คำร้อง (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2563: 69) เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีทั้งหมด 222,004 คำร้อง (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562: 71) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาลจะมีระเบียบ ข้อบังคับสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ยังพบปัญหาการหลบหนี ของผู้ต้องหา/จำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีจำนวนผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 4,141 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (สำนักงานศาล ยุติธรรม, 2563: 70) ดังตารางที่ 1.2 และ 1.3

ตารางที่ 1.2 จำนวนคดีการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของผู้ต้องหา/จำเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ปีงบประมาณ	คำร้อง		ศาลมีคำสั่งอนุญาต		ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต	
	ขอลปล่อยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว	
	จำนวน	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	เปลี่ยนแปลง
2560	246,514	-	217,495	-	29,019	-
			(88.22)		(11.78)	
2561	208,854	ลดลง	189,850	เพิ่มขึ้น	19,004	ลดลง

ปีงบประมาณ	คำร้อง		ศาลมีคำสั่งอนุญาต		ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต	
	ขอลอยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว	
	จำนวน	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	เปลี่ยนแปลง
			(90.90)		(9.10)	
2562	222,004	เพิ่มขึ้น	203,986	เพิ่มขึ้น	18,018	ลดลง
			(91.88)		(8.12)	
2563	244,270	เพิ่มขึ้น	223,927	ลดลง	20,343	เพิ่มขึ้น
			(91.67)		(8.33)	

หมายเหตุ: จำนวนคดีของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ โดยทำการประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2560-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ตารางที่ 1.3 จำนวนคดีที่ผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีหลังการปล่อยชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ปี	ศาลมีคำสั่งอนุญาต	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีหลังปล่อย	เปลี่ยนแปลง
	ปล่อยชั่วคราว	ชั่วคราว (ร้อยละ)	
2560	217,495	3,467 (1.59)	-
2561	189,850	3,464 (1.82)	เพิ่มขึ้น
2562	203,986	3,770 (1.84)	เพิ่มขึ้น
2563	223,927	4,141 (1.85)	เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: จำนวนคดีของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ โดยทำการประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2560-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

สืบเนื่องจากสภาพปัญหาข้างต้น กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะจัดการกับปัญหา จึงได้กำหนดให้มี การปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 “กำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และกำหนดบทสันนิษฐานกรณีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อให้มีอำนาจออกข้อบังคับของประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง จดหรือลดหลักประกันในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

จากบทบัญญัติดังกล่าวความมานั้น ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องของ **การคุ้มครองบุคคล** ดังนั้น กรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฎิปักษ์ต่อตนเองมิได้ และกฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้มีการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และการไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ **ศาลยุติธรรมจึงได้มีแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตามคู่มือการปล่อยชั่วคราว** มีหลักสำคัญดังพอสรุปความกล่าวคือ 1) การพิจารณาอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ร้องขอประกันทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107, 108 และ 108/1 กำหนดข้อพิจารณาว่า “การจะปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีหลักประกันให้พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อันได้แก่ ความร้ายแรงแห่งข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระทำความผิด รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัยสภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพ การงาน ประวัติการกระทำความผิดทางอาญา สภาพและฐานะทางครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย” และ 2) การพิจารณาส่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และ มาตรา 108/1 การพิจารณาส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการพิจารณาส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวจึงเป็นมาตรการผ่อนคลายการจำกัดเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่จะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ อันไม่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งลดผลกระทบจากการถูกจองจำ ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถไปแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อใช้พิสูจน์ว่าตนมิได้กระทำความผิด รวมไปถึงลดภาระของภาครัฐในการดูแล และบริหารจัดการเมื่อถูกคุมขังในเรือนจำ สามารถลดปัญหาความแออัดภายในเรือนจำได้อย่างเป็นผล (สุนนทิพย์ จิตสว่าง และ ฐิตียา เพชรบุรี, 26549: 98-99 และ 207-209)

อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดแทนการจำคุกในเรือนจำ ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ มีลักษณะคล้ายนาฬิกา หรือสายรัดข้อมือ หรือข้อเท้า มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ควบคุมโดยศูนย์ควบคุมกลางสำหรับติดตามตัว (Monitoring) เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย ก็จะสามารถติดตาม ตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ สำหรับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของประเทศไทย จะมีลักษณะเป็นกำไล (Bracelet) สวมใส่บริเวณข้อเท้าสีดำ และถูกนำมาใช้ในกรณีการปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคสอง กล่าวคือ “ศาลอาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกัน กรณีที่ศาลเห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ศาลอาจปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันหรืออาจใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) หรือปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันและให้ใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) แต่อาจลดหลักประกันเหลือไม่เกิน 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของเกณฑ์ประกัน หรือศาลอาจไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้” การปล่อยชั่วคราวจึงเป็นดุลยพินิจของศาล เมื่อศาลมีคำสั่งให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้ว บุคคลนั้นจะต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาขณะที่ภายในเครื่องจะสามารถรับส่งสัญญาณแจ้งพิกัดข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่งไปยังศูนย์ควบคุมของศาลยุติธรรม เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นอยู่นอกบริเวณพื้นที่ควบคุมในเวลาที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้จากวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจำนวน 21,587 เครื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ต้องหา/จำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจำนวน 6,905 คดี ที่เป็นคดีในการพิจารณาชั้นสอบสวนมากที่สุดจำนวน 3,876 คดี และคดีที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ คดีที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษจำนวน 2,844 คดี (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2563: 70)

เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) แล้ว ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยทางศาลสามารถติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจากการตรวจสอบสัญญาณจากอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่ติดอยู่กับผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น หากผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำการใด ๆ ให้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าโดยวิธีการใด อาทิ พยายามถอดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำให้ระบบสัญญาณขัดข้อง มีผลทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ดังกล่าวถูกทำลายหรือกระทำให้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าโดยวิธีใดให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี ให้ศาลมีอำนาจเรียกให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมาสอบถามหรืออาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทำลายอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และหลบหนีจริงศาลจะออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อไป ทั้งนี้จากสถิติของศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 พบว่า มีการออกหมายจับผู้ต้องหา/จำเลยที่หลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) จำนวน 327 หมาย โดยในจำนวนนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา/จำเลยได้ จำนวน 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.19 และมีจำนวนผู้ต้องหา/จำเลยที่จับกุมไม่ได้ จำนวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.81 (สำนักส่งเสริมงานตุลาการ, 2562)

อย่างไรก็ตามกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหลายประการ ทั้งปัญหาจากการใช้ดุลยพินิจของศาล ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาการเรียกหลักประกันกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการถูกควบคุมตัว นอกจากนี้ยังพบปัญหา

ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลย ในกรณีได้รับอนุญาตปล่อยชั่วคราว ทั้งด้านกฎหมายที่ขาดความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้อุปกรณ์ และการเปิดโอกาสให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้อุปกรณ์ ด้านผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ขาดความตระหนักในการกระทำผิดและโทษที่ได้รับ บางคนมีพฤติกรรมหลบหนี หรือไม่มารายงานตัว ต่อศาล และบางคนก็ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว และ ขาดหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ด้านอุปกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก แบตเตอรี่มีชั่วโมงการใช้งาน จำกัด อุปกรณ์ไม่มีความคงทน มีจำนวนไม่เพียงพอ และสัญญาณของอุปกรณ์ขาดความเสถียร และ ปัญหาด้านทรัพยากร เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่าย สำหรับการบริหารจัดการมีอย่างจำกัด

ด้วยความสำคัญของปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ที่ส่งผล ต่อความเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม และเป็นผลต่อความแออัดภายในเรือนจำที่จำต้องได้รับการ จัดการกับปัญหา ประกอบกับการกับการที่ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้มีการนำอุปกรณ์ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) มาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณา ในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็สอดคล้องกับกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและ ลดจำนวนผู้กระทำผิดและผู้กระทำผิดซ้ำแบบองค์รวม ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในรอบที่สอง “ระหว่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” (Secondary Prevention) มีเป้าหมายสำคัญใน การพัฒนาการปฏิบัติและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเพื่อหันเหผู้กระทำ ผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อีกทั้ง ความตามกรอบที่สองได้กำหนดวัตถุประสงค์ “เพื่อทบทวนกฎหมาย หรือมาตรการ รวมถึงการศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-Custodial Measures) ที่นำมาใช้ในชั้นการพิจารณาและพิพากษาของศาล อาทิ การปล่อยตัวชั่วคราว การปรับตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 การรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษ การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นศาล การใช้โทษปรับแทนการควบคุมตัว รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องติดตาม อิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น การดำเนินการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัว ชั่วคราว ก็เป็นการศึกษาเพื่อทบทวนกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชั้นก่อนพิพากษา ทบทวน มาตรการปล่อยตัวชั่วคราวโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มีจุดมุ่งหมาย ในการจัดทำ พัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางในการจำแนกและหลักการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) หรือมาตรการและกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพิจารณาของศาลยุติธรรม รวมถึงผู้ใช้กฎหมายในองค์กรอื่น ๆ ได้ร่วมพิจารณาสภาพปัญหาและแสวงหา แนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว จัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือ กฎระเบียบใหม่ที่มีความเหมาะสมและเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่อาจขาดแคลนสิทธิประโยชน์ ที่ใช้เป็นหลักประกันตัวในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ให้ได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวแม้ถูกกล่าวหาว่า

กระทำความผิด เป็นการช่วยลดจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา ทั้งช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ลดภาระงบประมาณและบุคลากรของรัฐ มีกลไกและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว สร้างสมดุล (equilibrium) ระหว่างการใช้มาตรการทางกฎหมายและการสร้างความปลอดภัยให้สังคม ลดการหลบหนีระหว่างพิจารณา อันทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว ลดภาระในการบังคับคดีนายประกัน ทำให้การพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของศาลเป็นที่เชื่อถือโดยปราศจากข้อครหาและโอกาสในการประจบประแจง และที่สำคัญคือ **ช่วยให้เกิดการหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อเลี่ยงการควบคุมตัวในเรือนจำ** ยังผลต่อการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขของสังคม ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives)

- 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้
- 2) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
- 3) เพื่อศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ
- 4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 5) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

1.3 ขอบเขตการศึกษา (Scopes of Study)

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

การกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบตามหลักวิชาการประกอบไปด้วย **แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวและการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา** อันเป็นการทำความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม ที่จะต่อยอดสู่แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทสากล จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเกาหลีใต้ และมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายลำดับหลักและ

รอง ที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation) เนื่องด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว จำต้องพิจารณาถึงการนำหลักกฎหมาย อันเป็นนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเป็นผลต่อการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นผล และหลักคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) รวมถึงสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับก้าไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)

นอกเหนือจากกรอบขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการที่กล่าวความไปข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเฉพาะ การปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ที่ถูกดำเนินคดีในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างพิจารณาคดีของศาล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคืออยู่ในระหว่างการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพียงเท่านั้น

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร

ด้วยการศึกษาที่มุ่งศึกษาในขอบเขตของ “การปล่อยตัวชั่วคราว” ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน - พิจารณา และการอุทธรณ์ - ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ 2) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ฯลฯ รวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 240 วัน (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 21 กรกฎาคม 2565)

1.4 แผนและแนวทางการดำเนินการศึกษาวิจัย (Research Plan: Timelines and Outputs)

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณากำหนดแผนและแนวทางการดำเนินการศึกษาตามกรอบขอบเขตระยะเวลา 150 วัน (ตั้งแต่ลงนามในสัญญา) โดยได้จัดทำตารางแสดงระยะเวลา (Gantt Chart) แต่ละขั้นตอนการศึกษา และตารางแสดงรายละเอียดการส่งมอบชิ้นงานหรือผลผลิตการศึกษาปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1.4 ดังนี้

ตารางที่ 1.4 ระยะเวลาและกิจกรรมในการศึกษาวิจัย

รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)				
	1	2	3	4	5
1. ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ แนวคิด หลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ ฯลฯ	↔				

รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)				
	1	2	3	4	5
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) ประกอบด้วยเค้าโครงการศึกษาวิจัย แผนการดำเนินงาน และผลการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นตามกรอบที่กำหนด	↔				
3. ประชุมร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อกำหนดรายละเอียดและสัดส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พื้นที่การศึกษา เครื่องมือ และแนวทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล	↔				
4. ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากข้อสรุป และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง	↔				
5. ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องของเครื่องมือ และยื่นขอคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับคณะกรรมการฯ (Institutional Review Board: IRB)	↔				
6. ทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด เกี่ยวกับประเด็นการศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถิติ สถานการณ์ ข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ	↔				
7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Analysis)	↔				
8. เก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การลงพื้นที่ภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการใช้โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม ประกอบด้วย					
1) ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน-พิจารณา และการอุทธรณ์-ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหายในคดี					
2) ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม					
3) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่ให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม					
4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา					
9. ถอดประเด็นข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูล			↔	↔	
10. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์			↔	↔	
11. วิพากษ์ผลการศึกษา และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความเหมาะสม			↔	↔	
12. จัดทำและส่งมอบรายงานการศึกษานับสมบูรณ์					↔

หมายเหตุ เริ่มการศึกษาภายหลังลงนามในสัญญา (150 วันตั้งแต่ลงนามในสัญญา) โดยระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามข้อจำกัดในการดำเนินการ แต่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาและความตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จากการศึกษาวิจัยทางคณะผู้วิจัยประสบกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนและกิจกรรมในการยื่นพิจารณาขอคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการศึกษาตามสัญญาทางคณะผู้วิจัยจึงได้ขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปยังสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาจากเดิม 150 วัน เป็น 240 วัน (สิ้นสุดวันที่ 21 กรกฎาคม 2565) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและได้ปรับตารางนำเสนอระยะเวลาและกิจกรรมในการดำเนินการได้ตามตาราง 1.5

ตารางที่ 1.5 ระยะเวลาและกิจกรรมในการศึกษาวิจัย (ปรับตามกรอบการขยายเวลาจาก 150 เป็น 240 วัน)

รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)							
	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค
1. ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ แนวคิด หลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ ฯลฯ								
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) ประกอบด้วยเค้าโครงการศึกษาวิจัย แผนการดำเนินงาน และผลการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น ตลอดจน (ร่าง) เครื่องมือตามกรอบที่กำหนด								
3. ประชุมร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อกำหนดรายละเอียดและสัดส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พื้นที่การศึกษา เครื่องมือ และแนวทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล								
4. ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากข้อสรุปและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง								
5. ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องของเครื่องมือ กับผู้เชี่ยวชาญ (IOC)								
6. ประสานสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมดำเนินการหารูปแบบการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								
7. ยื่นขอคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับคณะกรรมการฯ (Institutional Review Board: IRB)*								
8. ยื่นขออนุญาตการวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขัง กับกรมราชทัณฑ์ และประสานขออนุญาตเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								

รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)							
	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค
9. ทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด เกี่ยวกับประเด็นการศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถิติ สถานการณ์ ข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ								
10. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Analysis)								
11. เก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การลงพื้นที่ภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการใช้โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม ประกอบด้วย								
1) ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวนพิจารณา และการอุทธรณ์-ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหายในคดี								
2) ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม								
3) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่ให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม								
4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย อาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา								
12. ถอดประเด็นข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูล								
13. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์								
14. วิพากษ์ผลการศึกษา และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความเหมาะสม								
15. จัดทำและส่งมอบรายงานการศึกษาบับสมบูรณ์								

หมายเหตุ เริ่มการศึกษาภายหลังลงนามในสัญญา (150 วันตั้งแต่ลงนามในสัญญา) โดยระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามข้อจำกัดในการดำเนินการ แต่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาและความตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจากข้อเท็จจริงได้กำหนดให้ขยายระยะเวลาการศึกษาตามสัญญาเป็น 240 วัน และสิ้นสุดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของการส่งมอบชิ้นงานหรือผลผลิต (outputs) ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้จำแนกรายละเอียดผลผลิตในการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ที่กำหนดการส่งมอบชิ้นงาน 3 ระยะ (ก่อนการขออนุญาตขยายเวลาการศึกษาวิจัย) สรุปความดังปรากฏตามตารางที่ 1.6

ตารางที่ 1.6 ข้อมูลผลผลิตของการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

รายละเอียด	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
การส่งมอบชิ้นงานครั้งที่ 1		
1. คำโครงการการศึกษาวิจัย	✓	
2. หลักการหรือระเบียบวิธีในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ (Methodology)	✓	
3. แผนการดำเนินงานที่นำเสนอถึง ระยะเวลา (Gantt Chart) และผลผลิต (Outputs) ของการศึกษา	✓	
4. กรอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	✓	
5. ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ประกอบด้วย	✓	
5.1 ข้อมูลกฎหมายไทย: การปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาสถานการณ์ และทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปล่อยชั่วคราวโดยใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) รวมถึงสถิติเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	✓	30 วัน ภายหลัง การลงนาม ในสัญญาจ้าง (24 ธ.ค.64)
5.2 ข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ: การปล่อยตัวชั่วคราว และการนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาปรับใช้ในบริบทต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ	✓	
6. เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) จำนวน 6 เล่ม	✓	
การส่งมอบชิ้นงานครั้งที่ 2		
7. ผลการทบทวนวรรณกรรมโดยสมบูรณ์ที่ปรากฏการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ได้แก่ ผลการศึกษาสถานการณ์ การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมาย รวมถึงสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการปล่อยตัวชั่วคราว	✓	90 วัน
8. ผลการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยระเบียบวิธีการศึกษาที่กำหนด ประกอบด้วย	✓	ภายหลัง
8.1 ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน-พิจารณา และการอุทธรณ์-ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหายในคดี ตามสัดส่วนที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบร่วมกับผู้รับจ้าง รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน โดยผู้ต้องหาและจำเลยระหว่างทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องเป็นข้อมูลแสดงชื่อและนามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์ (ในกรณีเปิดเผยได้) ฐานความผิด ระยะเวลาในการติดเครื่องมือ หลักประกัน (ถ้ามี) และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้รับจ้างเห็นสมควร	✓	การลงนาม ในสัญญาจ้าง (22 ก.พ.65) งวดสอง กำหนดส่งใน วันที่ 8 ก.ค. 2565*
8.2 ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ	✓	

รายละเอียด	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
โดยเป็นผู้บริหารที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับจ้าง รวมจำนวนผู้บริหารไม่น้อยกว่าจำนวน 5 คน		
8.3 ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น รวมจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวน 15 คน	✓	
8.4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวน 5 คน	✓	
9. เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) จำนวน 6 เล่ม บรรจุข้อมูลลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิทัล (Flash drive) ทั้งที่เป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Word (.docx) และไฟล์เอกสารอ่านอย่างเดียวสกุล pdf (.pdf) จำนวน 6 ชุด	✓	
การส่งมอบชิ้นงานครั้งที่ 3		
10. ผลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและ/หรือผลจากการสนทนากลุ่มย่อย และผลการศึกษาภาคสนาม	✓	150 วัน ภายหลัง
11. ผลการศึกษา ประกอบไปด้วย	✓	การลงนาม
11.1 การพัฒนาแนวทางการนำมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาของศาลที่เหมาะสมในประเทศไทย	✓	ในสัญญาจ้าง (22 เม.ย.65)
11.2 เครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อนำไปสู่การจำแนกของระดับความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ดุลยพินิจของศาล	✓	งวดสาม กำหนดส่งใน วันที่ 21 ก. ค.2565*
12. เอกสารรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Full Report) จำนวน 6 เล่ม		

หมายเหตุ เริ่มการศึกษาภายหลังลงนามในสัญญา (150 วันตั้งแต่ลงนามในสัญญา) โดยระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและตามข้อจำกัดในการดำเนินการ แต่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาและความตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจากข้อเท็จจริงได้กำหนดให้ขยายระยะเวลาการศึกษาตามสัญญาเป็น 240 วัน และสิ้นสุดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

* ตามนัยหนังสือที่ ยธ 0904/994 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเพื่อค้นหาผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Contributions)

- 1) ทราบถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวจำเลยในชั้นก่อนมีคำพิพากษาของศาลและการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
- 2) ทราบถึงหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการปล่อยชั่วคราวในประเทศไทย
- 3) มีแนวทางที่เหมาะสมของการปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
- 4) มีบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
- 5) มีข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2

หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวของคณะผู้วิจัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ทั้งมุ่งศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ นำมาสู่การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังต้องจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทาง อันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุง บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

การที่คณะผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาได้อย่างแม่นยำตรง และถูกต้อง ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวน หลักการทางวิชาการ แนวคิด ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย

- 1) หลักการพื้นฐานของการปล่อยตัวชั่วคราว
 - 2) มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราว
 - 3) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation)
 - 4) หลักคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการควบคุมภายใน
 - 5) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)
 - 6) สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายละเอียดและเนื้อหาได้ ดังนี้

2.1 หลักการพื้นฐานของการปล่อยตัวชั่วคราว

การนำเสนอเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการปล่อยตัวชั่วคราว ของคณะผู้วิจัยนี้ เพื่อเป็นกรอบในการทำความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ หรือหลักคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปล่อยตัวชั่วคราวที่ต้องคำนึงในการออกแบบ และพัฒนาแนวทางหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวตามการศึกษาวิจัย ซึ่งได้กำหนดประเด็นการนำเสนอประกอบด้วย 1) ภาพรวมในการดำเนินคดีอาญา 2) แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 3) แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 4) หลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 5) หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ และ 6) หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย

2.1.1 ภาพรวมของการดำเนินคดีอาญา

ด้วยความสำคัญการศึกษาวิจัยนี้ที่มุ่งในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เพื่อให้การศึกษาเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ และแม่นยำ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรม หรือการดำเนินคดีอาญาในภาพรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพในเชิงกว้างว่า การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดจนนำไปสู่หลักเกณฑ์และวิธีการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น อยู่ภายในขั้นตอนหรือลำดับใดของกระบวนการดำเนินคดีดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว คดีอาญาจะมีจุดเริ่มต้นที่เกิดความเสียหายต่อตัวผู้เสียหาย ซึ่งคำว่า “ผู้เสียหาย” ที่ปรากฏความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 2 (4), 4, 5, และ 6) หมายถึง “บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง” ทั้งยังหมายรวมถึง “บุคคลอื่นผู้มีอำนาจจัดการแทน” เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในกรณีที่ผู้เสียหายยังเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือทายาทของผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดสิทธิในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด จะต้องเป็นความผิดที่บัญญัติไว้เป็นฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น นอกจากนี้ ผู้เสียหายนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นผู้เสียหายโดยตรงด้วย กล่าวคือ บุคคลนั้นจะต้องได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้นและต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หลังจากนั้นผู้เสียหายในคดีอาญาจะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าได้เกิดความเสียหายขึ้นกับตนเอง รวมถึงกล่าวหาว่ามีผู้กระทำความผิด

เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจได้รับคำร้องทุกข์แล้ว ต้องรีบจัดส่งไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับจัดทำเป็นสำนวนคดี ซึ่งพนักงานสอบสวนมีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก่ สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด ค้นตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน จับกุมตัวผู้ต้องหา มาดำเนินคดี โดยในการค้นและการจับนั้นจะต้องมีหมายค้นและหมายจับแล้วแต่กรณี ที่ได้รับอนุญาตจากศาล (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หมวด 2) เมื่อได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา ว่าได้กระทำความผิดแล้ว พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิตามกฎหมายด้วย เช่น ปฏิเสธการให้การในชั้นสอบสวน การปรึกษาทนายความ ตรวจดูและคัดถ่ายสำเนาพยานหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559: 6-7) เมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว พนักงานสอบสวนจะทำความเห็น

ว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ไปยังพนักงานอัยการให้ดำเนินการต่อไป และพนักงานอัยการจะพิจารณาว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องคดี ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะไม่สามารถฟ้องคดีเองได้ กระบวนการที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการของรัฐในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ซึ่งไม่ได้ตัดสิทธิผู้เสียหายในการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเองต่อศาล (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 28)

ในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์เอง ศาลจะทำการไต่สวนมูลฟ้องเป็นลำดับแรก ส่วนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ศาลไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง หากในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นศาลพบว่าคดีมีมูลก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป แต่หากคดีไม่มีมูลศาลก็จะพิพากษายกฟ้อง (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 162) ในขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล จำเลยอาจมีคำร้องให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ ในการปล่อยตัวชั่วคราวอาจทำได้โดยให้มีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หมวด 3) เมื่อศาลรับคดีไว้พิจารณาแล้ว จะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีและสืบพยาน ซึ่งทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบ ศาลจะพิจารณาซึ่งนำพยานหลักฐานและพิจารณาพิพากษา อาจมีได้สองลักษณะ คือ 1) พิพากษายกฟ้องโจทก์ หรือ 2) พิพากษาลงโทษจำเลย โดยการลงโทษจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) ประหารชีวิต 2) จำคุก 3) กักขัง 4) ปรับ และ 5) ริบทรัพย์สิน (ความตามประมวลอาญา, มาตรา 18) เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้ว คู่ความมีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด หากเป็นกรณีที่ไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกา ศาลอาจพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้ จากขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาที่กล่าวไปนั้นจะเห็นได้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยประการหนึ่งที่กฎหมายรับรอง และสามารถทำได้ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล

2.1.2 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ

การปล่อยตัวชั่วคราวในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งของการดำเนินคดีอาญา สามารถพิจารณาได้ว่าการร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยประการหนึ่งที่กฎหมายรับรอง และสามารถทำได้ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล อันเป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิดเรื่องสิทธิ และเสรีภาพอย่างชัดเจน โดยคำว่า “สิทธิ (Right)” ถูกให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็น “ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่ และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง คือ คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดจากบุคคลอื่น” (หยุด แสงอุทัย, 2553) ศาลฎีกายังได้วินิจฉัยความหมายของสิทธิเอาไว้ว่า “เป็นประโยชน์ที่บุคคลมีอยู่ แต่ประโยชน์นั้นจะเป็นสิทธิหรือไม่ ต้องดูว่าถ้าบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพประโยชน์นั้นก็เป็สิทธิ” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2487) ตามนัยนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นสิทธิประการหนึ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาสามารถที่จะดำเนินการร้องขอเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้ก็ย่อมเป็นความคุ้มครองที่บุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพและไม่ละเมิด

นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่าในประเด็นเรื่อง “สิทธิ” จะมาพร้อมกับคำว่า “หน้าที่ (Duty)” เนื่องจากสิทธิเป็นอำนาจอย่างหนึ่ง เมื่อบุคคลผู้ใช้สิทธิมีอำนาจตามที่กฎหมายคุ้มครอง บุคคลอีกคนหนึ่งหรือหลายคนย่อมต้องมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจที่มีอยู่ หรือถ้าจะพิจารณาในมุมมองของประโยชน์ เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์ตามที่กฎหมายคุ้มครองแล้ว บุคคลอีกคนหนึ่งหรือหลายคนย่อมต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามประโยชน์นั้น โดยจะไม่รบกวนหรือขัดขวางการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิ จึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า เมื่อมีสิทธิจึงต้องมีหน้าที่ควบคู่กันเสมอ (หยุด แสงอุทัย, 2553)

แนวคิดเรื่องสิทธิ ที่เป็นประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะกล่าวอ้างขึ้นเพื่อร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว แนวคิดเรื่อง “เสรีภาพ (Freedom)” ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างจุดเน้นย้ำในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเสรีภาพเป็นอำนาจที่บุคคลหนึ่งจะสามารถกำหนดเจตจำนงของตนเอง ที่จะกระทำการหรือดเว้นกระทำการใดก็ได้ โดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ (วรพจน์ วิสสุตพิชญ์, 2550) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสามารถกล่าวความได้ว่า ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาย่อมใช้เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยจะไม่ถูกบุคคลอื่นใดแทรกแซงการตัดสินใจนั้น

2.1.3 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

ความสำคัญของ “สิทธิมนุษยชน (Human Right)” ถูกอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนในอารัมภบท (preamble) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights, 1948) ที่ถูกรับรองโดยประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อธันวาคม ปี ค.ศ. 1948 ปฏิญญานี้เน้นย้ำถึง การรับรอง ยอมรับเกียรติและศักดิ์ศรีที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและการยอมรับความเท่าเทียมกันอันไม่แบ่งแยกของสมาชิกทั้งปวงในสังคมมนุษย์ ซึ่งนำมาสู่รากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก อันเป็นบทสรุปของข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้า อันกล่าวความได้ว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ. 1948 ได้ยกระดับสิทธิมนุษยชน นำมาทำให้เป็นรูปธรรมและให้เกิดการแพร่หลายภายใต้ปฏิญญาสากลที่นานาประเทศต้องให้การยอมรับ

หากสืบย้อนถึงพัฒนาการตั้งแต่อดีตพบว่า นักปราชญ์สมัยกรีกโรมัน รวมถึงคัมภีร์ทางศาสนาที่สำคัญของโลกได้สอนถึงความเสมอภาค ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ (ทศพล วรรณกุลพันธ์, ม.ป.ป.) มีความเชื่อที่ว่า “มนุษย์เกิดมาพร้อมคุณค่า มีวิถีทางในการดำรงชีวิตของตนเอง มีความสามารถในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีใครมากำหนดให้ แต่เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาโดยกำเนิด จึงเกิดเป็นสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมาที่เห็นว่ามนุษย์เท่าเทียมกันและมีสิทธิบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ได้แก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย และความเสมอภาค เป็นสิทธิที่โอนให้ใครไม่ได้ และจะถูกบุคคลอื่นละเมิดก็ไม่ได้ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2548: 17) ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงอาจแตกต่างจากสิทธิตามกฎหมายในบางประการ ในขณะที่สิทธิตามกฎหมายจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ และอาจถูกจำกัดขอบเขตได้โดยผลของกฎหมาย หรืออาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ

โอนให้แกกันได้ แต่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ไม่ต้องรอให้กฎหมายบัญญัติรับรอง แต่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวที่ไม่อาจถูกจำหน่ายโอน (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2548: 25-26)

จากการที่คณะผู้วิจัยได้สืบค้นการศึกษาของ อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ (2548, 41-45) ก็พบว่า แนวคิดสิทธิมนุษยชนยังได้ถูกกล่าวถึงโดย นักคิด นักปรัชญาในยุคสมัยใหม่ต่าง ๆ โดยนำมาพูดถึงในบริบทที่ต่างกันไป เช่น โทมัส ฮอบส์ (Hobbs) ที่มองว่า “มนุษย์อยู่ภายใต้ความกลัว ความเห็นแก่ตัว ความรุนแรง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เลวร้าย มนุษย์จึงได้รวมตัวกันมอบสิทธิตามธรรมชาติให้รัฐเป็นผู้ดูแล เพื่อให้เกิดหลักประกันในชีวิตและร่างกายของสมาชิกในสังคม” ในขณะที่ จอห์น ล็อก (Locke) เห็นว่า “มนุษย์อยู่ในสภาวะแวดล้อมแห่งสันติ มีความเสมอภาค และอิสระเสรี ภายใต้การควบคุมโดยธรรมชาติ ดังนั้น การละเมิดความเป็นธรรมชาตินั้นจะส่งผลร้าย เกิดการแก้แค้นจากญาติผู้เสียหาย จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของผู้อื่น รัฐเป็นองค์กรที่ได้รับการมอบอำนาจ ทำหน้าที่ประกันสิทธิดังกล่าว” แนวคิดทำนองนี้ได้รับการเสริมจาก ฌอง ฌาค รุสโซ (Rousseau) เชื่อใน “สภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความดีงาม แต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ความแตกต่างของสถานะทางสังคม การศึกษา ทรัพย์สิน ทำให้มนุษย์กลายเป็นคนไม่ดี มนุษย์จึงมีเสรีภาพในการคัดเลือกรัฐบาลที่ดีมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามธรรมชาติ”

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอดีต จนถึงการถูกปรับปรุงแต่งโดยนักคิด นักปรัชญา ทำให้ภาพและมุมมองของสิทธิมนุษยชนมีความชัดเจนมากขึ้น โดยได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกสอดแทรกลงในเอกสารหลายฉบับ เช่น ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1689 ในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 กฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 จนมาถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 เป็นต้น ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว แนวคิดของสิทธิมนุษยชนถูกอธิบายผ่านหลักการ 30 หลักการ ยกตัวอย่างเช่น หลักการที่ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต ทุกคนจะไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้าย และไร้มนุษยธรรม หรือถูกย้ายอีกัดคีรี ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ทุกคนจะมีสิทธิได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพจากศาลต่อการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน **ทุกคนมีสิทธิที่จะไม่คุมขังโดยพลการ และจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้** ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ตามกระบวนการและขั้นตอนที่เปิดเผยมต่อสาธารณะ **ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกระบวนการได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย** เป็นต้น (The Universal Declaration of Human Rights 1948, arts 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) คณะผู้วิจัยพิจารณาได้ว่าหลักการในปฏิญญาสากลที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นหลักการที่ใช้เป็นพื้นฐานของกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนของการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้มีโอกาสต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่พึงมี

2.1.4 หลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย

การที่จะกล่าวถึงความถึงหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย จำต้องทำความเข้าใจถึง หลักการทางกฎหมายที่ว่า “*ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย*” (nullum crimen nulla poena sine lege) ที่เป็นหลักการที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการศึกษาวิชากฎหมายอาญา โดยหลักการนี้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “*บุคคลต้องรับโทษอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย*” (ความตามประมวลอาญา, มาตรา 2) แนวคิดของการไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายจะช่วยให้เป็น **หลักประกันให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาไม่ต้องรับโทษหรือถูกลงโทษ หากไม่มีกฎหมายกำหนดว่าการกระทำหรือการงดเว้นกระทำการของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย** (ประธาน วัฒนาวาณิชย์, 2546: 18) ดังนั้น เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่กระทำความผิด ทำให้ต้องมีการพิสูจน์เสมอว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญากระทำการหรืองดเว้นการกระทำการไปโดยผิดกฎหมายอย่างไร โดยหลักการนี้เป็นการยึดหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

ส่วนหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายเป็นหลักการที่ยึดถือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนเอาไว้อย่างชัดเจน การดำเนินการที่ฝ่าฝืนหรือผิดขั้นตอนจะกระทำมิได้ เนื่องจากกฎหมายอาญาเป็นเครื่องผูกพันระหว่างรัฐกับบุคคล ซึ่งกฎหมายจะกำหนดรูปแบบแนวทาง แบบแผนความประพฤติระหว่างบุคคลไว้ ขณะเดียวกันก็กำหนดแบบแผนให้กับเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมด้วย ดังนั้น **รัฐจึงต้องแจ้งให้ประชาชนทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายก่อนการบังคับใช้** (ประธาน วัฒนาวาณิชย์, 2546: 49) ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้จะดำเนินไปอย่างไร ซึ่งหลักการนี้จะสะท้อนอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักการไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายและหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก **การกระทำใดหรือการงดเว้นกระทำการใด ที่ไม่มีกฎหมายในขณะนั้นบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย** กล่าวได้ว่าหลักการไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมายเป็นประตูบานแรก หรือเป็นต้นทางของการพิจารณาว่า จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปหรือไม่ ซึ่งถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การนำผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยมาเข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจับกุมการควบคุมตัว การปล่อยตัวชั่วคราว จนไปถึงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องย่อมไม่สามารถที่จะทำตามอำเภอใจได้ แต่จะสามารถทำได้ตามขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น จึงกลายเป็นความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย ในทางตรงข้าม หากเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้กระทำละเมิดขั้นตอนในกระบวนการเช่นนั้น หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามกระบวนการ ย่อมส่งผลให้กระบวนการมีชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นข้อต่อสู้ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยสามารถยกขึ้นอ้างได้ คณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ได้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกระบวนการ หรือขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทางกฎหมายในการผ่อนปรนการจำกัดเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญา ซึ่งจะทำให้दनน้อยแค่ไหนอย่างไรจะถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมาย

จากการสืบค้นของคณะผู้วิจัย ยังพบว่า หลักการความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย ยังได้รับการรับรองในระดับสากล ภายใต้เอกสารว่าด้วยหลักการคุ้มครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำคุก ปี ค.ศ. 1988 (Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment 1988) กำหนดขอบเขตสำหรับการคุมขังบุคคลว่า “การจับกุมบุคคลใดในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีนั้นจะกระทำได้อต่อเมื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และต้องกระทำไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น การคุมขังที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนดย่อมทำไม่ได้” (principle 36.2) และภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้วางหลักการให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตนเอง โดยจะถูกจับกุมหรือควบคุมตามอำเภอใจไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และ บุคคลที่ถูกจับกุมตัวมีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาคดีในเวลาอันสมควร หรือให้มีการปล่อยตัวไปโดยอาจกำหนดให้มีการรับประกันว่าจะมาต่อสู่คดีในศาลเมื่อถึงเวลาที่กำหนด (International Covenant on Civil and Political Rights 1966, art 9)

2.1.5 หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์

บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ ย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษา หลักการนี้เป็นหลักการสากลที่ระบุอยู่ในเอกสาร และข้อตกลงหลายฉบับ เช่น ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ได้กำหนดให้เป็นสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights 1948, art 11) นอกจากนี้ หลักการคุ้มครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำคุก ค.ศ.1988 ได้ระบุว่า “ผู้ที่ถูกคุมขังในฐานะที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญาพึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และพึงได้รับการปฏิบัติตั้งข้อสันนิษฐานนั้น จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นมีความผิดจริง” ทั้งนี้ รัฐจะต้องจัดให้มีหลักประกันที่จะคุ้มครองบุคคลนั้นสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีแก้ไขข้อกล่าวหา (Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment 1988, principle 36.1) หลักการเดียวกันนี้ยังได้รับการระบุในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ที่กำหนดให้บุคคลที่ถูกจับด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการสืบพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966, art 14.2)

ข้อสันนิษฐานดังกล่าว กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ปฏิบัติต่อนักโทษที่รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติ กำหนดให้ “ผู้ถูกจับกุมหรือถูกคุมขังในคดีอาญาและยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะถูกคุมขังในความควบคุมของตำรวจหรือในเรือนจำ พึงได้รับการสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ และต้องได้รับการปฏิบัติแตกต่างหากออกจากผู้ต้องหาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดจริง” (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955, 84-85) จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำ

ความผิดหรือจำเลยในคดีอาญาที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดนั้น ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ตามข้อสันนิษฐาน และการร้องขอเพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นการสะท้อนถึงข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิด จึงควรมีโอกาสรับการผ่อนคลายการจำกัดเสรีภาพเพื่อใช้สิทธิตนเองเต็มที่ในการต่อสู้คดี

นอกจากนั้น หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับการรับรองในกฎหมายของประเทศไทย ปรากฏตามความในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้ ตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”

การที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนั้น นำมาซึ่งสิทธิหลายประการเพื่อช่วยให้ผู้นั้นมีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ มาตรการปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่พึงจะร้องขอได้ โดยในมาตรฐานสหประชาชาติว่าด้วยการไม่คุมตัว ค.ศ.1990 (UNs Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990) ได้ระบุเนื้อความที่เสริมหลักการสันนิษฐานได้อย่างน่าสนใจว่า การไม่ควบคุมตัวเป็นทางเลือกที่สร้างสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และสิทธิของผู้เสียหายเอง หากมีการกำหนดขอบเขตของการไม่ควบคุมตัวเอาไว้เหมาะสมในขั้นตอนก่อนและระหว่างพิจารณาคดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความร้ายแรงของความผิด การคุมขัง ควรนำมาใช้เป็นวิธีการสุดท้ายที่ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่าแล้วเท่านั้นและต้องทำไปเพื่อความจำเป็นต่อการสอบสวนและวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคมส่วนรวม (UNs Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990, 3 and 6) จึงพิจารณาได้ว่า มาตรการปล่อยตัวชั่วคราว ควรเป็นวิธีการหลักที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเลือกใช้ ส่วนการใช้อำนาจคุมขังสมควรให้เป็นข้อยกเว้นเมื่อไม่มีหนทางอื่นที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าในการสอบสวนหรือคุ้มครองสังคมแล้วเท่านั้น

2.1.6 หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย

กระบวนการดำเนินคดีอาญา ตามที่นำเสนอว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศไทยจะถือหลัก “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์” เป็นหลักการที่ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม มีหลักการว่า **คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น** (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 84/1) ภาระการพิสูจน์ (burden of proof) จึงต้องตกเป็นของผู้กล่าวอ้างที่จะต้องพิสูจน์ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิด ครบองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกของฐานความผิดอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญานั้น อาจจะแตกต่างจากคดีแพ่งตรงที่ในคดีแพ่งนั้นคู่ความทั้งสองฝ่ายเพียงแค่พิสูจน์ให้ศาลเชื่อในพยานหลักฐานของฝ่ายตนเองมากกว่าก็เพียงพอแล้ว แต่ในคดีอาญาคู่ความฝ่ายที่ถูกกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายได้กระทำความผิดต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นให้ได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดอย่างชัดเจน ถึงขนาดปราศจากข้อสงสัย หรือสงสัย

หากศาลยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลย (คณิต ณ นคร, 2561: 55-56) หลักการนี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่กำหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั้นน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำความผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น เมื่อมีความสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 227) การยกประโยชน์แห่งความสงสัยจึงมีที่มาจาก การที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถ้าหากไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกกล่าวหากระทำความผิดอย่างชัดเจน ก็ไม่สามารถลงโทษผู้นั้นได้ สอดคล้องกับคำกล่าว “ปล่อยคนผิดสิบคน ดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว” (Halvorsen, 2004: 4-6) เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า ในศาลจะมีคู่ความสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือโจทก์ที่หมายถึง อัยการและตำรวจ ผู้เป็นตัวแทนของรัฐที่ดำเนินคดีเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมือง เมื่ออัยการสั่งฟ้องจำเลยในคดีใดแล้ว เท่ากับว่ารัฐเชื่อไปเกินครึ่งแล้วว่าจำเลยได้กระทำความผิด ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลย ที่ถูกกล่าวหาและไม่ได้มีรัฐช่วยในการสู้คดี ดังนั้น การสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงเป็นความเป็นธรรมพื้นฐานเพื่อใช้ต่อสู้กับฝ่ายโจทก์ต่อหน้าศาลซึ่งมีอิสระและเป็นกลาง (ปกป้อง ศรีสนิท, 2021) เมื่อศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือศาลยังมีข้อสงสัยอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในคดีอาญาไว้ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุจำเป็นจึงขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

2.2 มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราว

ตามที่ทางคณะผู้วิจัยได้นำเสนอความเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ได้รับการยอมรับและเป็นฐานคิดสำคัญ (conceptual platform) ในการถือปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทสากล สำหรับมาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราว ทางคณะผู้วิจัยจะนำเสนอความจำแนกเป็น 1) มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย และ 2) มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ

นำเสนอความ และรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้

2.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย

มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้น และสรุปความนำเสนอในประเด็น 1) หลักเกณฑ์การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 2) หลักเกณฑ์การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นศาล 3) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปล่อยตัวชั่วคราว 4) หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน 5) กฎหมายอื่นที่กำหนดการปล่อยชั่วคราวและใช้อุปกรณ์ EM เป็นการเฉพาะ 6) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยไม่ปล่อยตัวชั่วคราว 7) ผลของการผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว และ 8) แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวของศาล ดังนี้

2.2.1.1 หลักเกณฑ์การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

หลักเบื้องต้นของการดำเนินคดีอาญาเริ่มต้น เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือผู้เสียหาย จะดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องทุกข์แล้วต้องรีบจัดส่งไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับจัดทำเป็นสำนวนคดี เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี ซึ่งเมื่อได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแล้ว พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ตามกฎหมาย

การจับกุมตัวผู้ต้องหา เจ้าพนักงานหรือราษฎรที่ทำการจับแล้วแต่กรณี¹ ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่า “เขาต้องถูกจับ” แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบและแสดงหมายจับแก่ผู้ถูกจับ ยกเว้นกรณีที่เป็นการจับตามความผิดซึ่งหน้าไม่ต้องแสดงหมายจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก

¹ ในทางปฏิบัติตามปกติ ผู้ที่มีอำนาจจับผู้ต้องหาจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามหมายจับเท่านั้น การจับจะต้องมีหมายจับหรือเป็นการจับเนื่องจากเหตุความผิดซึ่งหน้า อย่างไรก็ตาม กฎหมายเปิดโอกาสให้ราษฎรสามารถจับได้หากเจ้าพนักงานตามหมายจับร้องขอความช่วยเหลือจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง หรือเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาคิดทำความผิดซึ่งหน้า ปรากฏความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 79, 80, และ 82, คณะผู้วิจัย

และไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น ต้องบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 83)

เมื่อถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับแล้ว กฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมายได้แก่ แจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ จัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรก เมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 84) ในการควบคุมตัวนี้ วัตถุประสงค์หลักคือ **เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีเพียงเท่านั้น** (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 86) จะเห็นได้ว่าใน การจับกุมตัวผู้ต้องหานั้นได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาตามหลักสากล สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนและหลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้มีโอกาสรับทราบสิทธิของตนเอง รวมถึงเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกจับกุมหลบหนีและเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หลักการควบคุมตัวในชั้นสอบสวนสามารถพิจารณาได้จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ที่บัญญัติว่า

“ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี

ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขายู่ที่ไหนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจกล่าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ ...”

กล่าวโดยสรุป ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้จำแนกการควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1) ในกรณีความผิดลหุโทษ หมายถึง คดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขายู่ที่ไหนเท่านั้น

2) ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือ การฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกจับถูกนำตัว ไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น

จากกรณีการควบคุมตัวในชั้นสอบสวน จะเห็นได้ชัดเจนว่า พนักงานสอบสวนมีอำนาจ ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สูงสุดไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพียงเท่านั้น และภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา ไว้ที่ทำการ ซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจโดยตรงของพนักงานสอบสวน โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอการพิจารณา อนุมัติจากศาล

2.2.1.2 หลักเกณฑ์การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นศาล

กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้เกินกว่า 48 ชั่วโมง และ เพื่อให้การสอบสวนลุล่วงไป สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวผู้ต้องหา **พนักงานสอบสวนหรือ พนักงานอัยการมีความจำเป็นต้องร้องขอการอนุมัติเพื่อขอฝากขังต่อศาล** ซึ่งการควบคุมตัวในชั้นศาล สามารถพิจารณาจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4 เป็นต้นไป ซึ่งบัญญัติว่า

“... ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมียัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกินเจ็ดวัน

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือ ปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่ง ต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วย หรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และ รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน

ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือ พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็น ศาลจะสั่งขัง ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และ นำพยานหลักฐานมาให้ศาลได้สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล

ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหาที่มีสิทธิแต่งตั้งทนายความเพื่อแถลง ข้อคัดค้านและซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 134/1 และผู้ต้องหาร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นต้องมีสิทธิได้รับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม

ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทำการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาล ซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ ที่จะต้องไปทำการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้ส่งโอนไป”

กล่าวความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 โดยสรุป การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลนี้จะจำแนกออกเป็นกรณีต่าง ๆ ได้แก่

1) ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำความผิดอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกิน 7 วัน

2) ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 10 ปี หรือปรับเกินกว่า 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 48 วัน

3) ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วัน ในกรณีที่ศาลสั่งขังครบ 48 วันแล้ว พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีสิทธิจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีก โดยศาลจะสั่งขังต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และนำพยานหลักฐานมาให้ศาลได้สวนก่อน

สามารถพิจารณาได้ว่า การจำแนกการควบคุมตัวออกเป็นหลายกรณีตามระดับของความร้ายแรงของโทษนั้นก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อตัวผู้กระทำความผิดเอง โดยผู้กระทำความผิดในคดีที่มีอัตราโทษต่ำย่อมไม่สมควรที่จะถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลาเท่ากับผู้กระทำความผิดในคดีที่มีอัตราโทษสูง ซึ่งการจัดประเภท (classification) ในการควบคุมตัวผู้ต้องหานี้ ตั้งอยู่บนฐานของหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าพนักงานต้องตรวจสอบอัตราโทษของความผิดที่ได้กล่าวหาต่อตัวผู้ต้องหา เพื่อควบคุมตัวในระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด

2.2.1.3 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปล่อยตัวชั่วคราว

ด้วยการที่แนวคิดการปล่อยตัวชั่วคราวมีฐานคิดมาจากหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และยังเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาพึงมีได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดย “การปล่อยตัวชั่วคราว” หรือ ที่ประชาชนทั่วไปมักนิยมเรียกว่า “การขอประกันตัว” ถูกบัญญัติเอาไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวดที่ 3 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้การปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว จำเป็นต้องทำเป็นคำร้องขอต่อศาล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยศาลอาจจะกำหนดให้มีการวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกันก็ได้ อีกทั้ง จะให้สวมใส่กำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) หรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าผู้ต้องหาต้องควบคุม หรือขังตามหมายศาล ดังนั้น ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 106) ตามกรณีใดดังต่อไปนี้

1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้น

3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น

4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นส่งอนุญาต มิฉะนั้นให้รับส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อส่ง แล้วแต่กรณี

5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้ ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อส่ง แล้วแต่กรณี

เมื่อได้รับคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว ให้เจ้าพนักงานสอบสวน หรือศาล แล้วแต่กรณีรับสั่งอย่างรวดเร็ว และผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นไม่ก่อให้เกิดความผูกพันที่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะต้องสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวทุกกรณีเสมอไป แต่กฎหมายได้กำหนดให้พนักงานสอบสวนหรือศาลสามารถพิจารณาจากเหตุปัจจัยรวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อพิจารณาสั่งอนุญาตหรือสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้

จากการสืบค้นถึง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548 ความตาม มาตรา 5 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ข้อ 2 คณะผู้วิจัย พบว่า “ผู้ต้องหาที่มีความประสงค์จะร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว อาจนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกฟ้อง รวมถึงบุคลิกลักษณะนิสัย สภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระทำความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัวและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ในการนี้ ศาลอาจสั่งให้เจ้าพนักงานศาลให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำการเขียนคำร้องได้” ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ผู้ต้องหาจำเป็นต้องอธิบายในคำร้องอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาสามารถแตกต่างให้ตนเองเพื่อประโยชน์แก่เสรีภาพของตน เป็นไปตามหลักการสากล และแนวคิดด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

ทั้งนี้ ในส่วนของการวินิจฉัยคำร้องของผู้ต้องหาที่ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กำหนดหลักเกณฑ์ (criteria) ประกอบการพิจารณาของผู้พิจารณา ประกอบไปด้วย

- 1) ความหนักเบาแห่งข้อหา
- 2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
- 3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
- 4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกัน หรือหลักประกันได้เพียงใด
- 5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
- 6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
- 7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องชั่งตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลจะพิจารณาประกอบการวินิจฉัยได้

การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรค 3 ได้บัญญัติว่า

“...ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”

บทบัญญัติตามความข้างต้นเป็นสาระสำคัญต่อการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว กล่าวโดยสรุปคือ เจ้าพนักงานที่มีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาล แล้วแต่กรณี จะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และแม้ผู้นั้นยินยอมก็ตาม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่นเท่านั้น (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 108 วรรค 3) เห็นได้ว่า การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงการกำหนดให้ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กำหนด

การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กำไล EM (Electronic Monitoring) ที่จะถูกจะสวมใส่ไว้ที่ข้อเท้าของผู้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ตามหลักการปฏิบัติแล้ว ศาลสามารถพิจารณาปล่อยชั่วคราวได้ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มีโทษแบบใดก็ตาม โดยศาลอาจจะกำหนดให้ผู้ต้องหาสวมใส่กำไล EM ไว้ อย่างไรก็ตาม จากข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดความโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 110 วรรค 3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อ 3 ได้กำหนดให้ คดีที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ต้องหาที่ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีเงินมาวางเป็นประกันด้วย ไม่ใช่แค่กำหนดให้สวมใส่กำไล EM เพียงมาตรการเดียว ประกอบไปด้วย

1) คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินประกัน

2) คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินประกัน

3) คดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินประกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนยากจน ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้ สำหรับกรณีที่อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป และคดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

จากบทบัญญัติของกฎหมาย คณะผู้วิจัยพอที่จะสรุปสาระสำคัญปล่อยตัวชั่วคราวได้ว่า โดยหลักแล้ว ศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราวก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสากลด้วยในประการที่ว่า ผู้ต้องหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นกว่าศาลจะตัดสิน และเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่สมควรได้รับการผ่อนคลายการจำกัดสิทธิเสรีภาพเพื่อที่จะเตรียมพร้อมต่อสู้คดีต่อไป ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจในการให้สวมใส่กำไล EM ได้ จะให้วางหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากศาลพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ประกอบแล้ว พบว่า คดีนั้นอัตราโทษที่สูงมากเป็นโทษอุกฉกรรจ์ ศาลอาจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเลยก็ได้ หรือในคดีที่มีอัตราโทษระดับกลางถึงสูง ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่สั่งให้ผู้ต้องหาวางหลักประกันและทำสัญญาประกันด้วย หรือจะให้สวมใส่กำไล EM ด้วยก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามที่กล่าวความไปข้างต้น

ประเด็นข้อพิจารณาของคณะผู้วิจัยที่ได้พิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ของ “วงเงินประกัน” อันเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ว่า “วงเงินประกัน” ของแต่ละคดีถูกกำหนดเอาไว้มากหรือน้อย เป็นประการใด เมื่อคณะผู้วิจัยได้สืบค้นและพิจารณาจากคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2547 ซึ่งในบัญชีแนบท้ายของคำแนะนำดังกล่าว ได้กำหนดรายละเอียดว่าคดีประเภทใดจะต้องมีวงเงินประกันเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ต้องหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ซึ่งเป็นคดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต (บทบัญญัติโทษตามประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 288) และตามบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้กำหนดวงเงินประกันไว้ที่ 500,000 บาท ดังนั้น ศาลอาจใช้ดุลพินิจให้ปล่อยตัวชั่วคราว และให้สวมใส่กำไล EM ได้ โดยเรียกหลักประกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินประกัน คือ ต้องไม่น้อยกว่า 250,000 บาท เป็นต้น หรือศาลอาจจะใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเลยก็ได้เช่นกัน หากเป็นกรณีที่ศาลพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว กฎหมายยังให้สิทธิแก่ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ด้วย (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 119 ทวิ)²

² การมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวรวมถึงการกำหนดมาตรการอื่นโดยคำสั่งศาลนั้น มักจะปรากฏรายละเอียดอยู่ในคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งมักจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป อีกทั้งหากไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือทนายความในคดีย่อมไม่อาจขอคัดคำ

การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ผู้มีส่วนได้เสียในคดีอาจคัดค้านการร้องขอได้ เช่น กรณีพยานสำคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องจากการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา บุคคลนั้นอาจร้องคัดค้านได้ (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 108/2) หรือกรณีที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องในความผิด มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ถ้ามีคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือ ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะ คัดค้านหรือไม่ (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 109)

ตามที่คณะผู้วิจัยสืบค้น และวิเคราะห์ความตามข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่า **การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดในการสั่งให้ปล่อยชั่วคราวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัว** คือ “เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีเพียงเท่านั้น” หากพิจารณาจากปัจจัยและข้อเท็จจริง ประกอบการสั่งอนุญาตแล้ว พบว่า **ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี ก็สามารถสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้** ในทางกลับกัน การคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นสิทธิประการหนึ่งของผู้มีส่วนได้เสียในคดีด้วย เช่น พยานในคดี หรือพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามกับผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาเช่นเดียวกัน ดังนั้น สิทธิในการขอปล่อยชั่วคราวจำเป็นต้องพิจารณาในบริบทให้ครบถ้วน ทั้งบริบทของผู้ต้องหาเองที่ต้องการใช้สิทธิเพื่อผ่อนคลายการจำกัดเสรีภาพของตนเอง และบริบทของผู้มีส่วนได้เสียอื่นในคดี ที่การปล่อยตัวชั่วคราว อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบางประการของผู้มีส่วนได้เสียในคดี

2.2.1.4 หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน

วางหลักประกันหรือการทำสัญญาประกัน เป็นหลักการที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับหลักการ ปล่อยตัวชั่วคราว โดยหลักของ “การวางหลักประกัน” จากการสืบค้นของคณะผู้วิจัยพบว่า **คดีที่วางหลักประกันจะต้องทำสัญญาประกันทุกกรณี แต่คดีที่ทำสัญญาประกัน อาจจะไม่ต้องวางหลักประกันก็ได้** โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ถ้อยคำ ได้แก่ “หลักประกัน” และ “สัญญาประกัน”

“หลักประกัน” ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 กำหนด มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) นำเงินสดมาวาง 2) นำหลักทรัพย์อื่นมาวาง และ 3) นำบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ ส่วนคำว่า “สัญญาประกัน” หมายความว่า “เป็นสัญญาที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทำขึ้นต่อศาลเพื่อสัญญาว่าจะมาศาล หรือไม่กระทำการใดที่ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งถ้าหากผู้นั้นไม่มาศาล หรือกระทำการใดที่ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลก็จะบังคับเอาหลักประกัน ที่วางไว้แก่ศาล”

พิพากษาได้ ซึ่งกรณีนี้จะแตกต่างจาก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่สามารถเปิดเผยและเข้าถึงเพื่อการศึกษาได้หลายช่องทาง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายผ่านการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเห็นภาพของกระบวนการดังกล่าว (คณะผู้วิจัย)

ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 111 สามารถสรุปความได้ว่า ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจะมีการวางหลักประกันหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่มีวางหลักประกัน ก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาไป อาจให้ผู้ต้องหาทำสัญญาประกันหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องให้ผู้ต้องหาสาบานตนหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก

การวางหลักประกันสำหรับการปล่อยตัวชั่วคราว กฎหมายได้กำหนดเอาไว้หลายกรณี โดยเป็นอำนาจของศาลโดยตรงที่จะพิจารณาว่าการปล่อยตัวชั่วคราวสมควรจะต้องมีประกันหรือไม่ต้องมีประกัน ซึ่งตาม ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรค 2 กำหนดให้ศาลพิจารณาถึง **ความร้ายแรงของข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระทำความผิด รวมทั้ง บุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระทำความผิดอาญา สภาพ และฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมของผู้ต้องหา** ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าข้อพิจารณาเหล่านี้จะไปสอดคล้องกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ได้นำเสนอต่อศาล

ดังที่คณะผู้วิจัยกล่าวความไปตอนต้นว่า คดีที่มีการวางหลักประกันจะต้องทำสัญญาประกัน ด้วยทุกกรณี ดังนั้น ในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันนั้น ก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาไป กฎหมายให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกัน โดยในสัญญาประกัน ต้องมีข้อความว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาล และหากมีการผิดสัญญา จะยอมใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 112) ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์โดยจำแนกตาม ชนิดของหลักประกัน ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: การกำหนดวงเงินประกัน ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 สามารถจำแนกออกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1) คดีความผิดละหุโทษหรือมีโทษปรับอย่างเดียว ให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง สำหรับความผิดนั้น

2) คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง จะปล่อยชั่วคราว โดยมีประกัน หรือหลักประกันก็ได้ แต่ไม่ควรกำหนดวงเงินให้เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง สำหรับความผิดนั้น และต้องไม่กำหนดวงเงินประกันหรือหลักประกันให้สูงเกินอัตราโทษปรับขั้นสูง

3) คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

4) คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ปี ขึ้นไป ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยมีหรือไม่ต้องมีประกันก็ได้ แต่วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินควรแก่กรณี

ตามความในข้อ 4) คำว่า “วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินควรแก่กรณี” เป็นเท่าใดนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้ชัดเจน จึงเป็นที่มาให้ต้องพิจารณา คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2547 ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวจะกำหนดบัญชีมาตรฐานกลางว่าคดีที่ต้องโทษประเภทใด จะมีวงเงินซึ่งเป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเท่าใด

กรณีที่ 2: การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 อาจใช้หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1) ที่ดินมีโฉนด ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือห้องชุดโดยมีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือรับรองราคาประเมิน ของสำนักงานที่ดินมาแสดง หากจะนำสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมาเป็นประกันด้วย ต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือประเมินราคาส่งปลูกสร้างที่น่าเชื่อถือประกอบ

2) หลักทรัพย์ที่มีค่าอย่างอื่นที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ตัวแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย เป็นต้น

กรณีที่ 3: การใช้บุคคลเป็นประกัน ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 11-12 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีรายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างทางราชการ ทนายความ และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามิภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทางสมรส หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนเป็นญาติพี่น้องหรือความสัมพันธ์อื่นที่ศาลเห็นสมควรให้เป็นประกันได้

2) นิติบุคคลก็เป็นผู้ขอประกันได้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้แทน ตัวแทน หุ่นส่วน พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผู้ต้องหา

3) กรณีที่ส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือ ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ตกเป็นผู้ต้องหา

4) ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจทำสัญญาประกันตนเองได้เช่นเดียวกัน หากมีลักษณะที่ปรากฏตามข้อ 1)

ทั้งนี้สามารถหลักเกณฑ์การวางหลักประกันเพื่อประกอบการขอลปล่อยตัวชั่วคราว
 ในชั้นสอบสวน และในชั้นพิจารณาดีของศาลได้ตามตาราง

ตารางที่ 2.1 สรุปหลักเกณฑ์การวางหลักประกันเพื่อประกอบการขอลปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นสอบสวน และใน
 ชั้นพิจารณาดีของศาล

ประเด็น	ชั้นสอบสวน	ชั้นพิจารณาดี
1. หลักเกณฑ์ การควบคุมตัว ผู้ต้องหา	ในชั้นสอบสวน การควบคุมตัวผู้ต้องหา สามารถจำแนกออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1: ในกรณีความผิดลหุโทษ หมายถึงคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะควบคุมผู้ถูกจับ ไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค่าให้การ และที่ จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ ใดเท่านั้น กรณีที่ 2: ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุ จำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการ ฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของ พนักงานสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น	ในชั้นพิจารณาดี การควบคุมตัวผู้ต้องหา สามารถจำแนกออกเป็น 3 กรณี กรณีที่ 1: ในกรณีความผิดอาญาที่ได้ กระทำมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกิน 7 วัน กรณีที่ 2: ในกรณีความผิดอาญาที่มี อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี หรือปรับเกินกว่า 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลาย ครั้งติดกันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 48 วัน กรณีที่ 3: ในกรณีความผิดอาญาที่มี อัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมี อำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้ แต่ครั้งหนึ่ง ต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกิน 84 วัน ในกรณีที่ศาลสั่งขัง ครบ 48 วันแล้ว พนักงานอัยการหรือ พนักงานสอบสวนมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอขังต่อไปอีก โดยศาลจะสั่งขัง ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงาน สอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และ

ประเด็น	ชั้นสอบสวน	ชั้นพิจารณาคดี
		นำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนก่อน
2. หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน	ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ การเรียกประกันหรือหลักประกันจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย	สามารถจำแนกออกเป็น 4 กรณี กรณีที่ 1: คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินประกัน กรณีที่ 2: คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินประกัน กรณีที่ 3: คดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินประกัน กรณีที่ 4: ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนยากจน ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้ สำหรับกรณีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป และคดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
3. การกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM	ในชั้นสอบสวน <u>ไม่มีการกำหนดให้</u> ใช้อุปกรณ์ EM เนื่องจาก การกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM สามารถดำเนินการได้โดยคำสั่งศาลเท่านั้น	ศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจให้สวมใส่ อุปกรณ์ EM ได้ จะให้วางหลักประกัน หรือ ทำสัญญาประกันหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหาก ศาลพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบแล้ว พบว่า คดีนั้นมีอัตราโทษที่สูงมากเป็นโทษอุกฉกรรจ์ ศาลอาจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเลยก็ได้

ประเด็น	ชั้นสอบสวน	ชั้นพิจารณาคดี
		หรือในคดีที่มีอัตราโทษระดับกลางถึงสูง ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่สั่งให้ผู้ต้องหาวางหลักประกันและทำสัญญาประกันด้วย หรือจะให้สวมใส่อุปกรณ์ EM ประกอบด้วยก็ได้

2.2.1.5 กฎหมายอื่นที่กำหนดการปล่อยชั่วคราวและใช้อุปกรณ์ EM เป็นการเฉพาะ

ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในข้างต้น ที่สรุปความได้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปในการวางกรอบหลักเกณฑ์สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (EM) แก่ผู้ต้องหา ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ถูกบัญญัติอยู่ภายใต้ ประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือใช้อุปกรณ์ EM ก็ได้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่า มาตรการเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว รวมถึงการใช้อุปกรณ์ EM อาจถูกกำหนดอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบรรดากฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะ อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีการตรากฎหมายเฉพาะที่สร้างระบบวิธีพิจารณาขึ้นมาหลายฉบับ โดยกฎหมายที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นต้น

ในบรรดากฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะดังกล่าวนี้ ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ซึ่งจากการที่คณะผู้วิจัยได้ทบทวนความโดยละเอียดในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 พบว่า ในพระราชบัญญัติได้กำหนดวิธีการเฉพาะสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ กล่าวคือ มาตรา 11 ได้บัญญัติว่า

“นอกจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดว่ามีลักษณะเป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรม หรือผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพล หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ประกอบด้วย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย และภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พยานหลักฐานเป็นสำคัญ”

อีกทั้ง มาตรา 11 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี คำนุชย์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ศาลพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเพิ่มเติม (Additional Conditions) จากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยพฤติการณ์เช่นว่านั้น ได้แก่ 1) กระทำความผิดมีลักษณะเป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ และ 3) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่

ด้วยการนี้ ศาลจะวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะต้องประกอบกับการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย และภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พยานหลักฐาน เพื่อส่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี คำนุชย์

นอกจากนี้ ทางคณะผู้วิจัยยังพบว่า กฎหมายดังกล่าวยังได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM ไว้เป็นการเฉพาะสำหรับคดี คำนุชย์ โดยพิจารณาจาก มาตรา 12 ซึ่งบัญญัติว่า

“ในการสั่งปล่อยชั่วคราวจะต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และในกรณีที่เป็นการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ให้ศาลมีอำนาจกำหนดเจ้าพนักงานหรือบุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งได้ด้วย”

กล่าวได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะช่วย “เสริม” การวินิจฉัยของศาล ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี คำนุชย์ และสั่งให้ผู้นั้นสวมใส่อุปกรณ์ EM นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว กฎหมายยังให้อำนาจแก่ศาลกำหนดเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเฝ้าระวัง และติดตามตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบดูแลที่แน่ชัดเป็นการเฉพาะ นำไปสู่ประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ EM ต่อไป

เมื่อคณะผู้วิจัยพิจารณาความตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ. 2550 คณะผู้วิจัยกลับไม่พบว่า กฎหมายทั้งสองฉบับได้กำหนดวิธีการเฉพาะสำหรับการวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราว รวมถึงวิธีการเฉพาะสำหรับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีอาญาเสพติดไว้แต่อย่างใด โดยกฎหมายทั้งสองฉบับยังคงยึดโยงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งในเรื่องการปล่อยชั่วคราว การใช้อุปกรณ์ EM รวมถึงเรื่องอื่นด้วย ซึ่งกฎหมายใช้ถ้อยคำคล้ายคลึงกัน ในการกำหนดให้ “ในกรณีที่ไม่พบหลักฐานและข้อบ่งชี้ดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ... มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้” (สรุปความตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ และ มาตรา 3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติดฯ) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า มาตรการปล่อยชั่วคราวและการใช้อุปกรณ์ EM ของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีอาญาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ระบุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความไว้ในการศึกษา

2.2.1.6 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยไม่ปล่อยตัวชั่วคราว

ตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความปรากฏไปก่อนหน้านี้ว่า ศาลมีอำนาจในการพิจารณาสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือไม่ก็ได้ หากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่กำหนดไว้ หรือแม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่กำหนดไว้ก็ตาม ศาลจะสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเลยก็ได้ อันกล่าวได้ว่า “เป็นดุลพินิจโดยแท้ของศาล” อย่างไรก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้กำหนดว่า ถ้าหากมี “เหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังที่กำหนด” ศาลจะสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยคำสั่งของศาลที่ไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นจะต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหา และผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ดังนั้น คำว่า “เหตุอันควรเชื่อ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 กำหนดลักษณะเหตุอันควรเชื่อ ประกอบไปด้วย 1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ และ 5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล

เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุอันควรเชื่อตามที่กฎหมายกำหนดที่เป็นเหตุให้ศาลอาจพิจารณา “สั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว” เป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปทำประการใดให้เกิดความเสียหายแก่คดีทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้ว พบว่าการควบคุมตัวไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนี ดังนั้น เหตุอันควรเชื่อตามที่กฎหมายกำหนดที่ทำให้ศาลสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวอย่างชัดเจน

นอกจากนั้นจากการสืบค้นความ คณะผู้วิจัยยังพบเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นการผ่อนคลายเสรีภาพให้แก่ผู้ต้องหา อันสอดคล้องและตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสิทธิ

มนุษย์ชน และแนวคิดที่มองว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิด ดังนั้น หากมีเหตุอันควรเชื่อตามที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อสงสัยจากศาลว่าจะกระทำการใดที่มีลักษณะของการหลบหนี ยิ่งเหยียดกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตราย ย่อมแสดงถึงความไม่สุจริต (bad faith) ของตัวผู้ต้องหาเอง และแสดงถึงการสละซึ่งประโยชน์ของการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหา ยังเป็นบริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิด

2.2.1.7 ผลของการผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว

การพิจารณาถึงประเด็นผลของการผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องกับการที่ว่า ศาลมีอำนาจในการพิจารณาสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ และ “จะกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวไว้” ถ้าหากผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น ไม่ยอมมาตามนัดหรือหมายเรียก หรือเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนี เป็นต้น ย่อมเกิดผลร้ายทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา

ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ได้กำหนดเนื้อความเกี่ยวกับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล “ศาลจะมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควร โดยไม่ต้องฟ้อง ศาลอาจสั่งการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยจะคำนึงถึงความพยายามของผู้เป็นประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย”

เพื่อความชัดเจนของประเด็นที่ทำการศึกษา ทางคณะผู้วิจัยขอเสนอกรณีศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจกรณีมีการทำสัญญาประกันโดยมีการวางหลักประกัน ตลอดจนประเด็นกรณีอื่น ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรณีศึกษา: นาย ก ถูกฟ้องในคดีที่มีอัตราโทษร้ายแรง ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ต้องวางหลักประกันไว้ด้วย (ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562, ข้อ 3) ศาลจึงสั่งให้ นาย ก ทำสัญญาประกันวงเงิน 400,000 บาท และให้วางหลักประกันเท่าจำนวนวงเงิน โดยในสัญญาระบุว่า นาย ก จะมาศาลทุกครั้ง ไม่หลบหนี อีกทั้ง ศาลยังกำหนดให้ นาย ก ต้องสวมใส่กำไล EM ไว้ด้วยตลอดเวลา แต่ภายหลัง นาย ก หลบหนีไปต่างประเทศ จึงเท่ากับว่า นาย ก ทำผิดสัญญาประกัน ดังนั้น เงินสด 400,000 บาท ที่วางเอาไว้ จึงต้องถูกยึด พร้อมทั้งถูกออกหมายจับด้วย

กรณีทำสัญญาประกันโดยไม่มีการวางหลักประกัน

กรณีศึกษา: นาย ก ถูกฟ้องในคดีที่มีอัตราโทษต่ำ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยพิจารณาจากความเห็นว่า นาย ก ไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ศาลจึงสั่งให้ นาย ก ทำสัญญาประกันวงเงิน 2,000 บาท และไม่ต้องวางหลักประกัน กรณีนี้หมายความว่า นาย ก ไม่ต้องเอาเงินหรือทรัพย์สินใด มาวางต่อศาล แต่ให้ทำสัญญาประกันว่า นาย ก จะมาศาลทุกครั้ง ไม่หลบหนี อีกทั้ง ศาลยังสั่งไม่ต้องสวมใส่

กำไร EM ด้วย ต่อมา ถึงวันที่ศาลนัด นาย ก ไม่มาศาล จะถือว่า นาย ก ผิดสัญญาประกัน โดยนาย ก จะต้องนำเงินสดมาชำระต่อศาล 2,000 บาท พร้อมทั้งถูกออกหมายจับด้วย

จากกรณีศึกษาข้างต้น พิจารณาได้ว่า เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่นำมาวางต่อศาล เพื่อเป็นหลักประกันนั้นจะไม่อยู่ในข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นจนกว่าความรับผิดชอบตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป และในกรณีที่จำเป็นต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกัน ให้ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดีหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอำนาจหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกันและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล และถ้าจะต้องขายทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว (ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 119)

2.2.1.8 แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวของศาล

ตามที่ทางคณะผู้วิจัยได้นำเสนอความเกี่ยวกับประเด็น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นหลักคิด หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงตัวบทกฎหมายที่กำหนดความเกี่ยวกับปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นการยืนยันให้เห็นว่า “กฎหมาย” (Laws) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ศาลใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ทั้งระบุถึงเกณฑ์การกำหนดให้นำอุปกรณ์ EM มาใช้ประกอบการอนุญาตปล่อยชั่วคราว โดยกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือที่มี **ลักษณะบังคับทางกฎหมาย** (Legally Binding Instrument) ที่ศาลต้องนำมาใช้ จึงมีข้อแตกต่างจากเครื่องมือประเภทอื่นที่อาจมีลักษณะไม่เป็นการบังคับ (Non-Legally Binding Instrument)

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระบบกฎหมายของประเทศไทยที่เป็นระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law System) ที่มีลักษณะ **ยึดถือกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ถูกระบุโดยองค์กรที่มีอำนาจตรากฎหมายเป็นสำคัญ** ดังนั้น โดยธรรมชาติของกฎหมายที่ถูกระบุโดยองค์กรนั้น จะมีลักษณะของเนื้อหา “แบบกว้าง” เพื่อให้ใช้บังคับได้เป็นการทั่วไป โดยกฎหมายจะไม่บัญญัติรายละเอียดที่ลึกซึ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกฎหมายที่ถูกระบุขึ้นจำเป็นต้องใช้บังคับได้กับเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ “อำนาจดุลพินิจ” ในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในภายหลัง (DeCruz, P. 2007: 48) จึงเป็นเรื่องปกติที่หลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ศาลใช้พิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมถึงให้มีการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ จะมีได้ระบุหรือกำหนดรายละเอียดไว้เฉพาะเจาะจง แต่จะระบุเนื้อหาที่กว้าง เพื่อให้ศาลได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงแห่งคดี

จากการสืบค้นวรรณกรรมของคณะผู้วิจัย พบว่า มีแนวทางที่อาจนำมาเสริมการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว หรือสั่งให้นำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่แนวทาง

เช่นว่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นกฎหมาย แต่เป็นแบบฟอร์ม (Form) คำแนะนำ (Guidance) หรือแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form) ในการปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลมีอิสระที่จะพิจารณาประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดได้ควบคู่กัน

แบบประเมินในการปล่อยตัวชั่วคราวที่สืบค้นนั้น เป็นรายงานการศึกษาของ John-Etienne Myburgh, J.E., Camman, C, and Wormith, J.S. (2015) ในรายงานการศึกษาชื่อ Review of Pretrial Risk Assessment and Factors Predicting Pretrial Release Failure (Final Report) โดยคณะผู้วิจัยทบทวนรายละเอียดพบว่า ปัจจัยสำคัญ (Key Factors) ที่ศาลอาจใช้ในการพิจารณาเสริมเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) 2) ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Factors) 3) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) และ 4) ปัจจัยด้านอาชญากรรม (Criminal Factors) โดยแต่ละปัจจัย นำเสนอรายละเอียดที่เป็นข้อพิจารณาเพื่อช่วยให้ศาลนำไปวิเคราะห์ประกอบกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อนำไปสู่การประเมินว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่ หรือเห็นควรอนุญาตพร้อมกำหนดเงื่อนไขอื่นประกอบเป็นประการใด ดังคณะผู้วิจัยสรุปความแต่ละปัจจัยพอสังเขปดังนี้

1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Individual Factors) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ซึ่งอาจจะพิจารณาจากอายุ ลักษณะของเชื้อชาติ เพศ ประวัติทางสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย หากมีประวัติการใช้ยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว

2) ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Factors) พิจารณาจากสถานะในการดำรงชีพของผู้ต้องหาหรือจำเลยผ่านประวัติการทำงาน รวมไปถึงช่วงระยะเวลาว่างงานและประเภทของหน้าที่การงานที่ทำประจำ ระดับการศึกษาที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการด้านเงินว่ามีเพียงพอในการดำรงชีพหรือไม่ ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นใดหรือไม่ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย หรือเป็นผู้เช่าผู้มีสิทธิอาศัย การเดินทาง การมียานพาหนะเป็นของตนเอง หรือแม้แต่การมีอุปกรณ์สื่อสารเป็นของตนเอง ก็อาจนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว

3) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยอาจพิจารณาจากความมั่นคงในด้านที่พักอาศัยว่ามีลักษณะเป็นหลักแหล่งหรือไม่ หรือย้ายถิ่นที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง สถานภาพทางครอบครัว (โสด/สมรส) ซึ่งศาลอาจวิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจพักอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือไม่ หรือมีบุคคลผู้ทำหน้าที่รับรองความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ เป็นใคร และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด

4) ปัจจัยด้านอาชญากรรม (Criminal Factors) เป็นปัจจัยที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติในกฎหมาย พิจารณาจากประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมถึงประเภทคดีที่เคยกระทำความผิด คำพิพากษาที่ได้รับ ประวัติการได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในอดีต

ที่ผ่านมาแล้วล้มเหลวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลอาจจะไม่พิจารณาอนุญาต รวมไปถึงความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดอาญาอื่นในระยะเวลาที่ผ่านมา

กล่าวโดยสรุป จากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ดังที่กล่าวมานั้น มีลักษณะเป็นแนวทางในการ “ช่วย” หรือ “สนับสนุน” ข้อมูลหรือความเสี่ยงที่ศาลอาจนำมาใช้วินิจฉัยประกอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติในกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในบั้นปลายของศาลที่เป็นผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจตามกฎหมายว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย หรืออนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการสวมใส่อุปกรณ์ EM หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอื่นใดประกอบในการปล่อยตัวชั่วคราว

2.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ

การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ ทางคณะผู้วิจัยจะมุ่งนำเสนอการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและมาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีอาญา ประกอบกับหลักและแนวทางการนำอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาปรับใช้ โดยทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกศึกษากฎหมายของประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนบริบททางกฎหมายที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการศึกษา ได้แก่ 1) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 2) ฝรั่งเศส และ 3) สาธารณรัฐเกาหลี โดยเหตุผลในการที่คณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษากฎหมายของประเทศเหล่านี้ นอกเหนือจากความเจริญดังกล่าวแล้ว ความโดดเด่นของระบบกฎหมายที่แตกต่างกันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการศึกษา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรเป็นตัวแทนของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ฝรั่งเศส เป็นตัวแทนของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นตัวแทนของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวกับฝรั่งเศส แต่มีความแตกต่างคือเป็นประเทศในทวีปเอเชีย มีลักษณะบริบททางสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกมาศึกษาเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ประโยชน์ในการศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการถอดบทเรียนและการดำเนินการในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น ย่อมสร้างหลักประกันการมีมาตรการทางกฎหมายที่ก้าวหน้าและสมควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยบนฐานคิดที่ว่าประเทศไทยสามารถนำเอามาตรการและหลักการทางกฎหมายในประเทศต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยได้ เป็นประการใด การนำเสนอในส่วนนี้จึงครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัย เช่น หลักการควบคุมตัวผู้ต้องหา หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เป็นต้น

สามารถนำเสนอตามลำดับ ดังนี้

2.2.2.8 สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK)

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบไปด้วยประเทศอียิปต์ 4 ประเทศ ได้แก่ 1) อังกฤษ (England) 2) เวลส์ (Wales) 3) สกอตแลนด์ (Scotland) และ 4) ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) แม้จะมีการรวมตัวกันเป็นสหราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศก็สามารถตรากฎหมายของตนเองเพื่อใช้บังคับในเขตอำนาจอียิปต์ของตนเองได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น (The World Fact Book: United Kingdom, 2021) โดยในการศึกษานี้ทางคณะผู้วิจัยได้มุ่งสืบค้นในประเด็นกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในประเทศอังกฤษเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอาณาเขตและประชากรมากที่สุดในสหราชอาณาจักร อีกทั้งระบบกฎหมายสามารถใช้เทียบเคียงในการศึกษา **เนื่องด้วยระบบกฎหมายที่อังกฤษใช้และยึดถือนั้นเป็นกฎหมายจารีตประเพณี** หรือ Common Law เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายจะมาจากคำพิพากษาของศาล (Judge made Law) ที่กลายเป็นหลักกฎหมายในการใช้ตัดสินคดีที่มีลักษณะคล้ายกัน (Precedent) ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าอังกฤษจะไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้บังคับใช้ เนื่องจาก กฎหมายที่ถูกตราจากรัฐสภาที่เรียกกันว่า พระราชบัญญัติ (Act of Parliament) ก็ยังเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ถูกใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Peter de Cruz, 2007)

อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นของคณะผู้วิจัยพบว่า **กฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยรัฐสภาจะถูกเขียนอย่างละเอียดถึงเพื่อลดทอนอำนาจการตีความของศาล** ซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากการตราพระราชบัญญัติของประเทศไทยที่ยึดระบบกฎหมายแบบ Civil Law เนื่องจากกฎหมายต้องวางกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไป การตีความพระราชบัญญัติต้องตีความอย่าง “เปิดกว้าง” เพื่อที่ใช้เป็นรากฐานในการพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ใหม่ ขณะที่อังกฤษจะถือว่ากฎหมายที่มาจากจารีตประเพณีเป็นกฎหมายทั่วไป แต่พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง ซึ่งศาลจะตีความตามถ้อยคำในกฎหมายอย่างแคบ (หยุด แสงอุทัย, 2553) ดังนั้น ผู้ร่างกฎหมายจึงพยายามใส่รายละเอียดลงไปพระราชบัญญัติให้กว้างที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายนั้น ด้วยความสำคัญดังกล่าวนี้ ในการศึกษาหรือตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรสำหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law จึงต้องให้ความสำคัญไว้เป็นลำดับแรก

การควบคุมตัวผู้ต้องหา: มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวของอังกฤษมีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับประเทศอื่น โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินคดีอาญาที่ **ต้องพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหา และควบคุมตัวมาเพื่อการสอบสวนจนไปถึงการควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดี** โดยสิทธิของผู้ต้องหาเองก็ได้รับการคุ้มครองดังที่ปรากฏอยู่ใน กฎหมายที่มีชื่อว่า The Habeas Corpus Act 1967 ได้กำหนดสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ “สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง และยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำตัดสิน” ซึ่งการรับรองสิทธิดังกล่าวได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และแนวคิดสากลเกี่ยวกับการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ การควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาจำเป็นต้องพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาที่จะผ่อนคลายเสรีภาพของตนเอง โดยให้สิทธิในการร้องขอต่อศาลพิจารณาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวได้

ต่อมารัฐสภาอังกฤษได้ตรากฎหมายขึ้นชื่อว่า The Magistrates' Courts Act 1980 ที่ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังศาล เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น เจ้าพนักงานตำรวจจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนี้สามารถจำแนกการดำเนินการของเจ้าพนักงานสอบสวนได้ดังนี้ (Sprack, 1997: 450-455)

1) ภายในเวลา 6 ชั่วโมงนับแต่นำตัวผู้ต้องหาไปที่สถานที่ทำการสอบสวน เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทำการสอบสวนว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องคดีหรือไม่ หากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควรในการกล่าวหาว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิด เจ้าพนักงานสอบสวนก็ต้องปล่อยตัวไป แต่หากเจ้าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานพอพึงได้ว่าบุคคลผู้นั้นได้กระทำความผิดก็ให้ควบคุมตัวต่อไปได้เพื่อการสอบปากคำเพิ่มเติม

2) ภายในเวลา 15 ชั่วโมงนับแต่นำตัวผู้ต้องหาไปที่สถานที่ทำการสอบสวน ถ้าหากเจ้าพนักงานสอบสวนมีเหตุจำเป็นในการควบคุมตัวต่อไป เจ้าพนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาของที่ทำกรนั้นจะต้องทำรายงานต่อพนักงานควบคุมตัว (Custody Officer) ซึ่งจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติม

3) ภายในเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่นำตัวผู้ต้องหาไปที่สถานที่ทำการสอบสวน เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องต่อศาลหรือควรปล่อยตัวไป ซึ่งถ้าเจ้าพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าควรฟ้องหรือปล่อยตัวไป ให้เจ้าพนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับ ซึ่งหมายจับจะกำหนดระยะเวลาเพียง 36 ชั่วโมง โดยอาจขยายเวลาเป็น 72 ชั่วโมงได้ หากมีการร้องขอต่อศาลพร้อมเหตุผลในการขอขยาย หลังจากที่ได้รับระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาว่าจะฟ้องหรือปล่อยตัวไป ถ้าพิจารณาเห็นว่าควรฟ้องคดีต่อศาลก็ให้นำตัวไปยังศาลต่อไป

จากที่นำเสนอความไป จะสามารถพิจารณาได้ว่า กฎหมายอังกฤษว่าด้วยการควบคุมตัวผู้ต้องหา มีหลักการสำคัญคล้ายคลึงกับประเทศไทยในแง่ของวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา ซึ่งต้องเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนและค้นหาพยานหลักฐาน อีกทั้ง ยังสามารถขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจุดเด่นประการหนึ่งคือ การที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดว่า ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้น เจ้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประการใด

การปล่อยตัวชั่วคราว: กฎหมายอังกฤษที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยปล่อยตัวชั่วคราว อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า The Police and Criminal Evidence Act 1976 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาในการร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้เองก็ได้กำหนดให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนได้ เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยกำหนดว่า การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการหา

พยานหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้น เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องหาเห็นแล้วว่าพยานหลักฐานที่ได้มาในขณะนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะฟ้องผู้ต้องหาได้ก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนโดยจะกำหนดหลักประกันไว้

ในส่วนของการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาของศาล กฎหมายอังกฤษได้ยึดถือหลักการ และแนวคิดสากลในการให้สิทธิผู้ต้องหาสามารถร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชน เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ถูกบัญญัติอยู่ใน The Bail Act 1976 วางหลักเกณฑ์ให้ศาลใช้พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงกฎหมาย และ 2) ปัจจัยเชิงข้อเท็จจริง (The Bail Act 1976, sec 3) ดังนี้

1) ปัจจัยเชิงกฎหมาย ศาลจะพิจารณาตรวจสอบความร้ายแรงของความผิดและความร้ายแรงของบทลงโทษที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้

2) ปัจจัยเชิงข้อเท็จจริง ศาลจะพิจารณาจากลักษณะของผู้ต้องหา นิสัยส่วนตัว ประวัติของผู้ต้องหาในอดีตที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาที่มีต่อครอบครัวในสังคมของผู้ต้องหาเอง ในอดีตนั้นผู้ต้องหาเคยกระทำความผิดระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหลายเหล่านี้ ศาลจะนำมาใช้พิจารณาว่าถ้าหากปล่อยตัวไปแล้ว ผู้ต้องหามีโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตาม หากการร้องขอต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากศาล ผู้ต้องหาสามารถขออุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ไปยังศาลหลวง (Crown Court) เพื่อให้ศาลหลวง ได้พิจารณาว่าผู้ต้องหาสมควรปล่อยตัวหรือไม่ หรืออาจไปข่มขู่พยาน หรืออาจไปทำลายหลักฐานต่างๆ หรือไม่ ถ้าหากศาลหลวงยังคงยืนยันคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว ก็ไม่ตัดสิทธิให้ผู้ต้องหาสามารถที่จะอุทธรณ์ไปยัง ศาลสูง (High Court) ต่อไปเป็นลำดับสุดท้าย (The Bail Act 1976, sec 5B)

สำหรับกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว กฎหมาย The Bail Act 1976 ได้กำหนดเงื่อนไขที่ศาลสามารถพิจารณาเพิ่มเติมในคำสั่งได้ ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาจากหลักทั่วไปของกฎหมาย ฉบับนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า กฎหมายให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน แต่กฎหมาย ก็กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้สำหรับกรณีที่ศาลอาจสั่งให้มีหลักประกันได้ ซึ่งหากพิจารณาจากหลักปฏิบัติ สู้ข้อยกเว้น จะช่วยสะท้อนภาพการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามแนวคิดเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ อย่างแจ่มชัด ว่าผู้ต้องหาสมควรได้รับการผ่อนคลายเป็นพิเศษเนื่องจากยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ยังไม่มีคำ พิพากษามาตัดสินว่ามีความผิด กฎหมาย The Bail Act 1976 ได้กำหนดให้ศาลสามารถเรียกประกันได้ ในกรณีที่สั่งปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 1) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาว่ามีฐานะอย่างไร 2) ลักษณะหรือประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหา และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ใกล้ชิดของผู้ต้องหา เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ

เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วว่าการปล่อยตัวชั่วคราวจะกำหนดให้มีหลักประกันหรือไม่ มีหลักประกันตามข้อพิจารณาข้างต้นแล้ว ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย เช่น เงื่อนไขไม่ให้ผู้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนี เงื่อนไขไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เงื่อนไขไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีกในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราว เงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน การยึดหนังสือเดินทาง

การกำหนดที่อยู่ให้แก่ผู้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ไปพัก กำหนดเวลาในการออกจากที่พัก และการห้ามเข้าไปใกล้บริเวณที่อยู่ของพยานโจทก์ เป็นต้น ในการกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้จะมีประเด็นเรื่องการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ กำไล EM (Electronic Monitoring) ประกอบด้วย อันเป็นประเด็นสำคัญที่คณะผู้วิจัยจะได้ขยายความเพิ่มเติมโดยละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ศาลมีอำนาจออกหมายเรียกผู้นั้นมาขึ้นศาลได้ และถ้ายังไม่มาศาลก็ให้ออกหมายจับต่อไป (The Bail Act 1976, sec 7) นอกจากนี้ศาลสามารถสั่งให้บังคับการตามสัญญาประกันที่ผู้นั้นทำไว้ โดยการริบเงินประกันและตัดสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวหรือกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนั้น กฎหมาย The Bail Act 1976 ยังกำหนดบทลงโทษในกรณีนี้ไว้อีกด้วย ซึ่งศาลอาจสั่งลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 ปอนด์ หรือทั้งจำทั้งปรับ (The Bail Act 1976, sec 6)

การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ กำไล EM (Electronic Monitoring): จากการสืบค้นแนวทางการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของประเทศอังกฤษระบุอยู่ในกฎหมาย The Bail Act 1976 ซึ่งกำหนดข้อพิจารณาให้แก่ศาลในการพิจารณาหรือใช้ดุลยพินิจให้ผู้ต้องหาหลักขณะประการใดที่ต้องสวมใส่กำไลหรือติดตั้งอุปกรณ์ EM ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีเด็กและเยาวชน และ 2) กรณีบุคคลทั่วไป

1) กรณีเด็กและเยาวชน โดยหลักปฏิบัติแล้ว ศาลไม่สามารถกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM สำหรับเด็กหรือเยาวชนได้ เว้นแต่ มีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ (The Bail Act 1976, sec 3AA)

- (1) เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์
- (2) เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกตั้งข้อหาหรือถูกตัดสินว่ามีความรุนแรง เช่น คดีที่เป็นความผิดทางเพศ หรือคดีการก่อการร้าย หรือความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป หรือ เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกตั้งข้อหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดที่ต้องโทษจำคุกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อหา
- (3) ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคามจำเป็นในการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM สำหรับการบริหารจัดการ การติดตามผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลโดยสำนักงานยุติธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้ต้องหาพักอาศัย
- (4) คณะกรรมการเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน (Youth Offending Team) นั้นได้แจ้งต่อศาลว่าการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM เป็นมาตรการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้ว

2) กรณีบุคคลทั่วไป ศาลสามารถกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลทั่วไปได้ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ (The Bail Act 1976, sec 3AB)

(1) บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และถูกกำหนดให้ใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

(2) ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าหากผู้ต้องหาไม่ถูกกำหนดให้ใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ผู้ต้องหาคนนั้นจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

(3) ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM สำหรับการบริหารจัดการ การติดตามผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลโดยสำนักงานยุติธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้ต้องหาพักอาศัย

จากที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความข้างต้น จะพิจารณาได้ว่า กฎหมายอังกฤษกำหนดให้การใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้บุคคลใดสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ไว้ก็ตาม แต่ศาลก็ยังสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้

2.2.2.9 ฝรั่งเศส (France)

ฝรั่งเศส หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศในทวีปยุโรปที่ใช้ระบบกฎหมายแบบเป็น “ลายลักษณ์อักษร” หรือ Civil Law เช่นเดียวกับระบบกฎหมายของประเทศไทย ระบบกฎหมาย รวมถึงการจัดทำประมวลกฎหมายฝรั่งเศสมีอิทธิพลต่อนานาประเทศในโลก เนื่องมาจากการล่าอาณานิคมในอดีต รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูต ทางประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลในการร่างกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศส โดยวิธีการจัดทำประมวลกฎหมาย (Codification) ที่เป็นการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเดียวกันมาจัดรวมไว้ด้วยกัน จัดแบ่งหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงบทบัญญัติให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและกัน ซึ่งวิธีการจัดทำประมวลกฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการจัดทำประมวลกฎหมายของไทยในเวลาต่อมา เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอื่นของไทย (ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบำรุง, 2543: 141-145) ดังนั้น ด้วยอิทธิพลในการจัดทำประมวลกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทย รวมถึงระบบกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน จึงพบว่าหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศฝรั่งเศสถูกเขียนอยู่ในประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (The French Criminal Procedure Code)

การควบคุมตัวผู้ต้องหา: การควบคุมตัวผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์หลักคือ การนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาอยู่ในการควบคุมโดยรัฐเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน โดยเป็นมาตรการในการจำกัดเสรีภาพของผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวได้เปิดช่องให้มีการผ่อนคลายการจำกัดเสรีภาพผ่านการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งถือเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสากลที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้กระทำความผิดและสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำความผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิด หรือผู้ที่พยายามจะกระทำความผิดอาญา

ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าควบคุมตัวแล้วต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอัยการทราบ (The French Criminal Procedure Code, sec 63) ซึ่ง พจนานพจิ ทวีสว่างผล (2563) ได้สรุปแนวทางจำแนกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีที่มีการกระทำความผิดที่มีลักษณะทั่วไป การควบคุมตัวผู้ต้องหาจะกระทำ
ได้ 24 ชั่วโมง และสามารถขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวได้อีก 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าพนักงานอัยการ โดยรวมแล้วจะเห็นว่าควบคุมตัวได้สูงสุดแค่ 48 ชั่วโมง

2) กรณีที่มีการกระทำความผิดที่มีลักษณะร้ายแรง สามารถขอขยาย
ระยะเวลาควบคุมตัวในชั้นสอบสวนได้ถึง 96 ชั่วโมง

3) กรณีที่มีการกระทำความผิดที่มีลักษณะก่อการร้าย สามารถขอขยาย
ระยะเวลาควบคุมตัวในชั้นสอบสวนได้เป็นระยะเวลา 6 วัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า กรอบระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาถูกจัดลำดับ
ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดอาญา ซึ่งคดีทั่วไปจะควบคุมตัวได้สูงสุดเพื่อประโยชน์
ในการสอบสวนได้รวม 48 ชั่วโมง เพียงเท่านั้น ไม่ได้แตกต่างไปจากการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไทย
ในขณะที่ฝรั่งเศสมีการจำแนกคดีที่ร้ายแรงและคดีก่อการร้ายออกจากคดีทั่วไป ซึ่งการที่กฎหมายได้กำหนด
กรอบระยะเวลาไว้ยาวนานกว่าคดีทั่วไปจากการพิจารณาพบว่าเป็นเพราะเหตุผลของการรวบรวม
พยานหลักฐานที่ทำได้ยากและซับซ้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าคดีความผิดตามปกติทั่วไป

การปล่อยตัวชั่วคราว: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสได้กำหนดมาตรการ
ปล่อยตัวชั่วคราวไว้ โดยเป็นอำนาจของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาอนุญาตคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นข้อพิจารณาให้แก่ผู้พิพากษา โดยได้จำแนกออกเป็นกรณีต่าง ๆ
ตามความหนักเบาของบทลงโทษ ดังต่อไปนี้

กรณีทั่วไป คือ ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน 2 ปี ขึ้นไป Sheehan (1975, 53-54) ได้สรุป
ความเกี่ยวกับการที่ศาลจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่น่าจะช่มชู้พยานหรือไม่
- 2) มีเหตุผลความจำเป็นในการที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัว
ผู้ต้องหาเองหรือไม่
- 3) ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่จะไปกระทำความผิดอีกหรือไม่
- 4) ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่จะไปทำลายพยานหลักฐาน
หรือไม่

สำหรับในกรณีคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ศาลจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว
โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) ข้อหาในคดีนั้นจะต้องมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
- 2) ผู้ต้องหาที่ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีภูมิลำเนาในประเทศฝรั่งเศส

3) ผู้ต้องหาที่ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องไม่เคยถูกพิพากษาลงโทษในคดีร้ายแรง (อุกฉกรรจ์) หรือไม่เคยถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการรอกการลงโทษไว้

พิจารณาได้ว่า การจำแนกข้อพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลจะขึ้นอยู่กับอัตราโทษที่ผู้ต้องหาได้รับว่ามีอัตราโทษจำคุกมากน้อยเท่าใด ถ้าหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกต่ำ ข้อพิจารณาของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวก็จะไม่เข้มงวดมากเท่ากับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูง ดังนั้น เมื่อผู้พิพากษาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็ตาม ผู้พิพากษา จำเป็นจะต้องให้เหตุผลประกอบในคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตดังกล่าวด้วย ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปยังศาลอุทธรณ์ได้ โดยศาลอุทธรณ์จะต้องไต่สวนคำร้องภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำร้อง หากศาลไม่สามารถพิจารณาไต่สวนคำร้องภายในเวลาที่กำหนด กฎหมายกำหนดให้ผู้ต้องหาจะได้รับสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอัตโนมัติ (Sheehan, 1975: 50)

เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจะมีอำนาจที่จะกำหนดเงื่อนไขหรือให้ทำสัญญาประกันไว้แก่ผู้ต้องหาได้ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฝรั่งเศสวางหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงื่อนไขประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวเอาไว้หลายกรณี ซึ่งศาลสามารถใช้ประกอบการออกคำสั่งได้ (The French Criminal Procedure Code, sec 138) ดังต่อไปนี้

- 1) ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ที่ศาลกำหนด รวมถึงไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว
- 2) ห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกภูมิลำเนาหรือเขตพื้นที่ที่ศาลกำหนด เว้นแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนด
- 3) ห้ามผู้ต้องหาเดินทางไปยังสถานที่ที่ศาลกำหนด
- 4) หากผู้ต้องหาเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ที่ศาลกำหนด ต้องรายงานต่อศาล
- 5) ผู้ต้องหาต้องมาศาลเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดนัด โดยให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลได้มอบหมาย โดยศาลจะพิจารณาตรวจสอบการกระทำต่างๆ ของผู้ต้องหา
- 6) ผู้ต้องหาต้องตอบคำถามของเจ้าพนักงานที่ศาลได้มอบหมาย และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ต้องหา หรือเข้าร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อม มาตรการด้านการศึกษาและสังคม เพื่อประโยชน์ในการได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคม และป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหากระทำความผิดซ้ำ
- 7) กำหนดให้ผู้ต้องหาต้องส่งมอบเอกสารส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ให้แก่เจ้าพนักงาน โดยผู้ต้องหาจะได้รับใบแทนสำหรับใช้แสดงแทนเอกสารเหล่านั้น
- 8) ผู้ต้องหาต้องงดเว้นการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท หรือบางประเภท ตามที่ศาลกำหนด ถ้าหากมีความจำเป็นให้ผู้ต้องหามอบใบขับขี่ให้แก่เจ้าพนักงานศาลเพื่อแลกเป็นใบแทนในการขับขี่ โดยศาลจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการที่ผู้ต้องหาต้องขับขี่ยานพาหนะไปทำงาน
- 9) ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหาพบปะหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ศาลกำหนด เช่น พยาน หรือผู้เสียหาย

- 10) ให้ผู้ต้องหาเข้ารับการตรวจสุขภาพ รักษาโรค หรือบำบัดยาเสพติด
- 11) ให้ผู้ต้องหาจัดหาหลักประกันโดยทำสัญญาประกันไว้กับศาล ซึ่งศาลจะกำหนดหลักประกันที่ต้องนำมาวางแก่ศาล โดยศาลจะพิจารณารายรับรายจ่ายของผู้ต้องหาด้วย
- 12) ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหาเข้าร่วมหรือมีส่วนในกิจกรรมบางประเภทของสังคม
- 13) ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหานำเช็คไปแลกเงิน เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ โดยจะกำหนดจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตรวมถึงกำหนดตัวผู้จ่ายเงิน
- 14) ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหาครอบครองหรือพกพาอาวุธ
- 15) ให้ผู้ต้องหาจัดหาหลักทรัพย์ (real securities) หรือบุคคลที่เป็นหลักประกัน (personal securities) มาแสดงต่อศาลตามจำนวนและตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด
- 16) ผู้ต้องหาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือค่าใช้จ่ายปกติในการบำรุงรักษาสิ่งใดตามที่ถูกกำหนด

จากหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงื่อนไขประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสกำหนดเงื่อนไขให้แก่ศาลในการเลือกใช้มาตรการค่อนข้างละเอียด และครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ต้องหา ความสัมพันธ์ในการเข้าถึงคน การทำงานประจำ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้วางข้อกำหนดเพียงแค่การห้ามการหลบหนี หรือการทำสัญญาประกันและวางประกันเท่านั้น เมื่อศาลได้กำหนดเงื่อนไขพร้อมสั่งปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาจะได้รับการปล่อยตัวทันที ต่อมา หากตรวจพบว่าการฝ่าฝืนเงื่อนไขเช่นนั้น ศาลมีอำนาจออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาศาลเพื่อทำการไต่สวนและอาจมีคำสั่งลงโทษจำคุก ระบุสิทธิในการขอลปล่อยตัวชั่วคราวอีกได้ (The French Criminal Procedure Code, sec 142)

การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ กำไล EM (Electronic Monitoring): จากการสืบค้นแนวทางการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของประเทศฝรั่งเศส ได้ถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส ที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มการใช้กำไลหรือ อุปกรณ์ EM ในขั้นตอนการผ่อนคลายการควบคุมตัวที่เรือนจำตั้งแต่ช่วงปี 2000 เป็นต้นมา (Hans-Joerg Albrecht, 2021) โดย การให้ผู้ต้องหาสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้ต้องหาแทนที่จะนำตัวผู้ต้องหามากักขังไว้ ที่กลายเป็นทางเลือกให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งให้ติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM นี้ได้ โดยมุ่งใช้กับผู้ต้องหาในคดีที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ทั้งตัวผู้ต้องหาเอง หรือ พนักงานอัยการ สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยการติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM ทดแทนการจำคุก ศาลจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุญาตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การเฝ้าติดตามผู้ต้องหาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ในกำไลหรืออุปกรณ์ EM นั้น จากการศึกษาของ Hans-Joerg Albrecht (2021) ก็ระบุความกังวลว่าโดยหลักแล้วไม่ควรเกินกว่า 4 เดือน และควรนำ

มาตรการดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยวก่อนปล่อยออกสู่สังคมด้วย

สำหรับข้อพิจารณาในการสั่งให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM นั้น ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้ต้องหาเป็นรายบุคคล และรายคดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (The French Criminal Procedure Code, sec 142-5) ดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเป็นผู้ต้องหาในคดีที่มีโทษจำคุกกระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี หรือถูกจำคุกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยระยะเวลาส่วนที่เหลือของโทษจำคุกในปัจจุบันไม่ควรเกิน 1 ปี
- 2) ผู้ต้องหาต้องมีสถานที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งพร้อมมีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารพื้นฐาน (fixed-line telephone) สำหรับการเชื่อมต่อติดต่อกับอุปกรณ์ EM
- 3) หากผู้ต้องหาพักอาศัยในที่พักซึ่งเป็นบ้านเช่าหรือบ้านของบุคคลอื่น การติดอุปกรณ์ EM นั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านหรือครอบครัวด้วย

นอกจากนั้น จากการศึกษาเพิ่มเติมของคณะผู้วิจัยถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ก็พบการศึกษาของ Henneguelle และคณะ (2016) ที่พบว่า ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวคนใดสามารถติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM นั้น นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลกฎหมายข้างต้นแล้ว ศาลมักจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย เช่น ประเภทของความผิดที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหา ฯลฯ โดยความผิดเกี่ยวกับการขบขันยานพาหนะและคดีเกี่ยวกับการติดยาเสพติดมักจะเป็นคดีที่มีการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM มากที่สุด นอกจากนี้ศาลยังให้ความสำคัญกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาควบคู่กันไปในในการพิจารณาด้วย โดยผู้ต้องหาที่เคยกระทำความผิดหลายครั้งมักจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM อีกทั้ง ศาลจะประเมินทัศนคติต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องหามีวุฒิภาวะ หรือ ความมั่นคงทางจิตใจ เป็นประการใด

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง **ความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจของศาลฝรั่งเศสในการพิจารณาที่จะกำหนดว่าผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวรายใดมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM** เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสไม่ได้ลงรายละเอียดไว้โดยชัดแจ้ง เป็นเพียงการวางกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไป เช่น คดีที่มีโทษจำคุกกระยะสั้น รวมถึงเรื่องที่พักอาศัยของผู้ต้องหา ฯลฯ เพียงเท่านั้น ทำให้การตีความกฎหมายต้องตีความอย่าง “เปิดกว้าง” เพื่อที่ศาลใช้เป็นรากฐานในการพิจารณาเข้ากับสถานการณ์หรือบริบทเป็นการเฉพาะที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องและเป็นไปตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือ ระบบ Civil Law โดยชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้

2.2.2.10 สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea: ROK)

สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เกาหลีใต้” เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร หรือ ระบบ Civil Law เช่นเดียวกับประเทศไทย ด้วยความเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย จึงได้แบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริหาร 2) นิติบัญญัติ และ 3) ตุลาการ ได้กำหนดให้มีรัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (Acts) ที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามหลักการภายใต้รัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายลำดับรอง (subordinate statutes) ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติ ได้แก่ ข้อบังคับของประธานาธิบดี (Presidential Decree) กฎข้อบัญญัติของนายกรัฐมนตรี (Ordinances of Prime-Minister) และกฎกระทรวง (Ordinances of Ministries) โดยจะต้องไม่ให้มีรายละเอียดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ (National Law Information Centre: Korean Legislative System and Procedures, 2021) เห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของเกาหลีใต้เป็นระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร มีลำดับศักดิ์ของการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย

กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีที่กล่าวถึงมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายที่ชื่อว่า Criminal Procedure Act เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ถูกรตราโดยรัฐสภา โดยได้บัญญัติรวบรวมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา จึงถือเป็นกฎหมายวิธีบัญญัติ (Procedural Law) เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย โดยมาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาและการปล่อยตัวชั่วคราวถูกระบุอยู่ในมาตรา 69 ถึงมาตรา 105 ซึ่งคณะผู้วิจัยจะสรุปสาระสำคัญของบทบัญญัติดังกล่าวเป็นลำดับ กล่าวคือ

การควบคุมตัวผู้ต้องหา: มาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องหา เริ่มต้นด้วยการนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาอยู่ในการควบคุมโดยรัฐเช่นเดียวกับประเทศอื่น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ศาลอาจกักขังผู้ต้องหาไว้ในสถานกักขังหรือที่สถานีตำรวจ มีระยะเวลาในการควบคุมตัวต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวมายังศาล (Criminal Procedure Act, art 71-2) อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาจะต้องได้รับการปล่อยตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน เมื่อพบว่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นในการที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป (Criminal Procedure Act, art 71) ในทางตรงกันข้ามกฎหมาย Criminal Procedure Act กำหนดข้อพิจารณาให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรปรากฏว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดอาญาและมีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (Criminal Procedure Act, art 70) 1) ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน 2) ปรากฏเหตุผลเพียงพอว่าผู้กระทำความผิดจะไปทำลายหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และ 3) เมื่อผู้กระทำความผิดหลบหนี หรือปรากฏเหตุผลเพียงพอว่าผู้กระทำความผิดจะหลบหนี

นอกเหนือจากข้อพิจารณาข้างต้น ศาลจะพิจารณาถึงความร้ายแรงของคดีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหา ความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อเหยื่อหรือผู้เสียหาย หรือต่อพยานหลักฐานที่สำคัญ (Criminal Procedure Act, art 70(2)) เมื่อศาลพิจารณาปัจจัยรวมถึงข้อพิจารณาข้างต้นแล้ว จะสั่งให้ผู้ต้องหาต้องถูกควบคุมตัวต่อไป โดยจำเลยหรือตัวแทนผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษา

ในคดีจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า ถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับชื่อของความผิด เวลา และสถานที่ที่ถูกคุมขัง สาระสำคัญของข้อหา และสาเหตุของการควบคุมตัว หากผู้ต้องหาไม่มีที่ปรึกษาในคดี ผู้ต้องหาคนนั้นจะได้รับการแจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของคดี และสามารถเลือกที่ปรึกษาในคดีได้ (Criminal Procedure Act, art 87) ทั้งนี้ ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาจะมีกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการควบคุมตัว 2 เดือน และอาจได้รับการควบคุมตัวต่อได้เพียงแค่ 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 2 เดือน หากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่า 2 ครั้ง โดยที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาตามเหตุผลอันสมควร อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือที่ปรึกษาในคดีที่จะร้องขอคัดค้านคำสั่งควบคุมตัว โดยจะเขียนคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์ เพื่อให้เป็นผู้พิจารณาไต่สวนเหตุผลความจำเป็นที่จะขยายระยะเวลาการควบคุมตัว (Criminal Procedure Act, art 92)

การปล่อยตัวชั่วคราว: มาตรการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมาย Criminal Procedure Act ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีความสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสากลที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาในคดีได้ต่อสู้ในคดีอย่างมีอิสระ และได้รับการผ่อนคลายเป็นเสรีภาพ ซึ่งแนวคิดลักษณะดังกล่าวถูกระบุอยู่ใน มาตรา 94 แห่งกฎหมายดังกล่าวโดยแจ้งชัด ที่ได้รับรองให้ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังเอง หรือที่ปรึกษาในคดี หรือตัวแทนผู้ต้องหาในทางกฎหมายหรือคู่สมรส หรือญาติทางสายโลหิต เช่น พี่น้อง สมาชิกในครอบครัว ผู้อยู่ร่วมกันหรือนายจ้าง อาจยื่นคำร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาได้ (Criminal Procedure Act, art 94)

สำหรับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมาย Criminal Procedure Act ได้แสดงให้เห็นแนวคิดและหลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อย่างแจ้งชัด เนื่องจาก **กฎหมายได้วางหลักทั่วไปเอาไว้ว่าให้ศาลดำเนินการปล่อยชั่วคราวทันที** โดยมีบทยกเว้นไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวหากศาลเห็นว่า มีพฤติการณ์ของผู้ต้องหา หรือปัจจัย หรือข้อเท็จจริงที่จะนำมาซึ่งผลเสียต่อคดี กล่าวคือ เมื่อศาลได้รับคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากฝ่ายผู้ต้องหาแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้ ยกเว้น ศาลพิจารณาแล้วเห็นถึงพฤติการณ์ หรือปัจจัย หรือข้อเท็จจริง (Criminal Procedure Act, art 95) กล่าวคือ

- 1) เมื่อผู้ต้องหากระทำความผิดในคดีที่มีอัตราสูงสุด คือ โทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกโดยไม่ใช้แรงงาน เกินกว่า 10 ปี
- 2) เมื่อผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำซ้อน หรือก่ออาชญากรรมจนเป็นนิสัย
- 3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาจะไปทำลายหรืออาจทำลายพยานหลักฐานในคดี
- 4) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี หรือมีแนวโน้มที่จะหลบหนี
- 5) เมื่อผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหลักแหล่งแน่นอน
- 6) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาได้กระทำหรืออาจกระทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่คาดหมายได้ว่ารู้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาไต่สวนในคดี

จากพฤติการณ์ หรือปัจจัย หรือข้อเท็จจริงที่กล่าวไปนั้น ศาลจะใช้ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลพิจารณาสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อให้ศาลได้กำหนดเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยตัวชั่วคราวด้วย ซึ่งเงื่อนไขเช่นว่านี้อาจเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (Criminal Procedure Act, art 98)

- 1) ให้ผู้ต้องหา ยื่นหนังสือให้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่ไปทำลายพยานหลักฐาน และมาแสดงตนต่อหน้าศาลตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศาลกำหนด
- 2) ให้ผู้ต้องหายื่นหนังสือให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินประกันให้ตามจำนวนที่ศาลกำหนดในการปล่อยตัวชั่วคราว
- 3) ผู้ต้องหาต้องยอมรับมาตรการที่ศาลกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีโดยการเข้าพักอาศัยยังสถานที่ที่ศาลกำหนด หรือผู้ต้องหาต้องได้รับอนุญาตจากศาล หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว
- 4) ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหากระทำการใดที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่คาดหมายได้ว่ารู้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาไต่สวนในคดี ทั้งในที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือบริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 5) ให้ผู้ต้องหายื่นหนังสือสัญญาประกันที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาจัดทำขึ้นเพื่อรับรองการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา
- 6) ผู้ต้องหาต้องสาบานตนว่าจะไม่เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
- 7) ให้ผู้ต้องหาวางเงินจำนวนหนึ่งที่เป็นสำหรับการเยียวยาสิทธิของผู้เสียหาย หรือเสนอทรัพย์สินที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามที่ศาลกำหนด
- 8) ให้ผู้ต้องหา หรือบุคคลที่ศาลกำหนดจะต้องวางหลักประกัน หรือเสนอทรัพย์สินอื่นใดเพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
- 9) ผู้ต้องหาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใด ที่ศาลกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้ศาลเกิดความเชื่อมั่นที่จะปล่อยตัวชั่วคราว

ที่กล่าวความไปข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่า เงื่อนไขดังกล่าวที่ศาลสามารถกำหนดเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ได้รวมถึงการจัดให้มีมาตรการที่ศาลกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีโดยการเข้าพักอาศัยยังสถานที่ที่ศาลกำหนด **ซึ่งคำไลหรืออุปกรณ์ EM สามารถนำเข้ามาใช้เพื่อให้บรรลุผลของมาตรการดังกล่าวนี้ได้** อีกทั้ง ในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว การพิจารณาว่าเงื่อนไขประการใดที่จะเหมาะสมกับพฤติการณ์ของผู้ต้องหาในแต่ละคดีนั้น กฎหมายได้กำหนดข้อพิจารณาเพื่อให้ศาลได้ใช้ซึ่งน้ำหนักในการกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ต้องหาแต่ละคดีไว้ ประกอบด้วย ลักษณะและสถานการณ์ของอาชญากรรมที่ผู้ต้องหานั้นได้กระทำไป น้ำหนักของพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหา ประวัติอาชญากรรม ลักษณะภูมิหลัง และสถานะทางการเงินของผู้ต้องหา ฯลฯ (Criminal Procedure Act, art 99)

กฎหมาย Criminal Procedure Act ยังกำหนดกรณีที่ผู้ต้องหาฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัวชั่วคราวด้วย โดยสิทธิในการประกันตัวชั่วคราวจะถูกระงับและเพิกถอน โดยศาลได้ และผู้ต้องหาจะถูกออกหมายจับหากศาลพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด (Criminal Procedure Act, art 102) ได้แก่

- 1) ผู้ต้องหาหลบหนีไป
- 2) มีมูลเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาไม่แน่วแน่ที่จะหลบหนี หรือไปทำลายหลักฐานในการกระทำความผิด
- 3) ถ้าผู้ต้องหาไม่มาปรากฏตัวต่อศาลตามหมายเรียก โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- 4) ผู้ต้องหาไปทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่ศาลกำหนดจะต้องวางหลักประกัน หรือเสนอทรัพย์สินอื่นใดเพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือมีมูลเหตุเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าจำเลยมีแนวโน้มที่จะทำอันตรายต่อบุคคลดังกล่าว
- 5) ผู้ต้องหากระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลกำหนด

หากศาลพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น ศาลสามารถสั่งยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวได้ รวมถึงยึดหลักประกันที่ผู้ต้องหาได้วางไว้ต่อศาล (Criminal Procedure Act, art 103) อีกทั้งศาลอาจสั่งลงโทษปรับเงินบุคคลที่รับรองการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาตามหนังสือสัญญาประกันที่ได้ทำไว้ต่อศาลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ กำไล EM (Electronic Monitoring): จากการสืบค้นแนวทางการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของประเทศเกาหลีใต้ หรือสาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้ถูกระบุอยู่ในกฎหมาย Criminal Procedure Act ใช้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด แต่เมื่อคณะผู้วิจัยได้พิจารณากฎหมาย Criminal Procedure Act โดยละเอียดแล้วพบว่า มีเพียงมาตรา 98 (Article 98) ที่ระบุเงื่อนไขที่ศาลอาจสั่งเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว โดยระบุให้ “ศาลสามารถกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีโดยการเข้าพักอาศัยยังสถานที่ที่ศาลกำหนด หรือผู้ต้องหาต้องได้รับอนุญาตจากศาล หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น” แต่ไม่ได้กล่าวถึงการติดตั้งกำไลหรืออุปกรณ์ EM เอาไว้ในบทบัญญัติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่า รายละเอียดในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนี ถูกเขียนขยายความ อยู่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Act on Probation and Electronic Monitoring, Etc. of Specific Criminal Offenders

กฎหมาย Act on Probation and Electronic Monitoring, Etc. of Specific Criminal Offenders ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้กระทำความผิดทางอาญา โดยให้การดูแลและช่วยเหลือผ่านการคุมประพฤติ หลังจากที่ได้รับโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และเพื่อปกป้องประชาชนจากการก่ออาชญากรรมโดยใช้มาตรการเพิ่มเติม เช่น การกำหนดให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาบางรายสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM (art 1) ตามกฎหมายฉบับนี้

จะกำหนดให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในบางคดี ต้องสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวให้อยู่ภายในเขตพื้นที่ที่ศาลกำหนด โดยจะนำมาใช้กับคดีที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำความผิดซ้ำ (a high-risk of recommitting a crime) ได้แก่ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว คดีความผิดเกี่ยวกับฆาตกรรม และคดีความผิดที่เกี่ยวกับโจรกรรม (Crime Prevention Policy Bureau, Electronic Monitoring System in Korea, 2019) อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จะไม่บังคับใช้กับผู้ต้องหาที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอายุเกิน 19 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (art 4)

การร้องขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณากำหนดให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานอัยการ เมื่อเจ้าพนักงานอัยการเห็นว่า มีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะไปกระทำความผิดซ้ำ โดยจำแนกเป็นประเภทคดีดังต่อไปนี้

สำหรับในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เจ้าพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ติดกำไลหรืออุปกรณ์ EM กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศซ้ำ ถ้าหากเห็นว่า มีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง (art 5(1)) ได้แก่

- 1) บุคคลนั้นได้ก่ออาชญากรรมทางเพศภายใน 10 ปี นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับการปล่อยตัวจากโทษจำคุกโดยใช้แรงงานในคดีที่เป็นการกระทำความผิดทางเพศ
- 2) บุคคลที่เคยสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ในการกระทำความผิดทางเพศ ได้กระทำความผิดซ้ำอีกในคดีที่เป็นการกระทำความผิดทางเพศ
- 3) บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมทางเพศ เนื่องจากเขาได้ก่ออาชญากรรมทางเพศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง
- 4) บุคคลนั้นกระทำความผิดทางเพศต่อผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี
- 5) บุคคลนั้นกระทำความผิดทางเพศต่อบุคคลที่มีความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ

สำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว เจ้าพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ติดกำไลหรืออุปกรณ์ EM กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการลักพาตัวซ้ำ ถ้าหาก เจ้าพนักงานอัยการเห็นว่า บุคคลที่เคยต้องโทษคดีลักพาตัวผู้เยาว์มีความเสี่ยงที่จะลักพาตัวผู้เยาว์อีกครั้ง โดยจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ติดกำไลหรืออุปกรณ์ EM กับบุคคลดังกล่าว ภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (art 5(2))

สำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับการฆาตกรรม (ฆ่าผู้อื่น) เจ้าพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ติดกำไลหรืออุปกรณ์ EM กับบุคคลที่ก่อคดีฆาตกรรมและถือว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อคดีฆาตกรรมซ้ำ ภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (art 5(3))

สำหรับคดีความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรม เจ้าพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ติดกำไลอุปกรณ์ EM กับบุคคลที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมซ้ำ ถ้าหากเห็นว่า มีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (art 5(4))

- 1) บุคคลนั้นกระทำการโจรกรรมภายใน 10 ปี นับตั้งแต่จากเวลาที่ได้รับการปล่อยตัวจากโทษจำคุกโดยใช้แรงงานในคดีที่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
- 2) บุคคลที่เคยสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ในการกระทำความผิดโจรกรรม ได้กระทำความผิดซ้ำอีกในคดีที่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับโจรกรรม
- 3) บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อการโจรกรรมอีก เนื่องจากเขาได้ก่อการโจรกรรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง

การออกคำสั่งให้ผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวต้องสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM นั้น ศาลสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วย เช่น การห้ามผู้ต้องหานั้นออกนอกเคหสถาน ในยามวิกาล การห้ามออกจากบริเวณพื้นที่ที่กำหนด การจำกัดเสรีภาพบางประการเกี่ยวกับการพักอาศัย การห้ามเข้าหาบุคคลใดที่ศาลกำหนดหรือผู้เสียหายในคดี การให้ผู้ต้องหาเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมถึงมาตรการอื่นใดศาลเห็นว่าจำเป็นแก่การป้องกันมิให้ผู้ต้องหากระทำความผิดซ้ำ (art 9-2) ซึ่งถ้าหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดบทลงโทษเอาไว้อย่างชัดเจน (arts 36, 37, 38, and 39)

ประเด็นน่าสนใจประการหนึ่งของการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คือ สำนักงานป้องกันอาชญากรรมแห่งกระทรวงยุติธรรม (Crime Prevention Policy Bureau, Ministry of Justice) ได้จัดตั้ง “ศูนย์เฝ้าติดตามการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM” (Electronic Monitoring Centre) ขึ้นมา 2 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์เฝ้าติดตามการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ส่วนกลาง รับผิดชอบเฝ้าติดตามผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในประเทศ (Central Electronic Monitoring Centre) และ 2) ศูนย์เฝ้าติดตามการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM แดเจอน (Daejeon Electronic Monitoring Centre) รับผิดชอบเฝ้าติดตามผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในเขตปกครองพิเศษแดเจอน เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศ มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นเมื่อเทียบกับเมืองอื่น และเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการคมนาคมขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยทั้ง 2 ศูนย์จะถูกแยกส่วนการบริหารงานต่างหากออกจากสำนักงานราชทัณฑ์ (Probation Office) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเฝ้าติดตามตรวจสอบผู้ต้องหา (Crime Prevention Policy Bureau, Electronic Monitoring System in Korea, 2019: 23)

สรุป: ตามที่ทางคณะผู้วิจัย ได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของเครื่องมือทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหรือไม่ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศประกอบด้วย สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ดังปรากฏความก่อนหน้านี้นี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาทบทวน ทางคณะผู้วิจัย จึงได้นำเสนอผลการเปรียบเทียบหลักคิดในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศไว้ ปรากฏตามตาราง

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการเปรียบเทียบหลักคิดในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ

ประเด็น	ไทย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เกาหลีใต้
1. หลักการ/แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว	สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของสากล			
2. การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นศาล	ควบคุมตัวเพื่อไม่ให้หลบหนี และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน			
3. หลักในการปล่อยชั่วคราวโดยศาล	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยพิจารณาจากความหนักเบาของคดี พฤติการณ์แห่งคดี ความเสี่ยงในการหลบหนี ภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการปล่อยชั่วคราว	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยมี 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงกฎหมาย เช่น ความร้ายแรงของป ระเภทคดี อัตราโทษ และ 2) ปัจจัยเชิงข้อเท็จจริง เช่น ประวัติของผู้ต้องหา บุคคลรอบตัว สิ่งแวดล้อมของผู้ต้องหา เป็นต้น	จำแนกจากอัตราโทษ ได้แก่ อัตราโทษไม่เกิน 2 ปี และอัตราโทษเกิน 2 ปีขึ้นไป โดยศาลจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวเอาไว้ โดยมีความเข้มงวดต่างกัน	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยพิจารณาจากความหนักเบาของคดี พฤติการณ์แห่งคดี ความเสี่ยงในการหลบหนี ภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการปล่อยชั่วคราว
4. การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว	โดยหลักการ ศาลจะกำหนดให้มีการวางหลักประกัน และทำสัญญาประกัน โดยพิจารณาประกอบอัตราโทษ รวมถึงเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าวัตถุประสงค์ของการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา	เป็นอิสระของศาล ในการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา	เป็นอิสระของศาลในการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ จากที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา (ภายใต้กรอบที่กฎหมายเขียนไว้เท่านั้น เนื่องจากเป็นระบบ Civil Law)	
5. การกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM	เป็นดุลพินิจของศาล พิจารณาประกอบอัตราโทษ โดยไม่มีการกำหนด	เป็นดุลพินิจของศาล แต่จะไม่ใช้ EM กับเด็กภายใต้ข้อเท็จจริงที่กฎหมายกำหนด	เป็นดุลพินิจของศาล พิจารณาประกอบอัตราโทษ ซึ่งกำหนดให้คดีที่มี	เป็นดุลพินิจของศาล โดยจะนำมาใช้กับคดีที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำ

ประเด็น	ไทย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เกาหลีใต้
	โทษขั้นต่ำหรือสูงเท่าใดจึงจะให้ใส่ EM		โทษจำคุกระยะสั้นและมีสถานที่พักเป็นหลักแหล่ง มีอุปกรณ์สื่อสารพื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อ EM	ความผิดซ้ำ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว คดีความผิดเกี่ยวกับฆาตกรรม และคดีความผิดที่เกี่ยวกับโจรกรรม <u>ไม่บังคับใช้กับผู้ต้องหาที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี</u>

บทวิเคราะห์: จากการที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม หลักคิด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวในกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ คณะผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นและข้อสังเกตที่น่าสนใจ อันอาจนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย และยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ได้ ดังสรุปความตามประเด็นพอสั่งใช้ได้ตามตาราง

ตารางที่ 2.3 สรุปประเด็นการวิเคราะห์มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวในกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศโดยสังเขป

ประเด็นข้อสังเกต	รายละเอียด
ความสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสากล	คณะผู้วิจัยพบว่าทั้งกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ได้หยิบยกมาศึกษานั้น ตั้งอยู่บนฐานคิดของหลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิเสรีภาพ และหลักการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างชัดเจน ซึ่งแนวคิดและหลักการสากลถูกสะท้อนออกมาจากตัวบทบัญญัติของกฎหมายเอง ที่ให้ความสำคัญกับการวางหลักทั่วไปว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ (generalization) ส่วนข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นถูกบัญญัติเป็นข้อยกเว้น (exceptional clause) ทำให้ศาลจำเป็นต้องพิจารณาจากบทหลักไปสู่ข้อยกเว้นเสมอ ไม่ใช่พิจารณาบทยกเว้นสู่บทหลัก
มาตรการควบคุมตัวผู้ต้องหา	คณะผู้วิจัยพบว่า ทั้งกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์วิธีการ ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้คล้ายคลึงกัน โดยกำหนดให้เริ่มต้นจากชั้นสอบสวน มาสู่ชั้นพิจารณาดีของศาล ซึ่งการควบคุมตัวผู้ต้องหาจะถูกตีกรอบด้วยระยะเวลาอันจำกัด เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนี อีกทั้ง กฎหมายได้เปิดช่องให้มีการขยายกรอบระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ โดยผ่านการใช้อำนาจศาลที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี
มาตรการปล่อยตัว	เป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาวิจัย โดยคณะผู้วิจัยพบว่า กฎหมายของประเทศไทยค่อนข้าง

ประเด็นข้อสังเกต	รายละเอียด
ชั่วคราว	ที่จะบัญญัติเอาไว้อย่างกว้าง กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่าสมควรปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือไม่ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศจะมีข้อพิจารณาคล้ายคลึงกันที่ศาลวินิจฉัยพฤติการณ์ของผู้ต้องหาในคดีว่ามีโอกาสจะหลบหนีหรือไม่ก็ตาม แต่ในภาพรวมกฎหมายของประเทศไทยกำหนดข้อพิจารณาอย่างกว้างหรือเปิดให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา แต่ในขณะที่กฎหมายต่างประเทศค่อนข้างที่จะระบุข้อพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวเอาไว้ละเอียดกว่า นอกเหนือไปจากพฤติการณ์ของผู้ต้องหา เช่น มีการจำแนกประเภทของคดี จำแนกอัตราโทษสูงสุดที่ผู้ต้องหาได้รับ ปัจจัยในการพิจารณาว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใด หรือจะไปมีความสัมพันธ์ต่อคนรอบตัวในสังคมของผู้ต้องหาเองอย่างไร เป็นต้น
มาตรการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว	คณะผู้วิจัยพบว่า ทั้งกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศได้กำหนดเงื่อนไขที่ศาลจะกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยการทำสัญญาประกัน การวางหลักประกัน ถูกพบอยู่ในกฎหมายทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม เช่น การพักอาศัย การเดินทาง การขับขี หรือแม้แต่การใช้เอกสารสิทธิบางอย่าง กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้โดยละเอียดเหมือนกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งการระบุเงื่อนไขเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว อาจทำให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจง่ายขึ้น
มาตรการกำหนดให้ใช้กำไล หรืออุปกรณ์ EM	คณะผู้วิจัยพบว่าทั้งกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศได้กำหนดเงื่อนไขที่ศาลจะให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM เอาไว้ชัดเจนมากนักว่า ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวควรมีคุณลักษณะ หรือพฤติการณ์เป็นประการใด ที่สมควรจะต้องสวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ในขณะที่กฎหมายของต่างประเทศได้กำหนดข้อพิจารณาอันเป็นเงื่อนไขการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM เอาไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจนว่าในคดีแบบใดที่ศาลสมควรให้สวมใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ซึ่งข้อพิจารณาดังกล่าวมีความน่าสนใจที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยตามการศึกษา

2.3 การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation)

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ตลอดจนแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation) ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทบทวนความเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบและข้อมูลในการวิเคราะห์การศึกษา

เมื่อพิจารณาตามหลักการประชาธิปไตย รัฐที่มีอำนาจอธิปไตยจะทำการจัดตั้ง “รัฐบาล” เพื่อเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจเชิงการบริหารให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

“การตัดสินใจในการกระทำหรือไม่กระทำอันใด” ก็ถือเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณะของรัฐบาลทั้งสิ้น ทั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายตามฉันทามติของประชาชน ต้องผ่านการตราเป็นกฎหมายมหาชน และการให้เกิดความสำเร็จได้ต้องอาศัย การวางแผนการดำเนินการผ่านกลไกรัฐ ในลักษณะ “ระบบราชการ” ที่มุ่งเน้นให้เกิดการส่งมอบบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ตามเจตจำนงที่ได้รับมาจากกระบวนการแผนในลำดับก่อนหน้า และเมื่อมีการวางแผนอย่างชัดเจนแล้ว กระบวนการที่ถือว่ามีความสำคัญและมีขอบเขตที่ครอบคลุมกว้างขวางในการดำเนินนโยบายสาธารณะทั้งในแง่ทรัพยากรและตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง คือ “กระบวนการการนำนโยบายไปปฏิบัติ” อันเป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาได้มุ่งทบทวนความในครั้งนี วรรณคดีกล่าวถูกสะท้อนจากนักวิชาการที่ถือเป็นบิดาของรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ Woodrow Wilson (1887) ที่เสนอไว้ตอนหนึ่งว่า “...การนำข้อบัญญัติที่มาจากกฎหมายมหาชนมาดำเนินการตามเจตนารมณ์และฉันทามตินั้นยากยิ่งกว่าการโต้แย้งเพื่อให้เกิดข้อบัญญัตินั้นหลายเท่าตัว...” ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงพัฒนาการของการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงมีความสำคัญ เนื่องจาก ทำให้ผู้ศึกษามีกรอบแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติที่มีหลักยึดและเข้าใจบริบทในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินได้ในอนาคต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเสนอได้เป็นลำดับ ดังนี้

2.3.1 ความหมาย

ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้ปรากฏนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำเสนอแนวคำนิยามที่ได้รับความนิยมในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย

Pressman and Wildavsky (1973) เสนอว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติหมายความว่า กระบวนการดำเนินงานของรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ประสบความสำเร็จ โดยนัยจึงจำเป็นต้องมีนโยบายเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์”

Van Meter and Van Horn (1976) ร่วมกันเสนอแนวทางว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การกระทำโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคน ของภาครัฐและเอกชนที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามการตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านี้ โดยการกระทำนี้รวมความหมายทั้งการกระทำที่จะแปลงการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติในครั้งเดียว และความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ หรือที่ละน้อยตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย”

Bardach (1980) เสนอว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่พยายามประสานประโยชน์และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน โดยเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการบรรลุ อาจจะสอดคล้องกับเป้าหมายตามกำหนดของนโยบายหรือไม่ก็ได้”

Mazmanian and Sabatier (1989) กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ “การนำการตัดสินใจจากกระบวนการกำหนดนโยบายที่อาจอยู่ในรูปของกฎหมายมหาชน คำสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี คำพิพากษาของศาล ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งมีกระบวนการ คือ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ระดับการยอมรับปฏิบัติตามของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อทั้งผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานการนำนโยบายไปปฏิบัติ”

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) กล่าวว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ต่อเนื่อง มีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และอีกนัยหนึ่งคือการดำเนินการให้สำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย”

วรเดช จันทรศร (2554) เสนอว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาช่วยขององค์กรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบว่าสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกที่สำคัญ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบาย ที่ระบุไว้หรือไม่ แค่นั้น เพียงใด หรืออีกนัยหนึ่งการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับ เรื่องของความสามารถที่จะผลักดันให้การทำงานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย เอาไว้”

สมบัติ อารังธัญวงศ์ (2550) เสนอว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความพยายามที่จะตัดสิน ความสามารถในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหาร และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือเป้าหมายของนโยบาย”

จากนิยามที่สรุปความมาข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปการนำนโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่มีความต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยในส่วนต่อไปผู้ศึกษาจะนำเสนอพัฒนาการเชิงทฤษฎี ของการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในบริบทสากล

2.3.2 พัฒนาการ และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ

การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ สามารถกล่าวได้ว่ามีพัฒนาการควบคู่ กันกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุมมองการบริหารงานภาครัฐแต่เดิม จะมองบทบาทของหน่วยงาน ภาครัฐในฐานะผู้ดำเนินการหลักในกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายที่ได้รับมาจากประชาชนผ่าน การร่างเป็นกฎหมายมหาชน ดังนั้น มุมมองการนำนโยบายไปปฏิบัติในสมัยดั้งเดิมจึงเป็นเพียงงานประจำและ ข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (Mandate) ที่เป็นผลมาจากพัฒนาการของทฤษฎีระบบราชการ ของ Max Weber ที่ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และลำดับชั้นบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีเอกภาพสูง ประกอบกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบการทำงานของภาครัฐ ที่ยังไม่เกิดพลวัตมากนัก ทำให้วิธีการดังกล่าวจึงยังสามารถตอบสนองการพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่กระทบต่อความต้องการของประชาชนทั่วโลก ส่งผลให้ภาครัฐจำต้องพยายามปรับบทบาทและทิศทางเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ภาครัฐ จึงให้เริ่มมีแนวคิดเรื่องการให้ความสำคัญแก่จัดการและการตัดสินใจในการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งงานของ Herbert A. Simon (1954) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานภาครัฐ ทั้งในแง่การเป็นผลงาน ที่ทำให้เกิดจุดเน้นการตัดสินใจในระดับบริหารที่ภายหลังมีอิทธิพลต่อขอบข่ายวิชาการวิเคราะห์นโยบาย สาธารณะ และการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติ ที่ภายหลังมีอิทธิพลต่อการก่อกำเนิดการศึกษาการนำนโยบาย ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ จากพัฒนาการดังกล่าวทำให้มุมมองของนักวิชาการต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ กลายเป็น ขอบข่ายวิชาเชิงเทคนิคที่สามารถศึกษาในรายละเอียดได้ผ่านมุมมองการตัดสินใจในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

สืบเนื่องจากพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ก่อให้เกิดขอบข่ายการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่มีลักษณะในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทำให้กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ เริ่มได้รับความสนใจในฐานะกระบวนการทางนโยบายที่มีใช้เพียงงานประจำหรือกำหนดการอย่างที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังค่อนข้างเพิ่มระดับความสำคัญในการพิจารณามากขึ้น จนกลายเป็นกระบวนการสำคัญและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุดในกระบวนการนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน

ความในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของแนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติในช่วงต้นของพัฒนาการนั้น คือ ทำอย่างไรให้ “การวางเป้าหมาย (Goal)” เกิดผลบางอย่างที่หวังไว้ หรือก็คือการบรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่จะก่อให้เกิด “การดำเนินงาน (Action)” ในการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น คำถามสำคัญที่สุดของการนำนโยบายปฏิบัติ คือ “จะแน่ใจได้อย่างไรว่าการดำเนินการที่เกิดขึ้นตรงกับเป้าหมายที่คาดหวังไว้” ดังนั้น การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของข้อมูลและกระบวนการในการศึกษาว่าการกระทำที่เกิดขึ้นสอดคล้องเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร โดยในเชิงวิชาการนั้นข้อเรียกร้องแรกที่ทำให้เกิดการศึกษาระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ คือ งานของ Hargrove (1975) เรื่อง The missing link: the study of the implementation of social policy ได้อธิบายคำถามที่ว่า “ทำไมนโยบายสาธารณะที่ดีจึงมีเหตุผล ผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายอย่างชอบธรรม รวมถึงการกำหนดแผนดำเนินการที่มีตรรกะที่ดีกลับล้มเหลว” ทำให้เกิดความสูญเสียงบประมาณของรัฐ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับประชาชน สืบเนื่องมาจากนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย มุ่งแต่จะศึกษาและให้ความสำคัญกับกระบวนการกำหนดนโยบาย และมีความเชื่อว่าผลผลิตจะออกมาดีได้เอง หากมีทรัพยากรที่เพียงพอ ทำให้กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเปรียบเสมือน “กล่องดำ” (Black Box) หรือก็คือการไม่สนใจศึกษากระบวนการผลิตที่หมายถึงการดำเนินการตามนโยบาย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดของผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นผลให้ Hargrove (1975) นำเสนอประเด็นเรียกร้องให้นักวิชาการหันมาทำความเข้าใจและศึกษาระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นระบบและมีระเบียบวิธีศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานของ Hargrove (1975) จะปรากฏความชัดเจนและข้อเสนอที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ แต่ในเชิงสากลต่างยกย่องข้อเขียนของ Pressman and Wildavsky (1973) ในหนังสือเรื่อง Implementation ว่าเป็นงานชิ้นบุกเบิกการศึกษาระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เป็นระบบชิ้นแรก โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงนโยบายการจ้างงานที่ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เพื่อกระตุ้นการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับคนผิวสีในเมือง Oakland โดยพบว่าในช่วงการก่อรูปนโยบายและการตัดสินใจ นั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในเชิงตรรกะและความเห็นชอบ ทำให้นโยบายได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน แต่เมื่อถึงกำหนดในการดำเนินโครงการกลับพบอุปสรรค เช่น การเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูง การนำโครงการไปปรับใช้ที่ส่วนงานอื่นหรือพื้นที่อื่น ความล่าช้าจากการต่อรองกับเอกชนในเรื่องเงินอุดหนุน การจ้างงานปลอม ต้นทุนแรงงานฝีมือที่คำนวณผิดพลาด ทำให้นโยบายล้มเหลวในขั้นตอนการปฏิบัติและประกาศยุตินโยบายไปในต้นปี 1970 ซึ่งไม่มีผลลัพธ์ที่คาดหวังได้บรรลุผลความตื่นตัวในการศึกษาระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงขยายตัวในหมู่นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ

จนทำให้เกิดแนวทางในการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังผู้ศึกษาสามารถนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ดังนี้

แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง (Top-down Implementation) เป็นการศึกษากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เน้น **ความสามารถของผู้กำหนดนโยบายที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชัดเจนและควบคุมการนำนโยบายไปปฏิบัติ** กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เน้นการศึกษาตัวผู้กำหนดนโยบายว่ามีความสามารถชัดเจนในการสร้างแนวทางการปฏิบัติและควบคุมการดำเนินการได้หรือไม่ โดยเริ่มจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า

1) การนำนโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการวิเคราะห์ทฤษฎีระบบ ซึ่งกระบวนการที่เปรียบเสมือนกล่องดำที่อยู่ตรงกลางก็คือกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัตินั่นเอง ศึกษาจึงเน้นกระบวนการการควบคุมการนำนโยบายไปปฏิบัติ และถือว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

2) การเมืองมีเสถียรภาพสูง กล่าวคือมีแรงสนับสนุนการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงน้อย ทำให้สามารถดำเนินนโยบายได้สะดวก ซึ่งในช่วงพัฒนาการทางทฤษฎีมีหลายขอบข่ายของภาครัฐที่มีลักษณะสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามสภาพการดำเนินงานในภาครัฐอีกจำนวนมากกลับไม่สอดคล้องกับสภาพข้อตกลงดังกล่าวจึงทำให้เกิดการพัฒนาเชิงทฤษฎีโต้แย้งซึ่งสามารถนำเสนอได้ในลำดับถัดไป

3) การดำเนินการตามนโยบายในการให้บริการสาธารณะไม่มีผลกระทบต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ ยังได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องระบบราชการที่เข้มข้นทั้งในแง่อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นบังคับบัญชา การศึกษาตามแนวนี้จะมองว่าตัวนโยบายเป็นปัจจัยนำเข้า และการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการผลิตการให้บริการสาธารณะ

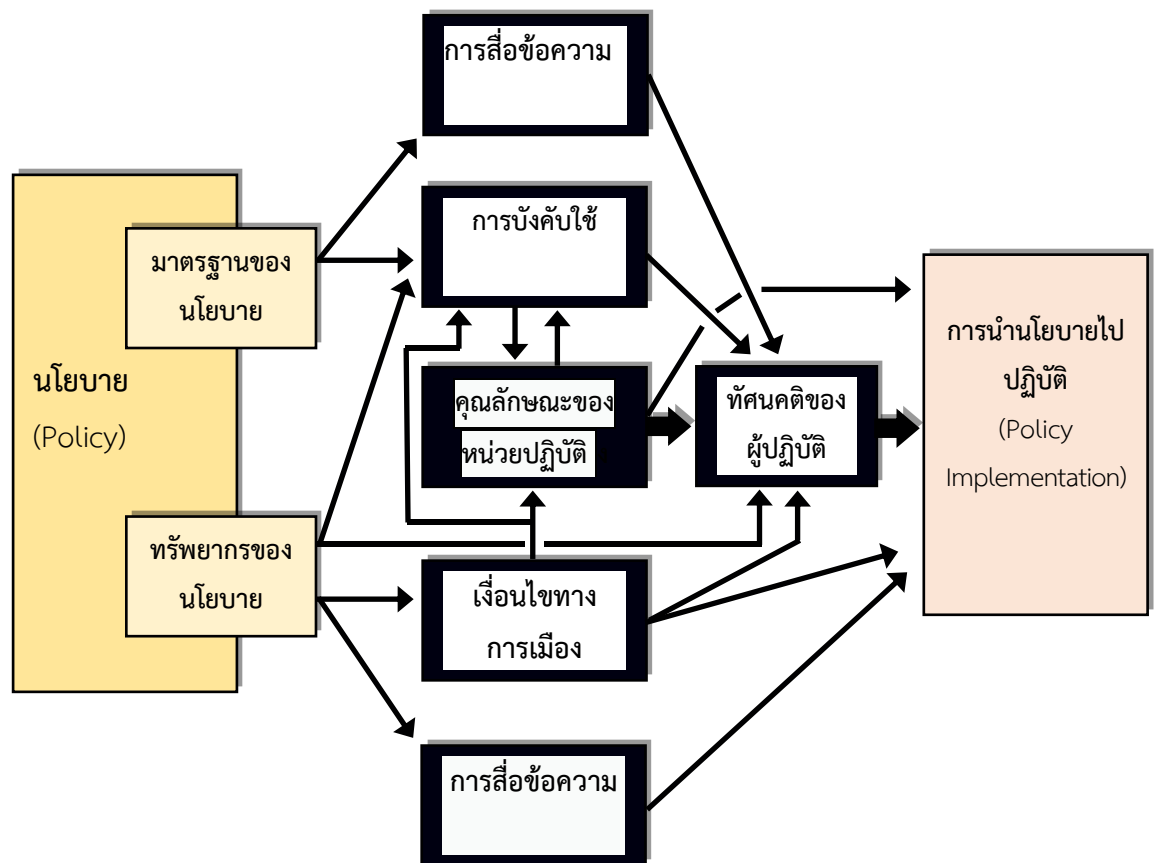
แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างได้รับความสนใจและมีพัฒนาการที่เข้มข้นเชิงทฤษฎีโดยมีนักวิชาการที่มีผลงานและได้รับการอ้างอิงที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มแนวความคิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น Pressman and Wildavsky (1973) ที่ถือเป็นงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการศึกษานำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบชิ้นแรก รวมถึงตัวแบบของ Van Meter & Van Horn (1975) และ Sabatier and Mazmanian (1983) ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการอ้างอิงในทางวิชาการอย่างแพร่หลาย

สามารถนำเสนอรายละเอียดคือ

2.3.2.8 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter & Van Horn

Van Meter & Van Horn (1975) ได้นำเสนอตัวแบบการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ได้รับการอ้างอิงจากวงวิชาการและนักนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวางในงานวิจัยชื่อ “The Policy Implementation Process A Conceptual Framework” โดยได้นำเสนอและให้รายละเอียดกรอบการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรอบแนวคิดในการวิจัยขนาดใหญ่และได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีระบบ กล่าวคือ มีตัวแปรในลักษณะของปัจจัยนำเข้า คือ ตัวมาตรฐานนโยบายและ

ทรัพยากรของนโยบาย สำหรับกระบวนการในการสร้างผลผลิต คือ การสื่อสารในและระหว่างองค์การ ลักษณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ Van Meter & Van Horn ได้ตั้งชื่อตัวแบบของตนว่า “A Model of the Policy Implementation Process” มีรายละเอียดดังนี้



ภาพที่ 2.1 ตัวแบบ A Model of the Policy Implementation Process
ที่มา: Van Horn, Carl E. & Van Meter, Donald S. (1975)

จากภาพสรุปแนวคิดของ Meter & Van Horn (1975) ข้างต้น สามารถสรุปความได้ว่า

1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (Policy Standards and Objectives) เป็นตัวกำหนดพื้นฐานในการดำเนินการหรือการนำไปปฏิบัติ เนื่องจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้น ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายจึงเป็นประโยชน์ต่อการวัดประเมิน และการควบคุมติดตาม

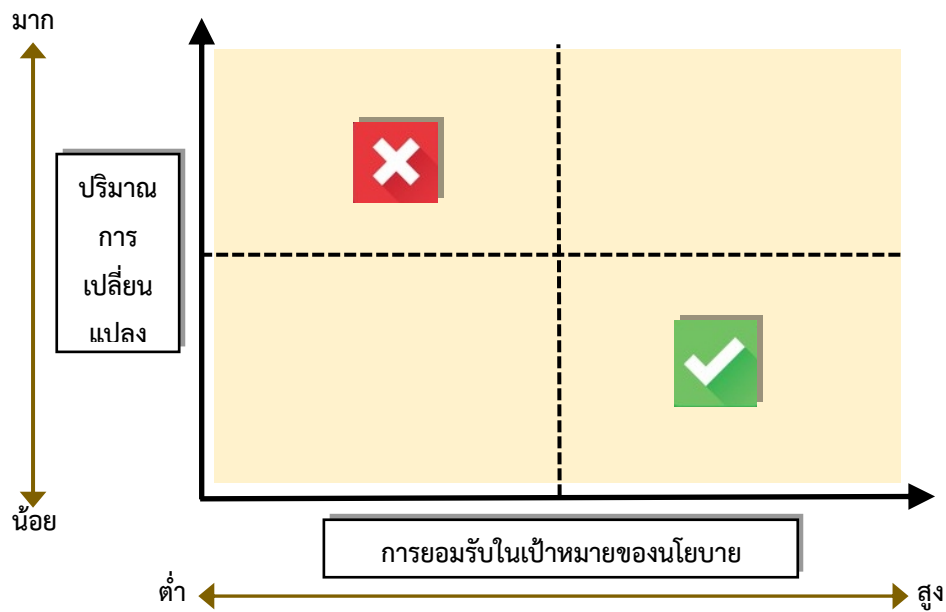
2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) ในที่นี้หมายความว่ารวมถึงทั้งทรัพยากรทั่วไป คือ คน เครื่องจักร งบประมาณและการจัดการ และทรัพยากรเชิงเทคโนโลยีทั้งองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อความสะดวกและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายตามที่ได้กำหนดไว้

3) การสื่อสารในองค์กรและระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการเสริมแรง (Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities) โดยในการดำเนินนโยบาย ยิ่งนโยบายมีขนาดใหญ่มากเพียงใด ก็จะประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การสื่อสาร ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กรที่ทำงานร่วมกันจึงส่งผลสำคัญต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามที่จุดเน้นตามตัวแบบ คือ การสื่อสารในประเด็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย ว่ามีการส่ง ต่อและสื่อสารอย่างชัดเจนต่อกันมากน้อยเพียงใด อีกทั้งกิจกรรมเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันของ เป้าหมายนโยบายยังเป็นสิ่งกระตุ้นสำคัญให้เกิดทิศทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่คาดหวัง

4) ลักษณะของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (The Characteristics of Implementing Agencies) ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ลักษณะของตัวหน่วยงานที่รับเอานโยบายไปปฏิบัติซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ขนาดและสมรรถนะของหน่วยงาน หรือทีมงาน ความสามารถควบคุมการหรือการยินยอมทำตามของหน่วยงานย่อย ซึ่งกว่าที่จะนำนโยบายไป ปฏิบัติได้อย่างเป็นผล อำนาจต่อรองทางการเมืองของหน่วยงาน ความสัมพันธ์ทางการเมืองและไม่เป็นทางการเมืองทั้ง ในและนอกองค์กร ข้อระเบียบที่เอื้อต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ความกระตือรือร้นของผู้บริหารหน่วยงาน ระดับการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ ต่างก็ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น

5) สภาพเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Economic, Social and Political Conditions) ทั้งนี้ในการดำเนินนโยบายในปัจจุบัน สภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและ การเมืองสามารถส่งผลกระทบอยู่อย่างเป็นพลวัต ผู้กำหนดนโยบายจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อ จัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการเลือกหน่วยปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพเงื่อนไขจำกัดที่มีอยู่ นอกจากนี้ประเด็น สำคัญที่สุดในบริบทปัจจุบัน คือ ระดับการยอมรับนโยบายของภาคประชาชน ที่จะส่งผลกดดันต่อการดำเนิน นโยบายที่ชอบธรรม ดังนั้น นอกจากผู้กำหนดนโยบายจะต้องเข้าใจสภาพเงื่อนไขจำกัดอย่างดีแล้ว ยัง จำเป็นต้องมีทักษะการสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ทั้งเอกชน และองค์กรประเภทอื่น ก็ยังส่งผลกระทบได้เช่นกัน

6) ระดับการยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ (The Disposition of Implementers) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการการปฏิบัติตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ของผู้ปฏิบัติ ที่เป็นผลมาจากระดับความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย ทศนคติส่วนตัวของ ผู้ปฏิบัติ สามารถแบ่งออกได้แก่ 1) การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 2) ทศนคติต่อนโยบาย และ 3) ระดับความเข้มแข็งของทศนคติ โดยถ้าหากผู้ปฏิบัติมีทศนคติที่ไม่ดีและไม่พร้อมจะกระทำตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ก็เป็นไปได้ที่นโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งตัวแปรระดับการยอมรับ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินการนำนโยบายไปปฏิบัติ ว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเป็นประการใด ดังนั้น ทาง Van Horn, Carl E. & Van Meter, Donald S. จึงออกแบบรูปภาพเพื่อความสะดวกต่อการทำความเข้าใจดังนี้



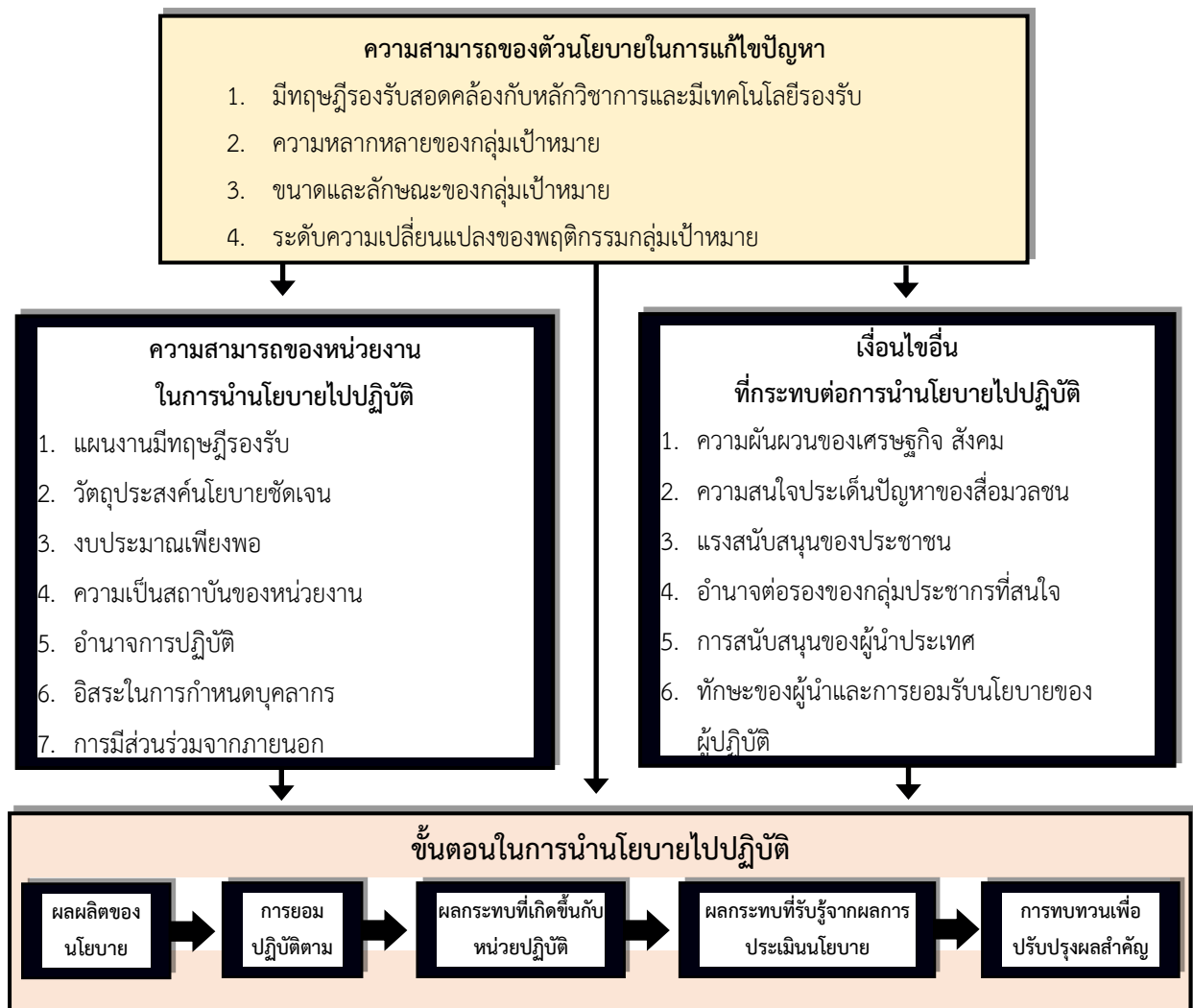
ภาพที่ 2.2 ตัวแบบวิเคราะห์ระดับการยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ

ที่มา: ประยุกต์จาก Van Horn, Carl E. & Van Meter, Donald S. (1975)

จากภาพข้างต้น จะพิจารณาได้ว่า เมื่อสถานการณ์เชิงนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ระดับของความเปลี่ยนแปลงต้องงานประจำและระดับความยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ จะส่งผลต่อระดับความสำเร็จและการยอมทำตามนโยบาย ซึ่งลักษณะที่เอื้อต่อความสำเร็จที่สุด คือ **แนวนโยบายที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในงานประจำน้อยและมีระดับการยอมรับเป้าหมายของนโยบายของผู้ปฏิบัติในระดับสูง** เพราะจะก่อให้เกิดการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่นำนโยบายไปปฏิบัติที่สุด คือ **แนวนโยบายที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในงานประจำมากและมีระดับการยอมรับเป้าหมายของนโยบายของผู้ปฏิบัติในระดับต่ำ** ปรากฏตามภาพข้างต้น

2.3.2.9 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier and Mazmanian

Paul Sabatier and Danial Mazmanian ได้นำเสนอตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นในปี ค.ศ. 1980 โดยเกิดขึ้นจากพื้นฐานของความสอดคล้องของตรรกะ หรือ ตัวแบบเชิงเหตุผล (logical) ที่เน้นความสอดคล้องกันของตัวหน่วยปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมและผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องมีความสอดคล้องของตัวเนื้อหาที่ชัดเจน ซึ่งปรากฏในข้อเขียนที่ชื่อว่า “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis” ได้นำเสนอ 17 ตัวแปรที่สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มความสามารถของตัวนโยบายในการแก้ไขปัญหา 2) กลุ่มความสามารถของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 3) กลุ่มตัวแปรที่เป็นเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวแปรที่เน้นไปที่ผู้ปฏิบัติโดยแจกแจงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความติดขัดได้ ถือเป็นตัวแบบที่มีความสะดวกและมีเหตุผล มีรายละเอียด กล่าวคือ



ภาพที่ 2.3 ตัวแบบปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของ Sabatier and Mazmanian

ที่มา: ดัดแปลงจาก Sabatier and Mazmanian (1981)

ตัวแบบของ Sabatier และ Mazmanian ถือเป็นตัวแบบที่มีพัฒนาการเชิงทฤษฎี เนื่องจากมีการเชื่อมโยงประเด็นทางการบริหารและการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ รวมถึงให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลายทางขอบข่ายนโยบาย นอกจากนี้ ตัวแปรในการศึกษายังสามารถสร้างตัวชี้วัดได้หลากหลายตามบริบทของนโยบาย

สำหรับคำอธิบายตัวแปร สามารถนำเสนอได้พอสังเขป ดังนี้

1) **กลุ่มความสามารถของตัวนโยบายในการแก้ไขปัญหา** โดยทั่วไปสภาพปัญหาแต่ละปัญหา ย่อมมีขอบเขตความรุนแรงและระดับผลกระทบที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ตัวนโยบายสาธารณะที่มุ่งแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติ เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางสังคมที่ยิ่งกว้างขวาง ก็จะทำให้การสร้างวัตถุประสงค์ทำได้ยากมากขึ้น กลุ่มความสามารถนโยบายในการแก้ไขปัญหาจึงมีความหมายในลักษณะตัวเนื้อหาของนโยบาย ว่ามีเป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังที่สามารถบรรลุได้มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย

(1) มีทฤษฎีรองรับสอดคล้องกับหลักวิชาการและมีเทคโนโลยีรองรับ คือ การกำหนดนโยบายใด ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์มาจากรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการพิสูจน์มาพอสมควรแล้ว เพื่อทราบถึงต้นเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงจะสามารถนิยามปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องวิธี ข้อควรระวังคือ ในมุมมองประเด็นปัญหาหนึ่ง อาจมีวิธีการในการมองและแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น ตัวทฤษฎีที่เป็นรากฐานของนโยบายไม่ควรขัดแย้งหรือมีทิศทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของนโยบายในภายหลัง

(2) ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายสำคัญของนโยบายต่าง ๆ คือมุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหากกลุ่มเป้าหมายยังมีความหลากหลายมากขึ้นเท่าใด ความซับซ้อนและมิติของปัญหาจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ความหลากหลายจึงกลายเป็นข้อพิจารณาโอกาสประสบความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(3) ขนาดและลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คล้ายคลึงกับประเด็น ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย หากนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในวงกว้างหรือหมายถึงจำนวนของผู้ที่เป็นเป้าหมายมีปริมาณมาก ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติโดยตรงตามธรรมชาติ อีกทั้ง ลักษณะที่ถูกกำหนดของกลุ่มเป้าหมาย เป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค เช่น ผู้พิการ เด็กกำพร้า การกำหนดลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดการตอบรับและการสนับสนุนจากประชาชนและภาคการเมืองได้เช่นกัน

(4) ระดับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การที่นโยบายมุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่มากขึ้นเท่าใด อุปสรรคของการนำไปปฏิบัติจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะกระแสแรงต้านจะมากกว่าปกติ เช่น นโยบายหมวกกันน็อก การบังคับใช้ย่อมทำได้ยาก โดยเฉพาะหากผนวกเข้ากับความหลากหลายและปริมาณของผู้ที่เป็นเป้าหมายยิ่งมากขึ้น อาจทำให้นโยบายไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้อย่างครบถ้วน

2) กลุ่มความสามารถของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ นโยบายที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมักประสบปัญหาในการนำไปปฏิบัติมากกว่านโยบายเชิงเดี่ยว ผู้กำหนดนโยบายจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ

(1) แผนงานมีทฤษฎีรองรับ หมายถึง ในกระบวนการส่งมอบนโยบาย มาสู่หน่วยงานปฏิบัตินั้น ตัวนโยบายจำเป็นต้องมีความเหมาะสมในทั้งเชิงทฤษฎี เช่น ประเด็นแรงงานกับหน่วยงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องประเด็นดังกล่าว และในแง่ความเหมาะสมของแผนการดำเนินงานที่ส่งมอบมาอย่างถูกต้องตามทฤษฎี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การส่งมอบนโยบายทั้งในแง่องค์การที่เหมาะสมและความเข้าใจเชิงเทคนิคที่ดี

(2) วัตถุประสงค์นโยบายชัดเจน หมายถึง ปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายคือการกำหนดทิศทางการดำเนินการ ในที่นี้ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายจึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ

ความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายที่มีขอบเขตกว้างขวางและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย มักจะพบกับอุปสรรคในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นโยบายมากกว่านโยบายเชิงเดี่ยว

(3) งบประมาณเพียงพอ หมายถึง ในการดำเนินนโยบายภาครัฐโดยทั่วไปผูกพันกับประเด็นด้านงบประมาณ ดังนั้น หลักการพิจารณางบประมาณและความเพียงพอจึงเป็นเรื่องปกติที่จะนำไปสู่ความสามารถในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้งบประมาณยังหมายความรวมถึงทรัพยากรอื่น เช่น บุคลากร เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนอีกด้วย

(4) ความเป็นสถาบันของหน่วยงาน หมายถึง ความเข้มแข็งของสายบังคับบัญชาและเอกภาพในการสั่งการของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติทำให้หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดแผนนโยบายไปสู่หน่วยงานในระดับย่อยกว่าลดหลั่นกันไปอย่างมีระบบ อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังหมายความรวมถึงความสอดคล้องประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากช่องทางและความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งระหว่างกัน ย่อมเป็นการง่ายในการกำหนดทิศทางและบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติด้วยกัน

(5) อำนาจการปฏิบัติ คือ ความสามารถในการดำเนินการ เช่น งานบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะต้องมีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ โดยอำนาจในการปฏิบัติจะสะท้อนความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ตนมี ดังนั้น ในผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องจัดสรร หรือมอบอำนาจในการดำเนินการด้วยการให้อิสระอย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ อำนาจการตัดสินใจจึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(6) อิสระในการกำหนดบุคลากร หมายถึง การที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถของตนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ ซึ่งหลักการสำคัญคือ การที่หน่วยงานสามารถตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลมาเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยอาศัยหลักความชำนาญเฉพาะและควรเป็นผู้ที่มีลักษณะสนับสนุนนโยบายที่ได้รับมอบหมายมา ปัจจัยนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่คอยขับเคลื่อนให้นำนโยบายไปปฏิบัติมีความคล่องตัวและมีแรงต้านการยอมรับนโยบายที่น้อยลง

(7) การมีส่วนร่วมจากภายนอก หมายถึง การเปิดโอกาสให้องค์การ บุคคลหรือตัวแทนประชาชนจากภายนอกองค์กร เข้ามามีบทบาทในการนำนโยบายไปปฏิบัติในลักษณะช่วยตรวจสอบหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจากภายนอกย่อมมีผลกระทบต่อกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ

3) กลุ่มเงื่อนไขอื่นที่กระทบต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นกลุ่มปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของตัวนโยบาย แต่มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่ เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ต่างส่งผลให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงต้านต่อการกำหนดและนำนโยบายไปปฏิบัติ

(1) ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ถึงแม้ว่าเงื่อนไขของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจะไม่ใช่ว่าแปรที่เป็นเนื้อหาในนโยบายโดยตรง อย่างไรก็ตามสภาพบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกลับเป็นตัวกำหนดประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญ รวมถึงกำหนดค่านิยมที่ยึดถือ

และผลประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งในบริบทปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบาย เฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อการกระบวนการการนำนโยบายไปปฏิบัติ อาทิ ความหลากหลายของสังคมและปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมือง หรือแม้กระทั่งประเด็นสากลที่มีข้อก้ำกวม เช่น มลพิษ แรงงาน สิทธิมนุษยชน เหล่านี้เป็นตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขที่กระทบต่อการดำเนินงานของภาครัฐ

(2) ความสนใจประเด็นปัญหาของสื่อมวลชน ประเด็นปัญหานโยบายและแนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ทั้งนี้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบทบาทของสื่อต่อการส่งสารสู่สาธารณะมีอิทธิพลต่อแรงตอบรับจากมวลชน ดังนั้นการได้รับแรงสนับสนุนเชิงบวกจากสื่อมวลชน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้นำควรมีทักษะในการสื่อสารหรือส่งสารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อสาธารณะ

(3) แรงสนับสนุนของประชาชน ประเด็นและปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ให้นโยบายใด ๆ มีความชอบธรรมในการนำไปปฏิบัติ คือ การสนับสนุนจากประชาชน ข้อเท็จจริงนั้น แม้การสนับสนุนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการปฏิบัติโดยตรง แต่แรงสนับสนุนของประชาชนต่อแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบายถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เนื่องจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของนโยบายมาจากความคิดเห็นและผลกระทบต่อสาธารณะซึ่งถูกสะท้อนมาจากประชาชนผู้ให้ข้อมูล

(4) อำนาจต่อรองของกลุ่มประชากรที่สนใจ ในประเทศที่มีความก้าวหน้าของหลักการประชาธิปไตย ประชาชนจะเข้าใจสิทธิและสามารถผลักดันแนวความคิดความต้องการของตนเพื่อเสนอเป็นนโยบายเพื่อตอบสนองปัญหาที่ตนเองได้ประสบผ่านรูปแบบเช่น กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มสหภาพ รวมไปถึงพรรคการเมือง ผู้รณรงค์ เป็นต้น ดังนั้นพลังของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ที่จับจ้องประเด็นนโยบาย จึงมีแนวโน้มจะสนับสนุนหรือคัดค้านการดำเนินนโยบายของรัฐ

(5) การสนับสนุนของผู้นำประเทศ การได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นนำหรือผู้นำถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในมิติความต่อเนื่องของนโยบาย รวมทั้งประเด็นการจัดสรรทรัพยากรและการผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นโยบาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นโยบายมีความทับซ้อนหรือมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลาย อาจเกิดการแข่งขันหรือต่อรองผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเอง ดังนั้น การวางมาตรฐานนโยบายไว้ตั้งแต่ต้นจึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

(6) ทักษะของผู้นำและการยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ ในที่นี้ทักษะของผู้นำหมายถึง ผู้นำในระดับหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีความตั้งใจและทักษะที่จะสื่อสารและนำเอาวัตถุประสงค์ของนโยบายไปถ่ายทอด รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ ดังนั้น ทักษะการจูงใจ ทักษะการวิเคราะห์เพื่อเลือกหน่วยย่อยอย่างเหมาะสม ทักษะความเป็นผู้นำ ของผู้นำในระดับองค์การแม้จะไม่ใช่อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตัวนโยบายโดยตรงแต่กลับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

4) **กลุ่มขั้นตอนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ** จุดเด่นของตัวแบบของ Sabatier และ Mazmanian คือการที่ได้สร้างชุดตัวแปรที่อธิบายกระบวนการในการนำไปปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ ทำให้สามารถนำเอาชุดการอธิบายมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายได้อย่างหลากหลายขอบข่ายนโยบาย โดยสามารถนำเสนอได้ กล่าวคือ

(1) ผลผลิตของนโยบาย หมายถึง กระบวนการแปลงวัตถุประสงค์นโยบาย มาสู่การปฏิบัติ ที่เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ผลจากการดำเนินการย่อมกลายเป็นผลผลิตของนโยบายแบบอัตโนมัติ ดังนั้น หากวัตถุประสงค์ของนโยบายมีอยู่อย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติย่อมมีทิศทางและนำมาสู่ผลผลิตที่ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

(2) การยอมรับปฏิบัติตาม หมายถึง การยอมรับปฏิบัติตามแนวนโยบายที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายนโยบายเป็นสำคัญ นโยบายต่างมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมบางประการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น รูปแบบ ขอบข่ายของนโยบายที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อระดับความยอมรับ หรือยอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานนโยบายในการระบุโทษ และข้อบังคับ จึงมีความสำคัญในการสร้างระดับการยอมรับในขั้นตอนนี้

(3) ผลกระทบที่เกิดกับหน่วยปฏิบัติ ผลจากขั้นตอนก่อนหน้าทำให้เกิดความสามารถการประเมิน ทั้งแง่ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์นโยบายและผลผลิตที่เกิดขึ้น และความสามารถบังคับใช้ได้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย นโยบาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เป็นตัวตัดสินสำคัญในการประเมินว่าการดำเนินนโยบายจะมีความต่อเนื่องหรือมีอุปสรรคนาน้อยเพียงใด

(4) ผลกระทบที่รับรู้จากผลการประเมินนโยบาย เป็นผลที่เกิดจากการประเมินว่าแท้จริงแล้วนโยบายที่นำไปปฏิบัติสามารถให้ผลลัพธ์ตรงกับเป้าหมายของนโยบายหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประเมินได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การจะทราบหรือรับรู้ผลลัพธ์ที่แท้จริง จึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลที่แท้จริงที่วัดประเมินได้

(5) การทบทวนเพื่อปรับปรุงผลสำคัญ ผลท้ายที่สุดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การนำข้อมูลจากการปฏิบัติมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายว่าจะ ยุติ หรือดำเนินการต่อ หรือดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด หรืออื่น ๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวมาตรฐานนโยบายหรือเนื้อหา แต่อาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากปัจจัยที่ไม่ใช่เนื้อหา เช่น เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง การเปลี่ยนรัฐบาล การรัฐประหาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อ การปรับปรุงผลสำคัญได้เช่นกัน

ตัวแบบทั้งสองของ Van Horn, Carl E. & Van Meter, Donald S. (1975) และ Sabatier and Mazmanian (1980) ถือเป็นตัวแบบในกลุ่มแนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิชาการ มีประโยชน์และจุดเด่นในการวิเคราะห์แนวนโยบายที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพหรือการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาศัยกลไกหลักที่ระบบราชการ อย่างไรก็ตามแนวคิดก็มีจุดอ่อนประการสำคัญเรื่องมาตรฐาน

นโยบายที่ไม่สามารถที่จะกำหนดให้ครอบคลุมบริบทอันหลากหลายของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่และเป็นพลวัตจนคล้ายสภาพความโกลาหล ดังนั้น พัฒนาการทางแนวคิดชุดต่อไปจึงได้รับการพัฒนาเป็นทางเลือกและได้รับความนิยมในการอธิบายในระดับการปฏิบัติ

แนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up Implementation) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ (Street Level Bureaucrat) มีฐานคิดที่เชื่อว่า**เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเป็นผู้ที่มีความรู้และความใกล้ชิดจากการให้บริการแก่ประชาชนที่สุด** ดังนั้น การกำหนดนโยบายจึงควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด มิใช่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่ได้เข้าใจบริบทเฉพาะของปัญหาทั้งในแง่พื้นที่และทรัพยากรนโยบาย

ที่มาของแนวคิดแบบล่างสู่บน (Bottom Up) เริ่มขึ้นในช่วงปลายยุค 1970 คู่ขนานไปกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยแนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่โจมตีถึงความสำเร็จประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐอันเกิดจากการรวมศูนย์และไม่เป็นประชาธิปไตย (Orstom V&E. 1974) อิทธิพลดังกล่าวทำให้นักวิชาการพยายามนำเอาแนวความคิดแบบการกระจายอำนาจ เข้ามาปรับปรุงการดำเนินงานในภาครัฐ ในขณะเดียวกันแนวความคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนสู่ล่าง (Top Down) ที่เน้นที่ตัวนโยบาย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและสร้างเป้าหมายนโยบายเพื่อเป็นการกำหนดกรอบไปสู่การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ มีจุดเน้นที่การควบคุมแบบลำดับขั้น และแบ่งงานตามสายบังคับบัญชาเป็นที่นิยมศึกษาจากนักวิชาการในขณะนั้น อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมไปถึงหลักคิดเชิงการบริหารงานภาครัฐและสิทธิพลเมือง มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว เกิดเป็นกระแสกดดันให้นักวิชาการแสวงหาแนวคิดทางเลือกอื่นที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ การนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนสู่ล่างจึงเริ่มขาดความชอบธรรมเนื่องจากมิได้เน้นสิทธิพลเมือง แต่เน้นที่ตัวนโยบายและกระบวนการนโยบาย ที่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้

จากสภาพเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดข้อโจมตีสำคัญที่มีต่อข้อตกลงเบื้องต้นของแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง สามารถนำเสนอพอสังเขปได้ดังนี้

- 1) เป้าหมายเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมถึงความขัดกันเองในเป้าหมาย ไม่เพียงแต่ในนโยบายเดียวกัน แต่ยังขัดแย้งกับนโยบายอื่นอีกด้วย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ เป็นหน้าที่ของส่วนปฏิบัติที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม

- 2) การต่อรองและวิธีการทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระทบกันเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน สายการบังคับบัญชาและองค์การแบบเป็นทางการจึงไม่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

- 3) การนิยามปัญหาไม่ควรจะเกิดจากระดับบน แต่ควรเกิดจากการหารือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ภาพมองของการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือการประนีประนอมจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ

ผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งกระบวนการของนโยบายไม่ใช่หลังจากการกำหนดนโยบาย วิธีการนี้จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการที่แท้จริง

จากข้อโต้แย้งดังกล่าวทำให้แนวความคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน ได้รับความสนใจและมีพัฒนาการที่เชิงทฤษฎีขึ้น ก็นักวิชาการที่มีผลงานและได้รับการอ้างอิงที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มแนวความคิดดังกล่าวได้แก่ Lipksy (1980), Elmore (1980) และ Sorg (1980)

2.3.2.10 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Lipksy

Michael Lipsky (1980) ได้นำเสนอข้อเขียนทางวิชาการชื่อ Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services ถือเป็นงานที่ได้รับอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มนักวิชาการแนวความคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปรัชญาการเมือง รัฐศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย Lipsky มุ่งเน้นไปที่การอธิบายพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ (Street Level Bureaucrats) และนำเสนอความจำกัดในการให้บริการที่มีลักษณะรวมศูนย์อำนาจ ด้วยการตั้งคำถาม คือ 1) ความขัดกันของขอบเขตการให้บริการและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยในการให้บริการสาธารณะ (Conflict over the scope and Substance of Public Services) 2) ความขัดกันในการให้บริการสนองความคาดหวังของประชาชน (Conflict over Interaction with Citizens) โดยสะท้อนได้จากพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในการบริการสาธารณะ และพฤติกรรมการตัดสินใจในการกระทำของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วย Lipsky พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการนำนโยบายไปปฏิบัติคือตัวเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติประกอบไปด้วย

- 1) การตัดสินใจ ที่หมายถึงอำนาจในการตัดสินใจกระทำ หรือปรับเปลี่ยนการกระทำ
- 2) การปฏิบัติงานประจำของเจ้าหน้าที่ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และ
- 3) ทรัพยากรประเภทเครื่องมือที่ใช้รับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

ตามข้อเท็จจริงจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินนโยบายที่มีลักษณะผันผวนไม่แน่นอน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทำให้ในการปฏิบัติงานนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการตามนโยบาย เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะและกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเรื่องเวลาที่เป็นทรัพยากรที่จำกัดที่สุด ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในระดับสูงกว่าที่มีแนวโน้มที่จะควบคุมสั่งการมากกว่าจะยอมมอบอำนาจให้ อย่างไรก็ตาม Lipsky กล่าวว่าแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็มีแนวโน้มจะตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด

การศึกษาของ Lipsky ทำให้สามารถสังเคราะห์ลักษณะอันเป็นแกนหลักของแนวคิดล่างสู่บนในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ดังนี้

- 1) ลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ จำเป็นต้องเน้นผลผลิตจากงานมากกว่าตัวนโยบาย ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดบนสู่ล่าง ที่จะเน้นที่ตัวนโยบายที่ชัดเจนไม่ปรับเปลี่ยน

2) การนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เนื่องจากสภาพความไม่แน่นอนในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นผู้มีส่วนสำคัญที่สุดในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติจึงควรเป็นหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเอง

2.3.2.11 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Elmore

Richard Elmore (1979) ได้นำเสนอข้อเขียนทางวิชาการชื่อ “Backward mapping: implementation research and policy decisions” ที่มุ่งพยายามเปรียบเทียบฐานคิดและนำเสนอแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งลักษณะ Top Down ที่เปรียบเหมือน Forward Mapping ในขณะที่ Bottom Up เปรียบเหมือน Backward Mapping โดย Elmore ได้เสนอว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติแบบบนสู่ล่างมีความเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ระดับบนมีความสามารถที่จะจัดการปัจจัยรบกวนการดำเนินนโยบายให้เกิดความสำเร็จได้ จุดเน้นสำคัญอยู่ที่ตรรกะและความสมเหตุสมผลและถ้าหากนโยบายออกแบบมาได้สมเหตุสมผลก็มีแนวโน้มที่นโยบายจะประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังไม่สนใจการเมืองภายใน ที่เชื่อว่าโดยตรรกะแล้ว นโยบายจะต้องถูกนำไปเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องไม่มีการต่อรอง แต่ในข้อเท็จจริงนั้น ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมการเมือง เทคโนโลยีและเป้าหมายไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งการมองแบบบนสู่ล่างยังไม่มีกลยุทธ์ที่จะรับมือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ขณะที่การศึกษาแบบล่างสู่บนหรือที่ Elmore เรียกว่า Backward Mapping ผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์นโยบาย โดย Elmore อธิบายไว้อย่างง่ายที่สุดว่า “เป็นการใช้ตรรกะที่ตรงข้ามกับแนวทาง Forward Mapping ทั้งหมด” หมายถึง การให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้และต้องใช้อการต่อรองและการเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ Elmore เสนอให้เห็นว่าแท้จริงนั้น กระบวนการขององค์การ ผลลัพธ์ของนโยบายเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนอย่างมาก อีกทั้งนโยบายก็ไม่เคยที่จะอยู่แบบลำพัง มีทั้งผู้เกี่ยวข้องและนโยบายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว วิธีการมองแบบ Forward Mapping จึงไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ทางปฏิบัติ

กล่าวโดยสรุปว่า วิธีการแบบ Backward Mapping เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติมากกว่าวิธีแบบ Forward Mapping เนื่องจากทำให้เห็นปัญหาของการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและตรงความเป็นจริงมากกว่า นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงลักษณะของวิธีการแบบ Backward เพิ่มเติมว่า ควรเน้นความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ (Street-Level Bureaucrats) ว่ามีส่วนสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จในโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งกล่าวถึงวิธีการแบบบนลงล่างว่า “ไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเน้นการควบคุม ทำให้เสียศักยภาพในการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว” และกล่าวในส่วนพื้นที่การต่อรองของเจ้าหน้าที่ว่า ควรแบ่งอำนาจในการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสามารถจัดการกับปัญหาและต่อรองกับความคาดหวังของชุมชน

2.3.2.12 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Sorg

James Sorg (1983) ได้เสนอการศึกษา “A Typology of implementation behaviors of street-level bureaucrats” มีการสรุปข้อค้นพบจากการศึกษาว่า **เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติมีพฤติกรรมในการตอรองกับนโยบายและเป้าหมายจากนโยบายที่ตนเองได้รับ** ทั้งนี้ นักวิชาการที่ศึกษาในแบบล่างสู่บน เชื่อว่าแท้จริงนั้น การส่งมอบการบริการแก่กลุ่มเป้าหมายและการสร้างแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสำหรับพื้นที่หนึ่งนั้น หัวใจสำคัญ คือ ความสามารถตอรองได้กับชุมชนและหน่วยงานระดับบน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นักวิชาการได้ทำการศึกษาไว้ อย่างเป็นรูปธรรม Sorg ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติ (front-line bureaucrats) เนื่องจากเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดลักษณะของการดำเนินงานนโยบายของรัฐ โดยเสนอรูปแบบของพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในการนำนโยบายไปปฏิบัติด้วยกัน 4 รูปแบบ ปรากฏตามภาพ

	ปฏิบัติตาม	ไม่ปฏิบัติตาม
ตั้งใจ	ตั้งใจทำและปฏิบัติตาม	ตั้งใจ แต่ไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ตั้งใจ	ไม่ตั้งใจ แต่ปฏิบัติตาม	ไม่ตั้งใจ และไม่ปฏิบัติตาม

ภาพที่ 2.4 ประเภทของพฤติกรรมผู้ปฏิบัติ
ที่มา: ประยุกต์จาก James Sorg (1987)

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในทัศนะของ Sorg นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้

- 1) ตั้งใจทำและปฏิบัติตาม (Intentional Compliance) มีอยู่ 2 ลักษณะย่อยคือ พฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย และ พฤติกรรมที่เห็นด้วยกับนโยบายอย่างเปิดเผย
- 2) ตั้งใจ แต่ไม่ปฏิบัติตาม (Intentional Non-Compliance) อาจเกิดจากความไม่ชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็นสองลักษณะย่อย คือ (1) พฤติกรรมทำเกิน หมายถึง การพยายามและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายแต่ผิดกลุ่มเป้าหมายหรือมีทั้งผิดและถูกกลุ่มเป้าหมายผสมกันไป ซึ่งทำให้ผู้ที่ไม่ควรได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์แต่ผู้ที่สมควรได้รับประโยชน์กลับไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ (2) พฤติกรรมทำขาด หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติให้ประโยชน์แก่ผู้สมควรได้รับน้อยเกินหรือไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายเลย วิธีการแก้ไขคือการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3) ไม่ตั้งใจ และไม่ปฏิบัติตาม (Unintentional Non-Compliance) สามารถแบ่งพฤติกรรม ออกเป็น (1) การตั้งใจไม่ทำตามโดยการเปลี่ยนเป้าหมายการปฏิบัติงานของตน (Target) หมายถึง การเปลี่ยนเป้าหมายไปไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดในนโยบายไม่ว่าจะเป็นเพื่อพวกพ้องหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น (2) การตั้งใจไม่ทำตาม โดยใช้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือเครื่องมืออื่น (Ritualism) คือการหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอย่างตั้งใจ รวมถึงการพลิกแพลงข้อบังคับให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

4) ไม่ได้ตั้งใจ แต่ปฏิบัติตาม (Unintentional Compliance) หรือการเพิกเฉย เช่น 1) การชะงักงัน (Delay) เป็นการบอกปิดการรับนโยบายโดยอาศัยข้ออ้างเรื่องความไม่พร้อม ทั้งคน เงิน หรือ เวลา 2) ลักไก่ (Bluffing) คือ การแจ้งรายงานเท็จหรือการให้ข้อเท็จจริงในแง่ลบที่ดี ปกปิดส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำตามนโยบายที่กำหนด 3) การแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่ทำตาม โดยการคัดค้านหรือดื้อแพ่งซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เสมอไป และ 4) ผลักภาระให้ผู้อื่น (Exit) ทั้งนี้รวมถึงการลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่นเนื่องจากการไม่เห็นด้วยกับนโยบาย

ทั้งนี้ Sorg เสนอวิธีการป้องกันพฤติกรรมกรรมการตั้งใจไม่ปฏิบัติตามให้ลดลง เช่น (1) ให้ผู้ที่สมควรได้รับประโยชน์ตามนโยบายได้ทราบถึงสิทธิของตนล่วงหน้า (2) ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนตรวจสอบเพื่อถ่วงดุล (3) ให้ผู้รับประโยชน์ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึง (4) สร้างข้อตกลงในการแถลงผลต่อสาธารณะ (5) สร้างมาตรการและบทลงโทษที่ชัดเจน เข้มงวด (6) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และ (7) สร้างระบบข้อมูลย้อนกลับและการสอบถามความคิดเห็น

2.4 หลักคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการควบคุมภายใน

สืบเนื่องจากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้นี้ ที่มีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และ “ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว” ที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยเกิดความครอบคลุม มีความแม่นยำตรงตามหลักวิชาการทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทบทวนหลักคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM) เพื่อเป็นกรอบและหลักในคิดวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาพอสังเขป ดังนี้

2.4.1 ความหมายและคำจำกัดความ

ตามที่ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นถึงความหมายและคำจำกัดความของคำว่า “ความเสี่ยง” (Risk) อาจกล่าวได้ว่า “ความเสี่ยง” คือ “ความไม่แน่นอน” (Uncertainty) ของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว หรืออันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของหน่วยงาน ทั้งยังส่งผลกระทบต่ออนาคตทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (objective) และเป้าหมาย (goal) ขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561)

เมื่อพิจารณาตามความหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554: 87; 2551: 85; 2549: 2) ได้กำหนดนิยามความเสี่ยงไว้ว่า หมายถึง “เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด

ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก” ซึ่งนิยามความหมายที่กล่าวมานั้น เป็นนิยามความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับนิยามความเสี่ยงของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission: COSO (2004) ในขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) (2548) ได้ให้นิยามความเสี่ยงไว้ว่า “เป็นเหตุการณ์ที่มี โอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ และมีผลกระทบให้เกิดความเสียหาย หรือ ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร” ดังนั้นการตัดสินใจกระทำใด ๆ โดย ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง การจัดการ ความเสี่ยงจึงเป็นการบริหารงานภายในขอบเขตที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น มิใช่การบริหาร ความเสี่ยงเพื่อขจัดความเสี่ยงในการบริหาร หรือในการดำเนินการ จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารความ เสี่ยงเป็นกระบวนการที่มุ่งสู่การตัดสินใจภายใต้สถานะที่มีความเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับกับการตัดสินใจภายใต้ ภาวะที่มีความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ควบคุมได้

2.4.2 หลักการและแนวทางประเมินความเสี่ยงของ COSO

แนวทางการประเมินความเสี่ยงในประเด็นการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring: EM) อันเป็นประเด็น สำคัญในการศึกษานี้ สามารถนำเอาหลักการ แนวคิดของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือที่นิยมเรียกกันว่า “COSO” มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย วาม โดย COSO ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงซึ่งใช้กับภาคธุรกิจเอาไว้ในชื่อว่า COSO Enterprise Risk Management (ERM) Framework ภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว จะเป็นการประเมิน ความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น มีขนาดของ ความเสี่ยงหรือขนาดของปัญหาเป็นประการใด และส่งผลกระทบเพียงใดทั้งต่อตัวปัจเจกบุคคลและองค์การ ในภาพรวม เพื่อที่การบริหารจัดการจะได้ให้ความสำคัญในการรับมือ และสามารถวางแผนในการตอบสนอง ต่อปัญหาและและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้มสำคัญที่เป็นตัวแปรคุกคามการดำเนินการของ องค์กร รวมถึงสามารถกำหนดแผนสำหรับสนองตอบต่อความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเป็นผล (Curtis and Carey, 2012: 2)

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM มีหลักการสำคัญในการพิจารณา จำแนก เป็น 5 หลักการสำคัญ ปรากฏตามแผนภาพ



ภาพที่ 2.5 กรอบการพิจารณา (Focused Framework) ในการประเมินตาม COSO ERM
ที่มา: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2017)

กรอบการพิจารณา 5 หลักการ (Focused Framework) ตามภาพข้างต้น เป็นแนวคิดพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงของ COSO ERM ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องสอดแทรกในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติทั้งในทุกแผนก (Department) และทุกภาคส่วนการปฏิบัติ (Function) โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance: Executive Summary (2017) ได้อธิบายถึงหลักการดังกล่าว พอที่จะสรุปความได้ดังนี้

1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม (Governance and Culture) เป็นกรอบหลักการที่ต้องคำนึงในการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศ (Theme) หรือแนวทางปฏิบัติขององค์กร และแสดงถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล สำหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ต้องการและความเข้าใจในความเสี่ยงในกิจการตนเอง

2) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective-Setting) เป็นกรอบหลักการที่ต้องคำนึงควบคู่ไปพร้อมด้วย เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจะเริ่มต้นที่การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร

3) ผลการดำเนินการ (Performance) เป็นกรอบหลักการสำหรับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงจะถูกจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากนั้น องค์กรจะเลือกการตอบสนองความเสี่ยงและพิจารณาปริมาณหรือขนาดความเสี่ยงที่ได้เกิดขึ้น โดยผลลัพธ์ของกระบวนการนี้จะถูกรายงานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อวางแผนรับมือ

4) การทบทวนและการแก้ไข (Review and Revision) เป็นกรอบหลักการสำหรับทบทวนประสิทธิภาพขององค์กร โดยองค์กรสามารถพิจารณาว่าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงของตนเองนั้นทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพเป็นประการใดในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อพิจารณาจากผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลการจัดการความเสี่ยงที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นประการใด

5) ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) เป็นกรอบหลักการสำหรับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ที่ต้องการความต่อเนื่องในการรับและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็น ทั้งจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก นำมาสู่การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จากที่กล่าวความไปข้างจะพิจารณาได้ว่ากรอบหลักการทั้ง 5 หลักการนั้น จะมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่อง ไม่ได้แยกขาดออกจากกัน โดยใน การออกแบบเครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงจำเป็นจะต้องนำหลักการดังกล่าวมาปรับมาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งภายใต้กรอบหลักการดังกล่าวนี้ ทาง COSO ได้กำหนดความถึงองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: ERM) ประกอบด้วย 8 ประการ ที่ครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ด้วยการที่สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็น องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมภายในนี้อาจประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น กล่าวได้ว่าในองค์ประกอบประการแรก เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเป็นการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรขององค์กรเอง

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกก่อนเริ่มการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งองค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถระบุเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างการบริหารจัดการกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการประเมินเหตุการณ์ ทำได้ทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามของวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจะต้องแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง (Risk) และโอกาส (Opportunity) จะต้องเชื่อมโยงไปยังกลยุทธ์ของการบริหารจัดการ อีกทั้ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลให้องค์กร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น ๆ และเพื่อให้ ผู้บริหารสามารถพิจารณา กำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเป็นผล

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เป็นองค์ประกอบสำคัญ เปรียบเสมือนกับหัวใจหลักของขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพิจารณาว่าควรบริหารจัดการเป็นประการใด

5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน อาจดำเนินการโดยพัฒนาชุดการดำเนินการ (a set of actions) ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ขององค์กร

6) กิจกรรมควบคุม (Control of Activities) เป็นการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยลด หรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการระบุสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่จะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้สามารถเข้าใจรับรู้ และสามารถจัดการ รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอน กระบวนการที่องค์กรกำหนด

8) การกำกับติดตาม ตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการกำกับติดตาม ตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในการติดตามตรวจสอบอาจทำได้ผ่านกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินแบบแยกส่วน หรืออาจทำได้ทั้งสองกรณี

2.4.3 หลักการและแนวทางประเมินความเสี่ยงตามแนวคิดการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจอย่างรอบด้าน (HRDD)

นอกเหนือจากแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามกรอบของ COSO ERM ดังที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปข้างต้นแล้ว จากการสืบค้นของคณะผู้วิจัยเกี่ยวกับหลักคิดการประเมินความเสี่ยง ก็พบแนวทางที่น่าสนใจอีกประการ คือ แนวคิดการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence for Business: HRDD) ที่อาจนำมาใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงในประเด็นการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring: EM) ได้ ซึ่งแนวคิดการประเมินความเสี่ยงแบบ HRDD เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อันเป็นหลักการสากลที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ (United Nations) อีกทั้ง ยังเป็นแนวคิดที่เป็นฐานรากของมาตรการ

ปล่อยตัวชั่วคราวในกฎหมายอาญาของอีกหลายประเทศในระดับสากล จึงควรสืบค้นและทบทวนหลักการพื้นฐานเพื่อนำมาประกอบเป็นกรอบ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของ HRDD มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า “องค์กรธุรกิจใดที่มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือมีความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจนั้น” (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561: 19) นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้พิจารณาเพียงแค่เฉพาะตัวของธุรกิจรายนั้น เพียงประการเดียว แต่ครอบคลุมการประเมินไปถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กรธุรกิจนั้นด้วย เนื่องจากธุรกิจหนึ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย และก่อให้เกิดผลกระทบที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับบริการขนส่ง ผู้ส่งมอบสินค้าและการบริการ เป็นต้น โดยองค์กรธุรกิจนั้นย่อมมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจ ผ่านสายสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561: 44-46)

หลักการของการประเมินความเสี่ยง HRDD จะถูกระบุอยู่ในหลักการขออนุญาตของสหประชาชาติที่เรียกว่า United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR) ที่เป็นเอกสารอันระบุแนวคิดและแนวปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศสมาชิกได้นำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรตนเอง

จากการสืบค้นความของคณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า จริงอยู่ที่หลักการขออนุญาตของสหประชาชาติ (UNGPR) ไม่ได้มีสถานะทางกฎหมาย หรือเป็นเอกสาร หรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดพันธกรณี (legal obligation) แก่ประเทศที่ยอมรับหลักการและมีหน้าที่ต้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล แต่ขออนุญาตของ UNGPR ดังกล่าวมีลักษณะที่เรียกว่า International Soft Law (Shaffer and Pollack, 2010: 710-711) ซึ่งไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นแนวทางหรือความตกลงที่เกิดจากความร่วมมือและการยอมรับร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งข้อได้เปรียบของตราสารในลักษณะนี้ คือ เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้ตัดสินใจเลือกรับไปใช้ตามความพร้อมและศักยภาพของแต่ละประเทศ โดยไม่มีการบังคับ และไม่กำหนดกรอบหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเข้มงวด ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามหลักการขออนุญาต และเมื่อมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นก็จะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากล หรือจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ จนอาจนำไปสู่การสร้างเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปแบบสนธิสัญญา หรืออนุสัญญา ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น กล่าวความได้ว่า หัวใจสำคัญของการประเมินความเสี่ยง HRDD จะปรากฏใน UNGPR ตั้งแต่ มาตรา 17-22 (Section 17 - Section 22) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำประเมิน HRDD ในภาคธุรกิจโดยตรง สามารถสรุปสาระสำคัญตามที่ United Nations Guiding Principles on Business and Human Right กำหนดความไว้ ดังนี้

มาตรา 17: กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและลดความสูญเสีย รวมทั้งต้องมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด สื่อสารต่อสาธารณะ การเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบโดยจะครอบคลุมผลกระทบทั้งที่องค์กรธุรกิจนั้นก่อขึ้นเอง และบรรดาห่วงโซ่ที่เป็นสายสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดหาวัตถุดิบ

มาตรา 18: กล่าวถึงการระบุผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีความเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้น โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอก หรือ อาจจะมาจากรายภายในองค์กรก็ได้แต่ต้องมีความเป็นอิสระ และจัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

มาตรา 19: กล่าวถึงการบูรณาการสิ่งที่ค้นพบจากการประเมินเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มต้นจากมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และ บูรณาการสิ่งที่ค้นพบเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ งบประมาณ การกำกับดูแล การออกแบบ มาตรการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละองค์กร

มาตรา 20: กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างตัวชี้วัดและ อาศัยข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขบรรเทา

มาตรา 21: กล่าวถึงความพร้อมในการสื่อสารกับสาธารณะ ซึ่งหลังจากทำการประเมินความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เห็นถึงความ โปร่งใส ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ เพื่อที่จะพิจารณาว่าการบรรเทาผลกระทบ นั้นเพียงพอหรือไม่ เป็นประการใด

มาตรา 22: กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการลงมือเยียวยา บรรเทาผลกระทบหรือปัญหาไม่ใช่กระทำโดยองค์กรธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการเยียวยาด้วย ไม่ว่าผลกระทบหรือปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้ก่อเองหรือ มีส่วนในการก่อความเสียหายนั้น

จากสาระสำคัญของเนื้อหาตามที่คณะผู้วิจัยสรุปความไปข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า **หลักการ ประเมินความเสี่ยง HRDD จะวางหลักการที่เป็นแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) คือ “การที่รัฐมีหน้าที่คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐเอง องค์กรธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม โดยวิธีการบังคับใช้กฎหมาย การรับรองว่ากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจต้อง ไม่ไปเป็นอุปสรรคต่อองค์กรธุรกิจในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) ซึ่งให้ องค์กรธุรกิจมีหน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชน และเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน และต้องกำหนดให้มีส่วนร่วม โปร่งใส ติดตามตรวจสอบได้ และ 3) การเยียวยาผลกระทบ (Remedy) เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นแล้ว รัฐหรือองค์กรธุรกิจจะต้องจัดให้มีการเยียวยาแก้ไขที่เหมาะสม เปิดช่องทางการร้องเรียน ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะมาจากองค์กรธุรกิจเองหรือห่วงโซ่ทางธุรกิจ (สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561: 12)**

ภายหลังจากที่ได้ทำความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการในการประเมินความเสี่ยง HRDD แล้ว คณะผู้วิจัยจะนำเสนอถึงรูปแบบและข้อพิจารณาของการประเมินดังกล่าว กล่าวคือ ถ้าหากองค์กรธุรกิจ อยากรจะเริ่มต้นทำการประเมินความเสี่ยง HRDD จะมีการดำเนินการเป็นประการใดนั้น โดยทาง UNGP

ได้มีข้อเสนอแนะให้องค์กรธุรกิจเริ่มต้นจากการวางนโยบายให้ชัดเจนลำดับแรกว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น องค์กรธุรกิจจะเดินไปในทิศทางใด โดยอาจปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีอยู่เดิมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงเริ่มต้นดำเนินขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง HRDD สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอน (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561: 38-62) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น มีขั้นตอนย่อย ได้แก่

- 1) กำหนดกรอบการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดทิศทางในการประเมิน อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการต้องสร้างความเข้าใจร่วมที่ว่า การประเมินความเสี่ยง HRDD นั้นแตกต่างจากการประเมินลักษณะอื่นที่ไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จสิ้น แต่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง
- 2) ทำความเข้าใจบริบทในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
- 3) ทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นการพิจารณาถึงห่วงโซ่ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานอื่น
- 4) พึงพาความเชี่ยวชาญของบุคคลจากภายในที่เป็นอิสระและจากภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การประเมินความเสี่ยงดำเนินการบนข้อมูลที่ถูกต้อง
- 5) ปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียในผลกระทบ ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder map) ในการสร้างระบบการปรึกษาหารือ และทำข้อตกลงร่วม

ขั้นตอนที่ 2: บูรณาการข้อค้นพบและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ ประกอบด้วย

- 1) สร้างวิธีการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสม ทั้งระดับพื้นที่และระดับองค์กร ตามบริบทขององค์กรฯ
- 2) จัดลำดับความสำคัญของของผลกระทบเพื่อลงมือปฏิบัติ โดยเน้นไปที่ “ขนาด” ของผลกระทบว่ารุนแรงเพียงใด และ “เยี่ยวยา” ผลกระทบนั้นให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือไม่ โดยอาจทำเป็นแผนที่ระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดดังภาพ



ภาพที่ 2.6 การทำระดับความรุนแรงและความเป็นไปได้ของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3) ระบุทางเลือกต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ โดยแบ่งเป็นผลกระทบที่องค์กรธุรกิจก่อเองจึงสามารถดำเนินการป้องกันและบรรเทาเองได้ และผลกระทบที่องค์กรธุรกิจมีส่วนในการก่อให้เกิดซึ่งสัมพันธ์กับสายสัมพันธ์หรือห่วงโซ่อื่นในวงจรธุรกิจ

4) สร้างจุดคานงัดในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กล่าวคือ ถ้าหากเป็นผลกระทบที่เกิดจากห่วงโซ่อื่นในวงจรธุรกิจจำเป็นต้องมีการต่อรอง หรือสร้างข้อต่อรองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กรที่เป็นสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรตนเองยังสามารถดำเนินต่อไปได้ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชน

5) การลงมือปฏิบัติ เช่น ให้องค์กรธุรกิจกลับมาทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้น หรือตามหลักการสากล เรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรอื่น

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามตรวจสอบว่าองค์กรธุรกิจสามารถจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีขั้นตอนย่อย ได้แก่

1) ออกแบบกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบทั้งระดับพื้นที่ และระดับองค์กร ติดตามไปจนถึงรากของปัญหา (สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง)

2) พัฒนาตัวชี้วัด สร้างสมดุลระหว่างตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการ

3) พิจารณาและให้ความสำคัญถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการติดตามประเมินผล

4) ติดตามผลการดำเนินการผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ว่าได้ดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบแล้วปรากฏผลเป็นประการใด โดยอาจใช้กลไกผ่านทางข้อสัญญาระหว่างกัน

ขั้นตอนที่ 4: สื่อสารขั้นตอนและผลการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างระบบการรับรู้และโปร่งใสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้

ขั้นตอนที่ 5: วางกระบวนการเยียวยาชดเชยต่อผลกระทบที่องค์กรธุรกิจนั้นก่อขึ้นเองหรือมีส่วนในการก่อขึ้น ด้วยการยกระดับช่องทางร้องเรียน และออกแบบกลไกการเยียวยาระดับปฏิบัติการ

จากที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความพอสังเขปถึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ตามที่กล่าวความมาของการประเมินความเสี่ยง HRDD พิจารณาได้ว่า หลักการและแนวทางดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบอื่น และสามารถใช้เป็นฐานคิดเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ต่อไป

2.5 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า อุปกรณ์ EM กล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์ (device) ที่นำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างแพร่หลาย ปรากฏจากการที่สหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้การรับรองและถูกกำหนดให้ นำมาใช้ภายใต้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องหาในคดีอาญาในหลายประเทศ การนำเสนอถึงแนวคิด หรือข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ของคณะผู้วิจัยในการศึกษานี้ เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจถึงอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเด็น 1) ความหมาย ลักษณะหรือองค์ประกอบพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ของการนำไปปฏิบัติ 3) หลักการนำไปปฏิบัติ และ 4) ประเด็นข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปฏิบัติ ปรากฏความ ดังนี้

2.5.1 ความหมาย ลักษณะหรือองค์ประกอบพื้นฐาน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) คือ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามตัว (Monitoring) รวมถึงใช้ในการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหว หรือตำแหน่งของบุคคลผู้ถูกคุมประพฤติ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่ง เช่น การห้ามออกหรือห้ามเข้าบริเวณพื้นที่ที่กำหนด โดยอาจกำหนดช่วงเวลาในการควบคุมร่วมด้วย เป็นต้น อีกทั้งการใช้อุปกรณ์ EM ยังสามารถดำเนินการควบคุมไปกับมาตรการแก้ไขฟื้นฟูได้ (กรมคุมประพฤติ, ม.ป.ป.) จากคำนิยามข้างต้น อุปกรณ์ EM จะมีลักษณะของ **การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม** ในรูปแบบของการจำกัด (restrict) การควบคุม (regulate) และการบังคับใช้ (enforce) ต่อบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ และกิจกรรมบางประการของบุคคลนั้นชั่วคราว

ลักษณะที่สำคัญอีกประการของอุปกรณ์ EM คือ การควบคุมตรวจสอบจากระยะไกล (distance) ซึ่งผู้ควบคุมอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ถูกติดตั้งอุปกรณ์ โดยสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นได้ในช่วงเวลา ณ ขณะนั้น (real-time) การทำงานของอุปกรณ์ EM ต้องอาศัยความพร้อมและความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี เช่น การใช้สัญญาณวิทยุ การตรวจสอบความถูกต้องของเสียง และการผสมผสานระหว่างวิธีการเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามผ่านระบบคลื่นสั้นอนาล็อก (analog) หรือดิจิทัล (digital) แบบไร้สายจากโทรศัพท์ไปยังสถานีส่งสัญญาณที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด (Nellis, 2015) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ EM มีส่วนสำคัญในการช่วยติดตามควบคุมผู้ถูกติดตั้งอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งยังจะช่วยผ่อนคลายเป็นเสรีภาพให้แก่ผู้ถูกติดตั้งอุปกรณ์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางประการที่กฎหมายกำหนด

2.5.2 วัตถุประสงค์ของการนำไปปฏิบัติ

การที่กฎหมายกำหนดให้นำอุปกรณ์ EM มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของ วัตถุประสงค์หลายประการ คณะผู้วิจัยได้สืบค้นและจำแนกเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประการแรก: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏในข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสังคมสากลหรือประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งแนวคิดด้านสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดสากลที่สอดแทรกอยู่ในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ ในช่วงศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของสหประชาชาติ (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966; the Universal Declaration of Human Rights, 1948) กล่าวได้ว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญให้การออกแบบกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ที่รับรองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

โดยจะถูกสันนิษฐานก่อนว่าเป็น “ผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา” ดังนั้น การผ่อนคลายเสรีภาพให้แก่ผู้ต้องหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการยืนยันสิทธิเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี จะเห็นได้จากการที่กฎหมายกำหนดให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยอุปกรณ์ EM จะเข้ามาช่วยเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพ เพื่อเตรียมต่อสู้ในคดีตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ในขณะเดียวกันฝ่ายผู้เสียหายเองก็มั่นใจได้ว่าผู้ต้องหา ยังคงอยู่ในการติดตามตรวจสอบจากภาครัฐอยู่เสมอ

ประการที่สอง: ประเด็นเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม จากการที่กฎหมายกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ EM จะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถตรวจสอบการควบคุม หรือจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของผู้ต้องหา โดยอุปกรณ์ EM ช่วยลดความยุ่งยากของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ลดความผิดพลาดที่มาจากตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานเองด้วย การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยในการลดความเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องหาระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว นอกจากนี้ ยังเป็นการบรรเทาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม อาทิ อุปกรณ์ EM ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี หรือยากจน ให้ได้รับโอกาสในการผ่อนคลายเสรีภาพ ซึ่ง **ผู้พิพากษาในคดีสามารถใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ EM พร้อมกำหนดให้มี หรือไม่มีหลักประกันก็ได้** ทั้งนี้ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทคดี ฐานะ หรือลักษณะเฉพาะของผู้ต้องหาแต่ละราย ช่วยลดความแออัดในเรือนจำโดยไม่จำเป็น (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560) เพราะผู้ต้องหา มีแรงจูงใจในการร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ขณะที่การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็จะมีมากขึ้น เพราะประสิทธิภาพของการติดตามตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น

ประการที่สาม: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อวิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น (ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 81 วรรค 2) การนำอุปกรณ์ EM มาใช้กลายเป็นประเด็นที่ถูกบรรจุในแผนการปฏิรูปเช่นนั้นอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง จนไปถึงแผนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ ที่มีชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. ...” (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป.) อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางกฎหมาย ที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในคดียังมีถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร และไม่ได้ระบुरายละเอียดที่ชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายลำดับรอง

2.5.3 หลักการนำไปปฏิบัติ

ตามที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ที่ว่าอุปกรณ์ EM เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกนำมาใช้เสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการยุติธรรมอย่างแพร่หลาย โดยไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาให้อยู่ภายในเรือนจำเสมอไป แนวทางนี้ได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งตามปกติแล้วหลักการของกฎหมายอาญาในแต่ละประเทศได้รับอิทธิพลจากกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ โดยในช่วงปี ค.ศ.1990 สหประชาชาติได้กำหนดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานสำหรับมาตรการที่ไม่ควบคุมตัวบุคคล (United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures) หรือที่รู้จักกันในชื่อบทบัญญัติโตเกียว (the Tokyo Rules, 1990) ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานให้กับประเทศสมาชิกนำไปใช้ออกแบบมาตรการภายใต้กฎหมายอาญาของประเทศตนเอง

ตามข้อเสนอแนะของบทบัญญัติโตเกียว ได้จำแนกหลักการและมาตรฐานไม่ควบคุมตัวบุคคลออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ก่อนการพิจารณาคดี 2) ระหว่างการพิจารณาคดี และ 3) หลังการพิจารณาคดี มีหลักการสำคัญ ดังพอสรุปความ (principle 2.1-2.7, the Tokyo Rules, 1990) ได้แก่

1) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคลจะต้องใช้ได้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดี การพิจารณาคดี หรือการบังคับตามคำพิพากษา หรือ เป็นบุคคลที่อยู่ในทุกขั้นตอนของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคลจะถูกนำไปใช้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ ชนชาติกำเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่น

3) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคลต้องยืดหยุ่น สอดคล้องกับธรรมชาติ และความรุนแรงของความผิด สอดคล้องกับบุคลิกภาพและภูมิหลังของผู้กระทำความผิด และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในแง่ของการคุ้มครองของสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกโดยไม่จำเป็น ดังนั้น กระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาควรจัดให้มีการยืดหยุ่นและหลากหลาย ตั้งแต่ก่อนการพิจารณาคดีไปจนถึงการจัดการภายหลังการพิจารณาพิพากษา

4) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคล ควรจัดให้มีการส่งเสริม และติดตามการพัฒนามาตรการใหม่ ๆ อย่างใกล้ชิดและประเมินการใช้งานอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ

5) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคลจะต้องพิจารณาจัดการกับผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยหลีกเลี่ยงวิธีการดำเนินคดี หรือการพิจารณาคดีโดยศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6) หลักการไม่ควบคุมตัวบุคคลควรเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวไปสู่การลดโทษ และการลดทอนความเป็นอาชญากรรม แทนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือชะลอความพยายามไปในทิศทางนั้น

จากหลักการและมาตรฐานขั้นพื้นฐานตามที่บทบัญญัติโตเกียว (Tokyo Rules) ตามข้างต้น จะพบว่าการใช้อุปกรณ์ EM ควรจะต้องตอบสนองต่อมาตรฐานบทบัญญัติดังกล่าวนี้ให้มากที่สุด เนื่องจากบทบัญญัติโตเกียว ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้ออกแบบมาตรการในการใช้

อุปกรณ์ EM ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมในประเทศนั้น แต่การปฏิบัติในการนำไปปรับใช้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

นอกจากบทบัญญัติโตเกียว (Tokyo Rules) แล้ว หลักการในการกำหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์ EM ยังปรากฏความอยู่ใน “สหภาพยุโรป” ปรากฏอยู่ในร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยอุปกรณ์ตามติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) (Draft Recommendation on Electronic Monitoring) ที่ออกโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม (European Committee on Crime Problems) ภายใต้ร่างข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ระบุความถึงหลักการในการใช้อุปกรณ์ EM โดยตรง และจำแนกออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ อันจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับหลักการบทบัญญัติโตเกียว

คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาระสำคัญตามร่างข้อเสนอแนะ (Draft Recommendation on Electronic Monitoring, Part III-VII) ดังกล่าว ดังนี้

- 1) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องระบุวิธีการใช้ ประเภท ระยะเวลาสูงสุดในการใช้ และรูปแบบการดำเนินการ ตลอดจนตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายของประเทศสมาชิก
- 2) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องเกิดจากการตัดสินใจที่จะกำหนดให้ใช้ หรือเพิกถอนการใช้อุปกรณ์ โดยฝ่ายตุลาการ
- 3) กรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ EM ก่อนมีการพิจารณาคดีในศาล สามารถทำได้โดยให้เป็นทางเลือกแทนการควบคุมตัว และจะต้องไม่ขยายขอบเขตการใช้งานอุปกรณ์ EM ไปยังความผิดซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดการควบคุมตัวไว้
- 4) ประเภทและรูปแบบของการใช้อุปกรณ์ EM ต้องขึ้นอยู่กับหลักความได้สัดส่วนในแง่ของระยะเวลา และความร้ายแรงของความผิดที่ถูกกล่าวหา หรือต้องคำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิด และจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- 5) การใช้อุปกรณ์ EM จะต้องไม่มีลักษณะที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิดเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้โดยศาล
- 6) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลที่สามในสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิดถูกควบคุม
- 7) การใช้อุปกรณ์ EM จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ ภาษา ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ ชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ความเกี่ยวข้องกับชาติชนกลุ่มน้อย
- 8) การใช้อุปกรณ์ EM ควรคำนึงว่าสามารถรับรองการกำกับดูแล และลดอาชญากรรมด้วยเพื่อที่จะค้นหาวิธีการลดอาชญากรรมในระยะยาว และควรจะประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่การกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำความผิด

9) การใช้อุปกรณ์ EM สามารถนำองค์ระภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพระหว่างประเทศ

10) การใช้อุปกรณ์ EM เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับประกันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีความโปร่งใสและต้องควบคุมการเข้าถึงโดยสาธารณะ

11) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องมีการจัดการและแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการกำหนด และการดำเนินการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12) การใช้อุปกรณ์ EM เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ต้องมีจำนวนและได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ อันรวมถึงประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

13) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องมีการตรวจสอบของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอและการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระ

ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง สหภาพยุโรป ดังปรากฏข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้อุปกรณ์ EM นั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างตามอำเภอใจ หากแต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของข้อเสนอแนะซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารระดับสากล ดังนั้นหลักการใช้อุปกรณ์ EM ที่กล่าวความ จะเป็นทิศทางเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาในประเทศไทยต่อไป

2.5.4 ประเด็นข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปฏิบัติ

แม้ว่าการใช้อุปกรณ์ EM จะเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีแนวทางตลอดจนข้อเสนอแนะการปฏิบัติในระดับสากล ซึ่งเป็นหลักการในการนำการใช้อุปกรณ์ EM ไปกำหนดอยู่ในกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า องค์การสหประชาชาติได้เสนอประเด็นข้อวิพากษ์ หรือข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการที่อาจนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดการนำอุปกรณ์ EM มาใช้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime) ได้นำเสนอความคิดเห็นเชิงเทคนิค (Technical Advisory Opinion) เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในฐานะที่เป็นมาตรการทางเลือกนอกเหนือจากการคุมขังผู้ต้องหาในประเทศปานามา (Panama) การเสนอความคิดเห็นดังกล่าวเป็นไปตามการร้องขอปรึกษาหารือของรัฐบาลปานามา (United Nations Office on Drugs and Crime, the Use of Electronic Monitoring)

องค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรมมีเห็นว่า การใช้อุปกรณ์ EM นั้น แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมติดตามตัวบุคคลผู้ต้องหาโดยไม่จำเป็นต้องคุมขังในเรือนจำ แต่อาจมีความเป็นไปได้

ที่จะเกิดข้อจำกัดบางอย่างในการใช้อุปกรณ์ EM กล่าวคือ มาตรการใช้อุปกรณ์ EM ในประเทศปานามา ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาอาจเกิดข้อจำกัด (UNODC, 2013) ได้แก่

- 1) มาตรการการใช้อุปกรณ์ EM อาจถูกมองว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในรัฐ
- 2) มาตรการการใช้อุปกรณ์ EM บางกรณีอาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความอับยศของผู้ต้องหาด้วยการติดตรา (labelling) ด้วยอุปกรณ์ติดตามตัวฯ ต่อสาธารณะ
- 3) มาตรการการใช้อุปกรณ์ EM อาจไม่จำเป็น เนื่องจากเป้าหมายของการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพียงเพื่อตรวจสอบควบคุมผู้ต้องหาให้อยู่ภายในพื้นที่จำกัด ซึ่งก็มีมาตรการทางเลือกอื่นที่ศาลสามารถกำหนดได้อยู่แล้ว เช่น สั่งให้การกักบริเวณในที่พักอาศัย นอกจากนี้ ประโยชน์ของอุปกรณ์ EM อาจมีเพียงแค่ว่าเพื่อการกักบริเวณเท่านั้น
- 4) อุปกรณ์ EM โดยปกติแล้วจะใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นเคยกับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในประเทศกำลังพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- 5) การใช้อุปกรณ์ EM มีความเป็นไปได้ของความล้มเหลว ความผิดพลาด และการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาไม่ต่างจากการใช้มาตรการอื่น
- 6) การใช้อุปกรณ์ EM เป็นการส่งเสริมการแผ่ขยายการควบคุมประชาชนโดยรัฐ
- 7) การใช้อุปกรณ์ EM มีค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับการดำเนินการ
- 8) การใช้อุปกรณ์ EM อาจถูกมองว่าเป็นมาตรการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เช่น อุปกรณ์ EM ที่ใช้คลื่นสั่นอนาล็อก หรือดิจิทัลแบบไร้สายจากโทรศัพท์ไปยังสถานีส่งสัญญาณ จึงอาจมีความจำเป็นในการมีโทรศัพท์ประจำบ้าน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาทุกคนที่มีทรัพยากรที่เพียงพอพร้อมรองรับ
- 9) การใช้อุปกรณ์ EM อาจไม่สามารถลดความแออัดของเรือนจำอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อโต้แย้งที่ปรากฏอยู่ในเอกสารความคิดเห็นเชิงเทคนิคขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ทำให้เห็นว่าการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาบางประการ ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า การนำอุปกรณ์ EM มาใช้นั้น ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังต้องวางแผนเตรียมความพร้อมในเชิงระบบด้วย ไม่ว่าจะเป็น ประเด็น ความพร้อมของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ติดตามตัวฯ ความพร้อมของผู้ถูกติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวฯ ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตาม /ตรวจสอบ เพื่อรองรับการดำเนินการ ความจำเป็นของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการดำเนินการ ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย การจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากสามารถดำเนินการลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเป็นผล ประเด็นข้อวิพากษ์หรือข้อข้อโต้แย้งในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ก็จะบรรเทาลงไปเนื่องด้วยความชัดเจนในการบริหารจัดการ และมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น อันเชื่อมโยงกับมติการนำนโยบายไปปฏิบัติตามที่คณะผู้วิจัยได้ทบทวนความในประเด็นดังกล่าวก่อนหน้านี้

2.6 สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูล สถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ทำการศึกษาพอสรุปได้ ดังนี้

2.6.1 สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จากการสืบค้นสถิติจำนวนคดีอาญาที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ปรากฏตามตารางที่ 2.4 และ 2.5

ตารางที่ 2.4 จำนวนคดีการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของผู้ต้องหา/จำเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ปีงบประมาณ	คำร้อง		ศาลมีคำสั่งอนุญาต		ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต	
	ขอปล่อยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว		ปล่อยชั่วคราว	
	จำนวน	การเปลี่ยนแปลง	จำนวน	การเปลี่ยนแปลง	จำนวน	การเปลี่ยนแปลง
2560	246,514	-	217,495 (88.22)	-	29,019 (11.78)	-
2561	208,854	ลดลง	189,850 (90.90)	เพิ่มขึ้น	19,004 (9.10)	ลดลง
2562	222,004	เพิ่มขึ้น	203,986 (91.88)	เพิ่มขึ้น	18,018 (8.12)	ลดลง
2563	244,270	เพิ่มขึ้น	223,927 (91.67)	ลดลง	20,343 (8.33)	เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: จำนวนคดีของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ โดยทำการประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2560-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ตารางที่ 2.5 จำนวนคดีที่ผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีหลังการปล่อยชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ปี	ศาลมีคำสั่งอนุญาต	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี	การเปลี่ยนแปลง
	ปล่อยชั่วคราว	หลังปล่อยชั่วคราว	
2560	217,495	3,467 (1.59)	-
2561	189,850	3,464 (1.82)	เพิ่มขึ้น
2562	203,986	3,770 (1.84)	เพิ่มขึ้น

ปี	ศาลมีคำสั่งอนุญาต ปล่อยชั่วคราว	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี หลังปล่อยชั่วคราว	การเปลี่ยนแปลง
2563	223,927	4,141 (1.85)	เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: จำนวนคดีของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ โดยทำการประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2560-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยได้สืบค้นถึงจำนวนอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในห้วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563 และข้อมูลที่จำแนกจำนวนคดีที่ใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำแนกตามประเภทชั้นการพิจารณา และ จำนวนคดีจำแนกตามฐานความผิด ปรากฏตามตารางที่ 2.6 – 2.8

ตารางที่ 2.6 จำนวนอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563)

ห้วงระยะเวลา	จำนวนเครื่อง
ระยะที่ 1 (1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)	7,325
ระยะที่ 2 (1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)	8,458
ระยะที่ 3 (1 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)	5,804
รวม	21,587

หมายเหตุ: ประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม (2563)

ตารางที่ 2.7 จำนวนคดีที่ใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว จำแนกตามประเภทชั้นการพิจารณา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ประเภทชั้นการพิจารณา	จำนวนคดี	
	ปี 2562	ปี 2563
ชั้นสอบสวน	5,477	3,876
ชั้นพิจารณา	2,779	2,224
ชั้นอุทธรณ์ฎีกา	835	805
รวม	9,091	6,905

หมายเหตุ: 1) ปีงบประมาณ 2562 เริ่มนับจำนวนคดี วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

2) ประมวลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ตารางที่ 2.8 จำนวนคดีจำแนกตามฐานความผิดที่ใช้อุทธรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว สูงสุด 5 ลำดับ (มีนาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	ฐานความผิด	จำนวนคดี
1	พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ	7,030
2	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	4,451
3	พ.ร.บ.จราจรทางบก	2,300
4	ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	1,700
5	พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ	976
6	อื่น ๆ	5,130

ที่มา: สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม (2563)

สถิติ อันเป็นข้อมูลทฤษฎีภูมิที่คณะผู้วิจัยได้สืบค้นความดังปรากฏตามที่น่าเสนอไปข้างต้น เป็นข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามการศึกษารั้งนี้ และใช้เป็นข้อมูลเพื่อสอบทานร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่จะได้ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ความต่อไป

2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการใช้กำไล หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ตามการศึกษารั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัย ตลอดจนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาสามารถนำเสนอความโดยสรุปได้ ดังนี้

โอระสา สุวรรณชาติ และ ศาตรา แก้วแพง (ม.ป.ป.) ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “มาตรการลดความเหลื่อมล้ำของการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา หรือจำเลย ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์เรื่อง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง 2) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ได้รับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยในข้อ 11 (1) 3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด 3 ปล่อยชั่วคราว (มาตรา 106 - 119 ทวิ) 4) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการ ปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 5) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก ประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รวมทั้ง รายงานวิจัย ตำรา และบทความทั้งไทยและต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน รัฐได้เปิดโอกาสให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในการให้ประกันตัว ไม่ว่าจะเป็น 1) **สถานะทางเศรษฐกิจและ สังคม การที่เข้าไม่ถึงการปล่อยตัวชั่วคราว** กล่าวคือ เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เมื่อจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว ที่แต่ละข้อหาความผิดจะมีหลักประกันไม่เท่ากัน เนื่องจากราคาหลักประกันในแต่ละข้อหาเมื่อเทียบกับฐานะความเป็นอยู่หรือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลทั่วไปยังถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง การกำหนดราคาหลักประกันในจำนวนเงินที่สูง ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย เพราะผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจดี ย่อมมีโอกาสในการถูกปล่อยชั่วคราวมากกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน และ 2) **มาตรฐานในการใช้ดุลพินิจของศาลในการประกันตัวหรืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว** เนื่องจากการอนุญาตให้ประกันตัวหรือปล่อยตัว ชั่วคราว ผู้ต้องหา หรือจำเลย เป็นการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยตัวของเจ้าพนักงานหรือศาล ซึ่งจะมีมาตรฐานในการพิจารณาความหนักเบาแห่งคดีไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจได้รับความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการประกันตัว

ผลการศึกษาได้บ่งชี้ว่า การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ยังมีข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม และความไม่เสมอภาคของผู้ต้องหาหรือจำเลย เหตุเพราะบทบัญญัติของกฎหมาย ได้จำกัดอัตราโทษแห่งคดีที่จำเลยสามารถเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลจำเลยในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว และต้องมีบุคคลรับรองความประพฤติ นอกจากนั้น การปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นวิธีการที่สามารถทำนายความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาล และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจของศาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เพราะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับหลักประกันที่เป็นเงินหรือทรัพย์สิน โดยในทางปฏิบัติปัจจุบันอาจจะตรงกันข้าม กล่าวคือ การไม่ได้รับการประกันตัว หรือการไม่ปล่อยตัวชั่วคราว เป็น เรื่องหลักการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อยกเว้นส่งผลให้เป็นต้นเหตุของปัญหานักโทษล้นคุก

อีกทั้ง จากงานวิจัยได้นำเสนอถึงประเด็น ในปัจจุบันที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้หน่วยงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและรับรายงานตัวในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาล โดย กำหนดให้ผู้อยู่บ้าน การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือ ศาลตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังก่อนการตัดสินคดีเป็นเวลานานเกินความจำเป็น จากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว กำหนดให้กำหนด ผู้อยู่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีบทบาทการช่วยยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราว ทั้งมีส่วนช่วยกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว การเป็นผู้รับรายงานตามกำหนดนัดของศาล

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้ คือ เสนอแนะให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขการใช้อำนาจตามกฎหมาย **ควรมีการกำหนดบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว** เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีนอกคุก ประกอบกับการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย หากมีการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะเป็นหลักประกันเสรีภาพและให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้น **ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเรื่องการประเมินความเสี่ยงไว้และนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการควบคุมจำเลย** ที่มีอัตราโทษสูงกว่า 10 ปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัย อันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สุวรรณา คุณดิลกณัฐธสา ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ สมใจ (2557) ทำการวิจัยเรื่อง **“การปล่อยตัวชั่วคราวกับความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยพนักงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษากรณีจังหวัดนครสวรรค์”** มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รูปแบบของการปล่อยตัวชั่วคราวและความเป็นธรรมทางสังคม และเพื่อศึกษาการปล่อยตัวชั่วคราว ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรูปแบบของการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีผลต่อความเป็นธรรมทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รูปแบบของการปล่อยตัวชั่วคราว และความเป็นธรรมทางสังคม แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมมีความเป็นธรรมทางสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนการปล่อยตัวชั่วคราว ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรูปแบบของการปล่อยตัวชั่วคราวมีผลต่อความเป็นธรรมทางสังคม ผลการวิเคราะห์โมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 8 ดัชนีผ่านเกณฑ์ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน พบว่า 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 2) รูปแบบการปล่อยตัวชั่วคราวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3) การปล่อยตัวชั่วคราวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ 4) ความเป็นธรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ คือ ควรมีปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีเงื่อนไขที่สามารถผ่อนคลายเป็นการปฏิบัติ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหลักทรัพย์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว จัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้ต้องหาหรือจำเลย มีการสร้างขวัญกำลังใจในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง **หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา**

จะต้องจัดระบบขั้นตอนของการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความชัดเจนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบอย่างเปิดเผย

นันทน์ภัส สุปิยะพันธ์ ประทีป ทับอัติตานนท์ และสะอาด หอมมณี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัว โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์” มีชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางหรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผลจากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/2 (3) และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำไปใช้ไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 โดยนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนภายหลังมีคำพิพากษาหรือภายหลังการรับโทษจำคุกมาระยะหนึ่งเท่านั้น และมีการให้อำนาจเจ้าพนักงานหรือศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้มาตรการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงกับต่างประเทศจะพบว่า ในต่างประเทศนั้นมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่กระทำความผิดไม่ร้ายแรงหรือความผิดเล็กน้อย ผู้กระทำความผิดครั้งแรก หรือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยสันดาน กระทำความผิดโดยพลั้งพลาด ผู้กระทำความผิดทางเพศ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมได้ง่ายขึ้น

สำหรับปัญหาทางกฎหมายอื่น ๆ ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ได้แก่

- 1) ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ไม่มีขอบเขตในการวินิจฉัยที่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานแน่นอน เป็นไปตามความคิดเห็นส่วนบุคคล โดยไม่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง และไม่มีการไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
- 2) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยเน้นบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้คนยากจนไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยชั่วคราว
- 3) ปัญหาความไม่เสมอภาคทางกฎหมายในระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา เนื่องจาก ระบบปล่อยชั่วคราวไม่มีการแยกกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ทำให้เจ้าพนักงานหรือศาลปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันเป็นหลักด้วยอัตราเงินประกันจำนวนเดียวกันกับผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคน ทุกระดับฐานะ และสำหรับข้อเสนอแนะการวิจัย คือ ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติ

ตามเพื่อแยกผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างพิจารณาออกต่างหากจากนักโทษเด็ดขาด เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งนี้อาจทำโครงการนำร่องในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นปล่อยชั่วคราวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหมือนในต่างประเทศได้ดำเนินการแล้ว และควรมีมาตรการในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปาลิดา มณีโชติ (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง **“ปัญหาการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวจำเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาล”** มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และที่มาเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาลและการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว และศึกษาหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่อาจนำมาปรับใช้กับการปล่อยชั่วคราวในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยเฉพาะการพิจารณาทรัพย์สินหรือบุคคลที่เป็นที่น่าเชื่อถือมาเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจำเลยที่มีฐานะทางการเงินดีย่อมสามารถขอปล่อยตัวได้ทันที แตกต่างจากคนจนหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้มีการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมของการปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมายไทย

ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวทั้งปัญหาการใช้ดุลยพินิจของศาล ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และปัญหาการหลบหนีในระหว่างการปล่อยชั่วคราวจำเลยในคดีอาญา ซึ่งภายหลังได้มีการแก้ไขบทบัญญัติใหม่เรื่องการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เพื่อที่จะป้องกันปัญหาต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวในหลายประเทศ เช่น กฎหมายมลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการปล่อยตัวจำเลยที่มีคุณสมบัติตามประมวลกฎหมายในระหว่างการพิจารณาโดยใช้การควบคุมโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอังกฤษ ที่มีการปล่อยชั่วคราวในชั้นตอนก่อนมีคำพิพากษา ซึ่งใช้วิธีการควบคุมจำเลยโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับจำเลยในประเทศไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 แต่ยังไม่มียกเว้นในการปฏิบัติที่แน่ชัด ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้ศึกษาแนวทางจากกฎหมายจอร์เจียและกฎหมายอังกฤษ และนำมาเสนอแนวทางโดย ศาลอาจใช้หลักเกณฑ์ในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมจำเลยในชั้นก่อนมีคำพิพากษา ดังนี้ 1) ผู้มีอำนาจในการส่งอนุญาตให้ใช้การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำเลยคือ ศาลที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดี 2) การที่ศาลจะส่งอนุญาตให้ควบคุมจำเลยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลเท่านั้น 3) ก่อนที่จะอนุญาตให้จำเลยใช้ควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ศาลต้องไต่สวนก่อนเป็นกรณีไป หรือกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะไต่สวนหรือไม่ก็ได้ 4) จำเลยที่มีสิทธิใช้การควบคุมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม 5) หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงแรกอาจต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ก่อน แล้วจึงพัฒนารูปแบบของศาลต่อไป 6) ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วงแรกศาลต้องรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ให้จำเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีไปก่อน สำหรับจำเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ให้ชำระค่าใช้จ่ายตามปกติ และ 7) หากจำเลยหลบหนีศาลก็ต้องออกหมายจับในทันที

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ 1) การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวให้ชัดเจน ทั้งประเภทคดี เงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อใช้ควบคุมกันระยะเวลาในการใช้เครื่องมือ การพิจารณาข้อมูลและความยินยอมของจำเลย และเงื่อนไขการเพิกถอนคำสั่ง 2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งอนุญาต พิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ การร้องขอ และกรณีศาลเห็นสมควร 3) การให้มีข้อยกเว้นในการใช้กับบุคคลที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 4) การกำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราว รัฐหรือจำเลยอาจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้ศาลพิจารณาตามความเหมาะสม 5) ถ้าหากมีการทำลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนีและให้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขึ้นด้วย 6) การเพิ่มเติมฐานความผิดกรณีการหลบหนีในระหว่างให้ปล่อยตัวชั่วคราว และ 7) ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ หลังจากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

สุนนทิพย์ จิตสว่าง และ จูติยา เพชรมณี (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “แนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใช้เรือนจำ จึงทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาผู้ต้องหาหลบหนีเรือนจำ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบและวิธีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด โดยปัจจุบันมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการจำกัดบริเวณผู้กระทำความผิดให้อยู่ในสถานที่และในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำและเป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาพบว่า การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดของต่างประเทศ ในประเทศที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดมีลักษณะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน ไม่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมากนัก ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้กระทำความผิดจำนวนไม่มาก และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยการแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการแก้แค้นทดแทน สำหรับ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในประเทศไทย สามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2550 มาตรา 89/1 มาตรา 89/2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 มาตรา 108 เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้สำหรับผู้กระทำความผิดในประเทศไทยนั้น กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เริ่มดำเนินการศึกษาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ตั้งแต่ปี 2556 และได้ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2557 โดยมีมาตรการในการติดตามและควบคุมผู้กระทำความผิด เพื่อควบคุมพื้นที่ของผู้กระทำความผิด ควบคุมเขตพื้นที่

ห้ามเข้า ควบคุมเส้นทางการเดินทาง และควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อนพาหนะ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนจะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมฯ และพนักงานคุมประพฤติในรูปแบบข้อความสั้น (SMS) และ E-Mail นอกจากนี้กรมคุมประพฤติดังได้ลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสาธิตการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกระทรวงยุติธรรมคาดว่าแนวโน้มในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้กระทำผิดน่าจะสูงขึ้น ในอนาคตจะดำเนินการพัฒนาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและผู้กระทำความผิด รวมทั้งจะมีการขยายพื้นที่ในการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับข้อเสนอแนะต่อแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย ได้แก่

- 1) การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมผู้กระทำผิดต่อสังคม
- 2) สร้างการยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมผู้กระทำผิดต่อสังคม
- 3) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิดกลุ่มพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบางของสังคม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังสูงอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ต้องขังหญิง เด็กและเยาวชน และ
- 4) กำหนดอัตราโทษของผู้กระทำผิดที่ควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกคดีที่มีอัตราโทษของผู้กระทำผิดที่มีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และเป็นผู้กระทำผิดครั้งแรก หรือผู้กระทำผิดที่กระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในบางคดีที่ใช้โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูควบคู่ไปด้วยรวมถึงผู้กระทำผิดทางเพศ และผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ

ปิยะพร ตันณีกุล (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการนำระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย และหาแนวทางพัฒนาระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เนื่องจากการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือแทนการคุมขัง ยังคงพบปัญหาความบกพร่องของสัญญาณ และยังไม่มีความชัดเจนของหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบกับยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดว่าประเภทของคดีที่ควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควรเป็นคดีประเภทใด

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบันส่วนมากเป็นคดีที่มีการกระทำความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่นานนัก และมักเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก หรือใช้กับผู้กระทำผิดที่ได้รับโทษจำคุกมาระยะหนึ่งแล้วและได้รับการพักการลงโทษ โดยระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้น มีใช้กันทั่วไปอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบวิทยุคลื่นสั้น (RF) และ 2) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ทั้งนี้การนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการลงโทษจำคุกโดยใช้ควบคู่กับการคุมประพฤติ จะมีกฎหมายออกมารองรับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายเฉพาะ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประเทศฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้รับผิดชอบ แต่บางประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยรัฐจะเป็นผู้

ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากน้อยแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่กำหนด ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมตัวจะมากน้อยแตกต่างกันโดยน้อยที่สุดคือ 7 วัน แต่มากที่สุดจะไม่เกิน 1 ปี โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกระทรวงยุติธรรม แต่มีในบางประเทศที่มีการตั้งศูนย์ควบคุมตัวขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงการว่าจ้างให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลระบบ กรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศส่วนใหญ่จะลงโทษด้วยการให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลับเข้าสู่สถานที่คุมขังหรือเรือนจำ และหากมีการทำลายอุปกรณ์จะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจาก **กฎหมายที่รองรับการนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการจำคุกนั้นยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม รวมถึง ความไม่ชัดเจนของประเภทคดีที่ควรนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้** ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน และขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพราะความเหนื่อยล้าจากการเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีความชัดเจนเรื่องหน่วยงานที่จะเข้ามารับเป็นเจ้าภาพดูแลการนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดโดยตรง ปัญหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกยี่ห้อ ยังคงพบความผิดพลาดด้านเทคนิค ทั้งจากสภาพอากาศปิดจากสภาพพื้นที่อับสัญญาณ สัญญาณกระโดด และความไวต่อสัญญาณมากเกินไป ส่วนด้านตัวอุปกรณ์ยังขาดความคงทนของอุปกรณ์ และลักษณะของอุปกรณ์ที่มีความใหญ่ เทอะทะ มีน้ำหนักมากเกินไป ปัญหาการนำมาใช้ เพราะมีระยะเวลาในการใช้ควบคุมเฉลี่ยสั้นเกินไปไม่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สวมใส่ ประกอบกับสภาพหรืออาชีพของผู้กระทำผิดไม่เหมาะสมต่อการนำอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ รวมทั้งความรู้สึกลังเลของผู้สวมใส่อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้สึกว่าจะถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา และรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัว

แนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้กระทำผิดที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ได้แก่ ด้านกฎหมาย ไม่ควรคำนึงถึงประเภทของคดีหรือเจาะจงในคดีนั้นๆ แต่ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นมากกว่า ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก คือ การนำมาใช้ก่อนมีคำพิพากษาหรือในระหว่างพิจารณาคดี การนำมาใช้หลังมีคำพิพากษาเพื่อเป็นทางเลือกในการลงโทษ หรือ การใช้แทนการจำคุก และการนำมาใช้ภายหลังการจำคุก สำหรับเงื่อนไขในการควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรจัดเป็นโปรแกรมตายตัว แต่ควรพิจารณาจัดให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละคน ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบคุมควรใช้เกณฑ์เรื่องความร้ายแรงของการกระทำความผิดและลักษณะของผู้กระทำความผิด และควรให้ผันแปรตามระยะเวลาของการถูกสั่งคุมประพฤติ และหากมีการละเมิดเงื่อนไขควรมีการลงโทษสถานหนัก ด้านการปฏิบัติงาน ควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาต่างหากเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุม

ที่ผ่านการฝึกฝนด้านนี้โดยเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ควรพัฒนาอุปกรณ์ให้ดูทันสมัย ไม่ใหญ่เทอะทะ สามารถติดได้หลายจุด มีความคงทน แบตเตอรี่มีอายุใช้งานที่นานและสามารถเปลี่ยนทดแทนได้ สัญญาณมีความเสถียร มีแผนรองรับเรื่องจุดอับสัญญาณ ด้านค่าใช้จ่าย ควรมีการแบ่งให้ผู้กระทำผิดที่พอมีฐานะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองด้วย สำหรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติอื่น ๆ ได้แก่ ควรใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับคำพิพากษา วัตถุประสงค์ในการใช้ต้องมีความชัดเจน และต้องสัมพันธ์กับชนิดของคดีหรือระดับความเสี่ยง ควรมีการใช้อุปกรณ์ควบคู่กับมาตรการอื่น และมีการประชาสัมพันธ์ระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สวมใส่และความปลอดภัยของชุมชนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และควรมีการประเมินผลก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังจากใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ทินกรณ์ ทองบุราณ , กรันต์ ธนธูเทพ, พิศิษฐ์ กันธทิพย์, มนไท ประมูลจักโก (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา: กรณีการขอลปล่อยตัวชั่วคราว” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญาตามแนวคิดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของจำเลยในคดีอาญา กรณีการขอลปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้ง สภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา กรณีการขอลปล่อยตัวชั่วคราว และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของจำเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ควรถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวออกไป เพราะไม่อย่างนั้นตัวของจำเลยก็จะสูญเสียอิสรภาพ ว่างงาน ขาดรายได้ สูญเสียโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม ครอบครัวเดือดร้อน ฯลฯ

ผลจากการศึกษาพบว่า สิทธิของจำเลยในคดีอาญาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้รับประกันสิทธิของจำเลยที่ถูกฟ้องในคดีอาญาว่า ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด ทั้งนี้จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ สำหรับสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา พบว่า การพิจารณาปล่อยชั่วคราวมักจะยึดถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจำเลยหรือผู้ประกันเป็นหลักมากกว่าสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ศาลมีอำนาจในการสั่งปล่อยชั่วคราวไปใช้ได้เลย โดยจำเลยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องยื่นคำร้องขอปล่อย และควรพิจารณาและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวที่ให้เรียกหลักประกัน รวมทั้ง

แนวปฏิบัติที่ยึดการเรียกหลักประกันเป็นหลักในการปล่อยชั่วคราว เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับจำเลยที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้และฐานะ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยให้เสมอภาคอย่างแท้จริง

อริยาพร โพธิ์สี (2560) ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การปล่อยชั่วคราว: มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบและเกิดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยศาล มาตรการในการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี จากการศึกษาได้นำเสนอถึง การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจึงเป็นมาตรการที่ช่วยผ่อนคลายการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ให้ได้รับอิสรภาพชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนดในระหว่างถูกดำเนินคดี โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ ศาล แล้วแต่กรณี แต่เนื่องจากปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลในการที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่อนุญาต และข้อจำกัดของกฎหมายที่ให้ศาลต้องใช้ดุลพินิจเพียงการอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเท่านั้น แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะได้บัญญัติให้ศาลสามารถมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีประกัน หรือโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ตาม ซึ่งเมื่อพิจารณาจุดมุ่งหมายของกฎหมาย แล้วมิได้เน้นในเรื่องหลักประกัน แต่ในทางปฏิบัติศาลจะใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ และศาลก็มักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการประกันโดยตัวบุคคลหรือทรัพย์สินก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะไม่หลบหนี

บทสรุป จากการศึกษายังได้บ่งชี้ว่า การปล่อยชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้รับอิสรภาพชั่วคราวหนึ่งในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี และการอุทธรณ์ฎีกา โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ ศาล แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับอิสรภาพชั่วคราว ทั้งยังเป็นการเปิด โอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีของตนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะก่อเหตุอันตรายประการอื่นแล้ว ศาลก็จะสั่งปล่อยชั่วคราวทุกกรณี แต่ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนี หรือไปก่อเหตุอันตรายแก่สังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว หลบหนี และพิจารณาถึงความจำเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในอำนาจรัฐ และการใช้อำนาจจากกฎหมายให้มีสภาพบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครื่องมือที่มีความหลากหลายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ รวมทั้ง การวางมาตรการควบคุมหรือกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความผิด และการได้รับการปล่อยชั่วคราวในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกับพฤติกรรมของบุคคล พื้นฐานของ

ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติ จึงเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้ระบบการปล่อยชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหลบหนีของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยชั่วคราวมาปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดนัดพิจารณาพิพากษาคดี อันจะนำไปสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรม (2561) ได้จัดทำ “รายงานการประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบของโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ของศาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 164 ศาล ทำการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยนำมามาตรการที่สามารถป้องกันการหลบหนีมาใช้ และเพื่อป้องกันการหลบหนีและความเสียหายอันเกิดจากการปล่อยชั่วคราวและผิดสัญญาประกัน ทั้งนี้ผลการประเมินความคุ้มค่าเป็นการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยใช้ข้อมูลจาก 164 ศาล พบว่า **มิติประสิทธิผล** มีการส่งใช้อุปกรณ์มากกว่า 1 ครั้งต่ออุปกรณ์ โดยผู้ใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่มารายงานตัวต่อศาลตามวันนัด และมีผู้ใช้อุปกรณ์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการหลบหนี ทั้งนี้ผู้ใช้อุปกรณ์และศาลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของการนำอุปกรณ์มาใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการใช้งาน และด้านอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด **มิติประสิทธิภาพ** ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว ฯ ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ และเอกสารให้มีความชัดเจนมากขึ้น และลดจำนวนเอกสารประกอบการขอติดตั้งลง ทำให้ระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์มีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ เนื่องจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายบริการไปยังพื้นที่ศาลอื่น ๆ ทำให้มีการใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากจำนวนเครื่องที่มีเท่าเดิม **มิติผลกระทบ** ด้านการให้โอกาสผู้กระทำความผิดที่ไม่ควรถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจำได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม ซึ่งผู้ใช้อุปกรณ์มีความพึงพอใจ ชื่นชม และขอบคุณโครงการ ด้านเศรษฐกิจมีผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถกลับไปทำงานตามปกติ ทำให้รัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้ ด้านสังคม คนยากจนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ และเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานที่อำนวยความยุติธรรม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ไม่ควรมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยมากเกินไป

กฤตพงษ์ พัทธวิญญูพงศ์ (2562) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิดทฤษฎีการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้ผู้ต้องหาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไม่เท่าเทียม อีกทั้งปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัวทำให้คนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวไป อีกทั้งยังมีจำนวนผู้ต้องหาอย่างแออัดในเรือนจำ ทั้งนี้ผลจากการศึกษา พบว่า แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำนี้ สามารถช่วยระบายนักโทษออกไปคุมขังยังสถานที่อื่นเพื่อลดจำนวนนักโทษและความแออัดในเรือนจำได้ จึงมีการนำแนวคิดการลงโทษคนที่กระทำความผิดอาญา จากการจำคุกในเรือนจำ เปลี่ยนให้มาใช้วิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของนักโทษได้ คือ ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือเรียกว่า กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติโดยไม่ต้องถูกขังในเรือนจำ โดยจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำ ได้แก่

- 1) การใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า EM ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความเที่ยงตรง และไม่เพียงพอ รวมถึงอาจทำให้คนไม่กลัวการกระทำความผิด เพราะวิธีการลงโทษไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกิดความทุกข์ทรมานเกินไป
- 2) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียกหลักประกันและการกำหนดวงเงินประกัน เพราะเมื่อศาลมีคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์ EM แล้ว ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจะหลบหนีไม่มาศาลตามนัดหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในระหว่างปล่อยชั่วคราวย่อมลดลง ดังนั้น การพิจารณาหลักประกันควรจะลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาลักษณะการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำประกอบด้วย 1) ศาลควรแต่งตั้งให้บุคคลที่เหมาะสมและพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 2) ควรมีการปฐมนิเทศให้กับผู้ต้องหา โดยการอธิบายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเข้าใจเงื่อนไขผลดี และผลเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 3) ควรพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือให้สามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกสั่งใช้อุปกรณ์ EM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว และการกักขังแทนค่าปรับด้วย เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายให้ปลอดภัยจากการถูกทำร้าย และรัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งมักเป็นผู้กระทำความผิดเพียงเล็กน้อยไม่สามารถชำระค่าปรับได้เนื่องจากมีฐานะยากจน อีกทั้งผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมประกอบกิจการ และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ต่อไป และยังเป็นเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับคืนสู่สังคมอีกด้วย

ธีรชญาณ ศิริชัชวาลวงศ์, อรปรียา หวังนุรักษ์ และชูไฮลา กือโด (2562) ได้นำเสนอรายงานการศึกษาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ต่อผู้กระทำความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี: ศึกษาเฉพาะ

การกระทำความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนราธิวาส” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ต่อผู้กระทำความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี: ศึกษาเฉพาะการกระทำความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดแทนการจำคุกในเรือนจำ ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณมีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือ ข้อเท้า ใช้ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้แทนการวางเงินประกันหรือหลักประกันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาบางประการในการปฏิบัติ

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เพียงอย่างเดียว ไม่มีหลักประกัน และปัญหาที่ตามมาทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนี เจตนาไม่มารายงานตัว ต่อศาลตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นผลทำให้ศาลต้องดำเนินการออกหมายจับ เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่งผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม เกิดความเสียหายต่อกระบวนการพิจารณาคดี ทำให้กระบวนการพิจารณาเกิดความล่าช้า การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวนั้นถือเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำในด้านฐานะทางสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้ง สามารถลดความแออัดของสถานที่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล ในกรณีที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM เพียงอย่างเดียวไม่มีหลักประกันนั้น มีความเสี่ยงสูงต่อการหลบหนี ดังนั้นข้อเสนอแนะในการศึกษา พบว่า 1) ควรปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องฐานความผิดที่สามารถยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว 2) ควรมีการค้ำประกันด้วยบุคคล ประกอบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ซึ่งบุคคลผู้ค้ำประกันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยตรง 1 คน และจัดให้มีผู้ดูแลและผู้ควบคุมให้นำผู้ต้องหาหรือจำเลยมารายงานตัวต่อศาลตามกำหนด อันเป็นเงื่อนไขที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ตกลงยินยอม ก่อนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวอีก 1 คน อาจเป็น หัวหน้าชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีตำแหน่งอื่น ๆ ในชุมชนที่มีอำนาจดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรบัญญัติกฎหมายรองรับ และให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 3) ควรกำหนดให้มีการวางเงิน ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM และต้องวางเงินต่อศาลให้เสร็จสิ้น เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่ศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราว กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ต้องหาหรือจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนี ให้ศาลสามารถริบค่าใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้และ 4) ควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและเงื่อนไขในการขอใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ EM 5) ควรมีการกำหนดฐานความผิดประเภทใดบ้างที่สามารถยื่นคำร้องขอใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM และ 6) ควรมีการกำหนดเงื่อนไขประกอบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM แทนการใช้หลักประกัน มาตรการเหล่านี้จะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลย ปัญหาความแออัดของเรือนจำ ลดงบประมาณของรัฐในด้านการดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมไปถึงสร้างความชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวได้

คมศักดิ์ โตโกชนพันธุ์ (2562) ทำการศึกษาเรื่อง “การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบดุลพินิจของศาลในการปล่อยชั่วคราวให้เหมาะสมกับประเภทคดีและผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ละบุคคล เนื่องจากปัญหาความยากจนของผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีหลักประกันหรือทรัพย์สินหรือเงินประกันตัวจนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณีและเสียโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในสังคม ทั้งปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษในเรือนจำมีปริมาณมากจนเกิดความแออัด ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวนั้น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่ออันตราย ทั้งนี้ศักยภาพของอุปกรณ์ EM เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากเท่านั้น กรณีความเสี่ยงน้อยมาก ศาลไม่ควรสั่งใช้อุปกรณ์ EM เพราะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็น แต่กรณีที่มีความเสี่ยงสูงมากควรใช้วิธีคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นไว้ สำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงการปล่อยชั่วคราว มี 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบและการวิเคราะห์ประเมินผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ 2) การประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยดุลพินิจของผู้พิพากษา โดยทั้ง 2 รูปแบบจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรการกำกับดูแลหลังการปล่อยชั่วคราวต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และมีมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ศาลอาจมีคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ร่วมกับการกำหนดเงื่อนไขจำกัดการเดินทาง เช่น ห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัด ห้ามเข้าใกล้สถานที่ที่อาจเสี่ยงต่อการกระทำความผิดซ้ำ ห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลยออกจากบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด และห้ามเข้าใกล้บ้านของผู้เสียหายหรือพยาน โดยแนวทางการกำหนดโทษผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราว ศาลสามารถคำนึงถึงระยะเวลาที่จำเลยถูกสั่งใช้อุปกรณ์ EM ในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อกำหนดโทษแต่ละประเภทให้เหมาะสมและไม่เกินสัดส่วนได้ สำหรับการอุทธรณ์เกี่ยวกับการสั่งใช้อุปกรณ์ EM ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ โดยอุทธรณ์ได้เฉพาะคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเท่านั้น แต่หากศาลไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM ตามที่มีคำขอโดยลำพัง ไม่ใช่คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM อย่างไรก็ตามศาลอาจพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่มีอัตราโทษแตกต่างกัน โดยคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ศาลอาจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีสัญญาประกัน รวมทั้งหลักประกัน และให้ใช้ EM ได้ สำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีสัญญาประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ กรณีวางหลักประกันและทำสัญญาประกันตามหลักเกณฑ์ประกันที่ศาลกำหนดแล้ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ EM แต่ถ้าหลักประกันไม่เพียงพอ ศาลอาจสั่งให้ใช้ EM ได้ คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ศาลต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก์ว่าจะคัดค้านการปล่อยชั่วคราวประการใดหรือไม่ ส่วนการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ EM หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาล แต่หากที่พักอาศัยของผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีสัญญาณ อาชีพ

และถิ่นที่อยู่อาศัยมีสภาพไม่เหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ EM หรือผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ประสงค์ติดอุปกรณ์ EM ศาลไม่อาจมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

สำหรับกรณีที่ใช้อุปกรณ์ EM กับหลักประกัน แล้วผู้ประกันขอส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคืนหรือขอเปลี่ยนหลักประกัน ศาลอาจให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหาหลักประกันใหม่หรือใช้อุปกรณ์ EM ร่วมกับการปล่อยชั่วคราว และถ้ามีการขอเปลี่ยนหลักประกัน ผู้ประกันอาจแสดงความประสงค์ขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM รวมหลักประกันที่น้อยกว่าหลักประกันเดิมได้ โดยแนวทางการพิจารณาของศาลนั้นเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาสิ่งที่เห็นสมควร แต่ถ้าหากเกิดกรณีกระทำผิดเงื่อนไขหรือคำสั่งศาลในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM เช่น มีการทุบ ตัด ถอด ทำลาย หรือทำให้อุปกรณ์ EM ใช้งานไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี โดยศาลอาจสั่งออกหมายจับได้ ส่วนกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ติดอุปกรณ์ EM มีการเข้าไปในพื้นที่ศาลห้ามเข้า ศาลสามารถสั่งออกหมายเรียกหรือหมายจับได้เช่นกัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพืชสวนสัตว์ สำนักงานศาลยุติธรรม (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง **“โอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน”** ปรากฏวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นด้วยกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ โดยแนวทางการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับเยาวชนต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการสั่งให้ใช้ เช่น การมุ่งเพื่อแก้ไข บำบัด พื้นฟู หรือการลงโทษ ซึ่งก่อนการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องถามความสมัครใจของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับการให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใส่ข้อมือมากกว่าข้อเท้า และมีส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน เนื่องจากเป็นการสร้างตราบาป/ติตราแก่เยาวชนเมื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับมีความเห็นว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มีราคาแพงทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก สำหรับฐานความผิดที่ควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ยาเสพติดให้โทษ และการก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน

นอกจากนี้ข้อจำกัดสำหรับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่จะตามมาอีกจำนวนมาก ด้านผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเยาวชนในการใช้อุปกรณ์ และอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในการดูแลรักษาและชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ และปัญหาด้านความรู้สึกรังเกียจของเยาวชนในการสร้างตราบาปที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ ด้านผู้ปกครองของเยาวชน อาจก่อให้เกิดภาวะความเครียดของ

ผู้ปกครองในการกำกับติดตามควบคุมพฤติกรรมของบุตรหลาน อีกทั้งการมีค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้น ระหว่างการแก้ไข ฟันฟู เยาวชนอาจทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและผู้ปกครองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลดีที่จะเกิดขึ้น ด้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ต้องมีความกะทัดรัด ทนสมัย เพียงพอ ระบบสัญญาณและแบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้านกฎหมาย การนำอุปกรณ์มาใช้ควรมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมแห่งคดี รวมทั้ง จำแนกอัตราโทษหนักเบา และระยะเวลาในการนำมาใช้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรให้การ ตระหนักถึงและทบทวนกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม ตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชน ทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ และวางแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับ พฤติกรรมแห่งคดี การให้สิทธิทางเลือกแก่เยาวชน การกำหนดมาตรการอื่นๆ ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์เพื่อการ ฟันฟูเยาวชนที่กระทำความผิดและมุ่งเน้นการแก้ไขพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งการกำหนดรูปแบบ หรือลักษณะของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบททางสังคมไทย

คมสัน สุขมาก (2563) ทำการศึกษาเรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาในการอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน การอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศและ กฎหมายของประเทศไทย รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นสอบสวน และปัญหาระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนตลอดจนปัญหาบุคคลผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาใช้ดุลยพินิจไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหาสิทธิของผู้ต้องหา ในการอุทธรณ์การถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวน เนื่องจาก การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน โดยไม่ให้ ประกันตัวหรือประกันตัวได้แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาวางนั้น เป็นการลดทอนคุณค่าของการเป็นมนุษย์ที่ต้อง ถูกควบคุมตัวทั้งที่ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย หรือต้องใช้ทรัพย์เพื่อแลกอิสรภาพ ไม่เป็นไปตามหลักการ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้ต้องหาทุกคนย่อมมีสิทธิจะไม่ถูกคุมขังและได้รับการปฏิบัติ ว่าผู้นั้นไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ดังนั้น จึงไม่ควรตัดสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นธรรม และยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างผู้ที่มีฐานะดีกับผู้ที่มีฐานะไม่ดี โดยเมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยตัว ชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวน หรือจนกว่าผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวน หรือจนถึงศาล ประทับฟ้อง แต่ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่มีการปล่อยตัวชั่วคราว หรืออาจขอยืดเวลาได้แต่ไม่เกินหกเดือน ทั้งนี้หากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนแต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล ผู้ต้องหาจะต้องมารายงานตัวที่ศาลทุกครั้งเมื่อครบระยะเวลาผิดฟ้องหรือฝากขัง ปัญหาระยะเวลาในการ ควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน เนื่องจากในทางปฏิบัติการสอบสวนและฟ้องร้องผู้ต้องหาต่อศาลให้เสร็จ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาควบคุมตัว แต่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็ยังยื่นคำร้องขอให้มีการ ควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อศาลอยู่ ศาลจึงไม่สามารถตัดสินคดีได้แม้ว่าผู้ต้องหาต้องการรับสารภาพในชั้นศาลก็ตาม

เนื่องจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถใช้ประโยชน์จากระยะเวลาควบคุมตัวผู้ต้องหาที่มีอยู่ตามกฎหมายได้เต็มที่และเต็มระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการขออำนาจฝากขังยาวนานจนเกินไป โอกาสที่คดีจะเสร็จไปโดยรวดเร็วจะมีน้อยยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จึงควรแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องหา เพื่อป้องกันเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติใช้ดุลยพินิจในการควบคุมผู้ต้องหา โดยมีขอบ ปัญหาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้อำนาจหัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสั่งปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราว โดยในทางปฏิบัติหัวหน้าสถานีตำรวจอาจไม่ทราบข้อมูลพฤติการณ์ด้านอื่นดีเท่ากับหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ และตัวพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่ให้ศาลหรือพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหามากขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ ควรเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาในการขออุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสูงกว่าอีกระดับชั้นหนึ่ง โดยผลการอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด รวมทั้งการจำกัดเวลาควบคุมตัวผู้ต้องหาให้สั้นลง และเสนอให้มีคณะกรรมการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนระดับสถานีตำรวจประกอบด้วย 1) หัวหน้าสถานี 2) หัวหน้างานป้องกันปราบปราม 3) หัวหน้างานสืบสวน 4) หัวหน้างานสอบสวน และ 5) พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

ธนพร จุลศรี และสุนทรี บุชิตชน (2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ปัญหาความไม่เสมอภาคทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวจำเลยในคดีอาญา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว ในระหว่างการศึกษาพิจารณาคดีของศาล ด้วยการประเมินความเสี่ยง และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาโครงการประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลจำเลยในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว และการนำแนวคิดการประเมินความเสี่ยงของรัฐออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายประเทศไทยมีความแตกต่างจากหลักกฎหมายรัฐออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า หลักกฎหมายรัฐออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้อำนาจศาลสามารถพิจารณาอนุญาตให้จำเลยทุกคนมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว จำเลยอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคม ศาลจึงจะกำหนดวงเงินประกันให้เพิ่มสูงขึ้น แตกต่างจากระบบการปล่อยตัวชั่วคราว ตามกฎหมายประเทศไทย ที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกันของจำเลย เพราะกฎหมายมีการบัญญัติถึงการจำกัดอัตราโทษแห่งคดีของจำเลย และการมีบุคคลรับรองความประพฤติ 2) การกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ตามกฎหมายรัฐออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาล ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด โดยกำหนดที่อยู่อาศัยของจำเลย และจำกัดการเดินทางของจำเลย แต่สำหรับประเทศไทยมีการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวไว้อย่างกว้าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของศาลในการกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 3) รูปแบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวพบว่า ตามกฎหมายรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายได้กำหนดรูปแบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ศาลสามารถพิจารณาพฤติกรรมของจำเลย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปล่อยชั่วคราว ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของจำเลยเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล

นอกจากนั้น งานวิจัยยังปรากฏข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ **ควรบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการประเมินความเสี่ยงไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับจำเลยที่มีอัตราโทษสูงกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล และควรยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกหลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ในการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย ที่มีอัตราโทษไม่เกิน 10 ปี รวมทั้ง ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวไว้โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนศาลในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเฉพาะ**

ฉันทน์ ฏณยะภูตานนท์ (2563) ทำการศึกษาเรื่อง “**อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย**” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทั้งด้านงบประมาณและด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งยังไม่มีคามผิด โดยผลการวิจัยพบว่า การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพิจารณามีความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากผู้ให้เช่าเอกชน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดจาก มูลค่าการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ประกอบด้วย เงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรประเภทอื่น ๆ ของโครงการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าขนย้ายสัมภาระและค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการตกแต่งสถานที่ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว และค่าดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ เมื่อนำต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นหารด้วยจำนวนครั้งของการใช้อุปกรณ์จะพบว่า การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการคุมขังผู้ต้องขังในเรือนจำ นอกจากนี้ยังมีความคุ้มค่าที่ประชาชนได้รับอีกประการหนึ่ง คือ การให้โอกาสผู้กระทำความผิดที่ไม่ควรส่งตัวเข้าเรือนจำได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคม และเปิดโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ชาติ รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่ใช้สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย สำหรับด้านความร่วมมือในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ควรมีการดำเนินโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย รวมทั้งการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยรู้ตัวว่ามีสิทธิในการขอปล่อยตัวโดยขอติดตั้ง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินประกันตัว และควรมีการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเพียงพอต่อศาลที่จะใช้ทั่วประเทศ

ปรีชรินทร์ แหตอน และวรรณวิภา เมืองถ้ำ (2564) ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง **“ปัญหาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา: ศึกษากรณีศาลอาญาลือขันธ์”** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในศาลอาญาลือขันธ์ ในกรณีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งศาลอาญาลือขันธ์ เป็นองค์กรที่ได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดี ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบว่า ในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอังกฤษ กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตรวจสอบการเดินทางหรือจำกัดการเดินทาง แต่หากมีวิธีอื่นที่เหมาะสมให้ใช้วิธีอื่นก่อน แต่ประเทศไทย เปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการเรียกหลักประกันร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) และศาลสามารถกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อตรวจสอบและจำกัดการเดินทางได้โดยไม่จำกัด และสำหรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในศาลอาญาลือขันธ์ ในกรณีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ได้แก่ ปัญหาข้อกฎหมายในการเรียกหลักประกันร่วมกับการขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลสามารถใช้ดุลพินิจเรียกหลักประกันร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ได้ แตกต่างจากนิวซีแลนด์และอังกฤษที่ไม่มีการเรียกหลักประกันร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) แต่จะเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ต่อเมื่อศาลพิจารณาเห็นว่า หากไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวศาลจะสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นอกจากนี้ ศาลไทยยังยึดถือระบบเศรษฐกิจมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาล หากไม่มีหลักประกันต้องถูกคุมขังในเรือนจำจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษา ปัญหาความบกพร่องของอุปกรณ์ และการติดตามควบคุมการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยอุปกรณ์นั้นมีขนาดใหญ่ และมีชั่วโมงการใช้งานของแบตเตอรี่ที่จำกัด รวมทั้งระบบการส่งสัญญาณที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความเสถียร และปัญหาความไม่ชัดเจนของการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวว่าพฤติการณ์เช่นใดที่ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าพฤติการณ์ใดที่เข้าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นการกระทำอันเป็นความผิดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) อันจะถือว่าผู้นั้นหนีหรือจะหลบหนี สำหรับข้อเสนอแนะของงานวิจัย คือ ควรแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี โดยการใช้วิธีการที่มีความหลากหลายรูปแบบ เช่น การประเมินความเสี่ยง นโยบายคำร้องใบเดียว และการตั้งผู้กำกับดูแล มาใช้บังคับร่วมกับการปล่อยชั่วคราว เพื่อลดการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกันและผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ให้คงการเรียกหลักประกันร่วมกับการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป ควรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขนาดเล็กลง และควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่า กรณีใดบ้างที่ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) นี้หรือจะหลบหนี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จากการสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ด้านกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว: สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของศาลที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาการเรียกหลักประกันกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และยังเป็นภาระละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการถูกควบคุมตัว ซึ่งบางครั้งพนักงานสอบสวนมีการใช้ระยะเวลาในการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นสอบสวนนานเกินไป ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของศาลให้มีความชัดเจน รวมทั้งเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ของผู้ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้งการใช้รูปแบบการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งอาจใช้วิธีประเมินความเสี่ยง โดยการใช้ดุลยพินิจของศาล และการพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลรอบด้านซึ่งอาจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยยังพบข้อเสนอแนะจากกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการร้องขอตามรูปแบบของรัฐออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการยกเลิกการเรียกหลักประกัน ตามรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอังกฤษ

ด้านการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์: เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ในส่วนสภาพปัญหาที่พบสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ **ด้านกฎหมาย** พบว่ากฎหมายไทยยังขาดความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และการเปิดโอกาสให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน **ด้านผู้ต้องหาหรือจำเลย** ปัญหาที่พบ คือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยขาดความตระหนักในการกระทำผิดและโทษที่ได้รับ เพราะวิธีการลงโทษไม่ทุกขัณฑ์ รวมทั้งผู้ต้องหาหรือจำเลยบางคนมีพฤติกรรมหลบหนี หรือไม่มารายงานตัวต่อศาล รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ **ด้านเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ** พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวยังขาดหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติที่ไม่ดีในการปฏิบัติงาน เพราะคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน **ด้านอุปกรณ์** พบว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก และแบตเตอรี่มีชั่วโมงการใช้งานจำกัด อุปกรณ์ไม่มีความคงทน และมีจำนวนไม่เพียงพอ นอกจากนี้สัญญาณของอุปกรณ์ขาดความเสถียร

นอกจากนี้ยังพบปัญหา **ด้านงบประมาณ** เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการมีอย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ **ด้านกฎหมาย** ควรปรับปรุงกฎหมาย โดยระบุฐานความผิดที่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ และเงื่อนไขประกอบการใช้อุปกรณ์ให้ชัดเจน เช่น กรณีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือผู้กระทำความผิดครั้งแรก หรือ และควรเพิ่มเติมฐานความผิดในกรณีมีการหลบหนี อย่างไรก็ตามในการพิจารณาอนุญาตศาลควรมีการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ การร้องขอ และกรณีที่ศาลเห็นสมควร อย่างไรก็ตามยังคงมีวิจัยบางฉบับที่เสนอความเห็นว่าจะไม่ควรมีการพิจารณาที่ฐานความผิดหรือคดี แต่ควรพิจารณาที่วัตถุประสงค์และความจำเป็นมากกว่า เพื่อวางแผนปฏิบัติให้เหมาะสมกับพฤติกรรมแห่งคดี **ด้านผู้ต้องหาหรือจำเลย** ควรมีการกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ และการจำกัดสิทธิเสรีภาพเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเกิดความตระหนัก และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีบุคคลค้ำประกันประกอบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการวางเงินมัดจำ เพื่อเป็นหลักประกันในการก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายต่ออุปกรณ์ และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หรือปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใช้ และการใช้อุปกรณ์ รวมทั้งผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเภทของบุคคลที่ควรได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บางส่วนมีความเห็นว่าจะควรมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งหมายความว่ารวมถึงเด็กและเยาวชน แต่ในทางตรงข้ามพบว่ามีการวิจัยที่เสนอว่า ไม่ควรมีการนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้กับเด็กและเยาวชน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อด้านความรู้สึกรักของเยาวชน กล่าวคือการใช้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเด็กและเยาวชนอาจเป็นการสร้างตราบาปในจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน ด้านเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับ สำหรับ**ด้านเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ** เสนอให้มีการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะโดยเฉพาะ หรือกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน **ด้านอุปกรณ์** ควรมีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณที่เพียงพอและการใช้งานที่มีคุณภาพ โดยปรับปรุงให้อุปกรณ์มีความทันสมัย มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นาน และมีขนาดที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งมีระบบการส่งสัญญาณที่ชัดเจน ทัวถึง และมีความความเสถียร ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ**ด้านงบประมาณ** มีข้อเสนอให้หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม รวมทั้งมีการวิจัยบางส่วนเสนอให้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในลักษณะของการร่วมจ่ายทั้งภาครัฐและผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อสร้างการตระหนักและรับผิดชอบต่อด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันพบว่ามีข้อเสนอในทางกลับกันที่มีความเห็นว่าไม่ควรให้มีการให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการสร้างภาระมากเกินไปสมควร

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)

การกำหนดระเบียบวิธีการศึกษา ในการดำเนินการตามโครงการวิจัย เรื่อง **การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว** ครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาใช้ระเบียบวิธีแบบผสมวิธี (Mix method) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการค้นหาปรากฏการณ์ ที่มุ่งศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา กฎหมายและแนวปฏิบัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ ทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ นำมาสู่การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

การให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมกับการศึกษาวิเคราะห์ ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีการศึกษาไว้ ดังนี้

3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)

เป็นการเก็บสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

- 1) แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวและการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเป็นการทำความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม ที่จะต่อยอดสู่แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จำแนกเป็น (1) การปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทสากล จำนวน 3 ประเทศ และ (2) การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ที่ปรากฏแนวทาง และการปฏิบัติ อยู่ในกฎหมายลำดับหลักและรอง
- 2) แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation)
- 3) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อันรวมไปถึงมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control: IC) ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) ที่สามารถนำมาเปรียบเทียบและใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์
- 4) แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)
- 5) สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้จากการสืบค้นจากเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือบันทึกของทางราชการ (Official Records) หลักการ แนวคิด ทางวิชาการ (Academic Concepts) กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (Laws and Regulations) ตลอดจนงานวิจัย ข้อมูล สถิติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับประเด็นที่ทำการศึกษานำไปสู่การวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิเคราะห์ความโดยละเอียดเพื่อกำหนดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา

3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data)

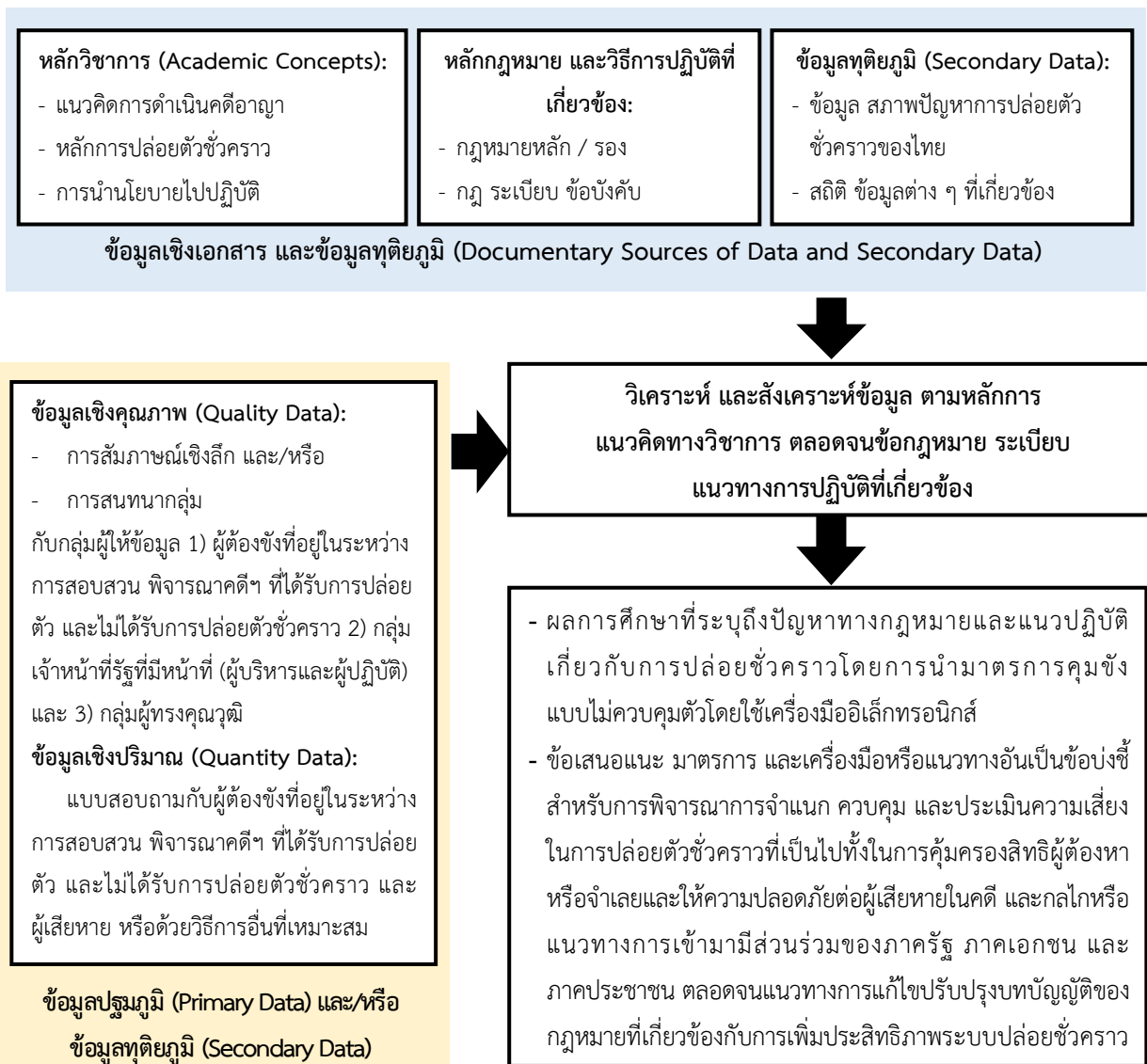
เป็นการออกแบบแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informants) ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยได้จำแนกขั้นตอนการดำเนินงานไว้ดังต่อไปนี้

3.2.1 การออกแบบกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework Design)

การออกแบบหรือพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษา เป็นการประมวลหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อให้ปรากฏผลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ที่ต้องนำไปสู่การศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเชิงเอกสาร สืบค้น ทบทวน หลักการ แนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องพอสังเขปจากการศึกษาเชิงเอกสารข้างต้น เพื่อพัฒนา มาสู่กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยในการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้นหลักวิชาการ อาทิ แนวคิดการดำเนินคดีอาญา หลักการปล่อยตัวชั่วคราว การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง ฯลฯ พร้อมทั้งหลักกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราวที่บัญญัติ หรือ กำหนดไว้ในกฎหมายลำดับหลัก/รอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล สภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของไทย สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น เพื่อให้การศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบข้อกำหนด (TOR) จึงต้องดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป้าหมาย ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data) ที่สามารถบ่งชี้ถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา ผู้ต้องขังหรือจำเลยในระหว่างการสอบสวน การพิจารณาคดีฯ โดยใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) รวมทั้งความเป็นไปได้ในการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถนำเสนอกรอบแนวคิดการศึกษาตามภาพ 3.1



ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework)

3.2.2 ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง (Population and Samplings)

ตามที่คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านประชากรตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ได้แก่ ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน - พิจารณา และการอุทธรณ์ - ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1) ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ 2) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ฯลฯ รวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ปรากฏตามตาราง 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา (ตามข้อกำหนดการจ้าง)

ลำดับ	กลุ่มผู้ข้อมูล (key informants)	จำนวนไม่น้อยกว่า (คน)
1	ผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน-พิจารณา และการอุทธรณ์-ฎีกาทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ได้รับ การปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหายในคดี	400
2	ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	5
3	ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน ด้านกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ	15
4	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	5

หมายเหตุ: สัดส่วน และรายละเอียดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย กับผู้ว่าจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้จ้าง

ตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ที่กำหนดให้คณะผู้วิจัย ต้องหารือกับสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะ ผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับประชากรและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยได้ประชุมกับสำนักงานกิจการยุติธรรมในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ (peer) ต่อการปรับปรุงการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา 2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำ เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูลที่สอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมาย และยื่นขอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ 3) แนวทางในการขับเคลื่อน การศึกษาวิจัยตามโครงการ ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมเห็นควรให้คณะผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้ข้อมูลการศึกษาปรากฏตามตาราง 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา (ตามความเห็นชอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม)

ลำดับ	กลุ่มผู้ข้อมูล (key informants)	จำนวน (คน)
ข้อมูลเชิงปริมาณ รวม 400 คน		
1	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัว ชั่วคราว และใส่กำไล EM ติดตามตัว	75
2	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัว ชั่วคราว และไม่ได้ใส่กำไล EM ติดตามตัว	75
3	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	200
4	ผู้เสียหายในคดี	50

ลำดับ	กลุ่มผู้ข้อมูล (key informants)	จำนวน (คน)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวม 40 คน		
5	ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	5
6	ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ	15
7	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	5
8	ผู้ต้องหา / ผู้ต้องขังทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	15

หมายเหตุ: สัดส่วน และรายละเอียดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลข้างต้น เป็นไปตามกรอบที่ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะผู้จ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิกำหนด (ข้อมูลตามการประชุมวันที่ 4 มกราคม 2565)

การสุ่มตัวอย่าง (Samplings) คณะผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ให้ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะ ในประเด็นที่ทำการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ต้องหาและจำเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวน-พิจารณา และการอุทธรณ์-ฎีกา ทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหายในคดี เนื่องจากประเด็นที่การศึกษามีความละเอียดอ่อน อาจกระทบซึ่งสิทธิ เสรีภาพของผู้ให้ข้อมูล จึงเลือกอย่างเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลที่มีความพร้อม เต็มใจในการให้และเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทางคณะผู้วิจัยได้จำแนก เป็น 1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 200 คน โดยพิจารณาเก็บข้อมูลในเรือนจำ 4 แห่ง ๆ ละ 50 คน 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งติดและไม่ติดกักขังเล็กน้อยกรณีละ 75 คน รวม 150 คน พิจารณาเก็บข้อมูลจากการพื้นที่อำนาจศาล 4 แห่ง และ 3) ผู้เสียหายจำนวน 50 คน พิจารณาเก็บข้อมูลจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี พื้นที่ละ 25 แห่ง ปรากฏตามตาราง

ตารางที่ 3.3 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ลำดับ	เรือนจำ	จำนวนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (คน)
1	เรือนจำพิเศษกรุงเทพ	50
2	ทัณฑสถานหญิงธนบุรี	50
3	เรือนจำพิเศษมีนบุรี	50
4	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี	50
รวม		200

ตารางที่ 3.4 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งติดและไม่ติดกําไลอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ศาล	จำนวนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับ การปล่อยตัวชั่วคราว โดย ใส่กําไลอิเล็กทรอนิกส์ (คน)	จำนวนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับ การปล่อยตัวชั่วคราว โดย ไม่ใส่กําไลอิเล็กทรอนิกส์ (คน)
1	ศาลแขวงดอนเมือง	25	25
2	ศาลจังหวัดนนทบุรี	15	15
3	ศาลจังหวัดปทุมธานี	10	10
4	ศาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	25	25
รวม		75	75
		150	

ตารางที่ 3.5 แสดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสียหาย

ลำดับ	สำนักงานยุติธรรม	จำนวนผู้เสียหาย (คน)
1	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี	25
2	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี	25
รวม		50

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 25 คน ทางคณะผู้วิจัยได้จำแนกเป็น 1) ผู้บริหารระดับสูง และ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปรากฏตามตาราง

ตารางที่ 3.6 แสดงกลุ่มเป้าหมายสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผู้บริหารจากหน่วยงาน (คน)	จำนวนผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน (คน)
1	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1	3
2	สำนักงานอัยการสูงสุด	1	3
3	สำนักงานศาลยุติธรรม	1	3
4	กรมราชทัณฑ์	1	3
5	กรมคุมประพฤติ	1	3
รวม		5	15

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 5 คน

หมายเหตุ: จำนวนและหน่วยงานผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการศึกษา

3.2.3 การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือ (Developing Data Collection Tools)

ภายหลังที่คณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด หลักการ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแล้ว คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำแนกเป็นการศึกษาให้ได้มาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ส่วนการได้มาถึงข้อมูลเชิงปริมาณ อันเป็นความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน พิจารณาคดีฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหาย คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 Pandemic) ที่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข การกำหนดวิธีการในการเก็บข้อมูลประจักษ์อาจมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้พิจารณา กำหนดวิธีการได้มาถึงข้อมูล โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการศึกษาวิจัยสูงสุด

การดำเนินการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (assessment of data collection tools) ของคณะผู้วิจัยปรากฏแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยในการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทางคณะผู้วิจัย กักได้พิจารณาประเด็นข้อคำถามหรือประเด็นการสนทนา จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว หลักสิทธิมนุษยชน เจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงถอดประเด็นจากการหลักการนโยบายไปปฏิบัติ และหลักการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) สำหรับการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม (questionnaires) เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน พิจารณาคดีฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหาย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว การใช้กำลังอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม/ติดตาม ความเข้าใจและการรับรู้ ต่อนโยบายดังกล่าว ความคาดหวัง ทศนคติที่มีต่อการดำเนินการฯ เป็นต้น

ภายหลังที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสืบค้น ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล ทฤษฎี และสถิติตามประเด็นการศึกษา ทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบ (ร่าง) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลประจักษ์ประกอบด้วย 1) ประเด็นคำถามสัมภาษณ์/เชิงลึก และ 2) แบบสอบถามฯ ซึ่ง (ร่าง) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลประจักษ์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น ทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โดยในวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะผู้วิจัยได้นำ

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล และแนวทางการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามเห็นชอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม ไปดำเนินการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และได้นำเสนอเครื่องมืออันประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaires) สำหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกันแต่ละกลุ่มเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยผลการประชุม สำนักงานกิจการยุติธรรม มีความเห็นให้ปรับเครื่องมือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเห็นของผู้ว่าจ้าง และสามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ตามที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือในการศึกษาให้สอดคล้องกับความเห็น และกลุ่มเป้าหมายตามสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการ **ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ** ในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านความแม่นยำ (validity) ที่เป็น “ความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของการวัดกับเนื้อเรื่อง หลักการ หรือสิ่งที่ต้องการมุ่งวัด” ทั้งด้านความแม่นยำเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความแม่นยำเชิงเนื้อหา (content validity) คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมาย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมทำการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นปรับปรุงให้มีความถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัย กล่าวคือในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ปรากฏรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตามตาราง

ตารางที่ 3.7 แสดงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ลำดับ	ชื่อ	หน่วยงาน
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม	อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร	อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
3	อ.ดร.ธนเทพ เขียรประสิทธิ์	อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากนั้นเพื่อให้การศึกษานี้ **มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับทางจริยธรรม** ตามข้อกำหนดหรือรายงานเบลมอนต์ (Belmont Report) ที่ระบุความถึงจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) หลักการเคารพในความเป็นมนุษย์ (Respect for Person) ด้วยการยอมรับในการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญใน “ความยินยอม” ที่คณะผู้วิจัยต้องชี้แจงข้อมูลการวิจัยที่ครบถ้วน ไม่ปกปิดข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม 2) หลักคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษ (Beneficence and Non-Maleficence) เป็นหลักการปกป้องบุคคลจากอันตรายและการดูแลสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ด้วยการชั่งน้ำหนักประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย และ 3) หลักความยุติธรรม (Justice) เป็นการกระจายความเสี่ยงและประโยชน์อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ความรู้สึกหรืออคติในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดังนั้น ภายหลังที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการกำหนดกลุ่มประชากร ทั้งจำนวนและรายละเอียดการสุ่มตัวอย่าง ประกอบกับเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในประเด็นที่ได้

ทำการศึกษาครั้งนี้ กับ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board: IRB) เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏผลการพิจารณา ได้รับคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำรับรองที่ HE-043-2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

3.2.4 การเก็บข้อมูล (Data Collection)

ด้วยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมวิธี ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และ/หรือ การสนทนากลุ่ม (focus group) และ/หรือการลงพื้นที่โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือข้อมูลทุติยภูมิ โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการใช้โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งการพัฒนาและออกแบบเครื่องมือปรากฏความดัดแปลงแล้วข้างต้น มีรายละเอียดและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และ/หรือการสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึงความเหมาะสม แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการใช้คำถามอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญต่อการจัดออกแบบและพัฒนา แนวทางหรือเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และประเด็นหรือข้อค้นพบต่อการปรับแก้กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติ จึงได้กำหนดการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าวกับ (1) ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (2) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2) แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ อันเป็นความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน พิเคราะห์คดีฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว และไม่ได้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้เสียหาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูลสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะผู้วิจัยจึงได้พิจารณาปรับใช้การลงพื้นที่ หรือวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการใช้โทรศัพท์ในการเก็บข้อมูล

ทั้งนี้จากการดำเนินการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 518 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังตารางที่ 3.8 สำหรับรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3.8 แสดงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจริง

ลำดับ	กลุ่มผู้ข้อมูล (key informants)	จำนวน (คน)
ข้อมูลเชิงปริมาณ รวม 518 คน		
1	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่กำไล EM ติดตามตัว	80
2	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้ใส่กำไล EM ติดตามตัว	92
3	ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	295
4	ผู้เสียหายในคดี	51
ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวม 41 คน		
5	ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	5
6	ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ	16
7	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	5
8	ผู้ต้องหา / ผู้ต้องขังทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	15

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

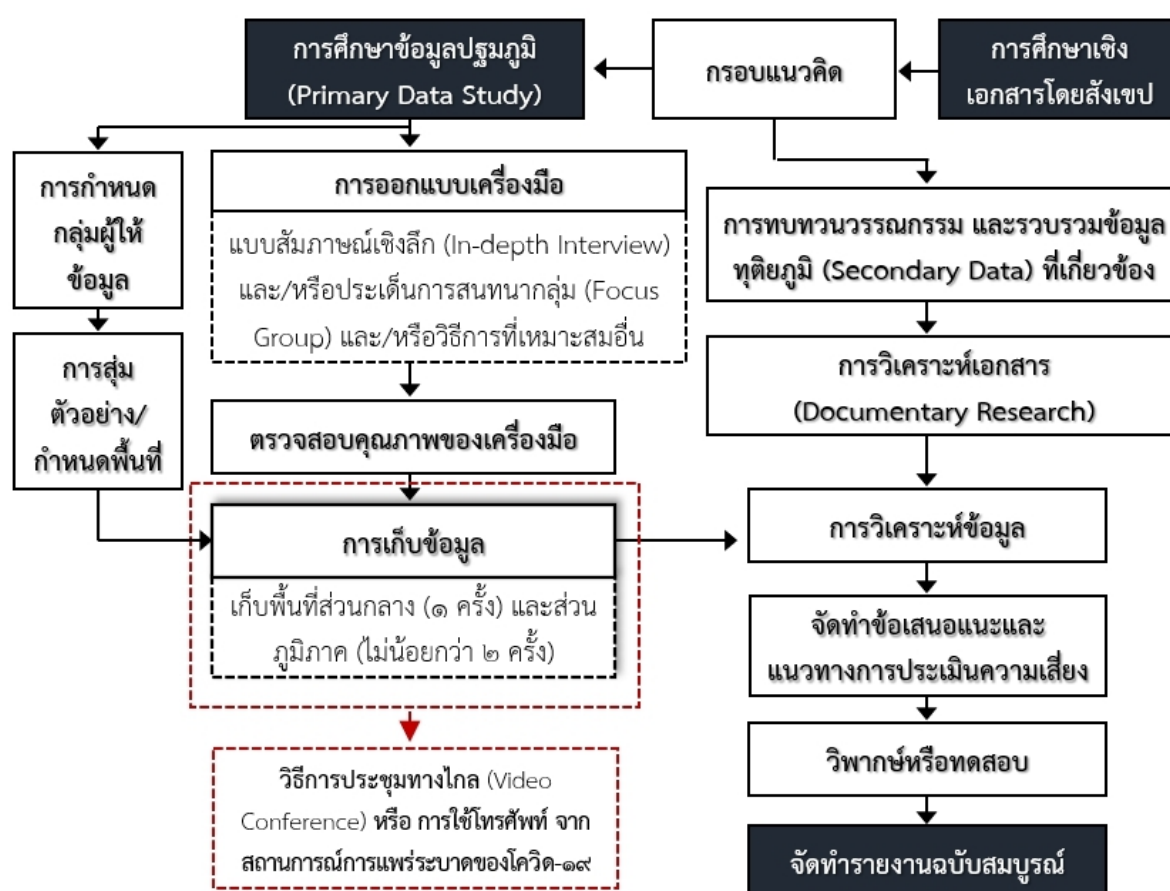
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) ที่เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่นำผลการวิจัยจากหลายงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกัน มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย นางลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้ขยายความว่า “การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการนำเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ ทำให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญ (Assumptions) คือ งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการศึกษา และเมื่อนำผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง” ซึ่งจากประเด็นการศึกษาค้นคว้าถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่มีเป้าประสงค์ในการศึกษาเพื่อสืบค้นสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการปล่อยตัวชั่วคราว อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทาง และเครื่องมือที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างเป็นผล ทางคณะผู้วิจัยจึงพิจารณาใช้แนวทางการสังเคราะห์งานวิจัยประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารในครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ศึกษาจะใช้แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อสืบค้นประเด็นที่ค้นพบจากข้อมูลที่ได้รับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษา และหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิอันได้แก่ วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ดำเนินการปรับภายหลังเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

3.4 การวิพากษ์ผลการศึกษา

ภายหลังจากคณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแนวทางหรือเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ตลอดจนผลการศึกษาอื่นตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จนแล้วเสร็จนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ทำการศึกษา โดยการประสานงานกับสำนักงาน กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในการจัดกิจกรรมวิพากษ์ผลการศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม TK Palace ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานวิจัย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

ขั้นตอน และระเบียบวิธีการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปความได้ตามภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนระเบียบวิธีการศึกษา

บทที่ 4

ผลการศึกษา (Results)

ภายหลังการศึกษาครั้งนี้ได้รับคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทางคณะผู้วิจัยร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิกับกลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ตามที่กำหนด ทั้งข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย โดยลำดับการนำเสนอผลการศึกษามูลฐานภูมิทางคณะผู้วิจัยได้จำแนกหัวข้อการนำเสนอประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Results)

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group)

สามารถนำเสนอข้อค้นพบจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายการศึกษาได้ ดังนี้

4.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทางคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 5 คน ปรากฏผลการเก็บข้อมูลตามรายละเอียดคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ กล่าวคือ

1) ความสอดคล้องของหลักกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย กับหลักสิทธิมนุษยชนในบริบทสากล

ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ค่อนข้างสอดคล้องหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือหลักสากล กล่าวคือ กฎหมายของประเทศไทยได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108 ดังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนที่ว่า

“ในแง่มุมมองของกฎหมาย ผมมองว่าของไทยเนี่ย ... ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดในเชิงกฎหมายนะครับ ... ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีมาตรการหรือมาตรฐานใกล้เคียงกับหลักสิทธิมนุษยชน ... หรือในเรื่องของหลักต่างๆที่กำหนดไว้ในเชิงกฎหมายต่างประเทศ ... แล้วมีการคุ้มครองค่อนข้างที่จะเหมือนกัน ... เพราะในต่างประเทศก็จะมีหลักเกณฑ์

ในเรื่องของการพิจารณาว่าจะปล่อยชั่วคราวไม่ปล่อยชั่วคราว ... เหมือนมาตรา 108 ของประเทศไทย”(ผศ.ดร.วุฒิชัยฯ)

“ในส่วนของตัวบทกฎหมาย ... จริง ๆ แล้วผมมองว่าเรามีหลักประกันในเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง ... เพราะเราได้มาตรฐานสากล ในรัฐธรรมนูญเราเองก็เขียนไว้ให้บุคคลนี้ได้ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ และบุคคลนี้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติเหมือนผู้ที่กระทำผิดแล้วไม่ได้... อันนี้คือในตัวบทกฎหมายถ้าถามผมว่าได้ตามมาตรฐานสากลไหมมันก็มีปรากฏ ... เราก็เข้าไปเป็นภาคือนุสัญญา สิทธิพวกนี้ทั้งหลายมานานแล้วนะครับ แล้วก็มีพัฒนาการในตัวบทกฎหมายมาตลอด” (ดร.ธนัทเทพา)

“มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย ผมเข้าใจว่าตัวมาตรการเรามีหลักการที่สอดคล้องกับหลักสากลนะ อันนี้ในมุมมองนะ ใช้คำว่าประมวลกฎหมาย มีความตั้งใจที่จะให้สอดคล้องกับแนวคิดต่าง ๆ ในแนวทางของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าหลักการที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ในเรื่องรัฐธรรมนูญเลยเรื่องการสันนิษฐานว่าผู้กระทำ ความผิดจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ รวมถึงที่เราจะทราบกันคืออยู่แล้วว่าในกระบวนการยุติธรรม ถ้าศาลไม่ตัดสินมันไม่สามารถที่จะไปลงโทษแล้วบอกว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้” (ผศ.ธนาชัยฯ)

เช่นเดียวกับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้สะท้อนถึง **ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายของประเทศไทย** ในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีการระบุเกี่ยวกับสิทธิที่บุคคลทุกคนพึงได้รับ ที่ว่า “บุคคลทุกคนจะต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้บ่งชี้เพิ่มเติมในประเด็น การสร้างสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังที่พึงได้รับการคำนึงถึงความปลอดภัยของเหยื่อ หากผู้ต้องขังได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108 เช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เท่าที่ดูจากบทบัญญัติของวิอาญา (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) กับคำแนะนำประธานศาลฎีกาต่าง ๆ คิดว่า มีความสอดคล้อง ... ถ้าพูดถึงเรื่องของตราศาลส่วนทางอาญาก็จะนึกถึงตัว ICCR จะสอดคล้องกับทั้งในส่วนข้อ 14 แล้วก็ 2 ย่อยค่ะ ... ที่ว่า ...

... บุคคลทุกคนจะต้องได้รับการสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์ ฉะนั้นการที่เรายังไม่ถูกศาลพิพากษาให้ทำความผิด เขาถูกนำไปใส่ไว้ในคุก คือ ถึงแม้ในความเป็นจริงก็ว่ามันจะมีความปะปนกับนักโทษเด็ดขาดก็ตาม ... ตัวกฎหมายต่างประเทศกับตัว ICCR สอดคล้องกับข้อ 14 กับข้อ 2 ย่อย แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือในส่วนข้อ 26 มันจะเป็นเรื่องที่ว่าบุคคลทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมคืออย่างที่เราเห็นกันว่าตัว EM มันจะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำอะไรแบบนี้ได้ ...

...แล้วอันที่ 2 ถ้าเราดู “Tokyo Rules ” ชื่อเต็มมันก็คือ Standard Minimum Rules Custodial Measurers ในข้อที่ 6 และ 6.1 ที่เขาบอกว่า Pre-trial detention shall be used as a means of last resort ตรงนี้ คือ การควบคุมตัวไว้ในชั้นก่อนพิจารณาควรใช้เป็นวิธีทางสุดท้าย แต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาจะบอกอีกว่าในการที่จะปล่อยไปต้องคำนึงถึง Position of the Society และ ก็ Victim ตัวเหยื่อด้วย ... ซึ่งถ้าเราดูบทบัญญัติของการปล่อยตัวชั่วคราวตามวิอาญาฯ ... มันจะมีในเรื่องของเวลาพิจารณาคำร้องคำขออะไรต่าง ๆ ของศาล คือ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม มีหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปัจจุบันนี้ที่นอกจากจะต้องผ่านพนักงานอัยการอะไรต่าง ๆ ว่าจะมีข้อคัดค้านไหม ก็อาจจะต้องถามผู้เสียหายด้วย” (ผศ.ภัทรวรรณฯ)

แต่เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงถึงข้อสังเกตที่ประเด็นสำคัญมิใช่แค่เพียงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ที่กฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างมีการระบุถึงหลักกฎหมายไว้โดยแจ้งชัดแล้ว แต่ประเด็นสำคัญอาจอยู่ที่ การใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏความเห็นบางส่วนที่ว่า

“ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว ... แต่ถ้าเอาตามความคิดของผมก็คือ ... ในแง่มุมของศาลไทยจริง ๆ มันอยู่ที่ตัวบุคคล (การใช้อำนาจดุลยพินิจ) มากกว่าอยู่ที่กระบวนการของศาล คือตัวผู้พิพากษา ... ในตัวมาตรา 109 คำว่า ... หนักเบาแห่งข้อหา มีอย่างไร? พยานหลักฐานที่ปรากฏว่าคนจะหลบหนีอย่างไร? ... ตรงนี้ผมมองว่ามันประเด็นที่น่าถกกันมากกว่า ... ว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่” (ผศ.ดร.วุฒิชัยฯ)

“ในส่วนในทางปฏิบัติในมุมของมาตรการอันนี้จะเป็นมุมที่มีการถกเถียงกันเยอะในปัจจุบัน ... เพราะว่า อย่างที่เราทราบโดยดูจากสถิติ ... เราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในเรือนจำเรือนจำพิเศษก็จะมีนักโทษที่เรียกว่า ‘ระหว่างพิจารณา’ เนี่ยถูกคุมขังระหว่างพิจารณาหลายหมื่นคน ... ทั้งที่จริง ๆ แล้วเขาควรได้สิทธิในการปล่อยชั่วคราวตรงนี้ ... อันนี้ก็เป็นปัญหาในการปฏิบัติแสดงว่ามันมีปัญหาไม่ใช่ที่กระบวนการกฎหมาย ... แต่มีปัญหาในการใช้ดุลยพินิจในตัวของผู้พิพากษาและการที่เรามองเห็นว่าปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลใดหรือไม่ อย่างไร ... ซึ่งเราอาจจะต้องมาดูต่อไปว่ามันเกิดอะไรในส่วนนี้” (ดร.ธนัทเทพฯ)

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว ในการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลกับการใช้อำนาจรัฐในการจัดการบ้านเมืองให้สงบสุข โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวว่าเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของการบังคับใช้หรือการใช้ดุลยพินิจ โดยเฉพาะถ้าบอกว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นอำนาจของทางศาล ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร ...

ถ้ามองในแง่สิทธิเสรีภาพต้องบอกก่อนว่ามันขัดแย้งกัน สมมติเราบอกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย มีสิทธิเสรีภาพที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขัง ... ซึ่งจริง ๆ พื้นฐานหลักการนี้มันมาจากสิทธิในชีวิตและร่างกาย ไม่มีใครสามารถมาทำลายชีวิตหรือร่างกายเราได้รวมถึงในเรื่องจับกุมคุมขังด้วย ทีนี้พอคน ๆ หนึ่งถูกดำเนินคดีในศาลอาญาขึ้นมา ... แน่นอนว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายภายใต้หลักมันจะต้องทำให้สังคมสงบสุข ... มันจึงเกิดความขัดแย้งกัน ...

... ทีนี้การปล่อยตัวชั่วคราว คือ มาตรการหนึ่งในการรักษาสมดุลระหว่างการที่รัฐจะดำเนินคดีกับคนให้เขาอยู่ภายใต้กระบวนการที่รัฐสามารถจะนำตัวเขาขึ้นสู่ศาล เขาจะไม่หลบหนี เขาจะไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานกับการที่เขาที่มีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ถ้าเขาได้รับการปล่อยตัว ... ดังนั้น ผมมองว่าพัฒนาการของประเทศไทยในเรื่องของการกำหนด มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราว มีความพยายามและมีความสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศ แต่ว่าในสิ่งที่เราอาจจะต้องมาพูดถึงกันต่อ คือ เวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาใช้ดุลยพินิจจะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ มันเป็นไปตามหลักการในเชิงสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า หรือมันสอดคล้องกับหลักในทางอาญาที่เราพูดกันมัย” (ผศ.ธนาชัย)

สาเหตุประการหนึ่งทางผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนว่าการที่ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมไทย มีลักษณะเฉพาะตนบางประการที่ถึงแม้ ในกฎหมายจะบัญญัติแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ชัดเจน ภายใต้หลักการหรือเจตนารมณ์สำคัญที่ว่า หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ด้วยการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวนั้น กฎหมายได้ให้อำนาจดุลยพินิจไว้แก่ผู้พิพากษาในการพิจารณา ซึ่งจากข้อเท็จจริงในการปฏิบัติก็พบว่า ศาลยุติธรรมได้กำหนดบรรทัดฐานในการปฏิบัติมาเพื่อเป็นกรอบ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เรียกกันทั่วไปว่า “ยี่ตอก” อันอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการกำกับการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษา

“บัญชียี่ตอก ... หรือแนวปฏิบัติของศาลแต่ละศาลซึ่งกำหนดไว้ว่า ... แต่ละคดีเนี่ยจะมีมาตรฐานยังไงนะครับ ... ซึ่งตรงนี้จะเป็นการคุมดุลพินิจของศาลไม่ให้ใช้ดุลพินิจที่มันแตกแยกจนเกินไป คือ ในแง่มุมมองหนึ่งการใช้ดุลพินิจรูปแบบนี้นั้นมีข้อดีอย่างหนึ่ง คือ ... มันช่วยของการเป็นบรรทัดฐานดีมันช่วยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ... เพราะว่าแต่ละคดีที่ปล่อยชั่วคราว ... เราก็ไม่รู้แต่ละคดีบางคดีเป็นผู้มีอิทธิพล บางคดีเป็นคนจน บางคดีเป็นอะไรพวกนี้..

... มันจะมีบรรทัดฐานว่าแต่ละคดีจะว่า (พิจารณา) อย่างไรนะ ... มันช่วยในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ แต่ในอีกแง่มุมมองหนึ่งมันจะเป็นการดี ... ทำให้ผู้พิพากษาไม่สามารถใช้ดุลพินิจอะไรได้เลย” (ผศ.ดร.วุฒิชัย)

สอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นได้ให้ทรรศนะในประเด็นเกี่ยวกับ “ยี่ตอก” ว่าเป็นแนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติของผู้พิพากษา ซึ่งไม่ได้มีการเขียนหรือกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ แต่เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ที่ถึงแม้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี

หรือที่เหมาะสม แต่ประการหนึ่งอันอาจเป็นการกำหนดการใช้อำนาจดุลยพินิจ ดังที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้า

“ยี่ต็อก ... บัญชีกำหนดอัตราโทษ ซึ่งเขาจะไม่บอกเราในทางสาธารณะ ... มันเป็นแบบฟอร์มของเขาที่ว่า คดี อัตราโทษเท่านี้ ... การเรียกหลักประกันจะเรียกได้เท่าไร เพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจเหมือนกันหมดทุกคดี ...

... ตัวนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหา ... เพราะว่าพอบอกว่าคดีอาชญากรรมให้เรียกหลักประกันสองแสนแบบนี้ ... ในศาลจังหวัดทุกคน (ผู้พิพากษา) ก็เดินทางตามยี่ต็อกหมด เพราะว่าใครทำต่างจากยี่ต็อกหมายความว่า คุณมีแนวโน้มที่จะทุจริตหรือเปล่า? ... แม้ตรรกะกฎหมายจะเขียนไว้ว่า ‘ให้คุณสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจในการปล่อยอย่างอื่นได้’ แต่ไม่มีใครเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคนที่ไม่ว่าเขาเป็นใคร” (ดร.ธนัทเทพา)

จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าบรรทัดฐานที่กำหนดเป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวความมาข้างต้นนั้น ส่งผลหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนประการใด นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในหลักกฎหมายที่ค่อนข้างมีความชัดเจนว่า กฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยค่อนข้างสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือหลักสากล

2) เกณฑ์การพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราว

ปรากฏความสอดคล้องตามที่คณะผู้วิจัยกล่าวความมาข้างต้น ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยได้ระบุความไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 โดยสามารถจำแนกเป็นประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา

“ถ้าจะดู Criteria ในมาตรา 108 นะครับ ... ก็จะเป็นตัวที่ถูกแก้ไขมาแล้วในปี 2547 นะครับ ... ก็จะมี Criteria 1) ความหนักเบาแห่งข้อหา 2) มีพยานปรากฏ 3) พื้นฐานการแห่งคดี 4) ความเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน 5) ผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่ 6) มีภัยอันตรายหรือความเสียหายจากการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ และ 7) เจ้าหน้าที่คัดค้านหรือไม่” (ดร.ธนัทเทพา)

อย่างไรก็ตามทางผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทรรศนะบางส่วนที่ว่า การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ได้ระบุถึงเกณฑ์การพิจารณา (criteria) ในการปล่อยตัวชั่วคราวไว้โดยละเอียดนั้น แม้จะเสมือนเป็นแนวทางในการช่วยหรือเอื้อต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้พิพากษา แต่อีกประการหนึ่งอาจเป็นการจำกัดหรือตีกรอบการใช้ดุลยพินิจเกินสมควรซึ่งอาจกระทบต่อการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราว

“ถ้าเราอ่าน (ป.วิอาญาฯ ม.108) ดูดี ๆ แล้วเนี่ย ... อันนี้เราจะเห็น concept ที่อยู่เบื้องหลังว่าอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่น ... อย่างต่างประเทศถ้าใครสนใจให้ดูกฎหมายของ

สก็อตแลนด์ ... พระราชบัญญัติเรื่องประกันตัวก็จะเขียนสั้น ๆ เท่านั้นเอง ... คือ ‘กรณีทั่วไปให้ปล่อยทุกกรณี’ ...

... หลักการคือปล่อยใช้ไหมครับ ... คือถ้าไม่ปล่อยคุณต้องแสดงว่าคุณทำไมไม่ปล่อย ... แต่ของเราเท่าที่อ่านดูเนี่ย เหมือนกับประมาณว่า Criteria เยอะมากในการที่จะปล่อยได้เนี่ย ... คุณ (ผู้พิพากษา) ใช้ดุลยพินิจมาก” (ดร.ธนัทเทพฯ)

ประกอบกับทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ที่จากการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวไว้บางส่วนที่ว่า เกณฑ์ตามที่กำหนดการปล่อยตัวชั่วคราวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเจตนารมณ์แล้วนั้น ควรพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในทุกกรณี อันเป็นไปตามหลักสากลในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่หากมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือประการอื่นใดที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ จะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะเป็นภัยอันตราย จึงจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ดังทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนที่ว่า

“มาตรา 108 คือจริง ๆ แล้วเนี่ย ... การที่จะไม่ปล่อยมันต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ...

... การที่จะไม่ปล่อยมันต้องไปสอดคล้องกับ คือ ต้องบอกวัตถุประสงค์ในการควบคุมในการจับก็ดี ควบคุม คุณซังก็ดี วัตถุประสงค์ในการจับผู้ซุ่มซังเนี่ยมันเหมือนกัน ... เพราะฉะนั้นการที่จะไม่ปล่อยก็คือ ‘เขาจะต้องหลบหนี’ หรือ ‘เขาต้องไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน’ หรือ ‘ก่อเหตุอันตรายประการอื่น’ ...

... หรือข้อสันนิษฐานที่จะหลบหนีตามวรรคท้าย คือ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ... อันนี้ควรเป็นจุดหลักที่จะพิจารณาว่า ถ้าเขาหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก่อเหตุอันตรายประการอื่นพวกนี้ หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ... ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพวกนี้น่าจะเป็นหลักในการที่จะไม่ปล่อย” (ผศ.ดร. ธีรนิติฯ)

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้สะท้อนข้อมูลบางประเด็นเรื่องความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบัน ประกอบกับการบ่งชี้หลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการพิจารณาตามพฤติการณ์ หรือการพิจารณาจากปัจจัยจูงใจในการกระทำความผิดที่แตกต่างตามแต่ละกรณี ส่งผลให้ถึงแม้ว่าผู้กระทำความผิดจะกระทำความผิดในคดีเดียวกัน แต่ศาลควรจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามแต่ละกรณี และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้กระทำความผิด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตัวเกณฑ์เบื้องต้นที่ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่หลบหนี มันเป็นเรื่องที่เขาพยายามหรือกระทำ ซึ่งทางศาลก็พยายามบอกว่าเรายึดหลักการนี้ ... เป็นเหตุผลประการหลักในการที่จะพิจารณาว่าจะปล่อยตัวชั่วคราว ... แต่ในปัจจุบันจะถูกไปยึดโยงกับเรื่องหลักประกันการยื่นหลักประกัน หรือการวางเงินประกัน ซึ่งมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มาคู่ในความพร้อมที่ศาลจะ

ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ รวมถึงข้อหาฐานความผิดของผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นจำเลยอย่างนี้ว่า ... เรามีความผิดข้อหาใด หรือฐานความผิดใด ความรุนแรงมากน้อยขนาดไหน อัตราโทษเท่าใด คือ เหตุผลนี้มันถูกมาใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาว่าศาลจะมองอย่างไรกับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งที่จริงเหตุผลหลักมันอาจกลับมาสู่ที่ว่าคุณควรจะมาดูใหม่ว่า **เขาจะมีพฤติการณ์ในการหลบหนีหรือเปล่า!? ...**

... มันก็มีหลายคดี โดยเฉพาะคดีการเมืองหรือคดีอะไรหลายอย่างที่ถูกพูดถึงว่ามันไม่ได้มีเหตุที่จะพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะหลบหนี หรือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานใหม่ ... แต่มีเหตุในเรื่องของฐานความผิดด้วย เช่น คดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจะถูกพิจารณาว่าจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยอาจจะมีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในเรื่องของการที่ศาลจะใช้ในการพิจารณามันก็เลย ... **ทำให้เจตนาหลบหนีหรือหลักการเบื้องต้นที่ควรนำมาใช้เรื่อง การพิจารณาถูกเบี่ยงเบนไป ...** หรือถูกนำเรื่องอื่นมาใช้ในมองด้วย ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เห็นว่าการพิจารณาหรือวินิจฉัยของศาลมีเหตุปัจจัยอื่นด้วย ... นอกจากหลักการที่มันควรจะเป็น” (ผศ.ธนาชัยฯ)

“ศาลวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว จะมีความหนักเบาของข้อหา หลักฐาน พฤติการณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณดูด้วย คือ เรื่อง ‘Individual station’ การกำหนดโทษ คือ **การกำหนดโทษโดยพิจารณาให้มันเหมาะสมกับผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลละ ...** จะสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักอาชญาวิทยา ... ที่คนเราทำผิดอย่างเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าต้องรับโทษเท่ากัน มันต้องดูมูลเหตุของแต่ละคนด้วย เช่น เรามีปัจจัยอะไรมากำหนดให้เขาทำผิดหรือเปล่า ก็เลยอยากให้คุณดูที่ตัวผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลด้วยที่นำมาพิจารณาประกอบ มันไม่จำเป็นต้องผิดฐานเดียวกันที่พฤติการณ์ร้ายแรงพอกัน เราควรดูพื้นหลัง มูลเหตุจิตใจเกี่ยวกับตัวเขาหรือเปล่า ...

... มันก็จะมี 2 มุมมอง คนที่สุดโต่งก็จะบอกว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียมกัน แต่มันจะมีพวกแนวคิดที่จะใช้เถียงแบบอย่างอาชญาวิทยา เขาก็จะบอกเลยมันไม่ได้จำเป็นถ้าทำผิดอย่างเดียวกัน คือ ความเท่าเทียมมันไม่ได้แปลว่าเท่ากันแต่มันต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลด้วย ... อย่างโปรแกรม ‘เดอะเมอร์เลดสกรีน’ จะพูดถึงเรื่องเงื่อนไขที่จะกำหนด เช่น เสพยาไปทำผิด ศาลสามารถกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เขาได้รับการบำบัดอาการติดยาเสพติดได้เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่ง ... แต่คุณจะต้องไม่ได้มีคุณสมบัติทำผิดแบบซ้ำซ้อน กระทำซ้ำเรา หรือพวกคดีอุกฉกรรจ์ ... โดยเขากำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ในการเหมือนกับอย่างหนึ่งในการไปปล่อยตัวชั่วคราวได้ ... ก็น่าสนใจว่าตรงนี้อาจจะกำหนดเป็นเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจจะดูให้เหมาะสมกับผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลแบบนี้” (ผศ.ภัทรวรรณฯ)

3) การนำกำไรติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาเป็นเครื่องมือในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่การศึกษานี้ได้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ความสำคัญกับการนำเอาอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ โดยจากการเก็บ

ข้อมูลของคณะผู้วิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ปรากฏข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในแง่มุม ของการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบกับเป็นเครื่องมือในการรับประกันความเสี่ยงการหลบหนีของผู้ต้องขังต่อศาล โดยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประกอบเป็นเหตุผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้พิพากษา ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“ผมเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีมากเลย ... EM ถือว่าเป็นหลังพิงให้ผู้พิพากษาที่ท่านจะได้ใช้ดุลยพินิจอื่นนอกจากการเรียกหลักประกันที่มันเป็นทรัพย์สิน ... เพราะว่าสามารถช่วยได้เนื่องจากมีเครื่องมือที่สามารถติดตามตัวเขาได้ แล้วก็เป็นหลักให้ผู้พิพากษาดูด้วยว่า แม้ว่าคน ๆ นี้จะปล่อยไปเขาจะไม่หลบหนี ... เพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลย เพราะฉะนั้น ต่อให้เขาจะปล่อยโดยไม่มีหลักประกันแต่มีการใช้มาตรการว่ามารายงานตัวนะครับ ... ควบคู่กับการใช้ EM มันก็สามารถทำให้ผู้พิพากษามีความสามารถที่จะเป็นหลังพิงให้เขาได้ ...

... ถ้าเกิดคนนี้หลบหนีขึ้นมาเขาบอกว่าได้ทำตามมาตรฐานแล้ว ... ถ้ามีการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถตามไปจับได้ทันทั่วทั้งที่ อย่างที่ได้มีข่าวที่เราเห็นมาแล้วหลายกรณี ... ที่มีคนที่ถอด EM แล้วมันส่งสัญญาณไปเจ้าหน้าที่ที่มาจับกุม และจะทำให้ศาลใช้ดุลยพินิจเป็นอันไป”
(ดร. ธนัท เทพฯ)

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนได้ให้ข้อมูลน่าสนใจว่าการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ ประเด็นเรื่องความเพียงพอของอุปกรณ์ EM เนื่องจากมีบุคคลเข้าสู่กระบวนการทางอาญามากขึ้น ประกอบกับต้นทุนของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงมุมมองถึงประสิทธิภาพของเกณฑ์การจำแนกผู้ต้องขังที่มีสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดอุปกรณ์ EM

“แนวคิด EM ดีเลย เพราะมันจะเป็นการดึงคนที่ไม่สมควรเข้าคุก ... ออกสู่กระบวนการที่ไม่เอาเข้ามาในระบบเรือนจำให้ไปเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ เชิงอาชญากร ... แต่มันจะมีจุดน่าสนใจ 2 อย่าง คือ 1. การจำแนกผู้กระทำความผิด คือ การจำแนกผู้กระทำความผิด ถามว่าปัจจุบันเราจำแนกว่าใครควรอยู่ในคุก ใครควรจะได้ปล่อย EM เรามีกติกาตรงนี้ชัดเจนหรือเปล่า? ... 2. EM ค่าใช้จ่ายสูงนะครับ ถ้าเรากำหนดให้ผู้ต้องหาที่เป็นคนที่กระทำความผิดเล็กน้อยทุกคนมีสิทธิใส่ EM ถามว่างบประมาณรัฐในการเข้าไปการให้ทั่วถึงทุกคนหรือเปล่า ...

... ที่นี้ตัว EM ที่มาใช้ในประเทศไทยอย่างที่ว่า คือ ถ้ามันถูกมาใช้ทุกคดี ... งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมจะมีพอหรือเปล่ากับการใช้ EM ดังนั้น สิ่งที่มีนัยจะแยกอีกอันหนึ่ง คือ เราจะมองดูว่ามันก็จะมียกโทษบางคนที่จะเห็นควรว่าจะใส่ EM บางคนก็ต้องอยู่ในระบบที่ไม่ได้ใช้ EM ที่นี้มัน

ย้อนไปถึงการจำแนกประเภทของนักโทษว่านักโทษมันมีอยู่กี่อย่าง ซึ่งผมมองว่าการจำแนกของนักโทษประเทศไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่ากับในประเทศอื่น ๆ ...

... การจำแนกนักโทษเป็นสิ่งสำคัญมาก ... เราต้องเข้าใจว่าอาชญากรมีอยู่หลากหลายประเภท เช่น อาชญากรประเภทเป็นอาชญากรที่สามารถกลับตัวได้ด้วยการได้รับการอบรมหรือการแก้ไขจากคนที่เป็นคนเลวเป็นคนดีได้ อันนี้โอเค แต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งในอาชญากรบางคนเขาเรียกว่า เป็นพวกอาชญากรโดยสันดาน ถ้าเราเอา EM ไปใส่กับคนพวกนี้ โดยหวังว่าคนพวกนี้จะกลับคืนดีสู่สังคมโดยใช้แนวคิด Pattern เดียวกัน ผมมองว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาเหมือนกัน” (ผศ.ดร.วุฒิชัยฯ)

เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันต่อการใช้อุปกรณ์ EM ในแง่การเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิได้บ่งชี้เพิ่มเติมถึงประเด็นของต้นทุนและงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาอุปกรณ์ EM ที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว

“ถ้าเกิดมี EM ก็อาจทำให้ผู้ต้องขังระหว่างลดลงอีก ... สำหรับพวกที่ไม่มีหลักประกันหรือวงเงิน มันเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยแต่เมื่อติดแล้วมันก็จะโยงอีกข้อหนึ่งที่ถามว่าในทางเศรษฐกิจ ... EM มันแพง มันมีค่าใช้จ่าย พอมันมีค่าใช้จ่าย ถ้าเกิดสภาพเศรษฐกิจไม่ดี งบประมาณไม่พอก็คงนำมาใช้ไม่ได้ทั้งหมดอย่างเพียงพอที่ควรจะนำมาใช้ ... แต่ถ้าเกิดมีการนำกำไร EM มาใช้ได้มากขึ้น คือ ใช้งบประมาณมากขึ้น รัฐบาลก็ต้องจัดสรรมาให้แบบเหมาะสมในทุก ๆ ที่ ... แต่ถ้าหากใช้ EM ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอก็น่าจะทำให้ผู้ต้องขังระหว่างพวกนี้หรือกรณีผู้ที่ได้รับโทษอะไรพวกนี้ก็จะได้รับการพักโทษมากขึ้น” (ผศ.ดร. ชรินทร์ฯ)

“มันจะเป็น ต้นทุนของกระบวนการยุติธรรม ... แต่รัฐเองก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างที่ว่าใช้ EM ต่อคนเท่าไรกับการที่ไม่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับคนที่ไม่ได้มีหลักประกันอะไรแบบนี้ แล้วเข้าไปอยู่ในคุก ... แค่ว่าอาหาร 54 ต่อคนต่อวันแบบนี้ แต่ว่ามันคูณจำนวนเท่าไรค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ... ค่าเสื้อผ้าเครื่องแบบอะไรแบบนี้ ก็จะมีคำถามตามมาว่าจริง ๆ แล้วประเทศเราพร้อมขนาดไหน” (ผศ.ภทรรณฯ)

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนมีการให้ข้อมูลถึงหลักการการฝึกอบรมและการสร้างความเข้าใจถึงหลักการวัตถุประสงค์ และการใช้งานในอุปกรณ์ EM แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีข้อบ่งชี้สำคัญคือ อุปกรณ์ EM ควรเป็นอุปกรณ์ที่ลดจำนวนผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการให้ผู้บริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในสถานกักกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เรามีคู่มือ แต่ถามว่าคนปฏิบัติงานเข้าใจทุกคนหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับ ... ข้อสำคัญการจะใช้ EM เป็นสิ่งดีนะครับ ... แต่ว่าการใช้ EM ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ

จุดสำคัญคือว่า มันจะต้องมีรูปแบบของการ Training แล้วก็มีการใช้ที่เหมาะสม มีหน่วยงานที่รองรับ รูปแบบของ EM ในทุกขั้นตอนครับ ... กรณีเกิดปัญหาแล้วจะดำเนินการอย่างไร หรือกรณีคนที่ไล่ EM แล้วก่อเหตุ เรามีหน่วยงานไหนที่จะไปจับเขาโดยทันทีไหม หรืออะไรยังไง? ...

... ควรมีการ Training ให้มีการเข้าใจถึงการใช้ EM หรือวัตถุประสงค์ของการใช้ EM อย่างแท้จริง อย่างสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ คือ ท่านผู้พิพากษา ท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า EM มีไว้เพื่ออะไร มีเพื่อที่จะทำให้ปริมาณผู้ผิดมันลดลงแล้วก็ไม่ควรจะเอา ผู้บริสุทธิ์เข้าคุก ดังนั้น การ Training ตรงนี้สำคัญนะครับ ถ้าสมมติเกิดมีผู้ต้องหาคนนึงไปเจอ ผู้พิพากษาที่ Focus แคตัวของกฎหมายอย่างเดียวอันนี้นั้นจะเป็นอันตราย” (ผศ. ดร. วุฒิชัยฯ)

4) ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่สะท้อนจากความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปความจำแนกข้อเสนอแนะออกเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้

(1) ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร (Communication) ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ การปล่อยตัวชั่วคราว หรือกรณีการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดอุปกรณ์ EM จากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดี ตลอดจนประชาชนและสังคม รับรู้ถึงสิทธิในการการ ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM อย่างถูกต้อง และสามารถเอื้อให้ผู้ต้องขังพึงได้รับสิทธิตามกฎหมาย กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้อง ... สร้างวัฒนธรรมที่จะรักษาลิทธิในตัวจำเลยครับ ... ควรที่จะแนะนำเพราะมี เงื่อนไข ผมก็เห็นบางทีก็ขึ้นในจอ (จอภาพประชาสัมพันธ์) แต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่เองไม่ได้แจ้ง ... คือ แค่ ประกาศว่าจำเลยมีสิทธิอะไรบ้างใช้ไหมครับ ... แต่บางทีเขาก็อยากจะไต่ถามจากเจ้าหน้าที่บางที่มี สิทธิติด EM ใหม่? ลดไปครึ่งนึงนะเงินประกันอะไรแบบนี้ ... ก็อาจจะทำให้เขาอยากใช้บริการ แล้ว บางทีพอจะใช้เท่าที่ได้ยินก็ยังไม่เคยใช้เลยพอมีคนจะขอใช้ ก็ยังใส่ไม่เป็นอะไรแบบนี้ ก็เลยทำให้มี อุปสรรคเหมือนกัน” (ดร. ธนัท เทพฯ)

(2) ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่แน่ชัด และการแสดงถ้อยคำชี้แจงถึงผลแห่ง การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่ชัดเจนประกอบ เพื่อสร้างมาตรฐานแก่กระบวนการพิจารณาการปล่อยตัว ชั่วคราวให้เป็นบรรทัดฐานเดียวทุกกรณี และสร้างความเข้าใจในผลแห่งการพิจารณาแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ สอบสวน – การพิจารณาคดี

“เจตนาเริ่มต้นพื้นฐานหรือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องจำเป็นต้องการปล่อย ตัวชั่วคราวมันคืออะไร? ... ในเมื่อเราบอกแล้วว่าในทางสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชนหรือ กระทั่งในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ... ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ จนกว่าที่ศาลจะตัดสินว่า เขากระทำความผิด ...

... แต่อีกแง่หนึ่งศาลก็ว่า คนจะไม่กลับเข้ามาสู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยการที่เขาจะไปหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ดังนั้น ... ถ้าหลักคิดเราแบบนี้ ... มันก็จะมาสู่การที่เราจะมากำหนดเงื่อนไขหรือรูปแบบว่ามาตรการต่าง ๆ ... มันจะต้องสร้างสมดุลหรือมันต้องไม่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยมากเกินไป คือ ถ้าศาลจะปล่อยตัวชั่วคราว ควรจะมีหลักการที่ชัดเจน ถ้าฉันจะไม่ปล่อยตัว ปล่อยเพราะอะไร ไม่ปล่อยตัวเพราะว่าเขามีพฤติการณ์ที่จะหลบหนีหรือไม่ มันต้องอธิบายได้ ... ถ้าสมมติตั้งหลักแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดความเคารพในเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ...

... ดังนั้น ถ้าโดยความเห็นผม คือ หลักคิดตรงนี้นั้นต้องแน่น ... แล้วมันจะต้องลบความคิดในเรื่องของการที่คนมีหลักประกัน คนรวย คนจน หรือกระทั่งผมยังมองเลยขนาดที่ว่าอัยการโทษสูงหรืออัยการโทษต่ำ บางทีมันก็ไม่อาจจะใช้ในเรื่องเดียวกัน” (ผศ.ธนาชัยฯ)

(3) ควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการมีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีประกอบ อาทิ การอ้างอิงแบบประเมินความเสี่ยงจากต่างประเทศ หรือการใช้อุปกรณ์ EM ร่วมกับแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว มิใช่แค่การใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาประการเดียว อีกทั้ง การเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะอุปกรณ์ EM ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” นอกจากนี้ ควรมีการเสนอการจัดตั้งหน่วยงานการปล่อยตัวชั่วคราว หรือหน่วยงานควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ EM เป็นการเฉพาะ

“สร้างแบบประเมินความเสี่ยงขึ้นมาจะครับ ... ซึ่งอันนี้โมเดลที่สหรัฐอเมริกา ... แบบประเมินความเสี่ยงอันนี้ต่างกับมาตรา 108 ยังไง คือ มาตรา 108 บอกให้ใช้ดุลยพินิจมันเป็นนามธรรม แต่แบบประเมินของศาลอันนี้มันมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น คือ เขาใช้ระบบสกอร์ (scoring) ก็คือ ระบบการให้คะแนน เพราะฉะนั้น มันจะมีการบอกว่าอายุเยอะใช้ไหมครับ มันจะได้แต่มีเยอะเพราะว่าหลบหนีลำบากจะครับ ระบบสกอร์จะใช้ระบบคำนวณ ถ้าได้สกอร์เยอะอยู่ในเกณฑ์ซึ่งจะเทียบกับความร้ายแรงของคดี เทียบกับเกณฑ์ที่จะปล่อยตัวได้ ก็จะทำให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้หรือว่าถ้ามีกรณีที่ยังมีความสงสัยก็ใช้คู่กับ EM ...

... ถ้าทำสำเร็จศาลจะมีการปล่อยชั่วคราวเยอะขึ้นในระดับที่น่าพอใจ ... เพราะว่าคราวนี้เขาพูดได้โดยตรงแล้วว่าเขา (ผู้พิพากษา) ไม่ได้ใช้ดุลยพินิจลอย ๆ แล้ว เขาใช้ดุลยพินิจตามแบบประเมินที่กำหนดแล้ว” (ดร. ธนัท เทพฯ)

“กรณีที่น่า EM มาใช้ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตรงนี้นั้นน่าจะทำให้คนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจน แล้วก็ปฏิบัติเหมือนกัน ... อย่างที่เรียนครับว่าในเรื่องเดียวกัน มันไม่ควรปฏิบัติต่างกัน ... เรื่องที่คล้ายกันมันไม่ควรปฏิบัติต่างกัน

เพราะฉะนั้น ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการปล่อยชั่วคราวก็น่าจะนำการประเมินความเสี่ยงมาใช้ แล้วก็ประกอบกับการให้มีหลักเกณฑ์แน่นอนในการปล่อยตัวชั่วคราว ... โดยที่ใช้กำไร EM ที่มันชัดเจน ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ ผมสนับสนุนให้มีความชัดเจนที่สุด” (ผศ.ดร. อธิรัตน์)

“ถ้าทำเป็น แบบ Apple Watch ได้ มันก็จะดูแบบเขาเป็นคนปกติที่อยู่ในสังคมใช้ชีวิตได้ตามปกติ แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ได้ทำหน้าที่ของมัน function ในเรื่องของการป้องกันการหลบหนีอะไรแบบนี้ได้ ... เพราะฉะนั้นถ้าพอจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรได้

... ในเคสของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ถูกได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ... เพราะถ้าใส่ อันใหญ่ ๆ แบบนั้น คนมันก็ต้องเห็น เขาต้องใส่ขายาวตลอดหรือ? ในเมื่อเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ทำไมเขาต้องมาปิด? ... มันเหมือนมันเป็นการตีตราเขาหรือเปล่า? ... ผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องรูปแบบของตัวอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวข้อกฎหมาย” (ผศ. ภัทรวรรณ)

“บางประเทศเขาก็จะมีสำนักงานที่ทำเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ ... รวมถึงในเรื่องของการที่จะ support ข้อมูลที่ศาลจะใช้ในการพิจารณาดีว่าจะปล่อย หรือไม่ปล่อยหรือจะต้องวางหลักประกันอะไรยังไง รวมถึงใช้เครื่องมืออย่าง EM ... มันจะมีการติดตามนะครับ ...

... หน่วยงานจะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าคนหลบหนี หรือไม่หลบหนีเป็นเพราะอะไร ... โทษฐานความผิดเท่าไร และเราเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการแก้ไขกระบวนการในการพิจารณา ... มันก็ **ควรมีหน่วยงานที่ทำในลักษณะนี้ให้มันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น** ... มันจะ support กับการที่ศาลจะวางหลักเกณฑ์ในการทำงาน รวมถึงถ้ามันมีการใช้คำว่าทำงานมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ... ก็จะนำมาสู่การแก้ไขประมวลกฎหมาย ให้มันเป็นหลักการที่มันชัดเจนแล้วก็ใช้โดยเสมอภาคกันแล้วก็ใช้กับทุกศาสตร์” (ผศ.ธนาชัย)

“จริง ๆ ถ้าเราจะมอง EM **เราต้องมีการตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะ** ... อาจจะต้องมีคล้าย ๆ กับกรมเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นหน่วยงานแยกเฉพาะออกมาจากกระทรวงยุติธรรม หรือสังกัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้ ... แต่ให้แยกออกมาจากหน่วยงานศาลนะครับ หรืออะไรสักอย่างที่ทำหน้าที่ในการ Monitor หรือ Training หรือที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ EM โดยเฉพาะให้คล้าย ๆ กับเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับ ... ซึ่งดูแลในเรื่องของ EM ทั้งระบบ ไม่ให้ไปปนกับหน่วยงานอื่น ๆ” (ผศ.ดร. วุฒิชัย)

จากข้อมูลที่คุณผู้วิจัยได้นำเสนอความถึงข้อมูลที่ปรากฏจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 5 คน ดังปรากฏความข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ตามตาราง

ตารางที่ 4.1 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
ผศ.ดร.วุฒิชัยฯ	1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายไทยค่อนข้างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว “ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีมาตรการและมาตรฐานใกล้เคียงกับสิทธิมนุษยชน” ในประเด็นการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษา พบว่า การใช้ดุลยพินิจของศาลหรือผู้พิพากษาค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล “ดุลยพินิจการปล่อยตัวชั่วคราว ... ในแง่มุมมองของศาลไทยจริง ๆ มันอยู่ที่ตัวบุคคล ... ผมมองว่าเป็นประเด็นที่น่าถกเถียงมากกว่า...ว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่” และการพิจารณาการกักกับการใช้ดุลยพินิจด้วยยึดถือ “เป็นการควบคุมดุลยพินิจของศาลไม่ให้ใช้ดุลยพินิจที่มันแตกแยกจนเกินไป” 2) การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีอุปสรรคสำคัญประกอบด้วยการจำแนกผู้กระทำผิดว่าผู้ใดควรติดอุปกรณ์ EM ที่ยังไม่ชัดเจน และ ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ EM ที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพปัญหาที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจจริงในการใช้อุปกรณ์ EM “เรามีคู่มือ แต่ถามว่าคนปฏิบัติงานเข้าใจทุกคนหรือไม่” 3) ข้อเสนอแนะ พบว่า อาจมีการพิจารณาตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะในการกำกับดูแลการปล่อยตัวชั่วคราวและการใช้อุปกรณ์ EM “ต้องมีการตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะ ... เป็นหน่วยงานเฉพาะแยกออกมาจากกระบวนการยุติธรรม”
ผศ.ดร.ธีรนิติฯ	1) เกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า การพิจารณาของไทยยังเป็นไปตามหลักสากลคือ คำนึงว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ “การที่จะไม่ปล่อย คือ เขาจะต้องหลบหนี หรือเขาจะต้องยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น” 2) การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีสภาพปัญหาด้านต้นทุน และงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น “ในทางเศรษฐกิจ ... EM มันแพง มันมีค่าใช้จ่าย” 3) ข้อเสนอแนะ พบว่า การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ต้องควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยง “กรณีที่น่า EM มาใช้ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตรงนี้น่าจะทำให้คนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจน”
ดร. ธนัทเทพฯ	1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายไทยค่อนข้างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว “เราได้มาตรฐานสากลในรัฐธรรมนูญเราก็เขียนไว้ให้บุคคล ได้ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์” ในประเด็นการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษา พบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ตัวกฎหมายแต่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นสำคัญ “ปัญหาไม่ใช่ที่กระบวนการกฎหมาย แต่มีปัญหากับการใช้ดุลยพินิจในตัวของผู้พิพากษา” และการพิจารณาการกักกับการใช้ดุลยพินิจด้วยยึดถือ “ยึดถือมันเป็นแบบฟอร์ม ... เพื่อใช้ดุลยพินิจให้เหมือนกัน” 2) เกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นไปตามมาตรา 108 ป.วิอาญาฯ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่อนข้างจำกัดการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษา “Criteria เยอะมากในการที่จะปล่อย

ได้คุณ (ผู้พิพากษา) ใช้ดุลพินิจมาก”

- 3) การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นประโยชน์ต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ช่วยลดการใช้หลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน “EM ถือว่าเป็นหลังพิงให้ผู้พิพากษาที่ท่านจะได้ใช้ดุลพินิจอื่นนอกจากการเรียกหลักประกันที่มันเป็นทรัพย์สิน”
- 4) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร “ต้องสร้างวัฒนธรรมที่จะรักษาสติ ... ต้องสื่อสาร” และ นำเครื่องมืออื่นในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว “ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัว”

ผศ.ธนาชัยฯ

- 1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายไทยค่อนข้างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว “ผมเข้าใจว่าตัวมาตรการของเรามีหลักการที่สอดคล้องกับสากล” ในประเด็นการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา พบว่า การใช้ดุลพินิจต้องสร้างสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับการบังคับใช้กฎหมายด้วยอำนาจรัฐ
- 2) เกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ควรพิจารณาจากพฤติการณ์และปัจจัยส่วนบุคคล “ทั้งที่จริงเหตุผลหลักมันอาจกลับมามีว่าคุณควรจะมาดูแลใหม่ว่า เขาจะมีพฤติการณ์ในการหลบหนีหรือไม่?”
- 3) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้แน่ชัด “ถ้าศาลจะปล่อยตัวชั่วคราว ควรจะมีหลักการที่ชัดเจน ถ้าฉันจะไม่ปล่อยตัว ปล่อยเพราะอะไร” และนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ควรมีหน่วยงานมาสนับสนุนการปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายกำหนดหลักการให้เสมอภาค “ควรมีหน่วยงานที่ทำในลักษณะนี้ให้มันมีความเข้มแข็งมาก ... แก้ไขประมวลกฎหมาย ให้มันเป็นหลักการที่มันชัดเจน”

ดร. ภัทรวรรณฯ

- 1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา กับการปลอดภัยของเหยื่อหรือผู้เสียหาย “ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม มีหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปัจจุบันที่นอกจากจะต้องผ่านพนักงานอัยการอะไร ก็อาจจะต้องถามผู้เสียหายด้วย”
- 2) เกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ควรพิจารณาจากพฤติการณ์และปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีความแตกต่างกันเป็นการเฉพาะกรณี “พิจารณาให้มันเหมาะสมกับผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคล จะสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักอาชญาวิทยา”
- 3) การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีปัญหาด้านต้นทุนและการใช้งบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น “มันจะเป็นต้นทุนของกระบวนการยุติธรรม”
- 4) ข้อเสนอแนะ พบว่า ปรับรูปแบบของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ EM ให้เหมาะสมกับการใช้งาน “ถ้าทำเป็น แบบ Apple Watch ได้ ... มันก็จะดูแบบเขาเป็นคนปกติที่อยู่ในสังคมใช้ชีวิตได้ตามปกติ แล้วก็ในขณะที่เดียวกันมันก็ได้ทำหน้าที่ของมัน function ในเรื่องของกำกับการป้องกันการหลบหนี”

4.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งสิ้น 5 ราย สามารถสรุปนำเสนอประเด็นข้อค้นพบ ดังนี้

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในหน่วยงาน **สำนักงานศาลยุติธรรม** ได้แก่ นางอภิรดี โพธิ์พร้อม ตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาล 1 และนายอมร แสงไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงมุมมองต่อการใช้อุปกรณ์ EM ของสำนักงานศาลยุติธรรม ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบจำแนกรายประเด็นได้ดังนี้

1) ความสอดคล้องระหว่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีกับ “หลักกฎหมายสากลที่ว่า บุคคลยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent)” โดยผู้บริหารมีการให้ข้อมูลการปฏิบัติงานภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลในประเด็น การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่พนักงานสอบสวน จนถึงในชั้นศาลแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีว่า **ค่อนข้างเป็นไปตามหลักสากล** ที่มีความเชื่อถึงความบริสุทธิ์แห่งบุคคล นำไปสู่การปล่อยตัวชั่วคราวแก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว อันเป็นการให้สิทธิแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาพยาน หลักฐานที่จำเป็นต่อการสู้คดีตามที่หลักสากลกำหนด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

*“คือ สำนักงานศาลมีนโยบายมาให้เราปฏิบัติว่า ... การปล่อยตัวชั่วคราวมันจะมีอยู่ 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือ ขั้นตอนของพนักงานสอบสวน กับในระยะที่ 2 คือ ในระหว่างการพิจารณาคดี ในกรณีที่ผู้ต้องหา หรือจำเลย มีความประสงค์จะขอปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะ เป็นในลักษณะของการที่จะออกมาหาพยานหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ความผิดว่า ตนเองไม่ได้กระทำความผิดประการใด หลักการของศาล คือ **ปล่อยตัวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ การที่จะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้น**” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)*

เช่นเดียวกับข้อมูลของท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาล 1 ที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าปัจจุบันทางศาลให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยกฎหมายที่บัญญัติไว้ค่อนข้างสอดคล้องกับเจตนารมณ์สากล แต่มีข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัติแล้ว ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติอาจมีการบิดเบือนไม่ต้องตรงไปบ้าง ขึ้นอยู่กับอำนาจดุลยพินิจของศาลแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาล 1 ได้ชี้ข้อมูลถึงพัฒนาการของการให้ความสำคัญในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เพื่อพยายามเป็นแนวทางในการปล่อยตัวชั่วคราว

“ถ้าพูดตามข้อกฎหมาย ก็ต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องกับหลักสากล ... ที่ต้องปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติอาจมีการบิดเบือนไปบ้าง ... โดยเฉพาะเรามักจะยึดโยงกับการ

ใช้หลักประกันในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ... จนประมาณปี 2563 ท่านประธานศาลฎีกาในสมัยนั้น ได้มีนโยบายกระบวนการยุติธรรมไม่มีวันหยุดขึ้น เน้นการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น เริ่มมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น ... โดยมีการยินยอมให้มีการติด EM กับผู้ต้องหา ... จนปี 2564 ก็มีการออกเป็นคำแนะนำประธานศาลฎีกาในการปฏิบัติ จนเกิดความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ... เกิดกลไกต่าง ๆ มากขึ้น ... มาช่วยให้การปล่อยตัวชั่วคราวมีประสิทธิภาพ

... โดยเฉพาะที่ศาลภาค 1 ... เราจะให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ขับเคลื่อนนโยบายและแผนศาลยุติธรรม คู่ครองสิทธิตามหลักนิติธรรม” (นางอภิรตี อธิบดี ผู้พิพากษาภาค 1)

2) ข้อเท็จจริงต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาในมุมมองผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่อการละเมิดเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวว่า มี 2 กรณีตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กำหนด คือ (1) การมีพฤติการณ์หลบหนี (2) การเข้าไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน โดยผู้บริหารมีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่จะละเมิดในเงื่อนไขดังกล่าว คือ การละเมิดในเงื่อนไขการมีพฤติการณ์หลบหนี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมีการสะท้อนความเห็นที่ว่า หากผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไม่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ก็เห็นสมควรที่จะใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่าการฝากขังผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับกรมราชทัณฑ์ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตามประมวลกฎหมายวิธี อาญา มาตรา 108 เป็นเงื่อนไขที่จะไม่ปล่อยมี 2 อย่างเท่านั้น คือ 1. มีพฤติการณ์หลบหนี 2. จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ... ทั้ง 2 เงื่อนไขนี้ คนที่เป็นทั้งผู้ต้องหา และจำเลยนี่นะครับ มีศักยภาพที่จะทำได้เงื่อนไขเดียว คือ เรื่องมีพฤติการณ์หลบหนี ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายเรียกเลย แต่ว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยรู้ว่าถูกแจ้งความดำเนินคดี ก็รีบไปพบพนักงานสอบสวน ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราว เพราะมันไม่มีพฤติการณ์อะไรที่จะหลบหนี เพราะฉะนั้น ถึงเราจะใช้ดุลยพินิจไปในทางที่ปล่อยมากกว่าที่จะนำตัวเขาไปขัง ผมก็คิดว่าประเด็นนี้สำคัญ” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

เช่นเดียวกับการสะท้อนถึงการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาประการเดียว แทนการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยผู้บริหารมีการบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในการใช้แบบประเมินความเสี่ยงกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวว่า ค่อนข้างสร้างภาระงานที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้พิพากษาในการใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการพิจารณาการ

ปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี อีกทั้ง มีการบ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการใช้อย่างอิสระ แม้ว่าพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวนจะพิจารณาไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาก็ตาม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถามถึงในกรณีที่ว่า ... ใช้แบบประเมินความเสี่ยงหรือไม่ ส่วนแบบประเมินความเสี่ยงสำนักงานศาลได้ออกแบบประเมินความเสี่ยงออกมาให้ผู้พิพากษานะครับ **เพียงแต่ว่าที่ศาลแขวงดอนเมืองไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยง แต่ใช้ดุลยพินิจล้วน ๆ** ดุลยพินิจที่ว่านี้ คือ **ปล่อยตัวเป็นหลัก** การนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาควบคุมตัวไว้จะเป็นข้อยกเว้น ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แต่ว่า ... ไปขึ้นอยู่กับการที่พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกัน หรือปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ ... ศาลจะใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของศาล ที่นี้ในขั้นตอนต่อไป พอพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว มันจะมีหลายลักษณะ ตั้งแต่มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกันก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นศาลจะใช้ดุลยพินิจตรงนี้ค่อนข้างสูงมากในลักษณะที่ว่า ปล่อยตัวชั่วคราวไปแบบไม่มีหลักประกัน โดยให้ตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยรับว่าจะมาศาลตามกำหนดนะ ...

... กรณีที่เราทำสัญญาประกัน หรือว่าปล่อยชั่วคราวไปในระหว่างสอบสวน เพราะว่าพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจควบคุมตัว หรือมาฝากขัง ครั้งละ 6 วัน เพราะฉะนั้นมันจะมีระยะเวลาหน่อยในช่วงเวลานี้ ถ้าเราใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะครับ ร้อยละ 100% ในชั้นพิจารณา เราก็ปล่อยเขาต่อไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือว่าเสร็จสิ้นไปจากศาลนี้ ...

... คือ ผมว่าแบบประเมินความเสี่ยงนี้มันเป็นขั้นตอนที่เพิ่มภาระขึ้นมา การใช้ดุลยพินิจนี้ง่ายกว่าแบบประเมินความเสี่ยง การใช้ดุลยพินิจในทางที่ปล่อยเป็นหลักดีกว่าแบบประเมินความเสี่ยงเสียอีก ... โดยทางศาลเราแค่เก็บแบบประเมินตามนโยบาย แต่ใช้ดุลยพินิจเป็นหลักเลย ซึ่งดุลยพินิจนี้เรายึดหลักเจตนารมณ์ว่า**ให้ปล่อยตัวเป็นหลัก**” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

สอดคล้องกับข้อมูลของท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาล 1 ที่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ถึงแม้มีแบบประเมินความเสี่ยง แต่ในทางปฏิบัติแล้วศาลก็มักมิได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการพิจารณาเท่าที่ควร และแบบประเมินความเสี่ยงก็เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่ได้มีสภาพบังคับว่าต้องตัดสินใจตามแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นด้วยการมีกาวล่องอำนาจดุลยพินิจของผู้พิพากษา และเป็นแบบประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันอาจมีข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วน ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรกับการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลก็บ่งชี้ว่าทางศาลยุติธรรมก็ได้มีความพยายามจะปรับปรุงเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

“การประเมินความเสี่ยงเนี่ย ... เราทำ 100% ในทุกศาล ทุกเคส ทุกฐานความผิด ... แต่ไม่ได้มีการกำหนดหรือบังคับว่าศาลต้องใช้แบบประเมินนี้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ... อำนาจใน

การปล่อยตัวเป็นดุลยพินิจของผู้พิพากษา ... แต่ข้อเท็จจริงทางศาลก็ยังพิจารณาจากอัตราโทษ
ประเภทคดีเป็นหลักในการพิจารณา จึงมักไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงจริง ๆ เป็นเพียงแค่
ข้อมูลประกอบเท่านั้น ... และตรง ๆ เลยก็คือ ศาลบางกรณีก็ยังมี bias ที่แตกต่างกัน ...

... แต่ศาลเองก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสมบูรณ์มากขึ้น” (นางอภริตา อธิบดีผู้พิพากษามาตร 1)

ประกอบกับการสะท้อนข้อเท็จจริงในหลักการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณา
การปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา แทนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตาม
หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กำหนด
โดยมีการสะท้อนถึงข้อเท็จจริงในการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อประเด็นเรื่องการพิจารณา
การปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาโดยอิสระ และการใช้อำนาจดังกล่าวต้อง
ไม่มีข้อผูกพันกับหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการเพิ่มการเข้าถึงในสิทธิจะได้รับการพิจารณาการ
ปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ไม่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขครับ ... คำว่า **หลักประกัน** ใน ป.วิ.อาญานี้ ไม่ได้ผูกมัด
ผู้พิพากษาในการใช้ดุลยพินิจว่า ต้องเรียกหลักประกันเสมอไป ... ผมเคยอยู่ศาลนี้เมื่อปี 2562
ไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่ หรือศาลอื่น ผมปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน 100% และ
ผู้ต้องหา และจำเลยที่เราปล่อยตัวชั่วคราวโดยสถิติแล้ว 100% ไม่มีใครหลบหนีเลย ... เพราะว่า
ก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ ผมบอกกับผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนว่า เราในฐานะ
ที่เป็นอำนาจรัฐ เราให้ใจคุณแล้ว คือ ปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีหลักประกัน ดังนั้น
คุณเองก็ต้องมีเกียรติพอสมควรในการที่เราให้เครดิตคุณ เพราะฉะนั้นเวลาคุณได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวไปแล้ว พอศาลกำหนดนัดนะครับ ก็มาตามนัด ... เงื่อนไขเพียงแค่นี้เท่านั้นเอง”
(นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

อีกทั้ง ผู้บริหารมีการสะท้อนข้อมูลในประเด็นเงื่อนไขอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย ที่ให้อำนาจศาลในการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติ
ตามที่ผู้พิพากษาเห็นสมควร อาทิ หลักการใช้อุปกรณ์ EM หลักการแต่งตั้งผู้กำกับดูแล รวมถึง การนำ
ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเข้าร่วมกับคลินิกจิตบำบัด อันเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้กระทำความผิดในการคืนผู้บริสุทธิ์สู่สังคม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมมองว่า ... สิ่งเหล่านี้ะครับ EM คลินิกจิตสังคม การตั้งผู้กำกับดูแล มันเป็น
ความพยายามของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อลดหลักประกัน และเป็นเงื่อนไขไม่ให้หนี ...
เงื่อนไขมีเยอะแยะแต่มันก็แล้วแต่บุคคลจะใช้ ... ผมให้คำปรึกษาแก่ผู้พิพากษาเรื่องการปล่อย
ตัวชั่วคราวนี้ ผมก็จะบอกว่า ‘ปล่อยไปเถอะ’ แล้วให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยรับว่าจะมาตาม

กำหนดนัด คือ ผมเคยบอกเขาว่า ศาลให้แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณหนีแล้วจับตัวมาได้อย่าหวังนะว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จึงไม่มีใครหลบหนีเลยครับ เราไม่ได้ขู่เขา เราแค่ทำความเข้าใจกับผู้ต้องหา หรือจำเลยว่าการหลบหนีมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของเขา” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

“เรามีการผลักดันให้เกิดให้มีกฎหมาย พ.ร.บ.ผู้กำกับดูแล เข้ามาช่วยดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขของการมีผู้กำกับดูแล ซึ่งสามารถเป็นคนทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาททำให้ความรู้ ค่าปรึกษาทางด้านข้อกฎหมาย ... ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้พอสมควร ทั้งเป็นการช่วยให้ศาลใช้อำนาจดุลยพินิจได้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ...

... ผู้กำกับดูแล ก็เชื่อมกับคลินิกจิตสังคมบำบัด ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ลดทอนความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ช่วยลดสิ่งกระตุ้นและรู้ตัวผู้กระทำผิด ... เราจึงเอากระบวนการด้านจิตสังคมเข้ามาใช้กับกลุ่มเหล่านี้ เพื่อทบทวนการกระทำของตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและไม่หลบหนีในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว ...

... กล่าวได้ว่าตัวคลินิกเข้ามาสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการตั้งผู้กำกับดูแล ร่วมกับการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าคลินิกจิตสังคม” (นางอภริตา อธิบดีผู้พิพากษาภาค

สำหรับการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติ ผู้บริหารมีการสะท้อนถึงการคำนึงถึงสิทธิ และความจำเป็นของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกัน อาทิ กรณีของการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการติดอุปกรณ์ EM ในการติดตามตัวผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยผู้บริหารบ่งชี้ถึง การให้ความสำคัญต่อการได้รับการยินยอมของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในการติดอุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่าการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลเพียงประการเดียว หรืออำนาจในหน่วยงานอื่น บังคับให้ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดียินยอมทำตามเงื่อนไขดังกล่าว อันเป็นการขาดซึ่งการเคารพในสิทธิที่ผู้กระทำผิดพึงได้รับ ในการถูกมองเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษาของศาล (Presumption of Innocent) ตามหลักกฎหมายสากล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การใช้ EM ในมุมมองของผมนี้ะครับ ... ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ต้องหา หรือจำเลย จากประสบการณ์ของผม มีการเรียกหลักประกันจำนวนหนึ่ง แต่ผู้ต้องหา หรือจำเลยคนนี้มีหลักประกันไม่เพียงพอ ... ผมเองก็ไม่เคยบังคับว่า คุณต้องใช้ EM แต่เขาบอกว่าเขายินดีที่จะติด EM ซึ่งพอติด EM ไปแล้ว ทุกๆรายครับ ไม่เกิน 3 วัน เขาเอาหลักประกันมาเพิ่มแล้วขอถอด แล้วผมก็เคยอยู่ศาลแขวงเชียงใหม่ครับ ก็ใช้หลักการนี้ว่าการจะติด EM นี้ต้องให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยยินยอม ไม่เคยบังคับว่าต้องติด EM นะ แต่ปรากฏว่าที่ศาลแขวงเชียงใหม่กับเป็นว่าสถิติการใช้ EM เปรียบเทียบกับสถิติในภาค 5 ปรากฏว่าใช้สูงสุด ...

... ส่วนตอนที่ผมมาอยู่ศาลนี้ ผู้อำนวยการสถานพินิจมีการเสนอความเห็นว่ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งและวางเงื่อนไขของผู้พิพากษาว่า ให้ไปรายงานตัวกับคุมประพฤติเท่านั้นเท่านี้ครั้ง ... ขอความกรุณาให้ศาลนี้ติด EM ให้กับจำเลยได้มัย เพราะว่าเป็นภาระกับเขาเหลือเกินที่จะต้อง Face time กับจำเลยอยู่ตลอดเวลาว่า จำเลยออกนอกเคหะสถานหรือไม่ ในกรณีที่ศาลมีเงื่อนไขว่าไม่ให้ออกนอกเคหะสถาน ... ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เห็นด้วย คือ พอวางเงื่อนไขคุมประพฤติแล้วเอา EM ไปติดเขา ยิ่งกว่าเอาเขาไปขังไว้ในเรือนจำอีก แต่ว่าในทางปฏิบัติพนักงานคุมประพฤตินี้ คุณก็ต้องลงไปสอดส่อง แล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ไม่ได้หมายความว่าต้องไปผลักภาระให้แก่จำเลย ผมว่าคุณค่าในคนกระทำผิดนี้เท่ากับเราในความเป็นมนุษย์ครับ ... EM นี่ไม่ใช่ว่าวางไว้ตรงหน้าแล้วให้ศาลเลือกใช้นะ ต้องวางไว้ตรงหน้าเพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยเลือก เราต้องคำนึงถึงความจำเป็นและสิทธิของเขาอีก” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

“ในเขตอำนาจของศาลภาค 1 เราไม่ได้มุ่งเน้นเลยนะว่าต้องใช้อุปกรณ์ EM เป็นหลักหรือชัดเจน ... เพราะจริงแล้วอุปกรณ์ EM ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์ เพียงแค่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมแก่ผู้พิพากษาเพียง หรือเป็นเพียงตัวช่วยสนับสนุนดุลยพินิจในการปล่อยเพียงเท่านั้น และต้องอาศัยเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณา”

(นางอริตฯ อธิบดีผู้พิพากษาศาล)

เช่นเดียวกับการกำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลโดยศาลแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยผู้บริหารมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจ หรือเป็นเจ้าของบ้านที่รัฐในท้องถิ่น อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรู้รายละเอียดของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเป็นอย่างดี จึงสามารถใช้อำนาจในการสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศาลมอบอำนาจได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผู้กำกับดูแลโดยส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ 100 ... ผู้กำกับดูแลที่ศาลตั้งนี้จะรู้จักกับตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นอย่างดี รวมถึงรู้จักกับครอบครัวของจำเลยเป็นอย่างดี เราถึงตั้งเขาเป็นผู้กำกับดูแล ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชน เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยที่เราถามบุคคลที่เราจะตั้งว่า รู้จักจำเลย หรือบ้านจำเลยมัย แล้วถึงถามความยินยอมที่จะเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่ง 100% ... เขายอมทั้งนั้น แต่ก็มีที่ไม่ยินยอมทั้งที่รู้จักจำเลยก็มี โดยที่ก็มีเหตุผล คือ ช่วงเวลานี้ ช่วงเวลานั้น เขามีภารกิจ ซึ่งเราก็เข้าใจได้” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

ประกอบกับการสะท้อนข้อมูลถึงหลักการการปฏิบัติงานของคลินิกจิตสังคมที่มีการกำหนดหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟู แก่ไขผู้กระทำความผิดตามที่ศาลกำหนด โดยผู้บริหารสะท้อนถึงประสิทธิภาพของคลินิกจิตสังคมใน 2 แง่มุม คือ (1) แง่มุมของผู้ที่กระทำความผิด ที่มีความต้องการแก้ไขพฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติ

เพื่อกลับคืนสู่สังคม และได้รับการให้อภัยจากสังคม (2) แง่ของผู้เสียหาย มีผลสืบเนื่องหลังจากที่ผู้กระทำความผิดสามารถปรับพฤติกรรมได้ จะส่งผลให้ผู้เสียหายลดความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเอง และการได้รับการเยียวยาจากผู้กระทำความผิด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาศลินิกจิตสังคมนี้ ... โดยหลักการก็คือ ใช้บำบัดฟื้นฟูจิตใจ แต่ว่าในเชิงคดีเยาวชนและครอบครัวก็จะมีโอกาสที่จะได้ผู้เสียหายที่จะมาขอคำปรึกษาด้วย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการลดความรุนแรง ความแค้น ความชิงชังที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น ... ความต้องการของผู้เสียหาย คือ 1. ไม่อยากที่จะถูกกระทำซ้ำ 2. ต้องการได้รับการเยียวยาที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน อาจเป็นการกระทำ คำขอโทษ ส่วนจำเลยต้องการ 1.การกลับคืนเข้าสู่สังคม 2.การต้องการการให้อภัย มันถึงมีคลินิกจิตสังคม ...

... ส่วนใหญ่จะได้เข้าคลินิกทุกเคส โดยให้จำเลยมารับคำปรึกษาที่คลินิก ไม่ใช่คำว่ามารายงานตัว คือ หลักการของคลินิกจิตสังคม จะเป็นการบำบัด ฟื้นฟู แก้ไข พฤตินิสัยในภาพรวมทั้งหมดเลย คือ การที่จะเปลี่ยนตัวเขาได้ ต้องเป็นตัวของเขา ความคิดเขาเองที่จะเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระทำผิด ... ในการที่เราจะให้บำบัด ฟื้นฟู แก้ไขใครสักคนหนึ่งนี้ มันต้องเกิดจากความคิดเขาเอง ... แต่เราต้องช่วยกระตุ้น ช่วยให้ความคิดให้เขาคิดได้ ผมคิดว่าถ้าจำเลย 100 คนเข้าคลินิกจิตสังคมแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ทำเช่นนี้อีก แค่นั้นเดียวผมว่าคุ้มแล้ว” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

3) ปัญหา หรืออุปสรรคต่อการนำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดี ส่งผลต่อการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปฏิบัติจริง โดยผู้บริหารมีการสะท้อนถึงปัญหาการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่า บางส่วนขาดมาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานเดียว โดยเฉพาะในประเด็นการเรียกหลักประกันต่อผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ผู้บริหารบังคับใช้ การใช้หลักเกณฑ์ “ยี่ตอก” เป็นแนวทางในการเรียกหลักประกัน อีกทั้ง มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นการกำหนดให้ การใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเป็นมาตรฐานเดียวทุกกรณี จำเป็นต้องมีการยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหลักประกัน หรือการเรียกหลักประกันตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือ ผมเข้าใจความหลากหลายทางความคิดนะ ผู้พิพากษาที่ท่านรู้สึกว่าคุณจะต้องทำตามตัวอักษรเท่านั้น สำหรับการใช้ดุลยพินิจ ... แต่ถ้าเกิดท่านไหนคิดว่า ตัวอักษรนี้มันไม่จำเป็น ท่านจะใช้ดุลยพินิจของท่านในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของบุคคลมากกว่าตัวอักษร มันก็ทำให้ ‘ยี่ตอก’ ในการเรียกหลักประกันมันก็ไม่จำเป็น แต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเรื่องปกติของความหลากหลายทางความคิดนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริง มันจะให้เหมือนกันทุกคนนี้ มันเป็นไปได้ เพราะคนเราที่ไปที่มา การศึกษา การสั่งสมทางความคิดมันต่างกันครับ ...

... ซึ่งมันเป็นเรื่องมุมมองของผู้พิพากษา ถ้าเกิดว่าผู้พิพากษา ค่อนข้างที่จะใช้ดุลยพินิจ ที่กว้างไกล แล้วก็มองหลายๆ ส่วน ท่านก็ใช้ดุลยพินิจในลักษณะที่เป็นเช่นนี้นะครับ และที่ศาลนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเดียวกัน ...

... คือ มันเป็นมุมมองจากภายนอกมองเข้ามาสู่ภายใน แต่ว่าถ้าจะให้ เป็นมาตรฐาน เดียวกันนะ **ผมคิดว่าต้องไปยกเลิกหลักประกันในวิชาอาญาเลย**” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลแขวงดอนเมือง)

ประกอบกับการสะท้อนประเด็นปัญหาทางด้านการสื่อสารระหว่างศาลกับผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ในเรื่องการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยแจ้งชัดแก่ผู้ยื่น คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยผู้บริหารมีการให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องการสื่อสารสองทางให้ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขัง เกิดการรับรู้ และเข้าใจในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึง มีการบ่งชี้ถึงปัญหาการเขียน คำพิพากษาของผู้พิพากษาที่ส่งผลต่อการรับรู้ และความเข้าใจในผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว เช่นกัน โดยปัญหาดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยผลแห่งการพิจารณา และการใช้อำนาจดุลย พินิจของศาล นำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรืออาจมีการโต้แย้งในคำพิพากษาของศาลของผู้ต้องหา หรือ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในทางปฏิบัติของตัวเอง ผมไม่ได้คิดถึงอัตราโทษ ... แต่ผมเห็นด้วยนะครับที่ถ้า จะไม่ปล่อยต้องให้เหตุผลในการไม่ปล่อยตัว ... ซึ่งผมนี้จะเขียนทุกเคสนะครับในกรณีที่ผมไม่ ปล่อยตัว อย่างเช่น จำเลยเคยถูกออกหมายจับซึ่งเขาเคยได้รับปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผิดนัด ผมจะ เขียนลงไปเลย สรุปตอนท้ายว่ามี พฤติการณ์หลบหนี ... มีอีกกรณีหนึ่ง ผมชัดเจนนะครับว่า ให้จำเลยเพิ่มหลักประกันมาอีกเท่าไรจึงจะมีการพิจารณาใหม่ พอเขาเอามาวางเท่าที่ผมสั่ง ผม ก็ปล่อยตัวเลย ... ผมเองให้ความสำคัญกับการให้การสื่อสาร 2 ทาง ... มนุษย์กับมนุษย์นี่ถึงจะ เข้าใจกัน ...

... และการเขียนคำพิพากษานี้ คือ คำตอบว่า เขาจะถูก หรือไม่ถูกลงโทษ ต้องเขียนให้ คนอ่านเข้าใจ แล้วมันเป็นการตอบแต่ตัวหนังสือ ซึ่งต้องตอบให้เขาใจ โดยคำพิพากษาบางเรื่อง จะเขียนประมาณว่า ถ้าจำเลยไม่กระทำผิดก็คงไม่จับมา ซึ่งมันไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง คุณต้องชี้แจงน้ำหนัก พยานหลักฐาน แล้วบอกว่าเชื่อเพราะอะไร ไม่เชื่อเพราะอะไร ถ้าคุยกันแล้วเข้าใจมันจะไม่มี ปัญหาสะท้อนกลับมาเลย” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

อีกทั้ง มีการสะท้อนถึงปัญหาต่อการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบเป็นเงื่อนไขในการที่ศาลจะพิจารณา การปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่า **ค่อนข้างขาดดุลยภาพ**ในการ จัดสรรอุปกรณ์ EM นำมาสู่การเข้าถึงอุปกรณ์ EM ของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวที่เข้าถึงได้บางส่วน และส่งผลให้ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ผู้บริหารสะท้อนถึงความเห็นในประเด็นที่ควรมีหลักการพิจารณาในการนำอุปกรณ์ EM เป็นเงื่อนไขใน

การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้บริหารมีการบ่งชี้ว่า อุปกรณ์ EM เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการติดราบุคคล (Labelling) จึงต้องมีความรอบคอบต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM จนคณะผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า อุปกรณ์ EM เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งซึ่งช่วยในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“EM นี้ ผมค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับ ... เพราะว่า การติด EM เป็นการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วย พูดว่าใช้ด้วยความระมัดระวังจะดีกว่าครับ ถ้าในเรื่องของสังคมนี้เหมือนเป็นการประจาน ตีตราเขา ...

... ส่วนใหญ่สำนักงานศาลจะเก็บสถิติถึง ของมีแล้วไม่ได้ใช้ ชื้อมาแล้วได้ใช้ ... ในลักษณะนี้ แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงดุลยภาคแห่งสิทธิ เพราะฉะนั้น EM นี้ถ้าเกิดว่าจะใช้ ... จะใช้ด้วยความระมัดระวัง” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการชี้แจงถึงปัญหาในประเด็นของการใช้อำนาจของผู้กำกับดูแลตามที่ศาลกำหนดว่า ผู้กำกับดูแลมีหน้าที่เพียงแค่สอดส่อง ดูแลพฤติการณ์ของบุคคลนั้นว่า มีพฤติการณ์หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยาน หลักฐานหรือไม่ โดยอาศัยอำนาจของศาลในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงปัญหาความเหมาะสมในการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากข้อจำกัดทางพื้นที่ และการรู้จักสมาชิกในชุมชน นำไปสู่การตัดสินใจในการเป็นผู้กำกับดูแลผู้ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวที่ค่อนข้างยากกว่าชุมชนชนบท โดยส่วนใหญ่ศาลจึงไม่สามารถแต่งตั้งผู้นำชุมชนเมืองเป็นผู้กำกับดูแลผู้ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวได้ และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอำนาจ ... แต่นอกจากรับรายงานตัวแล้วคุณต้องสอดส่องเพราะว่า 1. ผู้กำกับดูแล มันไม่ใช่แค่เป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ... แต่เขาไม่ได้มีอำนาจรัฐไปกระทำต่อเขาแค่นั้น ดังนั้น ถ้าเขาหนี คุณแค่รายงานกลับมาที่ศาลว่า เขาไม่อยู่เท่านั้น แล้วศาลก็มีมาตรการต่อไป ...

... ชุมชนเมืองนอกจากความห่างแล้ว ยังมีความหลากหลายแต่อย่าลืมนะว่าในชุมชนเมืองนี้ มีชุมชนย่อย แต่อย่างบ้านจัดสรรนี้ผมมองว่ามันก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งของชุมชนเมืองที่ในการจะต้องผู้กำกับดูแลค่อนข้างที่จะลำบากกว่าชุมชนต่างจังหวัด ค่อนข้างหาได้น้อยและตั้งลำบาก เพราะฉะนั้นเราก็ไปใช้เครื่องมืออื่นอื่น ไม่จำเป็นว่าต้องตั้งผู้กำกับดูแลในทุกเรื่อง ถ้าเราติดต่อกับผู้ดูแลชุมชน 70-80% นี้เขาไม่รู้จัก เราก็ไม่รู้จะตั้งใคร เราเลยไปใช้เครื่องมืออื่น ซึ่งอาจจะไปถึงการมีหลักประกันก็ได้ ... ขอให้ปล่อยตัว” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

รวมไปถึงคณะผู้วิจัยยังพบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคอีกประการหนึ่งในการปล่อยตัวชั่วคราวที่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คือ การที่ผู้พิพากษาที่เป็นผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจหลายกรณี มีความกังวลว่า การใช้อำนาจของตนในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจนำมาสู่ปัญหาแก่ตนเองหากว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว ดังนั้น ผู้พิพากษาบางส่วนจึงเลือกที่จะตัดสินใจลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (กับตนเอง) ด้วยการให้ควบคุมเป็นหลัก ซึ่งอาจขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการดำเนินการปล่อยตัวชั่วคราว

4) ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา ในมุมมองผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม มีการเสนอถึงการปรับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความรวดเร็วโดยการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นที่สุด อีกทั้ง มีการเสนอถึงการปรับมุมมอง หรือทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาที่เป็นผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวว่า ควรมุมมอง และทัศนคติว่าเป็นผู้บริการเรื่องความยุติธรรมต่าง ๆ แก่ประชาชนมากกว่าการมีมุมมอง และทัศนคติอำนาจนิยมต่อประชาชน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ปรับให้รวดเร็วขึ้น คือ อย่าคิดนานในเมื่อมันมีหลักการให้ปล่อยเป็นหลักแล้วนะครับ แม้คำสั่งศาลจะเร็วแต่ว่าในขั้นตอนของธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานอัยการ ... ควรลดขั้นตอนในการปล่อยลงได้จะเป็นเรื่องดี สิ่งสำคัญในการลดขั้นตอน คือ เราต้องไม่ถืออำนาจนิยม เราต้องถือว่าสิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อบริการประชาชน อย่าคิดว่าเป็นอำนาจ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ในการให้บริการประชาชน” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

“ต้องใช้เวลาและให้ความสนใจกับผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษายึดติดกับการใช้เงินในการประกันมาอย่างยาวนานมาก ... ต้องใช้การอบรมสั่งสอน ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ... ต้องมีข้อมูลสนับสนุนให้ท่านในการพิจารณา” (นางอภริตา อธิบดีผู้พิพากษาศาล 1)

ผู้บริหารได้มีมุมมองในการเสนอปรับแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกหลักทรัพย์ประกัน ซึ่งผู้บริหารเล็งเห็นว่าแม้กฎหมายเปิดช่องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวและศาลสามารถกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เหมาะสม แต่ด้วยการที่กฎหมายได้ระบุถึงเรื่องการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ ก็อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้พิพากษายึดในกรอบของกฎหมาย จนอาจไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการปล่อยตัวชั่วคราวว่าจริงแล้วต้อง “ปล่อยเป็นหลัก ควบคุมเป็นข้อยกเว้น” ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกหลักประกันในทุกกรณี

อย่างไรก็ตามการปรับแก้กฎหมายนั้น โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่อนข้างดำเนินการได้ยาก ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าอาจปรับใช้ในส่วนของการมีคำแนะนำ หรือข้อบังคับของประธานศาล

ฎีกาที่ชัดเจนและครอบคลุมที่เสมือนเป็นคู่มือ หรือแนวทางที่มาช่วย หรือสนับสนุนการปฏิบัติของผู้พิพากษา ในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

“ผมว่ายกเลิกไปแล้วก็ได้ครับ ... กฎหมายถ้ามันไม่เหมาะสม ไม่เอาก็ปรับแก้ไป ... แต่ การแก้ไขมันยุ่งยาก ผมว่าเราก็ใช้กลไกของระเบียบภายใน อาทิ พวกคำแนะนำ หรือข้อบังคับ ประธานศาลฎีกาก็ได้ให้ครอบคลุมการปฏิบัติ ...

... ให้เป็นหลัก เป็นหลังพิงแก่ผู้พิพากษาในการใช้อำนาจให้ถูกต้อง” (นายอมรฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง)

“อาจใช้แนวทางการมีนโยบาย หรือคำแนะนำแก่ท่านในการใช้ดุลยพินิจในการปล่อย ตัว ... เราจะไปก้าวล่วงอำนาจดุลยพินิจไม่ได้ ... ต่อให้เป็นอธิบดีก็ไปก้าวล่วงการใช้อำนาจของ ศาลในสังกัดก็ไม่ได้ ... แต่อยู่ที่ความเชื่อถือ การยอมรับเท่านั้น ... อย่างของศาลที่นี่ ... พี่ก็จะ สอนจะแนะนำว่าควรทำยังไง ปฏิบัติอย่างไร เค้าเชื่อถือเรา เค้าก็จะปรับแนวทางการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับแนวทางที่เราแนะนำเค้าไป” (นางอภริตา อธิบดีผู้พิพากษามาตร 1)

รวมไปถึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ดังที่คณะผู้วิจัยสรุป ความข้อค้นพบมาก่อนหน้า ที่ว่า การทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าใจเหตุผล หรือขั้นตอนในการปล่อยตัว หรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ย่อมช่วยลดทอนความไม่เข้าใจ ทั้งยังช่วยให้เกิดการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง ในการยื่นคำขอพิจารณา เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐ อันเป็นการยกระดับ ประสิทธิภาพของการปล่อยตัวชั่วคราว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในภาพรวมได้อย่างเป็นผล

จากข้อมูลของผู้บริหารในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรมข้างต้น ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ ควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลินิกจิตสังคมฯ หรือผู้กำกับดูแล โดยในส่วนของ “คลินิกจิตสังคม” ที่เสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ทาง ผู้บริหารของศาลยุติธรรมให้ข้อมูลมานั้น ทางคณะผู้วิจัยก็ได้สืบค้นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันและ ประกอบข้อมูลให้มีความสอดคล้องชัดเจนขึ้น โดยไปสอดคล้องกับข้อมูลของ พรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ (2563) ที่พอสรุปความได้ว่า คลินิกจิตสังคมบำบัด ที่ทางศาลยุติธรรมได้เริ่มนำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม จัดการกับความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ยังขาดตัวบทกฎหมายในการปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่การ ปฏิบัติปัจจุบันได้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรค ท้าย ที่ให้อำนาจศาลในการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาต ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวน - พิจารณาคดี ในกรณีที่ศาลเล็งเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น อยู่ในภาวะวิสัยที่จะให้การช่วยเหลือ ฟ้นฟู บำบัดให้สามารถกลับตนเป็นคนดี ไม่หวนกระทำความผิดซ้ำอีก ศาลอาจ วางเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาล ตามที่ กฎหมายให้อำนาจไว้ (แม้ไม่เป็นการเฉพาะ)

ประกอบกับความตามกฎหมาย พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 มาตรา 3 และ 4 ประกอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ.2561 ข้อ 5, 7 (4), 8 (3) และ 9 วรรคท้าย **ให้อำนาจศาลในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่มีประกัน หรือมีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว** จากข้อมูลคณะผู้วิจัยพบว่า **ปัจจุบันการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวใช้ควบคู่ไปกับการปล่อยโดยไม่มีหลักประกัน และโครงการประเมินความเสี่ยง หรือการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอุปกรณ์ EM**

ข้อมูลที่ปรากฏจากผู้บริหารหน่วยงาน **สำนักงานอัยการสูงสุด** ที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ในส่วนของการที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวน ก่อนถึงขั้นพิจารณาของศาล รวมถึงในบทบาทของการเป็น “ทนายแผ่นดิน” ย่อมมีบทบาทในการคัดกรอง ตรวจสอบความเหมาะสมในการขอปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อทำความเข้าใจว่าจะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผู้บริหาร ได้สะท้อนข้อค้นพบจำแนกรายประเด็นได้ดังนี้

1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดกับหลักสากลเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่า **“บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย”** รวมถึง ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยกับมาตรฐานการปล่อยตัวชั่วคราวสากลตามที่ระบุในตราสารระหว่างประเทศ

ข้อมูลจากผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดได้สะท้อนความเห็นแง่มุมหนึ่งถึงมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ขั้นสอบสวน อาทิ การจับกุม การตั้งข้อหา การฝากขัง **ที่อาจมีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนค่อนข้างน้อย** มีการบ่งชี้ถึงเหตุผลในเรื่องเกณฑ์การพิจารณาความผิด และการสอบพยานหลักฐานว่าไม่มีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเท่าที่ควร เพียงแต่อาศัยอำนาจดุลยพินิจของศาล หรือการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงจากคดีก่อนหน้า ส่งผลถึงการจ่ายหลักทรัพย์ขอประกันตัว และการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่ได้รับความยุติธรรมตามสิทธิมนุษยชนบางส่วน ดังปรากฏจากความเห็นว่า

“ผมยอมรับว่าค่อนข้างเห็นคล้ายกับที่เป็นกระแสสังคมอยู่ว่า ... การปล่อยตัวชั่วคราวของเรานั้นยังไม่ได้มาตรฐาน เฉากเช่นประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คนโดยถ้วนหน้ากันอย่างเท่าเทียม ... ผมคิดว่าตัวนี้ยังไม่ได้มาตรฐาน ... การปล่อยตัวชั่วคราว เราต้องเริ่มมองย้อนที่ต้นทางก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะนำมาพิจารณาเกณฑ์การปล่อยชั่วคราว เริ่มจาก

การจับและการฝากขังผมคิดว่าเป็นด่านแรกก่อนที่จะนำมาพิจารณากันว่า มาตรฐานในการปล่อยตัวชั่วคราวมันเป็นยังไง ...

... ถ้าหากว่าการจับ การตั้งข้อหาด้วย การฝากขัง ยังไม่ Professional แล้วมีปัจจัยแทรกซ้อน มีอะไรที่ไม่สมกับอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมันหมายถึงซีกของตุลาการ ถ้าการดำเนินการตามกติกายังไม่ดีพอ ในแง่ของนิติบัญญัติ ตุลาการ มี Pressure เข้ามา ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมตอนตั้งต้นตั้งข้อหาและฝากขังอยู่ภายใต้ Pressure ความอิสระของกระบวนการยุติธรรมไม่เต็มเปี่ยม ... ควรทำ check list มาช่วย มาดัก ตกลงแล้วมันเป็นไปแล้วตามหลักการและเหตุผลที่มันควรจะเป็นหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าต้องไปโยงกับคดีที่มัน Pressure มาตั้งแต่ต้นทางแล้ว Pressure มันก็จะไหลตามตั้งแต่ขั้นตั้งข้อหา ขั้นจับกุม ขั้นฝากขัง Pressure มันก็จะไหลตามมาจนถึงขั้นพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ...

... ตอนปล่อยตัวชั่วคราวมันก็มาจากการฝากขัง จะมองย้อนไปว่าประเทศไทยเหมือนอัมพฤกษ์การฝากขังที่จากเป็นอำนาจพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาสู่อำนาจในมือของศาล อันนี้ต้องตั้งคำถามเป็น Critical ว่าโดยหลักการเขาต้องการให้ผู้พิพากษา อำนาจตุลาการมาถ่วงถ่วงความหมาย หรือคุณค่า ความมีน้ำหนักของเรื่องเพื่อที่จะออกหมายจับ ต่อสิทธิเสรีภาพของคนที่จะถูกจับ ให้อำนาจตุลาการมาสกรีน ในแง่หลักการแล้วเรามองว่าตุลาการมีสายตาที่แหลมคมกว่าใช้ไหมครับ ... แต่เรามาพูดถึงการปล่อยตัวชั่วคราวว่า หมายจับ คำร้องขอฝากขัง มันมีคุณภาพตามความตั้งใจไว้แต่ต้นหรือไม่ แล้วการ screen ที่ลึกซึ้งและมีนัยยะมันอาจจะหายไป จางไปหรือเปล่า ... อาจต้องไปดูคำร้องขอฝากขัง ซึ่งเขาอ้างครั้งแรก ขอฝากแรกมีพยานที่ต้องสอบอีกตั้งกี่ปาก แล้วก็มาขออีกฝากหนึ่ง พยานที่ต้องสอบอีกกี่ปากมันสอบไปจริงหรือเปล่า และมัน Progress ไปจริงไหม แล้วการฝากขังครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 เมื่อมัน track back ไปสู่ Progress ในการทำงาน แล้วมันเกิด Progress จริงหรือไม่ ... แล้วการนำมาอ้างต่อมันอ้างอย่างมีฐานมีข้อมูลหรือไม่ ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำ ยังไม่ถึงการปล่อยชั่วคราว แค่ว่าอนุญาตให้ฝากขังต่อใช้ไหมครับ ถ้าขออนุญาตให้ฝากขังต่อโดยไม่มีน้ำหนักเต็มที่แล้ว มันก็เกิดปัญหามาความจำเป็นที่ชาวบ้านต้องมาเดือนร้อนต้องมาขอประกันตัว” (นายวิพลฯ)

2) ความเหมาะสมในประเด็นการพิจารณาคำร้องต่อการขอปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรค 3 ของศาล ในมุมมองของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดสะท้อนถึงความเหมาะสมในเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล โดยมีการบ่งชี้ถึงความละเอียดของเงื่อนไขในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีที่อาจมีความละเอียดค่อนข้างน้อย รวมถึง ได้เสนอประเด็นในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว โดยอาศัยการพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด พฤติการณ์ในการเสี่ยงจะหลบหนีของผู้ต้องขังมากกว่าการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อกำหนด ประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลแต่เพียง ประการเดียว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมคิดว่า by laws ค่อนข้างแยกมาดีแล้ว ... แต่ความหนักเบาของข้อหา พฤติการณ์ ของคดี พยานหลักฐาน ตรงนี้นั้นสมควรแปลมาอีกว่า ความหนักเบาของข้อหาจะให้น้ำหนัก เท่าไหร่ ถ้าโทษรุนแรงมาก แต่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่อาชญากรรมมืออาชีพ ทำ จากความพลั้งพลาดจะมีน้ำหนักเท่าไร category ที่เขาแบ่งไว้ 108 ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ มันมาปนกันครับ ... ข้อ 6 นะครับ ‘ภัยอันตราย’ ความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราว จะมีเพียงใด อันนี้ถ้าไม่ใช่นักวิจัยจะมอง ถ้าข้อหาหนักแสดงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นคนน่า อันตรายอย่างมาก มันเป็น correlation กันทันทีเลยหรือเปล่า หรือความจริงแล้วมัน distant แตกต่างกันออกไปอีกได้ ตรงนี้แหละที่จะต้องนำมาตีแผ่ว่าข้อ 6 มันเป็นความน่าอันตรายของตัว ผู้กระทำที่เขาอาจมีสภาพจิตหรือพฤติกรรมของเขา ตรงนี้คิดว่ามันสามารถนำมาคลี่ก่อน ผมคิดว่า ควรมาจัดการกับการคลี่ออกมาให้ได้อย่างละเอียด ...

... แต่ละวงเล็บของมาตรา 108 เรื่องความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ไตมายังไง แล้วที่สำคัญเงื่อนไขสำคัญอื่นใด ถ้าจะให้กำหนดได้ มันก็ต้องเป็นเหมือนกับที่เรา เรียนกฎหมายกันมา ถ้าเขาพูดอะไรกันมาแล้ว 3 – 4 อัน แล้วอันที่ 5 ลักษณะทำนองเดียวกัน มันก็ต้องหมายถึง 3 4 อันข้างบน ต้องคุมโทนกฎหมายที่จะกำหนดเพิ่ม มันมิใช่จะกำหนด เงื่อนไขออกมาเพิ่มเป็นอะไรที่มันเป็นไปตามกระแสสังคมหรือเป็นยุคสมัยแห่งการปกครองอะไร แบบนี้นั้นมันไม่ได้ มันก็กลายเป็นว่าเติมแต่งมันเข้าไปเกินไปมาก ...

... ในเบื้องต้นในชั้นสืบสวน สอบสวน ถ้ามีมูลแล้วว่า เขาค่อนข้างจะทำแบบนั้นจริง เพราะทำมาบ่อยอย่างนี้ คนพวกนี้มันตกไปที่เงื่อนไขข้อ 6 (การทำภัยอันตราย) ว่า ... ถ้าออกไป แล้วทำอย่างนั้นอีก มันก็น่าจะอันตรายต่อสังคม ข้อ 6 แต่ถ้าหากว่าตัวการทำของคนกลุ่มนี้มันยังไม่ชัดเลยว่า For into definition องค์ประกอบของกฎหมาย ควรรับผิดชอบอาญาในเรื่องนั้น หรือเปล่า ... พอถึงเวลาจะไปปล่อยก็ไปกำหนดเงื่อนไขที่มันเกินไป แล้วกลุ่มที่ทำความผิด บางอย่างก็สังคมไม่เคยชอบเลย แต่ไม่เคยหนีเลย มันก็ไม่ควร qualified ใหม่ ที่จะกลายเป็น ผู้ต้องหาที่น่าจะหลบหนี” (นายวิพลฯ)

3) ความเหมาะสมในประเด็นข้อกำหนดให้มีการนำอุปกรณ์ EM มาติดตามตัว ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี ในมุมมองของผู้บริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลในแง่ของการช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง ประกอบ กับการรับประกันความเสี่ยงในการหลบหนี หรือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีของผู้ต้องขังต่อศาล อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารได้สะท้อนถึง การติดอุปกรณ์ EM ประกอบการใช้หลักทฤษฎีมาเป็นเกณฑ์ในการ พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ควรมีความสมดุลมากกว่าหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน ประกอบกับการ

สะท้อนถึงลักษณะอุปกรณ์ EM ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังภายหลังจากการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมเห็นด้วยว่าควรเอามาใช้ แต่ว่า EM มาใช้เพื่อรู้การเคลื่อนไหวของคน ดังนั้น เราจำเป็นต้องสนใจในเรื่องของขนาดไปยิ่งมันอันใหญ่ ๆ แล้วเหมือนไปประจานเขา ... จริง ๆ มันต้องใช้กับคนที่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนี แต่มันต้องดูก่อนว่าเป็นผู้ต้องหาที่จะหลบหนีหรืออีกอันนึงที่ดู คือ ความเคลื่อนไหว ผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ... ซึ่งอันนี้มันก็กลับไปหาเรื่อง criteria ของเรามากกว่าถ้า criteria ชัด ... การที่เราจะพิจารณาว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่มันก็จะยังใช้ได้ง่ายแล้วนำมาพิจารณาได้ง่าย ว่าโอเค ถ้าคุณไม่ผ่านข้อ 1 เพราะคุณมีตัวบ่งชี้ว่าคุณจะหลบหนี แล้วผมคิดว่า ถ้าเขาเจอ EM แล้วก็ไม่ควรที่จะไปสับสนกับเรื่องหลักประกันว่า EM เพราะโดยหลักแล้วหลักประกันก็มักจะสูงอีกอะไรแบบนี้” (นายวิพลฯ)

อีกทั้ง มีการสะท้อนข้อคิดเห็นต่อการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อประเด็นการพิจารณาการนำอุปกรณ์ EM มาติดตามตัว ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา โดยข้อมูลสะท้อนถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ว่ามีความเหมาะสม แต่มีการบ่งชี้ถึงการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลในประเด็นการ ไม่ได้รับการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีเท่าที่ควร ส่งผลต่อความชัดเจน และความเป็นรูปธรรมในอำนาจการใช้ดุลยพินิจของศาลที่มีค่อนข้างน้อย อีกทั้ง ส่งผลต่อการได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ของผู้ต้องขังที่มีโอกาสบางส่วน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผลด้วยความชัดเจน ... แต่ที่นี้ถ้าสมมติว่ามี checklist และมี criteria แล้ว ... checklist สามารถคลี่ออกมาว่าจะดูเหตุที่จะไม่ปล่อยชั่วคราวแต่ละอันมันมีอยู่หรือไม่ได้อย่างชัดเจน ... ผมว่า และ EM ก็ต้องแยกคัดออกมาเรื่องหลักประกัน ต้องแยกคัดออกมาว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่อยู่กลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนี ซึ่งตรงนี้ตอนนี้ 108/1 กล่าวว่า การสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวจะทำได้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ ผู้ต้องหาจะหลบหนี ถ้าหากว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยกลุ่มนี้ ... โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองก็ได้ มันก็เรียกร้องของมันอยู่ แล้วมันก็วนเวียนอยู่ไม่หนีไปไหนเลย มันกลุ่มอาชญากรที่ไม่ใช่อาชญากร พอเขาไม่มีเหตุที่จะหลบหนี ทำไมต้องไปใช้กำลังข้อเท้าเขา ... ผมอยากให้เกิดความชัดเจนตรงนี้ ผมสนับสนุนตรง EM จริง ๆ ว่ามาช่วยได้เยอะ ช่วยในกรณีที่ยังมีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีหรือไม่ แล้วมีบ่งชี้ความเสี่ยงพอสมควรซึ่ง EM มาใช้ได้ดีเลย ... แต่ตัวดัชนีของผู้ใช้ดุลยพินิจว่าจะใช้ EM หรือไม่ใช้ EM มันก็ต้องพัฒนาขึ้นมาทำให้มีความเป็น

รูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลแต่ผมได้ยินมา EM ของเราก็ไม่ได้มี เป็นหมิ่นเป็นแสนอันหรือเปล่าครับ มันมีจำกัดใช้ไหม ...

... ดังนั้นการใช้แต่ละครั้งมันต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ ไม่งั้นเกิดมีความเป็นที่ยังยวดที่จะ ใช้ที่หลัง ของหมดขึ้นมา ... กลายเป็นว่าอย่างนี้การกระจายสิทธิเสรีภาพ โอกาสของคนมันไม่ เท่ากัน มันขึ้นอยู่กับจำนวนของที่มีอยู่” (นายวิพลฯ)

เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นต่อประเด็นเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันแต่ละคดีที่เป็น ปัจจัยหนึ่งต่อการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติด EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา ตามกฎหมายข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2562 โดย สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีเกณฑ์ ในการเรียกหลักประกัน ประกอบกับการติดอุปกรณ์ EM ว่าศาลสามารถมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจใน ประเด็นนี้ได้ เพียงแต่มีข้อกำหนดในการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ตาม ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถ้าข้อบังคับนี้มันเหมือนเพียงแค่ว่าสร้างเพดานว่าแม้จะไม่ห้ามศาลนะ ... ถ้าคุณจะ ใช้ EM คุณก็ยังเรียกหลักประกันได้นะ แต่ถ้าคุณจะเรียกหลักประกัน คุณมีข้อบังคับนี้อยู่ละ คือ คุณจะไม่ต้องไม่ทะเลาะเพดานแค่นั้นเอง คือ สิ่งที่คุณพิพากษาจะต้องกังวลมีแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันให้ใช้ EM แล้วฉันจะเรียกหลักประกันด้วย ฉันจะเรียกหลักประกันแบบตามใจไม่ได้ เพราะข้อบังคับนี้ มีเพดานแล้ว ...

... เพราะเคยมีประเด็นเรื่องหลักประกันก่อนปี 62 มันก็เกิดกรณีปัญหาว่าติด EM ก็ แล้ว หลักประกันเต็ม Max อีก ... เขาก็เลยมีข้อบังคับฉบับนี้ปี 62 ขึ้นมาว่าถ้าติด EM แล้ว หลักประกันเต็ม Max ไม่ได้นะ ... ผู้พิพากษาก็มีข้อบังคับประธานศาลฎีกาอยู่ว่าถ้าเป็นโทษ แบบนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินปกตินะ โทษนี้ไม่เกินเท่าไรของวงเงินปกติ แค่นั้นเอง ครับ” (นายวิพลฯ)

4) ข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ ระหว่างสอบสวน – พิจารณา จากข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ผู้บริหารสะท้อนถึงการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลที่มีการใช้ดุลยพินิจ ประกอบหลักเกณฑ์การ พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยเป็นที่น่าสนใจที่ บางกรณีอาจที่ไม่ได้มี การนำพฤติการณ์ของผู้ต้องขังมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเท่าที่ควร ส่งผลต่อบางกรณีที่ ศาลจะกำหนด เงื่อนไขในการการติดอุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวก่อน แม้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี จะค่อนข้างมีพฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการหลบหนีต่ำก็ตาม ผู้บริหารจึงตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะการพิจารณา

การปล่อยตัวชั่วคราวของศาลในลักษณะนี้ว่า เป็นการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวที่อาจ ผิดเพี้ยนหรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ (deviant behavior) ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ปัจจุบันมีการ design ตัวข้อบังคับ ... เราเป็นนักกฎหมายเราอยู่ใกล้ชิดกับการใช้ ภาษา บางที่เราดูออกเหมือนกันเรื่องการใช้ภาษานี้มันในนัยยะ ... ตอนนี้ผมสันนิษฐานไว้ก่อนนะ ... ถ้าเกิดว่า criteria มันยังไม่ชัด Check list มันยังไม่ชัด อย่างที่หลักการไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ... ถ้ามันยังไม่ชัดใช่ไหม เราก็จะทำให้มันชัด ... แล้วมันก็ต้องอยู่ที่คนที่ใช้อำนาจว่าไปแจ้งไปแสดงเหตุผลออกมาให้ชัด แล้วดูว่าจะไปใช้ EM หรือไม่ก็ต้องไปชี้แจงว่าใช้ EM ก็ต่อเมื่อเรามีพฤติการณ์หลบหนีใช่ไหม ... อันนี้ผมสันนิษฐานก่อนนะว่า dialogue ตามกฎหมาย มันจะเป็นแบบนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์หลบหนีนะ คุณต้องพิสูจน์นะ คุณต้องมีตัวบ่งชี้ ... คุณต้อง Check list ให้ได้ว่าคนนี้มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีต้องใช้ EM แต่ถ้าเกิดตรงนั้นยังไม่ชัดก็เลื่อน ๆ กันไป ... แล้วลองถามผู้ต้องหา จำเลยว่า ถ้าศาลจะปล่อยชั่วคราวแล้วให้ติด EM ยินยอมไหม ถ้าอย่างนี้เรื่องเปลี่ยนเลยนะ ...

... ที่นี้ในแง่ที่เขารู้สิทธิ (ในการปล่อยตัวชั่วคราว) แต่ว่าศาลจะไม่ปล่อยชั่วคราวเพราะ เห็นว่าคุณมีพฤติการณ์หลบหนี แล้วถ้าฉันจะปล่อยฉันต้องใช้ EM กับเธอ ... ถ้าตรงนั้นมันยังไม่ชัดแล้วเลื่อน ๆ กันไป มันก็จะกลายเป็นว่าประเด็นหลักเรื่องนี้ว่ายังไม่ถึงเหตุผลกันให้ชัดเลย แล้วถ้ามีการถามว่าถ้าอยากจะออกไปก็ต้องประกันตัว แล้วศาลให้ใช้ EM จะโอเคไหม ถ้าสมมติมันเป็นแบบนี้จริงมันก็น่าตกใจ ... โอเคส่วนใหญ่จะยินยอม และก็จะมาเถียงกันว่าคดีนี้ทำไมศาลยินยอมให้ผู้ต้องหาใช้ EM เพราะศาลไม่ได้ไปวิเคราะห์ชี้แจงถึงผลไฉ่ ...

... ดังนั้น จำเลยที่ไม่มีพฤติการณ์หลบหนีเลย แต่เขายังอยากได้ปล่อยชั่วคราว ก็ไปถามว่าเขาถ้าไปปล่อยแบบใช้ EM ใหม่ โอเคครับ ... อันนี้ถือเป็นการใช้ EM อย่างสิ้นเปลืองไหม? ต้องมาพิจารณากัน” (นายวิพลฯ)

ประกอบกับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา ว่ามีประเด็นเรื่องของค่านิยม คุณค่าทางสังคมที่มีมุมมองต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา ว่าเป็นผู้กระทำความผิด ส่งผลต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลว่ามีความเสี่ยงต่อการหลบหนีสูง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือพวกค่านิยมด้วยนะ คุณค่าสังคมไทยเป็นสังคมต่ำสูง ... ไม่ได้มองคนในแง่ของความแตกต่างในแง่ไหน ส่วนใหญ่เราจะมองคนตั้งแต่หัวจรดเท้า มันก็มีผลกับคนที่ไปดำรงตำแหน่งด้วย คนที่ดำรงตำแหน่งก่อนเขาก็อยู่ภายใต้คุณค่าที่มองคน คัดคนแบบที่ตามเกณฑ์ของมาตรา 108 นั้นแหละครับ โทษสูง กลัวหลบหนี กลัวก่อภัยอันตรายไว้ก่อน” (นายวิพลฯ)

5) มุมมอง และข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดี ของศาลในมุมมองของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้บริหารมีการสะท้อนถึงมุมมองในประเด็นเรื่องการมีอำนาจการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเป็นหลัก โดยมีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึงข้อเสนอแนะเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศาลต่อ **การนำพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว** นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทุกกรณี ปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมคิดว่า อย่าใช้คำว่าเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ อันนี้ negative ... เราสามารถสาธยายได้ดุลยพินิจคืออะไร แล้ว timing และ state ในการทำงานก่อนถึงขั้นที่ท่านใช้ดุลยพินิจ ... มันต้องใช้อะไรมาก่อน ซึ่งอันนี้เป็นอาชีพของนักกฎหมาย ก่อนที่เราจะใช้ดุลยพินิจคุณต้องใช้ข้อเท็จจริงมาก่อน ดังนั้น เราทวนเลยครับว่าประสิทธิภาพในการทำงานของพวกคุณเต็มที่หรือยังกับการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงมาเรียงตรงหน้าคุณ ... ดังนั้น ถ้าทวนตรงนี้ก่อนว่า **ความสามารถของคุณในการแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริงยังไม่เต็มที่ คุณมาใช้ดุลยพินิจเลย timing คุณผิดแล้วนะ แล้วมันเสี่ยงต่อการใช้อำนาจตามอำเภอใจเลยนะ ...** แต่ถ้าข้อเท็จจริงคุณมาเต็มที่แล้ว ใช้ความสามารถเต็มที่แล้ว แล้วก็ใช้ 138 วิอาญาด้วย มีพฤติการณ์ มีภูมิหลังเรื่องผู้ต้องหาด้วย แล้วคุณก็เอาข้อเท็จจริงมาวัดเกณฑ์ก็จะดี ...

... ดังนั้น ผมว่าการใช้ดุลยพินิจควรมีข้อเท็จจริงครบ พอข้อเท็จจริงดีแล้ว criteria มันต้อง concrete คือ criteria นี้จะเป็นตัวช่วยในการนำข้อเท็จจริงมาปรับใช้กับเราตามกฎหมาย ... แล้วจากนั้นก็ชั่งน้ำหนักมัน ที่นี้มันจะเหลืออะไรที่เป็นดุลยพินิจที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า depression ที่น้อยมากแล้ว จริง ๆ ตอนนี้ความหมายของดุลยพินิจมันกว้างเกิน เพราะมันไม่มีอะไรที่ concrete และจับต้องได้ และชั่งน้ำหนักได้ มันก็เลยไปกองที่ความหมายของดุลยพินิจหมดเลย” (นายวิพลฯ)

สำหรับข้อมูลที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงของบทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและข้อเสนอแนะ ดังคณะผู้วิจัยสรุปความรายประเด็นได้ กล่าวคือ

1) บทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ว่า **มีบทบาทหน้าที่** ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดกรองผู้ต้องขัง การควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง การจัดกิจกรรม และการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยพัก

โทษ หรือลดโทษผู้ต้องขังจากกระบวนการทางอาญาชั่วคราวเป็นหลัก แต่ในส่วนของการควบคุม ดูแลผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - พิจารณาคดี ก็ยังถือว่าเป็นภารกิจอีกประการหนึ่ง ซึ่งการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - พิจารณาคดีนี้ก็จะจัดให้อยู่ในสถานควบคุมหรือเรือนจำ เช่นเดียวกับผู้ต้องขังเด็ดขาด แต่ก็พยายามจัดสวัสดิภาพและสิทธิที่ได้รับให้แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความมั่นคงในเรือนจำ ผู้บริหารได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจำแนกผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดว่าค่อนข้างจำแนกได้น้อย แม้กรมราชทัณฑ์จะยึด “หลักของกฎหมายที่ว่า บุคคลยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent)” ก็ตาม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ภารกิจหลักเรา คือ การควบคุม แก้ไข พฤตินิลยณะครับ แต่ถ้าโฟกัสไปที่กลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ... กลุ่มนี้ทราบกันดีว่ายัง**ไม่มีคำพิพากษามาพิสูจน** ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ในกลุ่มนี้ก็พยายามจะแยกกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากผู้ต้องหาที่คดีเด็ดขาดแล้ว แต่ต้องยอมรับในบางบริบทหรือในบางสภาพเรือนจำ ... ทางกายภาพเรือนจำทำให้ไม่สามารถแยกได้ชัดเจน อาจมีการนำคนกลุ่มนี้ควบคุมอยู่ในแดนเดียวกัน แต่ว่าพื้นที่ ห้องควบคุม หรือการทำกิจกรรม ก็พยายามแยกออกให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มาปะปนกัน แต่ว่าถ้าเรือนจำที่มีโครงสร้างทางกายภาพชัดเจนมีหลายแดน กลุ่มผู้ต้องหาระหว่างกับเด็ดขาด จะมีการถูกแยกออกจากกันชัดเจน การทำกิจกรรมก็จะแยกกันออกไป ...

... อีกภารกิจของเรา คือ มีกระบวนการคัดกรอง พิจารณาว່าคคนไหนสมควรจะปล่อยพัก ปล่อยลด พอเสร็จก็กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงให้ใช้ EM พอใช้ EM เนิย ... ภารกิจมันก็ให้เราส่งต่ออยู่ที่กรมคุมประพฤติในการติดตาม เพราะเดิมคุมประพฤติเขาก็ติดตามอยู่แล้ว จากเดิมเป็นแค่ติดตามรายงานเป็น paper มาทีนี้ก็จะมืเทคโนโลยีก็คือ EM นี้แหละมาช่วยดูว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ในจุดที่เรากำหนดหรือไม่อย่างไร” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

สืบเนื่องจากหลักสากลของสิทธิที่พึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจนได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” ส่งผลสอดคล้องถึงภารกิจในการจัดการผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาด ดังที่คณะผู้วิจัยกล่าวความไปก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่และความมั่นคงของเรือนจำตามที่ปรากฏข้อมูล ทำให้ประสิทธิภาพในการจำแนกผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดจำแนกได้ค่อนข้างน้อย อีกทั้ง ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงภารกิจในการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีต่อการให้สิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยมีเครื่องมือในการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีตามแต่ลักษณะของคดี อาทิ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ภูญแจมือ ภูญแจเท้า เป็นต้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตามหลักการจะมีการแยก (ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาด) ส่วนข้อเท็จจริงอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่า โครงสร้างกายภาพแต่ละเรือนจำแต่ละแห่งมันจะไม่เหมือนกัน มันไม่สามารถแยกออกชัดเจนได้ทั้งหมด บางทีก็อาจจะมีการเดินปะปนหรือทำกิจกรรม พูดคุยกัน สื่อสารถึงกันได้บ้างประมาณนี้ ...

... คือ ตอนนี้นำผู้ต้องหาออกมาภายนอก โดยเฉพาะมาสืบพยานภายนอกยังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุม จะมีที่เราได้ยินข่าวว่าทำไมต้องใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังระหว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตรวนกับผู้ต้องหาระหว่างมันเหมาะสมไหม แล้วมันขัดสิทธิเขาหรือเปล่า ซึ่งจริงๆภาพที่เห็นมันไม่ใช่ตัวตรวน แต่เป็นแค่กุญแจมือ หรือกุญแจเท้าครับ ซึ่งคนก็มองว่าเป็นกุญแจตรวน ซึ่งนั่นไม่ใช่ครับ ... อันนี้ข้ออนุญาตชี้แจงในฐานะผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจำด้วย เพราะส่วนใหญ่กลุ่มนี้ที่ออกมาจะใช้กุญแจมือ แต่ถ้าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ กำหนดโทษสูงก็อาจจะไปเป็นกุญแจเท้า โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมออกมานะครับ ...

... แต่โดยหลักการปัจจุบันตั้งแต่ช่วงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขังการสืบพยานผ่าน Conference การนำผู้ต้องขังกลุ่มนี้ออกมาจะลดน้อยลง ยกเว้นศาลมีความจำเป็นต้องเปิดตัวมาที่ศาลเท่านั้น แต่ช่วงโควิดเนี่ยใช้ระบบเทคโนโลยีการพูดคุยผ่านจอภาพ พิจารณาการฝากขังผ่านจอภาพมาชัดเจนการเดินทางก็ลดลงในส่วนนี้” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

ประกอบกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ มีการบ่งชี้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเกณฑ์การจำแนกผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในปัจจุบัน อาทิ ลักษณะคดีที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศ พฤติการณ์หรือภูมิหลังของผู้ต้องขัง รวมถึงความผิดปกติทางจิต เป็นต้น โดยเกณฑ์เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ต้องคำนึงถึง และจำแนกผู้ต้องขังที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้นเป็นอันดับแรก เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังอื่นในเรือนจำ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่าง อย่างที่ผมว่าคือการแยกออกชัดเจน อย่างเช่นแยกผู้ต้องขังระหว่างกับเด็ดขาดก็ลำบากอยู่แล้ว แต่ถ้าถามเป็นความผิดที่มันเป็นที่สนใจของสังคม เป็นพวกกลุ่มความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านจิตเวช หรืออาการลง ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างกลุ่มนี้ เราจะคำนึงเป็นหลักก่อนว่า ต้องพยายามแยกให้ออกอย่างชัดเจนไม่ให้ปะปนกัน โดยเฉพาะกลุ่มลงแดงที่เราพอจะได้ทราบข่าว พวกนี้เวลามีอาการก็จะไปอาละวาดขู่ข่มขู่ผู้ต้องขังอื่นจนทำให้เขาถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บก็พยายามแยกออกครับ

... ส่วนการแยกโดยอัตราโทษจะไม่ชัดเจนครับ ... แต่ส่วนใหญ่จะดูที่พฤติการณ์กระทำผิดมากกว่าว่าเป็นคนกระทำผิดประมาณไหน เพราะโทษอย่างที่เราารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขายังไม่มีคำพิพากษาชัดเจน ... เราก็ก็นึกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ คำนึงถึงแต่ว่าประวัติ พฤติกรรมการกระทำผิด ลักษณะการกระทำผิดว่าสมควรที่จะแยกไหม โดยดูที่ความผิดปกติพวกมีอาการติดเหล้า

อะไรพวกนี้ที่อาจจะมีอาการลงแดง กลุ่มยาเสพติด น่าจะต้องมีการแยกออกมาบำบัดดูแลพิเศษ
ส่วนนี้ครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

อีกทั้ง มีการให้ข้อมูลถึงภารกิจในการเตรียมความพร้อมก่อนกระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการ
พักโทษ หรือลดโทษ โดยมีการขยายความถึงกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัวของ
ผู้ต้องขังที่เริ่มต้นจากกระบวนการจำแนกความผิด เพื่อจำแนกไปปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรมของผู้ต้องขังแต่ละ
กรณี รวมถึงการการฝึกอบรม และการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังใน
ขณะที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ ประกอบกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้ให้ข้อมูลถึงหน่วยงานทางกรม
ราชทัณฑ์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีตามขอบเขตการศึกษา แต่ก็สามารถใช้ประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึง
บทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ที่พึงปฏิบัติในปัจจุบัน โดยข้อมูลในประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อน
กระบวนการปล่อยตัว เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ แต่
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ก็สามารถเทียบเคียงและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ต่อไป ดัง
ปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เป็นโปรแกรมจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยจะมีจำแนกตามความผิด ... โดย
กระบวนการจำแนกก็จะมีโปรแกรมต่าง ๆ ... ตั้งแต่โปรแกรมการรับตัวระหว่างควบคุมตัว หรือ
ว่าโปรแกรมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ก็จะมีโปรแกรมแม้แต่โปรแกรมเรื่องการ
ประเมินสุขภาพจิตอะไรแบบนี้ จะเป็นคำถามของพวกนักสังคมหรือพวกที่ประเมินกระบวนการ
จำแนกก็จะมีภาษาของเขาแต่เขาเรียกว่าโปรแกรมนะครับ ... แต่ละโปรแกรมมันก็จะมีชื่อเฉพาะ
โปรแกรมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย เขาจะมีแยกย่อย
ลงไปอีกครับ ...

... ซึ่งโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จะมีโปรแกรมด้วย และจะมีการฝึกอบรม
อย่างที่เรารู้หลัง ๆ มันจะมีโครงการพวกโครงการโคกหนองนา ... ทุกคนก็จะเข้าการอบรมครับ
14 วัน ...

... การฝึกอาชีพ ก็จะมีใบประกอบวิชาชีพ จะมีใบรับรอง บางที่เราใช้หน่วยงาน
ภายนอกครับ อย่างวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ เข้ามาช่วยตรงนี้ แล้วก็เวลาก่อนจะ
ปล่อยเราก็จะอยากมีงานทำไหม เราก็จะมีศูนย์แคร์ (CARE) ที่จะติดตามประสานงานเขาว่า ถ้า
ออกไปแล้วยังไม่มีอะไรทำก็ประสานกลับมาทางกลุ่มแคร์ มันก็จะเป็นกลุ่มประสานงานในแต่ละ
เรือนจำที่ช่วยประสานในการส่งต่อหรือหางานให้เขามีโอกาสได้ทำ” (นายโยธินฯ รักษาการกอง
กฎหมายกรมราชทัณฑ์)

เช่นเดียวกับข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการติดตาม ประเมินผลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว จากการได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ โดยผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้บ่งชี้ว่าภารกิจในการติดตาม และประเมินผู้ต้องขังหลังจากการปล่อยตัว ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของทางกรมราชทัณฑ์เพื่อติดตาม ดูแลผู้ต้องขัง ก่อนจะประสานงานกับกรมควบคุมความประพฤติในการติดตามผู้ต้องขังต่อไป ซึ่งประเด็นในการติดตาม ประเมินผลดังกล่าวนี้ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า สามารถใช้เทียบเคียงและอาจใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว หรือในกรณีนี้คือปล่อยตัวหลังรับโทษ โดยคณะผู้วิจัยจะวิพากษ์ในประเด็นดังกล่าวต่อไป ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มีกระบวนการติดตามต่อครบว่าออกไปแล้ว ไปทำอะไรบ้าง อย่างที่ผมว่าศูนย์แคร์จะเป็นกลุ่มคอยติดตามเขาระยะหนึ่ง ... แต่ผมจำไม่ได้ว่ามีช่วงระยะเวลาเท่าไรแต่ที่ผมว่าน่าจะมีเป็นปีนะครับ ออกไปแล้วปี 2 ปี มีการติดตามเขาจนครบ สอบถามไปที่ตัวเขาเอง บางทีเขาก็จะรายงานมามันจะมีเบอร์ติดต่อกันอยู่แล้ว ตรงนี้รู้สึกจะเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไปต้องมีการติดตามว่าเขาไปทำอะไรบ้าง และมีงานทำไหม ทำอาชีพอะไร ตรงนี้มีกระบวนการส่งไม้ต่อและติดตามผลด้วยครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

2) การรับรู้ และความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ในการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ในมุมมองของผู้บริหาร จากข้อมูลในประเด็นเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวและการติดอุปกรณ์ EM ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้สะท้อนถึงผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษ หรือการพักโทษเป็นหลัก (เนื่องด้วยเป็นอำนาจหน้าที่หลักตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์) โดยมีการชี้แจงถึงหลักการติดอุปกรณ์ EM ในการควบคุมผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสิทธิในการได้รับการฝึกอบรมภายนอก หรือการออกจากสถานกักกันเพื่อต่อสู้คดี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้สะท้อนการรับรู้ และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวว่า เพื่อใช้ในการควบคุม ฝึกระวังผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด อันเป็นประเด็นตามการศึกษาครั้งนี้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อันนี้มองในบริบทของงานก่อนนะครับ ... ถ้ามองในส่วนของการราชทัณฑ์ น่าจะไม่เกี่ยวกับศาลที่ท่านนำมาใช้ในเรื่องของการฝากขัง การนำมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวพวกนี้ ในส่วนของเราเองตอนนี้ที่มีการนำมาใช้จะเป็นกลุ่มที่รับประโยชน์ทางกฎหมายกับทางราชทัณฑ์ คือ ได้รับการพักการลงโทษ หรือได้รับการลดวันต้องโทษตรงนี้ที่เรานำมาใช้ปัจจุบันจะใช้กับคนกลุ่มนี้นะครับเป็นหลัก ...

... เราจะทำกับผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษกับลดวันการต้องโทษครับ จริงๆถามว่ากฎหมายเราเปิดช่องให้นำ EM มาใช้กับกลุ่มอื่นไหม ก็มีครับ เช่น เรื่องการพานำออกไปทำงาน เอาไปฝึกวิชาชีพในฐานะประกอบการภายนอก หรือการพาไปศึกษาอบรมในสถานศึกษาภายนอก

ตรงนี้กฎหมายเราก็เปิดโอกาสให้สามารถนำ EM มาใช้กับคนกลุ่มนี้ได้เหมือนกัน .. แต่ว่ายังไม่มี การนำไปใช้แค่นั้นเอง ตอนนี้อย่าใช้กับกลุ่มที่พักและลดยุตอนนี้นะครับ

... ส่วนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์อย่างที่ว่าติดตามเฝ้าระวังพวกที่ได้รับ การปล่อยตัว พัก ลด หรือคุมประพฤติเลยที่เขาออกนอกเขตกำหนดพื้นที่ใหม่ ที่สำคัญ ติดตาม ความเคลื่อนไหวของเขาเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่น มีแค่ติดตามความเคลื่อนไหว เฝ้าระวัง ไม่ให้เขาทำผิดเงื่อนไขหรือไปยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายหรือกลุ่มพยานต่าง ๆ **ผมว่าหลักการคงไม่ต่าง จากของศาลครับ** หลักการก็คือเฝ้าระวังเขา ไม่ให้ไปยุ่งเหยิงไม่ให้ไปกระทำความเสียหายกับ พยานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการกระทำของเขาครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกอง กฎหมายกรมราชทัณฑ์)

ประกอบกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้ให้ข้อมูลถึงความเหมาะสมในการติดอุปกรณ์ EM ต่อผู้ต้องขังที่ ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ โดยมีการบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ EM ต่อการปฏิบัติงานที่ สะดวกของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ค่อนข้างมากขึ้น โดยส่วนนี้อาจมีความไม่เกี่ยวข้องต่อขอบเขตการศึกษา เนื่องจากขอบเขตการศึกษามุ่งไปที่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี แต่ในประเด็นที่ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้ให้ข้อมูลข้างต้น มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ที่ถือเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลสามารถใช้ เปรียบเคียงและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในประเด็นของประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ EM ต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถ้าถามเรื่องการนำ EM มาใช้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมช่วยในการติดตามนะครับ ... ไม่ ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยพักก็ดี ปล่อยลดก็ดีกับคนคุมประพฤตินะครับ ... ภาษาเราก็คือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมประพฤติ ถ้าถามเมื่อก่อนเราก็จะใช้เจ้าหน้าที่ ในการติดตาม ในการสืบเสาะ และกำหนดเงื่อนไขข้อห้าม ข้อปฏิบัติเท่านั้นแต่พอนำ EM มาใช้ ผมว่ากระบวนการตรงนี้ก็ช่วยลดความตรางดร้าของเจ้าหน้าที่ในการติดตามนะครับ ก็จากการ นำเทคโนโลยีมาใช้ก็รู้แล้วเขาออกนอกพื้นที่ที่เรากำหนดไหม ผมก็ว่ามันช่วยลดขั้นตอนในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ในระดับที่ดีครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

3) ข้อเท็จจริงที่ประสพจากการดำเนินงานในมุมมองของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ต่อกระบวนการปล่อย ตัวชั่วคราว ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้สะท้อนข้อมูลในประเด็นของ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการ ปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่มีการกำหนดเป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ อาทิ การประชาสัมพันธ์จากทางเรือนจำ หรือจากการให้ความรู้อย่างทั่วถึงจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ (Social Media) เป็นต้น นอกจากนี้ **ทางกรมราชทัณฑ์มีการอำนวยความสะดวกทางข้อมูล และการ**

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยต่อการประกันตัวผ่านกองทุนของรัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิที่ตนพึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การประชาสัมพันธ์ตรงนี้ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่เหมือนในอดีต ... เพราะตอนนี้มีระบบ social มีระบบสื่อต่าง ๆ เข้าถึงง่ายขึ้นครับ ... เรื่องของการประกันตัว การขอประกันตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้หลักทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันก็ดี ... จริง ๆ ตรงนี้ของเราไม่ได้มีแค่ของกรมราชทัณฑ์ ... เรามีการประสานให้ข้อมูลตรงนี้นะครับ ว่าคนที่ว่าตนเองไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีทรัพย์สินที่จะประกันตัว เราจะให้คำแนะนำเขา ตอนนี้มันมีกฎหมายเป็น พ.ร.บ. นะครับของกองทุนยุติธรรม ... ซึ่งตรงบทบาทของกองทุนยุติธรรมตามกฎหมาย เขาก็จะมาให้ความรู้ ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินที่จะประกันตัวหรือไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่มีทนายความที่จะมาแก้ต่างคดี ตรงนี้กองทุนยุติธรรมของเราดูแลจากสำนักงานกระทรวงยุติธรรม จะมามีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ ซึ่งถามว่าเราเองก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเนี่ยเข้าถึง สิทธิตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับ ...

... เราเองพยายามพูดแต่ด้วยภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ ถามว่าการประชาสัมพันธ์มีไว้หน้าเรือนจำบ้าง หน้าแดนต่าง ๆ บ้าง แต่ว่าพอจะให้อธิบายรายละเอียดต่อเนื่อง ผมว่ามันไม่สามารถทำได้แบบนั้น แต่ถามว่ามีการประชาสัมพันธ์ไหม ... มี ... แต่คำถามในเรือนจำไม่ได้มีแค่ผู้คุมในการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว แต่พื้นที่ต่าง ๆ มันจะมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จะเข้ามาดูแล ช่วยเหลือตรงนี้ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว ... อย่างล่าสุดที่มีเรื่องของการมีการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผู้ต้องขังบางคนได้รับประโยชน์ตามกฎหมายตรงนี้ ... เราก็มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ประสงค์จะยื่นคำร้อง หรือว่าอุทธรณ์คำสั่งที่กฎหมายให้ตามกฎหมายประมวลยาเสพติด ตรงนี้เราก็มีการประสานอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับสำนักงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งมีการกิจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อยู่แล้ว มาช่วยส่งเสริมภารกิจงานราชทัณฑ์” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างมากขึ้นจากสถานการณ์ปกติ โดยได้บ่งชี้ถึงสาเหตุ คือ ความจำกัดทางพื้นที่ และความมั่นคงทางเรือนจำส่งผลต่อการดำรงชีวิตภายในเรือนจำภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายกว่าสถานการณ์ปกติ ศาลจึงมีการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่อนข้างมากขึ้น ปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อย่างที่เรียนว่าช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รุนแรง ... ก็มีโอกาที่จะพบเชื้อแพร่เชื้อได้ทุกโอกาส ทุกวงการ ศาลเองก็มีนโยบายที่จะพยายามไม่เอาคนเข้ามาควบคุมไว้ในเรือนจำ เพราะท่านเข้าใจว่าสภาพเรือนจำ มันเป็นพื้นที่ที่แออัดอยู่แล้ว การถ่ายเทอากาศมันไม่เหมือนอยู่ข้างนอก ศาลท่านก็จะลดการนำคนเข้าเรือนจำ ในช่วงนั้นก็พยายามให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นจำนวนมากขึ้น ... หรืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าจะมีการใช้วิธีพิจารณาคดีหรือฝากขังต่าง ๆ ผ่านระบบจอภาพ การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตอนนั้นก็เป็นที่ยอมรับนะครับ เป็นที่รับรู้ของประชาชนหรือสังคมอยู่แล้วว่าศาลท่านจะให้โอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นจำนวนมากในช่วงนั้น ...

... ส่วนข้อมูลเรื่องสถิติ ข้อมูลทางด้านการเขียนคำร้องผมก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ที่ชัดเจนในเรื่องของตัวเลขได้ว่ามันมีไหม แต่ว่าได้รับโอกาสที่ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากในช่วงโควิดนะครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

จากข้อมูลที่ระบุดูความข้างต้นว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางศาลยุติธรรมได้มีความพยายามลดคนเข้าสู่เรือนจำ เช่นเดียวกับทางกรมราชทัณฑ์ที่สะท้อนผ่านข้อมูลความเห็นจากทางผู้บริหาร แต่ข้อมูลข้างต้นบางกรณี ค่อนข้างขัดกับข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ต้องขังที่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิด-19 แม้จะมีนโยบายที่เพิ่มการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีก็ตาม แต่ผู้ต้องขังระหว่างฯ กลับไม่ได้พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ข้อมูลบ่งชี้สอดคล้องกับในกลุ่มผู้ต้องขังอีกว่า พวกตนได้ทำการเขียนคำร้องขอปล่อยตามนโยบายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่กลับถูกศาลปฏิเสธ โดยไม่ระบุเหตุผลที่ชัดเจน และส่วนใหญ่รู้สึก หรือเกิดการรับรู้ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งสูญเสียเงินจากการพิจารณาค่อนข้างขาดมาตรฐาน ดังที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความในประเด็นดังกล่าวนี้ในส่วนของข้อมูลผู้ต้องขังต่อไป

4) การสะท้อนมุมมอง อุปสรรคและปัญหาต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบกับการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารสะท้อนในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมควบคุมความประพฤติว่าค่อนข้างได้รับการร่วมมือภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการติดตาม และประสานข้อมูลระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมควบคุมความประพฤติ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตอนที่ทราบมาจากผู้กำกับในพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติจริง ๆ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคตรงนี้ เพราะแนวทางการร่วมมือระหว่างราชทัณฑ์กับคุมประพฤติก็มีมาตั้งนานแล้วแค่มีเครื่องมือ EM เข้ามาช่วยเท่านั้นเอง พอ EM เข้ามาก็มาช่วยในการกำกับติดตามได้เยอะ สามารถโฟกัสอยู่ที่

monitor ได้เลยและติดตามความเคลื่อนไหวอะไรได้” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

นอกจากนี้ มีการสะท้อนมุมมองในประเด็นเรื่องความเพียงพอของอุปกรณ์ EM และประเด็นเรื่องหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมภารกิจในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยผู้บริหารได้ให้ข้อมูลถึงความเพียงพอของอุปกรณ์ EM ที่ใช้สำหรับการติดตามตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวว่ามีความเหมาะสม แต่มีการบ่งชี้ถึงปัญหาในประเด็นความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแลภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวว่าค่อนข้างขาดสมดุล และมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มเติมหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมต่อการติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าควรมีมากขึ้น ปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมว่าในระยะเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องจำนวนที่จะนำมาใช้ตรงนี้ไม่เพียงพอ แต่ในช่วงระยะหลัง ๆ ทราบว่า EM มีจำนวนเพียงพอแล้วที่จะนำไปใช้เพราะว่าน่าจะมีประมาณ 30,000 ได้นะ ... น่าจะเพียงพอกับกลุ่มที่เราจะนำมาใช้ ก็ไม่มีปัญหา อุปสรรคในส่วนนี้ครับ มันมีแค่ตัวเจ้าหน้าที่เท่าที่ได้ยื่นมา เจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยในการควบคุม ไฟกัสนี้ก็จะเป็นที่คุมประพฤติหน่วยเดียว ... แต่ถ้าภารกิจนี้มันมีนอกเหนือจากงานของราชทัณฑ์อาจจะไปหน่วยงานยุติธรรมอื่นอย่างนี้ จะต้องมีหน่วยไหนมาช่วยเสริมภารกิจ สนับสนุนงานของคุณประพฤติหรือเปล่า เพราะว่าในส่วนของเราเอง ท่านก็ได้ออกเป็นเอกเทศอยู่แล้ว ... มันก็มีหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่ มันก็มีแค่หน่วยงานของเราที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มคุมประพฤติในการช่วยติดตามตรงนี้ครับ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

ประกอบกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้สะท้อนมุมมองต่อประเด็นในการมีอำนาจดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ว่ามีความเหมาะสมตามเงื่อนไขในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีตามเกณฑ์เรื่อง การยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานที่สำคัญในคดี ส่งผลให้ศาลอาจมีการพิจารณาให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ต้องยอมรับว่าคนที่เขามาในคดีที่ศาลฝากขังในระหว่างพิจารณาคดีต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งศาลท่านต้องพิจารณามาแล้วแหละว่าคงจะให้ปล่อยไม่ได้ ... อาจจะยุ่งเหยิงกับพยานที่เรารู้ ๆ กันอยู่ จำเป็นต้องเอามาคุมขังไว้ในเรือนจำ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้บ่งชี้ถึงประเด็นปัญหาทางโอกาสของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี ในการรับสิทธิการประกันตัวตั้งแต่ชั้นสอบสวน โดยมีการชี้แจงถึงปัจจัยที่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดีได้รับโอกาสในสิทธิการประกันตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากกระบวนการในชั้นสอบสวนค่อนข้างไม่มีการสร้างการรับรู้ในสิทธิและการสร้างโอกาสในการประกันตัว

แก่ผู้ต้องขัง ทั้งที่พฤติกรรมของผู้ต้องขังบางส่วนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีอาจไม่เข้าข่าย กับเกณฑ์ของผู้ที่สมควรอยู่ในสถานกักกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ส่วนเรื่องของการประกันตัว ถ้ามว่าทำไมคุณไม่ประกันตัว ... หลาย ๆ คนก็ต้อง ยอมรับนะครับว่าผู้ต้องขังการขาดโอกาสมันมีเยอะ ... กระบวนการพิจารณาที่จะชี้้นำให้ศาล เข้าใจ ให้ศาลให้โอกาสเขาที่จะได้ให้การปล่อยตัวชั่วคราว ผมว่ากระบวนการนี้เป็น กระบวนการมาตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้ว ... ตั้งแต่ชั้นของพนักงานสอบสวนก็ดี อัยการก็ดี ... แต่ว่า พฤติกรรมการกระทำผิดหรือว่ากำหนดโทษมันไม่สมควรที่จะนำไปไว้ในเรือนจำ” (นายโยธินฯ รักษาการกองกฎหมายกรมราชทัณฑ์)

5) ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวและการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดี จากประเด็นปัญหาและมุมมองของผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ที่มีการแสดงข้างต้น ส่งผลให้ผู้บริหารมีการสะท้อนถึงข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรมในประเด็นเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวตาม หลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” ตั้งแต่ชั้นสอบสวน เพื่อแก้ไขปัญหาการได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดีที่ค่อนข้างน้อยให้มีปริมาณมากขึ้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมว่าปรากฏการณ์การประกันตัวนี้ควรได้มีการคัดกรอง ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้น ... ผมว่าเรือนจำเป็นปลายทางของโครงการกระทรวงยุติธรรมนะครับ ถ้ามว่าเราให้ความช่วยเหลือใหม่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เรารับรู้มา โดยเฉพาะช่วงนี้กรมราชทัณฑ์ เรามี การลงนามลง MOU กับทางหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับ การให้ความช่วยเหลือให้ เขารับทราบสิทธิประโยชน์ที่คุณมีโอกาสทำ เราแนะนำตลอด แต่ตรงนี้ผมเรียนถ้าเข้ามาแล้ว มันเป็นการแก้ไขปัญหที่ปลาย (กรมราชทัณฑ์) แล้ว แต่ถ้าให้คำแนะนำตั้งแต่ต้น (ในชั้น สอบสวน) นะครับ ... สิทธิในการเข้าถึงการได้รับการประกันตัวมันน่าจะมีการให้คำแนะนำตั้งแต่ ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือก่อนที่จะเข้ามาถึงเราด้วยซ้ำ” (นายโยธินฯ รักษาการกอง กฎหมายกรมราชทัณฑ์)

เมื่อพิจารณาข้อมูลทีคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่เป็น หน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ EM ไปปรับใช้ในการควบคุมกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการ ปล่อยยักเรือนจำในส่วนของกรมราชทัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏจากการศึกษาได้บ่งชี้ถึง ประเด็นสำคัญที่ว่า การกิจ หน้าที่ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มิได้เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น การสอบสวน - พิจารณา อันเป็นขอบเขตการศึกษาครั้งนี้แต่อย่างใด แต่คณะผู้วิจัยก็ได้พิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาให้มีความครอบคลุม และเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้รอบด้าน ดังสรุปข้อค้นพบพอสังเขปได้ กล่าวคือ

1) ความเหมาะสมต่อประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีในสถานการณ์ปัจจุบันจากมุมมองของผู้บริหารกรมคุมประพฤติ โดยผู้บริหารมีการสะท้อนถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ EM ในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำต่อผู้ต้องขังบางส่วน **ที่ขาดหลักทรัพย์** โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล อีกทั้ง สะท้อนถึง ค่านิยมของสังคม ที่มองการถูกกักกันในเรือนจำว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการตีตราต่อบุคคล (labelling) ทั้งที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนมีการบัญญัติว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” ก็ตาม เพื่อให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่พึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม จึงมีความเหมาะสมในการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การปล่อยตัวชั่วคราว แล้วใช้ EM เหมือนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยในกรณีกลุ่มที่เขาไม่มีหลักในการประกันหลักทรัพย์ หรือไม่มีบุคคลรับประกันที่จะสร้างความมั่นใจได้ แล้วก็นำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เพื่อให้โอกาสเขาในการที่เขาจะประกันตัว ... หรือในกรณีของคุณประพจน์เอง คือ โอกาสที่เขาจะไม่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ แม้ว่าจะกั้นแดนออกมาต่างหากว่าเป็นสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอคำวินิจฉัยก็ตาม ... แต่ว่าการที่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณนั้นก็อาจจะสร้างความเชื่อหรือสร้างความไม่เข้าใจกับคนที่อยู่รายรอบไปแล้วว่าได้มีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว ... ส่วนนี้มันก็สร้างการตีตราไว้แล้วระดับนี้ ...
... ถ้าหากว่ากลุ่มที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วเขาจะติด EM แล้วก็รอฟังคำวินิจฉัย อันนี้ในส่วนเฉพาะในส่วนคุมประพฤติ แต่ถ้าวินิจฉัยแล้วเป็นเป็นผู้เสพหรือผู้ติดแล้วได้โอกาสก็มองว่า EM เป็นประโยชน์แล้วก็เห็นควรว่า มันน่าจะสนับสนุนกระบวนการประกันตัวตอนนี้ค่ะ” (นางสาวสายฝน)

2) บทบาท และภารกิจของกรมคุมประพฤติที่สะท้อนจากผู้บริหารเอง มีการบ่งชี้ถึงหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาพักโทษ ลดโทษ รวมถึง กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์ความผิดเงื่อนไข จึงนำไปสู่การปล่อยตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM โดยที่ **บทบาท และภารกิจของกรมคุมประพฤติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แต่อย่างใด** เพียงแต่เป็นบทบาท และภารกิจของศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามในประเด็นที่นำเสนออาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขอบเขตการศึกษา เนื่องจากบทบาท และภารกิจของกรมคุมประพฤติจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่ได้รับพิจารณาการปล่อยตัว ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ หรือกรณีการรอลงอาญา

ที่อยู่นอกขอบเขตการศึกษาของคณะผู้วิจัย แต่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารกรมคุมประพฤติ สามารถนำมาเป็น ประโยชน์ต่อการเทียบเคียง และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อันนี้ขอตอบในมุมคุมประพฤติ เพราะว่าในส่วนของคุณประพฤติเองเราไม่ได้ใช้ EM ในส่วนของการปล่อยตัวชั่วคราว ... เราจะใช้เฉพาะกลุ่มเดียว คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ ซึ่งตอนนี้พอประมวลกฎหมายยาเสพติดมา ก็ยกเลิก พ.ร.บ. พันพซึ่งกลุ่มนี้เราก็ไม่ได้ติดแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ใช้สำหรับการปล่อยตัว ก็จะเป็นของศาล ... ในกรณีที่ไม่มีความหลักทรัพย์ประกัน แล้วก็ให้ติด EM ซึ่งก็เป็น EM ของศาลอีก ไม่ได้เป็นในส่วนของคุณประพฤติ ...

... ส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาเองเราน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา มากนัก คือ ถ้าเป็น ป.วิอาญา มาตรา 56 เราก็จะเป็นส่วนที่เสนอรายงานก่อนท่านจะพิจารณา พอเราเสนอพิจารณาไปแล้วก็จะเป็นดุลยพินิจของศาลท่าน ... หรือถ้าเป็นส่วนที่เป็น คณะอนุกรรมการพักโทษหรือว่าลดโทษเองก็เหมือนกันที่จะต้องมียางานของพนักงานคุม ประพฤติส่งไปให้ทางอนุกรรมการในชั้นพื้นที่ก่อน คือ ในชั้นเรือนจำ ซึ่งเขาพิจารณาไปแล้วเขาก็ จะมาส่งที่พิจารณาคณะใหญ่ พิจารณาอีกรอบถึงความเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะสิ้นสุดแล้ว ก็จะไม่มีส่วนของช่วงระหว่างการพิจารณาอะไร ... ก็จะมีเรื่องในการแสวงหาข้อมูลให้ทุกคณะมากกว่า” (นางสาวสายฝนฯ)

ประกอบกับการสะท้อนข้อมูลในประเด็นทางด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม และคุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจ พิสูจน์การผิดเงื่อนไขว่า ค่อนข้างขาดการบูรณาการหรือการประสานการปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM มีการจำแนกไปตามหน่วยงาน ที่รับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน ส่งผลให้มีขาดการบูรณาการตามที่กล่าวความไป หรือเป็นไปในลักษณะต่าง คนต่างทำ ทั้ง มีการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างภารกิจของกรมคุมประพฤติกับกระบวนการ พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การที่จะให้หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานแก่ผู้ต้องขังที่ติด EM ... ยังขาดการบูรณาการตรงนี้จะ ... เพราะยังมีส่วนของศาลเองท่านก็มองว่า เนื่องจาก กระบวนการมันชัดเจนที่ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้เป็นของหน่วยงานใคร หน่วยงานมัน ... เขาก็เลยมอง ว่าแต่ละหน่วยงานใช้ EM ในแง่ของตัวเองก็จะดีกว่า ในส่วนตัวของ ผอ.ก็คิดว่าแบบนี้อาจจะ ดีกว่าก็ได้ เพราะว่ามันจะไม่ลักลั่นในกลุ่มเป้าหมาย มันชัดเจนอยู่ว่ากลุ่มที่ประกันตัวไประหว่าง ของศาลท่านเองก็ไม่ถูกก้าวก่ายในทางการคุมประพฤติ เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปก้าวก่ายเรื่อง ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ในชั้นพิจารณาคดีคงไม่ได้” (นางสาวสายฝนฯ)

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในบทบาท และภารกิจของกรมคุมประพฤติต่อการคุม ความประพฤติ กำกับ และดูแลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM ของผู้ต้องขังที่ได้รับพิจารณาปล่อยตัวในกรณีการ พักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไข ในกรณีที่เกิดการ ทำลายอุปกรณ์ EM แม้ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้บริหารมีการบ่งชี้ข้อมูลภารกิจในการดูแลความ เรียบร้อยของอุปกรณ์ EM การตรวจสอบเจตนาของการทำลายอุปกรณ์ EM รวมถึงการประสานงาน และการ รายงานผลการตรวจสอบเจตนาในการทำลายอุปกรณ์ EM ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการ พักโทษ หรือลดโทษ ไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการคุมขังผู้กระทำต่อไป ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในส่วนการดูแลความเรียบร้อยในการใช้อุปกรณ์ EM กรณีที่ถูกทำลาย ... คือ คุณ สามารถทำลายตัวอุปกรณ์เราได้ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความจะพยายามทำอะไรกับอุปกรณ์ มันจะ มีการแจ้งเตือน ... ซึ่งการแจ้งเตือนจะมี 2 จุดที่จะเกิด alert คือ ศูนย์ EM ... จะเป็น monitor กลางที่เป็นศูนย์ใหญ่ กับ alert ในส่วนของพนักงานคุมประพฤติที่ดูแลเขา แล้วมี message การ เตือนไปยัง 3 จุด คือ เจ้าตัว พนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งบุคคลที่เป็นคนอุปการะที่คุณแจ้งเบอร์ จะเป็น การเตือนว่าอุปกรณ์มีการขาดการติดต่อ อุปกรณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะทำลายอุปกรณ์ ... เมื่อมีการแจ้งเตือนมา พนักงานคุมประพฤติที่ดูแลในส่วนพื้นที่นี้ เขาจะประสานเจ้าตัวก่อนว่าเกิด อะไรขึ้น เมื่อพื้นที่ประสานติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ก็ต้องติดต่อผู้อุปการะที่อยู่ในระบบที่คุณแจ้งว่าจะ เป็นผู้ดูแลคุณ ถ้าผู้อุปการะตอบได้ว่าอาจจะจะเป็นในการทำงานแล้วเขาไปกระแทกมีการตรวจสอบ โดยการมีภาพอันนี้โอเค เราก็จะมีการนัดหมายให้มาดูอุปกรณ์ หรืออยู่ในรัศมีที่เราจะไปหาได้เรา ก็จะไปในพื้นที่ ...

... แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งกระจายอยู่ในทุกจังหวัด ถ้าเกิดใน ลักษณะนี้เราอาจจะประสานในลักษณะของอาสาสมัครของพนักงานคุมประพฤติไปช่วยยืนยัน ของมูลว่าตรงกันไหม ... เพื่อจะนัดหมายมาดูอุปกรณ์กันอีกที แต่ถ้าตั้งใจเลย ติดต่อดูอะไรใคร ไม่ได้จริง ๆ ในกรณีที่เป็นกลุ่มของพักโทษ ลดโทษ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณตั้งใจทำลายก็จะประสาน เจ้าที่ราชทัณฑ์เพราะสถานะเขายังเป็นผู้ต้องขังอยู่ ยังเป็นนักโทษ ... ก็จะมีการควบคุมตัวกลับไป ที่เรือนจำ ในส่วนอุปกรณ์ที่คุณทำลายเนื่องจากเราเข้ากับอุปกรณ์เอกชน การฟ้องแพ่ง บริษัท คู่สัญญาของเราจะเป็นคนดำเนินการไป” (นางสาวสายฝนฯ)

เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจในการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละ จังหวัด เพื่อกระจายเจ้าหน้าที่ไปตามพื้นที่ในการควบคุมความประพฤติแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพิจารณาปล่อยตัวใน กรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไข หรือการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม อาทิจ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล วิทยากร หรือการ ช่วยเหลือด้านงบประมาณ เป็นต้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตอนนี้เราพยายามจะทำเป็นลักษณะโครงสร้างของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ... ก็คือมีชมรมระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค แล้วก็ระดับประเทศ แล้วก็ให้คณะกรรมการต่างเขามีนหน้าที่ในการบริหารจัดการในส่วนของชมรมตัวเอง ...

... โดยอาสาสมัครคุมประพฤติตอนนี้เรามีประมาณ 22,000 กว่าราย จะกระจายไปทุกสำนักงานทุกพื้นที่ เดิมทีที่เริ่มต้นจริง ๆ เราจะมีผู้อาวุโสค่อนข้างเยอะ ... เนื่องจากเมื่อก่อนเราจะเป็นช่วยเหลือ สงเคราะห์มากกว่า แต่พอลักษณะงานของเราเปลี่ยนไป อีกหน่อยก็จะเป็นการควบคุมผู้ต้องหาติดคุกฉกรรจ์ การที่จะให้ คุณตา คุณยาย ไปดูลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะอันตราย เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ... โดยตอนนี้ต้องระบุว่า คุณจะต้องจบในระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือถ้าไม่ถึง ม.3 คุณต้องมีความน่าเชื่อถือในชุมชนที่บุคคลในชุมชนให้ความนับหน้าถือตา ซึ่งจะมีการคัดเลือกคุณสมัครได้ถ้าคุณไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไป เขาก็จะมีตรวจสอบประวัติหนึ่งพอตรวจสอบไม่พบประวัติที่เสียหายก็ส่งให้รัฐมนตรีท่านเป็นผู้ที่แต่งตั้ง ...

... ซึ่งจะทำหน้าที่บทบาทโดยหลักแล้ว คือ รับคดี ... คดี คือ ในส่วนของพนักงานจะเป็นคนคัดเลือกหรือว่าส่งคดีให้ เราก็จะส่งคดีในลักษณะที่ในลักษณะผู้เสียหาย จะไม่ให้เขาสัมภาษณ์ผู้เสียหาย คือ คดีไหนมีผู้เสียหาย อย่างเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเรา ก็จะไม่ส่งคดีลักษณะแบบนี้ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ แต่ถ้าเป็นคดีในลักษณะทั่วไปเราอาจจะส่งให้เขาไป มีคำตอบแทนในการทำคดี โดยคดีประมาณ 300 บาทต่อครั้ง หรือการทำบทบาทด้านอื่น เช่น บทบาทที่จะเป็นวิทยากร เป็นบทบาทในการที่จะประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรให้เรา หรือถ้าบางคนเป็นทีมนับหน้าถือตาในจังหวัดนั้นก็จะเป็นบทบาทการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ในลักษณะต่าง ๆ ก็ได้ ... อาจจะเป็นรูปแบบของเงิน แต่ก็อยู่ในโครงการต่างๆที่มันมีภาพที่จะสื่อสารออกไปว่ามันไม่ใช้การให้เงินอย่างเดียว หรือบางคนเขาถนัดในเรื่องของการที่จะหาเครือข่ายมาเพื่อจะสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงาน” (นางสาวสายฝนฯ)

3) ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณา ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไข ประกอบการติดอุปกรณ์ EM โดยผู้บริหารกรมคุมประพฤติมีการจำแนกปัจจัยในการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวจากกลุ่มผู้ต้องขังเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว กรณีการพักโทษ หรือลดโทษ ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ต้องขังกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกรงกลัวจะสูญเสียอิสรภาพที่ได้รับจากการปล่อยตัว (2) กลุ่มที่กระทำความผิดมาตรา 56 ที่ส่วนใหญ่จะกระทำความผิดในช่วงเทศกาล และ (3) กลุ่มตรวจพิสูจน์ที่ผิดเงื่อนไข เนื่องจากผู้ต้องขังยังคงสถานะเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ส่งผลให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวค่อนข้างสูง โดยถึงแม้ว่าในประเด็นที่ได้นำเสนอข้างต้นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตในการศึกษา เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี แต่จากข้อมูลที่ได้รับ

สามารถนำมาเทียบเคียง และวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการละเมิดเงื่อนไขต่อการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีได้เช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มี 3 กลุ่มค่ะ คือ **กลุ่มแรก คือ กลุ่มตรวจพิสูจน์ที่ผิดเงื่อนไข** ... เนื่องจากเขายังอยู่ในสถานะเป็นผู้ใช้ยาเสพติด การที่เขาพยายามตัดหรือทำลายหรือแม้จะเป็นการดึงตัวอุปกรณ์ ซึ่งเขายังอยู่ในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติด ทำให้มีอาการหลอน กลุ่มแรกนี้ที่เราเจอจะเป็นในลักษณะของการที่อยากจะใช้ยาทำให้ออกไปนอกพื้นที่เงื่อนไขที่เรากำหนดสุดท้าย คือ อาจจะเป็นการรู้ตัวในการที่มีอะไรมาพ่นสารการ บางคนคิดว่าเป็นงู มีการที่จะพยายามดึง พยายามที่จะตัดทำลาย ...

... **กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มพักโทษ ลดโทษ** ... จริง ๆ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผิดเงื่อนไขน้อยมาก เนื่องจากเมื่อเขาผิดเงื่อนไขเขาต้องกลับไปรับโทษในที่ที่เขาเพิ่งออกมา ทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขค่อนข้างสูง บางทีพอเครื่องมีอาการสั่นเตือนเขาจะรีบโทรมาแล้ว เพราะเขามีความกังวลว่าเขาจะโดนหาว่าไปทำลายอุปกรณ์ ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่เราอ้างอิงได้เลยจากทางของกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากว่ากลุ่มนี้จะมีคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลดโทษคณะใหญ่ ทั้งคณะพักโทษ คณะลดโทษ ซึ่งจะมีการรายงานอยู่แล้วว่าผิดเงื่อนไขในเรื่องที่ติด EM ไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ทุกเดือน รายงานชุดนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนและจะมีกรณีที่เขาอาจจะไปกระทำความผิดใหม่ในส่วนของการพักโทษ อาจจะเป็นในเรื่องของการถูกจับใหม่แล้วเป็นคดีของทางอาญา อันนี้ก็ผิดเงื่อนไขแล้วถือว่าจบไป ... เนื่องจากว่าคุณอยู่ในสถานะพักโทษแล้วไปกระทำผิดอาญาใหม่ ส่วนถ้าเกิดเป็นการทำลายอุปกรณ์เองก็ไปเจออีกว่าเป็นพักโทษของคดียาเสพติด ... อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเจอตั้งนั้นข้อบ่งชี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้อความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโอกาสที่จะทำผิดเงื่อนไข การคุมประพฤติ ผิดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์ EM ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอื่น ... แล้วก็จะเข้าไปสู่กลุ่มแรกคะกลุ่มกระทำความผิดใหม่บางคนก็อาจจะเป็นร่วมค้ายาเสพติดออกมา ก็ยังคบค้าอยู่สุดท้ายก็โดนจับในคดีใหม่แล้วก็ชกถอดกันแล้วถูกจับตัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฐานความผิดอื่นค่อนข้างน้อยมากที่จะไปกระทำความผิดใหม่ ...

... ส่วนใน**กลุ่มมาตรา 56** ศาลค่อนข้างสั่งติด EM ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่น ... ถ้าค่อนข้างมากอยู่ในหลักพัน กลุ่มอื่นอยู่ในระดับหมื่น หลักพันนี้เริ่มตั้งแต่กันยายน 2563 จนถึงปัจจุบันเราถือว่าน้อยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะผิดเงื่อนไขค่อนข้างน้อยมากแล้วระยะเวลาติดของกลุ่มนี้ค่อนข้างสั้นไม่เหมือนกลุ่มอื่น 7 วัน 15 วัน มากสุด 3 เดือนแบบนี้คะก็มักจะไม่มีการทำลายอุปกรณ์ EM จะไปเจอก็จะเป็นส่วนในเรื่องไปกระทำความผิดใหม่ ในส่วนของมาตรา 56 ที่จะพบเมื่อต้นเดือนมกราคม 2565 มีเพียงแค่ 7 รายเองในส่วนของ 56” (นางสาวสายฝน)

ประกอบกับข้อเท็จจริงต่อประเด็นการได้รับการพิจารณาการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ ในมุมมองของผู้บริหารกรมคุมประพฤติ มีการสะท้อนข้อเท็จจริง

จากการทำการประเมินที่ว่า ผู้กระทำความผิดกลุ่มนี้มีการ**ยอมรับเงื่อนไข**การได้รับการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ค่อนข้างสูง **เนื่องจากความต้องการอิสรภาพในการดำเนินชีวิตภายนอกสถานกักกัน ส่งผลต่อการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการปล่อยตัว** ประกอบการติดอุปกรณ์ EM อีกทั้ง ผู้ต้องขังในกรณีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีการชี้แจงถึงอัตราโทษที่ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มผู้ต้องขังอื่น ส่งผลให้เกิดการยอมรับในเงื่อนไขการติดอุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อย่างทีบอกคุณประพุดิของเราใช้อุปกรณ์เราเริ่มโครงการตอนกันยายน 2563 ... เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี เราก็มีการทำการประเมิน เพื่อจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ... ซึ่งเราทำวิจัยเชิงสำรวจทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วค่ะกับกลุ่มที่เป็นตัวแทน ส่วนใหญ่ที่สอบถามมาตรา 56 จะเป็นความผิดที่ไม่รุนแรง สำหรับกลุ่มที่เป็นพักโทษหรือลดโทษที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราติดอยู่ตอนนี้ในกลุ่มนี้เขาจะรู้สึกตรงกันข้าม เขายอมรับ อาจจะเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำมาแล้วเขาได้โอกาสในการออกมาก่อนกำหนดในการพักโทษ ลดโทษออกมาแล้วติด EM ซึ่งการที่เขาได้โอกาสตรงนี้มาเขาก็รู้สึกดีกว่าที่ต้องไปอยู่ในเรือนจำ เพราะได้ออกมาดูแลตัวเองได้ มีอาชีพที่จะดูแลครอบครัวได้ตรงนี้ เขากลับมีมุมมองที่ดี เท้าที่เราสัมภาษณ์ประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์ มันเหมือนเป็นเครื่องที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ยากที่จะทำความผิดอีก หรือการอยู่แต่กับครอบครัว ทำให้เขาไม่ยากออกไปเกินเวลาที่เรากำหนดเงื่อนไขเอาไว้ในเรื่องของ EM” (นางสาวสายฝนฯ)

อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงที่คณะผู้วิจัยได้รับจากผู้บริหารสะท้อนถึง กลุ่มผู้ต้องขังบางกลุ่มที่มีการยอมรับในเงื่อนไขการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ค่อนข้างต่ำ อาทิ กลุ่มผู้กระทำความผิดความรุนแรงทางเพศที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง ส่งผลให้ต้องมีการคุมประพฤติด้วยอุปกรณ์ EM หากได้รับการพิจารณาปล่อยตัว โดยผู้บริหารชี้แจงถึงค่านิยมของสังคมที่มีมุมมองต่อผู้ต้องขังทุกกลุ่มที่ได้รับการติดอุปกรณ์ EM ว่าเป็นผู้กระทำความผิดร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาพักโทษ หรือลดโทษก็ตาม (อันสามารถเทียบเคียงได้กับกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว) ดังเช่น กลุ่มผู้กระทำความผิดความรุนแรงทางเพศ ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มนี้นอกสถานกักกันอาจได้รับผลกระทบเชิงสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ตอนนี้มีกฎหมายของความผิดความรุนแรงทางเพศ ซึ่งหากว่ากฎหมายตัวนี้ผ่าน ... ก็มีการติดให้กับกลุ่มที่มีความผิดฐานที่รุนแรง คนที่ถูกเคยจองจำในเรือนจำมาแล้วก็เฝ้าระวังติดตามหลังจากพ้นโทษอีกแบบนี้ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ทางกลุ่มที่เขาติด EM ในปัจจุบันเขาก็มองว่าถ้าติด EM มันไม่มี classified ไม่มีการแยกว่าคนนี้ผิดจริงหรือไม่ ได้รับการพักโทษแล้วนะ หรือว่าเป็นนักโทษความผิดหนักหรือเบา ซึ่งทุกคนใส่ EM เดียวกัน คือ เราอาจจะไปโหมการสื่อสารว่าอีกหน่อยจะมีกลุ่มที่ร้ายแรงมาติด EM คนทั่วไปเขาอาจจะไม่สามารถจำแนกได้ว่าคนนี้เป็นคนความผิดเบาหรือหนักแค่ไหน มันอาจจะโดนตีคลุมไปว่าเขาเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดที่รุนแรง” (นางสาวสายฝนฯ)

เช่นเดียวกับการสะท้อนข้อมูลจากผู้บริหารในกรณีกลุ่มตรวจพิสูจน์ ที่ได้รับการปล่อยตัวประกอบ การติดอุปกรณ์ EM เพื่อคุมประพฤติ และจำกัดขอบเขตในการอยู่อาศัย หรือการเดินทาง โดยมีการยอมรับค่อนข้างต่ำ มีการบ่งชี้ถึงเหตุผลในประเด็นทางด้านโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายค่อนข้างน้อย เนื่องจากข้อจำกัดในขอบเขตการอยู่อาศัย และการเดินทางของกลุ่มตรวจพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมีการอธิบายถึงข้อเท็จจริงในการนำหลักการจำกัดขอบเขตการอยู่อาศัย และการเดินทางของกลุ่มผู้กระทำความผิดกลุ่มนี้ว่า ในทางปฏิบัติจะมีความเข้มงวดค่อนข้างน้อยกว่าที่กำหนดในตัวบทกฎหมาย สามารถยืดหยุ่นหลักการตามความจำเป็นของกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในส่วนของตรวจพิสูจน์เองตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว ... เราเลยไม่ได้เก็บในส่วนที่เป็นของตรวจพิสูจน์ ส่วนหนึ่งที่เราเก็บจะเป็นกลุ่มครอบครัวเขาอะ โดยก่อนหน้านี้ที่ไม่มี EM โดยกฎหมายเขาก็ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ผู้ถูกระงับอยู่อาศัย ... พอมี EM เราก็กำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกจังหวัด เดิมก่อนที่จะมีอุปกรณ์เขาก็อาจจะมีการเช็ครถออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้แต่พอมี EM พอคนออกไปนอกพื้นที่ที่เรากำหนดมันก็จะ alert พอมัน alert มันก็จะเตือน ซึ่งบางทีครอบครัวเขามองว่าการหางาน การมีอาชีพที่อาจจะเป็นการขับรถข้ามจังหวัดมันอาจจะมีการย้อนแย้งนิดนึงกับการที่เราจะให้โอกาส แต่ในการประกอบอาชีพในบางอาชีพมันอาจจะทำให้เขาไม่สามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ประเด็นตรงนี้นั้นอยู่ที่การอธิบาย คือ ถ้าเขาแจ้งพนักงานคุมประพฤติว่าเขาประกอบอาชีพอะไร เราสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคลุมจังหวัดได้ หรือกำหนดเงื่อนไขได้ตามลักษณะอาชีพ มันใช้กฎหมายที่จะกำหนดตายตัว **หลักคือเราให้ออกมามากกว่า ถ้าคุณไม่ได้เจตนาในการที่จะผิดเงื่อนไขกระทำไปเพราะใช้ในการประกอบอาชีพสามารถคุยกับพนักงานคุมประพฤติได้**” (นางสาวสายฝนฯ)

4) อุปสรรค และมุมมองของผู้บริหารกรมคุมประพฤติต่อกระบวนการคุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไข จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารสะท้อนถึง**ความเพียงพอ**ของอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยมีการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการใช้ดุลยพินิจของศาล หรือกรมราชทัณฑ์ต่อการพิจารณาการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษว่า **ค่อนข้างเหมาะสมตามตัวบทกฎหมาย** ส่งผลต่อความเพียงพอในอุปกรณ์ EM อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องความเพียงพอในอุปกรณ์ EM ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องต่อขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากประเด็นที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาพักโทษ หรือลดโทษ มิใช่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ แต่จากข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาเทียบเคียง และวิเคราะห์ต่อไปได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ทางเราจะดูข้อมูลจากหลาย ๆ ประเทศที่เขาใช้ ... เราจะไม่ใช้อุปกรณ์ในทางปฏิบัติ ไม่ใช้กฎหมายในทางที่พรวดเพื่อ คือ มันไม่ได้แปลว่ามันจะมีครบ 60 ล้านคน แล้วมันจะมีประสิทธิภาพ ทางเรามองว่าแต่ละประเทศเขาให้เลือกใช้ให้เหมาะกับฐานความผิด แต่บางคน ฐานความผิดเดียวกันเขายังไม่ใช้ด้วยซ้ำ ถ้าเรามองว่าปัจจัยรอบข้างเขาสามารถดูแลได้ ก็เลยไม่ได้มองว่ามันพอหรือไม่พอแต่กำลังคิดว่ามันควรจะดูข้อมูลจากผู้กระทำผิดแล้วบวกกับ EM ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ว่าคุมประพฤตินะ ตอนนี้เรามีอยู่ 30,000 เครื่อง แล้วประสิทธิภาพที่เราใช้มัน ลดทอนการกระทำผิดซ้ำไหม ... มันอาจจะน้อย หรืออาจจะมากกว่านี้ได้ เพราะว่าโครงการต่อไป เราขอขยาย แต่การที่เราจะขยายเราจะมีเงื่อนไขกลุ่มที่จะเข้ามาเพิ่ม ซึ่งกฎหมายมันมีข้อบังคับว่า ถ้าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ เราก็ต้องมีการรองรับตัวนี้ ...

... แต่อย่างมาตรา 56 บางคนเราประเมินแล้วให้ติดอุปกรณ์ EM ศาลมองว่าความ ยุติธรรมเป็นทางเลือกบางที่อาจจะไม่ติด ท่านก็ได้มีดุลยพินิจไม่ติดก็มี ซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะ เป็นในลักษณะนั้น โดยจะมีการเผื่อเอาไว้ว่าประมาณเท่าไร ที่เป็นสถิติที่ศาลเท่าสั่งเท่าไรไป บวกกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เราคาดว่าจะมีการติดอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ เราจึงเอามาคำนวณในส่วน ของคุมประพฤติประเทศไทยว่าจะมีการใช้ตัว EM ประมาณเท่าไร ...

... แต่ของพักโทษ ลดโทษกฎหมายบังคับว่าคณะกรรมการพิจารณานี้แหละกำหนด หลักการขึ้นมาว่าผู้ที่ได้รับการพักโทษ ลดการต้องโทษ จะต้องออกมาถูกคุมประพฤติแล้วก็ติด อุปกรณ์ EM ยกเว้นในกรณีที่เขาเจ็บป่วยหรืออาจจะมีอายุ 70 ปีขึ้นไป อาจจะไม่ติด เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าใครได้รับการอนุญาตปล่อยตัว พักโทษ หรือลดโทษ ก็คือทุกคนต้องติด EM ไว้ก่อน ที่เหลือก็ไปดูเงื่อนไขการเจ็บป่วยกับเรื่องของอายุ มันเหมือนโดนบังคับในหลักเกณฑ์ นี้อยู่ว่าจะต้องติด เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูข้อมูลแล้วว่าในแต่ละปีอนุมัติพักโทษ ลดโทษ เท่าไร เราก็ต้องสำรองอุปกรณ์ไว้สำหรับกลุ่มนี้ว่าควรจะมีปริมาณเท่านี้ค่ะ” (นางสาวสายฝน)

ประกอบกับการสะท้อนในประเด็นเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ EM และความเพียงพอ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการคุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติด อุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิด เงื่อนไข โดยมีการบ่งชี้เพิ่มเติมว่า มีประสิทธิภาพในการจัดการและมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ค่อนข้างเหมาะสม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ EM ถ้าเกิดอุปกรณ์มีการเสียหายหรือชำรุดทางบริษัทจะบริหารจัดการตรงนี้ เราเลยไม่มีข้อกังวลใน เรื่องของการที่จะนำงบประมาณไปใช้ในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ ...

... ในส่วนของเจ้าหน้าที่ พอเราเช่าอุปกรณ์มันก็จะมีทีม staff ชุดหนึ่งในการ monitor 24 ชั่วโมงกับทางบริษัทของเอกชนเราเรียกว่าทีมเดียวกัน แต่ว่าจะเป็นทีมที่บริษัทเขาจ้าง staff

มาในการ monitor 24 ชั่วโมงในแต่ละภาค เป็นศูนย์ที่มี monitor กลาง ในส่วนของสำนักงาน
คุมประพฤติเอง เจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนักงานในขณะนั้นมองว่าเพียงพอ เพราะมันจะมีการติดตาม
เคลสที่ยังสามารถควบคุมได้ จะมีช่วงที่เรา overload เยอะ ประมาณช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม ที่มี
ปริมาณการติดสูงมาก ซึ่งอย่างที่บอกตอนนั้นตอนที่ยังมีตรวจพิสูจน์อยู่ ซึ่งพอเราดูช่วงที่เยอะ
ที่สุดที่เป็นการติดจริง ๆ ... เราก็มาคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่สามารถ monitor ได้ไหมตอนนั้นก็ยังบริหาร
จัดการได้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราก็คิดว่าเพียงพอ” (นางสาวสายฝนฯ)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมีการสะท้อนประเด็นเรื่องความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมคุม
ประพฤติที่ถือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการคุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติด
อุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิด
เงื่อนไข โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลทางด้านจำนวนของกลุ่มเป้าหมายกรมคุมประพฤติที่ค่อนข้างมากขึ้น ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ขยายขอบเขตขึ้น จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบใหม่ค่อนข้างน้อย ดังปรากฏจากความเห็นว่า

“ถ้าเกิดว่าที่เราเสนอโครงการของปี 66 – 69 เราจะสั่งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มตามจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามา ... ซึ่งอาจมีปัญหาในการชักซ้อมกับบุคลากรของเรา เพราะตอนนี้มันจะ
แปรผันกัน คือ พนักงานคุมประพฤติ 1 คน จะต้องบริหารเคสตั้งแต่กระบวนการ 1 ไปถึง 3 เดิม
ซึ่งจะเป็นภารกิจแค่ ภารกิจแรก อย่างแสวงหาข้อมูลคนนี้ก็ทำไปเลยแสวงหาข้อมูล กลุ่มที่ 2
กลุ่มคนที่ทำคุมประพฤติแล้วก็รับส่วนงานก่อนหน้านั้นมาทำ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มแก้ไข แบ่ง
function งานคุมประพฤติเป็นแบบนี้ ...

... เพราะฉะนั้นกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่อง EM จะไปตกที่กลุ่มคุมประพฤติ ในช่วงปีแรกที่เรา
ทำเราถืออบรมกลุ่มพนักงานคุมประพฤติที่เราทำในกลุ่มนี้ แต่ตอนนี้คุมประพฤติเราใช้
รูปแบบการบริหารการคุมประพฤติเชิงพื้นที่ คือ พนักงานคุมประพฤติทุกคนแบ่งเป็นอำเภอ 1
คนรับเคส 1 คน ก็จะต้องดำเนินการกระบวนการตั้งแต่ 1 – 3 เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เคยอบรม
ในเรื่องของ EM เลย หรืออาจจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมากในสำนักงาน ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ อาจ
ไม่มาก ... ก็มีทั้งคนที่รับได้ แล้วก็มีทั้งคนปฏิเสธเทคโนโลยีมีอยู่บางคนเขาต้องมาดูอุปกรณ์ เขาก็
เลยมีกลไกในการป้องกันตัวเองสูง เหมือนต้องพยายามสร้างความเข้าใจเรื่องนี้นี้กัน เพราะ
เทคโนโลยีมันเป็นแค่ตัวเสริมการคุมความประพฤติ” (นางสาวสายฝนฯ)

นอกจากนี้ มุมมองของผู้บริหารกรมคุมประพฤติต่อวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่เกี่ยวกับกระบวนการ
คุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ
กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไข โดยผู้บริหารได้สะท้อนถึงความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด
รวมถึงมีการสะท้อนถึงความเข้าใจในนโยบายการพิจารณาถึงจำนวนวันต่อการติดอุปกรณ์ EM ตามอัตราโทษ

และการพิจารณาการติดอุปกรณ์ EM ตามพฤติการณ์ของผู้ต้องขังในกรณีที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ อีกทั้ง สะท้อนถึงความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดในกลุ่มใดควรได้รับการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถ้าของกระทรวงยุติธรรม ก็เอามาใช้ตามวัตถุประสงค์แรกที่เขาต้องการจะลดความแออัดในเรือนจำ คือ ต้องการให้เอากลุ่มนี้อาออกจากเรือนจำออกมาเพราะมันมีเยอะเกินไป เอาผู้ต้องขังส่วนที่ไม่จำเป็นออกมา ... อีกส่วนหนึ่งที่เอามาใช้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของตรวจพิสูจน์ มันก็เหมือนลดความเหลื่อมล้ำ ในประเด็นตรงนี้ ผอ. เห็นด้วย ...

... แต่ระยะเวลามากกว่าในการที่จะติด EM ที่ควรจะต้องดู เดิมเราจะมาดูในกลุ่มพักโทษ ลดโทษ ว่ามีอัตราอยู่ต่ำกว่า 30 วันเราไม่ติด แต่ว่าที่เป็นกลุ่มที่มากกว่า 30 วันเราจะติดครึ่งหนึ่ง แต่ตอนนี้เราได้ปรับหลักเกณฑ์นี้แล้ว คือ ถ้ามีระยะต่ำกว่า 30 วันไม่ติดตามเดิม แต่ถ้าระยะเวลาติดมากกว่า 30 วัน เราให้ติดตามระยะเวลาคุมประพฤติ ไม่ครึ่งหนึ่งแล้ว สมมติได้พักโทษออกมา 2 ปี ต้องติด EM 2 ปี จากเดิมอาจจะติดแค่ปีเดียว ส่วนอีก 1 ปี ก็คุมประพฤติต่อโดยใช้แผนการแก้ไข แต่อย่างไรระหว่างทางจะมีการพิจารณาในเรื่องการผิดเงื่อนไข และพฤติกรรมด้วย ซึ่งอาจจะมีการเสนอในการผ่อนคลายเป็นได้ ถ้าเกิดมีพฤติกรรมดีขึ้น หรือว่ามีพฤติกรรมในการไม่กระทำความผิดซ้ำ พนักงานคุมประพฤติก็เสนอที่จะผ่อนคลายเป็นเรื่องการติด EM ...

... ในส่วนของนโยบายอื่น ถ้าเป็นส่วนของกระทรวงในตอนนี้ คือ มันอาจจะไปมองกรมอื่น เนื่องจากตอนนี้มีคุมประพฤติที่เดียวที่ติด ราชทัณฑ์ก็จะเอาอุปกรณ์ EM มาติดในกลุ่มที่เขาจะต้องไปรักษาพยาบาลภายนอก เพราะว่าในปัจจุบันนี้จะมีการใช้เจ้าหน้าที่บวกกับการตีตรวจออกไป ถ้ามีการติด EM ระหว่างการออกไปรักษาตัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดี กลุ่มที่ 2 ก็จะเป็นกลุ่มออกไปทำงานสาธารณะ ประเภทที่ออกไปช่วยเหลือสังคมแล้วไป ๆ กลับ ๆ โดยกลุ่มนี้เขาอยู่ภายใต้การคุมประพฤติของกรม ... เขาก็มองว่าเขาอยากมีตัว EM แต่อย่างที่เราบอกเรามีการทำสัญญา กับกลุ่มเป้าหมายที่ทางกฎหมายกำหนดชัดเจนว่าต้องเป็นกลุ่มใด ทำให้ไม่สามารถทำให้เขาเอาไปติด EM กับกลุ่มที่เป็นของราชทัณฑ์ได้ ในส่วนของนโยบายเอง” (นางสาวสายฝนฯ)

5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นเรื่องของการจัดตั้งองค์กรกลางในการคุมประพฤติ และการดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ กลุ่มผู้กระทำความผิดที่รอลงอาญา และกลุ่มตรวจพิสูจน์การผิดเงื่อนไขโดยเฉพาะ รวมถึง การบูรณาการการคุมประพฤติ และการจัดการอุปกรณ์ EM ภายใต้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใดก็ตาม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ และการดูแลอุปกรณ์ EM ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับ ดูแลความประพฤติฯ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในเวทีของนักวิชาการหลายท่านก็มีการพูดเหมือนกันว่ามันควรจะมียุติธรรมกลางใหม่ที่จะกำกับดูแลเรื่อง EM ในส่วนของอาญาทั้งหมดแบบนี้ค่ะ ซึ่งต่อไปอาจจะไปตรงเรื่องของ

กองทุน EM ค่ะ ... ซึ่งพอแบบนั้นนักวิชาการบางท่านก็มองทางคุมประพฤติเพราะกลุ่มหมายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่คุมประพฤติ เป็นเหมือนหน่วยงานหลักที่จะมาบริการดูแล EM ทั้งระบบ ... ถ้าในอนาคตสมมติว่า เป็นไปตามลักษณะนี้การปล่อยตัวชั่วคราวก่อน ระหว่างอะไรก็ตามก็ให้อยู่ในหน่วยงานนี้ทั้งหมดเลย หรือมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้ ...

... ถ้าในอนาคตจะให้คุมประพฤติเป็นคนที่บริหารจัดการ EM เลยแบบนี้ก็อาจจะต้องมาช่วยกันดูในรายละเอียดว่าจะไปทางลักษณะไหนอีกทีหนึ่ง หรืออาจจะในอนาคตอาจจะไปรวมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะไปรวมกับราชทัณฑ์หรือว่าศาลจะมาร่วมด้วยอย่างศาลทหารแบบนี้ มันจะไปคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในประเทศเลยหรือเปล่า ... อันนั้นอาจจะจะเป็นอีกอนาคตนึงต่อไป” (นางสาวสายฝน)

จากข้อมูลที่คุณผู้วิจัยได้นำเสนอความถึงข้อมูลที่ปรากฏจากผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 5 คน ดังปรากฏความข้างต้น คุณผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ตามตาราง

ตารางที่ 4.2 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
นางอริศรา สำนักงานศาล ยุติธรรม	1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายไทยค่อนข้างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่การปฏิบัติอาจบิดเบือนไปตามอำนาจดุลยพินิจของศาล “ถ้าพูดตามข้อกฎหมาย ก็ต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องกับหลักสากล ... ที่ต้องปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติอาจมีการบิดเบือนไปบ้าง โดยเฉพาะเรามักจะยึดโยงกับการใช้หลักประกันในการควบคุมความเสี่ยง” 2) ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมมีพัฒนาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกา นำไปสู่การพัฒนาแนวทางในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นรูปธรรม “ปี 2563 ท่านประธานศาลฎีกาในสมัยนั้น ได้มีนโยบายกระบวนการยุติธรรมไม่มีวันหยุดขึ้น เน้นการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น” 3) ในทางปฏิบัติแล้วศาลอาจมิได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการพิจารณาเท่าที่ควร เพียงแต่ใช้ผลจากการประเมินมาประกอบการตัดสินใจ โดยมิได้มีสภาพบังคับว่าต้องอิงตามแบบประเมินความเสี่ยง “มักไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงจริง ๆ เป็นเพียงแค่ข้อมูลประกอบ” 4) ศาลได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย อาทิ การใช้อุปกรณ์ EM การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และการจัดตั้งคลินิกจิตสังคม “เรามีการผลักดันให้มีกฎหมาย พ.ร.บ.ผู้กำกับดูแล เข้ามาช่วยดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราว” 5) การกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการติดอุปกรณ์ EM ถือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอื่น “อุปกรณ์ EM ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์ เพียงแค่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมแก่ผู้พิพากษา หรือเป็นตัวช่วยสนับสนุนดุลยพินิจในการปล่อยเท่านั้น”

- 6) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรปรับปรุงมองหรือทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ “ผู้พิพากษายึดติดกับการใช้เงินในการประกันมาอย่างยาวนานมาก ต้องใช้การอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน” และควรมีการปรับแก้ในส่วนของคุณค่าแนะนำ หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ต้องชัดเจนและครอบคลุมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกหลักประกันประกัน “ที่จะสอนจะแนะนำว่าควรทำอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร เขาเชื่อถือเรา เขาก็จะปรับแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่เราแนะนำเขาไป”

นายอมรา
สำนักงานศาล
ยุติธรรม

- 1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายไทยค่อนข้างมีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว
- 2) ให้ความสำคัญกับการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว ในกรณีที่ไม่มีการละเมิดต่อเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 “ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะมันไม่มีพฤติการณ์อะไรที่จะหลบหนี เพราะฉะนั้น ถึงเราจะใช้ดุลยพินิจไปในทางที่ปล่อยมากกว่าที่จะนำตัวเขาไปขัง”
- 3) การใช้แบบประเมินความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ถือเป็นการเพิ่มภาระงานในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล โดยในปัจจุบันทางศาลมีการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างอิสระ “ผมว่าแบบประเมินความเสี่ยงมันเป็นขั้นตอนที่เพิ่มภาระขึ้นมา การใช้ดุลยพินิจนี้ง่ายกว่าแบบประเมินความเสี่ยง การใช้ดุลยพินิจในทางที่ปล่อยเป็นหลักดีกว่าแบบประเมินความเสี่ยง”
- 4) การมีอำนาจใช้ดุลยพินิจของศาลต่อประเด็นเรื่องการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวฯ เป็นไปโดยอิสระ ไม่มีผลผูกพันกับหลักประกันตามหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 “หลักประกัน ใน ป.วิ.อาญานี้ ไม่ได้ผูกมัดผู้พิพากษาในการใช้ดุลยพินิจว่า ต้องเรียกหลักประกันเสมอไป”
- 5) การกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี “EM คลินิกจิตสังคม การตั้งผู้กำกับดูแล มันเป็นความพยายามของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อลดหลักประกัน และเป็นเงื่อนไขไม่ให้หนี”
- 6) การใช้อุปกรณ์ EM ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ต้องหาเป็นหลัก มากกว่าการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลเพียงประการเดียว ที่ถือว่าเป็นการเคารพในสิทธิที่ผู้กระทำความผิดพึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม “EM นี่ไม่ใช่ว่าวางไว้ตรงหน้าแล้วให้ศาลเลือกใช้นะ ต้องวางไว้ต้องหน้าเพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยเลือก”
- 7) การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในท้องถิ่น ที่ต้องรู้ถึงรายละเอียดของผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเป็นอย่างดี จึงสามารถใช้อำนาจในการสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวได้ “ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชน เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
- 8) การปฏิบัติงานของคลินิกจิตสังคมใน 2 ประเด็น คือ (1) ประเด็นของผู้ที่กระทำความผิดที่มีความต้องการแก้ไขพฤติกรรม และทัศนคติ เพื่อกลับคืนสู่สังคม (2) ประเด็นของผู้เสียหาย มีผลสืบเนื่องหลังจากที่ผู้กระทำความผิดสามารถปรับพฤติกรรมได้ จะส่งผลให้ผู้เสียหายลด

ความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเอง และการได้รับการเยียวยาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
“หลักการของคลินิกจิตสังคมมาจากความต้องการของผู้เสียหาย ... และจำเลยฯ”

- 9) สภาพปัญหาที่พบจากการปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ ยึดถือ หรืออาจมีการยึดหลักเกณฑ์ตามตัวบทกฎหมายประการเดียว “ผู้พิพากษาจะรู้สึกว่าคุณจะต้องทำตามตัวอักษรเท่านั้น สำหรับการให้ดุลยพินิจ แต่ถ้าท่านไหนคิดว่า ตัวอักษรนั้นมันไม่จำเป็น ท่านจะใช้ดุลยพินิจของท่าน ...” (2) ปัญหาการสื่อสารระหว่างศาลกับผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ในเรื่องการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่ค่อนข้างไม่แจ้งชัด รวมถึงการเขียนคำพิพากษาของผู้พิพากษาที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “ผมเห็นด้วยนะครับที่ถ้าจะไม่ปล่อยต้องให้เหตุผลในการไม่ปล่อยตัวด้วย” (3) ปัญหาการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่ค่อนข้างขาดความรอบคอบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องขังที่พึงได้รับการถูกพิจารณา “การติด EM เป็นการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วย พุดว่าใช้ด้วยความระมัดระวังจะดีกว่าครับ” (4) ข้อจำกัดของพื้นที่ชุมชนเมือง และการเข้าถึงสมาชิกในชุมชน นำไปสู่การตัดสินใจในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวที่ค่อนข้างยากกว่าชุมชนชนบท “ชุมชนเมืองนอกจากความท้งแล้ว ยังมีความหลากหลาย และมีชุมชนย่อย ... การจะตั้งผู้กำกับดูแลค่อนข้างลำบาก”
- 10) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรปรับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความรวดเร็วโดยการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นที่สุด “ปรับให้รวดเร็วขึ้น คือ อย่าคิดนาน” ควรปรับมุมมองทัศนคติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มุ่งให้บริการประชาชนมากกว่ายึดอำนาจนิยม “เราต้องไม่ถืออำนาจนิยม เราต้องถือว่าสิ่งที่เราทำ เราทำเพื่อบริการประชาชน” และ ปรับแก้ในส่วนของคำแนะนำ หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ต้องชัดเจนและครอบคลุม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกหลักประกันประกัน “เราก็ใช้กลไกของระเบียบภายใน อาทิ พวกคำแนะนำ หรือข้อบังคับประธานศาลฎีกาก็ได้ให้ครอบคลุมการปฏิบัติ”

นายวิพลา
สำนักงานอัยการ
สูงสุด

- 1) ความสอดคล้องของหลักการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า หลักการพิจารณาความผิด และการสอบพยานหลักฐานไม่มีการพิจารณาตามหลักข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพียงแต่อาศัยอำนาจดุลยพินิจของศาล หรือการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงจากคดีก่อนหน้า มาประกอบการเป็นข้อมูลในการพิจารณาการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น “การปล่อยตัวชั่วคราวของกฎหมายเรานั้นยังไม่ได้มาตรฐาน”
- 2) ความเหมาะสมของกฎหมายในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า (1) การติดอุปกรณ์ EM ประกอบการกำหนดหลักประกันที่เป็นเกณฑ์ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว แก่ผู้ต้องขัง ค่อนข้างขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์การพิจารณา “ถ้า criteria ชัด การที่จะพิจารณาว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ มันก็จะยิ่งนำมาพิจารณาได้ง่าย” (2) การกำหนดเงื่อนไขในการติดอุปกรณ์ EM เพื่อติดตามตัว และประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังที่ติดอุปกรณ์ EM

ภายหลังจากการได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากลักษณะของอุปกรณ์ EM “เราจำเป็นต้องสนใจในเรื่องของขนาดไปย้อมมันอันใหญ่ แล้วเหมือนไปประจานเขา จริง ๆ มันต้องใช้กับคนที่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนี” (3) การขาดความชัดเจนในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลบางส่วน เนื่องจากการไม่ได้รับการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขัง “ตัวดัชนีของผู้ใช้ดุลยพินิจว่าจะใช้ EM หรือไม่ใช้ EM มันก็ต้องพัฒนาขึ้นมาทำให้มีความเป็นรูปธรรม” (4) การเรียกหลักประกัน ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ของผู้พิพากษาตามกฎหมายข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2562 “ถ้าคุณจะใช้ EM คุณก็ยังเรียกหลักประกันได้ แต่ถ้าคุณจะไม่เรียกหลักประกัน คุณมีข้อบังคับนี้อยู่นะ”

- 3) การใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขัง ไม่ได้มีการนำพฤติการณ์ของผู้ต้องขังมาพิจารณาร่วมด้วย เพียงแต่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตัวบทกฎหมายเท่านั้น “คุณต้องมีตัวบ่งชี้ คุณต้อง Check list ให้ได้ว่าคนนี้มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีต้องใช้ EM แต่ถ้าเกิดตรงนั้นยังไม่ชัดก็ใช้ EM เคลื่อนกันไป”
- 4) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ส่งผลให้มุมมองทางสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า เป็นผู้กระทำความผิด ส่งผลต่อการไม่ได้รับโอกาสในการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว “คุณค่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ได้มองคนในแง่ของความแตกต่างในแง่ไหน ซึ่งส่งผลไปถึงคนที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เขาก็อยู่ภายใต้คุณค่าที่มองคน คัดคนแบบที่ตามเกณฑ์ของ มาตรา 108 ว่า โทษสูง กลัวหลบหนี กลัวก่อภัยอันตรายไว้ก่อน”
- 5) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศาลต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้นำพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว “ก่อนที่จะใช้ดุลยพินิจต้องใช้ข้อเท็จจริงมาก่อน และถ้าความสามารถในการแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริงของคุณยังไม่เต็มที่ แล้วคุณมาใช้ดุลยพินิจเลย timing คุณผิดแล้วนะ แล้วมันเสี่ยงต่อการใช้อำนาจตามอำเภอใจ”

นายโยธินฯ
กรมราชทัณฑ์ฯ

- 1) บทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวน - พิจารณา พบว่า กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่จัดการผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดด้วยการแยกการควบคุมดูแล “ตามหลักการจะมีการแยก (ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาด) ส่วนข้อเท็จจริง โครงสร้างแต่ละเรือนจำอาจทำให้มันไม่สามารถแยกออกชัดเจนได้ทั้งหมด” ควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อการให้สิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นศาล และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำแนกผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการพิจารณา “ส่วนใหญ่เราจะไปดูที่พฤติการณ์กระทำผิดมากกว่าว่าเป็นคนกระทำผิดประมาณไหน”
- 2) การรับรู้และความเข้าใจต่อการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในแง่ของการควบคุม เฝ้าระวังผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวให้มีพฤติการณ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด “วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์อย่างที่ว่าติดตามเฝ้า

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	ระวังพวกที่ได้รับการปล่อยตัว พัก ลด หรือคุมประพฤติเลยที่เขาออกนอกเขตกำหนดพื้นที่ใหม่ติดตามความเคลื่อนไหวของเขา” 3) มีการกำหนดระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจต่อการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา “มีการประชาสัมพันธ์ในระบบ social ที่เข้าถึงง่ายและประสานความร่วมมือ ...” 4) อำนาจความสะดวกทางข้อมูล และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยต่อการประกันตัวผ่านกองทุนของรัฐ (กองทุนยุติธรรม) “บทบาทของกองทุนยุติธรรมตามกฎหมาย เขาก็จะมาให้ความรู้ ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินที่จะประกันตัวหรือไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่มีทุนความที่จะมาแก้ต่างคดี ก็จะเข้ามาดูแลโดยกองทุน” 5) ปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มากขึ้น เพื่อลดจำนวนการแพร่ระบาดภายในเรือนจำ “ศาลเองมีนโยบายที่จะพยายามไม่เอาคนเข้ามาควบคุมไว้ในเรือนจำ เพราะท่านเข้าใจว่าสภาพเรือนจำ มันเป็นพื้นที่ที่แออัดในช่วงนั้นก็จะพยายามให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นจำนวนมาก” 6) สภาพปัญหา และมุมมองในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปถัมภ์ EM พบว่า (1) ประสิทธิภาพของอุปถัมภ์ EM ในการช่วยในการติดตาม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติ “พอ EM เข้ามาก็มาช่วยในการกำกับติดตามได้เยอะ” (2) ความเหมาะสมในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี “ในคดีที่ศาลฝากขังในระหว่างพิจารณาคดี ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งว่าศาลท่านต้องพิจารณามาแล้วว่า คงจะให้ปล่อยไม่ได้ อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยาน” (3) ความเหมาะสมของจำนวนบุคลากรในการควบคุม ดูแลภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว “อุปสรรคมันมีแค่ตัวเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยในการควบคุม ไฟกัสม EM ตอนนี้นักจะเป็นที่คุมประพฤติหน่วยเดียว อาจต้องมีหน่วยงานมาช่วยเสริมภารกิจ สนับสนุนฯ” (4) การสร้างการรับรู้ในสิทธิและการสร้างโอกาสในการประกันตัวแก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ในชั้นสอบสวนที่ค่อนข้างน้อย “กระบวนการพิจารณาที่จะขึ้นให้ศาลเข้าใจ ให้ศาลให้โอกาสเขาที่จะได้ให้การปล่อยตัวชั่วคราว ผมว่ากระบวนการนี้ มันขาดเป็นกระบวนการมาตั้งแต่ต้นน้ำในชั้นสอบสวนมาแล้ว” 7) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรมในประเด็นเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวตาม หลักสิทธิมนุษยชน “สิทธิในการเข้าถึงการได้รับการประกันตัวมันน่าจะมีการให้คำแนะนำตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือก่อนที่จะเข้ามาถึงเราด้วยซ้ำ”
น.ส.สายฝนฯ กรมคุมประพฤติ	1) การนำอุปถัมภ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำต่อผู้ต้องขังบางส่วนที่ขาดหลักทรัพย์ หรือขาดผู้ค้ำประกัน “การใช้ EM เหมือนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในกรณีกลุ่มที่เขาไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่มีบุคคลรับประกันที่จะสร้างความมั่นใจได้ เราก็นำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เพื่อให้โอกาสเขาในการที่เขาจะประกันตัว” 2) บทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวน - พิจารณา พบว่า

กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมความประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับพิจารณาการปล่อยตัว ในกรณีการพักโทษ ลดโทษ หรือกรณีการรอลงอาญาประกอบการติดอุปกรณ์ EM ตามที่ศาลสั่ง “เรา จะใช้ EM เฉพาะกลุ่มเดียว คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ ในกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน แล้วก็ให้ติด EM ซึ่งก็เป็น EM ของศาลอีก ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EM ที่เป็นของคุมประพฤติ” ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ EM ในกรณีเกิดการทำลายอุปกรณ์ EM “กรณีที่ถูกละลาย จะ มีการเตือนว่าอุปกรณ์มีการขาดการติดต่อ พนักงานคุมประพฤติที่ดูแลในส่วนพื้นที่ นี้ เราจะ ประสานงานกับผู้กระทำ เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์” จัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละ จังหวัด “เราพยายามจะให้เป็นลักษณะโครงสร้างของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ทำหน้าที่ บทบาทโดยหลักแล้ว คือ รับผิดชอบ หรือบทบาทประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร”

- 3) ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการยอมรับ หรือละเมิด เงื่อนไขการปล่อยตัวผู้ต้องขัง พบว่า (1) จำแนก ปัจจัยในการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวจากกลุ่มผู้ต้องขังเป็น 3 กลุ่ม “กลุ่มแรก คือ กลุ่มตรวจ พิสูจน์ที่ผิดเงื่อนไข เนื่องจากเขายังอยู่ในสถานะเป็นผู้ใช้ยาเสพติด เขาอาจพยายามตัดหรือ ทำลายอุปกรณ์ ... กลุ่มที่สอง จะเป็นกลุ่มพักโทษ ลดโทษ และกลุ่มมาตรา 56 ศาลค่อนข้างสั่ง ติด EM ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่น” (2) กลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ หรือลดโทษ จะมีการ ยอมรับเงื่อนไข การได้รับการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ค่อนข้างสูง (3) ปัจจัยทาง ค่านิยมของสังคมที่มีมุมมองต่อผู้ต้องขังในกลุ่มผู้กระทำความผิดความรุนแรงทางเพศ ส่งผลให้ มีการยอมรับในเงื่อนไขการปล่อยตัวประกอบการติดอุปกรณ์ EM ค่อนข้างต่ำ “การติด EM มัน ไม่มี classified ไม่มีการแยกว่าคนนี้ผิดจริงหรือไม่ ได้รับการพักโทษแล้วนะ หรือว่าเป็น นักโทษความผิดหนักหรือเบา มันอาจจะโดนตีคลุมไปว่าเขาเป็นกลุ่มที่กระทำความผิดที่ รุนแรง” (4) กลุ่มตรวจพิสูจน์ความผิดที่ได้รับการปล่อยตัวประกอบ การติดอุปกรณ์ EM เพื่อ คุมประพฤติ และจำกัดขอบเขตในการอยู่อาศัย หรือการเดินทาง ส่งผลให้มีการยอมรับใน เงื่อนไขค่อนข้างต่ำ “EM จะกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกจังหวัด เตือน ซึ่งบางทีครอบครัวเขา มองว่าการหางาน การมีอาชีพที่อาจจะเป็นการขับไล่ข้ามจังหวัดมันอาจจะมีการยืนยันยืนยันนิดนึง กับการที่เราจะให้โอกาสเข้าสู่สังคม”
- 4) สภาพปัญหา และมุมมองในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM พบว่า (1) ความเหมาะสม ในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรอุปกรณ์ EM “ศาลมองว่าความยุติธรรมเป็นทางเลือกบางที อาจจะไม่ได้ดี ท่านก็ได้มีดุลยพินิจไม่ได้ดีก็มี” (2) การจัดการและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง การจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ค่อนข้างเหมาะสม “ถ้าเกิดอุปกรณ์มีการเสียหายหรือ ขำรุดทางบริษัทจะบริหารจัดการตรงนี้ เราเลยไม่มีข้อกังวลในเรื่องงบประมาณ ในส่วนของ เจ้าหน้าที่ พอเราเช่าอุปกรณ์ก็จะมีทีม staff ชุดหนึ่งในการ monitor 24 ชั่วโมงกับทางบริษัท ของเอกชน” (3) ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการปล่อยตัว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM “กระทรวงยุติธรรม เามาใช้ตามวัตถุประสงค์แรกที่เขาต้องการจะลดความแออัดในเรือนจำ” (4) ปัญหาความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมคุมประพฤติ “พนักงานคุมประพฤติ 1 คน จะต้องบริหารเคลตั้งแต่กระบวนการ 1 ไปถึง 3 ฉะนั้นคนที่เขาไม่เคยอบรมในเรื่องของ EM หรืออาจจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมากในสำนักงาน ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ อาจไม่มาก”

- 5) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดตั้งองค์กรกลางในการคุมประพฤติ และการดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัว “ในเวทีของนักวิชาการหลายท่านก็มีการพูดเหมือนกันว่ามันควรจะมียุติธรรมใหม่ที่จะกำกับดูแลเรื่อง EM ในส่วนของอาญาทั้งหมด” และ ควรบูรณาการการคุมประพฤติ และการจัดการอุปกรณ์ EM ภายใต้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใดหน่วยงานหนึ่ง “ถ้าในอนาคตจะให้คุมประพฤติเป็นคนที่บริหารจัดการ EM ก็อาจจะต้องมาช่วยกันดูในรายละเอียดว่าจะไปทางลักษณะไหน หรือในอนาคตอาจจะไปรวมกับราชทัณฑ์หรือว่าศาลจะมาร่วมด้วย”

4.1.3 ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวตามประเด็นการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น ทั้งกรมการปกครอง สำนักงานอัยการ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

คณะผู้วิจัยสามารถสรุปนำเสนอประเด็นข้อค้นพบจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม:

ตามที่ได้มีการศึกษานี้ได้มุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการใช้อุปกรณ์ EM เป็นสำคัญ ดังนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำคัญและสามารถสะท้อนข้อมูลที่แม่นยำ ตามขอบเขตการศึกษาก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดไว้ประกอบด้วย ผู้พิพากษาผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่เป็นผู้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจ และเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข และใช้เครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมที่รับผิดชอบภารกิจ หน้าที่ในศูนย์ EM ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการควบคุมกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์ EM ในการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล

คณะผู้วิจัยสามารถนำเสนอข้อค้นพบ จำแนกรายประเด็นได้ดังนี้

- 1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 กำหนดกับหลักสากลเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” รวมถึง ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนดกับหลักการในการปฏิบัติงานจริง โดยข้อมูลที่สะท้อนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานศาลยุติธรรมบ่งชี้ถึงความสอดคล้องระหว่างเจตนารมณ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาว่าสอดคล้องเป็นไปกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เป็นไปตามหลักเจตนาของการปล่อยตัวชั่วคราวตามศาลอยู่แล้ว เพราะว่าตอนนี้มีนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา คือ ปล่อยตัวเป็นหลัก ยกเว้นว่าจะเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นบางเรื่องเท่านั้น ที่จะไม่ปล่อยตัว” (นายประยุทธ์ฯ)

“คือ จริง ๆ มันก็เป็นหลักเดียวกันนะครับ มันเขียนชัดเจนอยู่แล้วครับ คือ ปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก เว้นแต่เขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน” (นายมงคลฯ)

ในขณะที่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนกล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านของกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาว่า ได้มีการพัฒนานโยบายของศาลจากส่วนกลางให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว โดยให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาที่ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนได้รับคำพิพากษา (Presumptions of Innocent) ตามหลักกฎหมาย และ มีการปรับการรับรู้ และความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ในการเรียกหลักประกันของผู้พิพากษาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะคดี หรือพฤติการณ์มากกว่าการเรียกหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการหลบหนี หรือมีอัตราโทษสูง และคำนึงถึงการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ถ้าถามผมนะ ผมว่ากำลังก้าวไปหลักสากลแล้ว ... โดยเน้นอิสรภาพเป็นสำคัญ โดยเน้นที่ไม่ต้องคุมขังตัวจำเลย หรือผู้ต้องหามากที่สุด คือ ในอดีต เขาจะเน้นไปทางขังไว้ก่อน ถ้าคุณโทษสูง หรือเสี่ยงว่าจะหลบหนี สมัยก่อนนี้ เพื่อความปลอดภัยเราก็ขังไปก่อนพร้อมเรียกหลักประกัน แต่หลังๆพอเริ่มพัฒนามา แนวความคิดของทางนโยบายจากทางศาลจากส่วนกลาง เขาเริ่มเปลี่ยน เขาเริ่มให้ความสำคัญคุ้มครองกับตัวสิทธิของผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ถ้ายังไม่มีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงก็จะให้โอกาสในการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา ...

... หลัง ๆ มา ... ทางส่วนกลางก็เริ่มที่จะปูพื้นปรับทัศนคติของผู้พิพากษา ... ว่าให้เรียกหลักประกันลดลง หรือถ้ามันสามารถจะไม่เรียกได้ ก็ไม่ต้องเรียกเพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับมาใช้ชีวิตในปกติก่อน” (นายปริญญาฯ)

สอดคล้องข้อมูลบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบัติการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ที่มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลที่ว่า บุคคลถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumptions of Innocent) จากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้รับสะท้อนถึง การนำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติต่อผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในอำนาจของศาลแขวงว่า ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่ถูกยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาล ส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวจนในคดีศาลแขวง ซึ่งเป็นคดีที่มีอัตราโทษน้อย คืออัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในแต่ละการตรวจราชการ ... ผมขอให้แต่ละศาลรายงานข้อมูลคำร้องขอฝากขัง เราเริ่มขอตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันว่า มีคำร้องส่งมาที่ศาลจำนวนกี่เรื่อง แล้วศาลออกหมายขังจำนวนกี่คน เราอยากจะสำรวจตรงนี้ว่า เอาแค่ 32 ศาลในอำนาจเราก่อนว่า หลักการที่ยังไม่มีคำพิพากษาเป็นผู้บริสุทธิ์ แล้วโดนขังไปกี่คน ปรากฏข้อมูลที่ได้รับกลับมานี้น่าสนใจมาก โดยศาลแขวงที่ให้ข้อมูลกลับมาส่วนมากผมสังเกตแล้ว ขังในคำร้องขอฝากขังไม่ถึงร้อยละ 10 เช่น มีคำร้องขอฝากขังมา 1,000 เรื่อง เขาจะขังกันอยู่ไม่ถึง 100 คนก่อนที่จะมีคำพิพากษา ... ซึ่งผมว่าร้อยละ 90 กับศาลแขวงที่ไม่ได้ขังนี่ถือเป็นตัวเลขที่ถือว่าโอเคกับหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา” (นายสมภพฯ)

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลมีการบ่งชี้ถึง**ความชัดเจน**ในประเด็นเรื่องการอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา ตามการบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า **ค่อนข้างคลุมเครือ** และค่อนข้างให้ความสำคัญต่อการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่า แต่ในทางปฏิบัติตามข้อมูลได้สะท้อนถึงความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวตามนโยบายของศาลค่อนข้างชัดเจน ทั้งปรากฏจากนโยบายของประธานศาลฎีกาฯ โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามตัวบทกฎหมาย มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ใน ป.วิอาญาไม่ได้พูดชัดเจนว่าให้ปล่อยตัว ... แต่ตามกฎหมาย ป.วิอาญา จะมีกำหนดเกี่ยวกับว่าจำเลยต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพอสมควรนี้ ถ้ามีกำหนดไว้อย่างนี้จำเลยก็ได้รับการปล่อยตัว แต่จะไม่ได้เขียนระบุชัดไปเลยว่าให้ปล่อยเป็นหลัก ... **แต่นโยบายของศาลจะปล่อยเป็นหลัก แล้วจะควบคุมเป็นรอง** แต่ยกเว้นว่าจะมีข้ออื่น อย่างข้อที่ว่า มีโทษร้ายแรง หรือคดีที่มีทุนทรัพย์สูงอะไรพวกนี้ จะมีข้อพิจารณาที่ละเอียดยิ่งขึ้น” (นายประยุทธ์ฯ)

เช่นเดียวกับข้อมูลที่มีการบ่งชี้ในประเด็น **ความชัดเจนของถ้อยคำแห่งเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาว่าค่อนข้างคลุมเครือไม่ชัดเจน** อีกทั้ง มีการบ่งชี้ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวว่า มีลักษณะค่อนข้างกำหนดอย่างผิวเผิน อาทิ การยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่เกรงว่าจะหลบหนี ส่งผลต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องกลุ่มดังกล่าวที่มีพฤติการณ์ รวมถึงพยานหลักฐานแตกต่างกันในบางกรณีถึงแม้ว่าจะกระทำความผิดคดีเดียวกันก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลจึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงความชัดเจนในถ้อยคำแห่งเงื่อนไขในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว และความเป็นเหตุเป็นผลของเงื่อนไขดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในทางปฏิบัติ บางที่เราพูดกว้าง ๆ ... เราก็ใช้ตัวบทมาเขียนเป็นข้อปฏิบัตินั่นแหละ แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนที่สั่งปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก (ศาล) ... เพราะถ้าเราจะบอกว่าไม่

อนุญาต เราก็ต้องวิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหา พยานหลักฐาน และพฤติการณ์แล้ว เหมือนอย่างคดีที่มีอัตราโทษสูงอย่างนี้ ถ้าปล่อยไปเชื่อว่าหลบหนี จึงไม่อนุญาต มันก็เอาคำจากตัวบทมาเขียน จะถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลมั๊ย มันก็เป็นเหตุเป็นผลตามตัวบทแต่ว่ามันไม่ได้อธิบายอะไรที่ค่อนข้างจะลึกซึ้ง แล้วเข้าใจได้เหมือนคำพิพากษา ...

... บางครั้งที่กำหนดว่า คำว่ายุ่งเหยิง หรือว่าหลบหนี แต่ปกติคำว่ายุ่งเหยิงไม่ค่อยได้ใช้ เรามักจะใช้เรื่องหลบหนี ไม่หลบหนีมากกว่า มันก็อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะ เพราะคุณจะได้รู้ว่าเขาจะหลบหนี ... มันเป็นแค่ความเชื่อ เชื่อว่าจะไม่หลบหนี หรือ เชื่อว่าจะหลบหนี หรือ บางครั้งใช้การปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ไม่เชื่อว่าจะไม่หลบหนีอะไรแบบนี้ อันนั้นคือคำสั่งศาลสูงก็มีนะ ลักษณะแบบนี้ มันก็เลยบอกไม่ได้ว่าจะหลบหนีหรือไม่ บางที ตัวผู้ต้องหาเองอาจไม่เห็นด้วย เพราะเขาไม่หลบหนี มันเลยพุดยากในเรื่องของการกำหนดอัตราโทษสูง มันไม่ได้หมายความว่าเสมอไปว่าเขาจะหลบหนีในช่วงเวลานั้น เขาอาจจะไปหลบหนีในอนาคตก็ได้เพราะว่าปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น คดีฆ่าคนตาย เขามอบตัวต่อผู้คดี มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่หลบหนีในอนาคตเช่นกัน” (นายวัฒนาฯ)

นอกจากนี้ มีการบ่งชี้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่า ทางศาลเองบางกรณีก็ยังค่อนข้างกังวล ไม่เชื่อมั่นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนี หรือผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวหรือไม่ หากมีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ถึงแม้ศาลจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังที่พึงได้รับตามกฎหมายก็ตาม แต่จากการปฏิบัติงานจริงมีการสะท้อนถึงความไม่มั่นใจในหลักเกณฑ์การหลบหนีดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุที่ศาลมีความจำเป็นในการเรียกหลักประกัน หรือกำหนดเงื่อนไขอื่นให้แก่ผู้ต้องขังปฏิบัติตามที่ศาลกำหนด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในเชิงข้อเท็จจริง ... ผู้พิพากษาก็มีความกังวลอยู่บ้าง เรื่องของการหลบหนีนะครับ มันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร ถ้ามันใจมาก ๆ เราก็พยายามจะปล่อยแต่เราก็จะมีหลักเกณฑ์ให้ใช้เงินเป็นหลัก ดังนั้น เขาก็เริ่มมีเครื่องมือเข้ามาช่วยหลายตัว ในอดีตมีการยึดกับหลักประกันครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ เราก็มีเครื่องมือ อย่าง พ.ร.บ.แต่งตั้งผู้กำกับดูแล แล้วก็มี EM มาช่วย” (นายมงคลฯ)

อีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผลให้การปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณามีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากศาลบางแห่งโดยเฉพาะคดีในศาลจังหวัด (อัตราโทษสูงกว่าศาลแขวง) ยังมีบางส่วนที่พบว่า ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาในประเด็นการยื่นคำร้องใบเดียว หรือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเท่าที่ควร อันจะนำไปสู่จำนวนของการฝากขังที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับศาลจังหวัดอื่น ที่มีการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการนำเสนอเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ต้องขังปฏิบัติแทนการคุมขังตามที่กฎหมายกำหนด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ที่น่าสนใจ คือ ศาลจังหวัด ... เพราะว่า บางศาลเกินร้อยละ 50 ของหมายซึ่งที่พนักงานสอบสวนขอส่งมาแล้วก็ไม่ได้ไปคนนะว่า เขาเข้าถึงหลักการปล่อยตัวชั่วคราวมัย ... แต่ข้อสังเกตว่า ศาลที่ไม่ได้ใช้นโยบายของท่านประธานศาลฎีกา คือ เกี่ยวกับยื่นคำร้องใบเดียวเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงทุกคดี อาจจะใช้อย่างแต่ไม่ 100% นะครับ จะมีการเกินร้อยละ 50 ปรากฏว่ามีสถิติซึ่งในชั้นฝากขังเยอะ อาจจะเกินร้อยละ 50 ของคำร้องขอฝากขัง ...

... แต่ศาลที่ใช้นโยบายคำร้องใบเดียวกับประเมินความเสี่ยงอาจจะ 100% หรือมากกว่า 80% สถิติการขังในชั้นฝากขังนี้อยู่ประมาณ 1ใน3 จะน้อยกว่า เพราะว่า เขาใช้คำร้องใบเดียวกับแบบประเมินความเสี่ยงเยอะ ในกลุ่มศาลจังหวัดด้วยกันเอง” (นายสมภพฯ)

2) ข้อเท็จจริงในประเด็นการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาที่สะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีการสะท้อนข้อมูลถึงคู่มือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว โดยภายในคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อมูล อาทิ หลักการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพฤติการณ์การหลบหนีของผู้ต้องขัง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เราจะมีคู่มือปฏิบัติ SOPs ในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้วของศาลโดยตรงเลย ... จะมีส่วนในการปฏิบัติว่าปล่อยตัวชั่วคราวยังไง ลำดับ 1 2 3 ... โดยจะมีการพิจารณาจากอัตราโทษ ทุนทรัพย์ ความเสียหายกับตัวผู้เสียหายประกอบ พิจารณาตัวจำเลย ...

...ซึ่งการพิจารณาจำเลยก็คือ พิจารณาว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลบหนีหรือไม่ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ ตามป. วิอาญาเลย” (นายประยุทธ์ฯ)

โดยสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่งที่สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา มีการสะท้อนถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในทางปฏิบัติว่า มีการพิจารณาจากพฤติการณ์ทางคดีของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความค่อนข้างคลุมเครือในถ้อยคำแห่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่บัญญัติตามกฎหมาย อาทิ ความเสี่ยงที่จะหลบหนี ส่งผลต่อในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์แห่งพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา อันจะก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“สำหรับผม ถ้าเป็นลักษณะที่มีพยานหลักฐานระดับหนึ่งว่า น่าจะกระทำความผิด แล้วต้องมีพฤติการณ์หลังจากนั้นด้วยว่า ถ้ากระทำความผิดแล้วเป็นยังไง ถ้ามีการหลบหนีเงินต้องไปออกมาจับ แล้วไปจับได้ตามหมายจับยังนี้ ถ้าไม่ใช่ลักษณะการเข้ามอบตัวด้วยตัวเองอย่างนี้

ถ้าเป็นผมก็มีแนวโน้มว่า ผมจะสั่งให้ประกันมากกว่า ... ผมมองว่าคนแบบนี้ไม่หนีเพราะว่าไม่จำเป็น นี่คนนี้เขาอาจจะหนีก็ได้นะ ไม่จำเป็นต้องมาจับตัวก็ได้ แสดงว่าเขาติดต่อบทตัว เขาต้องการจะต่อสู้คดี แล้วเราจะไม่ให้โอกาสเขาเหรอ ... ถึงแม้ว่าเขาจะผิด แต่มันก็อาจจะเป็น เพราะยังไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงก็ได้นะว่ามันผิดแค่ไหน หรือเขาจะสู้ว่าเขาป้องกัน เราก็ยังไม่ฟังเลยว่ามันป้องกันหรือไม่ ถึงแม้จะฆ่าคนตายก็เถอะ เราต้องฟังเขาก่อน ...

... เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไม่ใช่ดูแค่อัตราโทษส่วนใหญ่เราก็ดูกัน case by case เรารอบไม่ได้เพราะมันเป็นช่องว่างทางตัวบทนะ” (นายวัฒนาฯ)

นอกจากนี้ ข้อมูลได้สะท้อนในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา บางกรณีการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีประกอบ มีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึงวิธีการในการพิจารณาพยานหลักฐาน อาทิ การพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดีของชั้นสอบสวน และการสอบถามถึงข้อเท็จจริงถึงพยานหลักฐานในคดีจากผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือ ต้องดูพยานหลักฐานในสำนวนเบื้องต้นก่อน ... ใจเราก็คิดว่าปล่อยเป็นหลักนะครับ แต่ว่ากลัวว่าจะมีไปยุ่งกับพยานหลักฐานมัย อย่างเช่น เขามีอิทธิพลแบบนี้ แล้วก็ต้องคิดว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือคดีอุกฉกรรจ์แล้วพยานหลักฐานที่มีก็ค่อนข้างชัดเจน เช่น มีกล้องวงจรปิดแบบนี้ ถ้านักแบบนี้แล้วปล่อย มีโอกาสหนีแน่ ๆ ถึงจะมีหลักทรัพย์เท่าไร เราก็มองปล่อย ...

... โดยหลัก ๆ สำนวนคดีก็จะมาจากพนักงานสอบสวนครับ แต่ว่าเราก็ลองไปถาม ไปคุยกับผู้ต้องหาด้วย” (นายมงคลฯ)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านได้สะท้อนถึงการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลตามเนื้อหาของตัวบทกฎหมายประกอบการพิจารณาสำนวนคดีที่ค่อนข้างมาก เนื่องจาก ความเกรงกลัวต่อการละเมิดระเบียบ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา นำไปสู่การได้รับสิทธิต่อการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวบางส่วนที่ค่อนข้างขาดการได้รับสิทธิที่พึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม แต่ในทางกลับกันประเด็นการพิจารณาความเสี่ยงจะหลบหนีตามเงื่อนไขแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด มีการสะท้อนข้อมูลว่ามีการพิจารณาถึงพฤติกรรมก่อนตัดสินใจใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“บางท่านจะเข้มงวดในการปล่อยตัวชั่วคราวตามตัวบทกฎหมายมาก ... เพราะว่าบางท่าน ... ก็จะเกรงว่าถ้าปล่อยไปแล้วนั้นก็เกิดปัญหาจะทำให้การปล่อยตัวชั่วคราวมีข้อครหา อย่างเช่นสมมุติว่าคดีที่มีทุนทรัพย์สูง ๆ เกิดศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวไปแล้วอาจจะเกิด

ข้อครหาตามมาว่าศาลปล่อยตัวทำไม จะเกิดมุมมองไปในทางที่ว่าเกิดเจตนาทุจริต บางท่านก็เลยจะเข้มงวด ... และศาลจะไม่พิจารณากระแสของสังคม จะพิจารณาในตัวสำนวนเป็นหลัก ...

... ส่วนการดูว่าจำเลยจะหลบหนีมั้ย สมมุติว่าจำเลยถูกจับตามหมาย มันก็จะมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งและว่าเขาหลบหนี หรือไม่จำเลยก่อนหน้านี้เคยหลบหนีมาก่อน โดยจะพิจารณาตามดุลยพินิจ” (นายประยุทธ์ฯ)

แต่จากข้อมูลบางส่วนมีการสะท้อนถึง การตีความของผู้พิพากษาต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 วรรคแรก ที่กล่าวถึงการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณากับการพิจารณาอัตราโทษ ส่งผลให้พนักงานสอบสวน รวมถึง ผู้พิพากษาค่อนข้างไม่นำหลักเกณฑ์ ประกอบไปด้วย (1) พฤติการณ์ที่จะหลบหนี (2) การยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานในคดี หรือ (3) การก่อภัยอันตรายประการอื่น มาพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว แก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวในกรณีที่มีอัตราโทษสูงกว่า 3 ปี โดยในประเด็นที่แสดงนี้อาจไม่มีความสอดคล้องกับขอบเขตแห่งการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเน้นที่การศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 เป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่สะท้อนดังกล่าว สามารถนำมาเทียบเคียง และวิเคราะห์ในประเด็นการตีความกฎหมายที่ส่งผลต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลได้เช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มีการพูดกันเหมือนกันว่า มาตรา 66 วรรคแรก ที่บอกว่า ... ถ้ากรณีที่โทษอัตราสูงกว่า 3 ปีที่เขาฝากขังกันก็จะให้พิจารณาว่า เขากระทำความผิดหรือไม่เท่านั้น ไม่มีการพิจารณาถึงพฤติการณ์ใด ๆ ... ผู้พิพากษาจึงควรพิจารณาพฤติการณ์แห่งการหลบหนีด้วย ... เพราะว่าจากปัจจุบันที่พนักงานสอบสวนมายื่นคำร้องขอฝากขัง ศาลจะพิจารณาแต่ว่า มีเหตุที่จะควรฝากขังมั้ย กับชอบไม่ชอบ มันอยู่ในระยะเวลาการส่งตัวมาครบตามกำหนดมั้ย แล้วก็จะมีเหตุที่จะฝากขังมั้ย” (นายสมภาพฯ)

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผู้พิพากษาใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาคดี จากข้อมูลมีการสะท้อนถึง การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลตามระดับความเสี่ยงภายหลังจากการประเมิน โดยมีการบ่งชี้ว่า การกำหนดหลักเกณฑ์หลักประกันยังคงมีการนำมาปฏิบัติอยู่ เพียงแต่ต้องมีการนำมาปฏิบัติเป็นอย่างสุดท้ายภายหลังจากการใช้หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่น ประกอบการพิจารณากับผลประเมินความเสี่ยง ได้แก่ (1) การรายงานตัวต่อศาล ในกรณีที่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวมีผลการประเมินความเสี่ยงต่ำ (2) การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล (3) การทำสัญญาประกัน (4) การติดอุปกรณ์ EM และ (5) การเรียกหลักประกันในกรณีที่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวมีผลการประเมินความเสี่ยงสูง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“หลักประกันตามระเบียบนะครับ เขาเรียงมาให้ท่านผู้พิพากษาเลยว่า ... ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวให้ดูระดับความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเงื่อนไขผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว

ให้ปฏิบัติ อันนี้เป็นอันดับแรกนะ ถ้าความเสี่ยงไม่มากก็กำหนดเงื่อนไข อย่างเช่น มารายงานตัว
ตัวศาล หรือว่าต้องทำอะไร ถ้าเข้มข้นขึ้นมา คือ ตั้งผู้กำกับดูแล อันดับ 3 ทำสัญญาประกันแต่
ไม่ได้เรียกหลักประกันนะครับ แล้วถ้าเสี่ยงสูงกว่านี้ จะใช้ EM จำกัดการเดินทาง แล้วก็สุดท้ายคือ
เรียกหลักประกัน คือ การเรียกหลักประกันจะถือเป็นวิธีสุดท้ายแล้วจริง ๆ แต่ถ้า 5 อย่างไม่ได้ก็
ต้องชัง” (นายสมภพฯ)

อีกทั้ง มีการสะท้อนประเด็นในเรื่องการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องชังที่อยู่ระหว่างสอบสวน –
พิจารณา ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล โดยมีการบ่งชี้ข้อมูลถึงการ
เรียกหลักประกันในทางปฏิบัติว่า มีการเรียกหลักประกันตามแนวทางที่ผู้พิพากษายึดถือ และเป็นระเบียบแห่ง
การพิจารณาการเรียกหลักประกันร่วมกันใน ‘ยี่ต็อก’ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้
มีการบัญญัติถึงมาตรฐานการปฏิบัติดังกล่าวไว้ ส่งผลให้ผู้พิพากษาจะพิจารณาการเรียกหลักประกันตามที่
กำหนดเป็นรายละเอียดรายประเภทคดีในยี่ต็อกเป็นสำคัญ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ป.วิอาญา จะไม่มีระบุเลยตามหลักทรัพย์ว่าจะเรียกเท่าไรในคดีลักษณะนี้ แต่ของ
ศาลเราจะมี เขา เรียกว่า **ยี่ต็อก** ที่ระบุว่าความผิดอย่างนี้เรียกหลักประกันเท่านี้ ... เพื่อที่จะ
ไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำว่าการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาทั่วประเทศ คนนี้เรียกมากคนนี้เรียก
น้อยอะไรอย่างนี้ ...

... โดยถ้ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น เราก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามว่าต้องมีหลักประกัน
เพราะว่า ผู้พิพากษาไม่สามารถใช้ดุลพินิจเกินกว่าที่กำหนดไว้อยู่แล้ว” (นายประยุทธ์ฯ)

“จะเรียกตามหลักประกันตามอัตราโทษ ... เพราะว่าเกณฑ์ราคาในการประกันตัว
มันก็เหมือน **ยี่ต็อก** ที่เป็นบัญชีมาตรฐานการเรียกราคาหลักประกันว่า ข้อหานี้ก็จะบอกมาเลย
ว่า ขึ้นต่ำอยู่ที่เท่าไร ขึ้นสูงอยู่ที่เท่าไร หรืออาจจะมีบางข้อที่บอกว่าศาลสามารถให้สาบาน
ตัวก็ได้นะ หรือถ้าจะเรียกหลักประกันก็เรียกระหว่างขั้นต่ำเท่านี้ ขึ้นสูงเท่านี้ ซึ่งผู้พิพากษาก็ไม่
กล้าให้สาบาน ทั้งที่มันก็สาบานได้ ส่วนใหญ่ก็จะเอาขั้นต่ำไว้ก่อน” (นายวัฒนาฯ)

โดยในประเด็นที่ศาลมีการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องชังที่อยู่
ระหว่างสอบสวน – พิจารณา ประกอบหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกัน ข้อมูลบ่งชี้ว่า **วัตถุประสงค์ของการ
เรียกหลักประกันของศาลในอดีต ผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ และมีความเข้าใจว่า การเรียก
หลักประกัน ถือเป็นเกณฑ์ในการประกันความเสี่ยงที่จะหลบหนีในกรณีที่ผู้ต้องชังมีอัตราโทษสูง** อีกทั้ง
หากมีการปล่อยตัวชั่วคราวในผู้ต้องชังกลุ่มดังกล่าวโดยปราศจากการเรียกหลักประกัน อาจมีผลต่อความ
มั่นคงในตำแหน่งของผู้พิพากษา นำไปสู่ความเกรงกลัวที่ผู้พิพากษาจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่
ผู้ต้องชังในอดีต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวถึง การปรับการรับรู้ และความเข้าใจในประเด็น

การปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการเรียกหลักประกันว่า เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านในกระบวนการ (transition period) และจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“สมัยก่อน คือ เราเข้าใจตามนั้นเลยครับว่า ... ถ้ามีอัตราโทษสูงก็ต้องมีการเรียกหลักประกัน แต่ตอนนี้เราไม่ได้ตีความไปในลักษณะนั้นตามกฎหมายแล้ว ... แต่ยังมีบางส่วนที่ยังยึดอยู่เพราะว่าบางที่รุ่นน้องก็ยังเรียกหลักประกันอยู่ที่โทษก็ไม่ได้สูง ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับทัศนคติของผู้พิพากษาดั้งเดิมและรุ่นใหม่ที่จะเรียกหลักประกันเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน ...

... คือ ตอนผมเข้ามาใหม่ ๆ จะถูกสอนตลอดเลยว่า **ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาทุจริตก็จะโดนไล่ออกเพราะเรื่องการประกันนี้แหละ ทำให้เรากลัว และไม่กล้าที่จะสั่งปล่อย** ผู้ต้องหาในกรณีที่อัตราโทษสูง ๆ ถ้าจะปล่อยก็ต้องเรียกหลักประกัน” (นายปริญญญา)

นอกจากนี้ มีการสะท้อนข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในมุมมองระหว่างศาลกับผู้ต้องขังที่ยื่นคำร้องว่า ค่อนข้างมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการบ่งชี้ถึงสาเหตุแห่งความเข้าใจว่า มีสาเหตุมาจากการมีทัศนคติของผู้ต้องขังต่อการจ่ายหลักประกัน เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิที่พึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวมีการนำไปปฏิบัติอย่างผิดเพี้ยน หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หลัก (deviant behavior) ที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับหลักทรัพย์หรือการใช้จ่ายเงินในการประกอบคำร้องเป็นหลัก ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มีคำร้องยื่นไปต่อศาล ... ในการระบุว่าคุณมีหลักประกันมั๊ย ถ้ามี มีเท่าไร หรือถ้าตอนนี้ไม่มีจะหามาได้เท่าไร ผู้พิพากษาจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกัน ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตี เพราะเรียกไปเขาก็ไม่มี ...

... ผู้พิพากษาแค่ถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิพากษาว่า ผู้ต้องหารายนี้เขามีหลักทรัพย์หรือไม่ แค่นั้นแค่นี้ ... **ตัวผู้ต้องหาเขาก็รู้สึกลัว** ถ้าเราตอบว่าไม่มีสงสัยโดนขังแน่ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มี ... หรือบอกว่ามีตามแต่ที่จะไปกู้เขามาได้ ซึ่งมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาใช้ถาม เพราะจริง ๆ เราถามเพื่อที่ว่า ... ถ้าไม่มีจะปล่อยโดยสถาบันตัว หรือใช้ประเมินความเสี่ยงหรือติด EM ผู้กำกับดูแล หรือการทำสัญญาประกันไว้แต่ไม่เอาหลักประกันก็ได้” (นายวัฒนา)

อีกเงื่อนไขอื่นที่ใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย คือ การมีแบบประเมินความเสี่ยง โดยจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบว่า แบบประเมินความเสี่ยงมีการนำมาใช้เป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาที่มีอัตราโทษไม่เกิน 10 ปี และจะมีการประเมินความเสี่ยงด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลผ่านโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ เพื่อความเที่ยงตรงต่อผลแห่งการ

ประเมินความเสี่ยงแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลบ่งชี้เพิ่มเติมถึง **การเรียกหลักประกันโดยอิงตามแบบประเมินความเสี่ยง** โดยมีการตั้งข้อสังเกตถึง กรณีที่ศาลมีการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังบางรายที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีต่ำว่า อาจมีสาเหตุมาจากการเกรงกลัวที่จะหลบหนีของผู้ต้องขังดังกล่าว ศาลจึงยังคงมีการเรียกหลักประกันเช่นเดิมถึงแม้ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะค่อนข้างต่ำก็ตาม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มีการใช้แบบประเมินนะครับ อย่างศาลอยุธยานี้ก็ใช้ ... ใช้เกือบทุกวันเพราะว่าคดีที่อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะรู้กันว่า ถ้าไม่เกิน 10 ปี เขาจะประเมินให้เลย ... โดยที่ศาลยังไม่ได้สั่งหุ้รอกแต่เป็นแนวปฏิบัติที่ท่านหัวหน้าศาลรุ่นก่อนท่านวางเอาไว้ ... คดีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน เขาเลยมีการให้ทำประเมินความเสี่ยง โดยที่ไม่ต้องรอให้ศาลสั่ง ... เพราะว่าถ้าเกิดรอศาลสั่งก็ต้องกลับมาทำอยู่ดี มันเสียเวลาครับ ...

... ส่วนผู้พิพากษาที่อาจใช้แบบประเมินประกอบบ้างแต่ผมไม่เชื่อว่าทั้งหมด ... เพราะว่าบางทีมีการประเมินความเสี่ยงมาแล้ว มีความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางซึ่งก็สามารถปล่อยตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันได้ ... ท่านก็ยังตีหลักประกันอยู่ ถึงแม้จะลดราคาหลักประกันลงก็ยังคงเรียกหลักประกันอยู่ ไม่มีใครให้สาบานเฉย ๆ ยกเว้นว่าเป็นคดีจำคุกไม่เกิน 3 ปีถึงให้มีการสาบาน ถ้าเกินกว่า 3-10 ปี ซึ่งตามหลักมันก็ยังสามารถให้สาบานตัวได้ ก็ยังไม่กล้าอยู่ดี กลัวหนีอัตราโทษนี่ถือเป็นอัตราในการเรียกหลักประกันด้วย ...

... ตอนนี้มีแบบประเมินเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าเมื่อก่อนใช้ลักษณะเจ้าหน้าที่ถาม แล้วก็มากรอก ก็ถามตามคำถาม เช่น ท่านเคยต้องหาคดีอื่นมาก่อนมั้ย เคยต้องโทษคดีอื่นมั้ย จะมีการคิดเป็นคะแนนว่าถ้าเกิดต้องโทษ คะแนนก็จะน้อยหน่อย หรือว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมั้ย มีอาชีพมั้ย ตอนหลังพอเป็นคอมพิวเตอร์ก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นคนกรอกเช่นเดิม จากแบบสอบถามที่เป็นโปรแกรมอยู่แล้ว และมันก็จะประมวลออกมาเอง” (นายวัฒนาฯ)

ในทางกลับกันมีการบ่งชี้ข้อมูลบางส่วนถึง การนำแบบประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี แทนการใช้หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกัน แต่มีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึง ความสอดคล้องยึดโยงระหว่างแบบประเมินความเสี่ยงกับระเบียบยึดอกรส่วนกลาง ในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขอื่นแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวภายหลังจากการประเมินความเสี่ยงแทนการยื่นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสะท้อนว่า **แบบประเมินความเสี่ยงถือเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือในข้อมูลของผู้ต้องขัง** เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ได้ใช้ในคดีที่โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ... เราจะมีการประชุมความเสี่ยงเกือบทุกกรณี แล้วก็ใช้ประกอบการพิจารณาคดีครับ แต่ไม่ได้ใช้ทุกคนนะ เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ผู้พิพากษา) บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจ อาจจะมีการประเมินแต่ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นครับ ... แต่ก็คือเป็นเครื่องมือช่วยในการไม่ต้องเรียกหลักทรัพย์ อีกอย่างต้องมีการยึดโยงกับระเบียบที่เป็น ยึดออกจากส่วนกลาง แต่เขาก็ออกแบบมานะว่าถ้าเสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง แล้วโทษไม่ร้ายแรง ปลดปล่อยไปได้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ แต่อาจต้องมีผู้กำกับดูแลแทนครับ ...

... ข้อมูลถือว่าเชื่อถือได้นะ อย่างเช่น เขามีที่อยู่หลักแหล่งมัย เราก็จะมีเครือข่ายกำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เขาจะโทรไปว่า สอบถามไป เพราะว่าเราทำ MOU กับกระทรวงมหาดไทย ว่า เราต้องการข้อมูลส่วนที่อยู่ของเขา เราก็สามารถโทรไปหากำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ... ซึ่งข้อมูลเขาก็น่าเชื่อถือนะ” (นายมงคลฯ)

อีกทั้ง มีการบ่งชี้ถึงคู่มือประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามระเบียบจากส่วนกลางในเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวจากท่านประธานศาลฎีกา โดยภายหลังจากการประเมินความเสี่ยงแก่ผู้ต้องขังที่มีผลการประเมินความเสี่ยงต่ำ หรือมีผลความเสี่ยงปานกลาง จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อทดแทนหลักเกณฑ์ในการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่เขามีนะ SOPs ในการบอกวิธีติด EM ... แล้วก็จะมีระเบียบจากส่วนกลางในเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวจากท่านประธานศาลฎีกาเป็นหลักกว้าง ๆ อย่างเช่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ประเมินความเสี่ยงทุกกรณี ถ้ามีความเสี่ยงปานกลาง – ต่ำ ... ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ตั้งผู้กำกับดูแลโดยไม่ต้องเรียกหลักประกัน ซึ่งถ้าไม่ใช่หลักการนี้ก็จะมีการผู้บังคับบัญชาคอยดูนะครับ ถ้าไม่ใช่ท่านต้องมีเหตุผลพิเศษที่จะไม่ใช้ เพราะเขาวางคู่มือมา” (นายมงคลฯ)

สอดคล้องกับข้อมูลที่สะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาว่า ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาประเด็นการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว หรือความเหมาะสมในการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว และมีการสะท้อนเพิ่มเติมว่า แบบประเมินความเสี่ยงเป็นเพียงแค่เครื่องมือเสริมในกระบวนการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวบางกรณีเท่านั้น ไม่ได้กำหนดเป็นข้อบังคับ หรือลดทอนการใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้พิพากษาที่ต้องยึดโยงกับแบบประเมินความเสี่ยงแต่อย่างใด ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“แบบประเมินความเสี่ยงก็ช่วยในการที่จะทำให้ผู้พิพากษาอย่างเราตัดสินใจได้ว่า
อย่างเคสแบบนี้สมควรให้เขาปล่อยตัวชั่วคราวมั๊ย หรือควรจะเรียกหลักประกันเขาลดลงรีเปล่า
หรือไม่เรียกเลย ... แบบนี้ครับ โดยที่ไม่การบังคับนะครับ เรื่องการประกันตัว หรือปล่อย
ชั่วคราวนี้ยังอยู่ในดุลยพินิจของศาลอยู่ว่า ... จะให้ หรือไม่ให้ เพียงแต่ว่าแบบประเมินความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การใช้ดุลยพินิจได้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลประกอบ ...

... แต่หัวหน้าศาลเขาก็จะบอกว่า ... **ยังเคารพดุลยพินิจของผู้พิพากษาอยู่เพียงแต่
เป็นเครื่องมือให้ท่านตัดสินใจเท่านั้นเอง ... เพราะฉะนั้นถ้ามีหลายเคสที่ท่านไม่สบายใจก็อาจจะ
ไม่ได้ยึดโยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ประเมินออกมา**” (นายปริญญ์ฯ)

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลบางส่วน ระบุว่าตนเองกลับ**ไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการ
ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักแต่อย่างใด** โดยคณะผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า แบบประเมิน
ความเสี่ยงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้พิพากษาในการใช้อำนาจดุลยพินิจ แต่ไม่ได้มี
สภาพบังคับให้ผู้พิพากษาต้องใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณาอย่างเคร่งครัด และไม่ตัดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้พิพากษาแต่อย่างใด และยังเป็นที่น่าสนใจว่าผู้ให้ข้อมูลบางส่วนก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ถ้า
หากผู้พิพากษานั้นย่ำ และเข้าใจในเจตนารมณ์หลักที่ว่า **“ต้องปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิที่พึงจะได้รับ”** การ
ใช้แบบประเมินความเสี่ยง หรือเงื่อนไขหรือเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอื่นก็ลือไปตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวอยู่แล้ว

เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการปล่อย
ตัวชั่วคราว โดยสะท้อนถึงการใช้แบบประเมินความเสี่ยง เพื่อประกอบการพิจารณาการติดอุปกรณ์ EM แก่
ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาในบางกรณี แต่โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีการใช้
อำนาจดุลยพินิจในประเด็นของพฤติการณ์ การสืบพยาน ข้อเท็จจริงในคดีต่าง ๆ ที่ถือเป็นเงื่อนไขอื่นใน
การพิจารณาการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“แบบประเมินความเสี่ยงส่วนใหญ่เราจะนำมาประกอบกับการติดกำไล EM มากกว่า
เพราะว่าในการติด EM การปล่อยชั่วคราว ... ส่วนใหญ่จะไม่มีหลักประกันเราจะดูแบบประเมิน
ความเสี่ยงว่าเขามีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำในการในการพิจารณาติดกำไล EM ...

... **ถ้าเกิดว่าคดีที่เราลงไปตัดสินใจ พิจารณาเองโดยตลอด สำหรับตัวผมจะไม่ค่อย
ดูแบบประเมินความเสี่ยงเท่าไร ... เพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว เราเห็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ... มีการ
สืบพยานมาทั้งหมดอยู่แล้วเราเห็นสภาพของจำเลยที่มาศาลทุกนัด ดังนั้น แบบประเมินเป็นแค่
ส่วนประกอบในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวครับ**” (นายประยุทธ์ฯ)

อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลมีการสะท้อนถึงการใช้อุปกรณ์ EM ที่เป็นเครื่องมือที่ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการ
พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการใช้
อุปกรณ์ EM ที่แตกต่างกัน อาทิ การติดอุปกรณ์ EM **ที่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเพื่อทดแทนการเรียก**

หลักประกันต่อผู้ต้องขังที่ในบางกรณีขาดแคลนหลักทรัพย์สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราว อันจะส่งผลในการกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“EM จะใช้ถ้าเกิดว่าจำเลย ... เราดูแล้วว่ากรณีนี้ควรจะมียหลักประกันบ้างเล็กน้อย แต่เขาไม่มีจริง ๆ แล้วเขายากจนจริง ๆ เขาไม่สามารถหารายได้เราก็จะติด ... แล้วก็ต้องติดตามความสมัครใจด้วย ... ถ้าเกิดเราจะให้เขาติด เขาจะต้องยื่นคำร้องขอ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่แล้ว ...

... การใช้ EM พวกนี้ผู้พิพากษาจะไม่ค่อยเกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแล้วว่าให้อยู่ในอาณาเขตไหน ศาลแค่กำหนดว่าคุณเสี่ยงอันตรายมั้ย ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ... ถ้าเกิดคุณผิดเงื่อนไข เจ้าหน้าที่ก็จะรายงานมาว่า คนนี้สัญญา EM หาย เขาก็จะรายงานมา” (นายประยุทธ์ฯ)

แต่ในทางกลับกันจากการสะท้อนข้อมูลบางส่วน ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนี และเป็นการลดจำนวนการเรียกหลักทรัพย์แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี นำไปสู่การเพิ่มสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นบางส่วนที่ว่า

“คือ EM ผมเข้าใจว่ามีไว้เพื่อป้องกันการหลบหนี ... แต่จริงแล้วเป็นการจำกัดว่าไม่ให้ไปไหน หรือจำกัดเวลา ท้องที่ต่าง ๆ ... แต่ว่าพอมีเราก็เอามาช่วยว่า ถ้าผู้ต้องหา หรือจำเลยเขาอยากติด EM เขาพร้อมจะติด EM นะ ... เราก็พร้อมจะลดหลักทรัพย์ให้ สมมติหลักทรัพย์ 10,000 บาท ถ้าติด เราก็ลดให้ 80% เหลือ 2,000 บาทมันก็สามารถประกันตัวได้ง่ายขึ้น” (นายมงคลฯ)

“EM ก็ช่วยลดเงินประกันเหมือนกันครับ ... บอกตามตรงนะครับว่า ผมไม่ค่อยได้ใช้ EM เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ ... เรายังไม่มีผู้กำกับดูแล ยังไม่มีคลินิกจิตสังคม หรือการประเมินความเสี่ยง โดยเครื่องมือที่จะเรียกแทนหลักประกัน คือ EM ครับ แต่พอหลัง ๆ เรามีเครื่องมือตัวอื่นให้เลือกใช้ได้เยอะขึ้น ผมเลยไม่ค่อยได้ใช้ EM เท่าไหร่ แต่ยังไงก็เป็นเครื่องมือที่ลดหลักประกันได้ครับ” (นายปริญญาฯ)

บางกรณี ผู้ให้ข้อมูลมีการบ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังบางรายที่มีลักษณะคดีค่อนข้างกำกวม และค่อนข้างยากต่อการพิจารณาว่า ควรปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ อาทิ กรณีผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ที่มีจำนวนยาเสพติดไม่มากจนเกินไปที่จะส่งผลต่อการพิจารณาไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว แต่ในขณะเดียวกันศาลก็มีความกังวลว่า ถ้าผู้ต้องขังในกรณีนี้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติด

อุปกรณ์ EM แล้ว จะเกิดการหลบหนีเนื่องจากผู้ต้องขังกระทำความผิดในคดียาเสพติด ดังปรากฏจาก ความเห็นที่ว่า

“ถ้าสำหรับผมที่ใช้ EM น่าจะเป็นกรณีที่กำกวมว่า ... จะปล่อยดี หรือไม่ปล่อยดี มันต้อง เป็นคดีที่เสี่ยงว่าจะหลบหนีค่อนข้างสูง คือ มันกำกวมบอกไม่ได้ เพราะบางคดีเรารู้เลยว่า อย่างนี้ ไม่หนี สมมติยาบ้า 200-300 เม็ด กำกวมะ จะให้ประกันก็ได้เนาะ จะไม่ให้ก็ได้เนาะ แต่ถ้าเป็นพัน กว่าเม็ดนี่ คือ เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามีพยานหลักฐานว่าผิด มันรอการลงโทษไม่ได้ เราก็คงไม่อยากให้ ประกันอยู่แล้ว ...

... แต่อย่างบางเรื่องมันกำกวมว่า จำนวนยาบ้าก็ไม่ถือว่ามากเกินไป คือ ระหว่างที่ พิจารณาคดี เขาก็ยังมีสิทธิไต่ถามไต่สวนที่ศาลยังไม่ลงโทษ เราก็มองว่า เขามีสิทธิที่จะต่อสู้คดี แม้ว่า สุดท้ายศาลจะพิพากษาให้ไม่รอการลงโทษแต่เขาก็มีสิทธิที่จะต่อสู้คดี เราก็อยากปล่อยนะแต่ก็ กลัวหนี ถ้าแบบนี้ผมจะพิจารณา EM ประกอบ ...

... เพราะว่าหลักการของ EM ก็คือ ให้ใช้ในคดีที่มีอัตราโทษสูง และมีแนวโน้มว่า อาจหลบหนีเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม แต่ผมก็ไม่เชื่อเนาะว่าถ้าติดแล้วจะไม่หนี บางคน อย่างมียาบ้าสักล้านเม็ด เขอยากติดอยู่แล้วเพราะพอเขาออกไปได้ เขาก็ตัดทิ้งเลยใจ” (นาย วัฒนาฯ)

จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลมีการสะท้อนถึง หลักการของคลินิกจิตสังคมที่เข้าช่วยเหลืออื่นต่อ การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี การสะท้อนถึง เป้าหมายของคลินิกจิตสังคมในการฟื้นฟู แก่ไขผู้กระทำความผิดบางกรณีให้กลายเป็นผู้ บริสุทธิ์คืนสู่สังคม อีกทั้ง คลินิกจิตสังคมถือเป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประเภทหนึ่ง เช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือคลินิกจิตสังคมมันเป็นคล้าย ๆ กับเครื่องมือในการเยียวยาให้เขากลับคือสังคม โดยเราจะดูเป็นบางกรณีที่จะได้เข้าคลินิกจิตสังคม” (นายประยุทธ์ฯ)

“คลินิกจิตสังคมก็ถือเป็นผู้ดูแลประเภทหนึ่ง เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการช่วยลดความ เสี่ยง ... ในการปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนกัน” (นายมงคลฯ)

การจัดตั้งคลินิกจิตสังคม ผู้ให้ข้อมูลมีการบ่งชี้ถึงการมีนักจิตวิทยาที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาในการแก้ไข หรือฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวให้ สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ อีกทั้ง ยังมีการบ่งชี้เพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากการสำรวจ พฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ ได้รับการให้คำปรึกษาเสร็จสิ้นจากนักจิตวิทยาแล้วว่า ค่อนข้างไม่มีการกระทำผิดซ้ำจากผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว อีก จึงถือเป็นการบรรลุในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคลินิกจิตสังคม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ปกติมีแค่ศาลเยาวชน ... ศาลแขวงกับศาลจังหวัดไม่มีนักจิตวิทยาครับ ยกเว้นจะตั้ง
คลินิกจิตสังคม เราถึงจะได้งบประมาณ เพราะเราทำ MOU จาก ป.ป.ส.ครับ ... ที่มาอ้างเป็นราย
ปีครับ แล้วก็กำลังจะต่อสัญญาครับ ... เพราะว่าจากที่สำรวจจากศาลทางภาคเหนือ จากผู้ต้องหา
ที่ได้รับคำปรึกษาสำเร็จจาก 144 รายที่เขาระทำความผิดครั้งแรก เราไปตามดู 2 ปีย้อนหลัง
จากการได้รับคำปรึกษาแล้วว่า เขากลับไปกระทำความผิดซ้ำไหม ... ปรากฏร้อยละ 74 ไม่
กลับไปกระทำความผิดซ้ำใน 2 ปีนะครับ ... ก็เลยตั้งสมมติฐานว่า **การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวผู้กระทำความผิด**” (นายสมภพฯ)

อีกทั้ง มีการสะท้อนข้อมูลในประเด็นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลว่า ศาลไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้กำกับดูแล
ให้แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาในทุกกรณี **เนื่องจากในกรณีที่ผู้ต้องขังมีอัตราโทษจำคุกน้อย
ศาลสามารถพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ต้องประกอบการเรียกหลักประกัน และไม่ต้องมีการ
แต่งตั้งผู้กำกับดูแลได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า**

“ไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี อย่างคดีเล็กน้อยเราก็ไม่จำเป็นต้องมี ก็
ปล่อยตัวเขาไปได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันอยู่แล้ว” (นายประยุทธ์ฯ)

ในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขอื่นของศาล อาทิ การมีคลินิกจิตสังคม หรือการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ให้
ข้อมูลบางส่วนได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการนำเงื่อนไขดังกล่าว มาประกอบกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัว
ชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาว่า **ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในแง่ของการเป็นเงื่อนไข
เสริมในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล และเป็นเงื่อนไขในการทดแทนการเรียกหลักประกันของศาล อัน
เป็นการเพิ่มสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขัง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า**

“ในส่วนของคลินิกจิตสังคม และผู้กำกับดูแลนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือหนึ่งที่จะมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ดียิ่งขึ้น คือ ... แทนที่เราจะเรียกหลักประกันเขา
ก็ใช้เป็นวิธีที่เขาไปรายงานตัวกับผู้คุมขังแทนแบบนี้ครับ ... ช่วยลดเงินประกันด้วย” (นาย
ปริญญาฯ)

และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่า ในปัจจุบันศาลมีเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องสิทธิในการได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อย
ตัวชั่วคราวของศาล รวมถึงขั้นตอนในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวต่างๆ ผ่าน “**การยื่นคำร้องใบเดียว**” โดย
การยื่นคำร้องดังกล่าวถือเป็นการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงสิทธิ และหลักการเรียกหลักประกันระหว่าง
ศาลกับผู้ยื่นคำร้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับสิทธิในการได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว และ
ได้รับความยุติธรรมต่อการเรียกหลักประกันอย่างเหมาะสมจากศาลแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจาก
ความเห็นที่ว่า

“ตอนนี้ศาลมีเครื่องมือที่เรียกว่า ... การยื่นคำร้องใบเดียว ... เป็นการยื่นคำร้องมาเพื่อยืนยันตามทางว่า คดีนี้ศาลจะให้ประกันหรือไม่ ถ้าให้ประกันเรียกหลักประกันยังไง ถ้าศาลให้ประกันก็จะยื่นหลักทรัพย์มา ซึ่งเขาเคยยื่นมาก่อนแบบไม่ต้องเสนอหลักประกันอะไรมาเลย ...

... ก็คือ ตัวคำร้องใบเดียวนี้นี่ครับ ... พอยื่นมามันก็จะมีเกณฑ์ว่า ถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ต้องประเมินความเสี่ยงหรือเปล่า ... ถ้าต้องประเมินเจ้าหน้าที่ก็จะเสนอมา ตรงนี้ ... ผู้พิพากษาสามารถดูพฤติการณ์คดีในสำนวนประกอบกับแบบประเมินความเสี่ยงได้แล้วว่า เคสแบบนี้จะให้ประกันหรือไม่” (นายปริญญญา)

“ศาลนี้ใช้คำร้องใบเดียวเลยจบปัญหาการสื่อสารกับผู้ต้องหา ... เพราะถ้ามีคำร้องใบเดียวไม่จำเป็นต้องไปเข้าหลักประกัน ... เขาจะรู้เลยว่า เขาจะต้องใช้หลักประกันเท่าไร คือถ้าลูกศาลในประเทศใช้คำร้องใบเดียว ... ผมว่าเรื่องการสื่อสารเรื่องหลักประกันจะไม่มีปัญหา แต่พอไม่ใช่คำร้องใบเดียว ตัวผู้ต้องหาที่อยากจะถูกปล่อย เขาก็ต้องไปเข้าหลักประกันไว้ก่อน เขาต้องไปเสียหลักประกัน ทั้งที่จริงตัวเขาอาจจะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยก็ได้” (นายสมภพ)

4) ปัญหา และมุมมองเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลในส่วนสำนักงานศาลยุติธรรม ภาพรวมได้สะท้อนถึงปัญหาการเรียกหลักประกันที่อิงตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ‘ยึดถือ’ เป็นหลัก ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันที่ค่อนข้างขาดความเหมาะสม และมีการตั้งข้อสังเกตว่า การใช้อำนาจดุลยพินิจตามเกณฑ์ยึดถือดังกล่าว นั้น จะนำไปสู่การใช้เกณฑ์ในการเรียกหลักประกัน มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในทุกกรณี ทั้งที่ในการปฏิบัติ ผู้พิพากษาอาจพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ประกอบกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวได้เช่นกันตามแต่ละลักษณะคดี อาทิ การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล การสาบานตน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือ ผมมองว่าอุปสรรคใหญ่ก็คือ ... ตัวยึดถือเพราะมันไปอิงกับหลักประกัน ... มันจะมีบอกหมดเลยว่า มาตรานี้ ยาบ้าประเภทไหน จำนวนเท่าไรควรเรียกเท่าไร มันมีขั้นต่ำชั้นสูง ซึ่งมีเรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก ทำให้ผู้พิพากษาต้องดูก่อนว่าต้องเรียกหลักประกันเท่าไร สุดท้ายต้องมาดูว่าหลักประกันมีขั้นต่ำมั๊ย ... ถ้ามีก็เรียกขั้นต่ำเลย ถ้ามีการกำหนดชัดเจนผู้พิพากษาจะสบายใจเลย คือ ตอนนี้ถึงแม้จะมีการกำหนดว่าให้มีผู้กำกับดูแล การสาบานตนก็ดีแต่ถ้ามีการกำหนดการเรียกหลักทรัพย์ขั้นต่ำก็เอาทั้งนั้นแหละ” (นายวัฒนา)

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในประเด็นการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลส่วนใหญ่ในการเรียกหลักประกัน โดยอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ยึดถือ แต่จากข้อมูลที่สะท้อนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน กล่าวถึงประสิทธิภาพของการมีหลักเกณฑ์ยึดถือที่ค่อนข้างส่งผลให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังที่มีความผิดในคดีประเภทเดียวกัน ให้ได้รับการพิจารณาในหลักเกณฑ์เดียวกัน

อย่างไรก็ตาม มีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึงข้อจำกัดในการเรียกหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ตอกในประเด็นของความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในคดีที่มีความหลากหลาย จึงมีการสะท้อนเพิ่มเติมถึงการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีมากกว่าการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันที่ตอกกำหนดจากผู้พิพากษาบางส่วนเช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมว่าก็มีส่วนนะ เพราะยี่ตอกประกันดั้งเดิมมันก็ยังยึดกับหลักทรัพย์อยู่ ... ถึงมันจะลดลงแล้วมีเครื่องมือช่วย แต่ว่ายี่ตอกมันก็ยังกำหนดเรื่องเงินอยู่ ยี่ตอก คือมันเหมือนมาตรฐานนะครับ มันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดี เพราะถ้าไม่มีแล้ว คดีเหมือนกันมันจะปฏิบัติไม่เหมือนกันไง มันไม่มีมาตรฐาน มันก็ต้องมีไว้ ... แต่ว่ายี่ตอกนี้มันก็ไม่ใช้สละนะ ถ้ามีข้อเท็จจริงที่ต่างกันไป เราก็สามารถไม่ทำตามยี่ตอกได้ มันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ทำตามยี่ตอก” (นายมงคลฯ)

ปัญหาทางด้านการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจโดยการสื่อสารในประเด็นการยื่นคำร้องขอประกันตัว ที่ศาลต้องการคำร้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเรื่องการเรียกหลักทรัพย์ว่า ควรเรียกหรือไม่ ประการใด ถ้ามีการเรียก สมควรเรียกหลักประกันจำนวนเท่าใด โดยในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสะท้อนถึง การค่อนข้างขาดการสื่อสารระหว่างศาลกับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยอาศัยหลักทรัพย์ระหว่างศาลกับผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ความเป็นจริงมีน้อยมากที่ผู้พิพากษาจะคุยกับผู้ต้องหาโดยตรง ... ส่วนใหญ่จะสื่อสารกันผ่านกระต่าย กันก่อนว่า ... เรามีการให้ยื่นขอประกันตัว หรือการยื่นขอความประสงค์ขอประกันตัว ถ้าต้องการ คุณมีหลักทรัพย์อะไรมัย เพื่อเสนอให้ผู้พิพากษามีข้อมูล ...

... จริง ๆ จุดประสงค์ในการกรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อให้ผู้ต้องหารู้ว่าคุณไม่ต้องเตรียมหลักประกันอะไรมากมายก็ได้ ขอแค่คุณบอกมาว่ามี หรือไม่มี ไม่ต้องไปเช่าหลักประกันมาก่อน แล้วบางทีอาจทำให้ศาลเข้าใจคุณผิดว่าคุณมีนะ แต่จริง ๆ คือคุณเช่าหลักประกันมา แล้วถ้าผู้พิพากษาเห็นว่ามี ... เขาก็เอาไป” (นายวัฒนาฯ)

นอกจากนี้ มีประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับการสื่อสาร คือ การขาดการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่ค่อนข้างไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวบางส่วนเกิดความเคลือบแคลง สงสัย ในผลแห่งการพิจารณาของศาล โดยเจ้าหน้าที่มีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึงสาเหตุในการแสดงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ชัดเจนว่า มีสาเหตุมาจากการเขียนผลแห่งการพิจารณาที่ค่อนข้างไม่สามารถอธิบายถึงเนื้อหาให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีสามารถเข้าใจได้โดยชัดเจน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การที่เราไม่ได้ชี้แจงถึงผลการพิจารณา ... เพราะการเขียนท่านก็จะเขียนมาเป็นสั้นๆ เลย แล้วบางทีเจ้าหน้าที่ก็เอาไปให้เขาเลย ... โดยหลักแล้วต้องเขียนอธิบายโดยละเอียดเหมือน

คำพิพากษา มันต้องตอบเขาได้ แต่ในกรณีที่กำลังกล่าวมา ความหมายมันก็ตายตัวอยู่แล้วว่าอัตราโทษ
มันสูง” (นายประยุทธ์ฯ)

ทั้งนี้ จากระเบียบข้อบังคับของท่านประธานศาลฎีกาที่ กำหนดให้มีการอธิบายถึงสาเหตุของการ
อนุญาต หรือการไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจนแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน -
พิจารณาให้ชัดเจน รวมถึง การเรียกหลักประกันในกรณีที่ศาล (1) มีการพิจารณาถึงพฤติการณ์หลบหนีของ
ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี (2) การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล (3) การพิจารณาการติด
อุปกรณ์ EM แล้วนั้น ศาลจำเป็นต้องแจ้งถึงสาเหตุให้ชัดเจน ว่าเพราะเหตุใดยังคงมีการเรียกหลักประกันแก่
ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ในเมื่อศาลมีการตั้งเงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไขดังกล่าวมาแล้ว

“ทางประธานศาลฎีกาครับ ... เขาวางระเบียบมาว่า ในกรณีที่ไม่ให้ประกันจะต้องระบุ
เหตุผลชัดเจนว่า ทำไมถึงไม่ให้ประกัน ... รวมถึงกรณีที่เรียกหลักประกัน ปกติมันจะมีเงื่อนไข
และลำดับขั้นตอนว่า ... ถ้าขอประกันนี้ศาลจะต้องพิจารณาจากตัวจำเลย และตั้งผู้กำกับดูแล
ก่อน ให้จำเลยประกันตัวเองก่อน หลังจากนั้นค่อยมาติด EM ... ถ้า 3 อย่างนี้ไม่พอ ค่อยเรียก
หลักประกัน ... ที่นี้ทางประธานศาลฎีกาเขาวางนโยบายมาว่า ในกรณีที่เรียกหลักประกัน ... คุณ
ต้องบอกเหตุผลด้วยว่า ทำไมคุณถึงเรียก ทำไม 3 ข้อแรกถึงไม่พอ เพราะฉะนั้นเวลาไม่ให้
ประกันนี้ครับ จะต้องมีความชัดเจนด้วยเช่นกัน จะไม่มีเขียนสั้น ๆ ว่า ไม่อนุญาตให้ปล่อย
ตัวชั่วคราว โดยประชาชนก็จะทราบหลักการนี้ตั้งแต่ยื่นคำร้องไปเรียบร้อยแล้ว” (นายปริญญ์ฯ)

อีกประเด็นปัญหา คือ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง
สอบสวน - พิจารณาคดีโดยอิงตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการหลบหนี จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถสะท้อนถึงความครอบคลุมต่อการประเมินความเสี่ยงต่อการหลบหนีมา
ประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลว่า มีความครอบคลุมค่อนข้างน้อย และค่อนข้างมีช่องโหว่ต่อการ
พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวมากกว่าการใช้ดุลยพินิจของศาลเพียงประการ
เดียว โดยมีการชี้แจงถึงสาเหตุแห่งพฤติการณ์ของผู้ต้องขังที่มีความหลากหลาย รวมถึง หลักการพิจารณาการ
ปล่อยตัวชั่วคราวที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายเช่นกัน ดังนั้น ศาลที่ถือเป็นผู้ประสบกับ
พฤติการณ์ของผู้ต้องขัง และประสบกับผู้เสียหาย จึงสามารถใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัว
ชั่วคราวได้ค่อนข้างเหมาะสมมากกว่าการใช้อำนาจดุลยพินิจที่อิงตามแบบประเมินความเสี่ยงในการหลบหนี
ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คิดว่าไม่เหมาะครับถ้าต้องใช้ดุลยพินิจตามแบบประเมิน ... มันควรจะต้องเปิดช่อง
ให้ศาลใช้ดุลยพินิจบ้าง เพราะว่าศาลจะเจอต่าคู่ความ อยู่หน้างานอยู่แล้ว จะรู้ว่าจำเลยคนนี้มี
พฤติการณ์อย่างไร แล้วก็จะเป็นผู้พบกับตัวผู้เสียหายว่าเขาเป็นยังไง คือ การปล่อยตัวชั่วคราวเรา

ไม่ได้มองของมุมมองตัวจำเลยอย่างเดียว เรามองมุมมองของผู้เสียหายด้วยว่าสมมุติว่าเราปล่อยตัวเขาไปผู้เสียหายเขาจะคิดยังไง” (นายประยุทธ์ฯ)

แต่จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีการสะท้อนประเด็นการใช้อำนาจดุลยพินิจโดยอาศัยแบบประเมินความเสี่ยง มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน –พิจารณาอย่างอิสระตามระเบียบจากส่วนกลางในเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวจากท่านประธานศาลฎีกา โดยมีการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในข้อมูลจากกระบวนการประเมินแบบประเมินความเสี่ยงว่า ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงถือว่าแบบประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“การใช้แบบประเมินความเสี่ยง มันไม่ใช่การบังคับนะครับ ... แต่ก็มีการคุยกันจนเข้าใจแล้วว่า มันดีม๊าย มีการตกลงร่วมกันแบบนี้ จริง ๆ ก็ไม่มีปัญหาค่ะครับ ทุกคนก็พร้อมใจกันใช้ ...

... ซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับ เพราะเราก็มีการเจาะข้อมูลไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ค่อนข้างได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ แล้วช่วยเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัว ... ถ้าเมื่อก่อนไม่มีดังกล่าวทั้งหมด แต่ตอนนี้ก็ไม่น่ามีความเชื่อแบบนี้แล้วเพราะมีเครื่องมือมาช่วย ... อีกอย่างเรามีระเบียบรองรับให้เป็นหลังพิงให้เรา แล้วโดยสภาพก็ไม่อยากขังใครนะครับ ถ้ามันมีช่องทางที่ไปได้ แล้วมีระเบียบรองรับก็จะสบายใจที่จะปล่อยตัว” (นายมงคลฯ)

“ถ้าถามผม ผมว่าเหมาะสม ... เหมาะสมในที่นี้ คือ เป็นเครื่องมือที่ดีเลยในการที่เราจะใช้ดุลยพินิจในการสั่งประกัน ... เป็นเครื่องมือสำคัญเลย ผมก็จะใช้ดูอยู่ตลอด อย่างน้อยมาถึงเลยผมก็จะดูแล้วว่า ประเมินออกมาแล้วเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่มีความเสี่ยงเลย โอกาสที่ผมจะปล่อยตัวชั่วคราวไปนี้เกือบ 100% ...

... คือ ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมยังไม่ค่อยมั่นใจในแบบประเมินความเสี่ยงเท่าไร เพราะว่าจะใช้ลักษณะวิธีถามจากตัวผู้ต้องหา หรือถามจากตัวจำเลย ซึ่งข้อมูลตรงนี้ จริงแท้แค่ไหนเราก็ไม่รู้ แล้วแต่ที่เขาจะบอกมา แต่มีที่เราจะรู้ได้ก็คือ ประวัติการถูกดำเนินคดีในศาลเราสามารถจะ Check ได้ว่าเขามีคดีรีเปล่า ... แต่เรื่องอื่นนี้เราอาศัยข้อมูลจากเขาอย่างเดียว เพราะฉะนั้นช่วงแรก ๆ ผมก็อาจมีนึกใจนิดนึงว่า ... บางทีมีประวัติกระทำผิดคดีใหญ่หลายคดี แต่พอประเมินมาแล้วมันถึงต่ำ แต่ช่วงหลังนี้ผมทราบมา ตอนนี้มันกรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้ว และก็จะมีประมวลออกมา มันก็จะพัฒนาขึ้นแล้วครับ” (นายปริญญ์ฯ)

แม้ว่า ข้อมูลจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลก็ตาม แต่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่สะท้อนถึง ข้อจำกัดของการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่ว่า แบบประเมิน

ความเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมีการประเมินเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาเพียงแต่ภายนอก อาทิ การมีประวัติกระทำความผิดทางอาญา การพิจารณาถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือการพิจารณาหน้าที่การงาน โดยผลแห่งการประเมินจะสามารถบ่งชี้ได้ถึงพฤติการณ์ในการหลบหนี และการไปยุ่งเหยิงในพยานหลักฐานเท่านั้น **แต่สิ่งที่ค่อนข้างเป็นข้อจำกัดที่แบบประเมินความเสี่ยงไม่สามารถประเมินได้ คือ เงื่อนไขการกักขังอันตรายประการอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะทางสภาพจิตใจ** อาทิ อาการจิตเวช อาการทางโรคซึมเศร้า สภาวะในการติดสุรา หรือติดยาเสพติด หรือทัศนคติในการต่อต้านสังคม ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลตั้งข้อสังเกตถึง การมีนักจิตวิทยาที่ถือเครื่องมือหนึ่งในการประเมินสภาวะทางจิตใจแก่ผู้ต้องขัง กลุ่มดังกล่าวที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าการประเมินด้วยแบบประเมินความเสี่ยงประการเดียว

“ผมว่า ขบวนการที่เหมาะสมในชั้นฝากขังว่า ... ถ้าผ่านระบบหมดแล้ว ตัดสินว่าควรที่จะขัง มีหลักฐานน่าเชื่อว่าเขากระทำความผิด เขามีโอกาสที่จะหลบหนี หรือไปก่อเหตุร้าย ประการอื่นมัย ตรงนี้ถ้าในประเด็นการพิจารณาการหลบหนี แบบประเมินความเสี่ยงสามารถช่วยได้ ...

... แต่ว่าประเด็นก่อเหตุร้ายประการอื่น จะดูยังไง ... ผมมองว่ากลไกตรงนี้ถ้ามีนักจิตวิทยาจะช่วยให้ได้ โดยข้อมูลจากผู้เสียหาย เดียวนี้พิจารณาด้วยระบบ SEOD ที่ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ... แต่ว่าบางครั้งการติดต่อผู้เสียหายบางทีก็ยากเหมือนกัน แล้วเราได้ข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยง ... จากที่ผมสังเกตมาแบบประเมินความเสี่ยงมันก็จะ เป็น เคยต้องโทษคดีมัย ที่อยู่อยู่ที่ไหน เคยหลบหนีมัย ซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภายนอก ... แต่ปัจจัยภายในไม่มีนะครับ ว่าตัวทัศนคติของผู้ต้องหาคนนี้เป็นยังไง เป็นคนที่ต่อต้านสังคมมัย มีสภาพทางจิตเวชมัย มีอาการติดสุรา หรือยาเสพติดมัย ... ซึ่งก็อาจจะไม่ได้โดนข้อหาฆ่าเสพติดโดยตรง แต่ว่าเขาอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ หรือว่าเกี่ยวกับทางเพศ เนื่องจากอาจจะมียาเสพติดก็ได้ หรือเมาสุราก็ได้ แต่ว่าแบบประเมินความเสี่ยงไม่มี การดูเรื่องตรงนี้นะครับว่า สภาพทางจิตกับสภาพทางกายเขาเป็นยังไง” (นายสมภาพา)

อีกประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา คือ การรับรู้ และความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์แห่งกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ศาลมีการนำมาปฏิบัติ หรือมิได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยข้อมูลสะท้อนถึง ความเกรงกลัวต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวของผู้พิพากษาส่วนใหญ่ว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะหลบหนีได้ จึงนำไปสู่การไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว หรือมีการเรียกหลักประกันแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเพื่อประกันความเสี่ยงที่จะหลบหนี ด้วยเหตุแห่งการรับรู้ และความเข้าใจในวัตถุประสงค์แห่งกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลที่มีความบิดเบือน หรือมีการนำไปปฏิบัติโดยผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ส่งผลให้เกิดการกระทบต่อสิทธิที่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวบางส่วนพึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือ นโยบายจากส่วนกลางนะครับ ... ที่จะเน้นในการไม่ยากคุมขัง อยากเลี้ยงหลักประกัน ก็คือ พยายามให้จำเลยได้รับการปล่อย หรือผู้ต้องหาได้รับการปล่อยมากที่สุด **แต่ตัวดุลยพินิจของผู้พิพากษาบางที่ยังกลัวอยู่ ...** เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะยอมปล่อยตัวชั่วคราวไป ปัญหาก็คือ **ปรับทัศนคติของผู้พิพากษาให้เปลี่ยนไปตามนโยบายของศาล** คือ ถึงแม้จะมีเครื่องมือเยอะ มีนโยบายออกมาเยอะแต่สุดท้ายยังคงต้องเคารพการตัดสินใจของผู้พิพากษาที่สั่งประกันอยู่ดี ...

... ส่วนปัญหาด้านแนวทางไม่มีนะครับ เพราะในการปล่อยตัวชั่วคราวเราก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่แล้ว คือ จะเกินกว่านั้นไม่ได้ แล้วนอกจากกฎหมายก็จะมีนโยบายของประธานศาลฎีกา หรือระเบียบของสำนักงานศาลคุ้มครองนอัยอยู่แล้ว เพียงแต่ปล่อยไม่ปล่อยเป็นดุลยพินิจของท่าน” (นายปริญญญา)

นอกจากประเด็นทางด้านความเกรงกลัวต่อการหลบหนีของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาแล้ว จากข้อมูลบางส่วนมีการบ่งชี้ประเด็นเรื่องการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวว่า **ผู้พิพากษาบางท่านอาจมีการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาโดยยึดโยงกับตัวบทกฎหมายอยู่** นำไปสู่การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์แห่งอัตราโทษของผู้ต้องขังมากกว่าการพิจารณาถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายตามแต่ละสภาพบุคคล อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการตั้งข้อสังเกตถึง การนำคำร้องใบเดียวกับการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ที่อาจส่งผลให้เป้าหมายการลดจำนวนการฝากขังในชั้นพิจารณาคดีมีความสะดวกมากขึ้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อันนี้ข้อสังเกตนะครับ ... ถ้าจะลดจำนวนฝากขังในชั้นฝากขัง อยากจะให้ไปมุ่งเป้าที่ศาลจังหวัดเป็นหลัก ... ปัจจัยก็เป็นเพราะว่า ในศาลจังหวัดเขารับคดีที่อัตราโทษสูง ... การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวผู้พิพากษายังยึดติดกับอัตราโทษอยู่หรือเปล่า ... **เราจะมีเครื่องมือยังไมเปลี่ยนทัศนคติของผู้พิพากษาว่า ไม่ให้ดูแค่อัตราโทษอย่างเดียว ... มันต้องดูพฤติการณ์อื่นด้วย** มัยในการอนุญาตฝากขัง หรือไม่ให้ประกันตัว จะมีมาตรการอื่นมาช่วยมัย ...

... ซึ่งเราสันนิษฐานว่า **คำร้องใบเดียวกับแบบประเมินความเสี่ยงอาจจะช่วยได้** เพราะว่าทำไมศาลที่ใช้แบบคำร้องใบเดียวกับแบบประเมินความเสี่ยงเขาถึงปล่อยตัวเยอะล่ะ แล้วมันจะมีเครื่องมืออื่นอีกมัยที่จะมาช่วยตรงนี้” (นายสมภพ)

อีกทั้ง มีการสะท้อนมุมมองต่อประเด็นต่าง ๆ ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา โดยมีการสะท้อนมุมมองต่อประเด็นมาตรฐานแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในฐานะบุคลากรภายในกระบวนการยุติธรรมว่า **มีความแตกต่างกับมุมมองของประชาชนภายนอก** โดยผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า กระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลมีมาตรฐาน เนื่องจากการมีรายละเอียดในทางสำนวนคดีที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดเชิงลึกในการอธิบายถึงหลักเหตุผลแห่งการ

พิจารณา จึงค่อนข้างมีผลต่อความเข้าใจในผลแห่งการพิจารณาของผู้ต้องขัง นำไปสู่การมีทัศนคติ และความเข้าใจต่อประเด็นเรื่องมาตรฐานในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่ต่างกันระหว่างบุคลากรภายในกระบวนการยุติธรรมกับบุคลากรภายนอกกระบวนการยุติธรรม ที่บุคคลภายนอกอาจไม่รับรู้ ไม่รับทราบ หรือไม่เข้าใจถึงกระบวนการ หรือการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารตามที่ คณะผู้วิจัยนำเสนอประเด็นมาก่อนในตอนต้น

“เรื่องของมาตรฐานการพิจารณา มันต้องลงไปดูรายละเอียดในเนื้อหาของสำนวนอีก คนภายนอกมองมาเหมือนกัน อย่างกรณีความผิดคล้าย ๆ กันอย่างเดียวกัน ... เราต้องลงไปดูรายละเอียดในสำนวนด้วยว่าคดีนี้ทำไมปล่อย คดีนี้ทำไมปล่อย มันอาจจะมียุติวิธีที่ทำให้ท่านใช้ดุลยพินิจไม่ปล่อย ผมยังคิดว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้ดุลยพินิจของศาลนะ” (นายประยุทธ์ฯ)

นอกเหนือจากมุมมองของประชาชนภายนอกที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอ ความข้างต้นแล้ว ข้อมูลยังบ่งชี้ถึงมุมมองของผู้พิพากษาต่อการกำหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ แบบประเมินความเสี่ยง การติดอุปกรณ์ EM การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล หรือคลินิกจิตสังคม ว่า ค่อนข้างเห็นด้วยว่า เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็น เครื่องมือที่ส่งเสริมการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการสะท้อนถึงข้อจำกัดในการตัดสินใจในการเลือกเงื่อนไขอื่นของศาลว่า การที่ขาดแนวทางจากส่วนกลางในการกำหนดการตัดสินใจเลือกเงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทคดี อาจส่งผลต่อการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบเงื่อนไขอื่นของศาลที่ค่อนข้างขาดความเหมาะสมไปได้เช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“จากที่เราตรวจงาน เราประชุมกับผู้พิพากษา ... ผู้พิพากษาเห็นด้วยนะครับว่า การขังนี้ควรที่จะลด แต่เครื่องมือที่ทำให้ท่านมั่นใจ แล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้น ท่านก็ยิ่งอยากที่จะมีเครื่องมือตรงนี้อยู่ว่า ...

... แต่พอเราได้เครื่องมือมา มันก็มีปัญหาเรื่องของผู้พิพากษาในการปฏิบัติ ... เขาจะดู ยังไงว่าจะใช้เครื่องมือใดควบคู่กัน ตรงนี้เขาไม่มีแนว ... เขาอยากจะได้แนวเหมือนกัน ... ซึ่งก็ลองเสนอท่านอธิบดีไปว่า จะลองทำแนวให้มั๊ยว่า คดีประเภทไหน ลักษณะใด ควรจะใช้มาตรการใดในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกรอบกว้าง ๆ ให้ท่านผู้พิพากษาพิจารณา” (นายสมภพฯ)

อีกทั้ง ในประเด็นที่อาจมีการเปลี่ยนระบบการพิจารณาการฝากขังของผู้ต้องหา ที่ส่งผลให้ต้องมีการตั้งคณะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ข้อมูลบ่งชี้ถึงภาระหน้าที่ของผู้พิพากษาในปัจจุบันที่ค่อนข้างมีภาระงานประจำที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้หากมีการแบ่งคณะพิจารณาไปปฏิบัติงานในส่วนการพิจารณาการฝากขังดังกล่าว อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพของระบบการพิจารณาการฝากขังที่ลดลงได้

“คือ ตัวระบบดีมาก แต่ผู้ปฏิบัติมีน้อย ... ผมกลัวว่าจะไม่ถึงประสิทธิภาพ ... หากมีการปรับระบบฝากขัง ทุกอย่างดีหมด แต่ในทางปฏิบัติมันจะไม่ถึงวัตถุประสงค์ เพราะ ‘ภาระ

งาน' มันมากขึ้น คือ ไม่สามารถแยกเป็นศาลเฉพาะคดีได้ แต่ถ้าเป็นคณะนี้มันก็มีปัญหาอีกว่า ... ทุกวันนี้ศาลโดนแรงจากฝ่ายบริหารมาว่า คดีต้องแล้วเสร็จภายในกี่ปี ทั้งศาลมีผู้พิพากษาอยู่ 2 คณะ 4 คน ... แล้วถ้าแยกมาเป็นคณะนี้ต้องทำงานทั้งวัน แล้วจะเหลือคณะที่ให้ผู้พิพากษาพิพากษาคดีกี่คน ...

... ซึ่งจริง ๆ ผู้พิพากษามีศักยภาพหมดนะครับที่จะทำตรงนี้ ... แต่ว่าผมเป็นห่วงเรื่อง Workload แต่ว่าเรื่องการปล่อยตัวยังไม่เริ่มไง เราต้องเริ่มก่อน แล้วค่อยสะท้อนว่า การพิจารณาของท่านต่อ 1 เรื่องใช้เวลาเท่าไร แล้วมันไหม้ย คือ ถ้าเป็นคดีที่จำเลยรับสารภาพ แล้วอัตราโทษไม่เกิน 5 ปี ผมต้องนั่งทำสำนวนทั้งคืนแล้วนะครับ มันต้องพิจารณาเยอะ เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเขาเลยว่า จะเข้าคุก หรือไม่เข้าคุก ไหนจะต้องออกหมายจับ หมายค้น วัน ๆ หนึ่งผมทำ 10-20 เรื่อง มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคน ... ผมก็ต้องพิจารณาหลักฐานเพื่อพิจารณาออกหมายจับ หมายค้นอีก แล้วถ้าผมต้องมาพิจารณาคำร้องขอฝากขังอีกว่า สมควรขังหรือไม่ขัง ปล่อยตัวชั่วคราวไหม้ย โดยศาลใหญ่ ๆ มีคนยื่นคำร้องขอฝากขังวันนึง ประมาณ 20-30 คนนะครับ ... ถามว่า ผู้พิพากษาคณะเดียว 2 คน ไหม้ย” (นายสมภพฯ)

อย่างไรก็ตาม มีการสะท้อนถึงประสิทธิภาพของเงื่อนไขอื่น ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การติดอุปกรณ์ EM เพื่อติดตามตัวผู้ต้องขัง หรือการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลโดยศาล เพื่อสอดส่องพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึง การใช้กลไกคลินิกจิตบำบัด เพื่อแก้ไข พื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิด ว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่อการลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องหลักประกัน หรือส่งผลต่อการคืนผู้บริสุทธิ์สู่สังคม ดังปรากฏจากความเห็นว่า

“EM มีประโยชน์อยู่แล้ว มีส่วนเยอะเลย ... แล้วก็ช่วยจำเลยที่ยากจนที่ไม่มีเงิน ... มีหลักประกันอะไร ช่วยได้เยอะเลย ...

... ส่วนผู้กำกับดูแลก็เป็นประโยชน์ เพราะว่า เราจะใช้คนในท้องที่คอยติดตาม อย่างผู้ใหญ่บ้าน กำนันถ้าเขามารับรองว่าเขาจะดูแลให้เราก็จะโอเคมากขึ้น ... แต่คลินิกจิตสังคมมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเราจะปล่อยคุณหรือไม่ปล่อย แต่มันเป็นเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เขากลับเข้าไปกระทำความผิด ไปฟื้นฟูเขาแค่นั้น ซึ่งคนละบริบทกัน” (นายประยุทธ์ฯ)

และจากการสะท้อนถึงประสิทธิภาพในเงื่อนไขอื่นใช้ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาคดี ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การติดอุปกรณ์ EM คณะผู้วิจัยมีการตั้งข้อสังเกตถึงการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในแง่การติดตามผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งการติดราบุคคลหรือไม่ (Labelling) โดยจากข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลบางส่วนกล่าวถึง การติดราบุคคลจากการติดอุปกรณ์ EM เช่นเดียวกับข้อสังเกต แต่มีการบ่งชี้เพิ่มเติมถึงการค่อนข้างให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ EM ในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการทดแทนการเรียกหลักประกัน หรือการลดจำนวน

หลักประกันของศาล ที่นำไปสู่การได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวมากกว่าการเป็นเครื่องมือในการตีตราบุคคล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมก็คิดว่าอาจจะดีทรานะ แต่ในตอนนี้วิธีการติด EM มันดีที่สุดแล้วนะ ... เพราะถ้ากลัวว่าจะหนี แล้วติด EM ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่หนี คือ ถ้าคดีเล็ก ๆ แล้วติด EM จะไม่เรียกหลักทรัพย์เลยก็ได้ ... สมมติ คดียาเสพติด มียาบ้าสัก 200 เม็ด หลักทรัพย์สัก 300,000 บาท ถ้าเขาไม่มีเงินแล้วมี EM ช่วยแล้วลดหลักทรัพย์ 80% เขาก็มีโอกาสได้ปล่อยตัว ... เพราะผู้พิพากษาค่อนข้างมั่นใจ ก็จะทำให้การให้ประกันง่ายขึ้น มี EM ดีกว่าไม่มีอะไรเลย” (นายมงคลฯ)

สอดคล้องกับมุมมองบางส่วนกล่าวถึง กรณีการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีว่า **ไม่ถือเป็นการตีตราบุคคล** โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่ว่า การติดอุปกรณ์ EM ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับอิสรภาพตามสิทธิที่พึงได้รับจากกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งการติดอุปกรณ์ EM ถึงแม้จะอยู่ในอำนาจการใช้ดุลยพินิจของศาลก็ตาม แต่ยังคงจำเป็นต้องได้รับการยินยอมในการติดอุปกรณ์ EM จากตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวก่อนด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการให้เกิดเกียรติในสิทธิความเป็นเจ้าของชีวิตร่างกายของตนเอง ดังนั้น ศาลจึงมีอาจใช้อำนาจดุลยพินิจในการบังคับผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวในการติดอุปกรณ์ EM ได้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมไม่คิดแบบนั้นนะ ... ผมคิดว่าการติด EM มันช่วยเหลือให้เขาไม่ถูกคุมขังแต่ว่าจะดีตรามั้ย ไม่ได้มองแบบนั้นเลย ... แล้วการติด EM ไม่ใช่ที่เราสั่งแล้วเขาจะติดเลย มันต้องได้รับการยินยอมจากเขาด้วย ถ้าตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่ยินยอม เราก็ไม่สามารถไปสั่งให้จำเลยติด EM ได้” (นายปริญญาฯ)

แต่ในทางกลับกัน ข้อมูลบางส่วนสะท้อนถึงความเหมาะสมของการนำ อุปกรณ์ EM มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณาว่า **ค่อนข้างมีความเหมาะสมกับบางประเภทคดีเท่านั้น** โดยมีข้อบ่งชี้เพิ่มเติมว่า หากศาลมีการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในแง่ของการติดตามตัว และการควบคุมพฤติกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่อยู่ของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวถือว่าค่อนข้างเหมาะสมในวัตถุประสงค์มากกว่าการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“EM นี่จะว่าล้าสมัยไปแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่า ... มันไม่จำเป็นกับบางคดี บางคดีที่เราจำกัดพื้นที่ ไม่ให้ออกนอกบ้านแบบนี้ หรือจำกัดไม่ให้เขาไปในสถานที่ห้าม ถ้าแบบนี้ EM ยังช่วยได้อยู่ ... แต่ถ้ามีเจตนาที่จะปล่อยตัวชั่วคราวโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยใช้ EM นะ ... ผมจะไปใช้แต่งตั้งผู้กำกับดูแล คลินิกจิตสังคมดีกว่า” (นายปริญญาฯ)

เช่นเดียวกับข้อมูลบางส่วนที่บ่งชี้ถึงการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณาว่า อาจถือเป็นการ ‘ตีตราบุคคล’ จึงเห็นสมควรให้มีการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวในบางกรณีเท่านั้น โดยต้องมีการพิจารณาประกอบเงื่อนไขของสภาวะทางจิตใจที่ถูกประเมินโดยนักจิตวิทยา จะส่งผลไปสู่การกำหนดเงื่อนไขประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้ค่อนข้างเหมาะสมตามแต่กรณี และอาจลดการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“EM ทุกคนเป็นห่วงมากครับว่า ... มันจะไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนมาก ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ได้ใช้ แต่ว่าก็ยังดีกว่าขังนะครับ ... แล้วการพิจารณา EM ก็ควรมีมาตรการอื่นควบคู่ อย่างที่ว่า มีคำสั่งไม่ให้ออกนอกบ้าน แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ... ซึ่งจะทำยังไงให้ท่านรู้ ผมมองว่านักจิตวิทยาสามารถหาข้อมูลตรงนี้ ...

... เกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ต้องหา นี่ก็ยากถ้าผู้พิพากษาที่ไม่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาจะทราบพฤติกรรม และสภาพทางจิตใจ ... ถ้ามีนักจิตวิทยาตรงนี้ ท่านก็สามารถกำหนดเงื่อนไขควบคู่ให้เหมาะสมได้” (นายสมภพฯ)

นอกจากนี้มีการสะท้อนถึงประเด็นการหลบหนีของผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจากการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลว่า ไม่ถือว่าเป็นการผิดวินัยการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้พิพากษา โดยการที่ผู้พิพากษาต้องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการพิจารณาจากเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การพิจารณาอัตราโทษ การพิจารณาจากแบบประเมินความเสี่ยง หรือการสาบานตน นอกจากนี้ ผู้พิพากษาจะมีการใช้อำนาจดุลยพินิจส่อไปในทางทุจริตจึงจะมีการสอบสวนการละเมิดวินัยเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“มันก็ได้เป็นความผิดอะไร แต่ที่เป็นความผิด คือ คดีที่มันไม่ควรให้ประกันแล้วให้ประกันซึ่งผิดแนวที่เราทำกัน ซึ่งไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ แบบนี้มันส่อให้เห็นถึงเรื่องทุจริต เช่นคดียาเสพติดเยอะ ๆ แล้วผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ โดยปกติไม่น่าให้ประกัน แต่มีการให้ประกัน สุดท้ายชาวต่างชาติหนี ... หรือการมีคดีอื่นที่ไม่สามารถลงโทษได้ ก็ต้องห้ามปล่อยตัว เพราะเขาอาจจะหนี ซึ่งบางคดีอาจจะมีการปรึกษาหัวหน้าศาลก่อนได้ แต่ถ้าคดีทั่ว ๆ ไปอาจดูแบบประเมินประกอบได้เลย คดีโทษต่ำ ๆ สาบานตัวได้ให้เขาสาบานเลย เพราะเราจะอ้างได้ว่ามี การสาบานแล้ว หรือมีแบบประเมินมันก็หลบหนีต่ำ แบบประเมินมันสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยผู้พิพากษาในการใช้ดุลยพินิจ ... ไม่งั้นใช้ดุลยพินิจลอย ๆ เราก็อ้างได้ว่า นี่ไงก็แบบประเมินมันประเมินมาแล้วว่า เขามีความเสี่ยงต่ำที่จะหลบหนี” (นายวัฒนาฯ)

“ถ้าเราชี้แจงถึงการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัว และใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ไม่มีความผิด แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดุลยพินิจโดยทุจริต” (นายประยูรฯ)

“ไม่มีผลทางวินัยครับ ยกเว้นว่ามันจะมีกลิ่นทุจจริต ยังสมมติคดีจับยาบ้าร้ายใหญ่แล้วมีหลักฐานค่อนข้างแน่นหนา แล้วท่านให้ประกันไปแบบนี้ คือ ถ้าผู้พิพากษา 100 คนไม่ให้ประกันแน่ ๆ เพราะถ้าให้ประกันไปแล้วจะหนีไป ... จะโดนเฉพาะมีแววทุจจริต” (นายมงคลา)

คณะผู้วิจัยมีการตั้งข้อสังเกตถึง จำนวนการหลบหนีของผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนด อาทิ การประเมินแบบประเมินความเสี่ยง การติดอุปกรณ์ EM การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล หรือการเข้าร่วมคลินิกจิตสังคมว่า มีจำนวนผู้ต้องขังที่หลบหนีน้อยลงหรือไม่เป็นประการใด โดยข้อมูลได้บ่งชี้ว่า ยังคงค่อนข้างมีจำนวนสูงเช่นเดิม แต่สามารถจับกุมผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เช่นกัน อีกทั้ง ยังคงมีความเชื่อมั่นว่า หากศาลยังคงยึดหลักการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายที่เชื่อว่า บุคคลถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumptions of Innocent) ก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบหลักเกณฑ์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการหลบหนีของผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็ตาม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ต้องยอมรับว่ามีอัตราหลบหนีอยู่ครับ ถ้าเท่าที่เคยสัมผัสไม่น่าจะน้อยลงเท่าไรนะครับ ยังคงสูงอยู่แต่เท่าที่ทราบ คือ ก็ติดตาม จับกุมมาได้ หรือไม่บางที เขาก็มามอบตัวเองโดยอ้างว่า หลงลืมบ้าง ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมแบบนี้ แต่ถ้าเรายึดหลักตรงที่ว่า ควรที่จะปล่อยตัวจำเลยมากกว่าที่จะขังในระหว่างที่เขายังไม่ได้พิพากษา ผมว่าใช้แบบประเมินความเสี่ยงแล้วเขาหลบหนีไปน่าจะดีกว่า” (นายปริญญา)

5) ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ปรากฏจากผู้ให้ข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้วิจัยสามารถจำแนกเป็นประเด็นได้ ดังนี้

(1) ควรมีการ **ปรับทัศนคติ หรือมุมมอง**ของผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยอาจเสนอให้ **ไม่มีการคำนึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกัน หรือการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาโดยอิงตามตัวบทกฎหมาย** และยึดติดกับธรรมเนียมการปฏิบัติของผู้พิพากษาแบบเดิมมากเกินไป รวมถึงการปรับการรับรู้ และความเข้าใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันเป็นหลัก แต่อาจนำเงื่อนไขอื่นประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้เช่นกัน

“อยากให้มีการปรับทัศนคติ และความกล้าของผู้พิพากษาที่จะสั่งประกันตัวโดยไม่สนหลักประกันมากนัก แต่ว่าควรมีแนวให้เขาเห็นว่า ต้องเรียกหลักประกันในคดีใดบ้าง เขาจะได้กล้าใช้ดุลยพินิจในการจะเรียก หรือไม่เรียกหลักประกัน” (นายวัฒนา)

“คือควรปรับทัศนคติของตัวผู้พิพากษาที่เข้ามาใหม่ ๆ โดยจะสังเกตเห็นว่าผู้พิพากษาที่จะเข้มงวดในการปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นผู้พิพากษาใหม่ ๆ ซึ่งเขากลัว ... โดยควรปรับตั้งแต่การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา เห็นว่าตั้งแต่การอบรมช่วยผู้พิพากษาที่เข้ามาใหม่ ๆ การอบรมทางอาจารย์ก็จะมากำชับเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวว่า กรณีนี้อย่าปล่อย ท่านนี้ปล่อยแล้วก็ถูกกรรมการสอบ ก็จำทำให้ผู้พิพากษาที่อบรมกลัว แล้วก็ใช้ดุลพินิจการปล่อยตัวชั่วคราวที่เข้มงวด” (นายประยุทธ์ฯ)

“ตอนนี้เครื่องมือที่ช่วยในการปล่อยตัวมีเยอะแล้ว ... ผมว่าทางศาลเดินมาถูกทางแล้วครับ ถ้าจะพัฒนาผมว่า ... ควรให้ความรู้ผู้พิพากษา และปรับทัศนคติให้มีมุมมองเปลี่ยนไปมากกว่า ผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าครับ แต่เครื่องมือนี้มีพร้อมเรียบร้อยครบทุกอย่าง ...

... เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานที่อาจจะต้องปรับทัศนคติเหมือนกัน คือ บางครั้งผมเห็นบางเรื่อง เขาเกรงว่าถ้าปล่อยจำเลยไปโดยที่ไม่มีหลักประกัน จะต้องไปยึดอาจะยากแบบนี้ครับ เขาก็จะเสนอว่า ... ให้มีหลักประกันไปเป็นเงินสดเลยแล้วก็ยึดเงินสด ไม่ต้องไปดูที่ดิน ซึ่งมันก็จะขัดกับนโยบายที่ทางศาลบอกมาที่ไม่อยากให้เรียกหลักประกัน พอญาติของผู้ต้องหา หรือจำเลยมาขอประกัน พอรู้ว่าเรียกหลักทรัพย์ เป็นเงินสด เขาก็จะเข้าใจว่า มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวมากกว่า” (นายปริญญญาฯ)

(2) ควรมีการบัญญัติถึงเนื้อหาในการใช้อำนาจดุลพินิจของศาลให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในการเรียกหลักประกันในเชิงลึกกว่า คดีประเภทใดควรเรียกหลักประกัน และถ้าสมควรเรียก ควรเรียกหลักประกันในจำนวนเท่าใดให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การมีมาตรฐานในการใช้อำนาจดุลพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน - พิจารณา

“ถ้ามีระเบียบหรือคำแนะนำของประธานศาลออกมาชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจอย่างนี้ ๆ ก็ดีกว่าในการใช้ดุลพินิจด้วยความไม่ชัดเจน ... เพราะตอนนี้ในระเบียบหรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ไม่ได้ครอบคลุมการใช้ดุลพินิจจะไรขนาดนั้น ยิ่งกว้าง ๆ อยู่” (นายประยุทธ์ฯ)

“ควรมีแนวให้เขาว่า อย่างคดีนี้ให้สาบานตัว คดีนี้ให้ใช้ประเมินความเสี่ยง ... ถ้าเสี่ยงสูงค่อยดูหลักประกันนะ มันต้องมีการบอกเป็นข้อ ๆ ไป ...

... อาจจะมีการล้างยี่ตอกใหม่เลย บอกไปว่าคดีนี้ไม่ควรเรียกหลักประกัน แล้วศาลจะสบายใจ อันไหนที่จะเรียก ... ก็เรียกให้มันต่ำไปเลย ถ้าจะต้องเรียกหลักประกันให้ลดไปเลย เพราะจริง ๆ มันไม่ต้องใช้หลักประกันก็ได้” (นายวัฒนาฯ)

(3) เสนอแนะให้มีการ**เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจับกุมผู้กระทำความผิด** หรือผู้ต้องขังที่หลบหนีระหว่างการได้รับการอนุญาตการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการสะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมต่อการให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจับกุมตัว อันเป็นการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในอนาคต และช่วยให้การใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้น

“คือ ถ้าระบบมันดี คนจะหนีก็หนีไม่รอด คนก็ไม่กล้าหนี ถ้ามีระบบที่ถ้าหนีแล้วจับได้ คนก็ไม่คุ้มที่จะหนี ... ผมว่าถ้ามีระบบแบบนี้ ศาลก็จะปล่อยตัวได้ง่ายขึ้น มองระบบอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ...

... แต่ว่าถ้าเกิดคนหนี เราก็จับไม่ได้ไง คือ ตอนนี้นั่นก็มีมาตรการรางวัลนำจับ มันจะจับได้ก็คือ คดีใหญ่ ๆ เพราะเขาไม่ได้หนีไปไหน คดีใหญ่ ๆ ผมไม่เห็นเขาจับได้ แต่ว่าถ้าเป็นคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบปล่อยโดยไม่มีหลักประกัน บางทีเขาก็ไม่มาตามนัด เราก็ออกหมายจับ ซึ่ง 2 – 3 วันก็จับได้ เพราะเขาไม่ได้หนีไปไหน เขาก็อยู่แถวบ้านเขา แล้วเรามี พ.ร.บ.ผู้กำกับดูแลประกอบกับการตั้งรางวัลนำจับ ซึ่งต่างกับคดีใหญ่ ๆ ที่จับยาก” (นายมงคลฯ)

(4) อาจมีการจัดตั้งแผนก หรือคณะพิจารณาในระบบการพิจารณาการฝากขังของผู้ต้องหา โดยอาศัยการพิจารณาจากผู้พิพากษาอาวุโส ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการพิจารณาการฝากขังของผู้ต้องหา และลดภาระงานของผู้พิพากษาที่มีภาระงานประจำวันมากเกินไปจนกว่าจะสามารถมาจัดตั้งคณะทำงานในการพิจารณาการฝากขังดังกล่าวได้

“ควรตั้งแผนกในการพิจารณารับฝากขังตามระบบใหม่มั้ย หรือแยกเป็นคณะ? ... อย่างในศาลใหญ่ ๆ ก็จะมีคณะคุ้มครองสิทธิ คือ แยกออกมาทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ หรือคณะใกล้เคียงแบบนี้ครับ ... ถ้าถามว่าจะให้ศาลทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามข้อบังคับของท่าน ประธานศาลฎีกาการพิจารณาคำร้องฝากขัง และการปล่อยตัวชั่วคราว การกำหนดเงื่อนไขให้มีประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวควรจะต้องมีคณะแบบนี้ในศาลมั้ย แต่ก็อาจมีปัญหาได้ เพราะ ผู้พิพากษาในปัจจุบันมีน้อย และมีไม่เพียงพอต่อการพิพากษาในคดีทั่วไปอยู่แล้ว ...

... แต่ผมมองว่า ผู้พิพากษาอาวุโสอาจทำงานแทนได้ ณ ตรงนี้แล้วท่านก็มีประสบการณ์ และก็มีจำนวนเยอะขึ้นทุกปีนะ เพราะว่าท่านสามารถทำงานได้ถึงอายุ 65 ปี เราอาจจะลองดูว่า ให้ผู้พิพากษาอาวุโสไปทำงานในจุดนี้ได้ไหม?” (นายสมภพฯ)

(5) ควรให้มีการนำ**นักจิตวิทยา**มาประเมินความเสี่ยงทางสถานะทางจิตใจของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา และ นำผลการประเมินดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม จากหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่นที่ประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่ม

ดังกล่าวที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสมตามแต่ละประเภทคดี และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล อาทิ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดโทษฐานทำร้ายร่างกายในยามวิกาล หากนักจิตวิทยาสามารถบ่งชี้ข้อมูลได้ถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ได้ว่า เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตอนกลางคืน จะนำไปสู่ข้อมูลในการที่ศาลใช้ประกอบการพิจารณาการติดอุปกรณ์ EM ควบคู่ไปกับการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม อันจะเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำมากกว่าการควบคุมพฤติกรรม หรือเพียงแค่ประกันความเสี่ยงต่อการหลบหนีของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเท่านั้น

“ถ้ามีนักจิตวิทยาประจำศาล สามารถค้นหาปัญหาทางจิตให้แก่ผู้พิพากษาได้ก็จะดี ... เพราะตอนนี้ภาค 1 มีคลินิกจิตสังคมทั้งหมด แล้วมีนักจิตวิทยากรบทุกศาล ... นักจิตวิทยาเขาก็จะใช้เครื่องมือในการคัดกรองความเสี่ยงในระบบสาธารณสุขเข้าไปในเรื่อง การใช้ยาเสพติดว่าอยู่ในระดับไหน ทักษะคิดเกี่ยวกับการต่อต้านสังคม หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้า หรือว่าเป็นโรคทางจิตเวชมัย ท่านผู้พิพากษาเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเข้ามามากกว่าแบบประเมินความเสี่ยง ...

... 2 เครื่องมือนี้อาจจะมาเป็นเครื่องมือคู่กัน ในกรณีที่ผู้ต้องหาที่มีปัญหาทางจิตเวช อาจตั้งผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้คำปรึกษา ระบบการพิจารณาแล้วส่งบำบัดควบคู่กันไป ก็อาจจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวได้ ถ้าผู้ต้องหายินยอมที่จะเข้าสู่ระบบบำบัด หรือเข้ามารับคำปรึกษา ...

... หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่วัยรุ่นออกไปทำร้ายร่างกายกันตอนกลางคืน ... ถ้าเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วควรที่จะกำหนดเงื่อนไขการห้ามออกจากบ้านในเวลาวิกาลควบคู่กันมัย ... เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะใช้ควบคุมการหลบหนี แต่ไม่สามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำ แต่ถ้าผู้พิพากษากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องนี้มันก็จะอาจจะช่วย ประกอบกับนักจิตวิทยาที่สำรวจข้อเท็จจริงว่า เด็กคนนี้ที่ออกไปกระทำความผิดมาจากสาเหตุเพราะ เขาชอบออกนอกบ้านไปมั่วสุมในเวลากลางคืน ผู้พิพากษาาก็จะมีข้อมูลไปกำหนดเงื่อนไขได้ ถ้าเขาใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วยังทำผิด เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเรียกเขามา กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้” (นายสมภพฯ)

ข้อมูลที่ปรากฏจากการที่คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวข้างต้น ภายหลังคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรมที่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ กำกับ ติดตาม อุปกรณ์ EM ในส่วนของที่ศาลใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่ นายประภาศิต สวนเอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ “ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” สำนักงานศาลยุติธรรม โดยผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการใช้อุปกรณ์ EM นอกเหนือจากมุมมองและทัศนคติของศาล

คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อค้นพบจำแนกตามประเด็นสำคัญในการพิจารณา กล่าวคือ

- อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ควบคุมการใช้อุปกรณ์ EM ในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายการดำเนินการของศูนย์ฯ คือ มุ่งในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสำคัญ การ

ดำเนินการของศูนย์ จะเป็นในลักษณะของเชิงเทคนิค คือ กำกับ/ติดตาม/ควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีเงื่อนไขในการติดอุปกรณ์ EM และคาดว่าจะทำผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัว ด้วยการดำเนินการ (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ (2) ติดต่อสอบถามผู้ปล่อยตัวชั่วคราว และสอบถามบุคคลอ้างอิง (ผู้กำกับดูแล) เพื่อตรวจสอบกรณีมีสัญญาณแจ้งระบบ (3) รายงานพฤติการณ์ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว

“ผมบอกเลยว่า ... อุปกรณ์ EM ไม่ใช่เครื่องพันธนาการ ... แต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในลดความเหลื่อมล้ำในปัจจุบัน” (นายประกาศิตฯ ศูนย์ EM)

- ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด โดยทางศาลก็จะพิจารณาตามกฎหมาย และข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ แต่ทางศูนย์ฯ มีหน้าที่ในกรณีที่ศาลได้พิจารณาสั่งผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ให้ติดอุปกรณ์ EM โดยทางศูนย์จะรับคำสั่งศาลและเปิดระบบ (Activated) อุปกรณ์ EM เพื่อดำเนินการกำกับ/ติดตาม ตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งเพียงเท่านั้น

- สถานการณ์ความพร้อมของอุปกรณ์ EM ในปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า ปัจจุบันจำนวนอุปกรณ์ EM ประมาณ 5,000 เครื่อง และกำลังพิจารณาเพิ่มเติมเป็น 7,000 เครื่อง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามงบประมาณประจำปี และสะท้อนข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ EM ในประเด็นที่น่าสนใจว่า อุปกรณ์ EM ที่ใช้อยู่ในสากลมีระบบการติดตามในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของระบบดาวเทียม GNSS (GPS) หรือระบบ A-GPS รวมถึงมีการใช้ระบบเครื่องข่ายโทรศัพท์มือถือ RF Cell-site ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน แต่ข้อสำคัญในการพิจารณาคือ “ความเสถียร” ของสัญญาณในการระบุพิกัดของอุปกรณ์ที่บางระบบอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากพิกัดจริง โดยการระบุพิกัดนั้น สำคัญต่อการพิจารณาในการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว

“บางตัวคลาดเคลื่อนจากจุดพิกัดจริง 100 เมตร ... อันนี้มันก็ยากหน่อยถ้าเราจะกำหนดเงื่อนไขว่า ห้ามออกนอกเขตสถาน เพราะมันคลาดเคลื่อนเยอะ ... บางทีก็ใช้การประมาณขอบเขตของพื้นที่เอารับ” (นายประกาศิตฯ ศูนย์ EM)

- การจัดสรรอุปกรณ์ EM ในปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าทางศาลแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ EM โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 เครื่อง โดยจำนวนอุปกรณ์นั้น จะพิจารณาจาก สถิติในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลแต่ละแห่ง เป็นสำคัญ และหากมีการใช้อุปกรณ์ EM จนหมด ก็จะมีการพิจารณาจัดสรรให้เพิ่มเติม

- กรณีของข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ EM ผู้ให้ข้อมูลยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจที่ว่า อุปกรณ์ EM ไม่เพียงแต่การระบุพิกัดเท่านั้น แต่มีอุปกรณ์เสริม (additional) เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างตัวรับสัญญาณที่กำหนด ซึ่งอาจใช้ในกรณีห้ามเข้าใกล้บุคคลอื่นที่กำหนด หรือการมีระบบส่งสัญญาณพิเศษทั้งระบบโทรศัพท์ (cellular) หรือระบบจำกัดความเร็ว เป็นต้น โดยอุปกรณ์เสริม

ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญต่อศาลในการใช้กำหนดเป็นเงื่อนไข ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในการปล่อยตัวชั่วคราว และที่สำคัญคือ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือเงื่อนไขแต่ละคดีเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามแม้อุปกรณ์เสริมมีข้อดีในการเป็นเครื่องมือให้ศาลสามารถเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในแต่ละคดี แต่อุปกรณ์เสริม ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ EM ทำให้ส่งผลต่องบประมาณที่ใช้

“ก็เหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือพวกมือถือใครพวกนี้ครับ ... ไม่ใช่มีแค่ตัว EM นะ แต่มันมีอุปกรณ์เสริมมาช่วยอีกเยอะมาก ... ทั้งตัวรับตัวส่งสัญญาณ ... การใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สื่อสารสองทาง และอีกเยอะมาก ... ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยต่อศาลนะ ในการใช้ เลือกเอาเลยให้ตรงตามเงื่อนไข ... ไม่ใช่แค่จำกัดตามแค่พิกัด ...

... อุปกรณ์เสริมยิ่งมาก ก็ยิ่งแพงครับ ง่าย ๆ เลย ... อยากได้มาก ก็จ่ายมาก มันก็กระทบเรื่องงบประมาณอีก ... คนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าทำไมต้องสั่งโน่นนี่มาประกอบ เยอะแยะ ... เราเลยมีแต่อุปกรณ์ EM ตัวธรรมดา” (นายประกาศิตฯ ศูนย์ EM)

- การใช้อุปกรณ์ EM เป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยในปัจจุบัน ยังพบปัญหาความไม่สอดคล้องในเชิงทรัพยากร โดยใช้บุคลากรที่ใช้ในการกำกับติดตาม โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการติดตามระบบอุปกรณ์ EM มีสัดส่วนบุคลากรประมาณ 1:1000 คน ซึ่งค่อนข้างน้อยกว่าต่างประเทศที่มีสัดส่วนประมาณ 1:100 คน

“สัดส่วนน่าจะประมาณ 1 คนต่อการติดตาม 1000 คนได้ครับของไทย ... เราก็ปฏิบัติหน้าที่กันค่อนข้างหนักมาก แต่ของสากลน่าจะอยู่ประมาณ 1 ต่อ 100” (นายประกาศิตฯ ศูนย์ EM)

- สภาพข้อจำกัด หรือข้อเท็จจริงในการใช้อุปกรณ์ EM ต่อการปล่อยตัวชั่วคราว นอกเหนือจากจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ และจำนวนอุปกรณ์ EM ตามที่คณะผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบข้างต้นแล้ว ยังพบปัญหาเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ กล่าวคือ ด้วยอุปกรณ์ EM เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ติดกับตัวของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วน (1) การทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ถูกหลักสุขอนามัยในการใช้ของแต่ละครั้ง (Hypoallergenic) ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของศาลแต่ละแห่งสามารถดำเนินการทำความสะอาดได้ (2) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รวมถึงการตรวจวัดและปรับความเที่ยงตรง (calibrated) ที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ โดยการบำรุงรักษานี้ต้องคำนึงถึงการตกลงในเงื่อนไขของบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Maintenance Service Agreement: MA) ที่ต้องตกลงเงื่อนไขระหว่างศาล และบริษัทเอกชน ดังนั้น ในการพัฒนาอุปกรณ์ก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงเทคนิค

นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลยังสะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่า ศาลอาจยังอาจขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM เพียงพอ ยังค่อนข้างไม่เข้าใจในตัวระบบและเชิงเทคนิคของอุปกรณ์เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์เสริมที่ส่งผลต่อการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความเหมาะสม จำเป็นต้องมีการเสริมองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งศาลและผู้ปฏิบัติในศูนย์ EM รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- กรณี “แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว” แม้ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของศูนย์ EM แต่ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนข้อมูลน่าสนใจว่า ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวต้องติดอุปกรณ์ EM ตามคำสั่งศาล และคำสั่งศาลก็มาจากการข้อมูลที่เกิดจากแบบประเมินความเสี่ยง ดังนั้น ประสิทธิภาพในการดำเนินการย่อมมีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่า แบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลแม่นยำตรงโดยสมบูรณ์แต่อย่างใด ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (verified) ควรมีการปรับปรุงข้อคำถามให้ใช้วัด (measurement) ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ป้องกันการให้ข้อมูลหลบเลี่ยงของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ต้องหาหรือจำเลย อีกทั้ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ไม่ควรเป็นแค่ส่วนของศาลยุติธรรม และต้องให้ความสำคัญกับ ‘ศูนย์ข้อมูล’ (Data Center) ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน (up to date) บูรณาการเชื่อมโยง เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำจริง

“มันเป็นเครื่องมือแบบให้กรอกข้อมูลไปครับ ... ข้อคำถามบางข้อเนี่ย ... คนตอบเค้าอ่านก็รู้ได้เลยนะว่าควรตอบยังไงให้ผลออกมาดูดี ... ดังนั้น ผมให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลครับ ...

... ต้องมีการตรวจสอบ ... ต้องมีศูนย์ข้อมูลที่ข้อมูล update เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน ... หากข้อมูลมันไม่ตรง ไม่จริง ศาลก็ใช้ข้อมูลผิดในการตัดสินใจ ... ถูกต้องไหมครับ”
(นายประกาศิตฯ ศูนย์ EM)

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด:

ตามที่คณะผู้วิจัยได้ขยายความข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ว่า การศึกษานี้ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งตามกฎหมายได้จำแนกเป็นสองระยะคือ ในระหว่างการสอบสวนและระหว่างพินิจพิจารณาคดีของศาล โดยขอบเขตการศึกษาหลักที่ค่อนข้างมุ่งไปยังการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์ EM นั้น ก็จะเป็นขอบเขตเฉพาะในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาล

แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวมอย่างเป็นผล ทางคณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังปรากฏข้อค้นพบจำแนกรายประเด็นได้กล่าวคือ

1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดกับหลักสากลเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” รวมถึง ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยกับมาตรฐานการปล่อยตัวชั่วคราวสากลตามที่ระบุในตราสารระหว่างประเทศ จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานอัยการ

บางส่วน สะท้อนถึงพัฒนาการของมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวของกฎหมายประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ การขอปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่อประกัน EM หรือการกำหนดเงื่อนไขแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลที่มีการอ้างอิงสอดคล้องกับหลักสากล ดังปรากฏจากความคิดเห็นว่า

“จากที่ศึกษามากก็มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ แล้วนะ ... โดยให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อย่างเรื่อง EM มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พยายามจะลดความเหลื่อมล้ำของหลักประกัน ในกรณีถ้าไม่สามารถหาในเรื่องของหลักประกัน ไม่สามารถหาเงินมาประกันได้ก็มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องหาที่จะใช้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ... เลยคิดว่ามันเป็นการพยายามที่จะทำให้สอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้น ... แล้วเขาก็มีหลักการในการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย อันนี้เขาก็มีหลักการว่าถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ ศาลก็สามารถให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้” (นางสาวชมัยณัฐา)

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดสะท้อนถึงมาตรฐานในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการสากลเพียงแค่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการบ่งชี้ถึงการปฏิบัติที่ค่อนข้างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังในบางกรณี ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามหลักการสากลและกฎหมาย ดังปรากฏจากความคิดเห็นว่า

“ถ้าผมอ่านจะเป็น Bylaws ว่ามันเข้าทำหรือเปล่า ... ผมมองว่ามาตรการมันอาจจะพอไวกัดไปว่า เพราะว่าในกฎหมายวิ อาญา 108/1 แบบนี้ครับ การปล่อยตัวชั่วคราวจะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุ 1. 2. 3. 4. 5. ซึ่งผมคิดว่าตัวมันก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่อยู่บนหลักสมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ... ถ้าจำกัดก็ต่อเมื่อไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อภัยอันตรายประการอื่นนั่นคือมาตรการ ... ที่นี้ท่านต้อง quote คำของคำพูดของผมนิดหน่อยว่า ‘นี่คือมาตรการก็คือ bylaws ในความเป็นจริงถ้าผมจะถามว่ามาตรฐาน มาตรการ ถ้าผมมองผมจะพูดว่าเป็นมาตรฐานการของไทย จะตอบโดยไม่ลังเลเลยเลยว่าผมคิดว่ามันไม่ได้มาตรฐาน’ ...

... ผมคิดว่ามันได้มาตรฐานระดับหนึ่ง แต่ถ้าถามในสถานการณ์ประเทศไทยมันถึงมาตรฐานสากลอย่างที่ควรจะเป็นไหม ผมคิดว่ามันยังห่างไกล ... เราไม่ต้องไปดูอื่นไกล ... เราดูข่าวประจำวันนะครับ เราเปรียบเทียบในข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน แต่ได้รับการปฏิบัติที่ต่างกัน มันก็ชัดเจนโดยที่ผมไม่อธิบายมาก” (นายรองรัฐา)

2) การรับรู้และความเข้าใจประเด็นของหลักการ และเกณฑ์ในการพิจารณาการร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (1)

ที่ว่า “คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้ต้องหาต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณีในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการ” จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบ่งชี้ถึงการรับรู้ และความเข้าใจต่อหลักการ และเกณฑ์ในการพิจารณาการร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการที่มีปรากฏแจ้งชัดใน **ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563** ว่า ต้องมีหลักในการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างไร ต้องใช้หลักฐาน หรือหลักประกันใดบ้าง และใครมีอำนาจต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“จริง ๆ ของอัยการเองมันจะมีระเบียบ เขาเรียกว่า ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึ่งฉบับล่าสุดของปี 2563 จะกำหนดว่า ... หลักการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นยังไง ใครเป็นคนที่จะมีอำนาจพิจารณา จะมีหลักในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า การกระทำของรัฐที่เป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ จะทำได้ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น ...

... ซึ่งตามปกติ การควบคุมตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยก็ต้องเป็นกรณีที่เห็นว่า ผู้ต้องหา หรือจำเลยจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่คะ ... แล้วก็ถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความผิดร้ายแรง หรือเชื่อว่าจะหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน มีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะนำมาพิจารณาว่าจำเป็นต้องควบคุม หรือฝากผู้ต้องหาหรือจำเลย อันนี้ คือ เขียนไว้ในระเบียบเลย หรือการพิจารณาคำร้องต้องพิจารณาโดยเร็ว ประมาณนี้คะ แต่ใด ๆ เขาก็ไปอ้างอิงกับเนื้อหาข้อบังคับของประธานศาลฎีกานะคะ” (นางสาวชมัยณัฐา)

3) ข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ จากข้อมูลทีคณะผู้วิจัยได้รับ สะท้อนถึงแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นสอบสวนที่มีการอิงตามพนักงานสอบสวนในชั้นการสอบสวนที่มีการส่งสำนวนคดีเป็นส่วนใหญ่ โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อัยการมีเพียงแค่ การปฏิบัติตามสำนวนที่ทางชั้นสอบสวนพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนหน้า และมีหน้าที่ในการพิจารณาในการสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องต่อผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการเท่านั้น หากแต่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอื่นของผู้บริหารของสำนักงานอัยการจังหวัดที่ทำหน้าที่ในการอนุมัติการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“โดยในทางปฏิบัติเองทางอัยการส่วนใหญ่ ... เราจะพิจารณาเรื่องประกันก็ต่อเมื่อสำนวนมาถึงพนักงานอัยการ แปลว่ามันต้องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานสอบสวนเขาจะส่ง

สำนวนมาให้พนักงานอัยการว่าจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ซึ่งตรงนี้ปกติแล้ว เขาจะส่งมาหลายรูปแบบ คือ 1. ฟากร้องฝากขัง คือ มีคดีที่ขอให้อยู่ในอำนาจศาลในการไปฝากขัง 2. มีการประกันโดยใช้เงินสดหลักทรัพย์ หรือการประกันในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ 3. ทราบนัด คือ ไม่ต้องประกัน ไม่มีฝากขัง มาแค่รับทราบนัด ...

... ซึ่งถ้าตำรวจเขาให้ประกันมา อัยการก็ต้องทำตามเขา ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นอัยการผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่อัยการผู้บริหาร แต่เรื่องของการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว คนที่พิจารณาตามระเบียบ คือ อัยการจังหวัด เขาจะเป็นผู้บริหาร เป็นหัวหน้า เลยไม่ทราบว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรอีกบ้าง แต่ว่าจากที่ไปถามจากธุรการที่รับสำนวน เขาจะบอกว่า ตำรวจมายังไงเราก็ไปตามนั้น ถ้าเขาไม่มีเงินก็ติดคุก คือในทางปฏิบัติเราจะปฏิบัติตามตำรวจ ส่วนคนที่อนุมัติ คือ อัยการจังหวัดค่ะ” (นางสาวชมัยณัฐา)

4) ข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันแต่ละคดีที่เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการพิจารณาการยื่นคำขอการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ ตามกฎหมายข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2562 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบังคับใช้ถึงหลักเกณฑ์ในการเรียกหลักประกันต่อผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ อาทิ การใช้เงินสด ที่ดิน หรือการใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้บังคับใช้ถึงการขอปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM ของผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการว่า ส่วนใหญ่สามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล และในกรณีการได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์เท่านั้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือ เคยถามนะคะตามจังหวัดว่า เคยเจอคนที่เขาไม่มีเงิน ไม่มีญาติแล้วขอใช้ EM ... ทุกคนบอก ... ไม่เคยเจอ เพราะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ปล่อย คือ ส่วนใหญ่ EM มันจะถูกไปขอใช้ในชั้นระหว่างพิจารณาคดีของศาลมากกว่านะคะ หรือกรณีพักโทษในเรือนจำ ไม่แน่ใจว่าเพราะว่า EM มันอยู่ที่ศาลรีไพล์ที่เป็นผู้ควบคุม ...

... จริง ๆ หลักประกันสามารถใช้คนแทนได้ค่ะ เช่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เขามีเขียนไว้เลยนะ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการก็ได้ ... มันจะมีเงื่อนไขการประกันตัวนอกจากเรื่องที่ดิน เงิน มันใช้คนได้ด้วย” (นางสาวชมัยณัฐา)

5) ความเหมาะสมในประเด็นการพิจารณาคำร้องต่อการขอปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรค 3 ในชั้นพิจารณาคดีของศาล ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการสูงสุด ตามข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้รับ สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมในเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในแง่ของการเป็นเงื่อนไขที่ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหากได้รับ

การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สะท้อนถึงความชัดเจนในผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่าค่อนข้างคลุมเครือ ขาดความชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้ต้องขังบางส่วนได้รับสิทธิตาม หลักของกฎหมายที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent) และได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ศาลชอบกำหนดเงื่อนไขเหมือนผู้กระทำได้กระทำความผิดไปแล้ว ... เขาห้ามทำในสิ่งที่ถูกกล่าวโทษ สิ่งที่เขาเองต้องหาอยู่ทั้งที่มันยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าถูกไหมครับ ... เท่ากับศาลคุณไปตัดสินไว้ล่วงหน้าว่าผู้ต้องหากระทำความผิด ... ถ้ามองในระดับกฎหมายผมยังคิดไม่ออกว่ามันจะเขียนยังไงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ... เพราะอย่างอนุมาตราที่มันคลุมเครือที่สุด คือ เงื่อนไขข้อ 6 ภัยอันตรายความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาศัยความคลุมเครือนี้ไปกำหนดเงื่อนไข แล้วไปตั้งข้อสันนิษฐานว่า ถ้าปล่อยตัวไปแล้วก็จะไปกระทำความผิดแบบเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอีก อนุนี้จะเป็นส่วนที่มีความคลุมเครือที่สุด ...

... ถามว่าเงื่อนไขข้อ 6 จำเป็นไหม ผมคิดว่ามันก็อาจจะจำเป็น ... ผมคิดถึงกรณีผู้กระทำความผิด serial killer หรือเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศซ้ำซาก มันอาจจะเข้าสู่ category นี้ได้ว่า ... ถ้าปล่อยออกไปแล้วเราคาดการณ์ได้แน่ๆ เขาอาจจะไปก่อความเสียหาย หรืออาจจะไปทำอะไรที่มันสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้ว ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะมีวิธีเขียนในกฎหมายว่าจะให้มันดีกว่านี้ได้ยังไง ... แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเกิดปัญหาแน่เพราะว่าในความคลุมเครือ มันถูกเอาไปพูดว่าศาลมักจะเอาประโยชน์อนุมาตรา 6 ว่ากลัวว่าถ้าปล่อยตัวจะออกไปกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาอีก ... ทางปฏิบัติเขายังไม่ได้ตัดสินเลยว่าผิดหรือเปล่านั้นผมเลยคิดว่ามันมีปัญหาอยู่” (นายรองรัฐฯ)

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่สะท้อนถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคำร้องในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ว่า มีความเหมาะสมในแง่ของตัวบทกฎหมาย แต่มีการบ่งชี้ถึงกระบวนการพิจารณาในทางปฏิบัติของศาลโดยการใช้ “ยี่ตอก” ที่เป็นคู่มือ แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติของผู้พิพากษาในการใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ในส่วนของประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เพียงแค่นั้นตอน หลักการ หลักทรัพย์ตามประเภทของคดี หรืออัตราโทษที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ในส่วนของตัวกฎหมาย มองว่ากฎหมายเองเขาค่อนข้างเขียนมาดีมาก ... เหมือนทุกคดีสามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ ถ้าไม่ได้เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าศาลจะต้องมี ‘ยี่ตอก’ ของเขาอีกกริปาวว่า อัตราโทษเท่าไร จะให้ปล่อยชั่วคราวได้มัย ... มันจะมียี่ตอกของเขาเป็นหลักการของเขาละ คือ ของศาลเขาจะมีเลยละว่า คดีประเภทนี้ปล่อยได้ หรือ

ไม่ได้ อัตราโทษเท่านี้ควรใช้หลักเกณฑ์อะไรในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือว่าปล่อยได้แต่ต้องคิดหลักประกันเท่าไร อันนี้เขาจะมีคู่มือให้ผู้พิพากษาดู ... ซึ่งเหมือนกับว่าต่อให้มันเข้าบทบัญญัติตามกฎหมายก็ต้องไปดูในยี่ตึกด้วยว่าควรปล่อยหรือไม่ปล่อย ทั้งยี่ตึกแล้วก็ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งเกณฑ์ยี่ตึกตรงนี้ค่ะ ถ้าเดินไปหน้าห้องรับฟ้องมันจะมีป้ายติดไว้เลยว่า ... คดีประเภทนี้ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรในการประกันตัว ต้องใช้ใคร บุคคลใดในการประกันตัวบ้าง เราสามารถตรวจสอบได้ค่ะเพราะว่า มันเป็นสิทธิของทุกคน แต่ดุลยพินิจว่าจะปล่อยอะไร ไม่ปล่อย ... เราดูไม่ได้” (นางสาวชมัยณัฐา)

6) ความเหมาะสมในประเด็นข้อกฎหมายที่กำหนดให้มีการนำอุปกรณ์ EM มาติดตามตัวประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการสูงสุด จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์สะท้อนถึง **ความเหมาะสมในการนำอุปกรณ์ EM มาติดตามผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เสี่ยงหลบหนี หรือเสี่ยงต่อการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีเป็นสำคัญ** นอกจากนี้ มีการบ่งชี้เพิ่มเติมในประเด็นของวัตถุประสงค์ในการนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีว่า **ควรติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังเพื่อทดแทนการเรียกหลักประกัน หรือควรมีการเรียกหลักประกันที่มีความสมมูลมากขึ้น** อีกทั้ง มีการสะท้อนถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ว่า ควรมีการพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ต้องขังที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ EM ในการติดตามตัวบางกรณี ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เห็นด้วยนะครับ แล้วก็มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ ... แต่การที่จะนำมาใช้ต้องไม่ใช่ว่าต้องกำหนดหลักเกณฑ์ แล้วก็เงื่อนไขว่า ทุกคดีในการปล่อยตัวชั่วคราวต้องใช้ EM ... จริงแล้ว EM คือ ต้องมาทดแทนการเรียกหลักประกัน ... หรือต้องมาอุดช่องว่างว่า ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเรามีข้อกังวลเรื่องอะไร ฉะนั้นต้องใช้ให้มันถูกทางไม่ยากให้มันกลายเป็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวสุดท้ายแล้วต้องไปพึ่งพา EM ตลอด ...

... หมายความว่า ถ้าเป็นคดีใดก็ตามผู้ต้องหาเขามีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้ว คดีที่ไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี คดีที่ว่าไม่เข้าเงื่อนไขตาม 108/1 ทุกประการ ... ถ้าเขามีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้ว กรณีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ EM ด้วยซ้ำ EM ต้องมาทดแทนการเรียกหลักประกัน การที่เรายังมี Down view อยู่ว่าเขาอาจจะหลบหนีนะ คือ ...

... ผมคิดว่าเรื่องของการหลบหนี ผมไม่รู้เทคโนโลยี มันไปได้ไกลขนาดไหน เช่น กลัวเข้าไปก่อภัยอันตรายกับผู้เสียหายที่อื่น เทคโนโลยีมันทำให้เราจำกัดขอบเขตการเคลื่อนที่ของเขาได้แค่ไหน แต่สุดท้ายต้องกลับไปที่ว่าต้องใช้เพียงเท่าที่เป็นที่ความตั้งใจแรก เพราะฉะนั้น โดยสรุปเลยนะครับคือ เหมาะสมครับ” (นายรณรงค์รัฐ)

ข้อคิดเห็นต่ออำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อประเด็นการพิจารณาการนำอุปกรณ์ EM มาติดตามตัวประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา โดยข้อมูลได้บ่งชี้ถึงประเด็นการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดอุปกรณ์ EM ที่ค่อนข้างทับซ้อนกับเกณฑ์ในการเรียกหลักประกันสำหรับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการยกตัวอย่างเพื่อบ่งชี้เพิ่มเติมในประเด็นที่มีบางกรณี ศาลมีการเรียกหลักประกันที่สูงเพื่อเป็นเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี แต่ในขณะเดียวกันศาลยังคงให้มีการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเช่นกัน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมว่าเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่า ... ต้องไม่ใช่มาตรฐานขั้นต่ำ แล้วก็ต้องทดแทนการเรียกหลักประกัน เพราะผมเคยมี feedback กับคนที่เป็้นทนายอยู่ที่เคยเล่าให้ผมฟังว่า ... บางคดีศาลเรียกหลักประกันสูงมากเลยนะ ... แต่ก็ยังให้ใส่ EM อยู่ นั่นผมเลยคิดว่าคุณไปเรียกหลักประกันเขาทำไม กรณีแบบนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะซ้ำซ้อนกัน” (นายรองรัฐฯ)

เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นต่อประเด็นเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันแต่ละคดีที่เป็นปัจจัยหนึ่งต่อการมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของศาลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติด EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดี ตามกฎหมายข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2562 ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักประกันในแง่ของการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขังว่า สามารถใช้หลักการนี้ตามที่มีข้อบังคับกำหนดได้ แต่มีการบ่งชี้ถึงประเด็นการมีเกณฑ์การเรียกหลักประกัน ประกอบการติดอุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลว่า มีการใช้ดุลยพินิจที่ค่อนข้างทับซ้อน ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เวลาในการปล่อยตัวชั่วคราวมันก็เป็นเรื่องที่ sensitive ... ที่ผู้พิพากษาเขาทำงานด้วยความที่เขาต้องระมัดระวังว่า ... ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีเขากลับช่วยนะ เขากลับว่าเขาจะต้องรับผิดชอบ แล้วเขาก็จะต้องกลัวว่าเขาจะถูกมอง ... ยิ่งถ้าเกิดคดีไหนที่โดยมาตรฐานแล้วเขาไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวกัน ถ้าศาลผื่นไปปล่อยตัว ผู้พิพากษาเขาก็จะมีความเสี่ยงที่เขาจะถูกสอบวินัยหรือสอบอะไรเหมือนกัน ...

... แล้วการที่ถ้าเกิดมีข้อบังคับออกมาแล้ว ยังไงในฐานะนักกฎหมาย ผมว่าเขาก็ต้องปฏิบัติตามแล้วมันมีส่วนในการที่จะมันมีผลต่อการตัดสินใจเขาแน่นอน ผมตอบว่ามีผลต่อการพิจารณาปล่อยตัวแน่นอน แต่ถ้าตอบแบบ critical หน่อย ... ก็คงต้องตั้งคำถามกลับว่าการที่ข้อบังคับกำหนดการปล่อยตัว แต่ถ้าในเมื่อคุณยังจะเรียกเงินหลักประกัน แล้วคุณจะเอา EM อีกหรอ ... มันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันไง เพื่อป้องกันการหลบหนี ถ้าเกิดมี EM อยู่แล้วทำไมยังต้องมีเรียกหลักประกันอยู่ครับ ถ้าผมถามกลับแบบนี้” (นายรองรัฐฯ)

7) ข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา โดยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา โดยบ่งชี้ถึงประเด็นบุคคลทางการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลว่า ค่อนข้างส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว และเกิดการใช้อำนาจหรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (discrimination) ขาดมาตรฐานความเท่าเทียม ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM ของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“อันนี้ก็เป็นความเห็นเหมือนกัน ... ความเป็นภาพความเห็น สำหรับความเห็นผม ผมคิดว่ามีแน่นอนครับ ผมทำเลยคุณเอาเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นชั่วคราวอยู่ในสื่อต่าง ๆ คุณลองมาจัดเสดสีกันละติดจุดทางการเมืองแล้วคุณลองดูเลย ผมมั่นใจเลยว่ามันเทไปฝั่งนี้ ผมขอถามเลยคุณ ป. (ปกปิดนาม) ได้ใส่ EM หรือเปล่า แล้ว คุณ พ. (ปกปิดนาม) ได้ใส่ EM หรือเปล่า อันนี้ผมว่าชัดเจนนะครับ” (นายรองรัฐฯ)

8) มุมมอง และข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดี ของศาลในมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการสูงสุด จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสะท้อนความตระหนักถึงความสำคัญในความชัดเจนของเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีมากกว่าการให้ความสำคัญในการพิจารณาจากดุลยพินิจของศาลประการเดียว อีกทั้ง มีการเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบลักษณะอุปกรณ์ EM ที่คำนึงถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน และสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลที่ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย” ของผู้ต้องขังภายหลังจากการได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมเห็นด้วยครับว่า ... **ควรทำยังไงก็ได้ให้มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ลดการพึ่งพาดุลยพินิจ ...** สิ่งที่เราอยากเห็น คือ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ แล้วก็ใช้มันต่อเมื่อมันจะตอบโจทย์ ตอบวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้แต่ต้น ไม่ใช่ทำอะไรก็ตามพอมี EM แล้วก็เหมือนเป็นยาวิเศษ ...

... คือ ถ้าถามความสมัครใจเขาก็ยินยอม ถ้าเทียบระหว่างการต้องอยู่ในห้องขังในเรือนจำกับการมีภาระแค่ใส่ข้อมือ ผมก็คิดว่ายังไงเขาก็ไปทางใส่ข้อมืออยู่แล้ว ... แล้วถ้าถามผมอยากเห็นอะไรมากขึ้น ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้น เราอาจจะทำได้ในรูปแบบ wristband ได้แล้ว หรืออะไรก็ตามที่มันรักษาสหิทธิความเป็นมนุษย์ของเขามากกว่านี้ แต่ผมคิดว่ามันมีกรอบค่านิยมอะไรบางอย่างในสังคมไทย ... อะไรที่พอจะพัฒนาสิทธิมนุษยชนในผู้ต้องหา ก็

จะไปคิดว่าเดี๋ยวคนมันก็จะไม่หลาบจำ ไปให้อยู่สุขสบาย ผมว่าเราต้องเก็บวิธีคิดแบบนี้ ถ้าถามว่าผมอยากเห็นรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมนอกจาก criteria ที่ชัดเจน ผมคงอยากเห็นการให้มันเข้าถึงมากขึ้น ถ้าใครที่ต้องการใช้ เขาพึงมีสิทธิ์ได้ใช้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่า first come first serve นะครับ แล้วก็ควรจะพัฒนาให้มันสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มันไปถึง ไม่ใช่ไปติดกับความคิดว่ากับผู้ต้องการกับจำเลย เราไม่ต้องแคร์นักเรื่องสิทธิมนุษยชนของเรา เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา” (นายรองรัฐฯ)

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในส่วนของพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ:

ตามที่มีการปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบุว่ามีการปล่อยตัวในชั้นสอบสวนและระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาล ซึ่งบทบาทของการปล่อยตัวในชั้นพิจารณาคดีก็จะเป็นของศาลยุติธรรมในการพิจารณา ส่วนชั้นสอบสวนนอกเหนือจากบทบาทของพนักงานอัยการตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปข้างต้นแล้ว บทบาทสำคัญจะอยู่ที่พนักงานสอบสวน ซึ่งตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนนี้สามารถเป็นได้ทั้งเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายปกครองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายแต่ละฉบับจะให้อำนาจ

เพื่อให้ปรากฏข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวมมีจำกัดเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณา หรือเฉพาะการใช้อุปกรณ์ EM ทางคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 1) พันตำรวจเอกศรายุทธ มั่งเรือน ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 และ 2) พันตำรวจโทศวิวัฒน์ นิตริฐพัฒนกุล รองผู้กำกับฯ กองกำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน โดยมุ่งหวังรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน ของพนักงานสอบสวน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพตัวชั่วคราว ดังสรุปความตามประเด็นข้อค้นพบได้ดังนี้

1) ความสอดคล้องของประเด็นข้อกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย กับเจตนารมณ์และหลักสากลในการปล่อยตัวชั่วคราว จากข้อมูลพบว่า พนักงานสอบสวนก็ให้มุมมองว่า กฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ค่อนข้างสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเจตนารมณ์สากลอยู่แล้ว โดยเฉพาะหลักการที่ว่า “ปล่อยตัวเป็นหลัก การควบคุมเป็นข้อยกเว้น” ดังความเห็นบางส่วนที่ว่า

“ถ้าพูดแค่กฎหมายไทยเรามีไหม ... ชัดเจนไหม ก็ตอบได้เลยครับว่ามันก็เขียนไว้ในป.วิอาญานั้นแหละ ... เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องให้สิทธิผู้ต้องหา ผู้ถูกจับในการปล่อยตัวเป็นหลักเลย ... ส่วนการไม่ปล่อยต้องมีเงื่อนไขพิเศษ ในการพิจารณาเท่านั้นถึงจะไม่ปล่อย ... นี่เอาตามข้อกฎหมายนะ” (พันตำรวจโทศวิวัฒน์ฯ)

ความเห็นของพนักงานสอบสวน ผู้ให้ข้อมูลอีกท่าน ได้สะท้อนความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากฎหมายได้ระบุถึงหลักการไว้ซึ่งต้องปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ซึ่งการไม่ปล่อยตัวชั่วคราว อาจทำได้ต่อเมื่อมี

เหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ถอดความที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่ามีเหตุผลประการหนึ่งในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวคือ ‘การปล่อยตัวชั่วคราวนั้น จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายในการสอบสวน’ ดังความเห็นที่ว่า

“เอาตามแนวทางปฏิบัติเลยนะ ... กฎหมายกำหนดให้ปล่อยเป็นหลัก โดยการที่พนักงานสอบสวนเราจะไม่ปล่อยตัวนั้น ก็จะถูกจาก 1) ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม 2) ผู้ต้องหายุ่งเหยิงพยานหลักฐาน 3) ผู้ต้องหาจะก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ และ 5) การปล่อยจะเป็นอุปสรรคหรือเกิดความเสียหายต่อการสอบสวน ... ก็มีประมาณนี้ครับตามแนวทางเลยนะ” (พันตำรวจเอกศรายุทธฯ)

2) แนวทางการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราว จากข้อมูลพบว่า แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ถึงแม้ยึดโยงตามอำนาจและความที่ระบุในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ทางหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในภาพรวมของการสอบสวน การอำนวยความสะดวกทางอาญา ซึ่งได้มีการระบุถึง **แนวทางการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว** ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

“อยากให้ อาจารย์ไปลองดูคำสั่ง 419 ของตำรวจ ... เค้าจะระบุถึงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวนในการอำนวยความสะดวกในชั้นสอบสวนทั้งหมด ... เหมือนเป็นกรอบหลักในการปฏิบัติงานของตำรวจเลย ซึ่งการควบคุม การปล่อยตัวชั่วคราวมันมีระบุความในนั้นไว้หมด” (พันตำรวจเอกศรายุทธฯ)

เช่นเดียวกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลท่านอื่น ที่ระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนไม่แม้แต่การปล่อยตัวชั่วคราว แต่รวมถึงการอำนวยความสะดวกในชั้นสอบสวนทั้งหมด ได้ถูกระบุและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามคำสั่ง ตร.ที่ 419 และจะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้วิจัยในการทบทวนหลักการประกอบการศึกษานี้

“อาจารย์ลองไปดูแหละ ... เขียนไว้ชัดเจนเลยถึงหลักการ เจตนารมณ์ กับแนวทางปฏิบัติเป็นข้อ ๆ ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ ผมว่าลองไปดู มันจะเป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจการทำงานของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น” (พันตำรวจโทยศวัฒน์ฯ)

3) สืบเนื่องจากข้อ 2) ที่แนวทางการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราว ปรากฏตามคำสั่งที่ 419/2556 เพื่อความแม่นยำตรงของข้อมูล และเป็นหลักคิดในการพิจารณา คณะผู้วิจัยได้นำเสนอหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตามความที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งดังกล่าว และสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูล

กล่าวคือ ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ตามคำสั่งได้ระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะได้พิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิด หากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตามคำสั่งดังกล่าวได้ระบุให้มีการดำเนินการไว้ชัดเจน ซึ่งคณะผู้วิจัยสรุปความรายประเด็นน่าสนใจดังนี้

(1) ต้องพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยเร็ว กำหนดให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นใน 1 ชั่วโมงนับแต่ได้รับเรื่อง และหากดำเนินการไม่ทันตามกำหนดให้บันทึกเหตุผลความจำเป็น และดำเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

(2) การพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องประกอบไปด้วย

- ความหนักเบาของข้อหา โดยพิจารณาจากอัตราโทษของความผิดที่ถูกกล่าวหา
- พยานหลักฐานมีปรากฏแล้วเพียงใด โดยพิจารณาว่าพยานหลักฐานจากการสอบสวนมีมากพอจะพิสูจน์ความผิดแล้วหรือไม่
- พฤติการณ์ต่าง ๆ ทางคดี พิจารณาจากข้อเท็จจริงการกระทำผิดประกอบ อาทิ กระทำโดยเจตนา ไม่เจตนา จำเป็น ป้องกัน ถูกบังคับ ชูเหตุให้กระทำ หรือประมาท
- เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันเพียงใด พิจารณาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากใช้บุคคลประกันให้พิจารณาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่
- ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว

(3) ผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวสามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ และเงื่อนไขอื่นใดในการประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตราย ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด แต่กำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติเกินกว่าจำเป็นไม่ได้

(4) การสั่งไม่ปล่อย ต้องกระทำเมื่อมีเหตุคือ ผู้ต้องหาจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน จะไปก่อเหตุอันตราย ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ หรือ จะเป็นอุปสรรคหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวน

(5) กรณี คำสั่งไม่ปล่อยต้องแสดงผล และแจ้งเหตุให้ผู้ต้องหาและผู้ยื่นคำร้องทราบโดยเร็ว ให้บันทึกเหตุผลการไม่ปล่อยเป็นหลักฐานพร้อมผู้ต้องหาและผู้ยื่นคำร้องลงนามรับทราบ รวมถึงสำเนาบันทึกนั้นให้แก่ผู้ต้องหาและผู้ยื่นคำร้อง

(6) คดีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป ผู้ถูกปล่อยต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ส่วนคดีอื่นจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้

(7) การเรียกประกัน หลักประกัน ห้ามเรียกจนเกินควร ให้พิจารณาระเบียบและแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ อาทิ กฎกระทรวง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ฯลฯ

(8) กรณีจับตามหมายจับศาล ให้พิจารณาเหตุผลพิเศษในการขอหมายจับมาประกอบ

(9) สัญญาประกันจะระบุเงื่อนไขหรือภาระหน้าที่แก่ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวหรือผู้ประกันเกินกว่าสมควรไม่ได้

(10) หากความปรากฏภายหลังว่ามีกลฉ้อฉล หรือสัญญาประกันต่ำไป หรือเงื่อนไขไม่เหมาะสม เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาประกัน และเงื่อนไขการประกันให้เหมาะสม หรือปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี เป็นต้น

ข้อมูลตามที่คณะผู้วิจัยสรุปความข้างต้น ได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราวของพนักงานสอบสวน ตามคำสั่งที่ 419/2556 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติค่อนข้างกำหนดความไวชัดเจนเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ แต่ข้อมูลข้อเท็จจริงยังระบุว่ายังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานโดยทางคณะผู้วิจัยจะได้นำเสนอความในลำดับถัดไป และข้อน่าสังเกตสำคัญคือ แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้ความสำคัญกับการสื่อสาร และชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ยื่นคำร้องและผู้ต้องหา และความรวดเร็วในการพิจารณา

4) สภาพปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการปฏิบัติงานในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม คณะผู้วิจัยพบข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พอจำแนกข้อเท็จจริงเป็นรายประเด็น กล่าวคือ

(1) หลักเกณฑ์หรือแนวทางการในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ยังคงค่อนข้างขาดมาตรฐานหรือบรรทัดฐานในการพิจารณา เพราะ พนักงานสอบสวนไม่ได้มีกรอบแนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจดุลยพินิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพดานการเรียกหลักประกัน ที่เหมาะสมกับแต่ละคดีที่ยังคลุมเครือ ถึงแม้จะนำเอาหลักการปฏิบัติตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลมก็ตาม

“ปัญหาหนึ่งที่ว่านะ ... คือหลักเกณฑ์ไม่ค่อยมีบรรทัดฐาน ... คือ พวกหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นไปตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาที่กำหนดวงเงินการปล่อยตัวชั่วคราว ... ส่วนตัวมองว่าค่อนข้างยืดหยุ่น ในเวลาศาลพิจารณา ... แต่ของตำรวจเราเนี่ย พวกคำสั่ง ตร. ต่าง ๆ มันไม่ได้อ้างอิงชัดเจนว่าโทษเท่าไหนต้องเรียก (ประกัน) เท่าไหน ... บางคนก็บอกว่าดูตามความเสียหาย เช่น ฉ้อโกง ที่กำหนดเพดานไม่เกินหนึ่งล้านบาทไรทำนองนี้ ... บางกรณีก็เรียกไปเลย สูงปรี๊ด เจ็ดแปดแสนก็มี ...

.... มันไม่มีมาตรฐานในการพิจารณาเลย ... เวลาผมจะพิจารณาปล่อยตัว ผมก็ต้องพยายามใช้เกณฑ์ข้อบังคับประธานศาลฎีกานี้แหละมาปรับใช้เป็นกรอบคร่าว ๆ ในการพิจารณาชั้นสอบสวน” (พันตำรวจโทศวัฒน์ฯ)

“หลักเกณฑ์มันมีปัญหาเยอะ อย่างที่ผมทำงานเคสหนึ่ง ... จับมาคดีฉ้อโกงความเสียหายประมาณล้านบาทเนี่ย ... เราจะเรียกหลักประกันเท่าไรกัน? ล้านนึงเลยไหม? มันก็ไม่ใช่ว่า ... หลักเกณฑ์ถ้าผมจำไม่ผิดมันกำหนดแค่ไม่เกินหกหมื่นบาทมั้ง ... เราก็ต้องมามองว่า เฮ้ย! เรียกประกันหกหมื่นกับความเสียหายหนึ่งล้านเนี่ยนะ มันเหมาะสมไหม? ... งั้นเราเรียกเท่าไร? ...

บางคนเรียกแสนนิ่ง เอ้ยไม่ดีกว่า ลักสองแสนแล้วกัน ... หรือบางคนก็คิดเองว่าลัก 10% ของมูลค่าความเสียหายไปเลย ... มันไม่มีมาตรฐานเลย ไม่มี ... สะเปะสะปะใช้กันมาชั่วไปหมด” (พันตำรวจโทศรัณย์)

(2) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ยังยึดโยงกับการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยตัวเป็นหลัก โดยเป็นที่น่าสนใจว่าข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกันที่ว่า ตำรวจมักจะพิจารณาจากหลักทรัพย์หรือเงินประกันในแทบทุกกรณี ถึงแม้กฎหมายจะกำหนดให้พนักงานสอบสวนจะสามารถปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันได้ในบางกรณี แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่หากเกิดกรณีที่ผู้ปล่อยตัวชั่วคราวเกิดการหลบหนี ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือผิดเงื่อนไขประการอื่นในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นโดยร้องเรียน โดยตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย จากการกระทำดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุดด้วยการไม่ปล่อยตัวชั่วคราว

“เหตุผลหลักที่ผมคิดว่ะ ว่าทำไมตำรวจไม่ค่อยปล่อยตัวชั่วคราว ... พูดแบบหลักการ คือ เรากลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี แล้วผู้เสียหายเนี่ย ค่าเสียหายขึ้นใช้ใหม่ล่ะครับ ... ผู้ต้องหาหนี ... ค่าก็จะมาร้องเรียนเรา ... ทำไมตำรวจให้ปล่อย ปล่อยแล้วก็หนี ... ก็โดนร้องเรียน มันก็หวาดระแวงกัน ไม่สบายใจกัน ...

... เอาจ่าย ๆ นะ พนักงานสอบสวนเรามองว่า เราจะไม่ปล่อยเป็นหลัก ปล่อยเป็นข้อยกเว้น ... เราใช้เหตุผลเกรงว่าจะหลบหนีใส่ไปเท่านั้นแหละ หรือใส่ข้อพิจารณาแบบว่า ‘ผู้ต้องหาหนีพฤติกรรมหลบหนีมาโดยตลอด’ อะไรแบบนี้ แต่จริงแล้วเราก็ไม่ไว้ใจ ... จริงแล้วมันก็เป็นเหตุตาม ป.วิ อาญา นะ ... แต่ที่บอกในทางปฏิบัติทางตำรวจเองเราตีสูงไว้ก่อนว่า ความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวมันมี ...” (พันตำรวจโทศรัณย์)

ดังปรากฏจากความเห็นอื่นที่เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าถึงแม้กฎหมายจะเน้นการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติแล้วจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความ จึงเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนจึงยึดหลักที่ว่า ไม่ปล่อยเป็นหลัก ปล่อยเป็นข้อยกเว้น และต้องเป็นในกรณีมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันในระดับที่เห็นว่าครอบคลุมหรือลดทอนความเสี่ยงอันเกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลก็ยังระบุว่า การพิจารณาของพนักงานสอบสวนก็ยังให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทางคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งที่ 419 เช่นกัน

“เราดูพฤติกรรมประกอบครับ ... ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ถ้าเค้าหนี หรือเค้ามามอบตัว เราก็จะพิจารณาประกอบ หรืออัตราความเสียหายมันสูงไหมยังงี้ ถ้าไม่สูงมากก็พอได้ แต่สูงมากมันก็ต้องคิด ... หรือพวกคดีอัตราโทษเยอะ ๆ พวกฆ่า พยายามฆ่า เราก็มักไม่อนุญาต ... แต่บอกเลยว่าบางเคสเราก็ไม่ทำให้เลย อย่างพวกฉ้อโกงประชาชนเนี่ย เราไม่ทำให้เลย ...

.... การปล่อยตัวโดยไม่เรียกหลักทรัพย์เลย ... เอาจริง ๆ ในชั้นสอบสวนมันก็มีนะ ... มีเลยแหละ ในทางปฏิบัติเค้าก็ทำกันเยอะ ... แต่มันก็เหมือน ‘วัดดวง’ กันแหละ ... พวกที่เราปล่อยไม่เรียกประกัน ไม่มีประกันเลย ตำรวจเราก็มักจะดูว่ากฎหมายให้อำนาจไหม ถ้าให้แบบไม่เคลียร์ ต้องตีความเราก็มักเรียก แต่ถ้าเขียนชัดเลยในบางกรณีว่าไม่ต้องเรียกประกันในเคสไหน ๆ ได้ ... เราก็จะทำตามแหละ ... แต่อย่างที่ยกก็ต้องวัดดวงเหมือนกัน” (พันตำรวจโทศวีวัฒน์)

(3) ด้วยสภาพปัญหาข้างต้นที่พนักงานสอบสวนมักยึดโยงหลักประกัน และมีทัศนคติต่อการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวอันเนื่องมาจากการเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นจากการปฏิบัติงาน และกระทบต่อหน้าที่การงานของตน จึงทำให้เกิดการ ‘ผลกระทบความเสี่ยง’ ไปยังการพิจารณาของศาลแทน โดยให้ผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล และให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เป็นประการใด

“เราไม่ปล่อยในชั้นพนักงานสอบสวน โดยมีเหตุผลที่เราให้ไป แต่ส่วนใหญ่เราก็จะอธิบายผู้ต้องหาว่า ให้นำไปยื่นคำร้องต่อศาลอีกชั้นหนึ่ง ... พรุ่งนี้ก็ไปศาลแล้ว ไปยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาอีกทีนะครับ ... เพราะส่วนหนึ่งเราไม่สบายใจที่จะปล่อย โดนร้องเรียนมามันไม่คุ้ม ... เราต้องเซฟตัวเอง ... แต่พวกที่เราจะให้ปล่อยตัวคือ พวกที่มามอบตัวตามหมายจับ อันนี้เราก่อนข้างสบายใจ เรามักจะให้ในเคสเหล่านี้ได้” (พันตำรวจโทศวีวัฒน์)

นอกจากนั้น ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความเห็นที่ว่าการที่แนะนำหรือ ส่วนใหญ่มักจะให้ผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวในชั้นศาล ก็เป็นผลมาจากการที่ในชั้นศาลมีอำนาจ และเครื่องมือ หรือเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวที่มากกว่าพนักงานสอบสวน และทำให้ผู้ต้องหามีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่า

“คุณไม่มีหลักทรัพย์ คุณยื่นประกันได้นะ ... กฎหมายมันว่าไว้ แต่ถามจริงเถอะ ... ยื่นมาแล้วใครจะให้? ... เราต้องย้อนกลับมามองว่า อำนาจการให้ประกันตัวเป็นอำนาจของหัวหน้าสถานี (หัวหน้าพนักงานสอบสวน) แต่หัวหน้าฯ เนี่ยเค้ามีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการสอบสวน ในการควบคุม ปล่อยตัว ตามกฎหมายขนาดไหนกัน ... บอกเลยว่า กูๆ ๗ ๗ ... ตามที่มีกัน ... ใครเค้าจะเอาตำแหน่งที่เค้ามีอยู่มาแบกรับความเสี่ยงกับผู้ต้องหาที่ปล่อยตัวไปล่ะ ที่ไม่มีหลักทรัพย์เลย ... หากหนีไป คนที่ลงนามปล่อยตัวชั่วคราว รับผิดชอบเลยนะ โดนคนแรกเลย ... งั้นถ้าเป็นผมเนี่ย ผมก็ต้องถอยไปตั้งหลักแหละ ... งั้นคุณไปประกันศาลแล้วกันครับ เอาแบบนี้นี่เลย ... ศาลอาจจะไม่เรียกประกันก็ได้ครับ ไปศาลเลย ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขอื่น หรือติดกำไล EM ก็ได้ ... ไปศาลเลยครับแบบนี้ ...

... ตำรวจไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ตามกฎหมายมาช่วยใจครับ ... เรามีแค่ประกัน หลักประกันพวกนี้ ไม่ได้มีเงื่อนไข หรือเครื่องมืออื่นใดมาช่วยเหมือนศาล ... ตำรวจมีแค่หลักทรัพย์เป็นหลังพิงให้เราเท่านั้น” (พันตำรวจโทศวีวัฒน์)

(4) กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแก่พนักงานสอบสวนไว้โดยชัดเจน ถึงการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ในเรื่องของการใช้เงื่อนไขอื่น หรือการไม่ต้องยึดโยงกับการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประเด็นอื่นที่พบจากการเก็บข้อมูล ทั้งสะท้อนในมุมที่ว่า การที่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจโดยชัดเจนตามกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือที่สามารถนำมาปรับใช้ ทำให้ต้องใช้แค่หลักทรัพย์เป็นหลักในการพิจารณา และกระทบทำให้ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แม้เป็นคดีอัตราโทษเล็กน้อยก็ตาม อันสัมพันธ์กับวาทกรรมที่ว่า ‘คุณมีไว้ซึ่งคนจน’ ดังที่เกิดสภาพปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน โดยผู้ให้ข้อมูลก็สะท้อนว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ต้องดำเนินการปรับแก้ทั้งระบบกระบวนการยุติธรรม อย่างต่อเนื่อง ประสานสอดคล้อง

“กรณีความเชื่อที่ว่า คุณมีไว้ซึ่งคนจนเนี่ย ... ผมบอกเลยนะว่าต้องดูทั้งกระบวนการ ตำรวจ อัยการ ศาล เลย ... กระบวนการยุติธรรมมันก็มีเรื่องที่ว่าด้วยการควบคุม และการปล่อยตัวชั่วคราว และการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งกระบวนการ เพราะกฎหมายพยายามบอกว่าจะไม่ควบคุม และมีกฎหมายระบุว่าศาลไหนต้องเรียกเท่าไร ยังไง ระดับใด ... ทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจพิจารณา หรือพูดง่าย ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดในแต่ละชั้นก็สามารถพิจารณาปล่อยตัวได้ ... และกำหนดวงเงินว่า ควรเท่าไรที่เป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี หรือสมควรตามข้อหา ในกระบวนการปฏิบัติจริงมันมีความเสี่ยงไหม ... ที่ผู้ต้องหาจะหลบหนี ...

... ถามว่าถ้าจะอ้างอิงว่า ทำไมคุณมีไว้ซึ่งคนจน ก็หมายถึงต้องถามว่า ทำไมคนรวยถึงไม่เข้าไปอยู่ในคุก ... เพราะกระบวนการยุติธรรม เค้าให้สิทธิตามกฎหมายที่จะประกันตัวได้ ทุกคนยื่นคำร้องประกันได้หมดเลย ... แต่ประกันตัวมันต้องใช้เงินไง เอาเงิน เอาหลักทรัพย์มาวาง ... พอยื่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาตามอำนาจ ถ้าไม่มีประเด็นตามกฎหมายที่จะมีความเสี่ยงหลบหนี หรือยุ่งเหยิงก็ให้ปล่อย ถ้ามีก็ไม่ให้ ก็แค่นั้น แต่ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ เป็นคนจนเนี่ยตามภาษาบ้านเราเลย ... ตำรวจเราเนี่ยจะมักไม่มีการยื่นประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ ... หรืออาจจะมึนนะ แต่ตำรวจจะมองเลยว่า ถ้าหนีหละ? ใครจะรับผิดชอบ? ... สำหรับผมนะชีวิตรับราชการในตำแหน่งพนักงานสอบสวน 17-18 ปี ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเลยนะ รับคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ย ... ไม่มีเลย” (พันตำรวจโทศวิวัฒน์ฯ)

“เอาง่าย ๆ อาจารย์ลองดูนะ ... พวกคดีโทษเล็กน้อยเนี่ย ... เอาอย่างมาแล้วจับเนี่ย ... มีใครกล้าปล่อยตัวผู้ต้องหากลับไปนอนบ้าน แล้วกำหนดให้พรุ่งนี้มาฟ้องศาลบ้างไหม? ... อย่างน้อยก็ต้องวางหมิ่นสองหมิ่นทั้งนั้น หรืออย่างฝ่าฝืน พรฎ.ฉุกเฉินฯ แก่ออกมาซั่มให้ลูก แล้วถูกจับ ... ถามสิ ใครกล้าให้ประกัน ก็ต้องวางเงินทั้งนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีหมิ่น ... ไปนอนกองกันในห้องซังมองตากันปริบ ๆ ... เราก็อยากให้กลับไปบ้านนะ แล้วค่อยมาฟ้อง เสียค่าปรับพันสองพันเอง ... แต่เราทำไม่ได้ ไม่มีใครกล้า ... เพราะกฎหมายมันไม่ได้ให้อำนาจชัดเจนแบบนั้น” (พันตำรวจโทศวิวัฒน์ฯ)

5) ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน คณะผู้วิจัยพบประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูล ดังจำแนกข้อค้นพบเป็นรายเป็น ดังนี้

(1) พนักงานสอบสวน ควรมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หรือเครื่องมือสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน นอกเหนือจากการมีเพียงแค่การใช้หลักทรัพย์ประกัน อาจเป็นในรูปแบบเทียบเคียงกับศาล อาทิ การใช้อุปกรณ์ EM หรือการใช้ผู้กำกับดูแล

“ผมว่านะ ในชั้นพนักงานสอบสวนควรต้องมีการเอาหลัก เอาวิธีปฏิบัติของศาลมาใช้ได้ ... เค้ามักกันพูดบ่อยนะ ช่วงที่เค้านั้นกันว่า จะพยายามให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ... เน้นการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ไม่ให้เป็นข้อยกเว้น ... อยากให้ตำรวจมีเงื่อนไข มีเครื่องมือ อาทิ วางหลักทรัพย์เล็กน้อย มีผู้กำกับดูแล/คนค้ำ ติดกำไล EM หรือเครื่องมืออื่น เอามาใช้ในชั้นตำรวจได้ด้วย อันนี้จะดี ... ตำรวจมันไม่มีเครื่องมือไง เราใช้อันเดิมบอกได้เลยว่า 100 ปีที่แล้วใช้อย่างไร ตอนนี้เราก็กังใช้แบบนั้น ... ผมขยายความแบบนี้ละ คือให้อำนาจตำรวจน้อยในการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมหลักเกณฑ์เป็นเครื่องมือในการปล่อยตัว” (พันตำรวจโทศรัณย์)

(2) เพื่อเป็นการกำกับ และควบคุมการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจกำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องผิดฟ้องแก่ศาลโดยไม่มีตัวผู้ต้องหา (เนื่องจากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน) ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้ทำในคดีอัตราโทษไม่เกินสามปี (ศาลแขวง) แต่ผู้ให้ข้อมูลเสนอว่าสามารถดำเนินการได้ในคดีที่มีอัตราโทษเกินกว่าสามปี และเน้นย้ำให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว โดยสนับสนุนมาตรการและเครื่องมืออื่นแก่พนักงานสอบสวนในการปฏิบัติควบคุมกัน อันเป็นการกำกับ ติดตาม ควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอีกชั้นหนึ่ง

“อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างตำรวจให้ปล่อยตัวในคดีไม่เกินสามปี (ศาลแขวง) ขนาดปล่อยตัวไปแล้วนะ ตำรวจก็ต้องไปผิดฟ้องกันทางศาล ... แต่ลองคิดนะว่าถ้าคดีเกินกว่าสามปีละ อย่างพยายามฆ่าเลยเนี่ย ... อัตราโทษมันสูง แต่เดิมมันประกันยากใช้ไหมละ ... กำหนดมาเลยให้ตำรวจประกันตัว แต่เราก็กังไปยื่นฝากขังแบบไม่มีตัวได้ไหม เหมือนผิดฟ้องไม่มีตัว ... เน้นการปล่อยตัวเป็นหลักไปเลย ... จะได้ไม่ต้องอ้างว่า มีตัวปั๊บต้องเอาฝากขังเลย เอาตัวไปควบคุมเลยแบบนี้ ... อย่างคดียาเสพติด เค้ามักไขกันแล้ว บางกรณีโทษต่ำมาก ... ทำไมไม่ให้อำนาจปล่อยตัวล่ะ มันจะได้เข้าไปลั่นใจ ... แต่ถ้ามันไม่มีเงิน มันไม่มีเงินประกัน มันประกันไม่ได้ ก็จับกรับเข้าไปลั่นในคุกเหมือนเดิม” (พันตำรวจโทศรัณย์)

(3) เครื่องมือหรือแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถนำไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกในภาพรวม โดยอาจพิจารณาจากจุดแข็งของหน่วยงานตำรวจในการกำหนดเงื่อนไขการมารายงานตัว หรือการสืบเสาะ เผื่อระวังผ่านกลไกการป้องกันปราบปรามที่มีอยู่แล้วในทุกพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่อยากให้ใครเข้าคุกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ... เอาตรง ๆ นะ กฎหมายหลักการมาให้ตำรวจเลย ด้านแรกของกระบวนการยุติธรรม ให้อำนาจตำรวจชัดเจนไปเลยพร้อมหลักเกณฑ์ เครื่องมือในการปล่อยตัวชั่วคราว จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้มารายงานตัว โรงพัก หรือยังก็ได้ ... หรือจะใช้กลไกตำรวจพื้นที่ สายตรวจในการขับไปตรวจ ไปดู ไปสืบเสาะว่าผิดเงื่อนไขไหมก็ได้ ... เราทำกันอยู่แล้วเนี่ย ข้อเท็จจริงเราก็ต้องดูคนพันโท พักโทในพื้นที่เหมือนกัน มันก็ทำได้ ... ให้อำนาจ ให้เครื่องมือมาสิ ผมว่าเราทำได้” (พันตำรวจโทศรัณย์)

(4) อาจควรต้องพัฒนา หรือจัดทำแนวทางการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนที่มีความชัดเจนในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ถึงแม้ปัจจุบันจะมีคำสั่ง ตร.ที่ 419 เป็นแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้านี้ แต่เพื่อเป็นหลักและแนวทางที่ถูกต้องมีมาตรฐานจริงในการปฏิบัติ ทางหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง ก็ควรต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน เพื่อลดทอนอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนจากที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความในประเด็นก่อนหน้านี้

“ตำรวจเองก็ควรมีแนวทาง หรือออกหลักการปฏิบัติที่มันชัดเจนมากขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ... ไม่ใช่มันไม่ชัดเจน พอมันไม่ชัดเจนมันก็ไม่มีความหลักในการคิด การตัดสินใจกำหนดกรอบ ... ต้องไปเอาข้อบังคับประธานศาลฎีกามาปรับใช้ ... ไปเทียบเคียงตามกฎหมาย ... หากมันชัดเจน เป็นหลักในการปฏิบัติ มันก็จะชัดเจน ทำงานได้ดีขึ้น” (พันตำรวจโทศรัณย์)

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในส่วนของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม:

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อมุ่งหมายให้สะท้อนข้อมูลบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดยจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - พิจารณาคดี หากไม่ได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ก็จะต้องอยู่ในความควบคุม หรือการดูแลภายในสถานควบคุมหรือเรือนจำตามเขตอำนาจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการใกล้ชิด และดูแลผู้ต้องขังหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - พิจารณาคดีดังกล่าว

ข้อค้นพบที่สะท้อนจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบและนำเสนอความจำแนกรายประเด็นได้ดังนี้

1) บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยข้อมูลระบุความถึง อำนาจ หน้าที่ และภารกิจของกรมราชทัณฑ์ตามกฎหมายกระทรวง มีการกำหนดให้ กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรม ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน – พิจารณาคดีที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ต่างอยู่ภายใต้การควบคุม/ดูแลของกรมราชทัณฑ์เช่นกัน ดังนั้น ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มได้ทราบความถึงบทบาท หน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีทางด้านการให้สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ โดยการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ก็จะจะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“ปกติผู้ต้องขังอยู่ข้างในจะมีการเขียนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ... คือ จะขอขณะที่ไปตามนัดศาล หรือว่าในขณะที่เขายังอยู่ในเรือนจำ ... ซึ่งในส่วนของผู้ต้องขังที่มาขอปล่อยตัวชั่วคราวในราชทัณฑ์ น่าจะเป็นการที่ผู้ต้องขังมีการปรึกษาทนายเพื่อเตรียมตัวที่จะยื่นคำร้องในจังหวัดที่ไปศาล ซึ่งขั้นตอนของทางราชทัณฑ์นั้น ... จะให้ความสะดวกเกี่ยวกับการพบทนาย การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เขาต้องประสานกับทนาย เราจะมีระเบียบที่เกี่ยวกับการพบทนายครับ ...

... แต่ในส่วนของการละเอียดที่เขาจะต้องไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกับศาลอย่างไร ต้องเป็นหน้าที่ของทนายหรือผู้ต้องขังในขณะที่เป็นไปตามนัดในชั้นศาลเป็นผู้ขอคำร้อง ... เราจะไม่มีการส่งหมายเพื่อขอไปก่อน ... คือ ต้องไปขอปล่อยตัวเหมือนกับการขอประกันตัวที่ต้องไปขอที่ศาลเองครับ ดังนั้น ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในส่วนเรือนจำ จะมีลักษณะของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับทนาย แล้วก็การเดินทางเรื่องต่าง ๆ ที่ทนายจำเป็นจะต้องดำเนินการให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำครับ ...

... ถ้าไม่ได้เข้ามาในเรือนจำ คือ ไปศาลแล้วศาลมีดุลยพินิจให้ปล่อยตัวเลยผู้ต้องขังก็จะไม่ได้เจอกับกับราชทัณฑ์ ... แต่ถ้าเกิดว่าไปที่ศาลแล้วศาลบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ ศาลจึงต้องฝากขังมาก่อน ตรงนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของทางราชทัณฑ์ว่า ... ในระหว่างนั้นเขา (ผู้ต้องขัง) จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองได้ปล่อยตัวชั่วคราว ดังนั้น ก็จะจบตรงที่ว่า ผู้ต้องขังรายนั้นเขามีความรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวมั้ย? ... ทนายมีการรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวในลักษณะของการใช้ EM หรือเปล่า? ... ต้องขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาของเขานั้นแหละ ... ในส่วนของเราจะมีวิธีปฏิบัติกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในกลุ่มของการพิจารณาคดีอยู่แล้วในการให้ความสะดวกต่างที่ผมพูดไปข้างต้น” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

“อย่างที่บอกนะครับ Process ของเราก็คือ Process ในเรื่องของการอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการขอพบทนาย เราก็มีห้องเยี่ยม มีห้องพบปะทนายซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้ว เราได้วางหลักเกณฑ์ไว้แล้วใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 หลักการของเราก็คือ เราคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังเป็นหลักเพราะ พ.ร.บ.นี้ มีความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ

อยู่ด้วย ... ดังนั้น เราจึงมี Process ที่ไม่ได้ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน” (นายชาคริตฯ สังกัดกอง
จิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

นอกจากบทบาทในการควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกในการขอลปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอไปข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้สะท้อนถึง
บทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ต่อ กระบวนการจัดการผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดี โดยมีการบ่งชี้ข้อมูลถึงกระบวนการจัดการผู้ต้องขังในการรับ และจำแนกผู้ต้องขังตามเกณฑ์ที่
ทางกรมราชทัณฑ์กำหนด ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“เรามีการจำแนกผู้ต้องขังครับ เรามีแผนปฏิบัติการเฉพาะของผู้ต้องหา เราก็จะมีการ
แยกประเภทของคดี ... ง่าย ๆ อย่างตอนแรกก็เป็นเรื่องของประวัตินะครับว่าเคยกระทำความผิดอะไร
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลครับ ... อย่างที่บอกครับเรารับมา
เราก็จำแนกตามประเภทคดี ตามฐานความผิด ตามพฤติการณ์แห่งคดี พื้นฐานครอบครัวอะไร
อย่างนี้ ... เพื่อให้เข้าโปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมในแต่ละราย” (นาย
ชาคริตฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการจำแนกผู้ต้องขังตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด แต่จากข้อเท็จจริงที่
สะท้อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านก็ได้บ่งชี้ประเด็นด้านประเภทของเรือนจำ และความมั่นคงในการ
รองรับผู้ต้องขังของเรือนจำ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการจำแนกผู้ต้องขังได้จำกัด

“เรามีแยกคดี อย่างเช่น เรือนจำที่เป็นเรือนจำยาเสพติด มันก็จะมีทัศนสถานบำบัด
พิเศษกลาง กลุ่มนี้จะเป็นผู้ต้องขังระหว่างที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั่วไป แต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับ
การเงินหรือการกระทำความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะผู้ต้องขังที่เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ครับ
... คือ แยกได้เป็นกลุ่มใหญ่ครับ ถ้าเราจะแยกให้ภายในหนึ่งเรือนจำให้มีกลุ่มย่อย เราไม่สามารถ
ทำได้เพราะเรามีการแยกแดนให้เขาไปแล้ว เพราะในหนึ่งแดนเรามีห้องขังประมาณ 40 ห้อง ...
พอมันรวมกลางวัน ก็ต้องมีการรวมกันอยู่ดีครับ มันไม่สามารถจะไปแยกย่อยในแต่ละแดนได้ แต่
ว่าเราก็อาจจะแยกประเภทของผู้ต้องขังหลัก ๆ ได้ เช่น ยาเสพติด หรือโทษสูงมากอาจจะไปอยู่
ในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงหน่อย” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่มคณะผู้วิจัยค้นพบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ได้
สะท้อนถึงบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีเพื่อรักษาสีหน้าที่พึงมีตามหลักสากล หรือตามหลักของกฎหมายที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำ
พิพากษา (Presumption of Innocent) ในการจำแนกประเภทและการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีความแตกต่างกัน อาทิ การเข้าพบทนาย การทำกิจกรรม การ

ให้อิสระในการทบทวนคดี เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะประสบกับข้อจำกัดของพื้นที่และความมั่นคงในแต่ละเรือนจำก็ตาม ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“ปฏิบัติต่างกันอยู่แล้วครับ ... เพราะกรมราชทัณฑ์เรามี SOPs (มาตรฐานการปฏิบัติ) ของเราอยู่แล้ว ในเรื่องของกระบวนการควบคุมผู้ต้องขังนั้นครับ ... ตั้งแต่การแรกรับแล้วเราก็พยายามจะแยกผู้ต้องขังระหว่างกับผู้ต้องขังที่ตัดสินเด็ดขาดแล้ว ตรงนี้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วโดยเราเอามาตรฐาน UN เข้ามาจับ ... ซึ่งอาจจะดูง่าย ๆ จากการที่เรามีกฎหมายฉบับใหม่ของทางราชทัณฑ์ที่กำกับในเรื่องของความสำคัญในส่วนนี้นะครับ ... จึงพยายามจะแยกทุกอย่างไม่ให้มันเหมือนกันนะ ดังนั้น เรามีกระบวนการตั้งแต่แรกรับ จำแนกจนถึงกระบวนการในการดูแลการใช้ชีวิตในเรือนจำ” (นายชาคริตา สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

“คือ กลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีกับกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด ... อันดับแรกกระบวนการรับตัว เรามีการรับตัวเหมือนกัน ถ้าเข้ามาใหม่เราก็จะมีการทำประวัติอะไรต่าง ๆ เหมือนกัน ... เพียงแต่ว่าถ้าเรือนจำไหนมีศักยภาพที่จะสามารถแยกผู้ต้องขังออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดได้เลยไม่ให้มีการปะปน ก็จะแยก ... เช่น สมมติเรามีหลายแดนก็จะให้ผู้ต้องขังระหว่างอยู่แดนหนึ่ง ผู้ต้องขังเด็ดขาดก็จะไปอยู่อีกแดนหนึ่ง คราวนี้เรือนจำทั่วประเทศก็จริงแต่ก็ตั้งมานานแล้ว ...

... ดังนั้น เราอาจจะแยกได้ไม่ 100% ก็อาจจะมียู่ร่วมกันอยู่บ้าง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี เราจะไม่บังคับให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่เหมือนกับผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งหมด เช่น การฝึกวิชาชีพ หรือการเข้าโปรแกรมต่าง ๆ ... เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นคนผิด ... เขาเป็นนักโทษ ดังนั้น ผู้ต้องขังระหว่างก็จะมีเวลา ... เวลาที่จะทบทวนว่าเขาจะต้องไปต่อสุดคืออย่างไรบ้างแต่เขาก็ไม่ได้มีอิสรภาพเท่ากับอยู่ข้างนอกหรอก ดังนั้น ถ้าเราจัดพื้นที่ที่สามารถทำให้เขาสะดวกสบายได้มากที่สุด หรือมีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน เขาก็จะอยู่กับสำนวนของเขา” (นายชานนท์ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

แต่เป็นที่น่าสนใจที่ว่า ข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับข้อจำกัดของสถานที่ (เรือนจำ) ที่มีผลต่อการดูแล ควบคุมผู้ต้องขังทั้งในส่วนที่เป็นผู้ระหว่างการสอบสวน - พิจารณา และกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ต้องขังในระหว่างการสอบสวน - พิจารณา ที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ค่อนข้างให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ถึงแม้ หลักการจะมีการจำแนกกลุ่มผู้ต้องขังทั้งอยู่ในระหว่างฯ และผู้ต้องขังโทษเด็ดขาด แต่ในทางปฏิบัติจากข้อจำกัดของสถานที่และความแออัดภายในเรือนจำ จึงทำให้ ผู้ต้องขังเข้าไปปะปนกันอยู่ภายในเรือนจำ โดยไม่ได้มีการจำแนกอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อไม่ได้มีการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพการดูแล และการคำนึงถึง “สิทธิ” ของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - พิจารณาคดี ที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นผู้ต้องขังที่ได้รับการพิพากษาโทษเด็ดขาดอย่างแท้จริง

2) การรับรู้และความเข้าใจ ต่อมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกรมราชทัณฑ์ต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยคณะผู้วิจัยพบความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลว่ามีการสร้างรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวกรณีผู้ต้องขังในระหว่างพิจารณาคดี และทางกรมราชทัณฑ์เองก็มีความพยายามในการควบคุมและจัดการการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในสภาพปกติ และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามข้อมูลก็สะท้อนว่า ถึงแม้ทางราชทัณฑ์จะมีแนวทางในการสร้างการรับรู้แก่ผู้ต้องขัง แต่ข้อเท็จจริงอาจขึ้นอยู่กับว่าผู้ต้องขังเองจะมาทำการสอบถามกับทางกับทางราชทัณฑ์หรือไม่ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยพิจารณาในบางส่วนของ การสื่อสารทำความเข้าใจในปัจจุบันค่อนข้างเป็นในลักษณะของการตั้งรับ มากกว่าการสื่อสารทางรุก

“จะมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ ที่มีในช่วงโควิดคะ ... ซึ่งจะเกี่ยวกับการให้อำนาจในการปล่อยตัวผู้ต้องขังในกรณีที่เกิดโรคระบาด แต่ในข้อเท็จจริงยังไม่เคยได้ใช้คะเพราะมันยังไม่ได้วิกฤตขนาดนั้น ... คือ ในราชทัณฑ์มีการบริหารจัดการโรคระบาดได้ค่อนข้างโอเคคะ แล้วตอนนี้วิกฤตก็ลดลงแล้วคะ หลาย ๆ เรือนจำก็ไม่ได้มีการติดเชื้อมากแล้วคะ ... แต่ว่าในช่วงนั้นที่ระบาดหนักได้มีการบริหารจัดการที่จะมีเจ้าหน้าที่ทางกองบริการทางการแพทย์ของกรมราชทัณฑ์ดูแล แบ่งตามเรือนจำเป็นเขตเลยคะ” (นางสาวภาสกริยา สังกัดกองกฎหมาย กรมราชทัณฑ์)

“คือ จุดหลักของเรือนจำ เราดูเรื่องของจำนวนผู้ต้องขังเป็นหลักครับ ... ดังนั้น ถ้าเกิดว่าเรายังสามารถบริหารจัดการผู้ต้องขังได้อยู่ว่าไม่แออัดจนเกินไปนะครับ ... ซึ่งถ้าผู้ต้องขังไม่ได้ร้องขอ เช่น ผู้ต้องขังที่ไม่ค่อยได้รับการประกันตัว ซึ่งมีทุนทรัพย์น้อย มันจะส่งผลให้ได้รับการประกันตัวยาก บางที่ต้องใช้ทุนขอแรงที่มาจากศาลให้ดำเนินคดีให้เขา โดยทุนขอแรงก็อาจจะไม่ได้ทำให้เต็มที่แต่ถ้าอะไรที่มาจากทางจำคุกอาจจะทำให้ปฏิบัติงานได้เต็มที่มากกว่า ... ดังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องขังนะครับว่า จะมาสอบถามข้อมูลจากเราหรือไม่” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

3) ข้อเท็จจริงที่ประสพจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกรมราชทัณฑ์ต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยคณะผู้วิจัยพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีบางส่วนที่ว่า **มีการปฏิบัติงานในส่วนนี้อย่างผิวเผิน** อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การแจ้งสิทธิเบื้องต้นที่ผู้ต้องขังพึงจะได้รับ เป็นต้น เฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในการเข้าพบทนาย หรือการให้ข้อมูลหากผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีต้องการทราบ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้บ่งชี้เหตุผลว่า หน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ต้องขัง และพฤติการณ์แห่งคดีว่าเป็นผู้ต้องขังในระหว่างพิจารณาคดี หรือผู้ต้องขังเด็ดขาด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงดำเนินงานในการแจ้งสิทธิพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณา และชี้แจงถึงอำนาจในการให้คำปรึกษาในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวของทนายความแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณา ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“ต้องบอกว่าการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมติด EM เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรือนจำ ถามว่า เรือนจำมีการประชาสัมพันธ์ ... บอกในส่วนหนึ่งครับ เพราะว่าเราก็มีโครงการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ ก่อนที่ผู้ต้องขังจะเข้าสู่เรือนจำจะต้องมีการแนะนำก่อนว่า เขาจะต้องอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้าง จะต้องเจอนายอย่างไร สิทธิที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้าง ... แต่ที่ที่เป็นนโยบายทางอาญาที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวมันเป็นตัวเลือกเสริม เราจึงไม่ได้อธิบายทั้งหมดจนเป็นกระบวนการว่า เขาจะต้องทำอะไร เพราะเราไม่รู้ว่าการตีความแห่งคดีของผู้ต้องขังใหม่เป็นอย่างไร เรายังไม่ได้ลงลึกจนกว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด ... ดังนั้น ผู้ต้องขังในระหว่างพิจารณาเราจึงให้สิทธิในการปรึกษากับทนายเป็นหลัก เพราะว่าถ้าเป็นราชทัณฑ์ เราไม่รู้ว่ามี Bias มากน้อยขนาดไหน

... ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังในการพิจารณาจะคุยกับที่ปรึกษาเขาเป็นหลักมากกว่าครับ แล้วเขาก็ยังไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ เขาจะไว้วางใจทนายของเขาเป็นหลัก แต่ว่าถ้าเขามีข้อสงสัยก็สามารถถามทางราชทัณฑ์ได้ แต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรต้องแจ้งเป็นรายหัวข้อ เป็นรายการมี ... ทางเราก็จะหาข้อมูลและติดต่อประสานงานกลับไป ... ดังนั้น **ตอบได้ว่าการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ลงลึก** ยกเว้นว่าจะมีสื่อจากศาลมาให้เรา เราก็จะนำสื่อไปทำเป็นคู่มือให้กับผู้ต้องขังได้” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

“มันมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วครับ เรามีคู่มือให้ผู้ต้องขัง ให้ไปอ่านการใช้ชีวิตในเรือนจำ ... มันมีบอกอยู่แล้วว่า ถ้าหากสงสัยหรือมีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาทนายความอะไรอย่างนี้ได้ คือ เราต้องอย่าลืมว่า ... ผู้ต้องขังที่เข้ามา บางคนศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ ... ในมุมมองของกรมราชทัณฑ์ก็ให้สิทธิตรงนั้นเต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วมีเรื่องของ Process เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของหลายหน่วยงานด้วย บางทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ด้วย” (นายชาคริต คงทอง กองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

เช่นเดียวกับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้กล่าวถึงประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว คือ การปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีการพักโทษแก่ผู้ต้องขัง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ได้บ่งชี้ถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษและอุปสรรคในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของการพักโทษ แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้แม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขตการศึกษานี้ เนื่องด้วยการศึกษานี้เป็นการมุ่งศึกษาในระหว่างการสอน – พิจารณาคดี ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการพักการลงโทษ และมีการติดอุปกรณ์ EM จะเป็นในส่วนของผู้ต้องขังที่มีคำพิพากษาเด็ดขาด

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ และการคุมความประพฤติหลังการต้องโทษ ของกรมคุมประพฤติ อันเป็นคนละส่วนกับการศึกษา แต่ข้อมูลที่สะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ก็สามารถใช้เทียบเคียงและเป็น ประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์ ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“การติด EM หรือการปล่อยตัวชั่วคราว ... มันไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของกรมราชทัณฑ์ นะ แต่เท่าที่ทราบในการประสานงานภายในทางกองบังคับปฏิบัติได้รับผิดชอบเรื่องการพักการ ลงโทษค่ะ ... เขาก็จะมีการประสานงานกับกรมควบคุมความประพฤติใกล้ชิดอยู่แล้ว ... ซึ่งในการ ปฏิบัติงานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะ” (นางสาวภาสกรีย์ ดวงประทีป กองกฎหมาย กรมราชทัณฑ์)

“มีการประสานงานอยู่แล้วครับ ... เพราะในกระบวนการพักโทษตามกฎหมายเราต้อง ดูพฤติการณ์ที่กระทำผิดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลในการพักโทษ เราก็จะมีการส่งข้อมูล ระหว่างกองบังคับปฏิบัติกับกรมควบคุมความประพฤติกันอยู่แล้ว เป็นการทำงานในลักษณะ เชิงบูรณาการกันอยู่แล้ว” (นายชาคริต คงทอง กองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

“จริง ๆ มีศูนย์ในการบริหารงานอุปกรณ์ EM อยู่แล้วนะ ... เขาก็จะติดตามผู้ถูก ควบคุมความประพฤติทุกราย ซึ่งมีเป็นระบบหลัก ดังนั้น หลังจากที่เรามีการพัฒนาผู้ต้องขังก่อน ปล่อยแล้วเราก็จะส่งต่อ ซึ่งเรามีความเชื่อมโยงในส่วนหนึ่ง ถ้าผู้ต้องขังรายนั้นมีการลงทะเบียน ก่อนจะออกไป แล้วก็ต้องมีการทำงานจากศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมการมีงานทำของกรมราชทัณฑ์ ในส่วนนี้ถ้าเขาได้รับการพักโทษและเข้าร่วมกับศูนย์นี้ มันก็จะมีข้อมูลเชื่อมกัน 2 ส่วน แต่ไม่ใช่ กลุ่มทั่วไปนะ อาจจะมีส่วนที่ต้องติดตามผู้ต้องขังในแต่ละหน่วยแต่ถ้ามีปัญหาอะไรถึงจะ ประสานกัน ...

... โดยทั่วไปก่อนที่จะกรมราชทัณฑ์จะปล่อยผู้ต้องขังที่พักโทษ กรมคุมประพฤติจะมาเป็น คณะกรรมการในการพิจารณากับทางเราด้วย” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

4) สภาพปัญหา และมุมมองต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คดีที่สะท้อนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กรมราชทัณฑ์ที่เป็นผู้รับและจำแนกผู้ต้องขังก่อนเข้าสู่กระบวนการควบคุม ดูแลของกรม

คณะผู้วิจัยพบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนสะท้อนถึงปัญหาในการจำแนกผู้ต้องขังที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีความชัดเจนค่อนข้างน้อย โดยมีสาเหตุจากพื้นที่และความ มั่นคงในแต่ละเรือนจำ ดังที่คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้พฤติกรรมและความคิดของ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีบางส่วนมีความหันเหออกจากการต่อสู้คดี หรืออาจเกิดพฤติกรรมตาม ผู้ต้องขังเด็ดขาด และส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ปัญหาในเรื่องการไม่สามารถแยกผู้ต้องขังได้ชัดเจน ... กรณีนี้อย่างแรกก็คือ อาจจะ ไม่สะดวกกับการดำเนินคดีของตนเอง 100% ... สอง คือการที่เขาได้ไปคุยกับผู้ต้องขังเด็ดขาด

รายอื่น อาจทำให้ได้รับแนวคิดที่เป็นพฤติกรรมที่เปี่ยงเบนครับ ...ถ้าเกิดเราหันเหไม่让他ต้องเข้า
ในเรื่องจำก็จะช่วยในส่วนนี้” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

ประกอบกับปัญหาเรื่องความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัว
ชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี มีการบ่งชี้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนว่า **คู่มือในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเนื้อหาที่เข้าถึง และเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างยาก** โดยมีการชี้แจงว่า คู่มือนี้เป็นคู่มือที่จัดทำเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานของศาล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่อนข้างน้อย ทำให้
ผู้ต้องขังอาจเสียผลประโยชน์ที่ตนเองพึงได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“เท่าที่เข้าใจ คือ ตาม ป.วิ. อาญา ม.108 กับม.108/1 ... จะเป็นกรอบกำหนดมาตรา
ว่า ศาลต้องพิจารณาอะไรบ้างในการขอให้ปล่อยนะคะ ถามว่าทางราชทัณฑ์ทราบถึงเหตุผลว่า
ทำไมศาลไม่ปล่อยตัวมัย ... เท่าที่ไปศึกษาคู่มือของศาลคะ คู่มือในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
แก้ไข ป.วิ.อาญานะคะ ... เป็นคู่มือที่จะทำให้ศาลอ่านมากกว่า ไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้าใจ
เหมือนกับเป็นเพียงแค่ SOPs (มาตรฐานการปฏิบัติ) ของผู้ปฏิบัติงานมากกว่า คือ ... ให้ศาลหรือ
เจ้าหน้าที่ธุรการศาลที่ดูแล EM ค่ะ ...

... ทีนี้พอไปอ่านถึงแม้ว่า เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเองก็จริง ... แต่
เราเองก็จะได้เข้าใจแบบถ่องแท้ว่า ทำไมกรณีคดีที่โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ทำไมถึงไม่ปล่อยตัว
ทำไมต้องมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือว่าคดีที่มีโทษสูงกว่า 5 ปีขึ้นไป ต้องมีประกันและต้องมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ พออ่านแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจ ...ถ้ามีการปรับคู่มือให้ประชาชนอ่าน
แล้วเข้าใจก็จะดี” (นางสาวภาสุรีฯ สังกัดกองกฎหมาย กรมราชทัณฑ์)

เช่นเดียวกับข้อมูลที่สะท้อนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน ในประเด็นความยากต่อความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวที่มีการกำหนด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนมีการบ่งชี้ในประเด็น
เรื่องการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ของผู้ต้องขัง โดยมีการชี้แจงว่า ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีมีโอกาสดูกับเจ้าหน้าที่รัฐค่อนข้างน้อยกว่า อีกทั้ง ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในเรื่อง
จำนวนบุคลากรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อจำนวนของผู้ต้องขังที่ค่อนข้างขาดความสมดุล ไม่เพียงพอ ส่งผล
ให้เกิดอุปสรรคต่อการปรึกษาในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“ถ้าเกิดทำเป็นคู่มือที่มันง่ายกว่านี้อาจจะดีขึ้นครับ ... เราจะมีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องขัง
มัย คือ เรามีโอกาสน้อยมาก เนื่องจากว่าผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีจริง ๆ แล้วไม่ได้คุยกับ
เจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ ... เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจริง ๆ จะเป็นการคุยกับผู้ต้องขังแค่ขาด

เพราะเขาเป็นคนในการดูแลของกรมราชทัณฑ์โดยตรง ... แต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเขาจะยังไม่แน่ใจว่า เขาจะอยู่กับทางราชทัณฑ์ยังไบบ้าง อีกอย่างการทำกิจกรรมก็มีการแยกกับผู้ต้องขังเด็ดขาด **จึงไม่ค่อยได้คุยกับเขายกเว้นว่าเขาจะมาคุยกับเรา ...** แต่ว่าในหนึ่งแดนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แค่ 1-2 คนต่อผู้ต้องขัง 400 กว่าคนเขาจึงไม่ค่อยได้คุยกับเราอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลของผู้ต้องขังที่กลับมาหาเราน้อยมาก” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

นอกจากประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ประสบในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว มีการแสดงมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนต่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลว่า การพิจารณาว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังหรือจำเลยในระหว่างสอบสวน – พิจารณาคดีนั้นเป็นอำนาจดุลยพินิจของศาล (ผู้พิพากษา) อันเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดไว้ ในส่วนของราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หรือเป็นการปฏิบัติภายหลังการใช้อำนาจดุลยพินิจถึงแม้บางกรณีจะมีการตั้งข้อสังเกตถึง **มาตรฐานในการปล่อยตัวชั่วคราว** ก็ตาม ดังปรากฏตามความเห็นที่ว่า

“คือ เรื่องนี้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของศาลนะครับผมไม่อาจก้าวล่วงได้ ... แต่เท่าที่ทราบในการพิจารณาเขาจะดูตั้งแต่ประวัติ ภูมิหลัง ก็เหมือนกับหลักสากลทั่วไป แต่ทั้งนี้เราก็ไม่สามารถพูดได้ เพราะผู้พิพากษาบางคนมีดุลยพินิจ ... หมายถึงในคดีเดียวกันแต่ละท่านก็มีสิทธิจะใช้ดุลยพินิจโดยเสรีอยู่แล้ว ... แต่ถ้าพูดกันตามตรงเขาก็ต้องมีหลักสากลอยู่แล้วว่า พฤติการณ์แห่งคดีคุณทำความผิดในเรื่องใด เคยกระทำความผิดครั้งที่เท่าไร มีความรุนแรงมีเหตุในการหลบหนีหรือไม่ ตรงนี้มันก็มีอยู่ใน ป.วิ.อาญา ... แต่ถ้าถามผมมันก็คือ ดุลยพินิจซึ่งเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้” (นายชาคริตฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

5) ข้อเสนอแนะต่อการยกระดับประสิทธิภาพปล่อยตัวชั่วคราว จากการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยสามารถสะท้อนประเด็นถึง **ความสำคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเข้าใจกฎหมายในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขัง** หรือประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจการปล่อยตัวชั่วคราวที่ถูกต้องในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำคู่มือ หรือการทำ Infographics ในการสื่อสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น

“ถ้าเกิดทำเป็นคู่มือที่มันง่ายกว่านี้หรือเป็นอะไรที่มันเข้าถึงง่ายกว่านี้อาจจะดีขึ้นครับ ถ้าประชาชนอ่านแล้วเข้าใจเหมือน Infographics ก็จะได้” (นายชาคริตฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

“ในกรณีที่ปล่อยชั่วคราวในลักษณะการใช้ EM ... มีโอกาสจะทำให้ผู้ต้องขังไม่หนี ... ให้จำเลยไม่หนีตั้งแต่กระทำความผิดในเมื่อเขาไม่ต้องติดคุก ไม่ต้องเข้าไปคุกตั้งแต่แรกเขา

มีโอกาสนักศึกษานอกเรือนจำ ... ตามที่อธิบายว่าถ้าเกิดมีคู่มือและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนต้องเข้าใจว่ามันต้องดำเนินการอย่างไร มีแนวทางยังไง ... ถ้าผู้ต้องขังรู้เขาจะมีโอกาส ลึกคิดตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ต้องหาระหว่างอาจจะไม่ต้องมาเป็นลูกค้ำฝั่งผม ... เขาอาจจะตัดสินใจว่าลอง ลึกดู ... ถ้าโทษไม่เยอะโทษ 3 ปี เพื่อมีโอกาสคุมประพฤติไปเลยหรือมีโอกาสจำคุกสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ โอกาสนั้นจะทำให้เขาไม่หนีตั้งแต่เขากระทำความผิดแล้วมาขึ้นศาลตามปกติจะ เกิดขึ้นได้มั้ยครับ ...

... ถ้ามันเป็นคดีขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คนนี้อาจจะเป็น คนขับรถ 10 ล้อส่งของ ... กรณีที่เขาขับรถชนแล้วเขาหนีเลย คือถ้าบอกว่าเขาชน เขาไม่ต้องติดคุก ... ถ้าเขารู้ก่อนว่าการกระทำความผิดประเภทนี้ อาจจะยังไม่ต้องติดคุก ... เพราะฉะนั้นไม่ต้องหนี เคียวยอมรับผิดขอโทษไปและทำงานต่อได้ เราก็จะมีจำเลยอยู่ในคดีอยู่ ไม่ใช่ไม่มีจำเลยตั้งแต่ แรกเพราะจำเลยหนีไปแล้ว ... ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปเลยนะครับ ที่โทษไม่เกิน 3 ปี ถ้าเราพยายามช่วยเหลือคนที่เขากระทำความผิด แล้วมีเหตุบรรเทาโทษ และมีโอกาสที่เราไม่ต้องติดคุก ... เขายังทำอะไรได้อยู่ แต่ว่าเขาถูกควบคุมตามมาตรการอะไรต่าง ๆ แบบนี้อาจจะทำให้ประชาชนในภาพรวม เข้าใจกฎหมายในข้อนี้มากขึ้นครับ” (นายชานนท์ฯ สังกัดกองจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์)

ข้อเสนอแนะที่เสนอข้างต้นสะท้อนให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับ การขาดการรับรู้ อันส่งผลถึงการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ซึ่งการที่ผู้ต้องขังหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – พิจารณาคดี ตลอดจนประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจถึงสิทธิ แนวทาง กระบวนการ หลักเกณฑ์ หรือข้อมูลที่เป็นในการปล่อยตัวชั่วคราว และเกิดความเข้าใจโดยสมบูรณ์ ย่อมส่งผลต่อความการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ ปล่อยตัวชั่วคราวอย่างถูกต้อง และเข้าถึงกระบวนการได้อย่างแท้จริง

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในส่วนของการปกครอง กระทรวงมหาดไทย:

จากข้อมูลที่สะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้พิพากษา ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักตาม ประเด็นการศึกษานี้ ที่ได้สะท้อนถึงแนวทางการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) อันอาจเกิดขึ้นจากการ ปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการไปก่ออันตรายหรือ กระทำผิดซ้ำ ซึ่ง “เครื่องมือ” ในการควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ การใช้หลักประกัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลได้สะท้อนว่ามีแนวทางหรือเครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษา ทางศาลก็ มีการใช้เครื่องมืออื่น อาทิ การกำหนดให้มีการรายงานตัว การใช้ผู้กำกับดูแล การใช้คลินิกจิตบำบัด หรือ เครื่องมือหรือเงื่อนไขอื่น เป็นไปตามความที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไว้

คณะผู้วิจัยได้พบข้อมูลบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อันจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ส่วนหนึ่งคือ “การใช้ผู้กำกับดูแล” ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้สอบถามข้อมูลไปผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนของผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา รวมถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏข้อมูลดังนี้

1) บทบาทของฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม ที่มีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยฝ่ายปกครองมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งปัจจุบันฝ่ายปกครองได้มุ่งใช้อำนาจในการสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดีความผิดจำนวน 16 ประเภท ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น

“พนักงานฝ่ายปกครองเนี่ย เราก็มีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาเนี่ยตาม ป.วิอาญา นะครับ ... ตั้งแต่การเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตามมาตรา 16 17 ครับผมและ ก็ตำรวจมาตรา 17 แล้วก็พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเนี่ยตามมาตรา 18 ตาม ป.วิอาญา ...

... พุดง่าย ๆ ว่าอำนาจสืบสวนสอบสวนก็มีแบบเดียวกับตำรวจ ... เว้นแต่แค่ในนครบาล เราไม่มีฝ่ายปกครอง ... แต่เราอำนาจสืบสวนสอบสวนในเขตนครบาลนี่คือหลักตาม ป.วิอาญา ซึ่งคดีใดที่พนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยทำการจับกุม ... เราก็จะต้องมีการควบคุมในการจับ แล้วก็มีคดีที่เราสอบสวนเอง ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นการสอบสวนตามกฎหมายกระทรวง ... ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามวิอาญาให้ใช้มาตรา 5 ประกอบ ป.วิอาญามาตรา 16 ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยทำการสอบสวนคดีอาญาได้ตามกฎหมายของ 16 ประเภท” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

เมื่อปรากฏข้อมูลว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจในการสอบสวน และการควบคุมตัวผู้ต้องหา ดังนั้น ก็ย่อมมีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นการสอบสวนเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจ โดยการปล่อยตัวชั่วคราวของฝ่ายปกครองในชั้นนี้ ใช้การปฏิบัติเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับประธานศาลฎีกา หรือระเบียบการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในหน่วยงานของตำรวจ

“ถ้าหลักการของเรามีการควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเนี่ย ... เราก็จะมีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวในระยะสอบสวนได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตำรวจ ... แล้วเราก็ทำอยู่แบบนี้ทำอยู่ในคดีต่าง ๆ ที่เรามีอำนาจสอบสวนทุกวี่ทุกวัน ...

... กระทรวงกำหนดการสอบสวนการทำผิดอาญาบางประเภทโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และฉบับเพิ่มเติม 2555 ... มีข้อหนึ่งที่กำหนดว่าในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวให้นำระเบียบปฏิบัติของข้อบังคับประธาน

ศาลฎีกาหรือของอัยการหรือของตำรวจนำมาใช้ในการเทียบเคียง ... ซึ่งในทางปฏิบัติเราก็จะใช้ระเบียบของตำรวจมาเทียบเคียง เพราะเป็นการใช้อำนาจสอบสวนในระดับเดียวกัน ... ดังนั้นระเบียบของตำรวจมาใช้เทียบเคียงเพราะฉะนั้นวิธีใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวของเราก็จะเอาของตำรวจมาใช้โดยเทียบเคียงเลย” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

2) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนของฝ่ายปกครอง ยังมีลักษณะเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนของตำรวจ อันเนื่องมาจากเทียบเคียงการปฏิบัติตามที่คณะผู้วิจัยกล่าวความไปในข้อ 1) โดยมีการกำหนดมาตรฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ยี่ต็อก” แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายปกครองเองก็ให้ข้อมูล ว่าถึงแม้จะมีการกำหนดมาตรฐานไว้ แต่เป็นมาตรฐานโดยกว้าง ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการดูอัตราโทษตามฐานความผิดประกอบการพิจารณา

“ฝ่ายปกครองของเรา เราไม่มียี่ต็อกครับแบบเป๊ะ ๆ ว่าคดีนี้ให้เท่านี้ คดีนี้นั้นให้เท่านี้ เราไม่มี ... ดังนั้นเราก็จะยืดหลักกว้าง ๆ ตามระเบียบของตำรวจ แต่ว่าหลักแคบลงมาเราก็จะดูโทษเป็นตัวตั้ง เช่น คดีโรงแรมที่เราจับกันบ่อย ๆ ... เช่น ข้อหาไม่อนุญาตเนี่ยโทษไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ... ดังนั้นโทษปรับไม่เกิน 20,000 แบบนี้ ... โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี เราเรียกได้ไม่เกิน 75,000 บาท แต่ว่าทางปฏิบัติเราก็ดูโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เราก็มักจะเรียก 20,000 แบบนี้ครับ” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

3) ฝ่ายปกครองได้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการทำหน้าที่ส่วนหนึ่งในการเป็น “ผู้กำกับดูแล” ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงกับทางศาลยุติธรรม ซึ่งบุคลากรสำคัญของฝ่ายปกครองในการเป็นผู้กำกับดูแล คือ “กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน” ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ (street-level)

“การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล ... ด้วยศาลยุติธรรมเนี่ยขอเข้ามาทำ MOU กับกระทรวงมหาดไทยนะครับ ... จำชื่อโครงการเขาไม่ได้แต่โครงการนี้เนื่อหาก็คือ **‘เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน’** ... เนื่อหาก็คือ ศาลเนี่ยเขาจะมีการตั้งผู้กำกับดูแลและรับรายงานตัวและให้คำปรึกษามี 3 ประเภท โดย MOU ฉบับนี้ ... เป็น MOU ที่เขามาขอศาลยุติธรรมขอให้เราเนี่ยสนับสนุนบุคลากรที่จะไปเข้าร่วมโครงการของเขา” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยงฯ จากการใช้กลไกผู้กำกับดูแล ตามที่ปรากฏข้างต้น ก็สอดคล้องกับข้อค้นพบของคณะผู้วิจัยที่ได้สัมภาษณ์กับ นายลิขิต เชื้อคนแข็ง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ 1 (บ้านโกกตุม) ตำบลโกกตุม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลจังหวัดมุกดาหารให้ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแล ผู้ที่ปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของ ‘ลุงพล’ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้รับการติดต่อประสาน

จากศาลจังหวัดมุกดาหาร ให้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแล ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวขณะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากศาลจังหวัดมุกดาหาร

“ผมเป็นคนแรกของจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลในศาลอุทธรณ์ ... ศาลแจ้งว่า ถ้าไม่เอาผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ผู้ต้องหาหนีคดีแล้ว หรือพักอาศัย ก็ต้องเอาผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อื่นข้างเคียงที่สุด ... ศาลเป็นคนเลือกผมเองให้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแลในศาลดังกล่าว” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกตุม)

การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและศาลยุติธรรม ได้กำหนดบทบาทของความร่วมมือในการกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในสามลักษณะ คือ (1) ผู้กำกับดูแล (2) ผู้รับรายงานตัว และ (3) ผู้ให้คำปรึกษา โดยจากข้อมูลสะท้อนว่า ในปัจจุบันทางฝ่ายปกครองสามารถดำเนินการได้ในสองระดับคือ เป็นผู้กำกับดูแลและรับรายงานตัว เป็นหลัก แต่ยังไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาได้ตามบันทึกข้อตกลง

“ในทางปฏิบัติศาลจะตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ... เป็นผู้กำกับและผู้รับรายงานตัว ... ยังไม่ถึงขั้นที่ปรึกษานะครับ เป็นแค่ 2 ชั้น จริง ๆ โครงการนี้เขามี 3 ชั้น แต่ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านเนียเขาเอาแค่ 2 ชั้น ผู้กำกับดูแลและผู้รับรายงาน ซึ่งโครงการนี้ก็เลยเสียงตอบรับที่ดีและก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ข้อมูลว่าตนเองทำหน้าที่ในลักษณะของการ “รับรายงานตัว” ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามกำหนดเท่านั้น แต่ข้อมูลที่น่าสนใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแลฯ จากข้อเท็จจริง ไม่ได้ทำหน้าที่ในการไปติดตาม ไปกำกับ หรือไปเฝ้าระวังว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อภัยอันตรายหรือกระทำความผิดแต่อย่างใด

“ศาลแจ้งว่า ... หน้าที่ของผมคือ ไม่ให้ผู้ต้องหาหนี ให้มารายงานตัวตามที่กำหนด ไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่ให้หลบหนีออกนอกประเทศ พวกนี้ครับ ...

... เมื่อศาลชี้แจงแล้ว ... ผมเองก็ไม่ได้หนักใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเราก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่ทำการของเรา เมื่อถึงเวลาตามกำหนดนัด ... เราก็ให้ผู้ต้องหารายงานก็แค่นั้น ... ในส่วนที่ผู้ต้องหาจะออกไปนอกพื้นที่ จะหลบหนี ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับ ... ผมแค่รายงานให้ศาลทราบเพียงเท่านั้น ...

.... การปฏิบัติ ผมไม่ถึงขนาดที่ต้องไปตรวจเยี่ยม ไปกำกับดูแล ผู้ต้องหา หากเค้าหลบหนี ผมก็แค่รายงานไปศาลครับ” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกตุม)

เช่นเดียวกับข้อมูลจากกำนันในพื้นที่ที่สะท้อนข้อมูลว่า ตนเองมีหน้าที่เพียงการสอดส่องดูแลตามหน้าที่ของความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น รวมถึงการไปตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ EM ในกรณีผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวได้ติดอุปกรณ์ EM เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามป้องกันไม่ให้หลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อภัยอันตราย ก่อความเดือดร้อน หากตรวจพบก็ทำได้เพียงแค่การรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

“หน้าที่หลัก ๆ คือเค้าจะประสานมาว่า สัญญาณขาดไหม (EM) ถ้าขาด เค้าก็จะแจ้งมาให้มาตรวจสอบหน่อยว่าสัญญาณขาดเพราะอะไร หนีไหม อยู่ในพื้นที่ หรืออุปกรณ์ชำรุดยังไง ... อยู่ในบริเวณตามที่กำหนดในเงื่อนไขไหม ... ดูคร่าว ๆ ครับ ...

.... ไม่ได้มีหน้าที่นะ (หลบหนี, ยุ่งเหยิงหลักฐาน, ก่อภัยอันตราย) เหมือนอารมณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้าน ... คอยสอดส่องเท่านั้น แต่ถ้าจะหนีจะอะไร เราไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะ เราไปจับไปควบคุมอะไรไม่ได้ เราไม่ได้มีอำนาจตรงนั้น ทำได้เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” (นายสิงห์ชัยฯ กำนันพื้นที่มหาราช)

ข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้ข้อมูลถึงค่าตอบแทนที่ตนเองจะได้รับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล โดยได้ค่าตอบแทนเป็นรายกรณีในกรณีละ 3,000 – 5,000 บาท ดังข้อมูลที่ว่า

“เมื่อเสร็จกระบวนการแล้วนะครับ ... ทางศาลก็จะให้ค่าตอบแทนเป็นราย ๆ ไป แล้วแต่คดี ตั้งแต่ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่คดีต่อครั้ง” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตูม)

4) ข้อเท็จจริงในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการแต่งตั้งฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จากข้อมูลสะท้อนข้อดีสำคัญ คือ **ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีโอกาสได้รับความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น** โดยได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราว สอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของกฎหมายที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent)

“ข้อดีที่เราพบอันนี้ผมลงจริงเลยนะครับ คือ ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ในเรื่องที่ว่าคนที่ไม่มีตังเงี้ย ... เขามีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าั่นเถอะ ... เป็นผู้กำกับให้แล้วกรับรายงานตัวศาลแล้วไม่ต้องมีเงินมาประกัน ซึ่งตรงนี้ประโยชน์ที่ได้ชัดเจนคือเรื่องนี้ ดังนั้นคือคนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปก็จะมีโอกาส เขาเรียกว่าได้โอกาสมากขึ้นครับ” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

สอดคล้องกับข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ข้อมูลว่า การใช้กลไกผู้กำกับดูแลที่เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในระดับพื้นที่ ช่วยให้ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ได้รับความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปรายงานตัวยังศาล ซึ่งแต่เดิมต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายพอสมควร เนื่องจากบางบริบทพื้นที่ ศาลใน
ค่อนข้างตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน/หมู่บ้านจึงกระทบต่อการอำนวยความสะดวกและความสะดวกให้แก่
ประชาชน

“สำหรับโครงการนี้ (ผู้กำกับดูแล) ทางผมถือว่าดีนะครับ ถือว่าช่วยลดความแออัดที่
ศาล อีกทั้งเวลาไปที่ศาลทั้งรถ ทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ปล่อยตัวก็เยอะอยู่ ... มันช่วยประหยัดเวลาแล้ว
ก็ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นครับ ... อย่างพื้นที่ผม การเดินทางจากหมู่บ้านไปจังหวัดค่อนข้างไกล
อย่างชาวบ้านทั่วไปก็เป็นปัญหาครับ” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกตุม)

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยพบข้อมูลสภาพปัญหา หรือความท้าทายที่สะท้อนจากข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติบางประการ ดังพอสรุปได้ ดังนี้

(1) การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติในการกำกับดูแล เนื่องด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการไปก่อภัยอันตรายต่าง
ๆ นั้น เป็นการยากที่จะควบคุมให้การดำเนินการของฝ่ายปกครองในบทบาทของการที่ถูกแต่งตั้ง เป็นผู้กำกับ
ดูแล ต้องสามารถควบคุมให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวให้ปฏิบัติตามกรอบหรือเงื่อนไขใน
การปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยสมบูรณ์

“การควบคุมคุณภาพเนี่ย มันคุมไม่ได้ครับ คือ ถ้าเราควบคุมตัวไว้ใช้ไหมครับมันก็อยู่
ในเรือนจำ มันก็อยู่ในห้องควบคุมมันก็ไม่ไหนไม่ได้ อันนี้ก็จะแก้ขัดในเรื่องของการยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน การหลบหนี การให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ... กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นหลักประกันให้ได้ว่าไม่ยุ่งเหยิงครับ แต่เรื่องของการหลบหนีเนี่ยไม่มีปัญหา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้สามารถที่จะไปคุ้ยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ...

... แต่ว่าในเรื่องของการหลบหนีผมเชื่อว่าศาลก็คงใช้ดุลยพินิจแล้วละว่าคดีที่จะให้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเรากำกับดูแลต้องเป็นคดีที่เขาคุ้ยแล้วละว่าไม่น่าจะถึงขั้นต้องหลบหนีนะครับ ... ดังนั้น
เรื่องหลบหนีผมไม่ห่วง พอมารายงานตัวทุกเดือน ๆ ก็ถ่ายรูปส่งกันก็ดูไม่มีปัญหาจากการติดตาม
โครงการนี้ แต่ว่าเรื่องของการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ช่มชู้พยานอะไรพวกนี้ อันนี้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเราไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ ... เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีงานมากมายต้อง
สนับสนุนงาน 20 กว่าตัว ดังนั้น เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเขาตามจิกคนนี้อยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ ก็
แค่รับรายงานตัวได้ คอยสอดส่องได้แค่นั้นครับ” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวน
คดีอาญา)

(2) ตัวผู้ปฏิบัติที่ขาดความพร้อม ในการเป็นผู้กำกับดูแล สะท้อนจากการที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลักที่ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ และมักเป็นที่รู้จักหรือเป็นผู้นำเชิงจิตวิญญาณหรือเชิง
ธรรมชาติในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ แต่การกำกับดูแล ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราว ตามที่กล่าว

ในประเด็นก่อนหน้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะผู้ปฏิบัติต้องรู้จัก หรือมีความไว้วางใจ (trust) ระหว่างกัน จึงจะทำให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม แต่มีหลายกรณีที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านถูกแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลโดยไม่รู้จักกับผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว จึงเป็นยากที่จะทำให้สามารถควบคุมหรือกำกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รู้จัก ... เช่นผมเป็นคนกรุงเทพฯมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ ๆ ผมย้ายไปอยู่หมู่บ้านนี้ได้เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ... กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รู้จักผมหรอก แล้วอย่างนี้ศาลจะมาตั้งให้ผมมาดูแลคนนี้ ...

... ก็มีเหมือนกันที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเราไม่รับครับ แต่ผมเชื่อว่าอาจจะจะเป็นช่องว่างที่อาจารย์ยกมามากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาก็รับ ๆ ไปเพราะเขามองเขตพื้นที่เขา เขาก็ต้องทำ แต่ก็มีเหมือนกันที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รับ เพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก เขาไม่รู้จะไป due ยังไงให้มันก็คงเป็นปัญหาจริง ๆ ว่าเขาไม่ได้รู้จักอะไรเลยแล้วจะให้เขาไปกำกับมันไม่ได้หรอก” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพหรือองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติในการเป็นผู้กำกับดูแลที่ยังอาจขาดความพร้อมเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักคิดทางวิชาการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมและเอื้อให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีศักยภาพมากพอในการปฏิบัติในบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแล

“มันเป็นเจตนาธรรมณที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ... นี่เป็นเจตนาธรรมกฎหมายหลักเลยประมาณนี้ แต่ว่าตอนปล่อยตัวชั่วคราวเขาก็กักพื้นที่เนี่ย ... เจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเองก็ดี เรา feed เขาอย่างเข้าใจจริง ๆ ไหมว่า ... เขา คือผู้บริสุทธิ์อยู่นะ ...

... ก็คือเจตนาธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ในเรื่องขององค์ความรู้วิชาการเนี่ยของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ผมออกตัวเลยว่าไม่ดีนะครับ ไม่ดีตรงที่ตัวกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาสมรรถภาพเขาระดับประมาณนึงนะครับ” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

การดำเนินการในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ อีกทั้งในการเสริมสร้างศักยภาพนั้น ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

“เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรีบทำก็คือการที่จะลงโปรแกรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ได้ ... ว่าเขาจะต้องดำเนินยังไง 1 2 3 ห้ามทำอะไรพวกนี้ ...

.... ซึ่งการลงโปรแกรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เอาอาจารย์ 2 ท่านไม่ได้ นะครับ ผมบอกเลย ไม่ใช่อาจารย์ไม่รู้ อาจารย์ไม่แก่งนะ แต่อาจารย์ไม่เหมาะกับการลงโปรแกรมกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน มันไม่ใช่ผมด้วยนะ ... เอาพวกปลัดอำเภอเหมาะที่สุดเลยที่จะลงโปรแกรม มันก็จะมีวิธีการที่จะแบบ 1 2 อันนี้ทำตาม 3 4 5 ห้ามทำแบบนี้เลยนะครับ” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

(3) กระบวนการในการปฏิบัติในเชิงระบบที่ยังมีปัญหา หรือข้อจำกัด อันเนื่องจากการปฏิบัติในเชิงพื้นที่ที่ยังขาดการบูรณาการหรือการประสานเท่าที่ควร กล่าวคือ ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ทางศาลยุติธรรมจะประสานโดยตรงไปยังกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งมักพบว่าขาดการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดูแลกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อันได้แก่ ทางจังหวัด หรืออำเภอ ทำให้ขาดการตรวจสอบติดตาม และส่วนหนึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติในเชิงกลไกโครงสร้างการบังคับบัญชา

“เรื่องของกระบวนการงาน process ของเรื่องนี้ คือ มันเป็นเรื่องที่ศาลเขาประกาศตรงไปที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเลย ... ซึ่งประเด็นนี้ผมก็นำเรียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมและที่ 2 เดือนที่แล้วที่ประชุม คือ ต่างมุมมองครับ ...

... ศาลท่านมองว่าถ้ามาผ่านอำเภออีกมันเสียเวลา ... เพราะศาลก็ต้องการความรวดเร็วว่าพยานเขาจะขอประกันแล้วเนี่ยก็ส่งไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าพร้อมไหม ... ถ้าพร้อมเขาปล่อยเลยนะ แต่ในมุมมองของเราเนี่ย ในการทำงานของฝ่ายปกครองเราแทบจะไม่มีเรื่องใดเลยที่เราไม่อาศัย channel จากจังหวัด อำเภอ และก็ตำบล หมู่บ้าน เป็น top-down policy ลงไปเลย ... เพราะเรามีการควบคุมคุณภาพของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราผ่านทางปลัดอำเภอประจำตำบล อำเภออย่างน้อยที่สุด ... อำเภอคุณจะต้องรู้ว่าจะใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทำอะไร คุณต้องมาผ่านอำเภอก่อน อำเภอเป็นหลัก ... ถ้าคุณไม่ผ่านอำเภอคุณยังไปที่ตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเลย กำนันผู้ใหญ่บ้านทำอะไรไปเราไม่รู้ข้อ 1 ข้อ 2 คือเราไม่ทำอย่างนั้นกัน” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

เช่นเดียวกับข้อมูลจากนายสิงห์ชัย เรืองขจร กำนัน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ว่า ในทางปฏิบัติแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบหมายการปฏิบัติภารกิจใดให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอาสาสมัคร หรือแม้แต่การเป็นกำกับดูแลก็ตามทางหน่วยงานมักจะติดต่อประสานโดยตรงไปกับทางเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติ ซึ่งบ่อยครั้งมักจะไม่ได้ประสานการปฏิบัติกับทางหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา ทำให้เกิดสภาพปัญหาคือขาดแรงกดดันเชิงการปฏิบัติ ในการควบคุมสั่งการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพตามที่ประสงค์

“เราทำกันมานานแล้ว ไม่ต้องถึงขนาดที่มีการตั้งว่าเป็นอาสา หรือผู้กำกับดูแลอะไรหรอก ... แต่ก่อนถ้ามีคนปล่อยเข้ามาในพื้นที่ ศาลเค้าประสานให้ติดตาม สืบเสาะข้อมูล เราก็ทำอยู่แล้วในพื้นที่ มันทำงานเป็นเครือข่ายในพื้นที่อยู่แล้ว ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ทำ ผู้ช่วยฯ ก็ต้องไปทำ

ต่อ .. งานที่ส่งมามันต้องบูรณาการเชื่อมโยงมาจากอำเภอด้วย คือ เป็นอาสาจริงได้รับแต่งตั้งจริง แต่ต้อง มีหนังสือแจ้งสั่งการมาตามสายงาน มาทางอำเภอด้วย ... นายเค้าสั่งมานะ ... ใครทำอะไร หน้าที่อะไร สอดส่องกำกับใคร ... มันต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้วย เพราะจะทำให้เกิดการทำงานจริงต้องมีการสั่งการ ... เองง่าย ๆ คือ กำหนดผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ต้องทำงานแกมบังคับ” (นายสิงห์ชัยฯ กำหนดพื้นที่มหาราช)

การสั่งการ หรือการควบคุมตามสายการบังคับบัญชาจะเอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องด้วยหลายกรณีที่สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลที่ระบุความว่า การแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้กำกับดูแลบางคน อาจไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติ ยิ่งขาดการประสานสั่งการตามสายการบังคับบัญชาแล้ว ยิ่งส่งผลต่อการดำเนินการในการควบคุม กำกับดูแล

“บางเรื่องบางอย่างเราไปกันเอง ไม่ได้มีการสั่งการ ... มันเกิดปัญหา คือ มีตัวอาสานะ มีผู้กำกับนะ แต่มันไม่ได้ทำงานจริง หรือทำจริงจังก็มี ถ้าไปเจอคนทำงานจริง อาสาจริง เค้าก็ลงทำงานจริง แต่ถ้าไม่เจอละ มันก็จบไป เป็นปัญหาไป” (นายสิงห์ชัยฯ กำหนดพื้นที่มหาราช)

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งก็ระบุว่าในพื้นที่ของตน กลับไม่ได้มีปัญหาในการประสานการปฏิบัติ เพราะทางศาลได้แจ้งการปฏิบัติไปยังอำเภอที่ผู้ปฏิบัติสังกัดอยู่ แต่ในการพิจารณาของคณะผู้วิจัยอาจเป็นไปได้ว่า ด้วยกรณีคดีความที่เกิดขึ้นอยู่ในความสนใจของสาธารณชน จึงอาจเกิดแรงกดดันจากสังคมในการประสานการปฏิบัติ

“ทางอำเภอของผมเค้ารู้นะครับ เพราะทางกรม (การปกครอง) ... เค้าก็ประสานมาอีกครึ่งหนึ่ง ... เพราะทางศาลเค้าก็แจ้งไปให้ทางท่านนายอำเภอทราบอยู่แล้วครับ ... สำหรับของผม นะ” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกตุม)

(4) ความท้าทายที่ค้นพบจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่ใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับพื้นที่เป็นผู้กำกับดูแลคือ การใช้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาจเป็นกลไกที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับบริบทในเชิงชุมชนรอบนอก หรือชุมชนชนบทเท่านั้น อาจไม่เหมาะกับเขตชุมชนเมือง เนื่องด้วยชุมชนชนบทมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความผูกพันทางสังคมสูง ดังนั้น การใช้กลไกผู้นำธรรมชาติ หรือผู้นำทางจิตวิญญาณในการเป็นผู้กำกับดูแล ก็จะมีเหมาะสมมากที่สุด ทั้งในการเข้าไปพูดคุย ใกล้เคียง ชักถาม ระวังข้อพิพาท หรือตักเตือน พร้อมทั้งใช้กลไกของสังคมในการร่วมกันสอดส่องดูแล

“เอาจริงนะ ในบริบทพื้นที่ภายนอก รอบนอก (นอกเขตเมือง) อย่างของผม ๆ ดูแลได้หมดแหละ ... กำหนดผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ขอให้คำสั่งมาจากนายอำเภอ ... คือ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน มันมีนายที่ควบคุมดูแลอยู่ ถ้าส่งมาตามสายงานมันก็ต้องทำงาน ...

... โดยปกติเราดูแลกกันได้ แต่คนที่ไม่ให้เกียรติกัน ไม่ฟังกัน หรือคือในสังคมมันก็มี ... แต่มันมีจำนวนน้อย อย่างคนที่ไม่เอาอะไรเลยแบบนี้ ถ้าใช้การพูดคุย ใช้กลไกสังคม มันก็ทำได้ดูแล ได้ แต่ผมพูดถึงรอบนอกนะ ไม่ใช่ชุมชนเมือง ...” (นายสิงห์ชัยฯ กำนันพื้นที่มหาราช)

(5) การขับเคลื่อนที่ใช้กลไกการปฏิบัติของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นการให้หน้าที่ ให้ความรับผิดชอบ แต่กลับไม่ให้อำนาจในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้กำกับดูแล ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ ทำได้เพียงใช้อำนาจของความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในการมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการกำกับดูแลเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจสะท้อนไปถึงหลักคิดในการปฏิบัติที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม

“เค้าให้หน้าที่ให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ... แต่เค้าไม่ได้ให้อำนาจจริง ๆ ในการปฏิบัติ ... บางเรื่องบางอย่างมันทำไม่ได้จริง ...

... หน้าที่ที่กำกับดูแล ใกล้เคียง ดูแลสอดส่องเนี่ย จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ใช้หน้าที่ หรือบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแล หรือคุมประพฤตินะ ... มันใช้บทบาทหน้าที่ของความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพราะเราเป็นผู้นำธรรมชาติ เป็นผู้นำจิตวิญญาณ เราเลยลงไปสอดส่องไปดูแลได้ ... แต่ถ้าแค่เป็นอาสาทั่วไป ทำไม่ได้หรอก ...

.... คือ เราได้หน้าที่เพิ่มจากตรงนั้นตรงนี้ แต่การที่จะทำงานได้จริง ได้ประสิทธิภาพจริงเนี่ย มันต้องใช้บทบาท หน้าที่ของการรักษาความสงบเรียบร้อย ก็คือพวกผม กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ละครับ ...

... อย่างที่ผมบอกแหละ รัฐเนี่ย หน้าที่อะ ... ขยายจingle มอบลงไปจingle ... แต่เรื่องของอำนาจในการปฏิบัติ กลับไม่กระจายลงไปให้เค้า ... กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ของดีราคาถูกละ ในพื้นที่ ทำทุกอย่างและเข้าใจทุกอย่างในพื้นที่ ... คุณมอบงานลงมา มอบหน้าที่ลงมา เอาจริง ๆ ใครทำได้ ถ้าไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้าน” (นายสิงห์ชัยฯ กำนันพื้นที่มหาราช)

(6) เจตนารมณ์ตามกฎหมายที่อาจไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า ต้องให้ความสำคัญในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก เพื่อให้เป็นตามหลักหรือสิทธิพื้นฐานที่ถือว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนได้รับคำพิพากษา โดยให้การไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ถือเป็นข้อยกเว้น แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นค่อนข้างเป็นไปในลักษณะที่ว่า ควบคุมเป็นหลัก ส่วนการปล่อยคือข้อยกเว้น เป็นต้น เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็จะถูกจำกัด หรือขาดเสรีภาพ แม้ว่าหากการพิจารณาลิ้นสุด มีผลคำตัดสินว่ายกฟ้องหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็โดนตรวนสิทธิเสรีภาพพื้นฐานไปในระหว่างการสอบสวน – พิจารณาคดีแล้ว

“กฎหมายนี้มีข้อจำกัดบางอย่าง ... ถ้าเราให้เขาประกันตัวหรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เขาจะได้มาติดคุกกัน 900 วัน 1,000 วัน เพื่อสู้คดี ... สุดท้ายก็ศาลก็มายกฟ้อง แต่ถ้าให้ประกันตัวไปตั้งแต่ต้นและเขาก็สู้คดีไปตามรัฐธรรมนูญเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้ว ... สุดท้ายศาลยกก็ไม่ได้กระทบอะไรเขามากอาจจะแค่ค่าทนายอะไรพวกนั้น แต่มันก็ไม่ได้กระทบสิทธิร่างกาย เสรีภาพที่เขาต้องถูกจองจำ ...

... ในจุดนี้ผมเลยมองว่าการปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีมากขึ้นจากปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเรามอง mind set ก็คือซึ่งเป็นหลักปล่อยคือข้อดเว้น ตรงข้ามกับกฎหมายซึ่งกฎหมายก็ต้องปล่อยเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อดเว้น เราต้องมี mind set แบบนี้ให้ได้” (ดร.รัฐวิศา ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

อีกทั้ง ผู้ให้ข้อมูลยังสะท้อนประเด็นความท้าทายด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ที่อาจนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงให้การปล่อยตัวชั่วคราวเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คือ ในส่วนของฝ่ายปกครองได้เน้นการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตีความผิดที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะ **ความผิดเพราะกฎหมายห้าม (mala prohibita)** คือ “การกระทำที่เป็นความผิดเพราะมีกฎหมายกำหนดให้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด (evil because prohibited) หรือเป็นความผิดตามที่กฎหมายห้าม (wrong due to being prohibited)” หรือคณะผู้วิจัยกล่าวความได้ว่า เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งมีความแตกต่างกับความผิดในตัวเอง (mala in se) คือ “การกระทำที่เป็นความผิด หรือความชั่วร้ายในตัวเอง (wrong in itself/evil in itself) ฝ่าฝืนหลักธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม หรือหลักการสาธารณะของสังคมที่เป็นอารยะ (public principles of a civilized society) การกระทำดังกล่าว สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมของคนในสังคม สังคมถือว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วร้าย เป็นความผิดพื้นฐาน (traditional) ที่ไม่ใช่ความผิดที่กฎหมายกำหนด” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

โดยทางผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนความเห็นที่เห็นว่า กรณีความผิดที่เป็นเพราะกฎหมายห้าม ควรกำหนดและดำเนินการที่ยึดถือว่า “การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก การไม่ปล่อยเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเริ่มต้นจากการปรับการดำเนินการในลักษณะความผิดดังกล่าวนี้เป็นลำดับแรก

“การปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยในส่วนของเรา ... เราปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักเลยครับ เพราะว่าคดีของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคดี mala prohibita ทั้งนั้นเลย ... แล้วก็โทษไม่รุนแรงครับโทษประมาณ 3 ปีอยู่ในเขตแขวงเสียมาก ... ศาลจังหวัดก็มี 5 ปี เต็มที่ปลอมบัตรประชาชน 10 ปีสุดแล้วของเรา ...

... ดังนั้นฝ่ายปกครองเราใช้คำว่า 95 เปอร์เซ็นต์เราปล่อยตัวชั่วคราวในคดีที่เราทำอยู่ทั้งหมด ส่วนคดีที่เราควบคุม ... แล้วในสถิติของเราก็ไม่มีผู้ต้องหาคนไหนที่เคยหนีคดีมาเลย ผมใช้คำว่า 0 เปอร์เซ็นต์เลย ไม่มีเลย ... เพราะเราบอกแล้วว่าถ้าหนีคดีไปผลอะไร โทษคดีหนีหนัก

กว่าคดีของพี่ด้วย ... พี่มาเถอะอะไรแบบนี้ ... ตั้งแต่ผมทำมาตั้งแต่ปี 54 ครับ ผมยังไม่เคยรับเงิน
ประกันใครสักคนเลย เพราะไม่มีใครเคยหนีเลยครับ ...

.... เพราะมันเป็นคดี *mala prohibita* เขาก็ยอมรับ สุดท้ายถ้าเขาหนีคดีไปก็เท่านั้น
ในความเห็นส่วนตัวผมหรือประสบการณ์เท่าที่มี ... ผมสนับสนุนให้คดีประเภทมाराโพริตาเ
นี่ยควรจะได้ประกันไปเถอะ” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

(7) การควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวน – พิจารณา ควรพอบเหมาะกับระดับของฐาน
ความผิด หรือเหมาะสมกับลักษณะของประเภทคดี ไม่ควรที่จะควบคุมตัวโดยมีระดับความเข้มงวด หรือรุนแรง
ในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาที่ว่า การกำหนดเงื่อนไขในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ที่อาจกระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องมีความ
เหมาะสมตามแต่ละระดับเป็นรายกรณี ไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวในการควบคุม หรือจัดการ

“ถ้าหากจะต้องควบคุม ... ควรจะมีการจัดการควบคุมจากเบาไปหาหนักครับ เช่น
การควบคุมอย่างที 1 ถ้านั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่แล้ว ...
ก็ถือว่าอยู่ในการควบคุม ... อันที่ 2 อย่างมากก็ใส่กุญแจมือไว้ถ้าเกิดหนีไปก็ลำบาก ... อันที่ 3 อยู่
ในห้องนั่งห้องควบคุมห้องที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ ถ้าจะไปเข้าห้องน้ำก็ต้องขออนุญาตมีคนเฝ้าแค่นี้
ก็น่าจะพอแล้วสำหรับ *mala prohibita* ที่ผมทำ ...

... ดังนั้นฝ่ายปกครองเราไม่จำเป็นต้องมีห้องขังหรือห้องควบคุมแบบหลุมสายบัวที่
อ่าว ... เราไม่มีและไม่คิดจะทำด้วย ... ดังนั้น เรามีห้องเปิดปิดมีเจ้าหน้าที่ อส. ... ผู้ชายก็เอา
ผู้ชายเฝ้า ... ผู้หญิงก็เอาผู้หญิงเฝ้า ... แล้วก็ที่มีที่นั่งมีที่นอนให้เขา ... ห้องแอร์เย็นสบาย เสรีพน้ำ
อีกต่างหากเราทำแบบนี้ ...

... แต่ถ้าเป็น *mala in se* จะเป็นห้องขังก็ไม่ว่ากัน ... ฝ่ายปกครองเราไม่มีคดีแบบนี้
ดังนั้นผมอยากจะให้มาจุดที่ต่อให้เราไม่ประกันตัวเนี่ย เราต้องควบคุม ... เราควรควบคุมเขาให้
เหมาะสมกับโทษฐานที่เขาทำไม่ใช่คดีอะไรก็เข้าห้องขังอยู่ที่โรงพักหมดหรือเข้าใต้ถุนศาลแบบที่
ศาลทำทั้งหมด ... มันไม่ใช่มันไม่ควรจะให้คนที่ผิด *mala prohibita* ต้องไปรวมตัวกับคดี
ฆาตกรรม 3 ศพ (*mala in se*) อันนี้ไม่ควร” (ดร.รัฐวิฯ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวน
คดีอาญา)

(8) การพิจารณาใช้กลไกของ **ศูนย์ยุติธรรมชุมชน** ที่เป็นกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันในการเป็น
หน่วยปฏิบัติเชิงพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสังคม ซึ่งการกำกับดูแลผู้ที่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งในระหว่างชั้นสอบสวน หรือชั้นพิจารณา ก็อาจนำแนวทางของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาปรับ
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการประสานการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบ ประกอบ
กับการพิจารณาถึงกลไกอื่นในเชิงพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ
อาสาสมัครต่าง ๆ ในพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเป็นผล

นอกจากนั้น อาจรวมไปถึงการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการใช้กองทุนยุติธรรม ที่มีอยู่ ในการเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการในการอำนวยความสะดวกในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งกับตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล หรือแม้แต่การสร้างประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวใน ภาพรวม

“ก็อาจใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็ได้ เพราะตามจริงการปฏิบัติในพื้นที่นั่นก็เราทั้งนั้น มัน หมวกหลายใบ ...

... กำหนดผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนนอกไม่รู้เรื่องนี้ใหม่ว่าจริง ๆ แล้วในระดับ หมู่บ้านเนี่ย ... เราไม่ได้มีตัวละครแค่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวเดียว ... เรายังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เรายัง มีสารวัตรกำนัน เรายังมีแพทย์ประจำตำบล นี่คือองคาพยพที่ 1 ส่วนองคาพยพที่ 2 มี คณะกรรมการหมู่บ้าน เรียกว่า กม. ... ก็จะเป็นการรวมกันของคนที่เป็นผู้นำกลุ่มสตรี ทำโอ่ง ทำ ผ้าไทย กลุ่มตัดกระโปรงเพชรชาย เป็นผู้นำกลุ่ม มารวมกันเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน .. นี่คือกลุ่ม องคาพยพที่ 2 ของหมู่บ้าน และ 3 เรายังมี ชรบ. ชุติรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ... ดังนั้น กำหนดผู้ใหญ่บ้านที่เราเข้าใจไม่ใช่กำนันคนเดียว ผู้ใหญ่คนเดียววนะครับ มีองคาพยพอีก 3 คือ 1.ผู้ช่วยเขา 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน 3. ชรบ. ดังนั้น ... คนพวกนี้ที่อยู่ในตำบลและหมู่บ้านไล่ หมวกทุกใบครับ ทั้ง อสม. โควิด คนก็เป็น อสม. ... อาสาคุมประพฤติก็เป็นอาสาโควิด ... คนของ ผมทั้งนั้นแหละที่เป็นอาสาอยู่ทุกวันนี้ ...

... หรืออาจจะมีคนของท้องถิ่นเข้ามาปนบ้าง คนของท้องถิ่นอย่าง อบต.หรือเทศบาล เขาเรียกว่าผู้นำชุมชนที่เป็นสังกัดท้องถิ่นเขาหรือพวก อบพร. อะไรพวกนี้ อาจจะมีบ้างที่เขา มา เสริมผมบอกเลยตัวละครหลักเนี่ยคือคนกลุ่มนี้ของมหาดไทย ที่ไปสวมหมวกให้กับทุกที่ว่าคุม ประพฤติเขาก็บอกเขามีอยู่ไปทั่วประเทศแต่ก็คนของผมทั้งนั้นแหละ” (ดร.รัฐวิษา ผู้อำนวยการ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา)

“ทุกพื้นที่เค้ามี ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ทั้งนั้นแหละ ทั้งยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมจังหวัดมี เต็มไปหมด ... และไอ้คนที่อยู่ในกลไกเหล่านั้นมันก็พวกผม (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) ทั้งนั้นแหละ ... ผมก็ว่านะ สงสัยอยู่ว่า **ทำไมรัฐเค้าไม่บูรณาการกัน** ... ใช้กลไกที่มันถูกต้องชัดเจน มอบหมายมา เลยสิ มอบทำหน้าที่และอำนาจตามกลไกของมัน ... ยุติธรรมในพื้นที่เค้าก็มีกลไกในการดูแลอยู่ แล้ว ไม่ใช่แค่พวกผม มีคณะกรรมการ มีท้องถิ่น มันก็จะกระจายการทำงานลงไปได้ มีการกำกับ ตรวจสอบ ...

... รัฐเนี่ย ผมไม่เข้าใจ หน่วยงานรัฐต่าง ๆ พออยากให้ทำนั่นทำโน่นทำนี่ ก็คิดถึงพวก ผม แล้วก็สั่ง แล้วมอบหน้าที่ลงมา ... เอ้า! ไปทำหน้าที่นั่นเพิ่มนะ หน้าที่นี้เพิ่มนะ ทำกันไปหมด อย่างผม ทำทุกหน้าที่ของทุกหน่วยแล้วมั้ง ... จริงแล้วทำไมไม่บูรณาการ ต่างคนต่างแยกกันทำ ทำไม ผมก็ไม่เข้าใจนะ งงกันไปหมด ทำกันมั่วไปหมด แล้วมันจะดีได้ยังไง” (นายสิงห์ชัยฯ กำนัน พื้นที่มหาราช)

(9) ข้อสังเกตบางส่วนจากผู้ให้ข้อมูลที่ปรากฏจากที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้านี้ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้กำกับดูแล ยังมีมุมมองว่าการปฏิบัติตามหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลสั่งมานั้น ตนทำหน้าที่เพียงแค่ “การรับรายงานตัว” เท่านั้น **ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปสอดส่อง ติดตาม ชักถาม ให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่อย่างใด** ซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับแนวทางที่ผู้กำกับดูแลได้รับชี้แจงจากทางศาลว่า ต้องช่วยสอดส่องไม่ให้หลบหนี ไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และไม่ก่ออันตราย ดังนั้น ข้อมูลจึงสะท้อนจากการปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติ ไม่ได้หนักใจ หรือไม่ได้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติ แต่ในทางตรงข้ามหากการใช้ผู้กำกับดูแลมีความเข้มงวดขึ้นในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ก็อาจส่งผลต่อเสี่ยงในการปฏิบัติได้เช่นกัน

อีกทั้ง ปรากฏข้อมูลว่าผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ยังมีความเชื่อมั่นในการใช้ดุลยพินิจของศาล หรือผู้พิพากษาในการปล่อยตัวชั่วคราว ว่าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ดังนั้น การปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่น่าจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบทางสังคม

“ถ้าเป็นคนที่มาอาศัยในพื้นที่ทางผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรในการที่กำกับติดตาม ... เพราะว่า ถ้าเค้ามารายงานตัวตามกำหนดเราก็ไม่มีปัญหาอะไร ขอแค่มาให้รายงานตัวกับทางผม ถ้าไม่มาผมก็แค่รายงานกลับไปทางศาล ...

... สำหรับผมนะ ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาจากผู้ปล่อยตัวชั่วคราวที่กลับมาอยู่ในพื้นที่นะครับ เพราะศาลท่านก็กำกับดูแลอยู่ หากทำผิดเงื่อนไข ศาลท่านก็ถอนประกันไปแค่นั้น ... ผมว่าศาลท่านใช้ดุลยพินิจมากพอแล้วครับในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว” (นายลิขิตฯ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกตุม)

(10) ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนสะท้อนถึงการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการ จากมุมมองในระดับพื้นที่ โดยรัฐต้องให้ความสำคัญกับกลไกชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมประสานพลังในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้าน ชุมชนสามารถดูแลตนเอง สอดส่องตนเอง หรือเป็นในลักษณะการกระจายอำนาจ (decentralization) และมอบอำนาจในการปฏิบัติ (empowerment) ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนระดับล่าง และให้เป็นรากฐานความเข้มแข็งต่อยอดสู่ทุกระดับ อันเป็นการดำเนินการทั้งระบบอย่างยั่งยืนของการปกครอง ดูแล อำนาจความยุติธรรม มิใช่เจาะจงเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราว

“รัฐเอาเงินทิ้งตุมมาในพื้นที่ อะไรที่มันบูรณาการได้มันก็เจริญรุ่งเรือง อะไรที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไร ... แต่ถ้าวัดรัฐค่อย ๆ ทำ ทำจากข้างล่างขึ้นไป ให้ชาวบ้านเค้าดูแลตัวเอง เดี่ยวเค้าจะมองเห็นเอง เอ๊ะบ้านนั้นทำไมไม่ได้ ... มันต้องให้เป็นระบบ ...

... กำหนด ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่นาน ๆ เค้ารู้จักหมดแหละ ใครเป็นอะไรยังไง ลูกบ้านไหนหรือทำอะไร ใครมาถามเราตอบได้หมด ... มันมองเห็นหมดแหละ มันเติบโตมาด้วยกัน มันคุมได้

อยู่แล้ว แต่คุณได้ในระดับหนึ่งนะ คุณโดยกลไกของความที่เราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน” (นายสิงห์ชัย
ฯ กำนันพื้นที่มหาราช)

พร้อมทั้ง ใช้กลไกของรัฐที่ตรงตามสายงานการปฏิบัติในการเข้ามาสนับสนุน ชุมชนประชาชน
มอบหมายภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับสายงาน ภารกิจหน้าที่ พร้อมทั้งมีอำนาจ
ที่ได้สัดส่วนกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

“ปล่อยตัวชั่วคราวจริง ๆ แล้วมันดีนะ สำหรับคนทำความผิดแล้วมากลับตัว แต่สังคม
หรือคนดูแลก็ต้องดูอย่างจริงจัง หากคนทำงานที่รับผิดชอบ มีการมอบหมายงานทั้งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการลงไปตามลำดับ พร้อมทั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติที่
เหมาะสม ... เห็นด้วยจริง ๆ ในการปล่อยตัว แต่ปัญหามันอยู่ที่ควบคุม จะทำอย่างไรให้ถูกต้อง
ครอบคลุม” (นายสิงห์ชัยฯ กำนันพื้นที่มหาราช)

จากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความถึงข้อมูลที่ปรากฏจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ประกอบด้วยจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังปรากฏความข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ตามตาราง

ตารางที่ 4.3 ประเด็นข้อค้นพบจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
นายปริญญาฯ สำนักงานศาล ยุติธรรม	1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศไทยกับ หลักสิทธิมนุษยชน พบว่า นโยบายจากศาลส่วนกลางที่ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา “ผมว่ากำลังก้าวไปหลักสากลแล้ว โดย เน้นอิสรภาพเป็นสำคัญ โดยเน้นที่ไม่ต้องคุมขังตัวจำเลย หรือผู้ต้องหามากที่สุด ทางส่วนกลาง ก็เริ่มที่จะปูพื้นปรับทัศนคติ เพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับมาใช้ชีวิตในปกติก่อน”ของผู้พิพากษา เรียกหลักประกันลดลง หรือถ้ามันสามารถจะไม่ได้ก็ได้ ก็ไม่ต้องเรียก” 2) ข้อเท็จจริงในประเด็นการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา พบว่า การเรียกหลักประกันที่อาจจะส่งผลต่อความไม่มั่นคงของตำแหน่งผู้พิพากษา “ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาทุจริตก็จะโดนไล่ออกเพราะเรื่องการประกันนี้แหละ ทำให้ เรากลัว และไม่กล้าที่จะปล่อย ผู้ต้องหาในกรณีที่มีอัตราโทษสูง ๆ” 3) การนำเงื่อนไขอื่นมาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล อาทิ การใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเสริมในการใช้ดุลพินิจของศาล “แบบประเมินความเสี่ยงเป็น เครื่องมือที่ช่วยทำให้การใช้ดุลพินิจได้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลประกอบ แต่หัวหน้าศาล ยังเคารพ ดุลพินิจของผู้พิพากษาอยู่เพียงแต่เป็นเครื่องมือให้ท่านตัดสินใจเท่านั้น” หรือการมีคลินิกจิต สังคม และผู้กำกับดูแล เพื่อทดแทนการเรียกหลักประกัน “คลินิกจิตสังคม และผู้กำกับดูแล ก็ จะเป็นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ดียิ่งขึ้น คือ แทนที่เราจะ เรียกหลักประกันเขา ก็ใช้เป็นวิธีที่เขาไปรายงานตัวกับผู้นำชุมชนแทน” 4) เครื่องมือการยื่นคำร้องใบเดียว ถือเป็นการแจ้งสิทธิที่ผู้กระทำความผิดพึงได้รับ และทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล “ศาลมีเครื่องมือที่เรียกว่า การยื่นคำร้องใบเดียว เป็นการยื่นคำร้องมาเพื่อโยนหินถามทางว่า คดีนี้ศาลจะให้ประกันหรือไม่ ถ้าให้ประกันเรียกหลักประกันยังไง”

- 5) ความเหมาะสมในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับบางประเภทคดี “มันไม่จำเป็นกับบางคดี บางคดีที่เราจำกัดพื้นที่ ไม่ให้ออกนอกบ้านแบบนี้ หรือจำกัดไม่ให้เขาไปในสถานที่ห้าม ถ้าแบบนี้ EM ยังช่วยได้อยู่ ... แต่ถ้ามีเจตนาที่จะปล่อยตัวชั่วคราวโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยใช้ EM นะ”
- 6) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการให้ปรับทัศนคติ หรือมุมมองของผู้พิพากษา ไม่ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันเป็นหลักในการพิจารณา หรือการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาตามตัวบทกฎหมายค่อนข้างมาก “ควรให้ความรู้ผู้พิพากษา และปรับทัศนคติให้มีมุมมองเปลี่ยนไปมากกว่า ผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าครับ”

นายสมภพ
สำนักงานศาล
ยุติธรรม

- 1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในศาลแขวงมีสถิติในการที่ต้องขังได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างมาก เนื่องจากลักษณะคดีในศาลแขวงมีอัตราโทษต่ำ “ศาลแขวงที่ให้ข้อมูลกลับมาส่วนมากผมสังเกตแล้ว ขังในคำร้องขอฝากขังไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งผมว่า ร้อยละ 90 กับศาลแขวงที่ไม่ได้ขังนี่ถือเป็นตัวเลขที่ถือว่าโอเคกับหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา”
- 2) ข้อเท็จจริงในประเด็นการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามระดับความเสี่ยงในการที่จะหลบหนี การยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน หรือการก่อภัยอันตรายอื่นใด “การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวให้ดูระดับความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวให้ปฏิบัติ อันนี้เป็นอันดับแรกนะ ถ้าความเสี่ยงไม่มากก็กำหนดเงื่อนไข เช่น มารายงานตัว”
- 3) มีการยื่นคำร้องขอใบเดียว ที่นำไปสู่การรับรู้ถึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงหลักเกณฑ์ในการเรียกหลักประกันในแต่ละประเภทคดีของศาล “ศาลนี้ใช้คำร้องใบเดียวเลยจบปัญหาการสื่อสารกับผู้ต้องหา ... เพราะถ้ามีคำร้องใบเดียวไม่จำเป็นต้องไปเข้าหลักประกัน ... เขารู้เลยว่า เขาจะต้องใช้หลักประกันเท่าไร”
- 4) ความเหมาะสมในการอุปกรณ์ EM มาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นสัญลักษณ์ในการติดตราบุคคล (Labelling) “EM ทุกคนเป็นห่วงมากครับว่า ... มันจะไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนมาก ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ได้ใช้”
- 5) การใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว อาจมีการใช้ดุลยพินิจตามตัวบทกฎหมาย โดยค่อนข้างไม่คำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิดในแต่ละกรณี ประกอบ “ควรเปลี่ยนทัศนคติของผู้พิพากษาว่า ไม่ให้ดูแค่อัตราโทษอย่างเดียว ... มันต้องดูพฤติการณ์อื่นด้วยมัยในการอนุญาตฝากขัง หรือไม่ให้ประกันตัว” อีกทั้ง ในทางปฏิบัติผู้พิพากษาค่อนข้างประสบปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเงื่อนไขอื่นที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทคดี “มันก็มีปัญหาเรื่องของผู้พิพากษาในการปฏิบัติ ... เขาจะดูยังไงว่าจะใช้เครื่องมือใดควบคุมกัน ตรงนี้เขาไม่มีแนว”
- 6) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการจัดตั้งแผนก หรือคณะพิจารณาในระบบการพิจารณาการฝากขัง

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	ของผู้ต้องหา โดยอาศัยการพิจารณาจากผู้พิพากษาอาวุโส ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี “ผมมองว่า ผู้พิพากษาอาวุโสอาจทำงานแทนได้ ท่านก็มีประสบการณ์ และก็มีจำนวนเยอะขึ้นทุกปี เราอาจจะลองดูว่า ให้มีผู้พิพากษาอาวุโสไปทำงานในจุดนี้ได้ไหม?” ประกอบกับการนำนักจิตวิทยามาประเมินความเสี่ยงทางสภาวะทางจิตใจของผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน – พิจารณา และนำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว “นักจิตวิทยาเขาก็จะใช้เครื่องมือในการคัดกรองความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข ซึ่งท่านผู้พิพากษาเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามามากกว่าแบบประเมินความเสี่ยง”
นายประยุทธ์ สำนักงานศาล ยุติธรรม	1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี ที่เป็นไปตามหลักสากล “ตามกฎหมาย ป.วิอาญา จะมีกำหนดเกี่ยวกับว่าจำเลยต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พวกประมาณนี้ ถ้ามีกำหนดไว้อย่างนี้จำเลยก็จะได้รับการปล่อยตัว” 2) ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะมีคู่มือในการปฏิบัติงานเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว “จะมีคู่มือปฏิบัติ SOPs ในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้วของศาลโดยตรงเลย ... จะมีหลักในการปฏิบัติว่าปล่อยตัวชั่วคราวยังไง” ประกอบกับการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาผ่านแนวทางปฏิบัติ ยึดถือ “ศาลเราจะมี ยึดถือ ที่ระบุว่าความผิดอย่างนี้เรียกหลักประกันเท่านี้ ... เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำว่าการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาทั่วประเทศ” 3) การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ผู้ต้องขัง ศาลต้องได้รับการยินยอมจากผู้ต้องขังก่อน จะใช้ดุลยพินิจตามอำนาจที่มีได้ “ต้องติดตามความสมัครใจด้วย ... ถ้าเกิดเราจะให้เขาติด เขาจะต้องยื่นคำร้องขอ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่แล้ว” 4) การใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล พบปัญหาเกี่ยวกับการขาดการชี้แจงถึงผลแห่งการพิจารณาการไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลให้เกิดความสงสัยในผลแห่งการพิจารณา “โดยหลักแล้วต้องเขียนอธิบายโดยละเอียดเหมือนคำพิพากษา มันต้องตอบเขาได้” 5) ปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบผลตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการหลบหนีค่อนข้างมากกว่าการพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องขังในแต่ละกรณี “ถ้าต้องใช้ดุลยพินิจตามแบบประเมิน ... มันควรจะต้องเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจบ้าง เพราะว่าศาลจะเจอตัวคู่ความ อยู่หน้างานอยู่แล้ว จะรู้ว่าจำเลยคนนี้มีพฤติการณ์อย่างไร แล้วก็จะเป็นผู้พบกับตัวผู้เสียหายว่าเขาเป็นยังไง” 6) การกำหนดเงื่อนไขการติดต่ออุปกรณ์ EM ถือเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำในผู้ต้องขังที่ขาดแคลนหลักทรัพย์ในการประกันตัว “EM มีประโยชน์อยู่แล้ว มีส่วนเยอะเลย ... แล้วก็ช่วยจำเลยที่ยากจนที่ไม่มีเงิน ... มีหลักประกันอะไร ช่วยได้เยอะเลย” 7) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการกำหนดการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในการเรียกหลักประกันในเชิงลึกกว่าตามคดีประเภท “ถ้ามีระเบียบหรือคำแนะนำของประธานศาลออกมาชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ อย่างนี้ ๆ ก็ดีกว่าในการ

ใช้ดุลยพินิจด้วยความไม่ชัดเจน”

นายมงคลฯ
สำนักงานศาล
ยุติธรรม

- 1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า ในทางปฏิบัติยังคงมีการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพียงแต่อาจมีการกำหนดเงื่อนไขอื่นแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักสากล “ในอดีตมีการยึดกับหลักประกันครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ เรามีเครื่องมือ อย่าง พ.ร.บ.แต่งตั้งผู้กำกับดูแล แล้วก็มี EM มาช่วย”
- 2) ในปัจจุบันมีการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ต้องขัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละคดี “คือ ต้องดูพยานหลักฐานในสำนวนเบื้องต้นก่อน ... ใจเราก็คิดว่าปล่อยเป็นหลักนะครับ แต่ว่ากลัวว่าจะมีไปยุ่งกับพยานหลักฐานมัย เราก็ดูพยานหลักฐานจากชั้นสอบสวน แล้วก็ไปถามจากผู้ต้องขังด้วย”
- 3) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้ต้องขังจากแบบประเมินความเสี่ยง อันเป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ศาลจึงอาจมีการนำผลจากแบบประเมิน มาใช้ประกอบดุลยพินิจ “ข้อมูลถือว่าเชื่อถือได้นะ อย่างเช่น เขามีที่อยู่หลักแหล่งมัย เราจะมีเครือข่ายกัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เขาจะโทรไปว่า สอบถามไป เพราะว่าเราทำ MOU กับกระทรวงมหาดไทยว่า เราต้องการข้อมูลส่วนที่อยู่ของเขา เราก็สามารถโทรไปหากำนันผู้ใหญ่บ้าน”
- 4) เงื่อนไขการเข้าร่วมคลินิกจิตสังคมเพื่อการฟื้นฟู แก่ไขผู้กระทำผิด ให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์คืนสู่สังคม และเป็นเงื่อนไขในการลดความเสี่ยงจะหลบหนีของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว “คลินิกจิตสังคมก็ถือเป็นผู้ดูแลประเภทหนึ่ง เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยง ในการปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนกัน”
- 5) ประสิทธิภาพของการนำหลักเกณฑ์ ยึดถือ มาประกอบการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล จะนำไปสู่มาตรฐานในการพิจารณาเรียกหลักประกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละประเภทคดี “ยึดถือ คือมันเหมือนมาตรฐานนะครับ มันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดี เพราะถ้าไม่มีแล้ว คดีเหมือนกันมันจะปฏิบัติไม่เหมือนกันไง มันไม่มีมาตรฐาน มันก็ต้องมีไว้”
- 6) การหลบหนีของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล ไม่ถือว่าการกระทำผิดวินัยของผู้พิพากษา เว้นแต่จะมีข้อกฎหมายกำหนดไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “ไม่มีผลทางวินัยครับ ยกเว้นว่ามันจะมีกลิ่นทุจริต ยังสมมติคดีจับยาบ้ารายใหญ่แล้วมีหลักฐานค่อนข้างแน่นหนา แล้วท่านให้ประกันไปแบบนี้ คือ ถ้าผู้พิพากษา 100 คนไม่ให้ประกันแน่ ๆ เพราะถ้าให้ประกันไปแล้วจะหนีไง”
- 7) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจับกุมผู้กระทำความผิด โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมต่อการให้ความสำคัญกับการจับกุม “ถ้าระบบมันดี คนจะหนีก็หนีไม่รอด คนก็ไม่กล้าหนี ถ้ามีระบบที่ถ้าหนีแล้วจับได้ คนก็ไม่คุ้มที่จะหนี ... ผมว่าถ้ามีระบบแบบนี้ ศาลก็จะปล่อยตัวได้ง่ายขึ้น มองระบบอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย”

นายวัฒนาฯ

- 1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของประเทศไทยกับ

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
สำนักงานศาลยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน พบว่า ตัวบทกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีการระบุถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ในทางปฏิบัติการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลว่าอนุญาตหรือไม่ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใดประกอบ “ในทางปฏิบัติ เราก็มักใช้ตัวบทมาเขียนเป็นข้อปฏิบัติขึ้นแหละ แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนที่สั่งปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก (ศาล) ... เพราะถ้าเราจะบอกว่าไม่อนุญาต เราก็ต้องวิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหา พยานหลักฐาน และพฤติการณ์แล้ว” 2) ข้อเท็จจริงในประเด็นการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีการพิจารณาจากพฤติการณ์ทางคดีของผู้ต้องขังประกอบการใช้ดุลยพินิจมากกว่าการอิงจากตัวบทกฎหมาย “ถ้าเป็นลักษณะที่มีพยานหลักฐานระดับหนึ่งว่า น่าจะกระทำความผิด แล้วต้องมียุติการหลังจากนั้นด้วยว่า ถ้ากระทำความผิดแล้วเป็นยังไง เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าต้องดูหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ดูแค่อัตราโทษส่วนใหญ่เราก็ดูกัน case by case เราบอกไม่ได้เพราะมันเป็นช่องว่างทางตัวบทนะ” 3) หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันตามผลจากแบบประเมินความเสี่ยง ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ผู้พิพากษาบางส่วนมีการเรียกหลักประกันเช่นเดิม แม้ว่าผู้ต้องขังจะมีผลจากแบบประเมินต่ำก็ตาม “บางที่มีการประเมินความเสี่ยงมาแล้ว มีความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางซึ่งก็สามารถปล่อยตัวได้โดยที่ไม่มีหลักประกันได้ ท่านก็ยังตีหลักประกันอยู่” 4) การนำแนวปฏิบัติ ยึดถือ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกหลักทรัพย์ พบว่า เป็นอุปสรรคต่อการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่ขาดแคลนหลักทรัพย์ เนื่องจากยึดถือเป็นแนวทางที่พิจารณาหลักประกันประกอบการพิจารณาเป็นหลัก “ตัวยึดถือเพราะมันไปอิงกับหลักประกัน ... มันมีขึ้นต่ำขึ้นสูง ซึ่งมีเรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก ทำให้ผู้พิพากษาต้องดูก่อนว่าต้องเรียกหลักประกันเท่าไร สุดท้ายต้องมาดูว่าหลักประกันมีขึ้นต่ำมั้ย” 5) การขาดการสื่อสารระหว่างศาลกับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี นำไปสู่การยื่นคำร้องประกันตัวที่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ “ความเป็นจริงมีน้อยมากที่ผู้พิพากษาจะคุยกับผู้ต้องหาโดยตรง ส่วนใหญ่จะสื่อสารกันผ่านกระต๊อว่า เรามีการให้ยื่นขอประกันตัว หรือการยื่นขอความประสงค์ขอประกันตัว ถ้าต้องการ คุณมีหลักทรัพย์อะไรมัย เพื่อเสนอให้ผู้พิพากษามีข้อมูลว่าจะเรียกหลักประกันมัย แต่ผู้ต้องขังก็เข้าใจว่าต้องยื่นหลักประกันเท่านั้น” 6) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการปรับทัศนคติ หรือมุมมองของผู้พิพากษา โดยอาจเสนอไม่หาคำนี้ถึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกัน หรือการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาโดยอิงตามตัวบทกฎหมายที่มากเกินไป “อยากให้มีการปรับทัศนคติ และความกลัวของผู้พิพากษาที่จะสั่งประกันตัวโดยไม่สนใจหลักประกันมากนัก แต่ว่าควรมีแนวให้เขาเห็นว่า ต้องเรียกหลักประกันในคดีใดบ้าง เขาจะได้กล้าใช้ดุลยพินิจในการจะเรียก หรือไม่เรียกหลักประกัน”
นายปภาศิตา ศูนย์ EM สำนักงานศาลยุติธรรม	1) เป้าหมายการดำเนินการของศูนย์ EM คือ รับคำสั่งจากศาลและเปิดระบบ (Activated) ในอุปกรณ์ EM ให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว 2) อุปกรณ์ EM ช่วยลดความเสี่ยงของสังคมในการปล่อยตัวชั่วคราว “อุปกรณ์ EM ไม่ใช่เครื่องพันธนาการ แต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในลดความเสี่ยงในปัจจุบัน” 3) สถานการณ์และความพร้อมในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า (1)

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	การขาดความเสถียรของสัญญาณ ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนจากพิกัดจริงของตัวอุปกรณ์ EM ในบางระบบ “บางตัวคลาดเคลื่อนจากจุดพิกัดจริง 100 เมตร มันก็ยากหน่อยถ้าเราจะกำหนดเงื่อนไขว่า ห้ามออกนอกเขตสถาน เพราะมันคลาดเคลื่อนเยอะ” (2) การพิจารณาการจัดสรรอุปกรณ์ EM ในแต่ละศาลตามสถิติในการปล่อยตัวชั่วคราว (3) การจัดสรรอุปกรณ์เสริมเพื่อนำมาส่งเสริมการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความเหมาะสมตามพฤติการณ์ของผู้ต้องขัง และการควบคุมความเสี่ยงหลบหนีขณะที่ปล่อยตัวชั่วคราว “ไม่ใช่มีแค่ตัว EM นะ แต่มันมีอุปกรณ์เสริมมาช่วยอีกเยอะมาก ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากต่อศาล ในการใช้ให้ตรงตามเงื่อนไข ไม่ใช่แค่จำกัดตามแค่พิกัด” (4) ความไม่สอดคล้องในเชิงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ติดตามระบบอุปกรณ์ EM “สัดส่วนน่าจะประมาณ 1 คนต่อการติดตาม 1000 คน แต่ของศาลน่าจะอยู่ประมาณ 1 ต่อ 100” 4) สภาพปัญหาเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ พบว่า (1) การทำความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในการใช้แต่ละครั้ง (Hypoallergenic) (2) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการตรวจวัดและปรับความเที่ยงตรง (calibrated) และ (3) ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ EM ที่ค่อนข้างไม่เข้าใจในตัวระบบและเชิงเทคนิคของอุปกรณ์เท่าที่ควรของศาล 5) แบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบันพบว่า ขาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (verified) และควรมีการปรับปรุงข้อคำถามให้ใช้วัด (measurement) ให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น “มันเป็นเครื่องมือแบบให้กรอกข้อมูลไปครับ ... ข้อคำถามบางข้อเนี่ย ... คนตอบเค้าอ่านก็รู้ได้เลยนะว่าควรตอบยังไงให้ผลออกมาดูดี” และ ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และค่อนข้างไม่มีการเชื่อมโยงในข้อมูล “ต้องมีศูนย์ข้อมูลที่ข้อมูล update เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน”
น.ส.ชมัยณัฐฯ สำนักงานอัยการ สูงสุด	1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า มาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวของกฎหมายไทยมีพัฒนาการที่จะปรับการเรียกหลักประกันให้ลดลง แทนที่ด้วยการใช้เครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักตามเจตนารมณ์สากล “มีการพัฒนามาเรื่อย โดยให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเรื่อง EM มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พยายามจะลดความเหลื่อมล้ำของหลักประกัน ในกรณีถ้าไม่สามารถหาในเรื่องของหลักประกัน ไม่สามารถหาเงินมาประกันได้ก็มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องหาที่จะใช้ปล่อยตัวชั่วคราวได้” 2) ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ และมีความเข้าใจต่อประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราว ตามที่มีระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว “จะมีระเบียบ ที่เรียกว่า ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึ่งฉบับล่าสุดของปี 2563 จะกำหนดว่าหลักการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นยังไง ใครเป็นคนที่จะมีอำนาจพิจารณา จะมีหลักในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า การกระทำของรัฐที่เป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ จะทำได้ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น” 3) แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอัยการ พบว่า ในชั้นอัยการอัยการมีหน้าที่เพียงแค่ การปฏิบัติตามสำนวนที่ทางชั้นสอบสวนพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว

มาก่อนหน้า และมีหน้าที่ในการพิจารณาในการสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องต่อผู้ต้องหา หรือจำเลย ในชั้นอัยการเท่านั้น “ในทางปฏิบัติเองทางอัยการส่วนใหญ่ เราจะพิจารณาเรื่องประกันก็ ต่อเมื่อสำนวนมาถึงพนักงานอัยการ แปลว่ามันต้องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานสอบสวน เขาจะส่งสำนวนมาให้พนักงานอัยการว่าจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง”

- 4) ข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันในชั้นอัยการ ที่ถือเป็น ปัจจัยหนึ่งต่อการพิจารณาการยื่นคำขอการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM แก่ ผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นอัยการ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้ในระหว่างการ พิจารณาคดีในชั้นศาล และในกรณีการได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์เท่านั้น “ส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ปล่อย คือ ส่วนใหญ่ EM มันจะถูกไปขอใช้ในชั้นระหว่างพิจารณาคดีของศาล มากกว่าจะกะ หรือกรณีพักโทษในเรือนจำ”

นายรองรัฐฯ
สำนักงานอัยการ
สูงสุด

- 1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกับ หลักสิทธิมนุษยชน พบว่า มาตรการปล่อยตัวชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 108 สอดคล้องกับหลักสากล แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามหลักสากล “ในกฎหมายวิ อาญา 108/1 แบบนี้ครับ การปล่อยตัวชั่วคราวจะกระทำไม่ได้ก็ ต่อเมื่อมีเหตุ 1. 2. 3. 4. 5. ซึ่งผมคิดว่าตัวมันก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่อยู่บนหลัก สมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ นี่คือมาตรการก็คือ bylaws ในความเป็นจริงถ้าผมจะถามว่า มาตรฐาน มาตรการ ถ้ามองมุมผมจะพูดว่าเป็นมาตรฐานการของไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล”
- 2) ความเหมาะสมในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขพิจารณาคำร้องต่อการขอปล่อยตัวชั่วคราวตาม ตัวบทกฎหมาย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขเสมือนผู้ต้องขัง คือ ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดไปแล้ว “ศาลชอบกำหนดเงื่อนไขเหมือนผู้กระทำได้กระทำความผิดไปแล้ว เขาห้ามทำในสิ่งที่ถูก กล่าวโทษ สิ่งที่ตนเองต้องหาอยู่ ทั้งที่มันยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขาผิดจริงหรือเปล่า เท่ากับศาล คุณไปตัดสินไว้ล่วงหน้าว่าผู้ต้องหากระทำความผิด”
- 3) การนำอุปกรณ์ EM มาติดตามตัวประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว แทนการเรียกหลักประกัน เพื่อประกันความเสี่ยง ต่อการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี “EM คือ ต้องมาทดแทนการ เรียกหลักประกัน หรือต้องมาอุดช่องว่างว่า ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเรามีข้อกังวลเรื่องอะไร”
- 4) การใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล **ซ้ำซ้อนต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว** ประกอบการ ติดอุปกรณ์ EM กับการเรียกหลักประกันประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว “บางคดีศาลเรียก หลักประกันสูงมากเลยนะ ... แต่ก็ยังให้ใส่ EM อยู่ นั่นผมเลยคิดว่าคุณไปเรียกหลักประกันเขา ทำไม กรณีแบบนี้ผมคิดว่าไม่ควรจะซ้ำซ้อนกัน”
- 5) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น อาจส่งผล ต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการติดต่ออุปกรณ์ EM รวมถึงบุคคลทางการเมือง หรือผู้มีอิทธิพล ค่อนข้างส่งผลต่อการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว และเกิดการใช้อำนาจ หรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (discrimination) ขาดมาตรฐานความเท่าเทียม “คุณเอา เฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นชั่วคราวอยู่ในสื่อต่าง ๆ คุณลองมาจัดเฉลี่ยกันละติจูดทางการเมืองแล้ว คุณลองดูเลย ผมมั่นใจเลยว่ามันเทไปฝั่งนี้ ผมขอถามเลยคุณ ป. (ปกปิตนาม) ได้ใส่ EM หรือ เปล่า แล้ว คุณ พ. (ปกปิตนาม) ได้ใส่ EM หรือเปล่า อันนี้ผมว่าชัดเจนนะครับ”

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	6) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรให้ความสำคัญกับความชัดเจนของเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบการตีความกรณี EM แก่ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีมากกว่าการให้ความสำคัญในการพิจารณาจากดุลยพินิจของศาลประการเดียว “<i>ควรทำอย่างไรก็ได้ให้มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ลดการพึ่งพาดุลยพินิจ สิ่งที่เราอยากเห็น คือ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ</i>”
พันตำรวจเอก ศรายุทธฯ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า กฎหมายได้ระบุถึงหลักการในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก โดย การไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามที่มีเหตุหนึ่งเหตุใดที่กฎหมายกำหนด และ บังคับถึงเหตุผลในการไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว คือ การเป็นอุปสรรคหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายในการสอบสวน “พนักงานสอบสวนจะไม่ปล่อยตัว จะดูจาก 1) ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม 2) ผู้ต้องหาอาจยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน 3) ผู้ต้องหาจะก่อเหตุ อันตรายประการอื่น 4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5) การปล่อยจะเป็น อุปสรรคหรือเกิดความเสียหายต่อการสอบสวน” 2) แนวทางปฏิบัติ (SOPs) ของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นไปตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในการปล่อยตัว ชั่วคราวในชั้นสอบสวน “คำสั่ง 419 ของตำรวจ เหมือนเป็นกรอบหลักในการปฏิบัติงานของ ตำรวจ ซึ่งการควบคุม การปล่อยตัวชั่วคราว มีระบุความในนั้นไว้”
พันตำรวจโทยศ วัฒน์ฯ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	1) ความสอดคล้องระหว่างมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายของประเทศไทยกับหลักสิทธิมนุษยชน พบว่า มีหลักการที่ว่า “ปล่อยตัวเป็นหลัก การควบคุมเป็นข้อยกเว้น” สอดคล้องกับหลักกฎหมายและเจตนารมณ์สากล “มีการเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องให้สิทธิผู้ต้องหา ในการปล่อยตัวเป็นหลัก ส่วนการไม่ปล่อยต้องมีเงื่อนไขพิเศษในการพิจารณาเท่านั้นถึงจะไม่ ปล่อย” 2) แนวทางปฏิบัติ (SOPs) ของพนักงานสอบสวนในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ที่ระบุถึงการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการ ปล่อยตัวชั่วคราว และการอำนวยความสะดวกในชั้นสอบสวน “เขียนไว้ชัดเจนเลยถึง หลักการ เจตนารมณ์ กับแนวทางปฏิบัติเป็นข้อ ๆ ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ” 3) ขาดกรอบแนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจดุลยพินิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกหลักประกัน “พวกคำสั่ง ตร. ต่าง ๆ มันไม่ได้อ้างอิงชัดเจนว่าโทษเท่าไหนต้องเรียก (ประกัน) เท่าไหน” 4) การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวประกอบการเรียกหลักประกัน และการพิจารณาไม่อนุญาตใน การปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากการค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่จะหลบหนี หรือ ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน “เราจะไม่ปล่อยเป็นหลัก ปล่อยเป็นข้อยกเว้น เราจะใช้เหตุผล เกรงว่าจะหลบหนีใส่ไปเท่านั้น หรือจะใส่ข้อพิจารณาแบบว่า ‘ผู้ต้องหาประพฤติการณ์หลบหนีมา โดยตลอด แต่จริงแล้วเราก็ไม่ไว้ใจ’” 5) การให้ความสำคัญกับการพิจารณาพฤติการณ์ทางคดีประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว “เราจะดู พฤติการณ์ประกอบในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ถ้าเค้าหนี หรือเค้ามามอบตัว ก็ พิจารณาประกอบ”

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	6) การผลักระความเสียหายในการปล่อยตัวชั่วคราวไปยังชั้นการพิจารณาคดีในศาล “เราไม่ปล่อยในชั้นสอบสวน โดยส่วนใหญ่จะอธิบายผู้ต้องหาว่า ให้นำไปยื่นคำร้องต่อศาลอีกชั้นหนึ่ง ให้ศาลพิจารณา เพราะส่วนหนึ่งเราไม่สบายใจที่จะปล่อย” 7) การอ้างถึงการมีอำนาจ และเครื่องมือ หรือเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ที่มากกว่าพนักงานสอบสวน ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขัง ที่มากกว่า “ตำรวจไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ตามกฎหมายมาช่วย เรามีแค่หลักประกันพวกนี้ ไม่ได้มีเงื่อนไข หรือเครื่องมืออื่นใดมาช่วยเหมือนศาล ตำรวจมีแค่หลักทรัพย์เป็นหลังพิงให้เราเท่านั้น” 8) พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจโดยชัดเจนตามกฎหมาย รวมถึงการมีหลักประกันเป็นเครื่องมือ ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวประการเดียว ส่งผลให้เกิดวาทกรรม ‘คุกมีไว้ขังคนจน’ “เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามอำนาจ ถ้าไม่มีประเด็นตามกฎหมายที่จะมีความเสี่ยงหลบหนี หรือ ยุ่งเหยิงก็ให้ปล่อย ถ้ามีก็ไม่ให้ ตำรวจมักจะไม่มีการยื่นประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ เพราะ ตำรวจจะมองเลยว่า ถ้าหนีล่ะ? ใครจะรับผิดชอบ?” 9) ข้อเสนอแนะ พบว่า (1) พนักงานสอบสวน ควรมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขอื่น หรือเครื่องมือ สนับสนุนการใช้ดุลยพินิจการปล่อยตัวชั่วคราว และการควบคุมความเสี่ยงมากกว่าการเรียก หลักประกัน “อยากให้ตำรวจมีเงื่อนไข มีเครื่องมือ อาทิ วางหลักทรัพย์เล็กน้อย มีผู้กำกับดูแล /คนค้ำ ติดกำไล EM หรือเครื่องมืออื่น เอามาใช้ในชั้นตำรวจได้ด้วย” (2) เสนอให้พนักงานสอบสวน ผัดฟ้องแก่ศาลโดยไม่มีตัวผู้ต้องหาในคดีที่มีอัตราโทษเกินกว่าสามปี และให้มีการ ปล่อยตัวชั่วคราว โดยควบคุมไปกับมาตรการและเครื่องมืออื่นที่สนับสนุนพนักงานสอบสวนใน การปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว “ถ้าคดีเกินกว่าสามปี อย่างพยายามฆ่า อัตราโทษสูง แต่ เดิมประกันยาก ก็กำหนดเลยให้ตำรวจประกันตัว แต่เราต้องไปยื่นฝากขังแบบไม่มีตัวได้ไหม เหมือนผัดฟ้องไม่มีตัวผู้ต้องหา” (3) เพิ่มเติมเครื่องมือหรือแนวทางในการควบคุม ความเสี่ยง ในการปล่อยตัวชั่วคราวให้แก่พนักงานสอบสวน “ให้อำนาจตำรวจชัดเจนไปเลย พร้อม หลักเกณฑ์ เครื่องมือในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้มารายงานตัวโรงพัก หรือยังก็ได้” (4) ควรพัฒนา หรือจัดทำแนวทางการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนที่มีความ ชัดเจนในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว “ตำรวจควรมีแนวทาง หรือออก หลักการปฏิบัติที่มันชัดเจนมากขึ้นในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน เพื่อเป็นหลักใน การปฏิบัติที่ชัดเจน”
นายชานนท์ งามราชพันธ์	1) บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีบทบาท หลักในการอำนวยความสะดวกทางด้านการให้สิทธิในการพบและปรึกษานายความแก่ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา “ทางราชทัณฑ์ จะให้ความสะดวกเกี่ยวกับการพบทนาย การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เขาต้องประสานกับทนาย เราจะมีระเบียบที่เกี่ยวกับการพบ ทนายครับ” ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติ หน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีความแตกต่าง “เรา อาจจะแยกได้ไม่ 100% แต่ว่ากลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี เราจะไม่นั่งจับให้ เขาทำกิจกรรมอะไรที่เหมือนกับผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งหมด”

- 2) การรับรู้ และความเข้าใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสร้างแนวทางการรับรู้เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างเป็น **ลักษณะเชิงตั้งรับ** โดยต้องอาศัยการสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องขังประกอบจึงจะเกิดการรับรู้ ข้อมูลในการปล่อยตัวชั่วคราวที่สมบูรณ์ “จุดหลักของเรือนจำ คือเรื่องของจำนวนผู้ต้องขังเป็นหลัก คือ ถ้าผู้ต้องขังไม่ได้รับรองขอ เช่น ผู้ต้องขังที่มีทุนทรัพย์น้อย จะส่งผลให้ได้รับการประกันตัวยาก บางที่ต้องใช้ทุนยอแรงจากศาลให้ดำเนินคดีให้เขา ดังนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ต้องขังว่า จะมาสอบถามข้อมูลจากเราหรือไม่”
- 3) การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีการดำเนินงานในการแจ้งสิทธิพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และชี้แจงถึงสิทธิในการได้รับคำปรึกษาในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวจากทนายความเท่านั้น “การปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมติด EM เรือนจำจะมีการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ลงลึก ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังในการพิจารณาจะคุยกับที่ปรึกษาเป็นหลักมากกว่า แต่ถ้าอยากรู้จะต้องแจ้งเป็นรายหัวข้อ เป็นรายกรณีมา ทางเราก็จะหาข้อมูลและติดต่อประสานงานกลับไปให้ได้”
- 4) การสะท้อนถึงข้อจำกัดทางพื้นที่ และความมั่นคงของแต่ละเรือนจำ ส่งผลให้เกิด **ปัญหาการจำแนกผู้ต้องขัง**ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีความชัดเจนค่อนข้างน้อย “ปัญหาในเรื่องการไม่สามารถแยกผู้ต้องขังได้ชัดเจน คือ ถ้าแยกจะเป็นกลุ่มใหญ่ครับ แต่ถ้าจะแยกให้ภายในหนึ่งเรือนจำให้มีกลุ่มย่อย เราไม่สามารถทำได้เพราะข้อจำกัดของพื้นที่ด้วยครับ” โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาดังกล่าวอาจกระทบสิทธิมนุษยชนในการดำรงชีวิตอยู่ภายในเรือนจำได้
- 5) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรให้ความสำคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเข้าใจกฎหมายในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขัง หรือประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจการปล่อยตัวชั่วคราวที่ถูกต้อง “ถ้าเกิดมีคู่มือและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนต้องเข้าใจว่าต้องดำเนินการอย่างไร ถ้าผู้ต้องขังรู้เขาจะมีโอกาสสู้คดีตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ต้องขังระหว่างก็อาจจะไม่ต้องมาถูกกักขังในราชทัณฑ์”

นายชาคริตา
กรมราชทัณฑ์

- 1) บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีบทบาทและหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกทางด้านการให้สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความตามที่กฎหมายกำหนด “การอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการขอพบทนาย เราก็มีห้องเยี่ยม มีห้องพบปะทนายซึ่งเรามีระเบียบตามหลักเกณฑ์ไว้แล้วใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560” ประกอบกับการมีบทบาท และหน้าที่ในกระบวนการจัดการผู้ต้องขังในการรับ และจำแนกผู้ต้องขังตามเกณฑ์ที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนด “มีแผนปฏิบัติการเฉพาะของผู้ต้องหา จะมีการแยกประเภทของคดี ตามฐานความผิด ตามพฤติการณ์แห่งคดี เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมในแต่ละราย”
- 2) กรมราชทัณฑ์มีแผนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีความแตกต่างกันตามหลักสิทธิมนุษยชน “กรมราชทัณฑ์เรามี SOPs (มาตรฐานการปฏิบัติ) ในการจำแนกกระบวนการตั้งแต่แรกจับ จำแนกจนถึงกระบวนการในการดูแลการใช้ชีวิตในเรือนจำ”

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	3) การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีการดำเนินงานในการแจ้งสิทธิพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และชี้แจงถึงสิทธิในการได้รับคำปรึกษาในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวจากทนายความเท่านั้น “มีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว เรามีคู่มือให้ผู้ต้องขัง ให้ไปอ่านการใช้ชีวิตในเรือนจำ มันมีบอกอยู่แล้วว่า ถ้าหากสงสัยหรือมีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาทนายความอะไรอย่างนี้ได้” 4) ประเด็นมาตรฐานการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามมุมมองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวถึง การใช้อำนาจดุลยพินิจที่แตกต่างกันอย่างอิสระตามแต่ผู้พิพากษาจะพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นการพิจารณาในคดีประเภทเดียวกันก็ตาม นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล “ในการพิจารณาจะดูตั้งแต่ประวัติ ภูมิหลัง ก็เหมือนกับหลักสากลทั่วไป แต่เราก็ไม่สามารถพูดได้ เพราะผู้พิพากษาบางคนมีดุลยพินิจต่างกัน หมายถึงในคดีเดียวกันแต่ละท่านก็มีสิทธิจะใช้ดุลยพินิจโดยเสรี” 5) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการจัดทำคู่มือ หรือการทำ Infographics การสื่อสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น “ถ้าประชาชนอ่านแล้วเข้าใจเหมือน Infographics ก็จะได้”
น.ส.ภาสุรีฯ กรมราชทัณฑ์ฯ	1) การรับรู้ และความเข้าใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า มีการสะท้อนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 นำไปสู่การกำหนดนโยบายจากทางศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวที่มากขึ้น ประกอบกับการควบคุมและการบริหารจัดการการปล่อยตัวชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ “จะมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ ที่มีในช่วงโควิด ซึ่งจะเกี่ยวกับการให้อำนาจในการปล่อยตัวผู้ต้องขังในกรณีที่เกิดโรคระบาด” 2) การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและควบคุม ดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของการพักโทษ ลดโทษ หรือรอลงอาญาประกอบการติดอุปกรณ์ EM “การติด EM หรือการปล่อยตัวชั่วคราว มันไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของกรมราชทัณฑ์ แต่มีการประสานงานภายในกองบังคับปฏิบัติในเรื่องการพักการลงโทษกับกรมควบคุมความประพฤติ” 3) ในทางปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบกับปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามคู่มือในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก อีกทั้ง มีการข้อสังเกตว่า คู่มือดังกล่าวเป็นคู่มือทางการปฏิบัติของศาลเพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้มีความเหมาะสมในการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น หรือประชาชน “คู่มือในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.แก้ไข ป.วิ.อาญา เป็นคู่มือที่จะทำให้ศาลอ่านมากกว่า ไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้าใจ เหมือนกับเป็นแค่ SOPs (มาตรฐานการปฏิบัติ) ของ ศาลหรือเจ้าหน้าที่ธุรการศาลที่ดูแล EM มากกว่า”
ดร.รัฐวิฯ กรมการปกครอง	1) บทบาทของฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม พบว่า ฝ่ายปกครองมีการสืบสวน และการควบคุมตัวผู้ต้องหา เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา “พนักงานฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาตาม ป.วิอาญา ให้ใช้มาตรา 5 ประกอบ ป.วิอาญา มาตรา 16” ประกอบกับภารกิจในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาในชั้นการสอบสวนเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจ “เราจะมีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวในระยะสอบสวนได้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตำรวจ โดยจะมีระเบียบของตำรวจมาใช้เทียบเคียงในการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว”

- 2) หลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนของฝ่ายปกครอง พบว่า มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นมาตรฐานโดยกว้างในทางปฏิบัติ ภายในยึดถือเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตำรวจ “ฝ่ายปกครองของเรา เราไม่มียึดถือครบแบบเป๊ะ ว่าคดีนี้ให้เท่านี้ คดีนี้นั้นให้เท่านี้ เราไม่มี ดังนั้น เรา ก็จะยึดหลักกว้าง ๆ ตามระเบียบของตำรวจ”
- 3) กระบวนการควบคุมความเสี่ยงโดยฝ่ายปกครอง มีกระบวนการ อาทิ การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงกับทางศาลยุติธรรม “ศาลจะมีการตั้งผู้กำกับดูแลและรับรายงานตัวและให้คำปรึกษามี 3 ประเภท ที่ทำเป็น MOU ที่ศาลยุติธรรมขอให้เราเนี่ยสนับสนุนบุคลากรที่จะไปเข้าร่วมโครงการเขา” โดยหน้าที่ของผู้กำกับดูแล คือ การเป็นผู้กำกับดูแลความเรียบร้อย และรับรายงานตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล “ในทางปฏิบัติศาลจะตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้กำกับและรับรายงานตัว ยังไม่ถึงขั้นที่ปรึกษา เป็นแค่ 2 ชั้น”
- 4) ประสิทธิภาพในการแต่งตั้งฝ่ายปกครองเป็นผู้กำกับดูแล ภายหลังจากการนำหลักการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลมาปฏิบัติจริง พบว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะได้รับโอกาสได้รับความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น จากการมีผู้กำกับดูแลแทนการเรียกหลักทรัพย์ หรือลดหลักทรัพย์ลงในกรณีผู้ต้องหา หรือจำเลยขาดหลักทรัพย์ในการประกันตัว “ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ในเรื่องที่ว่าคนที่ไม่มีตัง เขาก็มีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัว โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองเป็นผู้กำกับให้แล้วก็รับรายงานตัวศาลแล้วไม่ต้องมีเงินมาประกัน”
- 5) ประเด็นการควบคุมคุณภาพในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการไปก่อภัยอันตรายต่างๆ ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหา เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจมีอำนาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมดังกล่าว รวมถึงการมีภารกิจที่เป็นงานประจำค่อนข้างมาก “เรื่องของการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ช่มชู้พยาน อันนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเราไม่สามารถที่จะไป ถึงตรงนั้นได้ เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีงานมากมายต้องสนับสนุนงานของเขา”
- 6) ประเด็นปัญหาปัญหาด้านความพร้อมในการเป็นผู้กำกับดูแล ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้ถูกแต่งตั้งจากศาลบางส่วนไม่ทราบถึงรายละเอียดของผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเท่าที่ควร ส่งผลกระทบถึงการเข้าไปกำกับดูแลที่อาจลดทอนประสิทธิภาพลง “เขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก เขาไม่รู้จะไป due ยังไงให้ มันก็คงเป็นปัญหาจริง ๆ ว่าเขาไม่รู้จักอะไรเลยแล้วจะให้เขาไปกำกับมันไม่ได้หรอก” ประกอบกับปัญหาความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติในการเป็นผู้กำกับดูแล ส่งผลให้ผู้กำกับดูแลค่อนข้างไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว “เจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเองก็ดี เขาเข้าใจเจตนารมณ์กฎหมายจริงๆ ไหมว่า ผู้ต้องหา คือผู้บริสุทธิ์อยู่นะ และผู้ใหญ่บ้านเขามีสมรรถภาพทางหลักวิชาการระดับ

ผู้ให้ข้อมูล	ข้อค้นพบ
	ประมาณหนึ่งเท่านั้น” 7) ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้กำกับดูแล พบว่า ประสบปัญหาการขาดการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดูแลกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และขาดการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลที่ขาดการควบคุมไปตามสายการบังคับบัญชา “ศาลมองว่าถ้ามาผ่านอำเภอมันเสียเวลา เพราะต้องการความรวดเร็วว่าพยานเขาจะขอประกัน ก็ส่งไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าพร้อมไหม แต่เรามีการควบคุมคุณภาพของกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านทางปลัด อำเภอประจำตำบล ถ้าไม่ผ่านอำเภอ คุณยังไปตีตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเลย กำนันผู้ใหญ่บ้านทำอะไรไปเราก็ไม่รู้” 8) ความท้าทายในการนำศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือกลุ่มสังคมอื่นในชุมชนมาเป็นกลไกในการกำกับดูแลผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว “อาจใช้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็ได้ เพราะตามจริงการปฏิบัติในพื้นที่ที่เราทั้งนั้น หรือคนของท้องถิ่น อย่าง อบต. หรือเทศบาลมาปนบ้าง”
นายลิขิตฯ กรมการปกครอง	1) กระบวนการควบคุมความเสี่ยงโดยฝ่ายปกครอง พบว่า ฝ่ายปกครองจะได้รับการติดต่อประสานจากศาล ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแล ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ขณะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี “ผมเป็นคนแรกของจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับแต่งตั้ง 2) เป็นผู้กำกับดูแลในศาลสูงพล ศาลเป็นคนเลือกผมเองให้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแลในศาลดังกล่าว” ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับรายงานตัวจากผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล “เมื่อถึงเวลาตามกำหนดนัด เราก็ให้ผู้ต้องหามารายงานแค่นั้น ในส่วนที่ผู้ต้องหาจะออกไปนอกพื้นที่ จะหลบหนี ไม่ใช่ปัญหาของผมนะ ผมแค่รายงานให้ศาลทราบเพียงเท่านั้น” 3) ประสิทธิภาพในการแต่งตั้งฝ่ายปกครองเป็นผู้กำกับดูแล เมื่อมีการนำไปปฏิบัติจริงมีการสะท้อนว่า ผู้กำกับดูแลจะช่วยให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประหยัดเวลา และรายจ่ายในการรายงานตัวต่อศาล “ถือว่าช่วยลดความแออัดที่ศาล อีกทั้งเวลาไปที่ศาลทั้งรถ ทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ปล่อยตัวก็เยอะอยู่ แล้วก็ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น” 4) ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานเป็นผู้กำกับดูแลโดยฝ่ายปกครอง พบว่า มีการประสานงานการเป็นผู้กำกับดูแลระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับอำเภอโดยมีศาลเป็นผู้แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อนที่จะมอบหมายภารกิจกำกับดูแลแก่เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น “ทางอำเภอของผมรู้นะ เพราะทางกรม (การปกครอง) ก็ประสานมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะทางศาลก็แจ้งไปให้ทางท่านนายอำเภอทราบอยู่แล้วครับ”
นายสิงห์ชัยฯ กรมการปกครอง	1) กระบวนการควบคุมความเสี่ยงโดยฝ่ายปกครอง พบว่า ฝ่ายปกครองมีภารกิจในการการสอดส่อง ดูแลผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ EM “หน้าที่หลัก คือ เขาจะประสานว่า สัญญาณขาดหรือไม่ (EM) ถ้าขาด เขาก็จะแจ้งมาให้มาตรวจสอบหน่อยว่า สัญญาณขาดเพราะอะไร หนีไหม อยู่ในพื้นที่ หรืออุปกรณ์ชำรุดยังงี้”

- 2) ในทางปฏิบัติพบว่า การควบคุมการปฏิบัติงานตามคำสั่งจากทางหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา **ค่อนข้างขาดการควบคุม** เนื่องจากการขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครอง อาทิ ที่ว่าการอำเภอ “งานที่ส่งมาต้องบูรณาการเชื่อมโยงมาจากอำเภอ คือ เป็นอาสาจริงได้รับแต่งตั้งจริง แต่ต้องมีหนังสือแจ้งสั่งการมาตามสายงาน มาทางอำเภอด้วยว่า นายเขาส่งมานะ ใครทำอะไร หน้าที่อะไร สอดส่องกำกับใคร มันต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้วย” ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ **ผู้ปฏิบัติงาน** เนื่องจากการขาดการควบคุมตามสายการบังคับบัญชาดังที่กล่าวข้างต้น “มีตัวอาสา มีผู้กำกับ แต่ไม่ได้ทำงานจริง หรือทำจริง จังก็มี ถ้าไปเจอคนทำงานจริง อาสาจริง เขาก็ลงทำงานจริง แต่ถ้าไม่เจอละ มันก็จบไป เป็นปัญหาไป”
- 3) การกระจายอำนาจในการกำกับดูแลให้แก่หน่วยงานทางสังคมอื่นจากศาล พบว่า ในทางปฏิบัติประสบปัญหา เนื่องจากหน่วยงานทางสังคมอื่น ถือเป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชน และผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่ากำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในบางกรณี ส่งผลให้เกิดการควบคุมดูแลได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าการควบคุมดูแลโดยฝ่ายปกครอง **เพียงแต่ศาลไม่มีการมอบอำนาจในการเป็นผู้กำกับดูแล** ให้แก่หน่วยงานทางสังคมดังกล่าว “เขามอบความรับผิดชอบแต่เขาไม่ได้ให้อำนาจ ในการปฏิบัติ อย่างเราใช้บทบาทหน้าที่ของความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพราะเราเป็นผู้นำธรรมชาติ เป็นผู้นำจิตวิญญาณ เราเลยลงไปสอดส่องไปดูแลได้ แต่ถ้าแค่เป็นอาสาทั่วไป ทำไม่ได้หรอก”
- 4) ความท้าทายในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในเขตเมืองที่อาจแต่งตั้งค่อนข้างยากกว่าชุมชนชนบท เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับผู้อาศัยในชุมชนเมืองอาจมีไม่มากเท่ากับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในชุมชนชนบท ตามลักษณะของวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ “ในบริบทพื้นที่ภายนอก รอบนอก (นอกเขตเมือง) อย่างของผม ๆ ดูแลได้หมด เราจะใช้การพูดคุย ใช้กลไกสังคม มันก็ทำได้ดูแลได้ แต่ผมพูดถึงรอบนอกนะ ไม่ใช่ชุมชนเมือง”
- 5) ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการนำศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือกลุ่มสังคมอื่นในชุมชนมาเป็น **กลไกในการกำกับดูแลผู้ต้องหา** หรือจำเลยที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว “ทุกพื้นที่มียุติธรรมชุมชนในพื้นที่ทั้งนั้น ทั้งยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมจังหวัดมีเต็มไปหมด และคนที่อยู่ในกลไกเหล่านั้นมันก็พวกผม (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) ผมก็ว่านะ สงสัยอยู่ว่า ทำไมรัฐเค้าไม่บูรณาการกัน ... ใช้กลไกที่มันถูกต้องชัดเจน”

4.1.4 ผู้ต้องขังระหว่างที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาในชั้นศาลทั้งที่ได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้รับการปล่อยตัว ที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ราย ที่เป็นไปตามแนวทางที่หารือร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสามารถสรุปประเด็นข้อค้นพบจำแนกรายประเด็นได้ ดังนี้

- 1) การรับรู้ และความเข้าใจถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย สืบเนื่องจากหลักสากลของสิทธิที่พึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายได้วางหลักไว้ว่า “บุคคลที่ได้รับการกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา มีสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามี

ความผิดตามกฎหมาย” ข้อมูลจากผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีในชั้นศาลได้บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมาก่อน ดังปรากฏความเห็นบางส่วนที่ว่า

“ไม่ทราบค่ะ ...หนูคิดว่าหนูผิดแล้วเข้ามาเรือนจำ ...ไม่มีใครบอกถึงเรื่องสิทธิ ... อยู่ข้างในแค่ขอให้ศาลตัดสินเร็ว ๆ เพื่อที่หนูจะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรต่อ หนูคิดแค่นั้นค่ะ” (นักผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ไม่ทราบค่ะ (ไม่ทราบว่า ตนเองถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะศาลยังไม่ตัดสิน) ...เราไม่รู้ว่าจะเรียกสิทธิของเราอย่างไร ต้องบอกกับใคร ต้องแจ้งใคร ใครจะให้ความช่วยเหลือเราบ้างเราไม่ทราบจริง ๆ” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความคิดเห็นของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจถึงสิทธิที่พึงมีตามหลักสากลของตนตามที่กล่าวความมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ต้องขังบางส่วนที่รับรู้ถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“เคยได้ยิน (เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน) ในระหว่างที่เขายังไม่ได้ตัดสินเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ... มีการแยกแดนกับผู้ต้องขังเด็ดขาด” (มุก ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

สอดคล้องกับความเห็นของผู้ต้องขังอีกบางส่วนที่รับรู้ถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่ได้แสดงข้อมูลถึงต่อความรู้สึก และการรับรู้ที่ ผู้ต้องขังในระหว่างที่การสอบสวน – การพิจารณาคดีไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างผู้บริสุทธิ์ตามที่หลักสากลได้กำหนดไว้ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมรู้สึกแค้นเป็นแค่ทฤษฎี ผมเห็นหลายเคสแล้วนะครับ จากคนใกล้ตัวที่ผมอยู่ในนี้ ด้วยเป็นระยะเวลาานานครับก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องสิทธินี้เลยครับ ...เพราะเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนเรากระทำผิดไปแล้ว ...การปฏิบัติเหมือนกับเป็นผู้ต้องโทษ ...เหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่ผู้ต้องขังเด็ดขาดจะได้รับสิทธิประโยชน์ของเรือนจำมากกว่าครับ” (คิด ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ตรงนี้ผมเข้าใจ ...แต่เขาไม่ได้ดูแลเราเหมือนผู้บริสุทธิ์ ผมเข้ามาแค่นี้มันก็บั่นทอนจิตใจแล้ว แล้วผมเป็นเสาหลักของครอบครัว ผลเสียมันตามมา เงินในบัญชีผมโดนกรมบังคับคดียึดไปตั้งกี่ล้าน” (เอ็กซ์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

จากความเห็นที่ปรากฏจากการเก็บข้อมูล ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิที่พึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายของผู้ต้องขังทั้งที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน - ในการพิจารณาคดี ที่มีการรับรู้ถึงสิทธิของตนเองค่อนข้างน้อยไปจนถึงบางส่วนไม่เคยรับรู้มาก่อน อีกทั้ง บางส่วนยังมีความเข้าใจถึง

สิทธิของตนเองแบบผิวเผิน จึงส่งผลให้ไม่ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการสู้คดีของตนเองอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ปัญหาในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีที่ยังมีความไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และไม่มี การแบ่งแยกผู้ต้องขังชั่วคราวกับผู้ต้องขังเด็ดขาด จึงส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ถึงแม้จะรับรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแบ่งแยกการดูแลหรือปฏิบัติกับผู้ต้องขังทั้งระหว่างการพิจารณา และผู้ต้องขังโทษเด็ดขาด จึงส่งผลให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา บางส่วนค่อนข้างมีทัศนคติเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงได้รับการกระบวนกรยุติธรรม

2) การรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM ปรากฏข้อมูลจากการสอบถามผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – ในการพิจารณาคดี ได้สะท้อนถึงการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM จากเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกระบวนการ และวิธีการต่าง ๆ อาทิ การอบรม จากเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังในเรือนจำที่เป็นผู้แจ้งรายละเอียด รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในศาล หรือแม้แต่เอกสารหรือป้ายแนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมได้อบรมมาก็พอได้เข้ามาบ้าง ... อบรมจากที่เรือนจำธัญบุรี เขาบอกว่าการปล่อยตัวแบบติด EM ต้องเป็นผู้ต้องหาที่ไม่เกี่ยวกับคดีอุกฉกรรจ์ ... ซึ่งมีการยื่นเอกสารง่ายกว่าแต่ก่อน เพราะแต่ก่อนยังไม่มี EM โดยต้องไม่เกี่ยวกับคดีทางเพศ ไม่เกี่ยวกับคดีทางด้านร่างกาย ... มีแต่บอกให้ยื่นหลักทรัพย์ไปก่อน ฉโนดไม่ได้ แต่รับเป็นเงินสด นอกจากนี้รู้จากเพื่อนนักโทษที่มาจากที่อื่น” (เซน ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“มีเจ้าหน้าที่บอกค่ะ ... จะมีการบอกว่า จะมีการติด EM แล้วออกไปได้ เราเคยเห็นมีเพื่อนออกไปแล้วติด EM ... มีรับฟังจากเจ้าหน้าที่บ้าง ... มีการอบรมตอนเข้ามาว่า เราสามารถยื่นใบคำร้องขอติด EM ออกไปได้ ประกันตัวได้ แต่ต้องเขียนใบคำร้องไปต่อศาล ให้ศาลพิจารณาว่าจะติด EM ได้มัย ... ซึ่งต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาถึงจะปล่อยตัว” (จีจี ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ผู้พิพากษาแจ้งสิทธิว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ... เราสามารถประกันตัวได้และได้แจ้งทนายไปแล้วว่าอยากประกันตัวแต่ยังไม่แน่ใจว่าทนายดำเนินการกับทางครอบครัวยัง ...

... ก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่ที่ทัณฑสถานก็แจ้ง ... ไปศาลมีป้ายแปะไว้ถึงสิทธิในการประกันตัว ... ตอนนั้นที่ศาลแจ้งก็ทราบ (ถึงขั้นตอนในการประกันตัว) แต่ไม่ได้ดำเนินการต่อเลยไม่ได้ติดตาม ... ส่วนตำรวจแนะนำให้เรายอมรับสารภาพ เพราะโทษมันสูงแต่เราไม่ได้หลอกหลวงใครเลยตัดสินใจสู้คดี” (โก้ ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้พบข้อมูลน่าสนใจบางประการ โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า ถึงแม้บางส่วนจะรับรู้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM จากเจ้าหน้าที่หรือ

กระบวนการของรัฐ แต่ความเห็นของส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงบางส่วนที่ว่า ผู้ต้องขังได้รับความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ กระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือแม้แต่การใช้อุปกรณ์ EM จากการพูดคุยสอบถามกันระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเอง ในขณะที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำ ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“รู้ว่ามีเขียนเพื่อจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ... เหมือนเขียนเพื่อเป็นระเบียบของทางทัณฑสถาน ... และต้องมีหลักฐานเท่านั้น” (นัก ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“รู้จากคนที่มีคดีก่อนหน้านี้เรา มีคดีคล้าย ๆ กับเรา เคยยื่นมาก่อนเรา ... ให้เราลองยื่น ... รู้จากการคุยกัน หรือปรึกษากับคนที่เคยยื่น ... ไม่มีการติดป้ายบอก ต้องหาสื่อเอาเอง” (ออฟ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่บอก ... ไม่มีเลยครับ ... ส่วนใหญ่ที่เราได้ข้อมูลมาจะเป็นจากคนรอบข้าง จากนายความ จากคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน” (คิด ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

ประกอบกับข้อมูลอื่นสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันที่ว่า ผู้ต้องขังบางส่วนในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการพิจารณาคดี ไม่ได้รับรู้ถึงสิทธิ หรือมีความความเข้าใจกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการใช้อุปกรณ์ EM มาก่อนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ไม่มีค่ะ ... ไม่มีใครบอกเรื่องการประกันตัวก่อนที่จะเข้ามาเลยค่ะ ... เข้ามาข้างในแล้วเพื่อนข้างในบอก เขาเพียงแค่ว่าจะประกันตัวมัย ...

... แต่เพื่อนบอกว่า หนูติดครั้งแรกนะ ทำไมหนูไม่ประกันตัวเอง ... เพราะหนูประกันตัวเองได้ (แล้วขอติด EM) พอถึงเวลาก็มาขึ้นศาล” (หญิง ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ไม่มีใครบอกเรื่องสิทธิในการประกันตัว อาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นโควิดระบาดหรือป่วย เพราะเขามีการกักแบ่งตัว ... แต่มารู้ด้วยตัวเอง เพราะว่าศาลเขาบอกว่าให้ไปประกันตัวหลังจากรับ conference (ออนไลน์) ... ว่าประกันตัวได้นะเขาบอกแบบนี้” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ไม่เคยเลย ตำรวจบอกแค่ให้ไปประกันตัวที่ศาลอย่างเดียว ซึ่งศาลก็ไม่ได้บอก ... เคยเห็นป้ายว่าให้ใส่ EM ที่ศาล ... แต่ไม่เคยมีใครบอก ... ในส่วนของ EM ผู้คุมบอกในตอนที่เราไปแรก ๆ ว่ามีการประกันใส่ EM นะ มีการเช่าหลักทรัพย์นะ” (มุก ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

เมื่อคณะผู้วิจัยพิจารณาถึงข้อมูล ที่ระบุความเกี่ยวข้องถึงหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายได้มีการวางหลักในการพิจารณา คือ (1) ความหนักเบาแห่งข้อหา (2) มีพยานปรากฏ (3) พื้นฐานการ

แห่งคดี (4) ความเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน (5) ผู้ต้องหานั้นจะหลบหนีหรือไม่ (6) มีภัยอันตรายหรือความเสียหายจากการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ และ (7) เจ้าหน้าที่คัดค้านหรือไม่ แต่จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – การพิจารณาคดีนั้น บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ต้องขังไม่มีการรับรู้หรือมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายได้กำหนดอย่างถูกต้อง ปรากฏจากความเห็นบางส่วนที่ว่า

“ผมไม่รู้เรื่องหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเลย ... ตอนเขียนขอปล่อยตัวก็ไม่ได้ทราบหลักเกณฑ์ในการเขียนเพียงแต่เขียนให้เหตุผลว่า ... เนื่องจากสถานการณ์จำนวนคนในเรือนจำแออัดเลยขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ...

... รู้แต่ว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงที่เขาเขียนกลับมาตรงหัวกระดาษ ... แต่บางคนที่ผมเอามาเปรียบเทียบกัน สำหรับของคนอื่น เขาก็บอกว่า ... อัตราโทษสูงแต่ผมเป็นร้ายแรง ... แต่ของผมเขาฟ้องมาทั้งหมดหลายกรรม (ต่างกรรมต่างวาระ)” (นัท ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

อีกทั้ง ผู้ต้องขังในบางส่วนได้แสดงความเห็นบ่งชี้ถึง การขาดการรับรู้และขาดแหล่งข้อมูลในการแจ้งถึงหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายได้กำหนดอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการรับรู้หลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ดังที่คณะผู้วิจัยได้สะท้อนข้อค้นพบบางส่วนดังปรากฏความไปก่อนหน้านี้

“ไม่บอกเลยครับ ตอนนี่ก็ยังไม่รู้ครับ ... รู้แต่ว่าเขาพูดกันถึง EM ให้ปล่อยตัวชั่วคราวมี EM ได้นะ ... ซึ่งมารู้เองในนี้ ... รู้แต่หลักเกณฑ์ 3 ข้อของการปล่อยตัวซึ่งผมรู้ตั้งแต่ภายนอกแล้วครับ” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“รู้ว่ามียกเว้นแต่หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน ... ไม่เคยมีใครบอกครับ” (เชน ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“รู้ว่ามียกเว้นประกันตัว ... แต่ไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัว ไม่เคยมีใครบอก ... เพิ่งมาทราบจากคนในนี้ คือ ผู้ต้องขังด้วยกัน” (จิม ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

ถึงแม้ว่าความเห็นจากผู้ต้องขังบางส่วนจะบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการขาดการรับรู้และขาดแหล่งข้อมูลในการแจ้งถึงหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายได้กำหนดอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังที่นำเสนอข้างต้นก็ตาม แต่มีความเห็นจากผู้ต้องขังบางส่วนที่ชี้ให้เห็นถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกัน

“เจ้าหน้าที่ (ในทัณฑสถาน) บอกค่ะ ... เขาจะให้นักโทษขึ้นไปบอกว่าใครจะเขียนคำร้องยื่นต่อศาลว่าขอยื่นประกันตัวออกไปเพื่อติด EM” (จีจี ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ทางศาล (เจ้าหน้าที่) ... เค้าก็แนะนำนะ มาบอกเลยว่าต้องใช้หลักทรัพย์สินทางปัญญา ยังไงในการยื่นขอประกัน ... ผมก็ยื่นประกันตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ และก็ได้รับการประกันในชั้นศาล ...

... แต่อาจเป็นเพราะผมมูลค่าความเสียหายไม่เยอะ และโทษไม่หนักด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะ ... ก็เลยไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นปัญหาอะไร” (บอย ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ติดอุปกรณ์ EM)

จากหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังที่อยู่ในกระบวนการสอบสวน – การพิจารณาคดี ส่งผลให้ต้องมีการใช้อุปกรณ์ EM ในการควบคุมผู้ต้องขังในขณะที่ปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากผู้ต้องขังเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ EM แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่ามีอุปกรณ์ EM คืออะไร แต่ไม่ได้รับรู้ถึงขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีที่ต้องติดอุปกรณ์ EM อย่างถูกต้องหรือชัดเจน รวมทั้ง รับรู้หรือได้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการใช้อุปกรณ์ EM จากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการผู้ต้องขังมีการรับรู้มาจากภายนอกก่อนเข้าสู่กระบวนการทางอาญา หรือมีการรับรู้กันภายในระหว่างผู้ต้องขัง ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“คือผมได้ฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วผมอยากได้ ... แต่เหมือนว่านักโทษกันเองคุยกันว่า ต้องรอคนนั้นถอด คนนี้ถึงค่อยใส่ ... ผมเลยรู้สึกว้าว แล้ว EM มันจะไปพอได้ยังไง มันมีตั้งกี่เครื่อง ... รู้ว่ามีสิทธิใส่ EM จากข้างใน แต่ไม่ได้มีใครบอกกับทนายเรื่องนี้ ซึ่งเขาใส่ EM กันข้างใน” (นัท ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“รู้จักตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วครับ ... แต่ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะคิดว่าจะติดให้แก่ผู้ต้องขังที่มีโทษน้อย ๆ หรือพักโทษ แต่ประกันตัวนี้ไม่รู้ ... ไม่มีใครในศาลเคยบอกเรื่องการติด EM ... มีแต่คุยกันกับผู้ต้องขังด้วยกันเอง” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ทราบแล้วว่าใส่ EM แล้วห้ามออกจากพื้นที่กำหนด ... แต่ในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วใส่ EM ที่รู้คือน้อยมากครับ” (เชน ผู้ต้องขังเรือนจำ)

“เคยเห็นคนในนี้เขาพูดว่า EM เป็นยังไง ... คือ ต้องสวมตลอดและไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ ... แต่ไม่ทราบวิธีการติด EM เลย” (จิม ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“เคยได้ยิน... เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันพูด ... ได้ยินว่า EM เหมือน GPS ตามตัว ... แต่ไม่เข้าใจ (วิธีการใช้)” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“รู้ค่ะ ... มีคนเคยบอกว่า คนที่มีการพักโทษจะติด EM แล้วออกไปได้ ... เราเคยเห็นมีเพื่อนออกไปข้างนอกแล้วติด EM ค่ะ” (จีจี้ ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังบางส่วนได้สะท้อนถึงการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ EM ค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

“ตอนนี้เกี่ยวกับการปล่อยตัวแล้วติด EM ... ยังไม่มีใครบอกครับ ... ยังไม่มีใครบอกหลักการให้รู้เลย” (ออฟ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“เอาจริงเรื่อง EM เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรมาเลยนะ ... เอาตรง ๆ ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีใครบอกไรเลย ... แต่เรื่องยื่นคำร้องขอ EM ทางทนายเคื่อก็ช่วยยื่นคำร้องให้ ... ศาลก็สั่งมาว่า เออให้ปล่อยนะ แต่ต้องติด EM และมีเงื่อนไขห้ามมันนี่” (แมน ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยติดอุปกรณ์ EM)

3) ข้อเท็จจริงต่อการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของผู้ต้องขัง จากที่คณะผู้วิจัยได้สอบถามผู้ต้องขังได้ปรากฏข้อเท็จจริงในการปล่อยตัวชั่วคราวในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การขาดการอธิบายถึงสาเหตุโดยชัดเจน และละเอียด ถึงผลการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวน - การพิจารณาคดี ซึ่งในบางกรณีผู้ต้องขังมีการรับรู้เพียงแค่ว่า ผลแห่งการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยขาดการอธิบายถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวประกอบ ส่งผลให้ผู้ต้องขังเกิดความสงสัยในถ้อยคำแห่งผลจากการพิจารณาของศาล นำไปสู่ความมาเข้าใจ การขาดความเชื่อมั่น และผู้ต้องขังเองไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ทนายบอกยื่นไปทั้งหมด 12 ครั้ง ... ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงฝากขังแต่ฟ้องไม่ทันจึงปล่อยตัว ... แล้วหลังจากนั้นมีหมาย ผมเลยมารายงานตัวเองแล้วเขาก็ฟ้องผม ซึ่งในวันที่ฟ้องผมก็ยื่นประกันตัว ทางสำนักงานอัยการพาไปแล้วยื่นหลักทรัพย์ 100,000 บาทต่อคน ... ซึ่งทนายเป็นคนแจ้งโดยกรอกใบรายละเอียดก่อนที่ทนายจะพาผมไปฟ้องแล้วจึงรอประกันตัว แต่มาได้ยื่นทีหลังว่า ไม่ผ่านการพิจารณาให้ประกันตัว ... สาเหตุก็ไม่ได้ถามเพราะวันนั้นไม่มีใครตอบได้เพราะช่วงนั้นมีโควิดก็เลยไม่มีใครเข้ามาได้ ไม่เจอทนายและไม่เจอญาติ ... หลังจากนั้นทนายยื่นขอปล่อยตัวต่ออีก 12 ครั้ง” (นัท ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ในช่วงโควิด ผมได้ยื่นมาว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ไม่มีผู้ต้องขังคนใดคนนึงได้ปล่อยตัวเลย ... ทุกคนได้เขียนใบคำร้องหมดแต่ทุกคนก็ไม่ได้รับการปล่อยตัว ... แต่เมื่อรอไปอีกประมาณ 3 เดือน ศาลมีหนังสือตอบกลับมา ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากจำเลยมีอัตราโทษสูงแค่นั้น” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ผมยื่นตั้งแต่โรงพักครับแล้วก็มายื่นที่ศาลด้วย เขาบอกว่าเป็นคดีออกสื่อ อุจฉกรรจ์ พฤติการณ์ร้ายแรง ... จริงๆ ไม่มีอะไรเลยแค่ไปทวงหนี้ อาวุธปืนก็ไม่มี ... แต่ว่ามีมีดเท่าที่รู้นะ ..

แต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะ ซึ่งศาลบอกว่ามันเป็นอาวูรไม่ได้นะ แต่ศาลก็ไม่ได้ให้ปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ดี เพราะเขายกคำร้องครับ” (เอ็กซ์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกรณีของผู้ต้องขังที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความสงสัย หรือความไม่เข้าใจใน ถ้อยคำแห่งผลจากการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล โดยในหลายกรณีปรากฏจากข้อมูลของผู้ต้องขัง ได้มีการยื่นหลักทรัพย์และมีผู้ค้ำประกัน เพื่อประกอบการพิจารณา แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลโดยมีเหตุผลแห่งผลของการพิจารณา คือ “การมีคดีผูกพันมาก่อนหน้า” หรือบางกรณีให้เหตุ ว่าเป็น “จำนวนของของกลางที่มีจำนวนมาก” เป็นเหตุผลในการพิจารณาไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ส่งผลให้ผู้ต้องขังหลายรายเกิดประเด็นข้อสงสัยในถ้อยคำการพิจารณาของศาล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“ผมไม่เข้าใจว่าการปล่อยตัวชั่วคราวทำไมมันยากกว่าการประกันธรรมดา ... รู้สึกไม่ ยุติธรรม คือ เคยยื่นขอปล่อยตัวไปแล้วแต่ศาลท่านให้ไม่ผ่าน คดีใหม่ก็ยื่นขอปล่อยตัวอีก แต่ก็ไม่ ผ่านเพราะมีคดีติดต่อกันหลายคดีศาลเลยไม่ให้ประกันตัวแล้วให้ไปประกันในการอุทธรณ์คำร้อง ต่อไป ...

... ความคิดของผม คดีของผมมันโทษเบา คือ รับซื้อของโจร รับโทษไม่เกิน 3 ปี ... แต่ คดีนี้แค่รับซื้อของโจรทำไมถึงไม่ปล่อยตัว ... มีที่อยู่หลักแหล่ง มีทรัพย์สิน เรียนแล้วก็ไปโพธิ์ แฉก แม่และพี่ชายเป็นคนค้ำประกันให้ด้วย ... ผมคิดว่าถ้าจะหนีเขาตามจับแม่ผมได้ ... เขามีการ มุ่งานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง ทำไมศาลท่านถึงไม่อนุมัติ ... ไม่มีปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ประกัน (แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ) โดยวางหลักทรัพย์บ้าน 9 ล้าน ไม่เคยหนี ไม่กระทำความรุนแรง ไม่ติดยา ศาลให้เหตุผลว่า ศาลไม่อนุมัติให้จำเลยปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น ... ทำให้ไม่อยากรื่นเรื่องเพราะ ทำให้แม่เสียเวลา” (เชน ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“เคยยื่นประกันตัวขึ้นต้นกับศาล ทนายเป็นคนเดินเรื่องให้ เขายื่นประกันตัวในศาล ขึ้นต้นครับและถูกปฏิเสธ ... เขาบอกว่าของกลางมีจำนวนเยอะเกินไป เขากลับหลบหนี” (จิม ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

เช่นเดียวกันกับข้อมูลจากผู้ต้องขังที่มีการยื่นคำร้องการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีรองที่มีมูลเหตุมาจาก คดีหลักที่มีการยกฟ้องไปก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล โดยที่ศาลมีการแจ้ง เหตุผลเพียงว่า “ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดแห่งคดีซึ่งไม่มีเหตุผลประกอบการอธิบายผลการพิจารณาในการไม่อนุญาต ปล่อยตัวชั่วคราว” ส่งผลให้ผู้ต้องเกิดประเด็นข้อสงสัยในถ้อยคำแห่งการพิจารณาของศาล ดังปรากฏจาก ความเห็นที่ว่า

“ผมมีคดีที่ 1 ฉ้อโกงประชาชน ได้ประกันตัว หลักทรัพย์ 3 ล้านบาทนะครับ มูลค่า ความเสียหาย 6 พันกว่าล้านบาท ... คดี 2 ลักทรัพย์นายจ้างและปลอมแปลงเอกสาร ปี 60 มูลค่าความเสียหาย 1 หมื่น 1 พันกว่าล้านบาท ได้รับประกันตัวในหลักทรัพย์ 3 ล้านบาท แล้ว

พอปี 61 โดนคดีร่วมพอกเงิน (คดีที่ 3) ... โดยมูลฐานความผิดมาจากคดีฉ้อโกงประชาชน (คดีที่ 1) มูลค่าความเสียหาย 95 ล้านบาท ไม่ได้รับการประกันตัว ให้เหตุผลว่าโทษสูง กลัวหลบหนี ...

... ซึ่ง ในคดีที่ 3 มูลค่าความเสียหายน้อยกว่าในคดีที่ 2 แต่ไม่ได้ประกันตัว ... นายประกันผมก็ถอนทรัพย์ออกจากคดีที่ 1 และคดีที่ 2 นะครับ ... ก็กลายเป็นว่าพอมียื่นประกันตัวใหม่ ผมต้องยื่นทั้ง 3 คดี ... และในระหว่างพิจารณาคดี ผมก็ได้ปล่อยตัว แล้วกลายเป็นว่า ผมมาโดนคดีพอกเงินอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ 4 โดยมูลฐานความผิดจากการฉ้อโกงประชาชนเช่นกัน ...

... แต่เมื่อเรายื่นประกันคดีร่วมกันพอกเงิน ซึ่งมีมูลฐานความผิดอยู่ที่ฉ้อโกงประชาชนที่ยกฟ้องไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัว โดยเขาบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ... ผมเลยไม่เข้าใจว่า คดีหลักได้ประกัน แต่คดีรองไม่ได้ประกัน” (ต้น ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

นอกจากนี้ จากข้อเท็จจริงในหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขังในคดียาเสพติดนั้น มีหลักเกณฑ์ที่มีการบัญญัติไว้แจ้งชัดว่า จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลได้ยากกว่าคดีทั่วไป ซึ่งจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ต้องขังก็มีผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ปกติ แต่สิ่งที่ผู้ต้องขังต้องการ คือ การอธิบายผลจากการพิจารณาของศาล

“เคยเขียนใบคำร้องไปค่ะ ตอนเข้ามา (ในทัณฑสถาน) ก็เขียนคำร้องเลยคะ... เขียนในช่วงนำมาฝากขังคะ ... เขียนขอยื่นประกันตัว ออกไปติด EM แต่ตอนนี้ศาลตอบกลับมามาว่า ... คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าติดคดียาเสพติด” (จีจี้ ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

อีกประเด็นหนึ่งที่สะท้อนข้อเท็จจริงต่อการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีของผู้ต้องขัง คือ การขาดบุคคลในการดำเนินคดีและขาดการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่มีสิทธิจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่สามารถได้รับสิทธินั้นได้ อีกทั้ง ยังเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีอาการเจ็บป่วยทางกาย เป็นข้อจำกัดในการขอปล่อยตัวชั่วคราว และเป็นข้อสังเกตที่ว่า การมีอาการเจ็บป่วยนั้นย่อมเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยยากที่จะหลบหนี แต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลจะพิจารณา

“เราไม่ได้ยื่นประกันกับทางศาลโดยตรง เพราะเนื่องจากตอนนั้นยังใช้เครื่องออกซิเจนแล้วเขามาส่งเราที่ทัณฑสถาน แล้วเราก็มีการแจ้งกับผู้คุมขังที่เป็นพี่เลี้ยงว่าเขาให้ประกันตัวนะ แล้วเราต้องทำยังไง ... เราเลยแจ้งเจ้าหน้าที่คุมขัง ... แล้วเขามีการส่งเอกสารมาให้เราออก

... ผล คือ ทั้ง 3 ท่าน อนุมัติให้ประกันตัวตั้งแต่เขารับรอบแรกแล้วซึ่งต่อมามีการแจ้งเราว่า หลักทรัพย์ในการประกันตัว 100,000 บาท ทั้ง 2 คนทั้งคุณแม่แล้วก็แอมด้วย ... แต่ว่าเราไม่มีคนรู้เรื่อง เราไม่มีญาติ แล้วเราก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะว่าไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่เลย ณ ตอนนั้นเรื่องก็เลยตก” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

จากข้อเท็จจริงที่คณะผู้วิจัยได้รับจากผู้ต้องขังต่อการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการคำอธิบายในผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิด

ความเข้าใจในหลักเกณฑ์แห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่แน่ชัด อันจะส่งผลให้ผู้ต้องขังเกิดการยอมรับในผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล และรับรู้ถึงกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ต้องขังในการใช้สิทธิของตนเองอย่างถูกต้องตามกระบวนการของศาล

4) ทศนคติที่สะท้อนต่อกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ต้องขังพบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบกับปัญหาในเรื่องของหลักทฤษฎีในการขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยผู้ต้องขังให้ข้อบ่งชี้ถึง ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการลิดรอนสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว คือ “การขาดหลักทฤษฎีของผู้ต้องขัง หรือปัญหาการเรียกหลักทฤษฎีที่ไม่สมควรแก่เหตุ” อีกทั้ง ยังปรากฏประเด็นเรื่องของญาติของผู้ต้องขังเอง ที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลิดรอนสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขัง เนื่องจากผู้ต้องขังไม่ได้รับการสนับสนุนในการปล่อยตัวชั่วคราวจากญาติ หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ การไร้ญาติของผู้ต้องขัง ส่งผลให้ขาดผู้ดำเนินการเรื่องการยื่นเอกสารขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“วลีของคนในเรือนจำที่ผมได้ยิน ... ‘สู้ติดแน่ แพ้ติดนาน ราคารับไปเลย’ เพื่อจะได้อัดโทษ ... ผมว่าเกินกว่า 20-30% ที่คุกเอาไว้ซึ่งคนจน ถ้าเข้ามาไม่มีเงินประกันตัว ญาติเป็นคนต่างจังหวัดสุดท้ายก็ต้องยอมรับ” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

คณะผู้วิจัย ยังพบประเด็นที่ว่า ผู้ต้องขังบางส่วนยังมีทัศนคติเชิงลบและความรู้สึกไม่เป็นธรรมที่เป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่เอื้อแก่การแสวงหาหลักฐานเพื่อมาต่อสู้คดี เนื่องจากผู้ต้องขังไม่ได้รับพิจารณาให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล กระทบต่อการสืบหาพยานหลักฐานที่สำคัญต่อการสู้คดี โดยผู้ต้องขังได้แสดงเหตุผลที่ว่า พยานหลักฐานที่สำคัญต่อการสู้คดีนั้น ไม่สามารถสืบหาได้อย่างสะดวกหากไม่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“... คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็ไม่ได้ออกไปหาหลักฐานเลย ... เพราะหลักฐานมันอยู่กับผม แล้วผมไม่ได้ออกไปแล้วผมจะเอาหลักฐานที่ไหนไปสู้เขาละครับ” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“... การมาอยู่ในนี้มีผลต่อการสู้คดีมากเลย มันเหมือนคุกตาบอด มันเหมือนจำกัคอิสราภาพ ในเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองนี่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ... (พยานหลักฐาน) พร้อมอยู่ในศาลแล้วด้วยนะคะ ... หลักฐานการแพทย์ คลิปเสียง ทุกสิ่งอย่างที่เรารู้ว่ามียุติชนในชั้นศาล เราว่ามันจะสามารถกู่หน้าเรากับแม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำ ... แต่มันกลับกลายเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มาก เพียงแค่มันมีคนมาดำเนินการให้เรา “ ”

... แอมยอมให้เขาเรียกเงินประกันแล้วปล่อยตัวนะคะ ถือว่าอย่างน้อยมันก็คือความยุติธรรมที่แต่ละต้องได้ ... แอมไม่รู้สิกละว่าแอมเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ก้าวมาอยู่ที่นี่ เพราะว่าทุกสิ่งที่ปฏิบัติกับเรานั้นคือ เราเป็นผู้กระทำความผิด ... (เพราะอยู่ปะปนกับผู้ต้องขังที่โดนพิจารณาความผิดแล้ว)” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ... เพราะรู้สึกว่าเขาน่าจะเรียกเราไปสอบปากคำก่อน (ในชั้นสอบสวน) ให้เรามีโอกาสได้รับทราบข้อกล่าวหา ให้เราได้หาข้อมูล ... ก่อนโดนจับเขาคอร์เรียกเราไปสอบปากคำก่อน ... มีโอกาสให้ข้อมูลหรือชี้แจงข้อมูลก่อนที่จะจับ เพราะเราเสียหน้าที่การทำงาน เพราะมีการล่อจับ ... ซึ่งเราไม่ได้คิดจะหนีหรือขัดทอดเลยด้วยซ้ำ” (โก้ ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

คณะผู้วิจัย ยังพบประเด็นเรื่องการพิจารณาคดีสินการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่ง ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ต้องขังบางส่วนเห็นว่าค่อนข้างไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ต้องขังได้ให้ข้อบ่งชี้ถึงการที่ตนเองขาด หรือไม่ได้รับการนำเสนอหรือสร้างการรับรู้และการทำความเข้าใจถึงข้อมูล การขาดคำอธิบายถึงผลการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีความเห็นว่า ศาลมีการใช้ดุลยพินิจของศาลเองมากกว่าพิจารณาตามหลักกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปได้ยาก รวมถึง การที่รัฐไม่คำนึงถึงสภาพความจำเป็นของผู้ต้องขัง ทศนคติของผู้ต้องขังจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความรู้สึกไม่เป็นธรรมในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏจากความเห็นที่ว่า

“รู้สึกไม่ยุติธรรมในการตัดสินเรื่องการประกันตัว ... เพราะเขาเอาหลักคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง เพราะไม่มีการติดป้าย ... ไม่มีการชี้แจงหรือบอกกล่าวก่อน” (ออฟ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ผมไม่โอเคกับเหตุผลที่ศาลไม่ปล่อยตัว ... เพราะตอนสืบพยานโจทก์ไปแล้วไม่มีพฤติการณ์ ไม่ได้มีความร้ายแรงเลย ... แต่ยัยการเวลาเขาทำงานเขาก็ฟ้องไปเลยเต็มที่ อะไรที่เข้าข่ายเขาฟ้องหมด ... ถามว่าคดีปล้นถ้ารู้แล้วแพ้อยู่ ... ผมโดน 14 มาตราเลยนะทั้งหมด เลยรับสารภาพไป ... ผมเบื่อ ผมเหนื่อยจะสู้แล้ว” (เอ็กซ์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“เราเลยรู้สึกว่า ทำไมมันเข้าใจยากจัง การปล่อยตัวชั่วคราว ... ทำไมเราไม่สามารถจับต้องได้ มันอยู่ที่ดุลยพินิจอะไรก็รู้ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทำไมทำอะไรไม่ได้ “”

... มันหาอะไรที่เป็นกฎหมายที่เข้าใจง่ายๆ ได้ยากครับ ... คือ มีมาแค่อัตราโทษสูง กลัวหลบหนีแค่นี้ครับ ... ทั้ง ๆ ที่พฤติกรรมเราตั้งแต่แจ้งข้อหาเรา ตรวจค้นบ้านเรา ท่านอัยการหรือศาลนัด เราก็มองตามนัดตลอด ไม่เคยเลื่อนนัดทั้งสิ้นครับ ... แล้วไม่เคยเอาตรงนี้มาพิจารณาเราเลย” (ตัน ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ผมมองว่าหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวไม่ค่อยยุติธรรม ... เพราะว่า คือผมเป็นคนอายุน้อยแล้วผมไม่มีพฤติกรรมต่าง ๆ ... ซึ่งผมมีการยื่นเรื่องศึกษาต่อแต่โดนศาลปฏิเสธ” (จิม ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

สอดคล้องกับทัศนคติของผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลถึง สภาพปัญหาที่ตนเองไม่ได้รับคำอธิบายในผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล เป็นผลทำให้ผู้ต้องขังไม่ทราบแนวทาง หรือวิธีการที่ถูกต้องใน

การที่ตนเองจะได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ทั้งในด้านการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิของตน รวมถึงการต่อสู้คดีทั้งในระหว่างการสอบสวน - พิจารณา

“ผมว่าคำตอบมันกว้างไปนิดนึงครับ คือ ถ้าศาลจะไม่ให้ ควรจะระบายละเอียดมาจะดีกว่าครับ เช่น ถ้าศาลกลัวว่าผมจะหลบหนี แล้วจะทำยังไงล่ะเพื่อให้ศาลเชื่อว่าผมจะไม่หลบหนี ... ให้ผมรายงานตัวหรือไม่ให้ผมออกนอกเคหะสถาน ... อาจจะมาบอกผมหน่อย” (คิดผู้ต้องขังในเรือนจำ)

จากทัศนคติทั้งหลายที่ได้แสดงข้างต้นนั้น สะท้อนถึงความรู้สึกไม่เป็นธรรมของผู้ต้องขังจากกระบวนการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล โดยอาจมีสาเหตุจากการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ ที่หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมยังค่อนข้างที่จะขาดการเข้าถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่แน่ชัด อีกทั้ง ขาดการอธิบายถึงผลแห่งการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องขัง เมื่อไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์และการอธิบายถึงผลการพิจารณาอย่างชัดเจน แล้วจึงส่งผลให้ผู้ต้องขังรู้สึกไม่เป็นธรรม และถูกกลั่นแกล้งสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

5) ข้อเสนอแนะต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่คณะผู้วิจัยพบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสะท้อนรายละเอียดได้ ดังนี้

(1) การให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือข้อมูลที่จำเป็นในการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม

“น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงขั้นตอนหรือระเบียบให้มีความโปร่งใส ... หรือว่ามีหลักการในการยื่นอะไรยังไง แต่นี่กลายเป็นว่าเรารู้คำตอบเลยไม่มีคำอธิบาย ...
... ควรมีการประชาสัมพันธ์ว่าทำยังไงถึงจะได้ติด EM ซึ่งผมไม่รู้ ต้องยื่นยังไง ประกันตัวแบบไหน” (นัก ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“อยากจะให้ประชาสัมพันธ์เรื่องติด EM สำหรับผู้ต้องขังหญิงครั้งแรกว่ามีสิทธิประกันตนเองได้ ต้องใช้หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไร” (หญิง ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ในมุมมองของพวกผมที่เป็นผู้ต้องขัง ... ผมอยากให้มีหน่วยงานที่มาดูแลพวกผม เพราะว่าผมอยากจะได้รับการปล่อยตัว มาช่วยสอบถามผม หรือมาพูดคุยว่าจริง ๆ แล้ว ... ควรปล่อยผมออกไปมั้ย หมายถึงปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ ... ผิดหรือไม่ผิดค่อยว่ากันอีกทีในชั้นศาล แต่ว่าตอนนี้ผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ ... และอยากให้มีการให้สิทธิที่จริงจังกว่านี้ครับ ... ไม่ได้อยากได้แค่มาสัมภาษณ์ (ให้ความรู้) ... แต่มีพี่เลี้ยงคอยบอกว่าต้องทำอะไร” (คิด ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ถ้าผมเป็นเหมือนชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ไม่มีทุน ความ ไม่มีพี่ ๆ ที่อยู่ข้างนอกเค้าคอยหาข้อมูลคอยแนะนำ ... ยืนคำร้องให้ผม ผมคงไม่ได้ประกันหรอก ... เพราะไม่มีใครมาแนะนำอะไรผม ... เค้าคงมองว่าผมเป็นคนที่เกี่ยวกับการเมือง มันก็รู้สึกนะ ... ไม่มีใครแนะนำหรือมาบอกข้อมูลอะไรเลย” (แมน ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยติดอุปกรณ์ EM)

(2) กฎหมายและการบังคับใช้ โดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ควรมุ่งให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราว มิใช่แค่การมุ่งเน้นแค่เพียงการใช้หลักทรัพย์สินประกัน หรือพิจารณาเพียงแค่อัตราโทษ หรือแค่ประเภทคดี แต่ควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นประกอบ อาทิ สุขภาพร่างกาย เป็นต้น หรือการให้ความสำคัญกับเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้กำกับดูแล ผู้ควบคุมหรือผู้ให้การรับรอง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ EM หรือมาตรการอื่น

“1. ควรลดจำนวนเงินลงมาเพราะบางคนไม่มีประเด็นความผิดอะไรมากแต่พอไปยื่นกลับติดเรื่องเงินประกัน ... 2. กำไล EM ... 3. ควรจะมีบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือมีอาชีพที่มั่นคง รับประกัน 1 คน ... ไม่งั้นจะกลายเป็นธุรกิจรับการประกันตัวเหมือนมาทำสัญญาจ้างค้าประกัน” (ชัย ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“อยากบอกว่าถึงจะยาเยอะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้คิดจะหนี ... เพราะว่า อยากจะออกไปทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง คือ บางทีการที่เขาตัดสินมันก็เหมือนว่าเขากลัวว่าเราจะหนี ... แต่บางคนมันก็อาจจะไม่หนีก็ได้ อาจไม่ได้เป็นคนที่ทำความผิด อาจทำไปเพราะความผิดพลาด ... ควรให้โอกาสเขาได้ออกไป พอจำนวนยาเยอะก็ไม่ปล่อยเลย กลัวเขาจะหนี ... อาจมีเกณฑ์อื่นในการพิจารณา เช่น การกระทำความผิดครั้งแรก การมีโรคประจำตัว ... น่าจะมีข้อเสนออะไรมากกว่านี้ที่ทำให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์” (จีจี ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

“ผมว่าสำหรับคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ... หลายคนกระทำความผิดจริง หลายคนเขาไม่ได้กระทำความผิดจริงแต่เขาต้องมารับสิ่งที่ทางศาลกระทำ ... โดยขาดอิสระเกิดความวิตกกังวล ความหวาดกลัวว่า เขาจะไม่ปล่อยเราแล้ว เขาจับเรามาแล้วและออกยาก อยู่ที่นี่มันไม่ได้สื่อสาร ไม่ได้หาความรู้ที่อยู่ในกรอบแคบ ...

... อยู่ข้างนอกเราหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้มากกว่านี้ ... อยากจะให้ทำ EM เพื่อให้โอกาสและสิทธิของผู้ต้องขังที่น่าจะเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเขาจะหนีหรือไม่หนี หรือถ้าเขาหนีผลลัพธ์มันก็บ่งชี้อยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลย ... เขาจะทำงานหรือการออกนอกประเทศก็ยังไม่ทำได้เลย ผมมองว่าทุกวันนี้ตำรวจควบคุมทั่วประเทศไปหมดแล้ว ... ผมเลยคิดว่าปล่อยเขาไปเถอะ เพราะว่า 1. รัฐบาลจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายหัว 2. หนีไปไหนไม่รอดหรอกยังงั้นตำรวจ

ก็เต็มบ้านเต็มเมือง ผมเลยมองว่าปล่อยเขาไปเถอะเพราะมันเป็นสิทธิที่เขาจะได้รับ” (นัท ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ผมอยากให้มีโอกาสกับทุกคดีได้มีโอกาสปล่อยตัวชั่วคราว ... เพื่อให้คนออกไปสูัคดี เพื่อให้มีความยุติธรรมครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐมีทุกอย่างแต่เรากับอยู่ในนี้ เราจะเอาอะไรไปสู้ครับ ... ยิ่งคนที่ไม่มีทนายแล้วต้องใช้ทนายศาล เขาจะเอาอะไรไปสู้ครับ ถ้าเขาบริสุทธิ์นั้นะครับ ถ้าเขาอยากสู้ ...อะไรที่ท่านคิดว่าติดตามตัวได้อย่าง EM ถ้าคิดว่ามันใช้ได้ ... ก็ให้โอกาสพวกเขาเถอะครับ ให้เขาได้ออกไปครับ” (ต้น ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“ผมขอเสนอ ไม่ว่าจะคดีร้ายแรงหรือคดีอะไรก็แล้วแต่ ... ผมอยากจะให้ศาลดูกฎหมายอย่างอเมริกามันมีความเด็ดขาด แต่ถ้าเขาจะจับผู้ร้ายเขาสืบก่อนว่าผิดจริง มีหลักฐาน มีประจักษ์พยาน เขาถึงจะจับ อันนี้คือ กฎหมายต่างประเทศ ... แต่กฎหมายไทยเป็นระบบ กล่าวหา ผิดไม่ผิดจับไว้ก่อน มันถึงได้ลั่นคุกใจ ... ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะทำให้แก้วว่า ในชั้นศาล ควรจะอนุญาตให้ประกันแล้วก็ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดหรือใช้กำไล EM” (เอ็กซ์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

(3) ควรยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังข้อมูลบางส่วนสะท้อนว่า ข้อเท็จจริงในการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้พิพากษาเป็นการเฉพาะ ซึ่งการขาดการสื่อสาร การชี้แจงตาม (1) ก็ทำให้ผู้ต้องขังเห็นว่า การพิจารณาอนุญาตว่าจะปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัว ขาดมาตรฐาน บางคดีที่มีความผิดในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน บางคดีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว บางคดีไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือบางคดีมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่แตกต่างกัน

“อยากให้มึบรรทัดฐานว่า ... จำนวนยานาคนี่ วัดตามขนาดสารบริสุทธิ์เท่านั้นนะ ... ควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมัย ... เพราะว่าตอนนั้น ... มันแล้วแต่ผู้พิพากษาจะตัดสินแล้วแต่ท่านแล้วแต่ศาล ช่วยทำให้มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนหน่อย ... ว่ายานาคนี่สามารถปล่อยตัวได้นะ แต่ถ้าเกินจากตรงนี้ไปถือว่าไม่ต้องหวัง ... ผมต้องการได้รับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น เอื้อให้คนที่ต้องการโอกาส เพราะความเป็นจริงแม้จะออกข่าวว่าให้รับนักโทษเข้าทำงาน แต่ความเป็นจริง คือ เขาไม่รับนักโทษ แต่อ้างเรื่องอายุและความสามารถว่าสู้บุคคลที่อายุน้อยกว่าไม่ได้” (ออฟ ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

“แอมอยากให้ผู้มีอำนาจมีมนุษยธรรมและมีเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่านี้ (ให้คำนึงถึงสิทธิและให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ) ... สภาพจิตใจเรา ทุกอย่างมันดิ่งมันแย่ไปหมด ... การที่เราเข้ามาโดย ไร้ความยุติธรรมจากรัฐ ... ซึ่งไม่ได้รับฟังเราเลย อยากให้มีการรับฟังเรามากกว่านี้” (แอม ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง)

(4) การใช้อุปกรณ์ EM ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทแห่งคดี แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลก็สะท้อนว่าเหมือนดาบสองคมที่เป็นการตีตรา ว่าเป็นผู้กระทำความผิดแม้ตนเองจะไม่ได้กระทำความผิด หรือกำลังต่อสู้คดีอยู่ก็ตาม ดังนั้น การนำมาปรับใช้ควรเป็นเครื่องมือทางเลือกเพื่อประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวในบางกรณี ที่มีเงื่อนไขที่จำเป็นและสอดคล้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่า และการปล่อยตัวโดยมีอุปกรณ์ EM แล้ว ก็ควรลดการใช้หลักประกัน หรือปรับให้มีความเหมาะสม ดังข้อมูลสะท้อนบางส่วนที่ว่า

“ถ้ามองว่าติด EM แล้วมันได้ปล่อยตัวนะ ... ไม่ต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำ ... ผมว่าคนเรานั้นก็เลือกติด EM อยู่แล้ว ... คนมันอยากได้อิสระภาพว่ะพี่ ...

... แต่บางคนมันไม่ได้ผิดใจ ... ผมก็ต่อสู้ในมุมนิติสิทธิเสรีภาพของเรา เราก็ตอสู ... คดีมันไม่สิ้นสุดเลย ... คุณ (รัฐ) มาทำกับเราเป็นนักโทษได้ยังไง ... ไอ้ EM เนี่ย ใส่ออกมา มันได้อิสระภาพก็จริง แต่มันก็โดนมองนะ .. ผมเชื่อเลยว่าคนอื่นมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วป่าว ว่าไอ้คนนี้นั้นต้องเคยติดคุก มันทำผิด มันเป็นนักโทษ ผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะ ... ประกันก็วางหลักทรัพย์ วางไม่น้อย ถ้าผมผิดเงื่อนไขก็ยึดไปสิ ... แต่เค้าไม่ยอมปล่อยไง เค้าต้องให้ใส่ EM ด้วย” (แมน ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยติดอุปกรณ์ EM)

“การใช้ EM นี่ผมคิดว่า ถ้าเราออกไปแล้วยังทำธุรกิจ เราใส่ออกไป ... ผมเป็นสถาปนิก ถ้าผมไปเจอลูกค้า ลูกค้าเห็น EM แล้วเขาจะคิดยังไงกับผม ... ผมคิดว่ามันลดทอนความเชื่อมั่นของเขาไปเพราะเขามองคนข้างในไม่ดีแบบนี้แหละครับ ถ้ามีเป็นแบบเหมือนนาฬิกาหรือไม่มีเลยจะดีกว่ามัย ... ผมคิดแบบนี้” (ต้น ผู้ต้องขังในเรือนจำ)

จากข้อเสนอแนะตามที่คณะผู้วิจัย สรุปนำเสนอข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลตามที่ปรากฏนั้น ถือเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากปัญหาที่ผู้ต้องขังได้เผชิญและบ่งชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ การปล่อยตัวชั่วคราว กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในเสรีภาพ ไม่ถูกควบคุมตัวในฐานะที่ตนถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในขณะยังไม่มีคำพิพากษา ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะได้นำข้อมูลข้อค้นพบไปประมวลวิเคราะห์ เพื่อให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การศึกษาโดยสมบูรณ์

ตารางที่ 4.4 ข้อค้นพบพอส่งเชิงจากผู้ต้องขังที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอส่งเชิง
นัท (33)	- ร่วมกับพวกรวมสอง คน ปลอมแปลง เอกสารราชการ	- ปฏิเสธ ให้การ ต่อสู้ทางคดี	- ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวรวม 12 ครั้ง มีการยื่นข้อมูล ผู้กำกับดูแล แต่ไม่ ได้รับอนุญาต	- รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาด โอกาสในการต่อสู้คดี - ขาดการประชาสัมพันธ์ รับรู้ สร้าง ความเข้าใจถึงสิทธิที่พึงได้รับ และ กระบวนการในการปล่อยตัว

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
			- เคยยื่นคำร้องตามนโยบาย รมต.ฯ แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า “น่าจะหลบหนี”	ชั่วคราว - ขาดการชี้แจงเหตุผลในการไม่อนุญาต ดังคำที่ว่า “มีคำตอบแต่ไร้คำอธิบาย” - ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อยตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM แต่มาทราบเองจากผู้ต้องขังด้วยกัน - อุปกรณ์ EM ไม่เพียงพอ
ชัย (58)	- ฉ้อโกงเงิน - เคยมีประวัติกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน	- ปฏิเสธ ให้การต่อสู้ เพราะเชื่อว่าเป็นความผิดทางแพ่ง	- ไม่เคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพราะต้องหาเงินมาประกัน ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน - เคยยื่นคำร้องตามนโยบาย รมต.ฯ แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า “คดีมีอัตราโทษสูง”	- ปัญหาเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นผลต่อการประกันตัว เพราะต้องใช้เงินในการประกัน - วาทกรรมที่ว่า “คุณมีไว้ซึ่งคนจน” ยังคงเชื่ออยู่ในระหว่างผู้ถูกคุมขัง - เกิดวาทกรรม “สู้คดีแน่ แพ้คดีนาน .. ไร้ค่าถูกรับไปเลย” จนกลายเป็นการลดความยุติธรรมในสังคม - ขาดการชี้แจงเหตุผลในการไม่อนุญาต - ขาดโอกาสในการต่อสู้คดี - ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อยตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM แต่มาทราบเองจากผู้ต้องขังด้วยกัน - ความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ที่นายประกัน
เซน (31)	- ร่วมลักทรัพย์หรือรับของโจร - เคยมีประวัติกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน	- เริ่มจากการต่อสู้คดีแต่ปัจจุบันรับสารภาพ	- ครอบครัวเคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัว โดยมีหลักทรัพย์ และเงินประกันเป็นจำนวนรวมกันกว่า 10 ล้านบาท พร้อมผู้กำกับดูแล แต่ไม่ได้รับอนุญาตฯ	- ทราบข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราว และ EM จากการที่เคยต้องโทษในคดีก่อน แต่ในระหว่างคดีปัจจุบัน ยังขาดการสร้างการรับรู้ ขาดคนชี้แจงทำความเข้าใจ - กระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมล่าช้า - อุปกรณ์ EM ไม่เพียงพอ
จิม	- ร่วมกันครอบครอง	- ปฏิเสธ ให้การ	- หนีความเคยชิน	- รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะ

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
(19)	ยาเสพติด (ยาบ้า) 500 เม็ด และอาวุธ ปืน 14 กระบอก - ตรวจค้นพบเจอใน บ้านที่อาศัย - ไม่เคยมีประวัติ ต้องโทษ	ต่อสู้ เพราะของ กลางเป็นของ บิดา และบิดาอยู่ ระหว่างหลบหนี ตนเองเป็นเพียง ผู้มาพักอาศัย	คำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว แต่ไม่ได้รับ อนุญาตฯ เนื่องจาก เหตุ “ของกลาง จำนวนมาก เกรงจะ หลบหนี”	ตนอายุน้อย อยู่ระหว่างเรียน หนังสือ ไม่เคยมีประวัติ แฉม พฤติการณ์ก็บ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นของ บิดาตนเอง ทำให้ขาดโอกาสในการ ต่อสู้คดี และทำลายอนาคตตนเอง - ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อย ตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM แต่มาทราบเองจากผู้ต้องขังด้วยกัน - กระบวนการอำนวยความสะดวก ล่าช้า - ควรมีเงื่อนไขอื่นในการพิจารณา มิใช่เพียงแค่มองอัตราโทษ หรือแค่ ประเภทคดี
ออฟ (45)	- ครอบครองยาไอซ์ 2.21 กรัม พร้อม เสพยาเสพติด - เคยมีประวัติกระทำ ผิดในลักษณะ เดียวกัน	- รับสารภาพ แต่ ให้ข้อมูลว่ารับ สารภาพ เนื่องจากไม่ อยากต่อสู้คดี เพราะใช้ เวลานาน อาจ โดนโทษหนัก และตนมีประวัติ ไม่มีใครเชื่อ ขาด พยานหลักฐาน	- คดีปัจจุบันไม่ยื่นคำ ร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว เพราะไม่ อยากให้ครอบครัว เดือดร้อน และไม่มี ใครเชื่อว่าตนเองถูก กลั่นแกล้ง (วางงาน) - คดีเก่า (ยาเสพติด) เคยยื่นประกันตัว หลักทรัพย์ประมาณ สามล้านบาท แต่ไม่ ได้รับอนุญาตฯ เนื่องจาก “เป็นคดี ยาเสพติด”	- ได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อยตัว ชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM จากหน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย แต่ มาทราบเองหรือเรียนรู้เองจาก ประสบการณ์ และจากผู้ต้องขัง ด้วยกัน - มาตรฐานในการใช้อำนาจดุลยพินิจ ของศาล - ควรมีเงื่อนไขอื่นในการพิจารณา มิใช่เพียงแค่มองอัตราโทษ หรือแค่ ประเภทคดี - อุปกรณ์ EM ยังมีข้อจำกัดในการใช้ ควบคุม หรือเป็นเงื่อนไขในการ ปล่อยตัวชั่วคราว
หญิง (41)	- ลักทรัพย์ (พระ เครื่อง) ในเคหสถาน	- รับสารภาพ	- เคยยื่นคำร้องผ่าน เจ้าหน้าที่ที่ทัศน สถาน และได้รับแจ้ง ว่าเรียกหลักทรัพย์ 70,000 บาท แต่ ครอบครัวยังไม่ได้ ประกัน อาจด้วย เหตุผลทางการเงิน และการติดต่อ	- ตนเองรับสารภาพว่ากระทำผิดจริง มีมุมมองว่าที่ถูกคุมขังขณะนี้ เป็น โทษที่ตนเองควรต้องรับ แต่ไม่ เข้าใจสิทธิ “การเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน มีคำพิพากษา” - ขาดการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูล การปล่อยตัว ชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM - ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อย

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
				ตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM แต่มาทราบเองจากผู้ต้องขังด้วยกัน - กระบวนการล่าช้า การที่รับรู้สิทธิ ช้า ก็ย่อมกระทบต่อการยื่นคำร้อง และเรียกร้องสิทธิ
แอม (35)	- ฉ้อโกง - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ - มูลค่าความเสียหาย 2,600,000 บาท - โฉนดที่ดินพร้อมกับ มารดาของตนเอง	- ปฏิเสธ ให้การ ต่อสู้ทางคดี	- ไม่เคยยื่นคำร้อง เพราะไม่ได้รับแจ้ง ข้อมูล แต่เคยได้ รับทราบข้อมูลจาก ขั้นตอนการไต่สวน ของศาลว่าสามารถ กระทำได้ แต่ไม่ได้ ยื่นเพราะมารดาก็ ถูกจับกุม จึงขาดคน ติดต่อประสานงาน	- ไม่เคยได้รับการแจ้งสิทธิใด ๆ คิดว่า ตนไม่ได้รับ ความธรรม จาก กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ - ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับปล่อย ตัวชั่วคราวหรือการใช้อุปกรณ์ EM แต่มาทราบเองจากผู้ต้องขังด้วยกัน - ควรพัฒนากระบวนการปล่อยตัว ชั่วคราว และกระบวนการยุติธรรม ให้มีมาตรฐาน และรับรู้ได้ เพื่อให้ เกิด “ความยุติธรรมจาก ๆ ที่พอจับ ต้องได้” - ต้องคำนึงถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ เพราะการคุมขังนั้น “สถานที่แห่งนี้ ... ความดีไม่มีค่าไปกว่ามามากแล้ว หนึ่งซอง” - รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาด โอกาสในการต่อสู้คดี
จีจี้ (36)	- จำหน่ายยาเสพติด (ยาไอซ์) 53 กรัม	- รับสารภาพ	- เคยยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัวชั่วคราว และร้องขอติด อุปกรณ์ EM แต่ ไม่ได้รับอนุญาต อัน เนื่องจากเป็นคดียา เสพติด	- ควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นประกอบ มิใช่พิจารณาแค่อัตราโทษ หรือ ประเภทคดี - ตนเองมีปัญหาทางสุขภาพ (HIV, เบาหวาน) จึงควรนำมาพิจารณา ประกอบ - ขาดการสร้างการรับรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ EM เท่าที่ควร ตนได้เรียนรู้เองจาก ประสบการณ์จากผู้ต้องขังอื่นที่เคย ใช้อุปกรณ์ EM - เจ้าหน้าที่รัฐเคยมาพูดคุย และ แนะนำการยื่นคำร้อง
มุก	- ร่วมกันลักทรัพย์	- ปฏิเสธ ให้การ	- เคยยื่นคำร้องผ่าน	- เงินคือเงื่อนไขสำคัญในการประกัน

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
(26)	(ผ้าคลุม) ในเวลา กลางคืน โดยใช้ ยานพาหนะ	ต่อสู้ทางคดี	เจ้าหน้าที่ที่ทัศน สถาน และได้รับแจ้ง ว่าเรียกหลักทรัพย์ 100,000 บาท แต่ ไม่สามารถติดต่อ ครอบครัวได้ เลย ไม่ได้ยื่นประกันต่อ ศาล	ตัว พร้อมทั้งการติดต่อญาติหรือ บุคคลภายนอกในการยื่นคำร้อง - รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาด โอกาสในการต่อสู้คดี .. “เค้าไม่ให้ โอกาสหนูในการสู้คดี” - ขาดการสร้างการรับรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และอุปกรณ์ EM เท่าที่ควร เคย เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ศาล และ ได้พูดคุยกันระหว่างผู้ต้องขัง
โก้ (43)	- ฉ้อโกงประชาชน - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ - มูลค่าความเสียหาย 5,800,000 บาท	- ปฏิเสธ ให้การ ต่อสู้ทางคดี - มีหลักฐานบ่งชี้ ว่าเป็นการกู้ยืม เงิน แต่โดนขัด ทอนว่า เกี่ยวเนื่องกับทำ ความผิด	- ไม่เคยยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว	- ควรเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการ เข้าถึงตามสิทธิของตน - มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและ อุปกรณ์ EM จากเจ้าหน้าที่รัฐ และ ทราบจากการพูดคุยกันระหว่าง ผู้ต้องขัง
คิด (38)	- ร่วมกันปล้นทรัพย์	- ปฏิเสธตลอดจำ กล่าวหา ปัจจุบัน ต่อสู้คดีในชั้น ศาลฎีกา (ศาล ชั้นต้นและศาล อุทธรณ์พิพากษา ว่ามีความผิด)	- ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวรวม 6 ครั้ง แต่ไม่เคยได้รับ การปล่อยตัว - ยื่นหลักประกันเป็น บ้านประกอบการ พิจารณา	- ควรชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลในการ ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจน ดัง สะท้อนคำว่า “ช่วยบอกเราหน่อย .. เราไม่เข้าใจจริง ๆ” - ควรแนะนำและบอกข้อมูลที่เป็น และเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรม - ควรมีหน่วยงานกลางในการ รับผิดชอบหลักในการดูแลเรื่อง ปล่อยตัวที่เกี่ยวข้อง
ตัน (62)	- ฉ้อโกงประชาชน - ลักทรัพย์นายจ้าง - ปลอมแปลงเอกสาร - ความผิดต่างกรรม ต่างวาระ มูลค่า ความเสียหายแต่ละ กรรมแตกต่างกัน ตั้งแต่ 95 ล้านบาท	- ปฏิเสธ ให้การ ต่อสู้คดี - คดีความผิด ฉ้อโกง และลัก ทรัพย์ศาลชั้นต้น ยกฟ้อง อยู่ใน ระหว่างอุทธรณ์	- ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวในคดีที่ 1 และที่ 2 และได้รับ การประกันตัวโดยมี ประกันและ หลักประกัน แต่ใน คดีสุดท้าย ศาล ไม่ให้ประกันเพราะ	- ควรชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลในการ ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจน และ อธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ เพราะ “ไม่เข้าใจ” - การใช้ดุลยพินิจแลดูไม่มีมาตรฐาน ในการพิจารณา

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
	จนถึงหลายพันล้าน บาท		เกรงว่าจะหลบหนี	
เอ็กซ์ (32)	- ร่วมกันปล้นทรัพย์	- รับสารภาพ เพราะไม่อยาก ต่อสู้	- ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวตั้งแต่ชั้น สอบสวน และชั้น พิจารณา แต่ไม่ ได้รับการอนุญาต เพราะเป็นคดี อุกฉกรรจ์ พฤติกรรมร้ายแรง	- สะท้อนข้อมูลความไม่เชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม ทำให้ต้อง ตัดสินใจรับสารภาพ เพราะตนเอง ขาดโอกาสในการออกไปรวบรวม พยานหลักฐานในการต่อสู้คดี - ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากศาลพิจารณาจากอัตรา โทษสูง แต่สะท้อนข้อค้นพบว่า ทำไมไม่พิจารณาถึงพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการ ประกอบการพิจารณา - ขาดการให้ความรู้ ข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนเองต้อง ศึกษาเรียนรู้เองจากภายในเรือนจำ เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง
บอย (35)	- คดีความผิดเกี่ยวกับ เช็ค และยกยอก ทรัพย์ มูลค่าความ เสียหายจำนวน ประมาณ 2 ล้าน บาท	- ให้การต่อสู้คดี ว่าความผิด เกี่ยวกับเช็คนั้น ตนเองไม่ได้มี เจตนาผิดนัด ชำระหนี้ และ ไม่ได้มีเจตนาใน การยกยอก ทรัพย์ แต่เป็น ความผิดทางแพ่ง	- ได้รับอนุญาตให้ ปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการวาง หลักประกันตาม มูลค่าที่ศาล พิจารณา	- ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศาล ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ว่าต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ ประกันจำนวนเท่าใด หรือเป็น ประการใด - ไม่ได้รู้สึว่าตนไม่ได้รับความเป็น ธรรม แต่สะท้อนข้อมูลว่าอาจเป็น เพราะในชั้นสอบสวนตนเองก็ไม่ เคยผิดเงื่อนไขของพนักงาน สอบสวน และคดีของตนเองเป็นคดี ความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูง จึงอาจ เป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาของศาลในการปล่อยตัว ชั่วคราว รวมถึงตนมีหลักทรัพย์ หรือมีฐานะพอสมควร ในการวาง หลักประกันต่อศาล - หากตนเองไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่มี ฐานะ อาจเป็นผลต่อการปล่อยตัว ชั่วคราว

ชื่อ* (อายุ)	ฐานความผิด/ พฤติการณ์โดยสังเขป	การต่อสู้ทางคดี	การยื่นขอปล่อยตัว ชั่วคราว	ข้อค้นพบพอสังเขป
แมน (27)	- คดีความผิดเกี่ยวกับ การเมือง ความผิด เกี่ยวกับการหมิ่น ประมาท และ พ.ร. บ.คอมพิวเตอร์ (ไม่ได้ระบุนาย ละเอียด)	- ให้การต่อสู้คดี เพราะตนเองเชื่อ ว่าได้กระทำไป โดยเป็นไปตาม สิทธิตาม รัฐธรรมนูญ	- ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวหลาย ครั้ง โดยมีประกันทั้ง หลักทรัพย์ และใช้ บุคคลค้ำประกัน แต่ ไม่ได้ปล่อยตัว ชั่วคราว โดยได้ เหตุผลว่าจะไปก่อ ความวุ่นวายฯ - ภายหลังยื่นขอ ปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์ EM พร้อมหลักประกัน จึงได้รับการปล่อย ตัวชั่วคราว พร้อม เงื่อนไขจากทางศาล	- ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรม ในปัจจุบัน เพราะรู้สึกว่าเป็นการ ลิดรอนสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงจะ ได้รับในการปล่อยตัวชั่วคราว - ไม่ได้รับคำชี้แจง หรือการสร้าง ความเข้าใจเท่าที่ควรในการปล่อย ตัวชั่วคราวทั้งแบบปกติ และการ ขอใช้อุปกรณ์ EM โดยสะท้อนว่า ตนเองได้ความรู้และปล่อยตัว ชั่วคราวเนื่องจากมีฝ่ายกฎหมาย/ ทนายความในการยื่นคำร้อง แต่ถ้า ตนเองไม่มีคนคอยสนับสนุน คงไม่ มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว - อุปกรณ์ EM เป็นการตีตราทาง สังคมว่าเป็นผู้กระทำความผิด ทั้งที่ ตามสิทธิตนเองถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

หมายเหตุ: 1) * นามสมมติ

2) ข้อมูลตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากการสะท้อนความคิดเห็น และการให้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างรวมถึงที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

4.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Results)

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ประกอบไปด้วย 1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่กำไล EM ติดตามตัว 3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้ใส่กำไล EM ติดตามตัว และ 4) ผู้เสียหายในคดี โดยทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)

สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

4.2.1 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

คณะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยกำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม ประกอบด้วย 1) เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 2) เรือนจำพิเศษมีนบุรี 3) เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และ 4) ทณฑสถานหญิงธนบุรี จำนวน 295 ตัวอย่าง สามารถสรุปข้อมูลจำแนกตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ปรากฏข้อมูลตามตาราง
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	245	83.1
หญิง	50	16.9
อื่น ๆ	0	0
อายุ		
21 - 30 ปี	86	29.2
31 - 40 ปี	113	38.3
41 - 50 ปี	71	24.1
51 - 60 ปี	14	4.7
61 ปีขึ้นไป	11	3.7
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	97	32.9
มัธยมศึกษาตอนต้น	78	26.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	64	21.7
อนุปริญญา / ปวส.	12	4.1
ปริญญาตรี	29	9.8
สูงกว่าปริญญาตรี	8	2.7
อื่น ๆ	7	2.4
ระดับรายได้รวมต่อเดือน		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	24	8.1
5,0001 - 10,000 บาท	79	26.8
10,001 - 15,000 บาท	80	27.1
15,001 - 20,000 บาท	50	16.6
20,001 - 25,000 บาท	10	3.4
25,001 - 30,000 บาท	5	1.7
30,001 - 35,000 บาท	6	2.0
35,001 - 40,000 บาท	10	3.4
40,001 บาทขึ้นไป	31	10.5

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพ		
เกษตรกร	12	4.1
รับจ้าง	165	55.9
รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ	4	1.4
พนักงานบริษัทเอกชน	38	12.9
ค้าขาย	53	18
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	5	1.7
อื่น ๆ	18	6.1
สถานะครอบครัว		
โสด	153	51.9
สมรส/อยู่ด้วยกัน	85	28.8
แยกกันอยู่/หย่าร้าง	57	19.3
ลักษณะการอยู่อาศัย		
ตนเองเป็นเจ้าของ	41	13.9
เช่าจากผู้อื่น	66	22.4
อาศัยอยู่กับครอบครัว	174	59.0
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว)	14	4.7
ประวัติการกระทำความผิด		
เคย	153	51.9
ไม่เคย	142	48.1
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		
มี	146	49.5
ไม่มี	149	50.5
ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา		
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)	22	7.5
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	13	4.4
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)	107	36.3
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)	109	36.9
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)	10	3.4
อื่น ๆ	34	11.5

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ท่านเคยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่		
เคย (ระบุจำนวน)		
1	42	52.5
2	11	13.6
3	7	8.6
4	7	8.6
5	6	7.5
6	2	2.5
9	1	1.4
10	1	1.4
11	2	2.5
12	1	1.4
ไม่เคย		
ไม่มีหลักประกัน	160	74.4
ไม่ทราบ	44	20.5
อื่น ๆ	11	5.1
ท่านยื่นคำร้องโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่		
มี	80	27.1
ไม่มี	215	72.9
ท่านทราบเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว		
ทราบ	218	73.9
ไม่ทราบ	77	26.1
ถ้าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีสิทธิเลือก ท่านจะเลือกมาตรการใด		
ใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน	229	77.6
ไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน	66	22.4
รวมทั้งสิ้น	80	100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 245 คน (ร้อยละ 83.1) เพศหญิงจำนวน 50 คน (ร้อยละ 16.9) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 113 คน (ร้อยละ 38.3) รองลงมาคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 86 คน (ร้อยละ 29.2) กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 71 (ร้อยละ 24.1) กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 14 คน (ร้อยละ 4.7) และกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน (ร้อยละ 3.7) ตามลำดับ มีระดับการศึกษาที่ระดับ

ประถมศึกษา จำนวน 97 คน (ร้อยละ 32.9) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 78 คน (ร้อยละ 26.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 64 คน (ร้อยละ 21.7) ระดับปริญญาตรี จำนวน 29 คน (ร้อยละ 9.8) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.7) และระดับการศึกษาอื่น ๆ จำนวน 7 คน (ร้อยละ 2.4) ตามลำดับ มีระดับรายได้รวมต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 80 คน (ร้อยละ 27.1) รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 5,0001 - 10,000 บาท จำนวน 79 คน (ร้อยละ 26.8) รายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 50 คน (ร้อยละ 16.6) รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 31 คน (ร้อยละ 10.5) รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 24 คน (ร้อยละ 8.1) รายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท และ 35,001 - 40,000 บาท จำนวน 10 คน (ร้อยละ 3.4) รายได้ 30,001 - 35,000 บาท จำนวน 6 คน (ร้อยละ 2.0) และรายได้ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท จำนวน 5 คน (ร้อยละ 1.7) ตามลำดับ มีการประกอบอาชีพรับจ้างมากถึงจำนวน 165 คน (ร้อยละ 55.9) รองลงมา คือ ค้าขาย จำนวน 53 คน (ร้อยละ 18) พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 38 คน (ร้อยละ 12.9) ประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 18 คน (ร้อยละ 6.1) เกษตรกร จำนวน 12 คน (ร้อยละ 4.1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 1.7) และรับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.4) ตามลำดับ

ด้านสถานะครอบครัว สถานะโสด มีจำนวน 153 คน (ร้อยละ 51.9) รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 85 คน (ร้อยละ 28.8) และแยกกันอยู่/หย่าร้าง จำนวน 57 คน (ร้อยละ 19.3) ตามลำดับ ด้านที่อยู่อาศัยอาศัย อยู่กับครอบครัว มีจำนวน 174 คน (ร้อยละ 59.0) รองลงมาคือ เข้าจากผู้อื่น จำนวน 66 คน (ร้อยละ 22.4) ตนเองเป็นเจ้าของ จำนวน 41 คน (ร้อยละ 13.9) และอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว) จำนวน 14 คน (ร้อยละ 4.7) ตามลำดับ เคยเป็นผู้มีประวัติการกระทำความผิด จำนวน 153 คน (ร้อยละ 51.9) ส่วนผู้ไม่เคย พบว่ามี จำนวน 142 คน (ร้อยละ 48.1) ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 149 คน (ร้อยละ 50.5) ส่วนผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวน 146 คน (ร้อยละ 49.5)

ข้อหาที่ถูกกล่าวหาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ) จำนวน 109 คน (ร้อยละ 36.9) รองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ) จำนวน 107 คน (ร้อยละ 36.3) ความผิดในฐานอื่น ๆ จำนวน 34 คน (ร้อยละ 11.5) ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ) จำนวน 22 คน (ร้อยละ 7.5) ความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 4.4) และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 11.5) ตามลำดับ

ด้านประสบการณ์การยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ไม่เคยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 215 คน โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่ คือ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 160 คน (ร้อยละ 74.4) ไม่ทราบเหตุผล จำนวน 44 คน (ร้อยละ 20.5) และเหตุผลอื่น ๆ จำนวน 11 คน (ร้อยละ 5.1) ตามลำดับ ส่วนผู้เคยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมีจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยจำนวนครั้งที่เคยมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมากที่สุดอยู่ที่ 1 ครั้ง มีจำนวน 42 คน (ร้อยละ 52.5) การยื่นคำร้องโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมากถึง จำนวน 215 คน (ร้อยละ 72.9) ส่วนการยื่นคำร้องโดยมีหลักทรัพย์หลักค้ำประกัน มีจำนวน 80 คน (ร้อยละ 27.1) ทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 218 คน (ร้อยละ 73.9) และไม่ทราบเหตุผล จำนวน 77 คน (ร้อยละ 26.1) นอกจากนี้ หากมีสิทธิ

เลือกมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลือกมาตรการใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน จำนวน 229 คน (ร้อยละ 77.6) และเลือกมาตรการไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน จำนวน 66 คน (ร้อยละ 22.4)

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ท่านทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
กฎหมาย	68
สื่อสิ่งพิมพ์	127
สื่อสังคมออนไลน์	18
สื่อวิทยุโทรทัศน์	17
เจ้าหน้าที่	15
ตำรวจ	22
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	22
ทนายความ	164
ผู้พิพากษา	10
บุคคลอื่น ๆ	52
รวมทั้งสิ้น	515

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี ส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากทนายความ จำนวน 164 คน รองลงมาจาก สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 127 คน จากกฎหมาย จำนวน 68 คน จากบุคคลอื่น ๆ จำนวน 52 คน จากตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวน 22 คน จากสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 18 คน จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 17 คน จากเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน และผู้พิพากษา จำนวน 10 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกี่ยวกับผลกระทบที่ท่านไม่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราว

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ผลกระทบที่เกิดจากการที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
สูญเสียอิสรภาพ	219
ขาดโอกาสในการศึกษา	47
ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ	233
เกิดปัญหาครอบครัว	180

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ผลกระทบที่เกิดจากการที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
อื่น ๆ	57

รวมทั้งสิ้น	736
-------------	-----

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่าผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวส่วนใหญ่ คือ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ จำนวน 233 คน ตามด้วยสูญเสียอิสรภาพ จำนวน 219 คน เกิดปัญหาครอบครัว จำนวน 180 คน ผลกระทบอื่น ๆ จำนวน 57 คน และขาดโอกาสในการศึกษา จำนวน 47 คน ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลความพึงพอใจต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	จำนวนผู้ตอบ จำแนกตามระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							X	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก	มากที่สุด			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำร้องจน ได้รับการปล่อยตัว ชั่วคราว	21 (7.2)	14 (4.2)	22 (7.5)	47 (15.9)	48 (16.3)	27 (9.3)	115 (39.4)	5.16	1.94	ค่อนข้างมาก
2. การให้ข้อมูลของ เจ้าหน้าที่รัฐในการ ปล่อยตัวชั่วคราว	21 (7.1)	15 (5.1)	27 (9.2)	35 (11.8)	58 (19.6)	35 (11.9)	104 (35.3)	5.08	1.90	ค่อนข้างมาก
3. หลักทรัพย์ มีความ เหมาะสม ต่อฐานะของ ผู้ได้รับการปล่อยตัว	25 (8.5)	16 (5.4)	37 (12.5)	43 (14.6)	55 (18.6)	28 (9.6)	91 (30.8)	4.81	1.94	ปานกลาง
4. ความพึงพอใจต่อ กระบวนการปล่อยตัว ชั่วคราวในภาพรวม	27 (9.2)	16 (5.4)	19 (6.4)	28 (9.5)	47 (15.9)	35 (11.9)	123 (41.7)	5.20	2.01	ค่อนข้างมาก
รวมทั้งหมด								5.06	1.74	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่าความพึงพอใจต่อกระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม มีระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.06 S.D.

1.74 ในส่วนของความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 5.16 S.D. 1.94) และด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 5.08 S.D. 1.90) มีระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก ส่วนในด้านหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัว (ค่าเฉลี่ย 4.81 S.D. 1.94) มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลาง

ส่วนที่ 3: ข้อมูลความคิดเห็นต่อการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ปรากฏตามตาราง

ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	จำนวนผู้ตอบ จำแนกตามระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก	มากที่สุด			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1. ท่านคิดว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี	3 (1.0)	3 (1.0)	9 (3.1)	20 (6.8)	37 (12.5)	45 (15.3)	178 (60.3)	6.19	1.33	มาก
2. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร	7 (2.4)	4 (1.4)	10 (3.4)	18 (6.0)	39 (13.2)	58 (19.7)	159 (53.9)	6.01	1.42	มาก
3. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้น สามารถทำให้สังคมยอมรับตัวท่านได้มากขึ้น	13 (4.4)	13 (4.4)	15 (5.2)	33 (11.2)	55 (18.6)	47 (15.9)	119 (40.3)	5.44	1.73	ค่อนข้างมาก
4. ท่านยินดีจะใส่กำไล EM อย่างไม่ลังเล	5 (1.7)	6 (2.0)	6 (2.0)	10 (3.4)	24 (8.1)	33 (11.3)	211 (71.5)	6.34	1.32	มาก
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม	5 (1.7)	5 (1.7)	7 (2.4)	13 (4.4)	35 (11.9)	47 (15.9)	183 (62.0)	6.19	1.33	มาก
รวมทั้งหมด								6.03	1.23	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อใช้กำไล EM ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.03 S.D. 1.23 ในส่วนของผลระดับความคิดเห็นที่จำแนกในแต่ละประเด็น พบว่า ความคิดเห็นที่ว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี (ค่าเฉลี่ย 6.19 S.D. 1.33) การใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร (ค่าเฉลี่ย 6.01 S.D. 1.42) ยินดีจะใส่กำไล EM

อย่างไม่ถึงเล (ค่าเฉลี่ย 6.34 S.D. 1.32) มีระดับความคิดเห็นอยู่ดีมาก ส่วนความเห็นที่ว่าการใช้กำไล EM นั้นสามารถทำให้สังคมยอมรับตัวท่านได้มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 5.4 S.D. 1.73) มีความคิดในระดับค่อนข้างมาก

4.2.2 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และใส่กำไลหรืออุปกรณ์ EM ทางคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง สามารถสรุปข้อมูลจำแนกตามรายประเด็นได้ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM

สามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อคำถามได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.10 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	48	60.0
หญิง	32	40.0
อื่น ๆ	0	0
อายุ		
21 - 30 ปี	12	15.0
31 - 40 ปี	42	52.5
41 - 50 ปี	16	20.0
51 - 60 ปี	8	10.0
61 ปีขึ้นไป	2	2.5
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	6	7.5
มัธยมศึกษาตอนต้น	30	37.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	22	27.5
อนุปริญญา / ปวส.	12	15.0
ปริญญาตรี	10	12.5
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0
อื่น ๆ	0	0

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ระดับรายได้รวมต่อเดือน		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	0	0
5,001- 10,000 บาท	18	22.5
10,001 - 15,000 บาท	38	47.5
15,001 – 20,000 บาท	16	20.0
20,001 - 25,000 บาท	8	10.0
25,001 – 30,000 บาท	0	0
30,001 - 35,000 บาท	0	0
35,001 – 40,000 บาท	0	0
40,001 บาทขึ้นไป	0	0
อาชีพ		
เกษตรกร	2	2.5
รับจ้าง	42	52.5
รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ	2	2.5
พนักงานบริษัทเอกชน	12	15.0
ค้าขาย	18	22.5
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0
อื่น ๆ	4	5.0
สถานะครอบครัว		
โสด	40	50.0
สมรส/อยู่ด้วยกัน	36	45.0
แยกกันอยู่/หย่าร้าง	4	5.0
ลักษณะการอยู่อาศัย		
ตนเองเป็นเจ้าของ	16	20.0
เช่าจากผู้อื่น	38	47.5
อาศัยอยู่กับครอบครัว	22	27.5
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว)	4	5.0
ประวัติการกระทำความผิด		
เคย	34	42.5
ไม่เคย	46	57.5

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		
มี	28	35.0
ไม่มี	52	65.0
ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา		
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)	18	22.5
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2	2.5
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)	24	30.0
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)	18	22.5
ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)	18	22.5
อื่น ๆ	0	0
ระยะเวลาที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นับจนถึงปัจจุบัน (ปี)		
1	20	25.0
2	4	5.0
3	14	17.0
4	8	10.0
5	6	7.5
6	6	7.5
7	6	7.5
8	2	2.5
9	4	5.0
12	2	2.5
14	6	4.5
15	2	2.5
ท่านทราบเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว		
ทราบ	30	37.5
ไม่ทราบ	50	62.5
ท่านทราบเหตุผลที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใส่กำไล EM		
ทราบ	32	40.0
ไม่ทราบ	48	60.0
ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน		
มี	56	70.0
ไม่มี	24	30.0

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ท่านคิดว่าหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้กำไล EM ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร		
ไม่เกิน 1,000 บาท	56	70.0
1,001-2,500 บาท	14	17.5
2,501-5,000 บาท	8	10.0
5,001 บาทขึ้นไป	2	2.5
รวมทั้งสิ้น	80	100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศชาย จำนวน 48 คน (ร้อยละ 60.0) เพศหญิงจำนวน 32 คน (ร้อยละ 40.0) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีจำนวน 42 คน (ร้อยละ 52.5) รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 16 คน (ร้อยละ 20.0) กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 12 คน (ร้อยละ 15.0) กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 8 คน (ร้อยละ 10.0) และกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ตามลำดับ มีระดับการศึกษาที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน (ร้อยละ 37.5) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวนระดับ 22 คน (ร้อยละ 27.5) ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 12 คน (ร้อยละ 15.0) ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน (ร้อยละ 12.5) และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน (ร้อยละ 7.5) ตามลำดับ มีระดับรายได้รวมต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 38 คน (ร้อยละ 47.5) รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท จำนวน 18 คน (ร้อยละ 22.5) รายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 16 คน (ร้อยละ 20.0) รายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท จำนวน 8 คน (ร้อยละ 10.0) ตามลำดับ

ด้านการประกอบอาชีพ มีอาชีพรับจ้างจำนวน 42 คน (ร้อยละ 52.5) รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย จำนวน 18 คน (ร้อยละ 22.5) พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 12 คน (ร้อยละ 15.0) เกษตรกรและรับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) และประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 5.0) ตามลำดับ ด้านสถานะครอบครัว สถานะโสด มีจำนวน 40 คน (ร้อยละ 50.0) สมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 36 คน (ร้อยละ 45.0) และแยกกันอยู่/หย่าร้าง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 5.0) ตามลำดับ ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย อาศัยเช่าจากผู้อื่น มีจำนวน 38 คน (ร้อยละ 47.5) รองลงมาคือ อาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวน 22 คน (ร้อยละ 27.5) ตนเองเป็นเจ้าของ จำนวน 16 คน (ร้อยละ 20.0) และอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 5.0) ตามลำดับ

ด้านประวัติการกระทำความผิด พบว่า ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติการกระทำความผิด จำนวน 46 คน (ร้อยละ 57.5) ส่วนผู้เคยกระทำความผิดพบว่ามีจำนวน 34 คน (ร้อยละ 42.5) ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 52 คน (ร้อยละ 65.0) ส่วนผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวน 28 คน (ร้อยละ 35.0) ข้อหาที่ถูกกล่าวหาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก เว่ง ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ) จำนวน 24 คน (ร้อยละ 30.0) รองลงมาคือ คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ) และความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน

อาวุธปืน ฯลฯ) จำนวน 18 คน (ร้อยละ 22.5) และความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ตามลำดับ

ด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่กำไล EM พบว่า ระยะเวลาที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นับจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาอยู่ที่ 1 ปี จำนวน 20 คน (ร้อยละ 25.0) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คือ 15 ปี จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ไม่ทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จำนวน 50 คน (ร้อยละ 62.5) และทราบเหตุผล จำนวน 30 คน (ร้อยละ 37.5) ไม่ทราบเหตุผลที่ได้รับอนุญาตให้ใส่กำไล EM จำนวน 48 คน (ร้อยละ 60.0) โดยมีจำนวนผู้ที่ทราบเหตุผลที่ได้รับอนุญาตให้ใส่กำไล EM จำนวน 32 คน (ร้อยละ 40.0) มีการได้รับการปล่อยตัวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน จำนวน 56 คน (ร้อยละ 70.0) ส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน มีจำนวน 24 คน (ร้อยละ 30.0) จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย่างส่วนใหญ่ พบว่า หากมีสิทธิเลือกมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลือกมาตรการไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน จำนวน 50 คน (ร้อยละ 62.5) และเลือกมาตรการใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน จำนวน 30 คน (ร้อยละ 37.5) และหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใส่กำไล EM ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมควรส่วนใหญ่ คือ ไม่เกิน 1,000 บาท จำนวน 56 คน (ร้อยละ 70.0) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่าย ระหว่าง 1,001-2,500 บาท จำนวน 14 คน (ร้อยละ 17.5) ระหว่าง 2,501-5,000 บาท จำนวน 8 คน (ร้อยละ 10.0) และ 5,001 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ตามลำดับ

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM เกี่ยวกับแหล่งที่มาของการทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ท่านทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
กฎหมาย	8
สื่อสิ่งพิมพ์	38
สื่อสังคมออนไลน์	26
สื่อวิทยุโทรทัศน์	6
เจ้าหน้าที่	32
ตำรวจ	0
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	16
ทนายความ	22
ผู้พิพากษา	2
บุคคลอื่น ๆ	20
รวมทั้งสิ้น	170

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้อำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า ทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 38 คน รองลงมาทราบจากแหล่งที่มา จากเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 คน สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 26 คน ทนายความ จำนวน 22 คน บุคคลอื่น ๆ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวน 16 คน กฎหมาย จำนวน 8 คน วิทยุโทรทัศน์ จำนวน 6 คน และ ผู้พิพากษา จำนวน 2 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้อำไล EM เงื่อนไขที่ได้รับหลังจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
เงื่อนไขที่ได้รับหลังจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
จำกัดการเดินทาง	44
รายงานตัวตามกำหนด	72
ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน	28
อื่น ๆ	2
รวมทั้งสิ้น	146

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้อำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า เงื่อนไขที่ได้รับหลังจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM คือ การมารายงานตัวตามกำหนด จำนวน 72 คน ตามด้วยการจำกัดการเดินทาง จำนวน 44 คน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 28 คน และ อื่น ๆ 2 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้อำไล EM เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
มีอิสรภาพ	80
สามารถประกอบอาชีพได้	74
ได้อยู่กับครอบครัว	60
อื่น ๆ	0
รวมทั้งสิ้น	214

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้อำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่กำไล EM คือ มีอิสรภาพ จำนวน 80 คน

รองลงมาคือ ความสามารถในการประกอบอาชีพได้ จำนวน 74 คน และได้อยู่กับครอบครัว จำนวน 60 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 4.14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่ก้ำไล EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ผลกระทบที่ท่านได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่ก้ำไล EM (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
ทางร่างกาย (อึดอัด เจ็บปวด)	48
ทางจิตใจ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์)	58
อื่น ๆ	4
รวมทั้งสิ้น	110

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า ผลกระทบที่ได้รับจากการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใส่ก้ำไล EM คือ ผลกระทบทางจิตใจ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์) จำนวน 58 คน รองลงมาคือ ผลกระทบทางร่างกาย (อึดอัด เจ็บปวด) จำนวน 48 คน และอื่น ๆ จำนวน 4 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 4.15 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM เกี่ยวกับปฏิกริยา/ทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อการใส่ก้ำไล EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ปฏิกริยา/ทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อการใส่ก้ำไล EM ของท่าน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
ทางบวก (มีอิสรภาพ ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว)	56
ทางลบ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ)	44
รวมทั้งสิ้น	100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า ปฏิกริยา/ทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อการใส่ก้ำไล EM เป็นไปในทางบวก (มีอิสรภาพ ได้กลับมาอยู่กับคนในครอบครัว) จำนวน 56 คน ส่วนในทางลบ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ) จำนวน 44 คน

ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวสามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อคำถามได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย (2)	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก (6)	มากที่สุด			
	(1)		(3)	(4)	(5)		(7)			
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำร้องจน ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	4 (5.0)	0 (0)	14 (17.5)	14 (17.5)	10 (12.5)	14 (17.5)	24 (30.0)	5.05	1.76	ค่อนข้างมาก
2. การให้ข้อมูลของ เจ้าหน้าที่รัฐในการ ปล่อยตัวชั่วคราว	0 (0)	2 (2.5)	4 (5.0)	22 (27.5)	18 (22.5)	10 (12.5)	24 (30.0)	5.27	1.41	ค่อนข้างมาก
3. หลักทรัพย์มีความ เหมาะสมต่อฐานะ ของผู้ได้รับการปล่อย ตัว	4 (5.0)	0 (0)	8 (10.0)	20 (25.0)	18 (22.5)	8 (10.0)	22 (27.5)	5.00	1.64	ค่อนข้างมาก
4. ความพึงพอใจต่อ กระบวนการปล่อยตัว ชั่วคราวในภาพรวม	0 (0)	0 (0)	6 (7.5)	18 (22.5)	18 (22.5)	10 (12.5)	28 (35.0)	5.45	1.37	ค่อนข้างมาก
รวมทั้งหมด								5.19	1.44	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวมอยู่ที่ระดับ ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.45 (S.D. 1.37) ส่วนของความพึงพอใจในแต่ละด้านรองลงมา พบว่า ด้านความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 5.05 S.D. 1.76) ด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 5.27 S.D. 1.41) และด้านหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัว (ค่าเฉลี่ย 5.00 S.D. 1.64) ตามลำดับ และแต่ละด้านผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมากทั้งหมด

ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้ก้ำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์ฯ (ก้ำไล EM) สามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อคำถามได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อย ที่สุด (1)	น้อย (2)	ค่อนข้าง น้อย (3)	ปาน กลาง (4)	ค่อนข้าง มาก (5)	มาก (6)	มาก ที่สุด (7)			
1. รูปแบบ ขนาด น้ำหนัก ของกำไล EM มีความ เหมาะสม	2 (2.5)	4 (5.0)	8 (10.0)	18 (22.5)	18 (22.5)	10 (12.5)	20 (25.0)	5.05	1.57	ค่อนข้างมาก
2. รูปแบบ ขนาด น้ำหนักของ แบตเตอรี่สำรองมี ความเหมาะสม	2 (2.5)	6 (7.5)	6 (7.5)	18 (22.5)	18 (22.5)	8 (10.0)	22 (27.5)	4.95	1.69	ปานกลาง
3. ระยะเวลาของการ ชาร์จแบตเตอรี่ของ กำไล EM มีความ เหมาะสม	0 (0)	6 (7.5)	6 (7.5)	24 (30.0)	10 (12.5)	16 (20.0)	18 (22.5)	4.97	1.55	ปานกลาง
4. ระยะเวลาของการ ชาร์จแบตเตอรี่ สำรอง มีความ เหมาะสม	2 (2.5)	4 (5.0)	12 (15.0)	18 (22.5)	10 (12.5)	14 (17.5)	20 (25.0)	4.90	1.69	ปานกลาง
5. ความเหมาะสมของ การนำกำไล EM มา ใช้จำกัดการเดินทาง ของบุคคลที่ได้รับ การปล่อยตัว	0 (0)	4 (5.0)	10 (12.5)	20 (25.0)	0 (0)	16 (20.0)	18 (22.5)	5.00	1.53	ค่อนข้างมาก
6. ระยะเวลาในการใช้ งานกำไล EM หลัง แบตเตอรี่เต็ม มี ความเหมาะสม	0 (0)	2 (2.5)	10 (12.5)	18 (22.5)	18 (22.5)	12 (15.0)	20 (25.0)	5.10	1.46	ค่อนข้างมาก
7. แบตเตอรี่สำรองมี ความเหมาะสม สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในกิจวัตร ประจำวัน	0 (0)	4 (5.0)	8 (10.0)	16 (20.0)	16 (20.0)	16 (20.0)	20 (25.0)	5.15	1.50	ค่อนข้างมาก

8. การแจ้งเตือนของ กําลัง EM มีความ เหมาะสม ไม่ กระทบต่อกิจวัตร ประจำวัน	0 (0)	2 (2.5)	12 (15.0)	22 (27.5)	10 (12.5)	12 (15.0)	22 (27.5)	5.05	1.54	ค่อนข้างมาก
9. การให้คำแนะนำ/ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หากกําลัง EM แจ้ง เตือนมีความชัดเจน	0 (0)	2 (2.5)	4 (5.0)	18 (22.5)	18 (22.5)	12 (15.0)	26 (32.5)	5.40	1.40	ค่อนข้างมาก
10. ความพึงพอใจต่อ กําลัง EM ใน ภาพรวม	4 (5.0)	0 (0)	6 (7.5)	20 (25.0)	16 (20.0)	16 (20.0)	18 (22.5)	5.05	1.57	ค่อนข้างมาก
รวมทั้งหมด								5.00	1.46	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กําลัง EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า **ความพึงพอใจต่อกําลัง EM ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก** ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.05 S.D. 1.57 ส่วนของ ผลระดับความคิดเห็นที่จำแนกในแต่ละประเด็น พบว่า รูปแบบ ขนาด น้ำหนัก ของกําลัง EM มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 5.05 S.D. 1.57) ความเหมาะสมของการนำกําลัง EM มาใช้จำกัดการเดินทางของบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัว (ค่าเฉลี่ย 5.00 S.D. 1.53) ระยะเวลาในการใช้งานกําลัง EM หลังแบตเตอรี่เต็ม มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 5.10 S.D. 1.46) แบตเตอรี่สำรองมีความเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจวัตรประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 5.15 S.D. 1.50) การแจ้งเตือนของกําลัง EM มีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อกิจวัตรประจำวัน (ค่าเฉลี่ย 5.05 S.D. 1.54) การให้คำแนะนำ/ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หากกําลัง EM แจ้งเตือนมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 5.40 S.D. 1.40) มีระดับความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ที่ระดับค่อนข้างมาก ในส่วนประเด็น รูปแบบ ขนาด น้ำหนักของแบตเตอรี่สำรองมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.95 S.D. 1.69) ระยะเวลาของการชาร์จแบตเตอรี่ของกําลัง EM มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.97 S.D. 1.55) ระยะเวลาของการชาร์จแบตเตอรี่สำรอง มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.90 S.D. 1.69) มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลาง

4.2.3 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้ใส่กําลังหรืออุปกรณ์ EM

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่ได้ใส่กําลังหรืออุปกรณ์ EM ทางคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 92 ตัวอย่าง สามารถสรุปข้อมูลจำแนกตามรายประเด็นได้ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำลัง EM สามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อความได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.18 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำลัง EM

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	76	82.6
หญิง	16	17.4
อื่น ๆ	0	0
อายุ		
21 - 30 ปี	22	23.9
31 - 40 ปี	40	43.5
41 - 50 ปี	22	23.9
51 - 60 ปี	2	2.2
61 ปีขึ้นไป	6	6.5
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	22	23.9
มัธยมศึกษาตอนต้น	24	26.1
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	24	26.1
อนุปริญญา / ปวส.	10	10.9
ปริญญาตรี	6	6.5
สูงกว่าปริญญาตรี	6	6.5
อื่น ๆ	0	0
ระดับรายได้รวมต่อเดือน		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	10	10.9
5,001- 10,000 บาท	32	34.8
10,001 - 15,000 บาท	20	21.7
15,001 - 20,000 บาท	12	13.0
20,001 - 25,000 บาท	8	8.7
25,001 - 30,000 บาท	6	6.5
30,001 - 35,000 บาท	2	2.2
35,001 - 40,000 บาท	2	2.2
40,001 บาทขึ้นไป	0	0

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพ		
เกษตรกร	8	8.7
รับจ้าง	36	39.1
รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ	2	2.2
พนักงานบริษัทเอกชน	18	19.6
ค้าขาย	16	17.4
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0
อื่น ๆ	12	13.0
สถานะครอบครัว		
โสด	40	43.5
สมรส/อยู่ด้วยกัน	38	41.3
แยกกันอยู่/หย่าร้าง	14	15.2
ลักษณะการอยู่อาศัย		
ตนเองเป็นเจ้าของ	18	19.6
เช่าจากผู้อื่น	36	39.1
อาศัยอยู่กับครอบครัว	30	32.6
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว)	8	8.7
ประวัติการกระทำความผิด		
เคย	24	26.1
ไม่เคย	68	73.9
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		
มี	30	32.6
ไม่มี	62	67.4
ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา		
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)	18	19.6
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	6	6.5
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)	22	23.9
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)	34	37.0
ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)	10	10.9
อื่น ๆ	2	2.2

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ท่านทราบเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว		
ทราบ	22	23.9
ไม่ทราบ	70	76.1
ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน		
มี	60	65.2
ไม่มี	32	34.8
ถ้าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีสิทธิเลือก ท่านจะเลือกมาตรการใด		
ใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน	4	4.3
ไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน	88	95.7
รวมทั้งสิ้น	92	100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้ใส่กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 76 คน (ร้อยละ 82.6) เพศหญิงจำนวน 16 คน (ร้อยละ 17.4) มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งมีจำนวน 40 คน (ร้อยละ 43.5) รองลงมา คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวนกลุ่มละ 22 คน (ร้อยละ 23.9) กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน (ร้อยละ 6.5) และกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.2) ตามลำดับ มีระดับการศึกษาที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวนระดับ 24 คน (ร้อยละ 26.1) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน (ร้อยละ 23.9) ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 10 คน (ร้อยละ 10.9) ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวนระดับละ 6 คน (ร้อยละ 6.5) ตามลำดับ มีระดับรายได้รวมต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท จำนวน 32 คน (ร้อยละ 34.8) รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 20 คน (ร้อยละ 21.7) มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 12 คน (ร้อยละ 13.0) รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 10 คน (ร้อยละ 10.9) มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท จำนวน 8 คน (ร้อยละ 8.7) มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จำนวน 6 คน (ร้อยละ 6.5) รายได้ระหว่าง 35,001 – 40,000 บาท และมีรายได้ 30,001 - 35,000 บาท จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.2) ตามลำดับ

ด้านการประกอบอาชีพ มีอาชีพรับจ้างมากถึงจำนวน 36 คน (ร้อยละ 39.1) รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 18 คน (ร้อยละ 19.6) ค้าขาย จำนวน 16 คน (ร้อยละ 17.4) ประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 12 คน (ร้อยละ 13.0) เกษตรกร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 8.7) และรับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.2) ตามลำดับ ด้านสถานะครอบครัว สถานะโสด มีจำนวน 40 คน (ร้อยละ 43.5) สมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 38 คน (ร้อยละ 41.3) และแยกกันอยู่/หย่าร้าง จำนวน 14 คน (ร้อยละ 15.2) ตามลำดับ ด้านลักษณะการอยู่อาศัย มีการเช่าจากผู้อื่น จำนวน 36 คน (ร้อยละ 39.1) รองลงมาคืออาศัยอยู่

กับครอบครัว จำนวน 30 คน (ร้อยละ 32.6) ตนเองเป็นเจ้าของ จำนวน 18 คน (ร้อยละ 19.6) และอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว) จำนวน 8 คน (ร้อยละ 8.7) ตามลำดับ

ด้านประวัติการกระทำผิด พบว่า ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติการกระทำความผิด จำนวน 68 คน (ร้อยละ 73.9) ส่วนผู้เคยกระทำความผิดพบว่ามี จำนวน 24 คน (ร้อยละ 26.1) ตามลำดับ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 62 คน (ร้อยละ 67.4) ส่วนผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวน 30 คน (ร้อยละ 32.6) ข้อหาที่ถูกกล่าวหาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ) จำนวน 34 คน (ร้อยละ 37.0) รองลงมาคือคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ) จำนวน 22 คน (ร้อยละ 23.9) ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ) จำนวน 18 คน (ร้อยละ 19.6) ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 10.9) ความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 6.5) และความผิดในฐานอื่น ๆ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.2)ตามลำดับ

ด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้ใส่กำไล EM ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ไม่ทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 70 คน (ร้อยละ 76.1) และทราบเหตุผล จำนวน 22 คน (ร้อยละ 23.9) ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน จำนวน 60 คน (ร้อยละ 65.2) ส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีการวางหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกัน มีจำนวน 32 คน (ร้อยละ 34.8) และหากมีสิทธิเลือกมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวรวมถึงมีการมาตรการไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน จำนวน 88 คน (ร้อยละ 95.7) เลือกมาตรการใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 4.3)

ตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน
ท่านทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	
กฎหมาย	34
สื่อสิ่งพิมพ์	64
สื่อสังคมออนไลน์	34
สื่อวิทยุโทรทัศน์	18
เจ้าหน้าที่	34
ตำรวจ	14
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	34
ทนายความ	24
ผู้พิพากษา	22
บุคคลอื่น ๆ	34
รวมทั้งสิ้น	312

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้ใส่กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ทราบถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 64 คน ตามด้วยแหล่งที่มาจากกฎหมาย สื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และบุคคลอื่น ๆ แหล่งละจำนวน 34 คน ทนายความ จำนวน 24 คน ผู้พิพากษา จำนวน 22 คน สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 18 คน ตำรวจ จำนวน 14 คน ตามลำดับ

ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

สามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อคำถามได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก	มากที่สุด			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1. ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	0 (0)	0 (0)	4 (4.3)	26 (28.3)	46 (50.0)	4 (4.3)	12 (13.0)	4.93	1.01	ปานกลาง
2. การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในการปล่อยตัวชั่วคราว	0 (0)	0 (0)	4 (4.3)	26 (28.3)	48 (52.2)	2 (2.2)	12 (13.0)	4.91	1.00	ปานกลาง
3. หลักทรัพย์มี ความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัว	2 (2.2)	4 (4.3)	10 (10.9)	26 (28.3)	36 (39.1)	2 (2.2)	12 (13.0)	4.57	1.35	ปานกลาง

4. ความพึงพอใจ	0	0	4	26	48	2	12	4.91	1.00	ปานกลาง
ต่อกระบวนการ	(0)	(0)	(4.3)	(28.3)	(52.2)	(2.2)	(13.0)			
ปล่อยตัว										
ชั่วคราวใน										
ภาพรวม										
รวมทั้งหมด								4.83	1.02	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้ใส่กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.91 S.D. 1.00 ในส่วนของความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 4.93 S.D. 1.01) ด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 4.91 S.D. 1.00) และด้านหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัว (ค่าเฉลี่ย 4.91 S.D. 1.00) ซึ่งในแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลางทั้งหมด

ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

สามารถสรุปผลโดยการจำแนกประเภทตามข้อคำถามได้ ดังนี้

ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้กำไล EM ต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก	มากที่สุด			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1. ท่านคิดว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี	0 (0)	18 (19.6)	24 (26.1)	16 (17.4)	24 (26.1)	0 (0)	10 (10.9)	3.96	1.54	ค่อนข้างน้อย
2. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร	0 (0)	26 (28.3)	20 (21.7)	10 (10.9)	26 (28.3)	0 (0)	10 (10.9)	3.83	1.62	ค่อนข้างน้อย

3. ท่านคิดว่าการใช้ กำไล EM นั้น สามารถทำให้ สังคมยอมรับตัว ท่านได้มากขึ้น	0 (0)	32 (34.8)	12 (13.0)	12 (13.0)	26 (28.3)	0 (0)	10 (10.9)	3.78	1.66	ค่อนข้างน้อย
4. ท่านยินดีที่จะใส่ กำไล EM อย่าง ไม่ลังเล	4 (4.3)	36 (39.1)	6 (6.5)	12 (13.0)	24 (26.1)	0 (0)	10 (10.9)	3.61	1.77	ค่อนข้างน้อย
5. ท่านมีความพึง พอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม	0 (0)	20 (21.7)	20 (21.7)	16 (17.4)	26 (28.3)	0 (0)	10 (10.9)	3.96	1.54	ค่อนข้างน้อย
รวมทั้งหมด								3.82	1.56	

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้ใส่กำไล EM ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 S.D. 1.54 ในส่วนของผลระดับความคิดเห็นที่จำแนกในแต่ละประเด็น พบว่า ความคิดเห็นว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.96 S.D. 1.54) การใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร (ค่าเฉลี่ย 3.83 S.D. 1.62) การใช้กำไล EM นั้นสามารถทำให้สังคมยอมรับตัวท่านได้มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.78 S.D. 1.66) และความคิดเห็นเรื่องความยินดีที่จะใส่กำไล EM อย่างไม่ลังเล (ค่าเฉลี่ย 3.61 S.D. 1.77) ซึ่งแต่ละประเด็นมีระดับความที่ค่อนข้างน้อยทั้งหมด

4.2.4 ผู้เสียหายในคดี

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เสียหายในคดี คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการเก็บข้อมูลจากสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี จำนวน 51 ตัวอย่าง สามารถสรุปข้อมูลจำแนกตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปสำหรับกลุ่มผู้เสียหายในคดี

ปรากฏข้อมูลตามตาราง

ตารางที่ 4.22 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้เสียหายในคดี

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	35	68.6
หญิง	16	31.4
อื่น ๆ	0	0

ลักษณะข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
21 - 30 ปี	20	39.2
31 - 40 ปี	8	15.7
41 - 50 ปี	4	7.8
51 - 60 ปี	16	31.4
61 ปี ขึ้นไป	3	5.9
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	10	19.6
มัธยมศึกษาตอนต้น	16	31.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	6	11.8
อนุปริญญา / ปวส.	4	7.8
ปริญญาตรี	12	23.5
สูงกว่าปริญญาตรี	1	2.0
อื่น ๆ	0	0
คดีที่ท่านเป็นผู้เสียหาย		
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)	9	17.6
ความผิดเกี่ยวกับเพศ	6	11.8
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฯลฯ)	10	19.6
อื่น ๆ	26	51.0
ท่านทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าถือเป็นผู้บริสุทธิ์		
ทราบ	44	86.3
ไม่ทราบ	7	13.7
ท่านทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว		
ทราบ	38	74.5
ไม่ทราบ	13	25.5
ท่านทราบถึงสิทธิการคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย		
ทราบ	39	76.5
ไม่ทราบ	12	23.5
ท่านเคยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย		
เคย	37	72.5
ไม่เคย	14	27.5
รวมทั้งสิ้น	51	100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เสียหายที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 35 คน (ร้อยละ 68.6) เพศหญิงจำนวน 16 คน (ร้อยละ 31.4) ตามลำดับ มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี จำนวน 20 คน (ร้อยละ 39.2) ตามด้วยอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 16 คน (ร้อยละ 31.4) ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 8 คน (ร้อยละ 15.7) ระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 4 คน (ร้อยละ 7.8) และอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน (ร้อยละ 5.9) ตามลำดับ มีระดับการศึกษาที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน (ร้อยละ 31.4) ตามด้วยระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน (ร้อยละ 23.5) ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน (ร้อยละ 19.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จำนวน 6 คน (ร้อยละ 11.8) ระดับอนุปริญญา / ปวส. จำนวน 4 คน (ร้อยละ 7.8) และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2) ตามลำดับ

ด้านคดี พบว่า ตกเป็นผู้เสียหายในคดีความผิดอื่น ๆ จำนวน 26 คน (ร้อยละ 51.0) ตามด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น ฯลฯ) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 19.6) คดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 17.6) และความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 11.8) ตามลำดับ

ด้านการรับรู้ รับทราบสิทธิ พบว่า ทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จำนวน 44 คน (ร้อยละ 86.3) และไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าว จำนวน 7 คน (ร้อยละ 13.7) ทราบสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน 38 คน (ร้อยละ 74.5) ไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าว จำนวน 13 คน (ร้อยละ 25.5) ทราบถึงสิทธิการคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 39 คน (ร้อยละ 76.5) ไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าว จำนวน 12 คน (ร้อยละ 23.5) และเคยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 37 คน (ร้อยละ 72.5) ไม่เคยคัดค้านการปล่อยตัว จำนวน 14 คน (ร้อยละ 27.5)

ส่วนที่ 2: ข้อมูลความคิดเห็นต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวและการใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM ปรากฏตามตาราง

ข้อคำถาม	จำนวนผู้ตอบ จำแนกตามระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)							$\bar{X}$	S.D.	แปลผล
	น้อยที่สุด	น้อย (2)	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก (6)	มากที่สุด			
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1. ท่านคิดว่า EM เป็นเครื่องมือติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลย หลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่ดี	2	0	2	9	9	7	22	5.59	1.59	ค่อนข้างมาก
	(3.9)	(0)	(3.9)	(17.6)	(17.6)	(13.7)	(43.1)			
1. ท่านคิดว่าการใช้ EM นั้น ส่งผลกระทบต่อตัวท่าน (ผู้เสียหาย)	5	2	3	11	9	7	14	4.84	1.91	ปานกลาง
	(9.8)	(3.9)	(5.9)	(21.6)	(17.6)	(13.7)	(27.5)			

2. ท่านคิดว่าการใช้ EM เป็นผลดีต่อตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย	2 (3.9)	0 (0)	0 (0)	3 (5.9)	17 (33.3)	9 (17.6)	20 (39.2)	5.75	1.38	ค่อนข้างมาก
3. ท่านเชื่อมั่นต่อดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว	2 (3.9)	0 (0)	1 (2)	4 (7.8)	10 (19.6)	13 (25.5)	21 (41.2)	5.80	1.44	ค่อนข้างมาก
รวมทั้งหมด								5.49	1.37	

ตารางที่ 4.23 ความคิดของกลุ่มผู้เสียหายในคดีเห็นต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวและการใช้กำไล EM

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เสียหายที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี พบว่า กลุ่มผู้เสียหายมีความเห็นในระดับค่อนข้างมาก ว่ากำไลหรืออุปกรณ์ EM เป็นเครื่องมือติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่ดี (ค่าเฉลี่ย 5.59 S.D. 1.59) และ การใช้ EM เป็นผลดีต่อตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ค่าเฉลี่ย 5.75 S.D. 1.38) รวมถึง ความเชื่อมั่นต่อดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว (ค่าเฉลี่ย 5.80 S.D. 1.44) ส่วนความคิดเห็นที่ว่า การใช้ EM นั้นส่งผลกระทบต่อตัวท่าน (ผู้เสียหาย) (ค่าเฉลี่ย 4.84 S.D. 1.91) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

(Conclusions Discussions and Recommendations)

ตามที่คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนของคุณภาพ (Qualitative) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ทั้งชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อสังเกต และที่น่าสนใจต่อการนำมาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา โดยในหัวข้อดังกล่าวนี้คณะผู้วิจัยจะนำเสนอความประกอบด้วย 1) อภิปรายผลการศึกษา ทั้งจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารและข้อมูลเชิงทฤษฎีหลักคิดทางวิชาการ งานวิจัยตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) เพื่อนำผลการศึกษาเป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำเสนอและชี้ข้อค้นพบสำคัญตามวัตถุประสงค์การศึกษา 2) สรุปผลการศึกษา และ 3) ข้อเสนอแนะอันประกอบไปด้วยข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย เชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ และข้อจำกัดในการศึกษา

สามารถนำเสนอความรายประเด็นได้ดังนี้

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษารุ่นนี้ที่ประกอบไปด้วยการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ ประกอบกับการศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ นำมาสู่การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งเป็นการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูลทฤษฎีร่วมกับข้อมูลประจักษ์ที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลข้อค้นพบจำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้

5.1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาในการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว

ตามที่ทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้น และทบทวนข้อมูลเชิงเอกสาร โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พอจะบ่งชี้ถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ดังปรากฏความในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง **ปรากฏข้อค้นพบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM ตลอดจนแนวทางหรือเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย** สรุปข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามการศึกษาครั้งนี้ได้ตามตาราง

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
โอโรสา สุวรรณชาติ และ ศาตรา แก้วแพง (ม.ป.ป.)	- การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยมีสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน - การใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยังขาดความเป็นมาตรฐาน - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นวิธีการที่สามารถทำนายความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาล และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจของศาลเพียงอย่างเดียว - การใช้กลไก ‘ผู้กำกับดูแล’ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จะเป็นเครื่องมือในการปล่อยตัวชั่วคราว อีกทั้งช่วยสนับสนุนในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจำเลย - ควรมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว - ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเรื่อง การประเมินความเสี่ยง และนำอุปกรณ์ EM ใช้ในการควบคุมจำเลย
สุวรรณา คุณดิลกณัฐสา, ณรงค์ กุลนิตะ และ สุดาวรรณ สมใจ (2557)	- บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเห็นเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว ดังนี้ - ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีเงื่อนไขที่สามารถผ่อนคลายเป็นการปฏิบัติ - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดหลักทรัพย์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - จัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้ต้องหาหรือจำเลย - สร้างขวัญกำลังใจในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม - หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องจัดระบบขั้นตอนของการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความชัดเจนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบอย่างเปิดเผย
นันทน์ภัส สุริยะพันธ์,	- บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
ประทีป ทับอรรถานนท์ และสอาด หอมมณี (2558)	ที่ไม่มีขอบเขตในการวินิจฉัยที่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานแน่นอน เป็นไปตามความคิดเห็นส่วนบุคคล - กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยเน้นบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้คนยากจนไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยชั่วคราว - ระบบปล่อยชั่วคราวไม่มีการแยกกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือตามพฤติกรรมของผู้กระทำผิด จึงเกิดความไม่เสมอภาค - ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้อุปกรณ์ EM ใช้ในการปล่อยชั่วคราว และ กำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ปาลิตา มณีโชติ (2559)	- เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการปล่อยชั่วคราวทั้งปัญหาการใช้ดุลยพินิจของศาล ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว - ศาลอาจใช้หลักเกณฑ์ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ควบคุมจำเลยในชั้นก่อนมีคำพิพากษา โดยเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ศาลสามารถนำไปปรับใช้อำนาจศาล การไต่สวน/ใช้อำนาจดุลยพินิจ ฯลฯ - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับการปล่อยชั่วคราวให้ชัดเจน - เสนอแนะแนวทางการการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ อาทิ ค่าใช้จ่าย ช้อยกเว้นในการใช้ ฯลฯ
สุนนทิพย์ จิตสว่าง และจิตติยา เพชรมณี (2559)	- ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างการยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อการใช้อุปกรณ์ EM ในการควบคุมผู้กระทำผิดต่อสังคม - อุปกรณ์ EM เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และเป็นผู้กระทำผิดครั้งแรก หรือผู้กระทำผิดที่กระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ปิยะพร ตันณีกุล (2559)	- บริบทต่างประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์ EM เป็นการเฉพาะ - บริบทประเทศไทยยังพบปัญหาในการปฏิบัติหลายประการ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ - ปัญหาด้านกฎหมาย คือ กฎหมายที่รองรับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้แทนการจำคุกยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม รวมถึง ความไม่ชัดเจนของประเภทคดีที่ควรนำอุปกรณ์ EM มาใช้ - ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งปัญหาเรื่องทัศนคติ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
	- ปัญหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ที่ตัวอุปกรณ์เองยังมีปัญหาทั้งด้าน Hardware และ Software เป็นต้น - เงื่อนไขในการควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์ EM ไม่ควรจัดเป็นโปรแกรมตายตัว แต่ควรพิจารณาจัดให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละกรณี - การควบคุมควรใช้เกณฑ์เรื่องความร้ายแรงของการกระทำความผิดและลักษณะของผู้กระทำความผิด - ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ EM โดยเฉพาะ - ควรใช้อุปกรณ์ EM ให้เหมาะสมกับคำพิพากษา วัตถุประสงค์ในการใช้ต้องมีความชัดเจน และต้องสัมพันธ์กับชนิดของคดีหรือระดับความเสี่ยง - ควรมีการใช้อุปกรณ์ EM ควบคู่กับมาตรการอื่น - ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ทินกรณ์ ทองบุราณ, กรันต์ ธนฐเทพ, พิศิษฐ์ กันธทิพย์ และ มนไท ประมูลจักษ์โก (2560)	- สภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา พบว่าการพิจารณาปล่อยชั่วคราวมักจะยึดถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจำเลยหรือผู้ประกันเป็นหลักมากกว่าสิทธิและเสรีภาพของจำเลย - ควรปรับแก้ข้อกำหนด โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 - ควรพิจารณาและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวที่ให้เรียกหลักประกันรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ยึดการเรียกหลักประกันเป็นหลักในการปล่อยชั่วคราว เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับจำเลยที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้และฐานะ
อริยาพร โพธิ์ใส (2560)	- พบปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลในการที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่อนุญาต และข้อจำกัดของกฎหมายที่ศาลต้องใช้ดุลพินิจเพียงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเท่านั้น - ในทางปฏิบัติ ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ และมักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันด้วยเสมอ - การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนี หรือไปก่อเหตุอันตรายแก่สังคม - ควรสร้างเครื่องมือที่มีความหลากหลายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ - ควรกำหนดมาตรการควบคุมหรือกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ที่ต้องพิจารณาจากลักษณะความผิด พฤติกรรมของบุคคล พื้นฐานของครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อย	- ผลสัมฤทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ พบว่า

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
ตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรม (2561)	การนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาปรับใช้นั้นจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปล่อยตัวชั่วคราว - ประสิทธิภาพ พบว่า ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนใหญ่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว และมีความพึงพอใจในมาตรการดังกล่าว - ประสิทธิภาพ พบว่า ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการ - ผลกระทบสำคัญ ได้ให้โอกาสผู้กระทำความผิดที่ไม่ควรถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจำได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม ค้ำครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานที่อำนวยความสะดวก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
กฤตพงษ์ พชรภิญโญพงศ์ (2562)	- ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกันตัวทำให้คนยากจนถูกควบคุมตัวเกือบทุกกรณี และเสียโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป กระทั่งต่อปัญหาผู้ต้องขังแออัดในเรือนจำ - อุปกรณ์ EM ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความเที่ยงตรง และไม่เพียงพอ - การใช้อุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ การเรียกหลักประกันและการกำหนดวงเงินประกัน เพราะเมื่อศาลมีคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์ EM แล้ว ความเสี่ยงหรือโอกาสที่ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนีไม่มาศาลตามนัด หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวย่อมลดลง ดังนั้น การพิจารณาหลักประกันควรลดลงเช่นเดียวกัน - ศาลควรแต่งตั้งให้บุคคลที่เหมาะสมและพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว - ควรมีการปฐมนิเทศให้กับผู้ต้องหา - ควรพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือให้สามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกสั่งใช้อุปกรณ์ EM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ธีรชญาณ์ ศิริชัชวาลวงศ์, อรปริยา หวังนุรักษ์ และ ชูไฮลา กือโด (2562)	- การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านฐานะทางสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้ง สามารถลดความแออัดของสถานที่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล - ควรปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - ควรมีการค้ำประกันด้วยบุคคลประกอบการใช้อุปกรณ์ EM ด้วยการจัดให้มีผู้กำกับดูแล - ควรกำหนดให้มีการวางเงินค่าอุปกรณ์ EM - ควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและเงื่อนไขในการขอใช้อุปกรณ์ EM - ควรมีการกำหนดฐานความผิดประเภทใดบ้างที่สามารถยื่นคำร้องขอใช้อุปกรณ์ EM - ควรมีการกำหนดเงื่อนไขประกอบการใช้อุปกรณ์ EM แทนการใช้หลักประกัน - ควรสร้างความชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
คมศักดิ์ โตโกชนพันธุ์ (2562)	- ศักยภาพของอุปกรณ์ EM เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากเท่านั้น กรณีความเสี่ยงน้อยมาก ศาลไม่ควรสั่งใช้อุปกรณ์ EM เพราะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็น - การประเมินความเสี่ยงต้องประกอบไปด้วยการอาศัยเครื่องมือ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบทดสอบและการวิเคราะห์ประเมินผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และโดยใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล - ควรมีมาตรการกำกับดูแลหลังการปล่อยตัวชั่วคราวต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง - อุปกรณ์ EM เหมาะสมกับเงื่อนไขในกรณีต้องการจำกัดการเดินทาง และเมื่อใช้อุปกรณ์ EM แล้ว ควรงดการเรียกหรือลดเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
คมสัน สุขมาก (2563)	- การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน โดยไม่ให้ประกันตัวหรือประกันตัวได้ แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาวางนั้น เป็นการลดทอนคุณค่าของการเป็นมนุษย์ที่ต้องถูกควบคุมตัวทั้งที่ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย หรือต้องใช้ทรัพย์เพื่อแลกอิสรภาพ ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ - เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างผู้ที่มีฐานะดีกับผู้ที่มีฐานะไม่ดี - ควรแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ธนพร จุลศรี และสุนทรี บุษิต ชน (2563)	- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ด้วยการประเมินความเสี่ยง และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาโครงการประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลจำเลยในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว - ควรบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการประเมินความเสี่ยงไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และควรนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับจำเลยที่มีอัตราโทษสูงกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล - ควรยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกหลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ในการพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย ที่มีอัตราโทษไม่เกิน 10 ปี - ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวไว้โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนศาลในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเฉพาะ
ธันว์ ภูณยะธูลานนท์ (2563)	- การนำอุปกรณ์ EM ใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพิจารณามีความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ - อุปกรณ์ EM เป็นการให้โอกาสผู้กระทำความผิดที่ไม่ควรส่งตัวเข้าเรือนจำได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคม และเปิดโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม - ควรมีการดำเนินโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยติดอุปกรณ์ EM อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย

งานวิจัย	ข้อค้นพบ
ปรีชริน แห่ดอน และ วรรณวิภา เมืองถ้ำ (2564)	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยรู้ตัวว่ามีสิทธิในการขอลปล่อยตัวโดยขอติดตั้งอุปกรณ์ EM แทนการใช้เงินประกันตัว - ควรมีการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ EM ให้มีความเพียงพอต่อศาลที่จะใช้ทั่วประเทศ - บริบทประเทศไทย พบว่า เปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการเรียกหลักประกันร่วมกับการใช้อุปกรณ์ EM และศาลสามารถกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยใช้อุปกรณ์ EM เพื่อตรวจสอบและจำกัดการเดินทางได้โดยไม่จำกัด - ศาลไทยยังยึดถือระบบเศรษฐกิจมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาล หากไม่มีหลักประกันต้องถูกคุมขังในเรือนจำจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษา - อุปกรณ์ EM ยังคงมีสภาพปัญหาในตัวอุปกรณ์ - ควรแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย - ควรใช้แบบประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณา - ควรมีวิธีการหรือเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความหลากหลาย อาทิ การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล เป็นต้น - ควรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ EM ให้มีขนาดเล็กลง - ควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจนว่า กรณีใดบ้างที่ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM หนีหรือจะหลบหนี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จากตารางสรุปข้อค้นพบจากการงานวิจัยที่คณะผู้วิจัยได้สืบค้นประกอบการศึกษา บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถใช้เป็นฐานคิดในการวิเคราะห์ และอภิปรายความเพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามการศึกษา

เมื่อนำข้อมูลตามทีสรุปข้างต้นมาประกอบกับข้อค้นพบจากข้อมูลปฐมภูมิ คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ดังนำเสนอความจำแนกรายประเด็นได้ ดังนี้

5.1.1.1 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ หรือการปล่อยตัวชั่วคราวที่ยึดโยงกับหลักประกัน: คณะผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลจากการศึกษานี้ได้บ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนว่า ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงจากข้อมูลจะระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า กฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างระบุนใจความสำคัญที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่ต้องคำนึงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลบางส่วนทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับความคิดเห็นของผู้ต้องหาหรือจำเลย ค่อนข้างระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า การปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างยึดโยงกับหลักประกัน ดังนั้น บุคคลที่มีหลักทรัพย์หรือมีฐานะ ก็จะค่อนข้างได้รับโอกาสในการประกันตัวสูงกว่าบุคคลที่มีฐานะยากจน กลายเป็นวาทกรรมที่ว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า **สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ**

ที่ทำให้ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขาดทรัพย์หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวมักจะถูควบคุมตัว
ทุกกรณี สูญเสียโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราว เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษาเท่าที่ควร (โอระสา สุวรรณชาติ และ ศาตรา แก้วแพง, ม.ป.
ป.; นันทน์ภัส สุปิยะพันธ์, ประทีป ทับอัติตานนท์ และ สอาด หอมมณี, 2558; ทินกรณ ทองบุราณ และพวก,
2560; อริยาพร โพธิ์ใส, 2560; กฤตพงษ์ พิชรภิญโญพงศ์, 2562; คมสัน สุขมาก, 2563; ธันว
บุญยะตุลานนท์, 2563; ปรีชริน แซดอน และ วรณวิภา เมืองถ้ำ, 2564)

จากข้อเท็จจริงที่ว่า การปล่อยตัวชั่วคราวสามารถกระทำได้ในสองช่วงของกระบวนการ
ยุติธรรมคือ 1) ชั้นสอบสวน ที่เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ และ 2) ชั้นพิจารณาคดี
ที่เป็นอำนาจของศาล ซึ่งข้อมูลก็ค่อนข้างบ่งชี้ว่าในทุกกระบวนการของการปล่อยตัวชั่วคราว
ค่อนข้างยังประสบกับปัญหาที่การปล่อยตัวชั่วคราวยังยึดโยงกับหลักประกัน โดยที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณา
สั่งปล่อยตัวชั่วคราวมักจะพิจารณาโดยใช้หลักประกันเป็นสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปล่อยตัวชั่วคราว ส่วนหนึ่งคณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ระบุถึงการให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยชัดแจ้ง ทั้งยังมีกฎหมายฉบับรอง รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่ออกกฎเกณฑ์หรือมาตรการที่สนับสนุน
แนวทางการใช้หลักประกันเป็นหลักในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานกรอบวงเงิน
ประกัน หรือ “ยึดถือ” การกำหนดแนวทางนายหน้าประกัน ฯลฯ เป็นต้น อันจะเห็นได้ว่าด้วยการที่กฎหมาย
ค่อนข้างระบุถึงแนวทางควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันเป็นหลัก ก็ย่อมเป็น
ส่วนที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดโยงกับหลักประกันเป็นสำคัญ ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้สามารถกำหนด
เงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวอื่น แต่ผู้พิจารณาปล่อยตัวก็มักจะยึดตามกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติ
เฉพาะอย่างยิ่งในชั้นสอบสวน ที่การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ได้มีเครื่องมือหรือกลไกอื่นมาสนับสนุน
การควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ข้อมูลบ่งชี้ชัดเจนว่าในชั้นสอบสวน ก็มักจะให้ความสำคัญกับการ
เรียกหลักประกันเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยก็เล็งเห็นถึงพัฒนาการในการที่จะลดทอน หรือจัดการกับ
สภาพปัญหา โดยเฉพาะที่ศาลยุติธรรมมีนโยบายจากประธานศาลฎีกา ที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัว
ชั่วคราวเป็นหลัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ปล่อยเป็นหลัก ควบคุมเป็นรอง” พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่มาช่วย
สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้ “คำร้องใบเดียว” และ
“แบบประเมินความเสี่ยง” ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นทางเลือกในการปล่อยตัวชั่วคราว
ทั้งอุปกรณ์ EM หรือกลไก หรือมาตรการอื่น อาทิ การใช้ผู้กำกับดูแลและคลินิกจิตสังคมบำบัด คณะผู้วิจัย
จึงเห็นแนวโน้มของการลดสภาพของปัญหาที่ต้องอาศัยระยะเวลา หรือกล่าวได้ว่าขณะนี้อยู่ในช่วง
ของการเปลี่ยนผ่าน ที่ต้องอาศัยการส่งเสริม และลดทอนปัจจัยจุดรั้งเพื่อให้การปล่อยตัวชั่วคราว
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดการยึดโยงการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้อย่างเป็นผล โดยคณะผู้วิจัย
จะอภิปรายความในประเด็นที่สัมพันธ์กับประเด็นดังกล่าวในหัวข้อลำดับถัดไป

5.1.1.2 การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดี: ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความก่อนหน้าว่า สภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เกิดขึ้นนั้น ต้องพิจารณาจำแนกออกเป็นสองลักษณะ คือ 1) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน และ 2) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ได้มุ่งภายใต้ขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการนำเอาอุปกรณ์ EM มาปรับใช้นั้น จะเห็นได้ว่า การนำเอาอุปกรณ์ EM มาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวตามการศึกษานี้ จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนของการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาลเพียงเท่านั้น

แต่คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะยกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวมได้อย่างเป็นผล จำต้องให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งระบบเป็นองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่พบว่า สภาพปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองลักษณะไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดี มีความเหมือนและความต่างกัน ในบางประการ ดังที่คณะผู้วิจัยจะอภิปรายความในส่วนต่อไป แต่เมื่อคณะผู้วิจัยได้พยายามสืบค้นความเพิ่มเติมก็สามารถพิจารณาได้ว่า การปล่อยตัวชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีของศาล ต่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ อันได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ แต่จากข้อมูลการศึกษาของคณะผู้วิจัยพอที่จะอภิปรายได้ว่า **สภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาล ค่อนข้างที่จะมีขนาดและความสำคัญของปัญหาที่มากกว่าในชั้นสอบสวน** ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะ “เงื่อนไขด้านระยะเวลา” ในชั้นสอบสวน ที่กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ชัดเจนทั้งจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ว่าจะเป็นกำหนดระยะเวลาผิดฟ้อง ผากซัง และกำหนดระยะเวลาสอบสวนตามลักษณะประเภทคดี ทั้งไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด รู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่หลบหนี หรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดและจับกุมตัวได้ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 อันเสมือนกับระเบียบภายในที่พนักงานสอบสวนต้องถือปฏิบัติ ซึ่งเงื่อนไขด้านระยะเวลาดังกล่าว เป็นกรอบให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ ที่ค่อนข้างแตกต่างกันชั้นพิจารณาคดีของศาลที่อาจไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนเป็นกรอบการปฏิบัติ โดยในประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย 5ส. ของประธานศาลฎีกา (นางเมทินี ชโลธร) อันประกอบไปด้วย 1) เสมอภาค 2) สมดุล 3) สร้างสรรค์ 4) ส่งเสริม และ 5) ส่วนร่วม ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ “การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการขอประกันตัวได้ง่ายขึ้น” โดยความสำคัญของการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี ก็ปรากฏจากถ้อยคำที่ว่า

“การปล่อยชั่วคราวก็คือ การไม่ขังถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ ... โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสที่ขอประกันตัวต่อศาลได้มากขึ้นและง่ายขึ้น ... จะเห็นว่าการขอประกันตัวของชาวบ้านที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ได้ตั้งแต่ชั้นตำรวจ ถึงชั้นศาลกฎหมายให้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 48 ชั่วโมง ... จากนั้นต้องนำตัวมาฝากขังต่อศาลจนกว่าจะฟ้องหรือพิจารณาคดีเสร็จ ฉะนั้น ระยะเวลาที่จะถูกคุมขังอยู่ในอำนาจศาลจึงค่อนข้างยาวนาน ...

การปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวในชั้นศาลจึงมีความสำคัญกว่า เพราะว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวในชั้นศาลก็จะถูกคุมขังนานกว่าขั้นตอนของตำรวจ”

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัย เล็งเห็นว่าถึงแม้ข้อมูลจะบ่งชี้ถึงขนาดและความสำคัญของปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี อีกทั้ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นขอบเขตการศึกษาสำคัญตามการศึกษาที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM ซึ่งการใช้อุปกรณ์ EM มาประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยง แต่เครื่องมือในการควบคุมเสี่ยงดังกล่าว นั้น ทั้งอุปกรณ์ EM การตั้งผู้กำกับดูแลประกอบการใช้คลินิกจิตสังคมบำบัด รวมถึงการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว **มิใช่เฉพาะในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาลเพียงเท่านั้น ไม่ได้มิใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวนแต่อย่างใด** ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว สามารถกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงหลักที่ใช้อยู่ และเป็นไปตามกฎหมายกำหนดคือการใช้ “หลักประกัน” ดังนั้น ผู้พิจารณาก็ย่อมเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่เป็นหลักและตามที่กฎหมายกำหนด คณะผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าด้วยการที่ ในชั้นสอบสวนไม่ได้มีเครื่องมือที่ใช้ “มากพอ” ในการจัดการและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว การพิจารณาปล่อยตัวจึงย่อมมุ่งในเรื่องของการควบคุมเป็นหลัก แต่การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อยกเว้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการเรียกหลักประกัน อีกทั้ง ข้อเท็จจริงก็ระบุว่าเมื่อมีคำร้องขอปล่อยตัวในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในการปล่อยตัวในบางกรณี ก็เลือกที่จะควบคุมตัวเป็นหลักตามที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวความไป และยังพบว่าอาจใช้วิธีการ “เสี่ยง” หรือกระจายความเสี่ยงไปยังผู้อื่นที่มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัว ซึ่งบางกรณีมักจะพบว่า พนักงานสอบสวนจะแนะนำให้ผู้ต้องหาที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลแทน เป็นต้น

5.1.1.3 ความเป็นมาตรฐานในการปล่อยตัวชั่วคราว: สถานการณ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวที่พบจากการศึกษา คณะผู้วิจัยยังพบว่า ข้อมูลปฐมภูมิทั้งในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างสอบสวน - พิจารณา ค่อนข้างให้ข้อมูลเป็นที่น่าสนใจในทิศทางตรงกันข้าม **การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างขาดความเป็นมาตรฐาน** โดยสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในการวิจัย (ไธสง สุวรรณชาติ, ศาตรา แก้วแพง, ม.ป.ป.; นันทน์ภัส สุปิยะพันธ์, ประทีป ทับอรรถานนท์ และ สอาด หอมมณี, 2558; ปาลิตา มณีโชติ, 2559) ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ คณะผู้วิจัยก็วิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ข้อมูลจากการศึกษาจะสะท้อนไปในทิศทางดังกล่าว แต่ก็ยังเป็นข้อมูลในลักษณะความคิดเห็นส่วนบุคคล (subjective) แต่เมื่อไปพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกก็ทราบความเพิ่มเติมว่า “มาตรฐาน” ที่สะท้อนดังกล่าว นั้น เป็นทั้งในเชิงของการเรียกหลักประกันที่แตกต่างกัน แม้ในคดีใกล้เคียงกันหรือบางกรณีที่ใช้พิจารณาปล่อยใช้อำนาจดุลยพินิจต่อการปล่อยตัวชั่วคราวแตกต่างกัน แม้ในกรณีความผิดหรือพฤติการณ์ใกล้เคียงกัน อันกระทบต่อ “การรับรู้” ของผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลกระทบต่อความเชื่อว่าการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวขาดมาตรฐานดังกล่าว

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเชิงลึกถึงประเด็นดังกล่าว ก็พอจะอธิบายความได้ว่า การที่ข้อมูลบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ว่า การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างขาดความเป็นมาตรฐานนั้น หนึ่งอาจเป็นผลมาจากประเด็นด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจถึงกระบวนการและ เหตุผลในการพิจารณา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะขยายความในประเด็นดังกล่าวนี้ต่อไป และจากข้อเท็จจริง ตามกฎหมายที่ว่า กฎหมายเปิดช่องให้ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ดังนั้น กฎหมายให้กรอบของการใช้ดุลยพินิจไว้เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถปรับการตัดสินใจให้สอดคล้อง กับบริบทของแต่ละกรณี อันเป็นการให้ความสำคัญถึงการยืดหยุ่นในการพิจารณา แต่ในทางกลับกัน การเปิดช่องในการอ่านาดุลยพินิจ ก็ย่อมนำมาสู่การใช้อำนาจดุลยพินิจที่อาจแตกต่างกัน แต่ทางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม ก็ได้มีความพยายามในการกำหนดแนวทาง หรือ “มาตรฐาน” มาเพื่อเป็นกรอบในการใช้ดุลยพินิจมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ การกำหนดหลักประกันหรือ “ยี่ตอก” เป็นต้น รวมไปถึงมีพัฒนาการในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวผ่านการกำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก และการควบคุมเป็นข้อยกเว้น รวมถึงการใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่สะท้อนจากการศึกษาในบางกรณี ระบุถึงการให้ใช้กลไก ของกฎหมาย หรือข้อบังคับในการ “จำกัด” อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว โดยอาจกำหนด ให้ปล่อยตัวชั่วคราวทุกกรณี และมีขั้นตอน แนวทางกำหนดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจไว้ชัดเจน คณะผู้วิจัยพิจารณาว่า ถึงแม้การจำกัดขอบเขตการตัดสินใจจะช่วยสร้างความเป็นมาตรฐานได้เพิ่มขึ้น แต่ย่อมมีผลกระทบตามมาคือ ขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับเปลี่ยน สอดรับกับบริบทหรือสถานการณ์ ตามแต่ละกรณี (contingency approach) ได้อย่างสมบูรณ์ **แต่ความสำคัญของการพิจารณา ปล่อยตัวชั่วคราว จึงย้อนกลับไปที่ตัวบุคคลผู้มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราว** ทั้งในด้านสมรรถนะ อันรวมถึง ความรู้ ทักษะ ทศนคติ ที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการพิจารณาตัดสินใจ บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงวัตถุวิสัย (objective) แต่ละกรณี มากกว่าการใช้ความรู้สึก ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ของตนเป็นการเฉพาะ (subjective)

5.1.1.4 การขาดกลไกสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน: ตามที่คณะผู้วิจัย ได้อภิปรายผลถึงการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยที่สามารถจำแนกได้เป็น 1) ปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นสอบสวน และ 2) ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี และถึงแม้ขอบเขตการศึกษานี้จะค่อนข้างมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีเป็นหลัก อันเนื่องจากขนาดและความสำคัญ ของปัญหาที่ค่อนข้างสูงกว่าในชั้นสอบสวน และมีการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบ อย่างไรก็ตามที่ทางคณะผู้วิจัย ได้สืบค้นข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และปรับแก้ยกระดับประสิทธิภาพ ในการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งระบบ โดยปัญหาสำคัญในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวนที่นอกเหนือจาก บุคลากรผู้มีอำนาจในการพิจารณาส่วนใหญ่จะยังยึดโยงหลักประกันกับการปล่อยตัว อีกทั้งยังค่อนข้างเน้น ในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ที่ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเด็นด้านกฎหมาย หรือแม้แต่ที่ตัวบุคลากร เป็นหลัก

ข้อค้นพบสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งระบบ คือ การขาดกลไกสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน โดยข้อค้นพบของคณะผู้วิจัยนี้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปาลิตา มณีโชติ (2559) ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการศึกษาของคณะผู้วิจัยนี้ก็บ่งชี้ชัดว่า ในชั้นสอบสวนผู้มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว มีเพียงการใช้ “หลักประกัน” ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นประกอบการปล่อยตัว แต่ด้วยการที่กฎ ระเบียบในทุกระดับ มิได้ระบุไว้ถึงเครื่องมือ หรือกลไกในการสนับสนุนในการปล่อยตัวชั่วคราว แตกต่างกับชั้นพิจารณาคดีของศาลที่มีเครื่องมือหรือกลไกสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการมีกลไก “คำร้องใบเดียว” การใช้ “แบบประเมินความเสี่ยง” ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้พิพากษา รวมถึงมีเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงนอกเหนือจากการใช้ “หลักประกัน” อาทิ การใช้อุปกรณ์ EM การใช้กลไกแต่งตั้งผู้กำกับดูแล คลินิกจิตสังคมบำบัด หรือกำหนดเงื่อนไขอื่น อันจะเห็นได้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณามีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสนับสนุน หรือจัดการความเสี่ยงมากกว่าชั้นสอบสวน ส่วนหนึ่งจึงเป็นผลทำให้การปล่อยตัวชั่วคราว ชั้นสอบสวนบางส่วนจึงมีกรณีที่ผลจากการพิจารณาไปยังศาล เนื่องจากมีโอกาสดำเนินการปล่อยตัวชั่วคราวสูงกว่า จากกลไกการสนับสนุนที่มากกว่าตามที่อภิปรายความไป สะท้อนให้เห็นได้ว่า การที่ขาดกลไกการสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน ย่อมกระทบต่อประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม ของทั้งระบบ ทั้งกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ที่ผู้ต้องหาพึงจะได้รับ

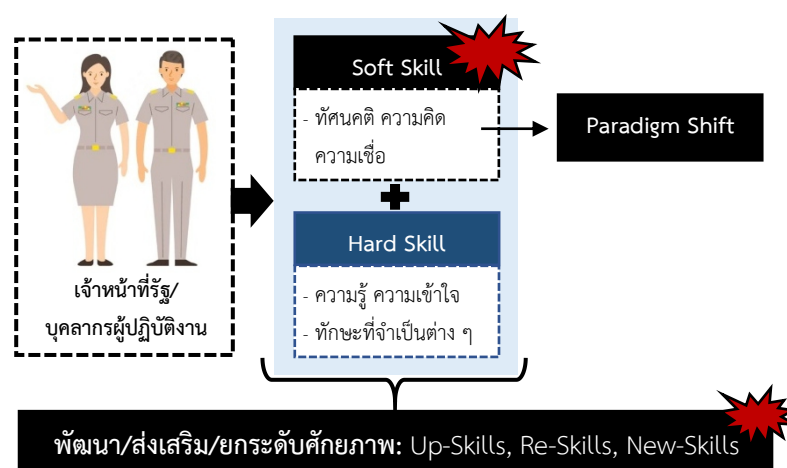
5.1.1.5 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน: กรณีสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว คณะผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า การยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างเป็นผล นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ อันเป็นกรอบในการปฏิบัติ ประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงแล้ว ต้องให้ความสำคัญกับตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคคลผู้มีอำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน หรือผู้พิพากษาในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยะพร ตันณีกุล (2559)

คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการพัฒนากรอบหรือแนวทางการปฏิบัติ ทั้งในด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงเพื่อเอื้อให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีทัศนคติ หรือมุมมองในการปล่อยตัวชั่วคราวที่บางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือแนวนโยบาย ก็ย่อมทำให้การปล่อยตัวชั่วคราวขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนด ดังสะท้อนจากข้อมูลที่บ่งชี้ชัดเจนว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจจริงในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งบางส่วนยังมีมุมมองหรือความเชื่อแบบดั้งเดิม ที่อาจมีความกังวล หรือความเกรงกลัวปัญหาที่ตนจะได้รับจากการที่ตนอนุญาตปล่อยตัว

ชั่วคราว ทำให้บางส่วนจึงเชื่อในกรอบการปฏิบัติที่ “มุ่งเน้นการควบคุมเป็นหลัก แต่ปล่อยเป็นข้อยกเว้น” หรือ บุคลากรบางกรณียึดกรอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เคร่งครัด โดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ระบุถึงเงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวไว้คือการใช้ “หลักประกัน” อย่างชัดเจน ถึงแม้กฎหมายจะ “เปิดช่อง” ให้ผู้พิจารณาสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการกำหนดเงื่อนไขอื่นได้โดยยืดหยุ่น แต่บุคลากรบางส่วนก็ค่อนข้างจะยึดตามกรอบการพิจารณา ของกฎหมายเป็นหลักคือ ใช้หลักประกันเป็นสำคัญ ดังนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยหรือ เงื่อนไขความสำเร็จสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังข้อมูลส่วนหนึ่งที่ สะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลบางส่วนที่ว่า

“หากผู้พิจารณายึดมั่นในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักแล้ว เครื่องมือหรือกฎระเบียบ อื่นใด ก็ไม่ได้จำเป็น ... แต่กฎระเบียบ หรือเครื่องมือที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งคือช่วยให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ หรือเป็นหลังพิงให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเพียงเท่านั้น”

ด้วยความสำคัญของสภาพและสถานการณ์ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทางคณะผู้วิจัยสามารถ นำเสนอการอภิปรายผลในประเด็นดังกล่าวตามแผนภาพ



ภาพที่ 5.1 สภาพและสถานการณ์ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ปรากฏจากการศึกษาวิจัย

จากภาพ 5.1 ข้างต้นได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เฉพาะ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น แต่รวมถึงบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ เจ้าหน้าที่รับคำร้อง เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งอาจจำแนกมิติบุคลากรออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) Soft Skill อันเป็นทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ หรือมุมมองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรม และ 2) Hard Skill อันหมายถึงความรวมถึง ความรู้ และทักษะ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ ความรู้ด้านกฎหมาย ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ EM หรือเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น

โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเล็งเห็นว่าในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรม หรือหน่วยงานอื่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรและมีแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ อันปรากฏจากข้อมูลในการศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ หรือการอบรม สร้างการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า **มิติที่สำคัญและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร ได้แก่ “ทัศนคติ” ที่มีต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)** จากเดิมในอดีตที่การปล่อยตัวชั่วคราวยังค่อนข้างยึดโยงกับหลักประกันเป็นสำคัญ และค่อนข้างเน้นการควบคุมมากกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว มาสู่กรอบกระบวนทัศน์ใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ และเจตนารมณ์หลักที่ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนศาลมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent) ด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ Up-Skills เสริมความรู้ ทักษะเดิมให้เพิ่มพูน Re-Skills ทักษะเดิมให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับการ New-Skills สร้างความรู้ ทักษะใหม่ เฉพาะอย่างยิ่ง มุมมองและความเข้าใจต่อการใช้แบบประเมินความเสี่ยง และการใช้อุปกรณ์ EM รวมถึงเครื่องมืออื่นในการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ จากกรอบกระบวนทัศน์ความคิดความเชื่อในด้านการปล่อยตัวชั่วคราว แบบดั้งเดิม สู่การคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและการให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักในปัจจุบัน

คณะผู้วิจัยยังพบจากการศึกษาว่า สำนักงานศาลยุติธรรมก็ได้มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนมุมมอง รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการให้ความสำคัญและมุ่งเน้นนโยบายในการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกชั้นตอน ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ นายสไลเกษ วัฒนพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา จนถึงปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งโดยนางเมทินี ชโลธร ก็ยังยึดมั่นแนวทางในการปรับเปลี่ยน และมุ่งเน้นการดำเนินการในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสำคัญ และสะท้อนผ่านแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย “ความยุติธรรมไม่มีวันหยุด” ที่เปิดโอกาสให้สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เกิดความพยายามในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการมาสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ การใช้ “คำร้องใบเดียว” การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ “แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว” การใช้เครื่องมือหรือกลไกต่าง ๆ ในการควบคุมความเสี่ยง อาทิ การใช้อุปกรณ์ EM การใช้กลไกผู้กำกับดูแล ประกอบการใช้คลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นต้น ซึ่งคณะผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญ (transition period) และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ส่งผลต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ต้องมุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนศักยภาพหรือสมรรถนะของตน ให้สอดคล้องกับกรอบกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

5.1.1.6 การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม: สภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือในกรณีของความเข้าใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ **ปัญหาด้านการสื่อสาร (Communication) ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ สภาพการมีส่วนร่วม (Participation)**

ที่เป็นวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ประการหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือ กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ “เสริมพลัง” การปฏิบัติ

คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลจำแนกเป็นรายประเด็น ดังนี้

1) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราว แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง: ตามที่ข้อมูลการศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนใหญ่ มีการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวที่ค่อนข้างน้อย ทั้งข้อมูลพื้นฐานในเชิงปริมาณ และ ข้อเท็จจริงจากผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ส่วนหนึ่งพบว่า การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ ปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องอาศัยการรับรู้ หรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยกันเอง หรือต้องแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเป็นการเฉพาะตน ไม่ค่อยได้รับการสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร

แม้ข้อเท็จจริง คณะผู้วิจัยพบว่า การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ หรือการ “ประชาสัมพันธ์” ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะมีในหลายลักษณะ อาทิ การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้กลไกการแนะนำ โดยเจ้าหน้าที่ หรือการอบรมเรียนรู้ หรือแนะนำผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ว่าผู้ให้ข้อมูล หลายกรณีก็ได้รับการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในลักษณะดังกล่าวอยู่ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่สะท้อนข้อมูลว่า หน่วยงานของตนก็มีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในหลายช่องทางเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงอภิปรายผลในเชิงการตั้งข้อสังเกตได้ว่า การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือกระบวนการยุติธรรมอื่น ยังค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจได้ตรงตามเจตนารมณ์ของการสื่อสาร คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ในมิติหลักคิดของทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory: SMCR Model) ก็พอที่จะอภิปรายผลได้ว่า หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ส่งสาร (sender) อาจต้องพิจารณาถึงตัวผู้รับสาร (receiver) เป็นสำคัญ ว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด มีลักษณะของพฤติกรรมการรับสารเป็นประการใด และถึงมาพิจารณาเลือกเทคนิค วิธีการ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสาร (message) ให้สอดคล้องกับช่องทาง (channel or media) ที่จะเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้ อาจนำเอาเทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสาร การตลาดมาปรับใช้ (Market Communication) เพื่อปรับวิธีการสื่อสารให้ตรงกับช่องทางและวิธีการ ที่เหมาะสมสูงสุดกับผู้รับสาร

นอกเหนือจากกรณีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจหรือการประชาสัมพันธ์ ตามที่คณะผู้วิจัยอภิปรายผลไปข้างต้นนั้น สภาพปัญหาการสื่อสารในที่นี้ที่คณะผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษา ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ไม่เข้าใจในสาระ เนื้อหา หรือคำชี้แจงจากผู้พิจารณาในกรณีไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ดังข้อมูลระบุจากผู้ที่เคยยื่น คำร้องและให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า เหตุผลในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นไม่ชัดเจน ขาดคำอธิบาย และ

ไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจจริงว่า ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเหตุใด ดังข้อมูลส่วนหนึ่งที่ระบุว่า มักพบว่าคำชี้แจงเหตุผลมักเขียนโดยสันกระบะ อาทิ “เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี” หรือ “เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง” ซึ่งบางกรณีไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า การเกรงว่าจะหลบหนีนั้นพิจารณาจากเหตุผลประการใด และมีข้อแนะนำประการใดในการยื่นคำร้องขอพิจารณาในโอกาสถัดไป หรือควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิพึงมีในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นดังกล่าวนี้ คณะผู้วิจัยก็พบข้อมูลที่ว่า ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้มีความพยายามในการลดทอนสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน ก็ได้มีการระบุไว้ในคำสั่งที่ 419 ชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวต้องระบุเหตุผลในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องพร้อมผู้ต้องหารับทราบ และลงลายมือชื่อรับทราบในเหตุผลดังกล่าวนั้น รวมถึงในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีแนวทางการยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ผู้พิพากษาต้องระบุเหตุผลให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ โดยชัดเจน หรือการใช้กลไก “คำร้องใบเดียว” ที่ช่วยในการลดทอนระยะเวลาการยื่นคำร้อง และเป็นกลไกประการหนึ่งในการชี้แจงถึงเหตุผลและการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยพอที่จะอภิปรายผลได้ว่า การสื่อสารในมิติดังกล่าวอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (transition period) เพื่อยกระดับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คณะผู้วิจัยอาจอภิปรายผลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวได้ว่า การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ ย่อมกระทบทำให้ผู้รับสารเกิดความไม่เข้าใจ (misunderstanding) และเมื่อผู้รับสารเกิดความไม่เข้าใจถึงเนื้อหาหลัก หรือเจตนารมณ์ของเนื้อหาสาระของสารโดยสมบูรณ์แล้ว ก็ย่อมเกิดความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อใจ ก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว อาจทำให้ตนเองไม่ได้รับสิทธิที่พึงมีตามกระบวนการ และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และ “การมีส่วนร่วม” ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว และกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

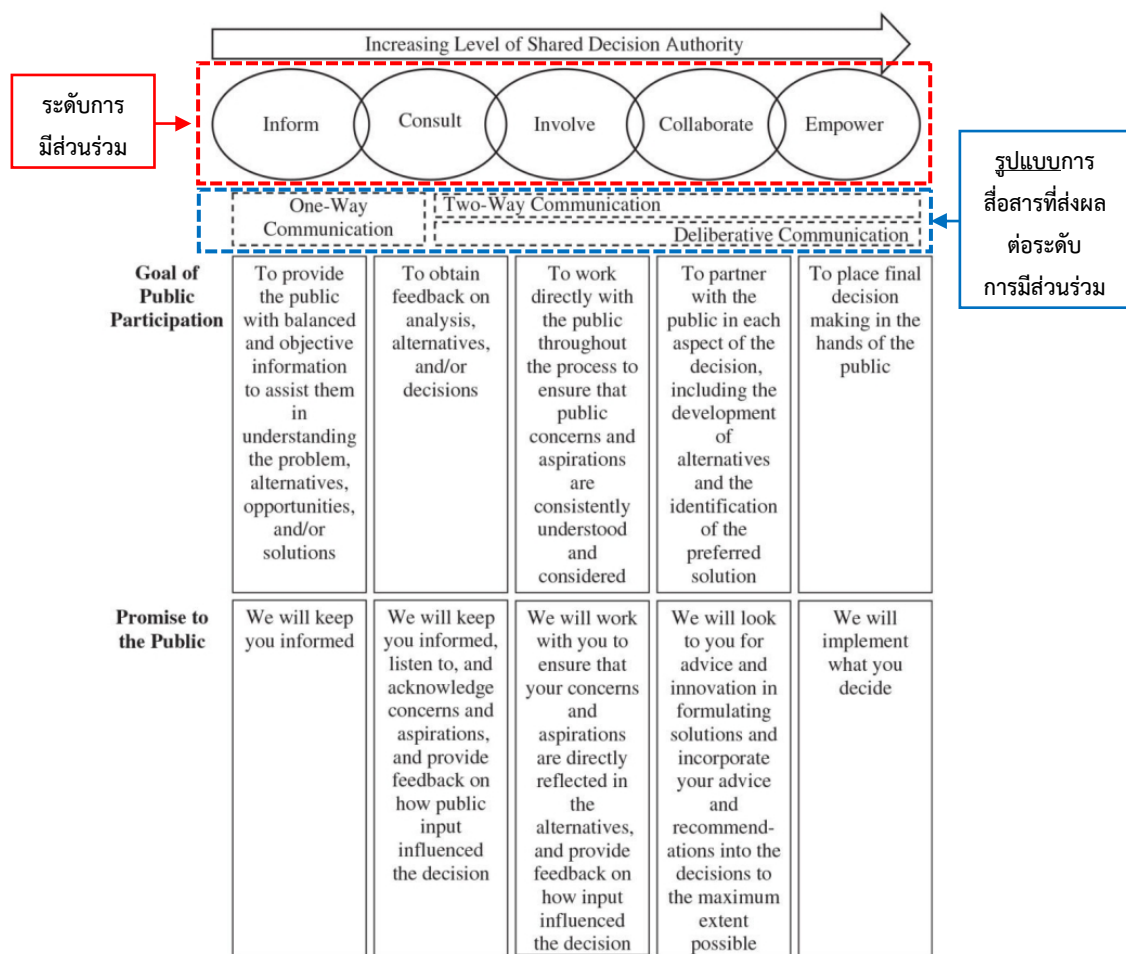
2) การสร้างการมีส่วนร่วม: การอภิปรายในประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวนี้ การวิเคราะห์เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม **ทางคณะผู้วิจัยจะมุ่งเฉพาะในประเด็นของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคมเป็นหลัก (Public Participation)** อันเป็นประเด็นหนึ่งที่ประธานศาลฎีกามุ่งให้ความสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการศึกษาที่ว่า การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันทางสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีความพยายามจะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มาช่วยในการกำกับดูแลการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาล ผ่านกลไก “*การตั้งผู้กำกับดูแล*” ที่เป็นมาตรการตามพระราชบัญญัติ มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ที่ศาลสามารถสั่งให้ผู้ปล่อยตัวชั่วคราวไปรายงานตัวตามกำหนดกับผู้กำกับดูแล ที่มักจะเป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งผู้กำกับดูแลนี้ก็จะช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้ได้รับปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้หลบหนี ไม่ไปกระทำความผิดหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันจะมีความพยายามในการใช้กลไกผู้กำกับดูแล ตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายความไปข้างต้น แต่ส่วนใหญ่กลไกผู้กำกับดูแลนั้น ก็จะแต่งตั้งจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เนื่องจากมีความเป็น “ผู้นำตามธรรมชาติ” และสามารถใช้บทบาทและอำนาจ ความเป็นกลไก “ฝ่ายปกครอง” ในพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งสภาพปัญหาที่สะท้อนจากผู้ปฏิบัติ ก็ระบุชัดเจนว่า กลไกผู้กำกับดูแลจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งชนบท หรือชนบท ที่สภาพบริบทสังคม ค่อนข้างมีความสนิทสนมกลมเกลียว แต่จะไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า **ต้องคำนึงถึง “พันธะทางสังคม”** เป็นสำคัญ รวมถึงสภาพปัญหาอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับ ที่ข้อเท็จจริงระบุชัดเจนว่า หากผู้กำกับดูแลไม่ได้แต่งตั้งจากผู้ที่มีบทบาทของความเป็น ฝ่ายปกครอง เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แล้ว ก็จะขาด “อำนาจ” (authorities) ในการกำกับดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ และบางกรณีก็พบว่า ผู้นำตามธรรมชาติในพื้นที่อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่สามารถเป็นได้ทั้งในส่วนผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้าน หรือ บุคคลอื่นที่มีความแตกต่างกันไปตามเฉพาะ อีกทั้ง กลไกการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ก็ไม่ได้มีเฉพาะ แค่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่มีทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน การรวมกลุ่มของชาวบ้านในลักษณะต่าง ๆ หรือกลไกเชิงท้องถิ่น หรือกลไกของ “**ยุติธรรมชุมชน**” ที่เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งด้านการอำนวยความสะดวกเชิงพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในประเด็นอภิปรายดังกล่าวนี้ จะสัมพันธ์กับมิติการนำนโยบายไปปฏิบัติและแนวทางการบูรณาการประสาน เพื่อเสริมพลังการปฏิบัติกับ ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

สืบเนื่องจากประเด็นข้อจำกัดด้านการสื่อสารตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายไปในประเด็น ก่อนหน้า คณะผู้วิจัยก็เห็นว่าค่อนข้างสัมพันธ์และส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน การยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องด้วย การสื่อสารคือปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม หากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม หรือหน่วยงานอื่นจะมุ่งยกระดับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ ปล่อยตัวชั่วคราว แต่หากไม่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ รับรู้ รับทราบ (perceiving) และเกิดความเข้าใจจริง (understanding) ในเรื่อง ที่ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้ว เมื่อภาคประชาชนไม่เกิดการรับรู้และไม่เข้าใจจริงแล้ว ก็ย่อม ที่จะไม่เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังนั้นประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมจึงสัมพันธ์กับการสื่อสาร อย่างที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายความไป ซึ่งหากพิจารณาเข้ากับหลักคิดทางวิชาการเพื่ออภิปรายความให้ ชัดเจนนั้น การสร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะผู้วิจัยอาจพิจารณานำตัวแบบ ของ Public Participation Spectrum มาปรับใช้ในการอภิปรายความเพิ่มเติม

โดยกรอบของตัวแบบ Public Participation Spectrum เป็นกรอบที่ใช้อธิบายความถึง ระดับของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม โดยอาจจำแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) 2) การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อเสนอแนะ (consult) 3) การเข้ามา

มีส่วนร่วมในการดำเนินการ (involve) 4) การร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินการ (collaborate) และ 5) การให้อำนาจการตัดสินใจและปฏิบัติ (empower) ซึ่งจากระดับของการมีส่วนร่วม 5 ระดับ ตามที่คณะผู้วิจัยกล่าวความโดยสรุปไป สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้ภาคประชาชนหรือ ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐได้ต้องอาศัยกลไกการสื่อสารเป็นสำคัญ เริ่มต้นจากการสร้าง การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ อันเป็นกลไกการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) จากนั้นต้องพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของกลไกการสื่อสารสองทาง (two-ways communication) ที่การสื่อสารระหว่างภาครัฐและ ภาคประชาชน จะขยายขอบเขตมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง กัน นำไปสู่ “ความเชื่อใจ” (trust) ระหว่างรัฐและภาคประชาชน ที่ต้องอาศัยกลไกการสื่อสาร แบบปรึกษาหารือ (deliberative communication) ดังปรากฏตามภาพที่ 5.2



ภาพที่ 5.2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation Spectrum)

ที่มา: ปรับจาก Nabatchi, T. (2012)

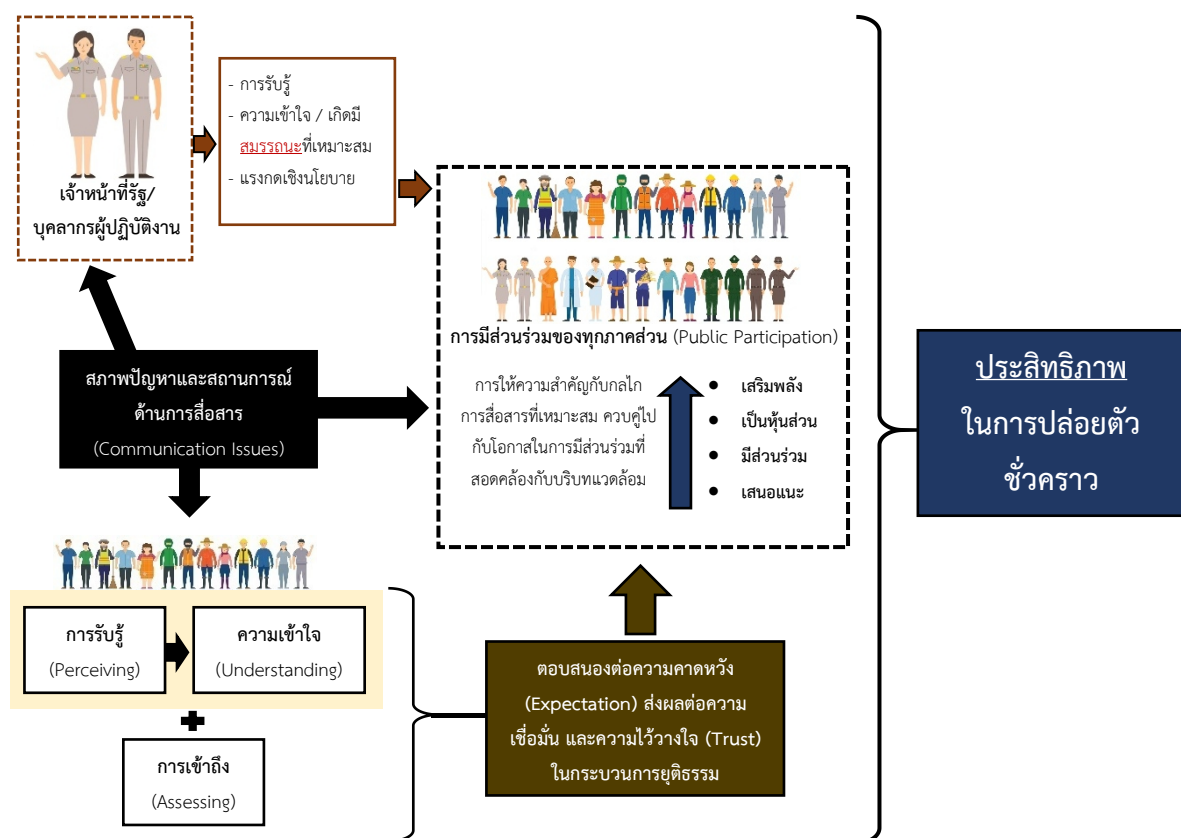
จากภาพข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยกระดับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้อง มีการพัฒนาแนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการสื่อสารทั้งจากในมิติของการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจจริงถึงหลักการ แนวทางในการปล่อยตัวชั่วคราว และเมื่อภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและเข้าใจในมาตรการ แนวทางการปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมจะเกิด “โอกาส” ในการเข้ามามีส่วนร่วม และหน่วยงานภาครัฐต้องเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ซึ่งในมิติการสื่อสารขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการสื่อสารเพื่อต่อยอดจากความเข้าใจ ไปสู่ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม อันจะส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการศึกษาที่ว่า **ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมยังค่อนข้างขาดการรับรู้ หรือความเข้าใจจริงในแนวทางการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว** ดังนั้น จึงย่อมกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างชัดเจน จากข้อมูลที่ปรากฏจากการศึกษาส่วนหนึ่งที่ว่า กรณีการพัฒนาประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานภาครัฐจะสร้างการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ และมุ่งทำความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน เนื่องด้วยหากทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็ย่อมจะปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเชื่อมั่นและความคาดหวังของผู้ได้รับผลกระทบจากการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างเป็นผล

3) การสื่อสารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร: เป็นประเด็นสืบเนื่องจากประเด็นสภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่คณะผู้วิจัย ได้อธิบายความในประเด็นก่อนหน้านี้ ที่ปรากฏความส่วนหนึ่งที่ว่า **บุคลากรผู้ปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว** โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสมรรถนะ หรือศักยภาพของบุคลากรทั้งในส่วนของคุณรู้ ทักษะ เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณคิด ความคิดความเชื่อที่ต้องให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราว ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอย่างเหมาะสม

การสื่อสารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในประเด็นดังกล่าวนี้ทางคณะผู้วิจัยมิได้มุ่งให้ความสำคัญเฉพาะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง **การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจถึงแนวนโยบายและการให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราว ที่เสมือนเป็นแรงกดดันนโยบายสำคัญ** ที่จะช่วยให้การนำนโยบายไปปฏิบัติหรือเกิดการนำกฎหมายไปใช้บังคับได้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาค่อนข้างบ่งชี้ว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางกรณีอาจมีความเข้าใจไม่ตรงถึงแนวนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอาจกระจุกอยู่เฉพาะกับผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น แต่บุคลากรในภาคส่วนอื่นของกระบวนการอาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจจริงในแนวนโยบายและการปฏิบัติ จึงอาจเกิดความ “ลักลั่น” ในการปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม

จากที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอสภาพปัญหาด้านการสื่อสาร โดยอภิปรายความจำแนกตามรายประเด็นข้างต้น ก็สามารถสรุปความโดยชัดเจนสอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในด้านการรับรู้ การสร้างความเข้าใจทั้งแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม (สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, ณรงค์ กุลนิเทศ และ สุดาวรรณ สมใจ, 2557; สมุนทิพย์ จิตสว่าง และ จิตติยา เพชรมณี, 2559; ปิยะพร ตันณีกุล, 2559; กฤตพงษ์ พชรภิญโญพงศ์, 2562; อธิษฐาน ศิริชัชวาลวงศ์, อรปรียา หวังนุรักษ์และ ชูไฮลา กือโด, 2562) และสามารถสรุปการอภิปรายผลได้ตามภาพที่ 5.3 ซึ่งในประเด็นสภาพและสถานการณ์ของการสื่อสารดังกล่าวนี้ ทางคณะผู้วิจัยจักได้ขยายความเพิ่มเติมในส่วนของการอภิปรายผลตามหลักการนำนโยบายไปปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป



ภาพที่ 5.3 สภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านการสื่อสาร ตลอดจนความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราว

5.1.1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว: จากการศึกษาครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยค้นพบประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องด้วยกรอบและการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว ถูกกำหนดความโดยหลักไว้ในกฎหมาย ดังนั้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การยกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นผล จำต้องให้ความสำคัญกับประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้วิจัยพบสภาพปัญหา

บางประการไม่ว่าจะเป็น 1) สภาพกฎหมายไทยที่ได้มีการระบุความที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา และจำต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ข้อเท็จจริงบางประการบ่งชี้ว่า ในการนำกฎหมายไปใช้บังคับยังอาจมีปัญหาที่ส่งผลทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) กฎหมายยังค่อนข้างระบุประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวที่ยึดโยงกับการใช้ “หลักประกัน” ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวสามารถใช้อำนาจดุลยพินิจในการกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี ประกอบกับมีนโยบายและเครื่องมือมาสนับสนุนการใช้อำนาจดุลยพินิจ แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า บางส่วนยังค่อนข้างพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยยึดติดกับหลักประกัน 3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับยังค่อนข้างขาดการระบุความโดยชัดเจนถึงแนวทางการในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในการใช้แบบประเมินความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงทั้งอุปกรณ์ EM รวมถึงกลไกการควบคุมความเสี่ยงอื่น เป็นต้น ซึ่งประเด็นสภาพปัญหาและสถานการณ์ด้านกฎหมายก็สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะผู้วิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุวรรณ คุณดิถิลกัญฐา, ณรงค์ กุลนิเทศ และ สุดาวรรณ สมใจ, 2557; นันทน์ภัส สุปิยะพันธ์, ประทีป ทับอรรถานนท์ และ สอาด หอมมณี, 2558; โอระสา สุวรรณชาติ และ ศาตรา แก้วแพง, ม.ป.ป.; อริยาพร โพธิ์ใส, 2560; ทินกรณ ทองบุราณ, กรันต์ ธนธูเทพ, พิเศษฐ์ กันธทิพย์และ มนไท ประมูลจกโก, 2560; อธิษฐาน ศิริชัชวาลวงศ์, อรปริยา หวังนุรักษ์และ ชูไฮลา กือโด, 2562; ปรีชรีน แวดอน และ วรณวิภา เมืองถ้ำ, 2564)

ด้วยความสำคัญของประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ที่เป็นเสมือนกรอบหรือหลักการปฏิบัติของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยจึงได้นำประเด็นด้านกฎหมายมาอภิปรายขยายความโดยละเอียดในหัวข้อประเด็นทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว ลำดับถัดไป

5.1.1.1 การจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว: ตามที่คณะผู้วิจัยอภิปรายความโดยละเอียดถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปล่อยตัวชั่วคราว ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลประการหนึ่ง ที่ทางคณะผู้วิจัยได้นำเอาหลักคิดการจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา และเป็นขอบเขตหลักในการศึกษาวิจัยนี้ เฉพาะอย่างยิ่งในการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และจักได้อภิปรายผลโดยละเอียดในหัวข้อประเด็นการนำเอาหลักคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาพิจารณาในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ลำดับถัดไป แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลพอสังเขปจำแนกรายประเด็นได้ ดังนี้

1) แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว: ผลการศึกษาบ่งชี้ชัดเจนถึง**ความสำคัญของการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว** โดยจากข้อเท็จจริงพบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาและนำแบบประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในทุกกรณี โดยใช้ควบคู่ไปกับ

การขับเคลื่อนนโยบาย “คำร้องใบเดียว” แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบสภาพปัญหาหรือสถานการณ์การนำแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวบางประการ ไม่ว่าจะเป็น (1) บางกรณีผู้ใช้อาจดุลยพินิจกลับไม่ได้นำเอาข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจเท่าที่ควร ดังข้อมูลบ่งชี้จากการศึกษาบางส่วนที่ว่า **ผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้นำเอาข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพิจารณา** เนื่องจากการใช้อำนาจตัดสินใจในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ถือว่าเป็นอำนาจดุลยพินิจของผู้พิพากษา และการนำเอาแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้นั้นไม่ได้มีสภาพบังคับว่าต้องพิจารณาตามผลการประเมิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ไม่เป็นการก้าวก้าวการใช้อำนาจดุลยพินิจ” อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงบางส่วนที่ค้นพบจากการศึกษา แต่ข้อมูลในอีกหลายกรณีก็พบว่า ผู้พิพากษาก็ได้นำเอาข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ควบคู่กับการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เนื่องด้วยผลจากการประเมินจะช่วยแนะนำว่าผู้พิพากษาควรใช้เงื่อนไขใดในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ EM หรือปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไข หรือต้องใช้หลักประกันประกอบ อันจะสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลในการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องกำหนดเงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพความเสี่ยงแต่ละกรณี (2) แบบประเมินความเสี่ยงที่ถูกพัฒนาขึ้นแบบวิทยาศาสตร์และนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีข้อคำถามบางประการที่อาจไม่บ่งชี้ หรือสอดคล้องกับการพิจารณาเท่าที่ควร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า **เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงยังขาดความเป็นสากลในการบ่งชี้ความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างสมบูรณ์** ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่คณะผู้วิจัยอภิปรายในข้อ (1) ที่ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวส่วนหนึ่งที่ไม่นำผลจากแบบประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเท่าที่ควร ก็เป็นเพราะแบบประเมินความเสี่ยงที่อาจไม่สอดคล้องกับกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการพิจารณาแต่ละกรณี (3) การรวบรวมข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงที่ **ยังค่อนข้างมีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงประเด็นการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล (verified)** จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรมในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อนำเสนอผู้พิพากษาในการพิจารณา แต่ข้อมูลพบว่า ข้อมูลบางส่วนตามแบบประเมินขาดการสอบทาน หรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็น ‘พลวัต’ และข้อมูล ‘นิ่ง’ รวมทั้งขาดการบูรณาการของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุเป็นผลที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการนำเอาแบบประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ตามข้อ (1) เช่นเดียวกัน และ (4) การพิจารณาวัดหรือประเมินผลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่พบว่าปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล แต่คณะผู้วิจัยก็พบว่า ด้วยข้อคำถาม (items) ที่มีทั้งปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงจากคดี และปัจจัยทางด้านพฤติกรรมหรือจิตวิทยาต่างก็ต้องอาศัยความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อันเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับประเด็นด้าน **บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือวัด** ดังข้อมูลการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในต่างประเทศที่พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่างต้องได้รับการฝึกอบรมจนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ กอปรกับมีฐานข้อมูลที่บูรณาการเชื่อมโยงอย่างครบถ้วน จึงจะทำให้การนำแบบประเมินความเสี่ยงมาปรับใช้ได้ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากประเด็นสภาพปัญหาด้านแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาจากการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่ว่า **แบบประเมินความเสี่ยงยังมีสภาพปัญหาและข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว และจำเป็นต้องมีการปรับแก้ทั้งในส่วน of เครื่องมือ และการนำเครื่องมือไปบังคับใช้ให้เกิดผล** (โอระสา สุวรรณชาติ และ ศาตรา แก้วแพง, ม.ป.ป.; คมศักดิ์ โตโกชนพันธุ์, 2562; ธนพร จุลศรีและสุนทรี บุชิตชน, 2563; ปรีชรินทร์ แผลดอน และ วรณวิภา เมืองถ้ำ, 2564) และเพื่อความถูกต้องและแม่นยำตรงของการอภิปรายความในประเด็นของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้สืบค้นข้อมูลทฤษฎีภูมิเพื่ออภิปรายผลเชิงลึกในตัวเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยง

2) อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ EM): สภาพปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ EM เพื่อสนับสนุนและเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า สภาพปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ EM อาจพออภิปรายผลจำแนกรายประเด็นได้กล่าวคือ

3) (1) การนำอุปกรณ์ EM มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว ยังยึดโยงกับการใช้ “หลักประกัน” ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้คณะผู้วิจัยจึงได้อภิปรายความโดยละเอียดในประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว (2) กฎหมาย ระเบียบ ยังไม่ระบุถึงการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยชัดเจนเท่าที่ควร แตกต่างกับกรณีการใช้ “หลักประกัน” ที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และมีกฎหมายฉบับรอง หรือระเบียบกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้โดยชัดเจน (3) อุปกรณ์ EM ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ในสองลักษณะ คือ การใช้ควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรม และการใช้ควบคุมพฤติกรรมในกรณีพักโทษ หรือรอการลงโทษหลังคำพิพากษาในส่วนของกรมคุมประพฤติ ที่จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ EM ค่อนข้างแยกส่วนกันอย่างชัดเจน และค่อนข้างขาดการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างกัน ทั้งที่เป็นการลักษณะของการใช้อุปกรณ์ EM ในการควบคุมพฤติกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งในต่างประเทศ พบว่าการปฏิบัติในสองส่วนจะอยู่ในหน่วยงานรับผิดชอบเดียวกัน กลไกในการขับเคลื่อนและปฏิบัติในเชิงพื้นที่ก็ค่อนข้างทับซ้อนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกของ “อาสาสมัคร” ในพื้นที่ในการกำกับเครื่องมือ ที่มีสภาพข้อจำกัดทั้งบุคลากร อำนาจในการปฏิบัติ เป็นต้น (4) สภาพปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ EM ที่พบว่าสภาพปัญหาการบำรุงรักษา (Maintenance Agreement: MA) เนื่องด้วยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ (calibrated) การทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ (hypoallergenic) ที่ข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าเป็นสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ และสภาพปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ทั้งในเชิงเทคนิคและกายภาพ อันสะท้อนจากความเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้งในขนาดของอุปกรณ์ที่เกะกะ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ยุ่งยากต่อการดูแลรักษา การชาร์จแบตเตอรี่ ความเสถียรของสัญญาณ เป็นต้น (5) การใช้อุปกรณ์ EM อาจส่งผลต่อการ “ติดตรา” (labelling) เนื่องด้วยหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์หลักที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ควรคำนึงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเกินกว่าจำเป็นหรือปฏิบัติเช่นผู้กระทำ

ผิดอาจไม่เหมาะสมและละเมิดซึ่งสิทธิที่พึงมี แต่การติดอุปกรณ์ EM เพื่อประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นสิทธิที่พึงจะได้รับ การติดอุปกรณ์ EM อาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งที่สังคมรับรู้ และมีมุมมองว่า ‘เป็นผู้ที่กระทำความผิด’ จึงทำให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวและติดอุปกรณ์ EM ถูกสังคมตีตราและถูกละเมิดสิทธิที่ตนพึงจะได้รับ ดังคณะผู้วิจัยทราบข้อมูลจากการศึกษาบางประการที่ว่า ผู้ให้ข้อมูลระบุความว่า การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวต้องพิจารณาใช้ด้วยความระมัดระวัง และผู้ให้ข้อมูลบางกรณีระบุความโดยชัดแจ้งว่า จะเลือกใช้เครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวก่อน โดยไม่เลือกใช้อุปกรณ์ EM เนื่องด้วยอุปกรณ์ EM มีข้อจำกัดตามที่คณะผู้วิจัยอภิปรายความไป (6) อุปกรณ์ EM มีลักษณะและเงื่อนไขในการนำมาใช้เป็นการเฉพาะ **การเลือกใช้อุปกรณ์ EM จึงควรเหมาะสมกับบริบทและสภาพของแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ** กล่าวคือ อุปกรณ์ EM เป็นลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม (tracking) และจำกัดขอบเขตพื้นที่ของผู้สวมใส่โดยการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น การนำอุปกรณ์ EM มาประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวจึงควรใช้เฉพาะในกรณีที่คดีความผิดที่ถูกกล่าวหา มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ EM ในการจำกัดการเดินทาง หรือการจำกัดสถานที่ **ไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นสากล** เช่นเดียวกับคณะผู้วิจัยทบทวนการใช้อุปกรณ์ EM จากต่างประเทศที่ระบุข้อมูลสอดคล้องกันว่า อุปกรณ์ EM ต้องใช้เฉพาะกรณีเท่านั้น (7) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษาทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่บ่งชี้ในทิศทางเดียวกันว่า ผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาหรือจำเลย ค่อนข้างขาดการรับรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ EM ปล่อยตัวชั่วคราว โดยประเด็นดังกล่าวก็เป็นสภาพปัญหาดังที่คณะผู้วิจัยอภิปรายความไปในส่วนของประเด็นด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนหน้า

จากประเด็นสภาพปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ EM ก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาจากการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่ว่า **แม้ว่า อุปกรณ์ EM เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ จำต้องได้รับการพัฒนาและลดทอนสภาพข้อจำกัดเพื่อให้การประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปปรับใช้** (ปาลิดา มณีโชติ, 2559; สมนทิพย์ จิตสว่าง และ ฐิตียา เพชรมณี, 2559; ปิยะพร ตันณีกุล, 2559; ปิยะพร ตันณีกุล, 2559; ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2561; กฤตพงษ์ พัชรภูญโญพงศ์, 2562; อีรชญาณ ศรีชัชวาลวงศ์, อรปรียา หวังนุรักษ์และ ชูไฮลา กือโอด, 2562; คมศักดิ์ โตโกชนพันธ์, 2562; ธันว์ บุญยะตุลานนท์, 2563; ปรีชรีน แดดอน และ วรณวิภา เมืองถ้ำ, 2564) และ แม้การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ จะกำหนดขอบเขตมุ่งเน้นในส่วนของการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ แต่เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของการศึกษา ในฐานะที่อุปกรณ์ EM เป็น “เครื่องมือ” ประการหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ข้อเท็จจริงก็ยังพบว่ามีเครื่องมือ และเงื่อนไขอีกหลายประการที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวได้เช่นกัน ดังคณะผู้วิจัยจะขยายความในประเด็นถัดไป

แม้การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้ค้นพบถึงสถานการณ์ และสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งจากสังเคราะห์งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อค้นพบจากข้อมูลปฐมภูมิทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว (stakeholders) และความคิดเห็นหรือทัศนคติเชิงปริมาณจากผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งติดอุปกรณ์ EM และไม่ติดอุปกรณ์ EM รวมถึงผู้เสียหาย ดังปรากฏความตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายไปตามข้างต้น

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลในแง่มุมมองของการพัฒนาการของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ได้ว่า แม้ข้อเท็จจริงและข้อมูลจะบ่งชี้ถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบัน แต่คณะผู้วิจัยก็พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว เฉพาะอย่างยิ่งในสำนักงานศาลยุติธรรม ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วว่า การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีก่อนข้างมีขนาดและความสำคัญของปัญหาที่สูงกว่าในชั้นการสอบสวน และเป็นขอบเขตการศึกษาหลักของการศึกษานี้ นั้น สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย และมุ่งเน้นยกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏข้อบ่งชี้สำคัญทั้งจากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบกับข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้สืบค้นเพิ่มเติมจากการศึกษาของอติรุจ ตันบุญเจริญ (2564) ในประเด็นของ การยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา โดยการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ซึ่งการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นนั้นต้องอาศัย “เครื่องมือทางกฎหมาย” ได้แก่ การปล่อยตัวชั่วคราวทั้งในระหว่างการสอบสวนและระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อผ่อนคลายการจำกัดเสรีภาพในร่างกายและเป็นการเคารพสิทธิที่ว่าผู้ต้องหาและจำเลยถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent)

จากการสืบค้นข้อมูลทางสถิติของคณะผู้วิจัยพบว่า นับจากปี พ.ศ.2560 จนถึง พ.ศ.2564 ปรากฏข้อมูลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาล โดยพบว่า ศาลได้พิจารณาและอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 จากคำร้องทั้งหมด ดังปรากฏข้อมูลตามตาราง

ตารางที่ 5.2 ข้อมูลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาล (พ.ศ. 2560-2564)

ปี	จำนวนคำร้อง	อนุญาต (ร้อยละ)	ไม่อนุญาต(ร้อยละ)
2560	227,678	212,653 (93.40)	15,034 (6.60)
2561	235,404	214,444 (91.10)	20,960 (8.90)
2562	217,903	200,713 (92.11)	17,190 (7.98)
2563	237,875	217,094 (91.26)	20,781 (8.74)
2564	59,974	54,659 (91.14)	5,315 (8.86)

ที่มา: สำนักแผนและงบประมาณ (2564) (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)

ข้อมูลตามตารางแม้จะบ่งชี้ได้ว่า ศาลได้มีการพิจารณาและอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของคำร้องทั้งหมดแต่คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน ในส่วนของกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (เฉพาะในชั้นศาล) เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งชี้ถึง จำนวนผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงข้อมูลในชั้นสอบสวนแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันข้อมูลก็ระบุ ความว่ามีผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นจำนวนกว่า 50,000 คน (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2564) ได้แสดงถึง **สภาพปัญหาบางประการในการปล่อยตัวชั่วคราว** และทำให้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน- พิจารณาคดี เป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าถึงสิทธิหรือได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังที่ อติรุจ ตันบุญเจริญ (2564) ได้ระบุสภาพปัญหาจากการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ว่าอาจจำแนกได้สองประการคือ 1) การเข้าถึงสิทธิ ในการปล่อยตัวชั่วคราว และ 2) การใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว

สาเหตุหรือรากเหง้าของปัญหา (root causes) ดังกล่าวข้างต้น อาจสะท้อนจากการที่กระบวนการ ปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย กฎหมายกำหนดให้เป็นกระบวนการที่ต้องมีการ “ร้องขอ” มิใช่ได้รับ โดยอัตโนมัติ ซึ่งการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว อาจเกิดจากกรณีที่ **การไม่รับรู้ ไม่เข้าใจถึงสิทธิที่ตนจะได้รับตามกฎหมาย** รวมถึง **ไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว** หรืออาจเป็นเพราะการที่ กระบวนการในการยื่นคำร้องและการพิจารณาค่อนข้างมีความยุ่งยาก ในการดำเนินการ และสาเหตุที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการศึกษานี้ คือ **การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่มีหลักทรัพย์ หรือหลักประกันเพียงพอในการประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว** เพราะการที่กฎหมาย กำหนดความให้การปล่อยตัวชั่วคราวต้องยึดโยงกับการใช้หลักประกัน ตามที่คณะผู้วิจัยจักได้อภิปราย ขยายความต่อไป จนเกิดเป็นสภาพปัญหา “การคุมขังที่ไม่จำเป็น” เกิดเป็นปัญหาของความไม่ไว้วางใจ ในกระบวนการยุติธรรม กระทบต่อความเชื่อมั่นในภาพรวม

ด้วยความสำคัญของสถานการณ์และสภาพปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวของไทย ที่กระทบ ต่อความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการกับ ปัญหาและยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ดังคณะผู้วิจัยพอสรุปและอภิปราย ข้อค้นพบได้ ดังนี้

- พ.ศ. 2560 มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย ตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ขึ้น อันเป็นกฎหมายที่ได้ระบุถึงกลไกสำคัญหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยง ในการปล่อยตัวชั่วคราวคือ “การใช้กลไกผู้กำกับดูแล” ในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ของศาล ซึ่งแต่เดิมการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดมาตรการดูแลหรือเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการ ปล่อยตัวชั่วคราวต้องปฏิบัติ นอกจากการกำหนดให้มารายงานตัวตามกำหนดนัดเท่านั้น ทำให้การ ปล่อยตัวชั่วคราวในอดีตขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ของสังคมได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การปรับแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม เพิ่มเติมการใช้อุปกรณ์ EM หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของ ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึง การที่ศาลอาจมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข อันจะเห็นได้ว่าการปรับแก้ดังกล่าว เป็นการเพิ่มเครื่องมือหรือกลไกทั้งในเชิงของ “อุปกรณ์” และ “กำลังคน” ในการเข้ามาสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการยึดโยงการใช้หลักประกันเป็นหลักในการปล่อยตัวชั่วคราว

- พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกจับผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ศาลสามารถแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติตาม การกำหนดความเกี่ยวกับการลด หรือไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือมาตรการอื่นที่นำมาใช้ควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่เพียงพอ

- เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้กำหนดนโยบายประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย อันเป็นการคำนึงถึงเหตุอาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม ด้วยการกำหนดมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการคุ้มครองเสรีภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับในการปล่อยตัวชั่วคราว

- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากนโยบายประธานศาลฎีกาฯ ตามข้างต้น นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการออกกระเปียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย การเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นนโยบาย “ยุติธรรมไม่มีวันหยุด” เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย ให้ได้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยเร็วแม้เป็นวันหยุด ซึ่งกรอบเวลาการปฏิบัติราชการของศาลที่แต่เดิมมีวันหยุดนั้น อาจทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยไม่จำเป็น การเปิดทำการของศาลตามนโยบายและระเบียบดังกล่าวเป็นการ “เพิ่ม” เวลาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ “ลด” การคุมขังที่ไม่จำเป็น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากหลักคิดกระบวนการยุติธรรมที่ว่า “ความล่าช้าคือความยุติธรรม” (justice delayed is justice denied)

- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาคความยุ่งยากในการปฏิบัติกรณียื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งความไม่รู้ข้อกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการปฏิบัติ

การเกิดนายหน้าค้าประกันหลักทรัพย์ หรือค่าจ้างดำเนินการในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งคำแนะนำดังกล่าว มีสาระสำคัญที่คณะผู้วิจัยพอสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

(1) ผู้ร้องปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง โดยสามารถยื่นคำร้องในรูปแบบของ **“คำร้องใบเดียว”** อันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทราบคำสั่งศาลได้ ก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ หรือต้องใช้หลักประกันจำนวนเท่าใด ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้จะช่วยลดการยึดโยงหลักประกันกับการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากการปฏิบัติเดิมการยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ผู้ร้องจะยื่นหลักประกันมาพร้อมกับคำร้อง อันจะส่งผลให้ผู้ร้องต้องขวนขวายหาหลักประกันมาประกอบคำร้องเพื่อพิจารณา แต่เมื่อใช้ **“คำร้องใบเดียว”** ก็จะช่วยลดการยึดโยงการใช้หลักประกัน และเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะลำบากสามารถเข้าถึงการปล่อยตัวชั่วคราวได้มากขึ้น และคณะผู้วิจัยยังสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ว่าการใช้คำร้องใบเดียวนั้น เป็นกลไกหนึ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปล่อยตัวชั่วคราว กับผู้ร้องได้อย่างเป็นผล ดังที่นำเสนอความไปในประเด็นก่อนหน้านี้

(2) ศาลพึงพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกันแต่ไม่ต้องมีหลักประกัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้มากขึ้น ซึ่งแม้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คณะผู้วิจัยเห็นว่ายังค่อนข้างยึดโยงหลักประกันเข้ากับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่คำแนะนำประธานศาลฎีกาในข้อดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความพยายามโดยชัดแจ้งในการลดการใช้หลักประกัน อันนำไปสู่การจัดวางระบบช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจนเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศาลนำเครื่องมือและมาตรการต่าง ๆ ตามกฎหมายมาใช้แทนหลักประกันมากขึ้น

(3) ศาลอาจใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือข้อมูลอื่น ๆ ตั้งแต่โอกาสแรกที่บุคคลเหล่านั้นมาศาล และรายงานให้ศาลทราบเพื่อประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่ออันตรายประการอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยไม่จำต้องคำนึงถึงบัญชีมาตรฐานหลักประกันเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้คณะผู้วิจัยวิเคราะห์เห็นว่า เป็นคำแนะนำที่เปิดช่องให้เกิดการนำ **“แบบประเมินความเสี่ยง”** มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้พิพากษา อันสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติตามประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่คณะผู้วิจัยสืบค้น และเป็นที่น่าสังเกตว่าคำแนะนำดังกล่าวนี้พยายามจะลดการยึดโยงหลักประกันอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดการไม่ต้องคำนึงถึงบัญชีมาตรฐานหลักประกันหรือ **“ยึดถือ”** ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน

(4) การปล่อยตัวชั่วคราว ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว หรือเงื่อนไขอื่นใด อาทิ การสั่งให้ใช้อุปกรณ์ EM การใช้คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.มาตรการกักขังและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 โดยไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันตามบัญชีมาตรฐานประกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าคำแนะนำนี้ได้ เน้นย้ำถึงการใช้กลไก หรือเงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยลดการยึดโยงการใช้หลักประกัน ดังระบุความชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันตามมาตรฐานประกัน

(5) กรณีศาลเห็นสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน แต่หลักประกันที่ผู้ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเสนอมาไม่เพียงพอ หรือไม่อาจเสนอหลักประกันได้ทัน ศาลอาจพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปพลางก่อน โดยให้ผู้ร้องฯ เสนอหลักประกันให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลกำหนดและใช้วิธีการกำกับดูแลและอุปกรณ์ EM หรือหากหลักประกันที่ขาดอยู่จำนวนไม่มากและไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ศาลอาจพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักประกันที่เสนอมา โดยไม่กำหนดเงื่อนไขอื่น ซึ่งประเด็นดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นความพยายามในการเพิ่มโอกาสการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น โดยลดการยึดโยงหลักประกัน แต่ให้ใช้เครื่องมือหรือมาตรการอื่นในการเข้ามาสนับสนุนหรือลดการใช้หลักประกัน อาทิ อุปกรณ์ EM แต่จากการศึกษาที่ได้ปรากฏผลชัดเจนว่า อุปกรณ์ EM เหมาะสมกับการใช้ในบริบทบางกรณีเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่ หรือเงื่อนไขการเดินทาง แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นสากลที่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี ดังนั้น การนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้จำต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

(6) ศาลพึงกำหนดแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้สอดคล้องกับคำแนะนำนี้ เพื่อความละเอียดรอบคอบและเพื่อให้การใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยเห็นว่า มีสภาพเป็น **แรงกดดันนโยบาย** ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือและปฏิบัติตามแนวคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัดและให้เกิดผลในการปฏิบัติ

(7) การพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรม และความสงบสุขของสังคมควบคู่ไปด้วยเสมอ

- พ.ศ. 2562 – 2563 สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเรื่อง “การยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย” ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้พิพากษาเข้าใจระบบการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นย้ำให้เห็นประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม เสริมสร้างความสุขของสังคม ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้ต้องหาและจำเลยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นความพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ประกอบไปด้วยการสื่อสารเพื่อการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ

- พ.ศ. 2562 – 2563 มีการขับเคลื่อนกลไกให้ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว “**เข้ารับคำปรึกษากับคลินิกจิตสังคมบำบัด**” โดย การให้คำปรึกษาทางจิตสังคม หมายความว่า “การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการหลบหนี การกระทำผิด หรือก่อเหตุร้าย” เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ โดยกลไกคลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นกลไกหรือเงื่อนไขที่ศาลสามารถกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องเข้ารับคำปรึกษาตามที่กำหนด ซึ่งการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวนี้ได้รับเริ่มขึ้นที่ศาลต้นแบบจำนวน 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ก่อนที่จะประเมินผลการปฏิบัติและขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ในปัจจุบัน

- พ.ศ. 2563 นางเมนิณี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ออกคำแนะนำประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันขอปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นผลให้ผู้พิพากษาควรต้องคำนึงถึงบริบทแวดล้อมในขณะนั้น โดยในคำแนะนำให้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบกับหากเป็นกรณีที่ จำเป็นต้องเรียกหลักประกัน เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่เชื่อว่าลำพังการทำสัญญาประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือไปก่ออันตรายประการอื่น ต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความสามารถหรือข้อจำกัดในการหาหลักประกันของผู้ต้องหาหรือจำเลยประกอบด้วย อีกทั้ง การกำหนดวงเงินประกันหรือหลักประกัน ได้มีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานวงเงินประกันท้ายแนวทางสำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวฯ โดยลดจำนวนวงเงินหรือหลักประกันลงจากบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ใช้อยู่เดิม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- พ.ศ. 2564 ประธานศาลฎีกาวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวฉบับเดิม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทแวดล้อมปัจจุบัน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาระสำคัญบางประการได้ ดังนี้

(1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยตนเอง หรือผู้ที่เป็นเครือญาติหรือเกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือในทางการทำงานกับผู้ต้องหาหรือจำเลย **อาจยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องเสนอหลักประกันใด ๆ มาพร้อมกับคำร้อง**

(2) เมื่อจะมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว หากศาลเห็นว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัว (หลบหนี, ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน, ก่ออันตราย) **ให้ศาลพิจารณาใช้วิธีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติ และมาตรการกำกับดูแลก่อน** ถ้าวิธีดังกล่าวไม่เพียงพอจึงค่อยให้ผู้ร้องทำสัญญาประกันด้วยตนเองประกอบก็ได้ แต่หากผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความเสี่ยงสูงจากการปล่อยตัว ศาลสามารถสั่งใช้อุปกรณ์ EM ร่วมในการปล่อยตัว

(3) การเรียกประกันให้กระทำได้เมื่อศาลเห็นว่าวิธีการตามข้อ (2) ขาดัน ไม่เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับทุจริตฉ้อฉลมีผลกระทบต่อสาธารณสุขส่วนรวม หรือการค้ายาเสพติดให้โทษที่พฤติการณ์แห่งคดีก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรง

(4) คดีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์ และไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือ

ก่อเหตุร้ายใด ๆ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเป็นผู้สั่ง

(5) ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา หากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อน หรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์ และไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใด ๆ แม้จำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกา ศาลที่มีอำนาจอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้วิธีการอย่างเดียวกับศาลล่างหรือจะใช้วิธีการที่เข้มงวดก็ได้

- พ.ศ. 2564 มีประกาศสำนักงานยุติธรรม เรื่อง การขอปล่อยตัวชั่วคราวทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนำระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service: CIOS) ที่เป็ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวออนไลน์ โคนไม่ต้องเดินทางมาศาลเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและอำนวยความสะดวก

ตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผล ถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาในการปฏิบัติ จากกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ประกอบกับพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานศาลยุติธรรม ในการมุ่งแก้ไขเพื่อจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏความข้างต้น คณะผู้วิจัยจักได้อภิปรายขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว ประเด็นการนำหลักคิดการจัดการความเสี่ยง และหลักคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติมาปรับประยุกต์ในการวิเคราะห์ อันเป็นการขยายความในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ดังปรากฏความในหัวข้อถัดไป

5.1.2 ประเด็นทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว

การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อันจะนำไปสู่การปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ปรากฏจากการศึกษาวิจัย ทางคณะผู้วิจัยพบว่า **บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ** โดยจำแนกออกเป็นประเภทกฎหมาย ได้แก่

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายระดับเดียวกันกับพระราชบัญญัติ และเป็นกฎหมายฉบับที่สำคัญที่สุด ในฐานะที่เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา รวมถึงข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อสั่งให้มีการปล่อยชั่วคราวหรือสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว การมีประกันและการเรียกหลักประกัน ตลอดจนการอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวของศาล

2) กฎหมายลำดับรองประเภทต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา **ที่ได้ให้อำนาจแก่ประธานศาลฎีกาในการออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และข้อบังคับประธานศาลฎีกา** ซึ่งจะกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้พิพากษาในการพิจารณาออกคำสั่งให้มีการปล่อยชั่วคราวหรือสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน และหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา นอกจากนี้ **ยังมีคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เป็นกฎหมายลำดับรองที่มีลักษณะของการ กำหนดแนวทาง หรือแนวนโยบาย** เพื่อให้ผู้พิพากษาปฏิบัติตามให้เป็นแบบแผนเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ และ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญของประเทศไทย

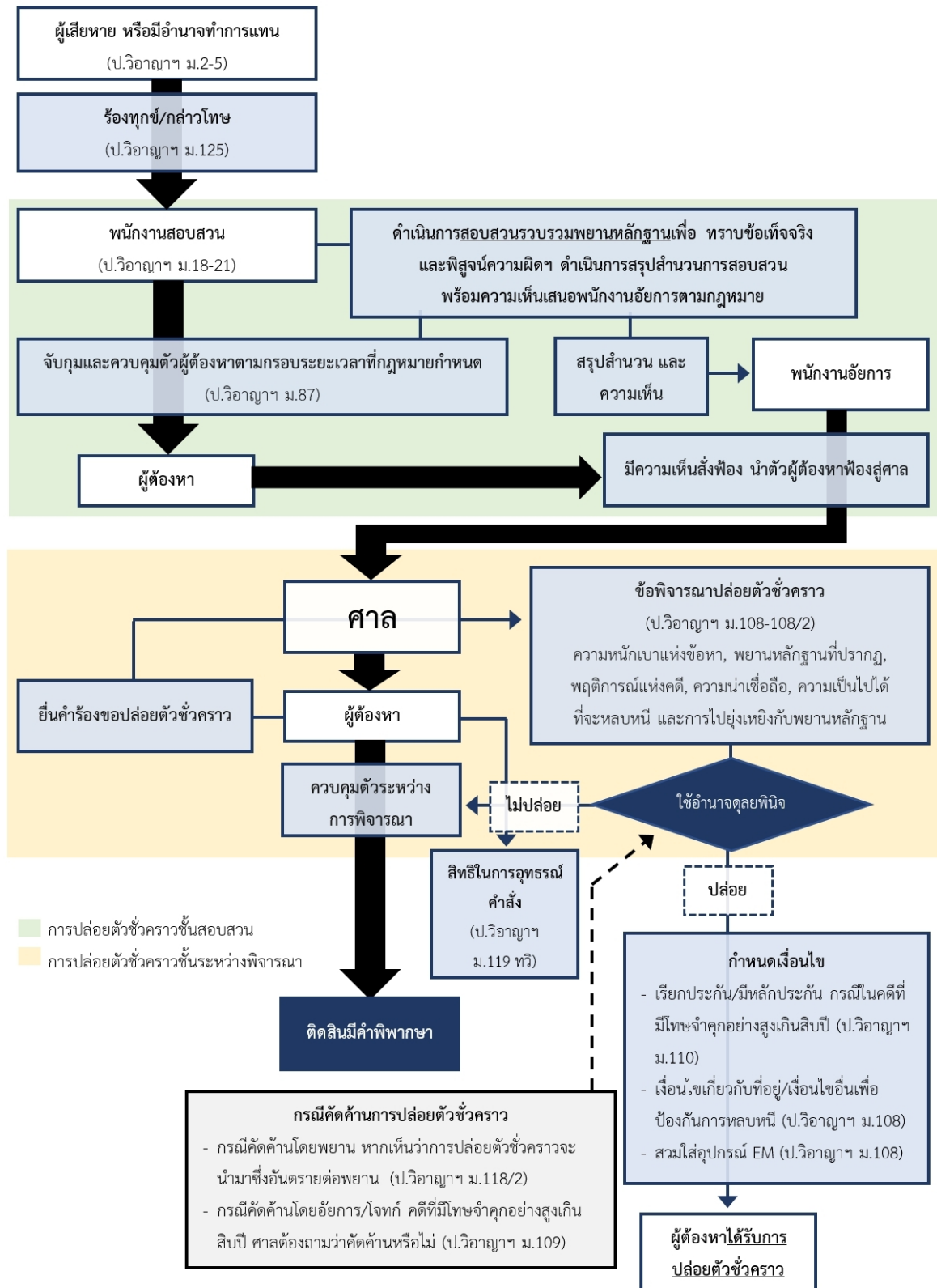
3) กฎหมายระดับพระราชบัญญัติอื่นที่กำหนดบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550 ซึ่งกฎหมายเฉพาะเหล่านี้จะบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างออกไปจากที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมมาตรการที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดังนั้น ตามที่กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ที่ปรากฏแนวทางการปฏิบัติไว้ในกฎหมายหลัก ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง คณะผู้วิจัยได้สรุปหลักการ แนวทาง มาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยไว้โดยละเอียดแล้วใน หัวข้อ 2.2.1 ในบทที่ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ก็พบประเด็นสอดคล้องกับหลักและกระบวนการ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และอภิปราย ผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยจักอภิปรายนำเสนอถึง **ขั้นตอนกระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว** กล่าวคือ การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “การขอประกันตัว” ปรากฏตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ที่ 3 โดยกฎหมายได้กำหนดให้ “การปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว จำเป็นต้องทำเป็นคำร้องขอต่อศาลตามแบบรูปแบบ หรือฟอร์มที่กำหนด โดยศาลอาจจะกำหนดให้มีการวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกันก็ได้” สามารถพิจารณาได้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นการดำเนินการในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกจับกุม หรือควบคุมตัว อาจแยกได้เป็นสองกรณีคือ 1) **กรณีอยู่ในระหว่างการสอบสวน:** ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไว้ในระหว่างการสอบสวน ให้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกับพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี และ 2) **กรณีอยู่ในระหว่างการพิจารณา คดี:** ผู้ต้องหาที่ถูกขังตามหมายศาลและยังไม่ถูกฟ้อง รวมถึงผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไว้ในระหว่างการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาลในการพิจารณา

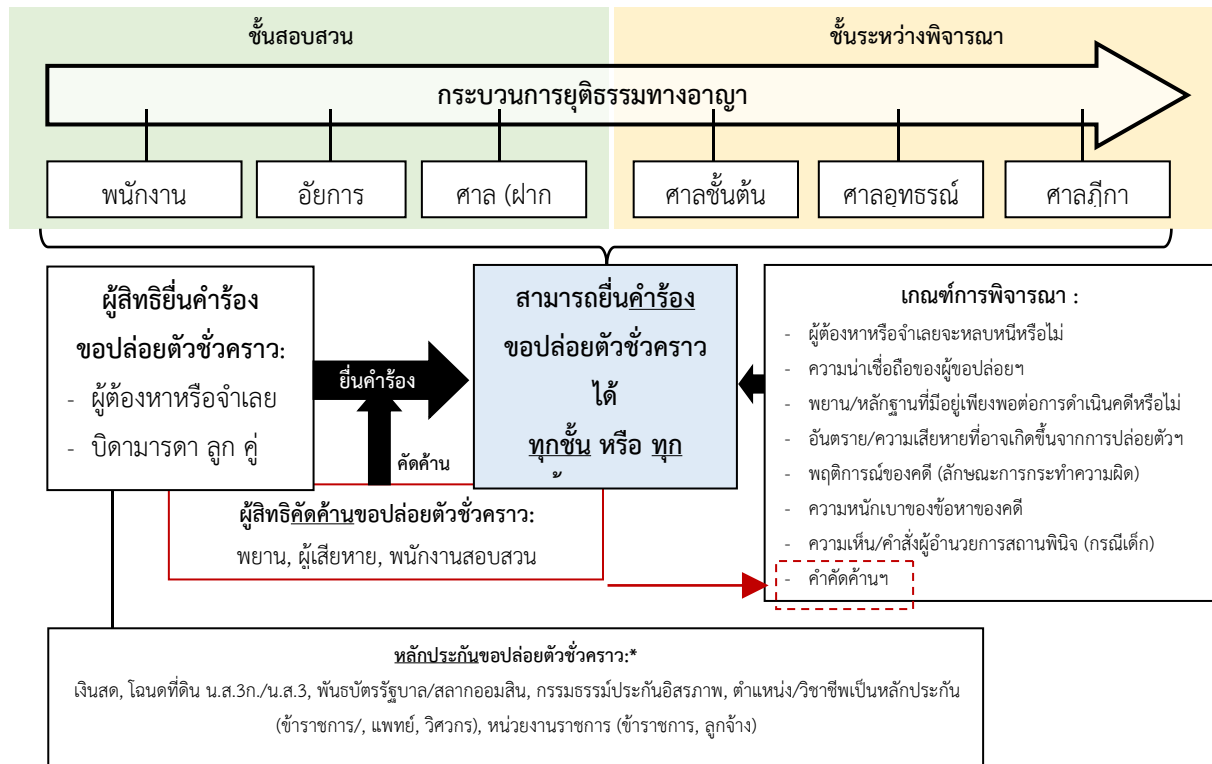
การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองกรณี กฎหมายระบุชัดเจนว่า “**ให้เจ้าพนักงานสอบสวน หรือ ศาล แล้วแต่กรณี รีบสั่งอย่างรวดเร็ว และผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว**” ซึ่งจาก ที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความมาก่อนหน้านั้นในบทที่ 2 ทางกฎหมายได้ระบุชัดเจนว่า เจ้าพนักงานที่มีอำนาจ ในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือศาลสามารถที่จะ กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ โดยเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่กล่าวความมานั้นนี้ ก็หมายความว่ารวมถึงเงินหรือ

หลักทรัพย์ในการประกันตัว การใช้อุปกรณ์ EM ตลอดจนมาตรการหรือแนวทางอื่น อาทิ การกำหนดให้มา รายงานตัว การใช้การกำกับดูแล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในการทำความเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว ตามบริบทของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความได้ตามภาพ



ภาพ 5.4 ข้างต้น ที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอถึงขั้นตอนกระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว ตามบริบทของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน ก็สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานกิจการยุติธรรม (2564) ที่ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่า **สามารถยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในทุกชั้นของกระบวนการยุติธรรม** ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาล โดยผู้มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ตามกฎหมายกำหนด ปรากฏตามภาพ



หมายเหตุ: * การกำหนดหลักประกันและประเภทของหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราว คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นการยึดโยงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเข้ากับหลักประกัน

ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ของกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย กับสิทธิในการยื่นคำร้อง

การขอคัดค้าน และการใช้หลักประกอบการพิจารณา

ที่มา: ปรับจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (2564: 12-13)

ภาพ 5.5 คณะผู้วิจัยได้สรุปและดัดแปลงจากการศึกษาของ สำนักงานกิจการยุติธรรม (2564) โดยตามภาพได้แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งถึง “สิทธิ” ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะสามารถได้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวในทุกชั้น หรือทุกชั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวสามารถกระทำได้ใน 2 ลักษณะคือ 1) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน และ 2) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งการขอปล่อยตัวชั่วคราว**ต้องมีการยื่นคำร้องในการขอปล่อยตัวชั่วคราว** ประกอบกับหลักประกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถใช้สิทธิในการ**คัดค้าน**คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ได้เช่นเดียวกัน และผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของหลักประกัน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการให้ความสำคัญกับหลักประกันที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ต้องมีมูลค่าตามระดับความหนัก/เบาของข้อหา หรือพฤติการณ์ของคดีตามที่กำหนดเป็นบรรทัดฐานหรือกรอบการปฏิบัติที่กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ยึดถือ” ตามที่คณะผู้วิจัยอภิปรายความมาก่อนหน้านั้นนั้น แสดงให้เห็นได้ว่า **การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยค่อนข้างยึดโยงกับการใช้หลักทรัพย์ หรือหลักประกัน** และย่อมสัมพันธ์กับสภาพทางเศรษฐกิจหรือโอกาสของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการเข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับอย่างสมบูรณ์

จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบปล่อยชั่วคราว คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลทางวิชาการ อันนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวได้ในภาพรวม สามารถพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

5.1.2.1 ประเด็นความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกฎหมาย จากการศึกษาคณะผู้วิจัย พบว่า บทบัญญัติของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลำดับรอง และพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง ที่บัญญัติเรื่องการปล่อยชั่วคราวและการนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ มีเนื้อหาของกฎหมายที่ค่อนข้างสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน หลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ และหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย ซึ่งหลักการและแนวคิดดังกล่าวปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการคุ้มครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำคุก ค.ศ. 1988 มาตรฐานสหประชาชาติว่าด้วยการไม่คุมตัว ค.ศ. 1990 และมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955

หลักการและแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศ และบทบัญญัติของกฎหมาย มีความสอดคล้องกันในแง่เนื้อหาที่บรรจุข้อความที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญามีสิทธิร้องขอให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยเป็น สิทธิที่กฎหมายรับรองให้ และถูกปฏิบัติในฐานะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษา อีกทั้ง การมีคำสั่งให้นำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ถูกกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า สิทธิในการร้องขอปล่อยชั่วคราวตามเนื้อความใน มาตรา 106 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดและรับรองขึ้น **ไม่ใช่สิทธิโดยกำเนิดหรือติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด** ถ้าหากจะพิจารณาว่าการปล่อยชั่วคราวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน คณะผู้วิจัยอาจมีความเห็นไม่สอดคล้องกับหลักการเช่นว่านั้นโดยสมบูรณ์ เนื่องจากตามกฎหมายไทย สิทธิในการร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่จำเป็นต้อง ร้องขอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าค่อนข้างขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิของมนุษย์

ทุกคนไม่ใช่สิทธิที่รัฐมอบให้ เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการย้ายที่อยู่ สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าหากพิจารณาในแง่มุมมองของสิทธิมนุษยชนแล้ว การที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิปล่อยชั่วคราวจำเป็นต้องมีการร้องขอ จึงอาจไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดเสมอไป

หากพิจารณาว่าสิทธิในการปล่อยชั่วคราวเป็นสิทธิเสรีภาพภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น การกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ปรารถนาจะได้รับการปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นข้อกำหนดที่สร้างภาระให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและไม่ควรตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอันเป็นสิทธิที่มีติดตัวมาแต่กำเนิด ดังนั้น **การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปล่อยชั่วคราวที่กำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องร้องขอ** เว้นแต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี “ร้องคัดค้าน สิทธิดังกล่าว” ซึ่งหากมีการยื่นคัดค้าน ศาลจึงรับฟังข้อเท็จจริงและพิจารณาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ปล่อยชั่วคราวตามกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎหมายต่อไป การกำหนดเช่นนี้ เป็นการสร้าง ‘ดุลยภาพ’ ระหว่างสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย และสิทธิของโจทก์หรือผู้เสียหายในคดีอาญา ด้วย เนื่องจากสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิที่ติดตัวโดยกำเนิด ขณะเดียวกันก็ให้สิทธิแก่โจทก์หรือผู้เสียหายที่จะพิสูจน์ว่าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อคดีหรือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

5.1.2.2 ประเด็นการวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยศาล สืบเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 108 และ มาตรา 108/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้ **ศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยร้องขอ** ทั้งกำหนดข้อพิจารณาตามที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ มาตรา 108 ที่กำหนดให้ **ศาลนำปัจจัยที่ระบุในอนุมาตรามาใช้พิจารณาประกอบ** อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยที่ถูกระบุนั้นไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญว่าศาลควรพิจารณาข้อใดก่อน/หลัง หากแต่กำหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลที่มีอิสระในการหยิบจับข้อใดก็ได้มาพิจารณา อย่างไรก็ตาม การพิจารณา มาตรา 108 จำเป็นจะต้องพิจารณา มาตรา 108/1 ควบคู่ด้วยเสมอ โดยข้อพิจารณาตามมาตรา 108/1 กำหนด “เหตุอันควรเชื่อ” ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็เป็นการเพียงพอที่จะสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นได้ว่า บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ **การให้อำนาจดุลพินิจแก่ศาลในการเลือกใช้ข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจปล่อยหรือไม่ปล่อยชั่วคราว** แต่การพิจารณาดังกล่าวอาจนำมาซึ่งปัญหาในการตีความได้ กล่าวคือ เราจะทราบได้อย่างไรว่า ‘มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี’ หรือ ‘มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน’ หรือ ‘ความหนักเบาแห่งข้อหา ข้อหาใดถือเป็นข้อหาหนัก และข้อหาใดถือเป็นข้อหาเบา’ เป็นต้น ซึ่งจากการสืบค้นของ

คณะผู้วิจัยในกฎหมายต่างประเทศก็พบว่า มักจะมีการจำแนกข้อหาให้เห็นชัดเจน ตัวอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศสได้จำแนกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) คดีที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และ 2) คดีที่มีโทษจำคุกเกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป โดยข้อพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวของทั้ง 2 กรณีเช่นว่านั้น ก็มีข้อพิจารณาที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นไปที่ความเหมาะสมของคดี เช่น ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกเกิน 2 ปี ขึ้นไป ศาลจะพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ความสำคัญกับพฤติการณ์ที่น่าจะซับซ้อนพยานหรือมีพฤติการณ์ที่จะไปกระทำความผิดอีกหรือไม่ ในขณะที่คดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ศาลจะพิจารณาเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นสำคัญว่าถ้าปล่อยไปแล้วมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพียงใด ซึ่งกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดว่าคดีลักษณะใดว่า ศาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อนหรือหลัง แต่เขียนเอาไว้เป็นการทั่วไปและเปิดกว้างให้ศาลใช้ดุลพินิจ

ดังนั้น การกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา จึงเป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจได้อย่างแม่นยำ **เพิ่มขึ้น และเพิ่มน้ำหนักในการวินิจฉัยเหตุอันควรเชื่อ** ตามที่ มาตรา 108/1 กำหนด ให้มีหลักฐานในเชิงภาวะวิสัยประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยพบว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่กำหนดให้เจ้าพนักงานสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและข้อมูลจากผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ ตามประเด็นที่แบบประเมินกำหนด เช่น เพศ อายุ ภูมิลำเนา อาชีพ สุขภาพจิต สภาพแวดล้อม สังคม ครอบครัว และประเด็นอื่นที่จำเป็นในการพิสูจน์เหตุอันควรเชื่อตามที่ มาตรา 108/1 กำหนดก็ตาม **แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ต้องมีการนำแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมาใช้ช่วยเสริมดุลยพินิจศาลทุกครั้งที่มีการร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหาหรือจำเลย** จึงเกิดความไม่แน่นอนในแต่ละคดีว่าคดีใดบ้างที่ศาลจะนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ คดีใดบ้างที่ศาลจะไม่นำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือขาดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติ ซึ่งในคดีที่ไม่มีการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้อาจจะสามารถพิสูจน์ถึง “เหตุอันควรเชื่อ” ตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง ด้วยเหตุนี้ การกำหนดให้มีการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับแบบประเมินความเสี่ยง มาบัญญัติไว้ในกฎหมายอาจเป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณา

5.1.2.3 ประเด็นการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน คณะผู้วิจัยได้พิจารณาบทบัญญัติตาม มาตรา 110 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย พบว่า กฎหมายกำหนดให้มีการจำแนกคดีออกเป็น 2 ประเภทที่จะเชื่อมโยงการปล่อยชั่วคราวเข้ากับการเรียกประกันหรือหลักประกัน โดยคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวจะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่คดีอื่น กฎหมายเปิดกว้างให้ศาลกำหนดให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกันก็ได้ หรือมีประกัน

และหลักประกันด้วยก็ได้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกหลักประกันได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายลำดับรอง ดังที่คณะผู้วิจัยกล่าวความมาก่อนในข้างต้น

จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ลักษณะเช่นนี้ **ส่งผลให้มีการมีประกันหรือหลักประกันได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการปล่อยชั่วคราว** เพราะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป ถูกบังคับโดยอัตโนมัติว่าจะต้องมีประกันเสมอ โดยจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ส่วนในคดีอื่น ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องมีประกันหรือหลักประกันก็ได้ แต่ยังเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจเรียกประกันหรือหลักประกันได้อยู่นั่นเอง ซึ่งการบัญญัติกฎหมายเอาไว้เช่นนี้ ส่งผลให้ไม่ว่าคดีรูปแบบใด ไม่ว่าคดีจะมีอัตราโทษจำคุกเท่าใดก็ตาม ย่อมมีโอกาสเสมอที่ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวจะถูกศาลกำหนดให้ต้องมีประกันหรือหลักประกัน ประเด็นที่น่าพิจารณาโดยละเอียด ปรากฏตามบทบัญญัติ มาตรา 110 รวมถึงกฎหมายลำดับรอง คือ การมีประกันหรือหลักประกันได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญที่ยึดโยงการปล่อยชั่วคราวได้อย่างไร ดังคำกล่าวที่มักได้ยินโดยทั่วไปว่า **“หากถูกจับกุมต้องเตรียมทรัพย์สินไว้ประกันตัวเองเสมอ”** ทั้งที่การปล่อยชั่วคราวถือเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินมาประกอบ

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า **การให้มีประกันหรือหลักประกันเป็นเพียงเงื่อนไขประการหนึ่งในหลาย ๆ เงื่อนไขที่ศาลสามารถกำหนดเพิ่มเติมในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้เท่านั้น** เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ เงื่อนไขในการขับรถ เงื่อนไขในการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัว เป็นต้น **ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการต้องมีประกันหรือหลักประกันเป็นพิเศษ** ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขอื่นที่หลากหลายไม่ใช่การมีประกันหรือวางหลักประกันได้ นอกจากนี้ การมีประกันหรือหลักประกันก็อาจไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวจะไม่หลบหนีหรือยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเสมอไป ในทางตรงกันข้าม ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีความสามารถในการวางหลักประกัน อาจถูกอนุมานได้ว่ามีความสามารถและมีฐานะทางการเงินที่อาจจะหลบหนีหรือทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดก็ได้

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการปล่อยชั่วคราว พบว่า **กฎหมายว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวมีขึ้นเพื่อผ่อนคลายเสรีภาพให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา** เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังมีฐานะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาล อีกทั้ง **เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานและข้อต่อสู้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่** ดังนั้น หากกฎหมายกำหนดให้การปล่อยชั่วคราวโดยยึดโยงกับการมีประกันหรือหลักประกันอันเป็นเงื่อนไขสำคัญ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่มีฐานะยากจน ที่ไม่สามารถหาหลักประกันมาวางแก่ศาลได้ เป็นการตัดโอกาสในการได้รับการผ่อนคลายเสรีภาพเพื่อออกไปแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานและข้อต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง และย่อมขัดกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการปล่อยชั่วคราวอย่างชัดเจน

5.1.2.4 ประเด็นการปล่อยชั่วคราวโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคณะผู้วิจัยพิจารณาถึงบทบัญญัติมาตรา 108 วรรค 3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง พบว่า **การใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการปล่อยชั่วคราว** ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการหลบหนี ป้องกันภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยระบุชัดเจนว่า การนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกันกับการมีประกันและหลักประกัน กล่าวคือ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กำหนดให้คดีที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง ศาลอาจใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ต้องหาที่ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีเงินมาวางเป็นประกันด้วย พร้อมกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสวมใส่เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่า **เป็นการนำเรื่องหลักประกันมายึดโยงกับการใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์**

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การนำเรื่องหลักประกันมายึดโยงกับการใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องหรือไม่ เพราะเมื่อคณะผู้วิจัยได้พิเคราะห์ความจากกฎหมายต่างประเทศ พบว่า **สาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้กำหนดให้การสั่งให้ใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มายึดโยงกับเรื่องของการกำหนดประกันหรือหลักประกันแต่อย่างใด** แต่นำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในคดีที่มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะกระทำความผิดซ้ำ โดยกำหนดประเภทคดีด้วย ได้แก่ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว คดีความผิดเกี่ยวกับฆาตกรรม และคดีความผิดที่เกี่ยวกับโจรกรรม ซึ่งคดีเหล่านี้ถูกมองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวมีโอกาสในการกระทำความผิดซ้ำหรือหลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ในขณะที่ **ประเทศฝรั่งเศสกำหนดให้การใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่หลากหลาย** เช่น ประเภทของความผิดที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหา ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการขบชียานพาหนะและคดีเกี่ยวกับการติดยาเสพติดมักจะเป็นคดีที่มีการใช้อุปกรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ **ศาลยังให้ความสำคัญกับประวัติอาชญากรรม**ของผู้ต้องหาด้วย โดยผู้ต้องหาที่เคยกระทำความผิดหลายครั้งมักจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ติดตั้งอุปกรณ์ อีกทั้ง ศาลจะประเมินทัศนคติต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องหาว่ามีดีภาวะ หรือ ความมั่นคงทางจิตใจ หรือไม่ ประกอบการพิจารณา

ดังนั้น การนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล คณะผู้วิจัยเห็นว่า **ไม่จำเป็นต้องนำไปยึดโยงกับเรื่องของการมีประกันหรือหลักประกันเป็นหลักสาระสำคัญ** ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทย เนื่องจากการกำหนดในลักษณะเช่นว่านี้ ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและมีฐานะยากจน หรือมีรายได้น้อย ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอในการวางหลักประกัน มักจะถูกสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ซึ่งสร้างภาระให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ รวมถึงมีสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาพลักษณ์ที่ปรากฏสู่สังคมภายนอก ทั้งที่บุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษา อีกทั้ง **การได้รับการปล่อยชั่วคราว** มากี่เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่กลับถูกติดตรา (labelling) ไว้ด้วยเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ หากไม่นำเรื่องของการนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ยึดโยงกับการเรียกหลักประกัน

แต่กำหนดให้ศาลพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ เป็นผู้สวมใส่เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ หรือพิจารณาความเหมาะสมเป็นการเฉพาะแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ละรายเป็นการเฉพาะกรณี อาจส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอในการวางหลักประกัน แต่มีปัจจัยเฉพาะอื่นที่เข้ามาประกอบการพิจารณาของศาล (ที่ไม่ใช่เรื่องหลักประกัน) ที่เป็นปัจจัยอันน่าเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นไม่หลบหนีหรือกระทำความผิดซ้ำ หรือคดีที่ไม่มีโทษรุนแรง ก็จะส่งผลดีต่อการเพิ่มโอกาสในการปล่อยชั่วคราวบุคคลนั้นโดยไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ และย่อมสอดคล้องต่อหลักการและแนวคิดในการปล่อยชั่วคราวอีกด้วย

5.1.3 การนำเอาหลักคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มาพิจารณาในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

การอภิปรายผลด้วยนำเอาหลักคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์และข้อบ่งชี้อันเป็นประโยชน์ในการศึกษา คณะผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลทั้งในเชิงเอกสาร และข้อมูลปฐมภูมิมาประกอบการพิจารณา อภิปรายผล ซึ่งสามารถจำแนกข้อมูลออกเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้

5.1.3.1 ภาพรวมของการปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักคิดการจัดการความเสี่ยง: จากการที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังปรากฏในบทที่ 2 ซึ่งจากความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง” ที่โดยรวมอาจหมายถึง **เหตุการณ์ หรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย จนอาจทำให้การดำเนินงานปกติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์** ซึ่งจากนิยามข้างต้น หากพิจารณาจากการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศึกษาจะเห็นได้ว่า การที่ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไประหว่างการพิจารณาคดี หรือระหว่างที่ยังไม่มีคำพิพากษาสิ้นสุด ย่อมอาจเกิดความเสี่ยงสำคัญคือ ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปนั้น หลบหนีไม่มาตามกำหนด หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางคดี หรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหาย ดังนั้น การปล่อยตัวชั่วคราวจึงย่อมเกิด**ความเสี่ยง** ดังที่คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ตามความหมายข้างต้น

เมื่อการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไประหว่างการพิจารณาคดี หรือระหว่างที่ยังไม่มีคำพิพากษาสิ้นสุด ย่อมอาจเกิดความเสี่ยงตามที่กล่าวความไป ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น **เกิดจากการตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง** จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความเสี่ยง หรือลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทางคณะผู้วิจัยสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไประหว่างการพิจารณาคดี ของศาล (ผู้พิพากษา) หรือผู้มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีเกณฑ์หรือหลักที่คำนึงในการใช้อำนาจดุลยพินิจตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ย่อมต้องอาศัยข้อมูลมาเพื่อประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งหากข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจไม่เพียงพอ (lack of information) การพิจารณาก็ย่อมตั้งอยู่บน “ความเสี่ยง” ว่า ผู้ต้องหาหรือผู้กล่าวหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป จะหลบหนีไม่มาตามกำหนด หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางคดี หรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหาย การพิจารณาจึงจำเป็นต้องมีการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ศาลมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมทั้ง ควรมีกระบวนการในการจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยง ภายหลังการตัดสินใจเพื่อไม่ให้เกิดการหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายตามที่กล่าวความไป

การที่คณะผู้วิจัยจะสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ การศึกษาได้โดยสมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการหรือเครื่องมือในการประเมิน ความเสี่ยง และยกระดับการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้นำหลักคิด เกี่ยวกับ **หลักการและแนวทางประเมินความเสี่ยงตามกรอบ COSO** (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ถึงแม้หลักการและแนวคิดดังกล่าวจะเป็นลักษณะของ การจัดการความเสี่ยงในองค์กร แต่สามารถเทียบเคียงเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดทอนและ ควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวตามการศึกษานี้ได้เช่นกัน โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาถึงหลักการ พื้นฐาน 5 ประการประกอบด้วย 1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม (Governance and Culture) ขององค์กร อันเป็นตัวกำหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กร และแสดงถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล สำหรับการบริหาร ความเสี่ยง 2) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective-Setting) โดยการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร 3) ผลการดำเนินการ (Performance) ที่เกิดขึ้น 4) การทบทวนและการแก้ไข (Review and Revision) เป็นการทบทวน ประสิทธิภาพขององค์กร ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ 5) ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication, and Reporting) ในการรับและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็น ทั้งจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก นำมาสู่การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หลักการพื้นฐาน 5 ประการในการประเมิน จัดการความเสี่ยงตามแนวคิด COSO นำไปสู่การ กำหนดเป็นประเด็นคำถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรม และเมื่อปรากฏผลของข้อมูลที่ได้รับทางคณะผู้วิจัย จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความในประเด็นที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป เช่นเดียวกันกับหลักองค์ประกอบของ การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: ERM) 8 ประการ ที่จะเป็นการออกแบบเครื่องมือ สำหรับการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 6) กิจกรรมควบคุม (Control of Activities) 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ 8) การกำกับติดตาม ตรวจสอบ (Monitoring)

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการศึกษาในการพัฒนาแนวทางการยกระดับการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าความมุ่งหาความสำคัญในด้านการ**ประเมินความเสี่ยง (Risk Management)** ที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพิจารณาว่าควรบริหารจัดการเป็นประการใด การ**ตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)** เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุ ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน อาจดำเนินการโดยพัฒนาชุดการดำเนินการ (a set of actions) ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ขององค์กร อันกล่าวได้ว่าเป็นการ “ตัดสินใจ” หรือการ “ใช้ดุลยพินิจ” ในการพิจารณาตอบสนองให้เหมาะสม และ **กิจกรรมควบคุม (Control of Activities)** เป็นการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ หรือเงื่อนไข (conditions) เพื่อช่วยลด หรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งลักษณะหนึ่งคือการนำเอาเครื่องติดตามด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาปรับใช้

5.1.3.2 การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง: สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ในประเด็น กรอบแนวทางการวิเคราะห์ภายใต้หลักคิดการจัดการความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาหลักที่ว่า “เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี ...” จะเห็นได้ว่าคณะผู้วิจัยต้องสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบการพิจารณาเป็นไปตามหัวข้อก่อนหน้า

การพิจารณาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏความส่วนหนึ่งตามที่ทางคณะผู้วิจัย ได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของเครื่องมือทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาประการใด โดยเทียบเคียงการศึกษาจากการทบทวนข้อกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทของประเทศไทย และต่างประเทศประกอบด้วย 1) สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 2) ฝรั่งเศส และ 3) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ดังปรากฏในบทที่ 2 และคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการเปรียบเทียบหลักคิดในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศตามตารางที่ 2.2

ประเด็นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ที่น่าสนใจคือ หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวทุกประเทศ (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้) ต่างสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดสากล โดยหลักในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการพิจารณาคดี ต้องกระทำไปภายใต้หลักความจำเป็นที่ว่า “ควบคุมตัวเพื่อไม่ให้หลบหนี และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเท่านั้น โดยมี

กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน” เพียงเท่านั้น โดยข้อแตกต่างในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ ปรากฏตามตาราง

ตารางที่ 5.3 สรุปข้อแตกต่างในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ

ประเด็น	ไทย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เกาหลีใต้
1.หลักในการปล่อยชั่วคราวโดยศาล	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยพิจารณาจากความหนักเบาของคดี พฤติการณ์แห่งคดี ความเสี่ยงในการหลบหนี ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปล่อยชั่วคราว	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยมี 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงกฎหมาย เช่น ความร้ายแรงของประเภทคดี อัตราโทษ และ 2) ปัจจัยเชิงข้อเท็จจริง เช่น ประวัติของผู้ต้องหา บุคคลรอบตัว สิ่งแวดล้อมของผู้ต้องหา เป็นต้น	จำแนกจากอัตราโทษ ได้แก่ อัตราโทษไม่เกิน 2 ปี และอัตราโทษเกิน 2 ปีขึ้นไป โดยศาลจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวเอาไว้ โดยมีความเข้มงวดต่างกัน	กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว โดยพิจารณาจากความหนักเบาของคดี พฤติการณ์แห่งคดี ความเสี่ยงในการหลบหนี ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปล่อยชั่วคราว
2.การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว	โดยหลักศาลจะกำหนดให้มีการวางหลักประกันและทำสัญญาประกัน ประกอบการพิจารณาอัตราโทษ รวมถึงเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าวัตถุประสงค์ของการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา	เป็นอิสระของศาล ในการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา	เป็นอิสระของศาลในการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ จากที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม เฝ้าระวังผู้ต้องหา (ภายใต้กรอบที่กฎหมายเขียนไว้เท่านั้น เนื่องจากเป็นระบบ Civil Law)	

หมายเหตุ: ปรับจากสรุปผลการเปรียบเทียบหลักคิดในการปล่อยตัวชั่วคราวของแต่ละประเทศ ตารางที่ 2.2

เพื่อการอภิปรายความของคณะผู้วิจัยที่ครอบคลุมในมิติของการประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง ด้วยการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้นถึงหลักคิด และข้อมูลการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การตอบสนองความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ดังปรากฏตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความพร้อมอภิปรายผลรายประเด็นดังนี้

ข้อสืบค้นที่ 1: เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในบริบทประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประชุมหารือทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยง

นอกเหนือจากที่คณะผู้วิจัยทบทวนข้อกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทของประเทศ ไทย และต่างประเทศทั้งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ดังสรุปความ ไปข้างต้น เพื่อความมั่นคงของการศึกษาทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้นถึง พัฒนาการของการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม จากการศึกษาของ มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิน ประดิษฐากร และธัญญานุช ตันติกุล (2559) ที่เป็นรายงานสรุปจากการประชุมหารือ ทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington DC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 มีประเด็นด้านแบบประเมินความเสี่ยงดัง พอที่คณะผู้วิจัยสรุปประเด็นและอภิปรายความเชื่อมโยงกับการศึกษา ดังนี้

1) สภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา (ช่วงประมาณก่อน ค. ศ.1960) **มีความคล้ายคลึงกับสภาพปัญหาในบริบทของประเทศไทย** กล่าวคือ จากข้อมูลบ่งชี้ว่าแต่เดิมการ ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์ ในการค้ำประกันเช่นเดียวกับประเทศไทย ตลอดจนมีการกำหนดตารางวงเงินในการปล่อยตัวชั่วคราวขึ้นอยู่กับ ความร้ายแรงของข้อหา จึงเกิดปัญหาว่า “ผู้ที่ไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจย่อมไม่สามารถขอปล่อยชั่วคราวและถูก คুমขังในเรือนจำ” ส่งผลให้เกิดสภาพของ “**ธุรกิจนายประกันอาชีพ**” ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องหา หรือจำเลยในการดำเนินการขอปล่อยชั่วคราว (ประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินประกัน) อันจะเห็นได้ว่า **มีความคล้ายคลึงกับสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน** สอดคล้องกับวาท กรรมที่ว่า “*คุณมีไว้ขังคนจน*” อันเป็นความสำคัญและสภาพของปัญหาหลักประการหนึ่งที่น่าสนใจ การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ อย่างชัดเจน

2) การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายได้กำหนดความโดยชัดเจน เป็นไปตามสิทธิและเจตนารมณ์สากล แต่การปฏิบัติจริงอาจมีการเบี่ยงเบน (deviant) กล่าวคือ กฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายมลรัฐซึ่งมีบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองว่าด้วย “สิทธิในการประกันตัว” (Right to Bail) หมายถึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนมีสิทธิที่จะประกันตัวและศาลต้องอนุญาต แต่ในทาง ปฏิบัติกลับพบว่า แม้กฎหมายจะกำหนดว่า “ศาลต้องอนุญาต” ในการปล่อยตัวชั่วคราว ภายใต้สิทธิและ เจตนารมณ์สากลที่ว่า “ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์” (Presumption of Innocent) ดังนั้น หากศาลหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องการให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย รายใดเพราะเกรงอันตรายที่ผู้ต้องหารายนั้นจะก่อขึ้นหลังปล่อยตัว หรือเกรงว่าจะหลบหนี ศาลย่อมไม่มี อำนาจตามกฎหมายที่จะให้ขังหรือควบคุมระหว่างพิจารณา หากแต่ต้องเลี่ยงไปด้วยการกำหนดวงเงิน ประกันให้สูงมากพอ เพื่อให้ผู้ต้องหาจะได้ไม่มีทางหาเงินมาประกันตัวได้

3) การเรียกหลักประกันในรูปของตัวเงินหรือหลักทรัพย์อื่น ในการค้ำประกันการปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่ได้มีนัยสำคัญชัดเจนกับความเสี่ยงในการหลบหนี หรือการก่ออันตรายหรือยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน กล่าวคือ ปรากฏจากข้อมูลในการประชุมหารือทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยง (2559) ที่ว่า “งานวิจัย บ่งชี้ว่า ... การเรียกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการหลบหนี การกระทำ

ความผิดซ้ำหรือก่ออันตรายประการอื่นเลย แต่จะทำให้คนจนต้องติดคุกโดยไม่จำเป็น และไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสังคมได้”

4) จากความสำคัญของปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวตามข้างต้น นำมาสู่การพัฒนาและปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราว จนเกิดการเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องมือหรือแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่จะช่วยลดการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเป็นการเอื้อต่อสิทธิสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราว กล่าวคือ จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการจัดตั้ง **สำนักงานปล่อยชั่วคราว (Pretrial Services Agency)** ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนศาลด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราว และการควบคุมความประพฤติผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราว และใน ค.ศ.1994 มีการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว มีสาระสำคัญคือ ผู้พิพากษาอาจปล่อยชั่วคราวโดยเรียกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินได้ทราบเท่าที่จะไม่ส่งผลให้ บุคคลต้องถูกขังในระหว่างพิจารณา (Release prior to trial) ส่งผลให้ “หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่อาจหาเงินหรือทรัพย์สินมาวางตามจำนวนเงินประกันที่กำหนด ซึ่งแต่เดิมทำให้เขาต้องถูกคุมขังนั้น ... ศาลก็จะไม่อาจขังได้ ... แต่ต้องปรับลดวงเงินประกันลงให้อยู่ในจำนวนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีกำลังจะนำมาวางศาล” เกิดการยกระดับสู่การใช้บทบัญญัติ Preventive Detention อย่างจริงจังมากขึ้น โดยมีทัศนคติว่า ระบบการปล่อยชั่วคราวมิได้มีขึ้นเพื่อขังผู้คน หากแต่จะขังเฉพาะบุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมเท่านั้น และ การปล่อยชั่วคราวนี้ไม่ขึ้นกับข้อหาที่ถูกดำเนินคดีในปัจจุบัน เพราะผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ตราบจนกว่าจะมีคำพิพากษาว่ามีความผิด

5) การปล่อยตัวชั่วคราว ภายหลังการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ได้ใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงสำคัญ คือ “การกักขังดูแล” แทนการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน กล่าวคือ ตามที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความก่อนหน้าว่า การปล่อยตัวชั่วคราวแต่เดิมได้เรียกเงินหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และเกิดพฤติกรรมในการเบี่ยงเบนโดยศาลหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเรียกเงินหรือหลักทรัพย์ที่สูงเพื่อป้องกันมิให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับแบบประเมินความเสี่ยง และลดการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ ซึ่งจากข้อมูลบ่งชี้ว่าได้ปรับมาใช้แนวทาง “การกักขังดูแล” ดังข้อมูลที่ว่า “จำนวนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขสูงถึง ร้อยละ 35 และประมาณสองในสามของการปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยโดยมีเงื่อนไขการกักขังดูแล .. ในบรรดาผู้ที่ได้รับการปล่อยทั้งหมด มีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มาศาลตามนัดสูงถึงร้อยละ 90 ”

6) การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ดำเนินการโดยสำนักงานปล่อยชั่วคราว ก่อนที่จะรายงานผลการประเมินไปยังศาลหรือผู้พิพากษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราว กล่าวคือ สำนักงานปล่อยชั่วคราว เป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดของสำนักงานสนับสนุนงานศาลและกักขังดูแลความประพฤติผู้ต้องหา (Court Services and Offender Supervision Agency: CSOSA) โดยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปล่อยชั่วคราวในระหว่างรอการพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์สองประการ คือ (1) เพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ และ (2) เมื่อปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจำเลย

จะไปก่อเหตุร้ายต่อชุมชน กระทำความผิดขึ้นอีกหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ โดยในการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่สำนักงานปล่อยชั่วคราวฯ จะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อเสนอให้ผู้พิพากษาพิจารณาว่ามีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ และเสนอเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติในระหว่างปล่อยชั่วคราว

7) การประเมินความเสี่ยงตาม 6) ข้างต้น มีขั้นตอนและวิธีการที่สามารถบ่งชี้หรือประเมินความเสี่ยงเพื่อ เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก่ศาลหรือผู้พิพากษา และ เป็นการคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย กล่าวคือ ตามที่สำนักงานปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่คณะผู้วิจัยสรุปความมานั้น ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง คณะผู้วิจัยสามารถสรุป และอภิปรายพอสังเขปได้ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนที่จะมาถึงศาล และจะทำการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

(2) เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยมาถึง จะทำการสัมภาษณ์ข้อมูลโดยละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลไม่เพียงแต่ข้อมูลในอดีตหรือแค่ในฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สถานะ พลเมือง ส่วนสูง น้ำหนัก สถานะการสมรส บุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่กับผู้ต้องหา ที่อยู่อาศัยและระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่นั้น การศึกษา งานที่ทำ รายได้ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการใช้สารเสพติด ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากข้อมูลเป็นที่น่าสนใจว่า “การตอบข้อสัมภาษณ์เป็นไปโดยสมัครใจของผู้ต้องหา แต่ส่วนมากผู้ต้องหาล้วนให้ความร่วมมือ เพราะทราบว่าข้อมูลที่ให้จะช่วยให้ผู้ต้องหามีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น” อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสัมภาษณ์เป็นผู้ได้รับการอบรมด้านการวางตัว ใช้คำพูดและน้ำเสียงที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ต้องหา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังต้องฝึกทักษะในการสังเกตว่าผู้ต้องหาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือยาเสพติดอันพึงได้รับการช่วยเหลือหรือบำบัดหรือไม่ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเองของผู้ต้องหา

(3) ตรวจสอบสารเสพติดร่างกายของผู้ต้องหาหรือจำเลย

(4) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง (verifying) จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากข้อมูลระบุชัดเจนว่า ระบบฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ เชื่อมโยง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง โดยการตรวจสอบข้อมูลนั้นจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย

(5) กรอกข้อมูลลงระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนการพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 70 ปัจจัย อาทิ เกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดและข้อหาความผิดในปัจจุบัน เป็นต้น) โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์จะกำหนดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ

(6)

ตารางที่ 5.4 ระดับความเสี่ยงและเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว

ระดับความเสี่ยง	เงื่อนไขการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว
มีความเสี่ยงต่ำ	ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ หรือกำกับดูแล สามารถปล่อยไปได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่จะเพียงส่งแจ้งเตือนวันนัดศาลให้เท่านั้น
มีความเสี่ยงปานกลาง	อาจต้องกำหนดเงื่อนไขบางประการเช่น กำหนดให้มารายงานตัวสัปดาห์ละครั้ง
มีความเสี่ยงสูง	อาจต้องเข้ารับการกำกับดูแลภายใต้โปรแกรมเข้มข้นหรือพิเศษ และอาจให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ควบคู่ไปด้วย
มีความเสี่ยงสูงมาก	อาจต้องจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ในบ้าน และให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยควบคุมหรือตรวจสอบสถานที่อยู่ของผู้ต้องหาได้ตลอดเวลา (Real Time)
มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง	ไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราว

(7) สรุปรายงานนำเสนอผู้พิพากษาเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย พร้อมทั้งขอแนะนำในการกำกับดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราว

โดยการดำเนินการในประเมินความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 45 นาที ต่อกรณี

1) การปฏิบัติของศาลหรือผู้พิพากษาเมื่อได้รับข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว กล่าวคือ จากข้อมูลบ่งชี้ว่า “ผู้พิพากษาจะสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นหลักหรือประมาณร้อยละ 90” โดยการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นข้อยกเว้น เฉพาะกรณีที่ศาลพบว่ามีความน่าเชื่อถือ (Probable Cause) ว่าไม่มีหลักประกันที่รับรองได้ว่าผู้ต้องหาจะไม่ก่ออันตรายต่อสังคมหรือชุมชน ศาลจะสั่งให้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Preventive Detention จากนั้นต้องมีกระบวนการไต่สวนว่ามีความจำเป็นต้องควบคุมตัวหรือไม่ภายใน 3 วันทำการถัดไป และเมื่อมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จะต้องมาพบเจ้าหน้าที่สำนักงานปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อรับการอธิบายเงื่อนไขและสิ่งพึงปฏิบัติในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการผิดเงื่อนไขอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกฎหมายและคำสั่งศาล

2) การใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว (กรณีเฉพาะศาลระดับรัฐ: โคโลัมเบีย) พบว่า ในการปฏิบัติจะใช้อุปกรณ์ EM เพียงแค่ 2 กรณี คือ (1) คดีความผิดร้ายแรง และมีความเสี่ยงสูงโดยแม้อาจไม่สูงถึงขั้นจำเป็นต้องควบคุมตัวตามมาตรการ Preventive Detention แต่ก็จัดว่าสูง โดยศาลอาจให้ปล่อยโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกเคสสถานในเวลาที่กำหนด (Curfew) และให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว และ (2) คดีความรุนแรงในครอบครัวหรือคดีประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย อาจไปทำร้ายพยาน/ผู้เสียหาย/ หรืออาจมีผู้เสียหายเพิ่มเติม ศาลอาจออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้ (Stay-Away Order) พร้อมกับให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินทาง

3) เหตุที่ใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ค่อนข้างเป็นไปได้
อย่างจำกัด (กรณีเฉพาะศาลระดับรัฐ: โคลัมเบีย) เป็นผลจาก การกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว
ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขที่จำกัดหรือกระตุนท์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้น้อยที่สุด (Least Restrictive
Condition) หากมีเงื่อนไขอื่นที่เบากว่าและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นเดียวกันแล้ว ย่อมไม่มีเหตุ
ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับข้อจำกัดด้านตัวอุปกรณ์และการบำรุงรักษา และข้อมูลที่เป็น
ที่น่าสังเกตประเด็นหนึ่งที่ว่า “การศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ช่วยป้องกันการหลบหนี
แต่อย่างใด ... และเดิมเคยมีการให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กันหลายกรณี ... แต่ปรากฏผลว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ ทั้งยังส่งผลให้เกิดการผิดเงื่อนไข
ทางเทคนิค (Technical Violations) เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ จำเลยมิได้ตั้งใจผิดเงื่อนไข แต่การปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการใช้อุปกรณ์มีความซับซ้อนและเป็นภาระเกินไป จำเลยขาดความพร้อมและความเข้าใจ
จึงทำให้เกิดการผิดเงื่อนไขทางเทคนิคขึ้น ... ดังนั้น การใช้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่แพร่หลายและสงวนไว้ใช้
เฉพาะกรณีจำเป็น เท่านั้น”

4) การปล่อยชั่วคราวในบริบทของศาลระดับสหพันธรัฐ พบว่า มีนโยบายไม่ให้เรียกเงินหรือ
ทรัพย์สินในการปล่อยชั่วคราว และมีการจัดตั้งสำนักงานปล่อยชั่วคราวขึ้นในทุกเขตอำนาจศาล 94 เขต
ทั่วประเทศทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา/จำเลย และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประเมินความเสี่ยงและทำรายงานเสนอขอคำแนะนำต่อศาล โดยส่วนกลางมี
นโยบายและขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขที่เป็นภาระน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ข้อมูลยังบ่งชี้ว่า ยังกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่เป็นภาระมากเท่าใด ยังมีความเสี่ยง
ที่จะมีการผิดเงื่อนไขมากเท่านั้น (จึงจำเป็นต้องพิจารณาความหนักเบาของเงื่อนไขในการปล่อยให้ได้สัดส่วน
กับระดับความเสี่ยง) โดยเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น คณะผู้วิจัยพบว่า
การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในระดับสหพันธรัฐ มีลักษณะและความสัมพันธ์กับการประเมิน
ความเสี่ยงในชั้นคุมประพฤติตามคำพิพากษา (มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด) ซึ่งสัมพันธ์ในเชิงของการกำหนด
ระดับความเสี่ยงและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น โดยแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว
ในระดับสหพันธรัฐก็ได้พัฒนามาจากแบบประเมินความเสี่ยงในการคุมประพฤติหลังคำพิพากษา (Risk
Prediction Scale 80: RPS-80)

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในระดับสหพันธรัฐ หรือ Pretrial RPI
(Pretrial Risk Prediction Index) พัฒนาต่อยอดจากแบบประเมิน RPS-80 ประกอบไปด้วย

ตารางที่ 5.5 ปัจจัยความเสี่ยงตามแบบประเมิน Pretrial RPI

ลำดับ	ปัจจัย	รายละเอียด
1	อายุของจำเลย	งานวิจัยชี้ว่ายิ่งบุคคลมีอายุมากเท่าไร แนวโน้มในการประกอบอาชญากรรมจะลดลง
2	จำนวนครั้งที่ถูกจับกุมมาก่อน	หากถูกจับมาก่อนหลายครั้ง

ลำดับ	ปัจจัย	รายละเอียด
		ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะสร้างปัญหาอีกเมื่อได้รับการปล่อยตัว
3	การใช้หรือมีอาวุธในครอบครอง ในขณะกระทำความผิด	งานวิจัยชี้ว่าผู้ที่พก หรือใช้อาวุธในขณะกระทำความผิด <u>มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ไม่มีอาวุธ</u>
4	การมีงานทำในขณะกระทำ ความผิด	งานวิจัยชี้ว่า อาชญากรรมเป็นเรื่องของโอกาส โดยผู้ที่ไม่มี งานทำย่อมมีโอกาสกระทำความผิดมากกว่าผู้ที่มีงานทำ
5	ประวัติการใช้สารเสพติดหรือ แอลกอฮอล์	-
6	ประวัติการหลบหนีหรือผิด เงื่อนไขจากการกำกับดูแลหรือ คุมความประพฤติในอดีต	เป็น ปัจจัยที่มีน้ำหนักความเสี่ยงมากที่สุด
7	ระดับการศึกษา	ข้อมูลในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ในสหรัฐฯ พบว่า ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้มีการศึกษาดำกว่า
8	มีบุคคลอื่นอาศัยอยู่กับจำเลย หรือไม่ เช่น คู่สมรส คนรักหรือบุตร	งานวิจัยชี้ว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น หรือ ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูหรือดูแลบุคคลอื่นจะมีความเสี่ยง <u>น้อยกว่าผู้ที่ไม่เข้าข่ายนี้</u> โดยปัจจัยนี้แสดงออกถึงความ รับผิดชอบที่มีต่อสังคมในระดับหนึ่ง (Pro-social Factor)

ที่มา: ปรับจาก มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิน ประดิษฐากร และธัญญานุช ตันติกุล (2559)

หมายเหตุ: ปัจจุบันศาลระดับสหพันธรัฐไม่ได้ใช้แบบประเมิน Pretrial RPI แต่ใช้แบบประเมิน PTRR
เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเครื่องมือ ดังที่คณะผู้วิจัยจะได้นำเสนอต่อไป

จากปัจจัยตามแบบประเมินข้างต้น พบข้อสังเกตที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย (1) ปัจจัยข้างต้นไม่มีทั้งความร้ายแรงของข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกจับกุม และน้ำหนักพยานหลักฐานที่มีในขณะนั้น เนื่องจาก ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดและลงโทษจำเลย นอกจากนี้ ด้วยระบบการต่อรองคำรับสารภาพ (Plea Bargaining) ทำให้พนักงานอัยการมักตั้งข้อหารุนแรงเกินจริงเพื่อประโยชน์ในการต่อรองกับจำเลย ดังนั้นข้อหาและน้ำหนักพยานหลักฐานจึงไม่สมควรนำมาใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยง (2) เครื่องมือดังกล่าวไม่ควรนำมาใช้ประกอบการพิจารณาของศาลว่าจะให้ควบคุมตัวหรือปล่อยชั่วคราวเพียงเครื่องมือเดียว เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลและการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จึงควรให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ เสียก่อน จนเมื่อมีคำสั่งแล้วว่าจะให้ปล่อยชั่วคราว จึงใช้เครื่องมือดังกล่าวประเมินความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและระหว่างปล่อยตัวต่อไป และ (3) การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ทางสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (Federal Judicial Center: FJC)

มีข้อเสนอแนะว่า ควรเริ่มที่การสอบถามผู้เกี่ยวข้องในการปล่อยชั่วคราว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เห็นว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว แล้วจึงรวบรวมข้อมูลตามปัจจัยที่ทุกฝ่ายเห็น พ้องกันนั้น โดยควรศึกษาจากสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องตามบริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่เพื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน การปล่อยตัวชั่วคราว และเพื่อความถูกต้องและเป็นกลางของข้อมูล ข้อมูลที่ได้ควรเก็บในฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพัฒนาระบบคำนวณและประเมินความเสี่ยงด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต่อไป

5) แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว (Pretrial Risk Assessment Tool: PTR) ที่ศาลในระดับสหพันธรัฐได้ถือปฏิบัติในปัจจุบันนั้น มีข้อมูลและประเด็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังที่ คณะผู้วิจัยสรุปเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้

(1) แบบประเมิน PTR ใช้ประเมินความเสี่ยงของจำเลยในการหลบหนี และ/ หรือก่ออันตรายต่อสังคม และเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ศาลเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแล หลังปล่อย พัฒนาจากข้อมูลในสำนวนคดีในศาลสหพันธรัฐ โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่คาดว่าจะ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง แล้วจึงตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีจน ได้ผลเป็นชุดปัจจัยและน้ำหนักความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหรือวิธีประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ก่อนนำไปตรวจสอบ ความแม่นยำ คุณภาพของเครื่องมือ และนำไปใช้

(2) ข้อมูลในการบ่งชี้ความเสี่ยงจากข้อมูลสองลักษณะคือ ข้อมูล “นิ่ง” (ข้อมูล ในอดีตของจำเลยที่ได้จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการหลบหนี ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง) กับข้อมูล “พลวัต” (ข้อมูลส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้ เช่น การศึกษา การสมรส การงาน ฐานะการเงิน การเสพยาเสพติด ความคิดในเชิงอาชญากรรม)

(3) ปัจจัยในการพิจารณาประกอบไปด้วย ครอบครัว การทำงาน สุขภาพจิต และการเสพยาเสพติด รายได้และฐานะการเงิน ประวัติอาชญากรรมหมายจับที่มีผลบังคับ และ ประวัติการ หลบหนี โดยเป็นที่น่าสนใจว่า บางปัจจัยเป็นข้อมูล ‘นิ่ง’ ที่สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล แต่การ ชักถามกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นไปเพื่อสืบค้นถึงความจริงใจในการตอบคำถาม อันนำไปสู่การพิจารณาใน การปล่อยตัวชั่วคราว

ปรากฏการให้คะแนนและจัดประเภทความเสี่ยงตามตาราง

ตารางที่ 5.6 ปัจจัยความเสี่ยงและการให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยง	การให้คะแนนความเสี่ยง
1	จำนวนการกระทำความผิด ครั้งก่อนที่ไม่ใช้ลหุโทษ	0: ไม่มี 1: หนึ่งถึงสี่ครั้ง 2: ห้าครั้งขึ้นไป
2	จำนวนครั้งที่เคยไม่มาศาล หรือหลบหนี	0: ไม่มี 1: หนึ่งถึงสี่ครั้ง

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยง	การให้คะแนนความเสี่ยง
		2: ทำครั้งขึ้นไป
3	มีคดีอื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณาหรือไม่	0: ไม่มี 1: มี
4	ประเภทของข้อหาในคดีปัจจุบัน	0: ลักทรัพย์หรือฉ้อโกง, คดีเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงและอื่น ๆ 1: ยาเสพติด, อาวุธและคนเข้าเมือง
5	ความรุนแรงของข้อหา	0: ลหุโทษ 1: หนักกว่าลหุโทษ
6	อายุขณะถูกจับ	0: 47 ปี ขึ้นไป 1: 27 ถึง 46 ปี 2: 26 ปีหรือน้อยกว่า
7	การศึกษาขั้นสูงสุด	0: ปริญญาตรีขึ้นไป 1: มัธยมปลาย, ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 2: ต่ำกว่ามัธยมปลาย
8	การมีงานทำ	0: มีงานทำ 1:ว่างงาน
9	ที่อยู่อาศัย	0: เป็นเจ้าของหรือกำลังผ่อนชำระ 1: เช่าหรืออื่น ๆ หรือไม่มีที่อยู่อาศัย
10	ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน	0: ไม่มี 1: มี

ที่มา: ปรับจาก Christopher T. Lowenkamp and Jay Whetzel (2009 อ้างถึงใน मुखเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิน ประดิษฐากร และธัญญา นุช ตันติกุล, 2559)

(4) การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง PTR A ใช้ชุดคำถามด้วยคอมพิวเตอร์ และภายหลังกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และระบบจะวิเคราะห์และสรุปคะแนนความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะข้อเสนอแนะถึงเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการกำกับดูแลเพื่อใช้ปฏิบัติแตกต่างกันที่สอดคล้องกับสัดส่วนของระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 5.7 คะแนนและการจัดกลุ่มความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR A

ประเภทความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง
ประเภทที่ 1	0 – 4
ประเภทที่ 2	5 – 6
ประเภทที่ 3	7 – 8

ประเภทที่ 4	9 – 10
ประเภทที่ 5	11 ขึ้นไป

ที่มา: ปรับจาก मुखเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิน ประดิษฐากร และธัญญานุช ตันติกุล (2559)

(5) ข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยง PTRa มิใช่เครื่องมือที่บังคับให้ต้องยึดถือปฏิบัติตายตัว แต่ต้องใช้ดุลพินิจจากข้อเท็จจริงอื่นประกอบกันด้วย ดังข้อมูลบ่งชี้บางส่วนที่ว่า “เพราะจำเลยในระดับความเสี่ยงเดียวกันอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้การพิจารณาต่างกันไปได้ เช่น จำเลยที่จัดเป็นผู้มีความเสี่ยงปานกลาง เหมือนกัน แต่กรณีหนึ่งมีบุคคลอื่นที่พร้อมจะให้ที่อยู่และควบคุมความประพฤติ ซึ่งจำเลยในกรณีนี้เหมาะสมที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขจำกัดให้อยู่แต่ในบ้าน (Home Confinement) พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในขณะที่จำเลยอีกกรณีมีบ้านแต่อยู่ในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและอาชญากรรมแพร่ระบาด จำเลยกรณีหลังนี้ อาจไม่เหมาะให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว เป็นต้น”

1) การใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว (กรณีในศาลระดับสหพันธรัฐ) มีความเหมาะสมในการใช้เพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางบางประการเพื่อป้องกันการก่ออันตรายแก่สังคม มากกว่าการใช้เป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยปกติ กล่าวคือ ข้อมูลบ่งชี้ว่าการใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ต้องอาศัยทรัพยากรในการปฏิบัติจำนวนมากทั้งกำลังคน (Labor-Intensive) และทรัพยากรประการอื่น ประกอบกับสภาพปัญหาในด้านของตัวอุปกรณ์อาทิ สัญญาณ (ทั้งรูปแบบสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ GPS) อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยป้องกันการหลบหนีได้โดยสมบูรณ์ เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยบอกได้ถึงเวลาที่หลบหนีและที่อยู่สุดท้ายตามสัญญาณเพียงเท่านั้น แต่ปรากฏข้อมูลน่าสนใจที่ว่า การใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) จะประกอบกับข้อมูลความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว และมีเงื่อนไขการปฏิบัติตามระดับหรือสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอาทิ หากเป็นผู้มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่มีเงื่อนไขให้จำกัดการเดินทางจึงต้องใช้กำไล EM แต่เมื่อเกิดสัญญาณเตือนจากกำไล EM ในช่วงกลางคืน เจ้าหน้าที่อาจรอให้ถึงช่วงเช้าจึงจะดำเนินการตรวจสอบถึงสัญญาณดังกล่าว แต่ถ้าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบทันที เป็นต้น

2) หน่วยงานสถาบันศึกษาวิจัยกระบวนการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา (Pretrial Justice Institute: PJI) ได้มีการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในมลรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่ร้องขอ (นอกเหนือจากแบบประเมิน PTRa) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวบางส่วนประกอบด้วย ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา ข้อหาอื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณา ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการหลบหนีไม่มาศาลในอดีต ประวัติการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ หรือหมายจับที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นต้น และเป็นที่น่าสนใจว่า หน่วยงาน PJI บ่งชี้ว่า “แต่ละพื้นที่ ... อาจมีปัจจัยที่นำไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยใดจะเหมาะสมกับท้องที่หรือบริบทแวดล้อมที่ใดนั้น จะต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยเสียก่อน” ซึ่งข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ปัจจัยความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่สามารถใช้ปฏิบัติในเชิงสากลได้โดยสมบูรณ์ เพราะบริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

ดังที่คณะผู้วิจัยสรุปความไปข้างต้น ด้วยการที่แต่ละพื้นที่มีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาหรือให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการพิจารณาให้ความสำคัญกับปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนำเสนอข้อมูลตามตาราง

ตารางที่ 5.8 ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละรัฐ

ลำดับ	ปัจจัย	สหพันธรัฐ	เวอร์จิเนีย	โคโลราโด	เคนทักกี	ฟลอริดา	โอไอโอ
1	ข้อหาปัจจุบัน	✓	✓			✓	
2	ข้อหาอื่นที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณา	✓	✓	✓	✓		
3	ฐานความผิดที่ถูกลงโทษ ในคดีก่อน (คดีลหุโทษ และ/หรือ คดีอุกฉกรรจ์)	✓	✓		✓	✓	
4	การไม่มาศาลหรือหลบหนีในอดีต	✓	✓		✓	✓	✓
5	ประวัติการถูกลงโทษในคดีที่ เกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรง		✓		✓		
6	ที่อยู่อาศัย (ระยะเวลาที่อาศัย, การเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วน รับผิดชอบในที่อยู่อาศัยนั้น)	✓	✓	✓		✓	✓
7	สถานะการทำงานหรือการศึกษา	✓	✓			✓	✓
8	ประวัติการเสพยาเสพติดหรือ แอลกอฮอล์	✓	✓	✓		✓	✓
9	การมีโทรศัพท์ที่ติดต่อกได้			✓		✓	✓
10	อายุ (ขณะถูกจับในครั้งนี หรืออายุ ขณะถูกจับครั้งแรก)	✓		✓		✓	
11	มีหมายจับที่ยังมีผลบังคับ หรือไม่			✓	✓		
12	สุขภาพจิต			✓		✓	
13	ถูกจับระหว่างคุมประพฤติ หรือ ปล่อยจากเรือนจำโดยมีทัณฑ์บน				✓		
14	การศึกษา	✓					
15	สถานะการเป็นพลเมืองหรือ ความ เกี่ยวข้องกับต่างชาติ	✓					
16	สถานะการสมรส					✓	
17	เคยถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่			✓			✓

ที่มา: ปรับจาก Pretrial Justice Institute (2016 อ้างถึงใน มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิน ประดิษฐากร และธัญญา นุช ตันติกุล, 2559

นอกจากนั้น หน่วยงาน PJI ได้ขยายความถึงแนวทางการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่แท้จริง ดังข้อมูลบางส่วนจากการศึกษาของ มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิณ ประดิษฐากร และธัญญา นุช ตันติกุล (2559: 19) ที่ว่า

“ข้อมูลใดควรนำมาใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยง ... จึงรวบรวมข้อมูลในส่วนปัจจัยนั้น ๆ ให้ฐานข้อมูลกว้างเพียงพอจะทำการทดสอบทางสถิติ ... แล้วจึงเริ่มตรวจสอบสถิติหาความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการหลบหนีหรือกระทำความผิดซ้ำหรือก่ออันตรายประการอื่น ... โดยทยอยตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อย ๆ สุดท้ายจะคงเหลือเฉพาะปัจจัยที่พบความเกี่ยวพันทางสถิติจริงเท่านั้น ...

... และด้วยวิธีการคำนวณทางสถิติย่อมสามารถกำหนดน้ำหนักหรือความสำคัญของแต่ละปัจจัยออกมาเป็นตัวเลขได้ .. และในที่สุดก็จะกำหนดระดับความเสี่ยงได้ เมื่อได้ผลทั้งปัจจัยและวิธีการกำหนดค่าความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นแล้ว ก็ควรทดลองใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงนั้นในพื้นที่ทดลองหรือนำร่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการดังกล่าวเสียก่อน ... เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว (Validated) จึงค่อยนำออกใช้อย่างเป็นทางการต่อไป”

สำหรับกรณีการใช้อุปกรณ์หรือกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) หน่วยงาน PJI ได้ให้ข้อมูลว่า ควรสงวนไว้ใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ใช้กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำร้ายผู้เสียหายอีก ส่วนกรณีอื่นจำเป็นต้องระวังให้มาก เนื่องจากแต่เดิมเคยมีการให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกกรณี แต่ปรากฏว่าเป็นการ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และที่สำคัญคือเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขทางเทคนิค (Technical Violations) เนื่องจากอุปกรณ์มีความซับซ้อนและเป็นภาระกับผู้ต้องหาหรือจำเลยมากเกินไป อีกทั้ง หากศาลหรือผู้พิพากษามีเงื่อนไขให้ใช้กำไล EM ในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเรียกเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอีก ดังข้อมูลที่ว่า “อุปกรณ์ดังกล่าว (EM) เป็นเงื่อนไขในการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงที่มีการประเมินมาอยู่แล้ว ... ส่วนเงิน (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) นั้นได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยหลายชิ้นว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่อย่างใด”

3) การศึกษาของผู้วิจัย มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิณ ประดิษฐากร และธัญญา นุช ตันติกุล (2559) ที่ได้สรุปประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราว จากประชุมหารือทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยงทางคณะผู้วิจัยยังสามารถสรุป และอภิปรายผลถึงประเด็นข้อค้นพบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ ดังนี้

(1) ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสองลักษณะคือข้อมูลนิ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือข้อมูลพลวัต จากข้อมูลบ่งชี้ว่าข้อมูลพลวัตค่อนข้างไม่มีนัยสำคัญในการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น ในการพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยงควรให้ความสำคัญกับข้อมูลหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล และควรมีการตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือก่อนนำไปปรับใช้

(2) แนวทางการกำกับดูแลนอกเหนือจากการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งการมารายงานตัว หรือใช้กำไลหรืออุปกรณ์ EM นอกเหนือจากการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็พบว่ามีความต้องการพัฒนาการกำกับดูแลหลังปล่อยตัวชั่วคราวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone Monitoring) ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

(3) การปล่อยตัวชั่วคราวจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ **ศาลหรือผู้พิพากษาต้องมีข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเพียงพอ** อีกทั้ง ข้อมูลนั้นต้องจำเป็นและสามารถบ่งชี้ว่าส่งผลต่อความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงมีการกำหนดค่าน้ำหนัก ความสำคัญของแต่ละปัจจัย และระดับชั้นความเสี่ยงเพื่อประกอบการพิจารณาใช้อำนาจดุลยพินิจ

(4) สืบเนื่องจาก (3) จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือมีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่รวดเร็วและครบถ้วน เพื่อใช้/ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในบริบทของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้สามารถตอบสนองหรืออำนวยความสะดวกได้รวดเร็ว

(5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว **ควรสื่อสารหรือนำเสนอให้กับทนายความฝั่งผู้ต้องหาหรือจำเลย** เพื่อประกอบการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา อันเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกฎหมาย ทั้งยังช่วยทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

(6) กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราว **ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกำกับดูแลหลังปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น** โดยปัจจุบัน (ข้อมูลปี 2559) ระบบการกำกับดูแลยังค่อนข้างขาดความเป็นรูปธรรม ซึ่งมาตรการกำกับดูแลจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ละกรณี

(7) สืบเนื่องจาก (6) ประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว จะสัมพันธ์กับมาตรการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ละเมิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายอื่น หรือกระทำความผิดซ้ำ ฯลฯ เนื่องด้วยมาตรการในการติดตามจับกุมที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นผล

ข้อสังเกตที่ 2: การศึกษาทบทวนปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของแบบประเมินความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว (Pretrial Risk Assessment Tool: PTRa) จากการศึกษา Review of Pretrial Risk Assessment and Factors Predicting Pretrial Release Failure โดย Myburgh, Camman and Wormith (2015)

ตามที่ปรากฏความที่คณะผู้วิจัยได้พบทวน วิเคราะห์และอภิปรายผลประเด็นข้อค้นพบจาก
สรุปการประชุมหารือทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยง ในบริบทของประเทศไทยตามที่น่าเสนอ
ความไปในหัวข้อมก่อนหน้า และทำให้ทราบถึงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว
(Pretrial Risk Assessment Tool: PTR) ที่ได้ปรับใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลแก่ทางศาล
ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ตลอดจนเงื่อนไขในการควบคุมกำกับดูแลที่เหมาะสมกับระดับของความเสี่ยง
ที่ปรากฏจากการประเมิน ที่สภาพปัญหาประการสำคัญในการที่ต้องเกิดการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัว
ชั่วคราว นอกเหนือจากปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocent) ก็คือสภาพปัญหา **ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ** อันเนื่องมาจากการ
การถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณา (prison growth is related to the pretrial population)
ซึ่งผลการวิจัยบ่งชี้ว่า เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงโดยในที่นี้คือ **แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อย
ตัวชั่วคราว (PTR) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดจำนวนการควบคุมในระหว่างสอบสวน-พิจารณา
ด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว สอดคล้องกับเจตนารมณ์และสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยตามกฎหมาย** ทั้งยัง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

คณะผู้วิจัยสามารถสรุป และอภิปรายประเด็นข้อค้นพบสำคัญจากการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง และต่อบัณฑิตผู้ประสงค์การศึกษาดังนำเสนอรายประเด็น
ดังนี้

1) แบบประเมิน PTR ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา
ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณานั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวและสืบเนื่องต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภาพรวม 3 ประการ ประกอบด้วย (1) ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของศาล
หรือผู้พิพากษา โดยเพิ่มความเป็นวัตถุวิสัยมากขึ้น (Shift toward objective decision-making:) (2)
ส่งเสริมการพิจารณาคดีความให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (More favorable sentencing
outcomes) กล่าวคือ การปล่อยตัวชั่วคราวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์ สามารถรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น (3) ลดทอนสภาพปัญหาในการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Financial pressures on the justice
system and defendants) ทำให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับความยุติธรรม

จะเห็นได้ว่าสภาพข้อเท็จจริงที่คณะผู้วิจัยนำเสนอจากรายงานการศึกษาข้างต้น **สอดคล้อง
กับบริบทแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในประเด็นการเรียก
เงินหรือหลักทรัพย์ จนกลายเป็นวาทกรรมที่ว่า ‘คุณมีไว้ขังคนจน’ รวมถึงการควบคุมตัวจะเป็นการตัดทอน
โอกาสในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาหรือจำเลย จึง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง
ในการปล่อยตัวชั่วคราวขึ้น**

2) ปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวตามแบบประเมิน PTR สามารถ
สรุปได้ 4 กลุ่มปัจจัย ปรากฏรายละเอียดตามตาราง

ตารางที่ 5.9 ปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงตามแบบประเมิน PTR A

ลำดับ	ปัจจัย	รายละเอียด
1	ปัจจัยส่วนบุคคล	- อายุ - เชื้อชาติ - เพศ - ประวัติทางสุขภาพ - มีการใช้ยาหรือสารเสพติดร่วมในการกระทำ - ประวัติการใช้ยาหรือสารเสพติด / สภาพทางจิต
2	ปัจจัยเชิงสังคม	- สถานภาพสมรส - ผู้รับรองหรือผู้ค้ำประกัน - ที่พักอาศัย (หลักแหล่ง, ผู้พักอาศัยร่วม)
3	ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ	- สถานภาพและประวัติการทำงาน - ระดับการศึกษา - สถานภาพทางเศรษฐกิจ - การถือครองบ้าน, ที่ดิน (ที่พักอาศัย) - การเดินทาง - การมีโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร
4	ปัจจัยด้านอาชญากรรม	- ประวัติอาชญากรรม (การถูกจับ, ผลการพิพากษา, การถูกจำคุก) - ประวัติการปล่อยตัวชั่วคราว (การผิดเงื่อนไข/ถูกยกเลิก/การหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว) - พฤติกรรมการทำผิด หรือการมีส่วนร่วมในการทำผิดในปัจจุบัน

ที่มา: ปรับจาก Myburgh, Camman and Wormith (2015)

ปัจจัยในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่สรุปไปข้างต้น ในการพัฒนาแบบประเมิน PTR A ทางผู้พัฒนาได้สืบค้นจากข้อเท็จจริงในกรณีต่าง ๆ ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดเงื่อนไขหรือหลบหนีในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยบ่งชี้ และสืบค้นงานวิจัยเพื่ออ้างอิงและสนับสนุนถึงปัจจัยดังกล่าวโดยชัดเจน

3) จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพของแบบประเมิน PTR A ปรากฏข้อสรุปเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังคณะผู้วิจัยพอสรุปประเด็น ประกอบด้วย (1) ควรเผยแพร่ผลการศึกษาแบบประเมิน PTR A แก่สาธารณะและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องและที่มาของข้อมูล และความแม่นยำในการพยากรณ์ และการใช้เครื่องมือวัด (2) การพัฒนาแบบประเมินต้องดำเนินการบนหลักการที่คำนึงถึง ‘ปัจจัย’ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการพิจารณาคดี โดยต้องให้ความสำคัญกับบทบาทการใช้ดุลยพินิจของผู้มีส่วนได้เสียในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ ศาล อัยการ ตำรวจ และต้องสืบค้นเพื่อหาจุดรวมของการใช้ประโยชน์จาก

แบบประเมินความเสี่ยงร่วมกัน (3) หน่วยงานที่กำกับดูแลและจัดการการใช้แบบประเมินความเสี่ยง ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ ต้องให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน (verified) ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง

4) การบริหารกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนและประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว (1) ต้องให้ความสำคัญกับ การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก การไม่ปล่อยหรือควบคุมเป็นข้อยกเว้น สำหรับบุคคลที่คาดว่าจะป็นอันตรายต่อสาธารณะเท่านั้น อีกทั้งการปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีเงื่อนไขหรือมาตรการผ่อนปรนน้อยที่สุดเท่าที่จะพึงมี (2) เขตอำนาจศาลทุกพื้นที่ ควรต้องมีหน่วยงานหรือจุดบริการก่อนการพิจารณาคดีที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม ประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแก่ศาล เพื่อประโยชน์ในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการตัดสินใจปล่อยตัวชั่วคราวหรือควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณา ตลอดจนทำหน้าที่ในการเฝ้าติดตาม และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว (3) ควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการรวบรวม และรายงานข้อมูลผลการสอบสวนเบื้องต้น (ก่อนการพิจารณาคดีของศาล) เพื่อแจ้งผลการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อแจ้งต่อศาลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจ (4) การกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องดำเนินการให้น้อยที่สุดและต้องมีระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงจากการประเมิน

5) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (จากการศึกษาตามรายงานวิจัย คือ กระทรวงยุติธรรมของแคนาดา) ได้มีข้อเสนอในการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกตามที่เห็นสมควรที่สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่ โดยต้องมุ่งเน้นการลดการควบคุมตัวที่ไม่จำเป็น พัฒนาแบบประเมิน PTRR ที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งตามหลักวิชาการและหลักเชิงสถิติในการพยากรณ์บ่งชี้ความเสี่ยงที่ถูกต้อง (2) แบบประเมินความเสี่ยงต้องมีการทบทวนประเมินประสิทธิภาพของปัจจัยใหม่ทุก 3-5 ปี (หรือกรอบระยะเวลาอื่น) ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง (3) ข้อมูลที่ควรพิจารณาในแบบประเมินควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็น ‘พลวัต’ นอกเหนือจากข้อมูลที่มีลักษณะ ‘นิ่ง’ โดยเฉพาะข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชญาวิทยา (4) บุคลากรที่มีหน้าที่ในการใช้แบบประเมินความเสี่ยง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรม ฝึกฝนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้แบบประเมิน (5) แบบประเมินความเสี่ยงสามารถปรับประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ หรือกระบวนการอื่นในกระบวนการยุติธรรม (6) การพิจารณาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ควรเป็นการพิจารณาร่วมกันไม่เฉพาะเจาะจงแค่ศาล แต่ควรรวมถึงตำรวจ อัยการ ผู้กำหนดนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม ราชทัณฑ์ หรือแม้แต่ทนายผู้ต้องหาหรือจำเลย

ข้อสืบค้นที่ 3: รายงานการศึกษา การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว (Enhancing Effectiveness in Decision among Pretrial Release Defendants: A Behavioral Science Approach to Risk Management) การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดย ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ ที่เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพิพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะผู้วิจัยได้สืบค้นเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบ่งชี้และสังเคราะห์ความไปสู่การตอบวัตถุประสงค์การศึกษาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาดังกล่าวได้ระบุประเด็นข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ดังอภิปรายและสรุปความดังนี้

1) การศึกษาดังกล่าวได้ กำหนดวัตถุประสงค์ คือ “เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว เพื่อคัดแยกว่าผู้ต้องหาที่ควรปล่อยชั่วคราวควรมีคุณสมบัติใดบ้าง และควรปล่อยชั่วคราวในเงื่อนไขใด แล้วนำไปทดลองใช้จริงในศาลพร้อมกับมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง” จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องอย่างชัดเจนกับการศึกษาครั้งนี้ ที่วัตถุประสงค์ประการสุดท้ายได้กำหนดความไว้ว่า “เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำคุก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์”

ความสอดคล้องเชิงวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังกล่าว เป็นประโยชน์ยิ่งต่อคณะผู้วิจัยในการใช้เป็นฐานคิด และข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสอดคล้องกับข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและขอบเขตการศึกษา

2) การพัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ได้กำหนดแนวทางหรือระเบียบการศึกษาวิจัยไว้ 4 ลำดับขั้นตอนกล่าวดังนี้

(1) ทบทวนงานวิจัยจากฐานข้อมูล ในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวน 45 เรื่อง เป็นงานวิจัยในประเทศไทย 8 เรื่อง และงานวิจัยต่างประเทศจำนวน 37 เรื่อง เพื่อค้นหาข้อบ่งชี้เชิงวิชาการที่น่าจะสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการหลบหนี 30 ข้อบ่งชี้ ประกอบด้วย ฐานะ อาชีพ อายุ สถานภาพสมรส ประวัติการกระทำความผิด การศึกษา สุขภาพกาย ภาวะทางจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม และการอยู่อาศัย สัญชาติ/การมีเครือข่ายในต่างประเทศ อัตราโทษ ความรุนแรงของข้อหา การเข้ามอตัว การมีคดีอื่น ประเภทของคดี การมีโทรศัพท์มือถือ เคยหลบหนี เคยมีคดีอุกฉกรรจ์ เคยมีคดีลหุโทษ การใช้สารเสพติด การดื่มสุรา ความผูกพันในครอบครัว หลักฐานการต่อสู้คดี คำให้การของจำเลย ทศนคดีต่อต้านสังคม คบเพื่อนต่อต้านสังคม บุคลิกภาพต่อต้านสังคม และเคยติดคุก

(2) วิเคราะห์เพื่อค้นหาดัชนีเสี่ยงต่อการหลบหนีได้จากข้อมูลสำนวนคดีของผู้ต้องหา จำนวน 1,148 สำนวน (ระหว่างปี 2556 – 2559) ในคดีอาญา 6 ประเภท ได้แก่ คดีเกี่ยวกับเพศ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีเกี่ยวกับเอกสาร คดีเกี่ยวกับจราจร คดีเกี่ยวกับยาเสพติด จากศาล 4 แห่งคือ ศาลอาญา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา และศาลจังหวัดจันทบุรี นำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อค้นหาดัชนีเสี่ยงต่อการหลบหนี พบทั้งสิ้น 26 ข้อบ่งชี้ และ ข้อบ่งชี้สำคัญที่สัมพันธ์ต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทของประเทศไทย จำนวน 14 ข้อบ่งชี้ ได้แก่ สัญชาติและ

เชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ รายได้ต่อ เดือน ภูมิสำเนากับที่อยู่ปัจจุบัน พฤติการณ์แห่งคดี การปฏิเสธข้อกล่าวหา ลักษณะการกระทำผิด ผลที่เกิด กับผู้เสียหาย การมีผู้มาขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เคยกระทำผิดระหว่าง ปล่อยชั่วคราว จำนวนครั้งที่ถูกพิพากษาว่าจำคุกในอดีต คดีอื่นที่ค้างพิจารณา จำนวนครั้งที่ถูกตั้งข้อหาจากเจ้า พนักงาน และถูกหมายจับ เพราะไม่มาตามนัด

(3) พัฒนาสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย แบบประเมิน ความเสี่ยงทางพฤติกรรมศาสตร์ 15 ข้อ แบบประเมินบุคลิกภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม วิธีคิดคะแนนจากแบบประเมินความเสี่ยงด้านพฤติกรรมศาสตร์ และตารางประกอบการตัดสินใจของผู้พิพากษา เพื่อใช้ระบุในเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว และนำไปทดลองใช้ (Pilot Testing) กับศาล 7 แห่ง ประกอบด้วย ศาลจังหวัด เชียงใหม่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัด ขอนแก่น ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลอาญารธนบุรี พบว่า มีประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวสูงขึ้น

(4) ประเมินผลการใช้เครื่องมือจากการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง นำมาซึ่ง การปรับปรุงเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม

จากข้อมูลแนวทางการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ดังข้างต้น เมื่อคณะผู้วิจัยพิจารณาหลักคิด หรือแนวทางการพัฒนาแบบประเมิน ความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว สามารถอภิปรายความได้ว่า การพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวนี้มีความ สอดคล้อง เป็นไปตามหลักคิดในการพัฒนาเครื่องมือหรือแบบประเมิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีความ แม่นตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง (Content and Construct Validity) โดยเทียบเคียงกับกรณี ที่ คณะผู้วิจัยทบทวนความพบว่า แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว (Pretrial Risk Assessment Tool: PTR) ใช้ประเมินความเสี่ยงของจำเลยในการหลบหนี และ/ หรือก่ออันตรายต่อสังคมในศาล สหพันธรัฐ มีแนวทางการพัฒนาจากการรวบรวมข้อมูลที่คาดว่าจะ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ความเสี่ยง แล้วจึงตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีจนได้ผลเป็นชุดปัจจัยและน้ำหนัก ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหรือวิธีประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ก่อนนำไปตรวจสอบความแม่นยำ คุณภาพของ เครื่องมือ และนำไปใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงตามการศึกษา ของสำนักงานยุติธรรม โดย ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ที่เริ่มต้นจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลข้อบ่งชี้หรือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลบหนีในการปล่อยตัวชั่วคราว และนำมาสังเคราะห์เพื่อถอดเป็นข้อบ่งชี้หรือปัจจัย สำคัญ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสำนวนคดีอาญา จนปรากฏผลเป็นแบบประเมินความเสี่ยงที่มีข้อบ่งชี้หรือปัจจัย รวมทั้งสิ้น 14 ข้อบ่งชี้ และ 1 แบบวัดพฤติกรรม ดังที่คณะผู้วิจัยจะกล่าวความต่อไป

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงานสถาบันศึกษาวิจัยกระบวนการปล่อย ชั่วคราวระหว่างพิจารณา (Pretrial Justice Institute: PJI) ที่ว่าการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสมนั้น ต้องสอดคล้องและสะท้อนถึงความแตกต่างของปัจจัยในแต่ละบริบทพื้นที่ ซึ่งจำต้องมี การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ในแต่ละบริบทพื้นที่ ทั้งให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร (ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้) อีกทั้งต้องมีการทดสอบเพื่อยืนยันผล และทำการ ทดลองในพื้นที่นำร่อง อันจะเห็นได้ว่าการแบบประเมินความเสี่ยงตามการศึกษาของสำนักงานยุติธรรม โดย

ดุซงกี โยเหลา และคณะ (2561) ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยข้อบ่งชี้ มีการวิเคราะห์เชิงสถิติ และการทดลองใช้เครื่องมือในพื้นที่นาร่อง เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการใช้เครื่องมือ

รวมถึง สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (Federal Judicial Center: FJC) มีข้อเสนอแนะในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ว่า ในการพัฒนาแบบประเมินนอกเหนือจากการสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เพื่อสืบค้นถึงปัจจัยหรือข้อบ่งชี้จาก “สำนวนคดี” ในบริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่ เนื่องจากตั้งหลักคิดอยู่บนสมมติฐานที่ว่า แต่ละพื้นที่มีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ที่สัมพันธ์ถึงความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ย่อมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับการศึกษาของสำนักงานยุติธรรม โดย ดุซงกี โยเหลา และคณะ (2561) ที่ศึกษาข้อมูลสำนวนคดีของผู้ต้องหา จำนวน 1,148 สำนวน (ระหว่างปี 2556 – 2559) เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องในเชิงพื้นที่

3) ผลการศึกษานอกเหนือจากเกิดแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว การศึกษา ยังระบุว่า “การใช้เงินประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวไม่ใช่การประกันความเสี่ยงที่คงเส้นคงวา และยังเป็นเหตุของความเหลื่อมล้ำ” เห็นควรที่จะลดการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และแบบประเมินความเสี่ยงบนข้อมูลการวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่จะเกิดขึ้น นำไปสู่การเลือกหรือใช้เงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อาจโดยการใช้อุปกรณ์ EM หรือเงื่อนไขอื่น

อีกทั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือหรือแบบประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เกิดปัญหาจากการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการหลบหนี การไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน การไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเดือดร้อน เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ความน่าจะเป็น หรือ ความสามารถในการทำนาย (Prediction) ของเครื่องมือวัด ประกอบกับจำเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือประเมินได้อย่างถูกต้อง

4) ดุซงกี โยเหลา และคณะ (2561) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและพบประเด็นที่สอดคล้องกับการงานวิจัยครั้งนี้ โดยเป็นการศึกษาของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร (2560) สำนวนความคิดเห็นของผู้พิพากษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของปัจจัยในการปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้พิพากษา มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ตอบกลับจำนวน 521 ราย ซึ่งคณะผู้วิจัยสรุปผลน่าสนใจได้ตามตาราง

ตารางที่ 5.10 ข้อค้นพบสำคัญจากการศึกษาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของปัจจัยในการปล่อยชั่วคราว

ประเด็นข้อค้นพบ	รายละเอียด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว	ถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเพียงการเข้ารับการอบรม หรือใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(Electronic monitoring: EM) หรือส่งเข้ารับการรักษาคือ ข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้พิพากษามีโอกาสที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในช่วงระดับร้อยละ 61 – 80 (คิดเป็นร้อยละ 25.54) อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ 23.77) อยู่ในช่วงระดับร้อยละ 41 – 60 (ร้อยละ 22.79) อยู่ในช่วงระดับร้อยละ 21 – 40 (ร้อยละ 17.09) และระดับต่ำกว่าร้อยละ 20 (ร้อยละ 10.81)
ระดับความเสี่ยงในการหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ ก่ออันตรายของผู้ต้องหาและจำเลย	ข้อเท็จจริงที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงในการหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายที่มีระดับความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 80 เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราโทษข้อหาในคดีปัจจุบัน (มีอัตราโทษถึงประหารชีวิต/จำคุกตลอดชีวิต และมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง 20 ปีขึ้นไป) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาหรือฐานความผิด (ความผิด ต่อความมั่นคงของรัฐ และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวระหว่าง อุทธรณ์ (เป็นคนต่างด้าว ศาลชั้นอุทธรณ์ลงโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีขึ้นไป เคยมีประวัติจิตใจไม่มาศาลตามนัดหรือหลบหนีคดีและอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดน/สามารถเดินทางผ่านแดนได้โดยง่าย) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมีหมายจับอื่นค้างอยู่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลบหนีคดีและถูกจับกุม ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว	ข้อค้นพบสำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นสอดคล้องกันว่า การใช้ระบบประเมินความเสี่ยงโดยการนำหลักการต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยอาจจะยังไม่เหมาะสม เพราะมีบริบทในหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ด้านลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ การศึกษา สถานะเศรษฐกิจและสังคม ข้อเสนอแนะเชิงระบบ: - ควรมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ควบคุม ติดตาม ผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราว และสร้างกระบวนการติดตามจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะทำให้การหลบหนีประกันน้อยลง - ควรมีระบบการกำกับดูแลนายประกันอาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ไม่ให้มาหลอกลวงประชาชนหรือเอารัดเอาเปรียบจากนายประกันอาชีพในการขอปล่อยชั่วคราว - กรณีคดีศาลแขวง เช่น น้อยโง่ง ยักยอก บางคดีมีความเสียหายจำนวนมาก ควรวางหลักเกณฑ์กลางในการขอปล่อยชั่วคราวให้ชัดเจน - ควรมีระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงทุกศาลที่เกี่ยวข้องกับนายประกันที่ผิดสัญญาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน: - ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงจากบุคคลภายนอกในเรื่องความสามารถในการให้ความ

ประเด็นข้อค้นพบ

รายละเอียด

- ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลย
- ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยทั้งก่อนและ ระหว่างปล่อยชั่วคราว ทำให้โอกาสในการหลบหนีน้อยลง
- หากจำเลยมีการหลบหนี ระยะเวลาในการหลบหนีไม่ควรนำมาคิดเป็นอายุความ ควรหยุดอายุความไว้ก่อนจนกว่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้
- การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาในภาพรวมจากทุกองค์ประกอบ ไม่อาจแยกพิจารณาเป็นรายข้อได้ เพราะทุกข้อสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกัน

ที่มา: ปรับจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพืช (2560 อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2561)

5) เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาเพื่อทราบถึงข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีแนวโน้มจะหลบหนีในระหว่างปล่อยชั่วคราว ตามที่คณะผู้วิจัยสรุปความไปก่อนหน้านี้ เมื่อทำการศึกษาเชิงลึก พบว่า การศึกษา ของสำนักงานยุติธรรม โดย ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ที่ได้ทำการศึกษาด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุถึงปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งไทยและสากล ประกอบกับข้อมูลจากการถอดข้อค้นพบจากสำนวนคดีในบริบทกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของประเทศไทย จนสามารถกำหนดปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว เบื้องต้น ประกอบด้วย 5 มิติ 26 ข้อบ่งชี้

ตารางที่ 5.11 ข้อมูลปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ที่ปรากฏจากการศึกษา

ข้อบ่งชี้	ข้อมูล	กลุ่มเสี่ยงสูง	การให้ค่าการวิเคราะห์เชิงสถิติ
มิติคุณลักษณะของผู้ต้องหา			
1. สัญชาติและเชื้อชาติ	ไทย	สัญชาติอื่นๆ	0 = ไทย
	ลาว, พม่า, กัมพูชา		1 = อื่นๆ
	อื่น ๆ		
2. กลุ่มอาชีพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรม	ผู้ประกอบการธุรกิจ	0 = ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ
	ผู้ประกอบการวิชาชีพ		
	ผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้า		
	ผู้รับจ้าง		
	นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน		
	ผู้ประกอบการธุรกิจ		1 = เจ้าของธุรกิจ
3. รายได้ต่อเดือน	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท	ไม่มีกลุ่มใดมีนัยสำคัญ	0 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
	10,001 - 20,000 บาท		1 = มากกว่า 20,000 บาท
	มากกว่า 20,000 บาท		
4. ภูมิลำเนาที่อยู่ที่ปัจจุบัน	ภูมิลำเนาที่อยู่ที่ปัจจุบัน เหมือนกัน	ภูมิลำเนาที่อยู่ที่ปัจจุบันต่างกัน	0 = เหมือนกัน
	ภูมิลำเนาที่อยู่ที่ปัจจุบันต่างกัน		1 = ต่างกัน
มิติพฤติกรรมของผู้ต้องหา			

ข้อบ่งชี้	ข้อมูล	กลุ่มเสี่ยงสูง	การให้ค่าการวิเคราะห์เชิงสถิติ
5. การกระทำต่อเหยื่อ	มีความรุนแรงต่อร่างกาย	อื่นๆ (จันทบุรี)	ปรับข้อดัชนีเป็นพฤติกรรมคดี
	มีการวางแผนล่วงหน้า	มีการวางแผน	0 = ไม่มีการวางแผน
	อื่นๆ (ไม่มีเหยื่อ, ทำร้ายจิตใจ, ข่มขู่)	ล่วงหน้า (รวม, นครศรี)	1 = มีการวางแผน
6. การปฏิเสธข้อกล่าวหา	มี	ไม่มีการปฏิเสธ	0 = ปฏิเสธ
	ไม่มี	ข้อกล่าวหา	1 = ไม่ปฏิเสธ
7. ลักษณะของการกระทำผิด	ทำคนเดียว	ทำคนเดียว	1 = ทำคนเดียว
	ทำกลุ่มหรือขบวนการ		0 = ทำเป็นกลุ่ม
8. การกระทำความผิดระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว	มีการกระทำความผิด	มีการกระทำความผิด	1 = เคย
	ไม่มีการกระทำความผิด	ระหว่างปล่อย	0 = ไม่เคย
9. การหลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว	มีการหลบหนี	มีการหลบหนี	1 = หลบหนี
	ไม่มีการหลบหนี	ระหว่างปล่อย	0 = ไม่หลบหนี
มิติประวัติการกระทำผิด			
10. ประวัติเสีย	เคยเสีย	เคยเสีย	1 = เคยเสีย
	ไม่เคยเสีย		0 = ไม่เคยเสีย
11. จำนวนการถูกจับกุม	ไม่เคยเลย	1-4 ครั้ง	ปรับข้อดัชนีเป็นจำนวนครั้งที่ถูกพิพากษาจำคุกในอดีต
	1-4 ครั้ง	(เชียงใหม่)	0 = ไม่มี
	5 ครั้งขึ้นไป	5 ครั้งขึ้นไป (รวม)	1 = มีมากกว่า 1 ครั้ง
12. จำนวนข้อหา	ไม่มีข้อหา	มากกว่า 1 ข้อหา	0 = ไม่มี
	1 ข้อหา		1 = มีมากกว่า 1 ข้อหา
	มากกว่า 1 ข้อหา		
13. คดีอื่นที่ค้างพิจารณา	มี	มีคดีอื่นค้างพิจารณา	0 = มี
	ไม่มี		1 = ไม่มี
14. จำนวนครั้งที่ถูกหมายจับ	ไม่เคยเลย	2 ครั้งขึ้นไป	0 = ไม่มี
	1 ครั้ง		1 = มีมากกว่า 1 ครั้ง
	2 ครั้งขึ้นไป		
มิติหลักประกัน			
15. ประเภทการปล่อยตัวชั่วคราว	แบบมีประกัน	แบบมีประกัน	ไม่ได้นำมาวิเคราะห์เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้กำหนดขอบเขตของการปล่อยชั่วคราวแบบไม่มีประกัน
	แบบไม่มีประกัน		
16. วงเงินประกัน	มี	มีวงเงินประกัน	
	ไม่มี		
17. ใช้ตนเองเป็นหลักประกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่ตนเองเป็นหลักประกัน	
	ใช่		
18. ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่ที่ดินเป็น	

ข้อบ่งชี้	ข้อมูล	กลุ่มเสี่ยงสูง	การให้ค่าการวิเคราะห์เชิงสถิติ
	ใช้	หลักประกัน	
19. ใช้กรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นหลักประกัน	ไม่ใช้	ไม่ใช้กรรมสิทธิ์	
	ใช้	ห้องชุดเป็นหลักประกัน	
20. ใช้สมุดบัญชีเป็นหลักประกัน	ไม่ใช้	ใช้สมุดบัญชี	
	ใช้	เป็นหลักประกัน	
21. ใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน	ไม่ใช้	ไม่ใช้ตำแหน่ง	
	ใช้	เป็นหลักประกัน	
22. มูลค่าหลักประกัน	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท	น้อยกว่าหรือ	
	100,001-300,000 บาท	เท่ากับ 100,000	
	มากกว่า 300,000 บาท	บาท	
23. ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกันกับผู้ต้องหา	เกี่ยวข้องโดยอาชีพ (นายประกัน ทนาย บริษัทประกัน)	เกี่ยวข้องโดยอาชีพ (อาญา)	
	เกี่ยวข้องโดยความสัมพันธ์ทางตรง (พ่อแม่ พี่น้อง ภรรยา/ สามี จดทะเบียน)	เกี่ยวข้องโดยความสัมพันธ์ทางอ้อม (เชียงใหม่)	
	เกี่ยวข้องโดยความสัมพันธ์ทางอ้อม (ญาติ)	เกี่ยวข้องโดย	
	เกี่ยวข้องที่ไม่มีความผูกพันทางกฎหมายครอบครัว (เพื่อน นายจ้าง คนรู้จัก ภรรยา/สามีที่ไม่ จดทะเบียน)	ความสัมพันธ์ทางตรง (จันทบุรี)	
มิติอื่น ๆ			
24. เพศของผู้พิพากษา	ชาย	ชาย	ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการ ปล่อยชั่วคราว
	หญิง		
25. ความเห็นของพนักงานสอบสวน	คัดค้านการขอประกัน	คัดค้านการขอ	0 = ไม่มี
	ไม่คัดค้านการขอประกัน	ประกัน	1 = มี
26. การคัดค้านจากโจทย์	คัดค้านการขอประกัน	คัดค้านการขอ	0 = ไม่มี
	ไม่คัดค้านการขอประกัน	ประกัน	1 = มี

หมายเหตุ: การศึกษานี้ได้ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของข้อบ่งชี้ที่ส่งผลต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากสำนวนคดีระหว่างปี 2556-2559 ของศาล 4 แห่ง ได้แก่ ศาลอาญา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา และศาลจังหวัดจันทบุรี

ที่มา: ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561)

จากข้อมูลตามตารางข้างต้น เป็นที่น่าสนใจว่า การศึกษาของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ได้ปรากฏถึงระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ ทั้ง 26 ข้อบ่งชี้ที่ส่งผลต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว โดยข้อมูลปรากฏชัดเจนถึงระดับความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ที่ทำการศึกษา อาจสรุปได้ว่า พื้นที่ที่แตกต่างกันน่าจะมีปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ในการหลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวในระดับที่แตกต่างกันทั้งระดับนัยสำคัญ และตัวแปรหรือข้อบ่งชี้เอง สอดคล้องกับข้อมูลวรรณกรรมที่คณะผู้วิจัยสืบค้นความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยตัวชั่วคราวแตกต่างกันตามบริบทแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการนำเสนอให้ประจักษ์โดยชัดแจ้งว่า การศึกษาของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงบนหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงสถิติ

แต่มีประเด็นข้อสังเกตประการหนึ่งที่ว่า การศึกษาดังกล่าวที่เป็นการสืบค้นตัวแปรหรือข้อบ่งชี้เฉพาะที่สัมพันธ์ต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว **แต่ไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108** อาทิ การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการไปก่ออันตราย เป็นต้น และประเด็นข้อสังเกตอื่นที่คณะผู้วิจัยให้ความสำคัญคือ เมื่อพิจารณาปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ตามการศึกษาข้างต้น กลับไม่พบว่ามีประเด็นเรื่อง “ความหนักเบาแห่งข้อหา” อันพิจารณาจากอัตราโทษตามฐานความผิดไว้แต่อย่างใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความหนักเบาแห่งข้อหา อาจไม่ใช่เป็นปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ที่ส่งผลต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งความดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งถึงความหนักเบาของข้อหาที่กำหนดให้มีประกัน และหลักประกันร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีอัตราโทษจำคุกสูงเกินกว่าห้าปี

6) นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้ถึงการหลบหนีในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวที่ถอดจากงานวิจัย และการศึกษาจากสำนวนคดีตามที่ปรากฏ ทาง ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ยังเสนอถึงการนำปัจจัยการประเมินความเสี่ยงทางจิตวิทยา อันได้แก่ แบบตรวจความผิดปกติทางจิต (Psychopathology Checklist: PCL-R) มาปรับใช้เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งในการประเมิน อันเนื่องจากข้อมูลสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้พิพากษาที่ได้บ่งบอกว่าได้นำเอาปัจจัยทางบุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของจำเลยหรือผู้ต้องหาประกอบการพิจารณา ซึ่งแบบตรวจความผิดปกติทางจิต ฉบับสมบูรณ์มีจำนวน 22 ข้อ ประกอบด้วย การประเมินอารมณ์ความสัมพันธ์กับคนอื่น วิถีชีวิตและการต่อต้านสังคม ประเมินจากข้อมูลผู้ต้องหา รายงาน จากการสังเกตพฤติกรรม หรือจากการสอบถามครอบครัว ใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทำงานที่บ้านและในกลุ่มเพื่อน ฯลฯ

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ได้พัฒนาปัจจัยด้านบุคลิกภาพตามแบบข้างต้น กำหนดเป็น 12 ปัจจัยย่อยทางด้านบุคลิกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ปรากฏข้อมูลตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.12 พิมพ์เขียวข้อคำถามที่ใช้ตามนิยามของบุคลิกภาพแปรปรวน (psychopathic) ตามปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 12 ปัจจัย

แบบคัดกรอง	แบบสอบถาม 22 ข้อ	
	นักโทษหญิง	นักโทษชาย
1. คบหาใครแบบผิวเผิน	ข้อ 1 ฉันไม่มีคนใกล้ชิดสนิทสนมที่ฉันรู้สึก จริงใจ (-) ข้อ 2 ฉันไม่ต้องการคบใครแบบรู้จักและเข้าใจกันดี (-)	ข้อ 1 ฉันเล่าเรื่องส่วนตัวให้เพื่อนและคน สนิทฟัง (+)
2. คุยกัด โอ้อวด หลงผิด	ข้อ 3 ฉันเชื่อว่าตัวเองมีความเก่งกว่าคนอื่น และบางครั้งก็ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง (-) ข้อ 4 ฉันเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น และพูดให้คนรอบ ๆ รู้อย่างมั่นใจ (-)	
3. หลอกลวง เสแสร้ง ไม่ซื่อ	ข้อ 5 ถ้าจำเป็น ฉันจะแต่งเรื่องไม่จริงมาเล่าได้อย่างสบายใจ (-)	
4. เอาใจใส่ในอารมณ์หรือ ความรู้สึกของผู้อื่น	ข้อ 6 ฉันไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึก (รัก โกรธ เศร้า) ของผู้อื่น (-) ข้อ 7 เมื่อเพื่อนสนิทรู้สึกเศร้าใจ บ่อยครั้งที่ฉันไม่เข้าใจถึงความรู้สึกนั้น (-) ข้อ 8 ฉันมักไม่ค่อยรู้ตัวว่าตนเองทำผิดต่อผู้อื่น จนกระทั่งเขามายกฉัน (-)	
5. เสียใจเมื่อกระทำผิด	ข้อ 9 คนที่ทำฉันเจ็บ ฉันต้องเอาคืนให้สาสม (-)	ข้อ 9 ถ้าฉันกระทำทำให้ใครได้เจ็บปวด ฉัน มักคิดว่าสาสมแล้ว (-)
6. ยอมรับภาระหรือความผิด ชอบ ต่อใครหรือสิ่งใด	ข้อ 10 ฉันทำสิ่งใด ไม่ว่าจะผิดแค่ไหน ฉันต้องรับผิดชอบ (+) ข้อ 11 ฉันเชื่อว่าฉันต้องรับผิดชอบในความผิดที่ทำ (+)	
7. วู่วาม หุนหันพลันแล่น	ข้อ 12 ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ผ่านมา ฉันขาดการยั้งคิด คือ ทำโดยไม่คิด (-) ข้อ 13 คนใกล้ชิดบอกว่าฉันใจร้อนและวู่วาม (-)	
8. ขาดเป้าหมายในชีวิต	ข้อ 14 เมื่อฉันตั้งเป้าหมายของชีวิตแล้ว ฉันจะพยายามอย่างที่สุด เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย (+) ข้อ 15 ฉันเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอดเวลา (-)	ข้อ 14 ในชีวิตของฉัน เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว ฉันจะพยายามมุ่งสู่เป้าหมาย (+)
9. ขาดความรับผิดชอบต่อ งาน	ข้อ 16 งานทุกอย่างที่ฉันทำ ฉันมุ่งมั่นทำให้สำเร็จทุกงาน (+) ข้อ 17 ฉันเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิต บ่อย ๆ (-)	ข้อ 17 ฉันแบ่งพลังทำงานหลายอย่าง พร้อม ๆ กัน (-)
10. ควบคุมพฤติกรรมของ ตนเอง ไม่ได้	ข้อ 18 บางพฤติกรรมของฉันที่ฉันอยากควบคุมแต่ทำไม่เคยสำเร็จ (-) ข้อ 19 พฤติกรรมบางอย่างของฉัน ฉันเคยอยากหยุดแต่ทำไม่ได้ (-) ข้อ 20 ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของตัวเองได้ (+)	
11. ตอนวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 25 ปี) หลีกเลียงข้อบังคับ ระเบียบ	ข้อ 21 ตอนฉันเป็นวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ฉันเคยทำผิดกฎระเบียบ (-) ข้อ 22 ตอนฉันเป็นวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ฉันเคยทำผิดระเบียบของ โรงเรียน หลายๆ อย่าง (-)	ข้อ 22 ตอนฉันเป็นวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) เคยคิดหยุดพฤติกรรม ไม่ดีบางอย่างของตัวเอง (+)

แบบคัดกรอง	แบบสอบถาม 22 ข้อ	
	นักโทษหญิง	นักโทษชาย
12. ตอนเป็นผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 25 ปี)หลีกเลี่ยงกฎหมาย ข้อบังคับ	ไม่มีข้อคำถามนี้เพราะนักโทษเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าทำผิดกฎหมายข้อบังคับอยู่แล้ว	

ที่มา: ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561)

อย่างไรก็ตามแบบวัดบุคลิกภาพตามที่ปรากฏข้างต้นที่ใช้เป็นข้อมูลปัจจัยหรือข้อบ่งชี้หนึ่งในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็น แบบวัดบุคลิกภาพแบบมาตราประเมินค่า (Rating scale) แต่การศึกษาของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ยังใช้แบบวัดบุคลิกภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบที่มีองค์ประกอบสำคัญสำหรับการประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์กับคนอื่น วิถีชีวิต และ 2) ด้านการต่อต้านสังคม โดยพิจารณาจากอาการพฤติกรรมว่าเกิดขึ้นสม่ำเสมอ ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีอาการ เป็นค่าคะแนนระหว่าง 0 – 2 นำมาวิเคราะห์ และเมื่อประเมินจากการให้คะแนนข้างต้นก็พอจะสรุปความได้ว่าบุคคลนั้นมีสภาพปัญหาทางอารมณ์ และการต่อต้านสังคมหรือไม่ อันเป็นประโยชน์สำคัญต่อการประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว

6) ภายหลังการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ได้มีการทดสอบ (Testing) ในพื้นที่ศาล 7 พื้นที่ ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลอาญานนทบุรี คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบรายประเด็น ได้ดังนี้

- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่เป็นเป็นสัญชาติและเชื้อชาติไทยมากกว่าผู้ต้องหาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจมากกว่าผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่มีรายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท มากกว่าผู้ต้องหาที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่มีภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่เดียวกันมากกว่าภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันต่างกัน
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่ไม่เคยทำผิดระหว่างการปล่อยชั่วคราวมากกว่า ผู้ต้องหาที่เคยทำผิดระหว่างการปล่อยชั่วคราว
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่ไม่มีการจำคุกในอดีตมากกว่าผู้ต้องหาที่มีการจำคุกในอดีต
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่ไม่มีคดีค้างการพิจารณามากกว่า ผู้ต้องหาที่มีคดีค้างการพิจารณา
- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่มีรายงานตัวตามนัดหมายมากกว่าไม่มาตามนัดหมาย

- มีการปล่อยผู้ต้องหาที่มีคะแนนจากแบบวัดบุคลิกภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีคะแนนน้อย ที่ไม่แสดงบุคลิกภาพแบบแปรปรวนมากกว่า ผู้ต้องหาที่มีคะแนนจากแบบวัดบุคลิกภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีคะแนนมาก ที่แสดงบุคลิกภาพแบบแปรปรวน

- ผู้ต้องหาที่มีความบกพร่องด้วยความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด มีความรักที่ไม่จริงใจ หลอกลวง มีแนวโน้มจะมีความเปี่ยงเบนต่อมาตรฐานของสังคม สะท้อนจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

- ตัวแปรกลุ่มคุณลักษณะของผู้ต้องหา กลุ่มพฤติกรรมของผู้ต้องหา และประวัติการกระทำผิด มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (ระดับ .05)

- ตัวแปรประวัติการกระทำผิด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการปล่อยชั่วคราวของผู้พิพากษาอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าความสัมพันธ์เป็นค่าบวก .30 แสดงว่า ถ้าค่าคะแนนในกลุ่มดัชนีสูง ก็จะตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยตัวชั่วคราว

6) จากการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 14 ปัจจัยหรือข้อบ่งชี้กับอีก 1 แบบประเมินบุคลิกภาพที่มีความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น “เครื่องมือ” ในการรวบรวมและประมวลผลถึง “ระดับของความเสี่ยง” อันเป็นการพยากรณ์ถึงระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว (การศึกษาของดุขฎิ โยเหลา และคณะ (2561) ก่อนข้างให้ความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการ ‘หลบหนี’ เป็นสำคัญตามที่คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความไปก่อนหน้า)

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิงลึกของการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของ ดุขฎิ โยเหลา และคณะ (2561) ที่คณะผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาวิเคราะห์อยู่นั้น ก็พบว่า ได้มีความพยายามมีเพียงแต่การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง อันเป็นเครื่องมือเพียงเท่านั้น แต่ได้พยายามมุ่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวให้ครอบคลุมโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะการ “ตัดสินใจ” ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตัดสินใจนั้นเป็นอำนาจของผู้พิพากษาในการใช้อำนาจดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมาย โดยหากตัดสินใจไม่ปล่อยตัวก็จะไม่ประสบกับความเสี่ยงที่จะเกิดในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักสิทธิมนุษยชนสำคัญที่ “ผู้ต้องหาหรือจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด” (Presumption of Innocent) ทำให้ต้องมีการตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นไปตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ดังนั้น ตามกฎหมายก็ได้มีการกำหนดให้มี “เงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว” รวมถึงการใช้หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

ตามการศึกษาของคณะผู้วิจัยที่กล่าวความไปก่อนหน้าที่ระบุข้อค้นพบชัดเจนว่า การกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ต้องได้ระดับกับความเสี่ยงตามแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ เมื่อคณะผู้วิจัยพิจารณาการศึกษาของ ดุขฎิ โยเหลา และคณะ (2561) ก็พบว่ามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้พิพากษาโดยเป็นการอาศัยผลจากแบบประเมินความเสี่ยง และความร้ายแรงของข้อหาตามฐานความผิด มากำหนดตามระดับมากน้อยในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ (Matrix) และหากกรณีใดตกอยู่ในระดับใดตามตารางที่กำหนด ก็จะมีข้อแนะนำในการเลือกหรือใช้เครื่องมือหรือเงื่อนไข

ในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อเป็นการการันตีถึงการเลือกเงื่อนไขหรือการควบคุมให้ได้ระดับกับความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่

- ปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ประกอบด้วย (1) สาบานตน (2) สาบานตนหรือแต่งตั้งผู้กำกับดูแล (3) รายงานตัวเจ้าหน้าที่แบบไม่ถี่ (4) รายงานตัวเจ้าหน้าที่แบบถี่ และ (5) การติดอุปกรณ์ EM และ/หรือห้องออกหรือเข้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด
- ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกัน
- ไม่ปล่อยตัวชั่วคราว

เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า การใช้อุปกรณ์ EM เป็นเพียงแค่เงื่อนไขประการหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น และจากแบบวัดได้กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์ EM เพียงแค่ในกรณีมีระดับความเสี่ยงจากปล่อยตัวในระดับที่สูงมากและมีอัตราโทษตามฐานความผิดที่สูงกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จนถึงในระดับโทษตั้งแต่ 10 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต ถึงจะมีความเหมาะสมให้มีการใช้อุปกรณ์ EM ในการปล่อยตัวชั่วคราว

อีกทั้ง จากการวิเคราะห์และอภิปรายผลของคณะผู้วิจัย ก็สามารถตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การนำเอาข้อมูลระดับอัตราโทษตามฐานความผิด มาเป็นตัวแปรหลักเทียบเคียงกับผลจากการประเมินความเสี่ยง ในการตัดสินใจปล่อยตัวชั่วคราวนั้น อาจมีประเด็นข้อสงสัยที่อาจไปขัดกับหลักการ **“ผู้ต้องหาหรือจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด” (Presumption of Innocent)** ซึ่งถ้ายึดตามหลักเจตนารมณ์สากลดังกล่าวแล้ว ก็สมควรนำเอาอัตราโทษ หรือฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือได้กระทำความผิดมาพิจารณา เพราะยังไม่ได้รับการพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดจริง ดังกรณีในประเทศสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐที่ไม่นำเอาอัตราโทษ หรือฐานความผิดมาประกอบการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว นอกจากนั้น การนำอัตราโทษตามฐานความผิดมาพิจารณา เป็นการให้ระดับน้ำหนักการพิจารณาตัดสินใจในระดับที่เสมอกันกับระดับของแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่อาจจะไปขัดกับหลักเจตนารมณ์และเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

7) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว จากการทดลองใช้แบบประเมินความเสี่ยงมีประเด็นข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ ดังคณะผู้วิจัยสรุปความตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 5.13 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว

ประเด็น	ข้อเสนอแนะ/ความเห็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยง	- แบบประเมินความเสี่ยงควรใช้จากฐานข้อมูลกรณีข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากการสอบถามอย่างเดียว - ควรมีกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 คน - แบบวัดบุคลิกภาพ (In-depth Interview) ควรเพิ่มแบบสังเกต ขณะสัมภาษณ์ โดยทักษะของนักจิตวิทยาสำคัญต่อการประเมิน - เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้เครื่องมือประเมินมีข้อเสนอแนะว่า ผู้วัดประเมินต้องทดลองใช้ ต้องมีประสบการณ์หรือจิตวิทยาในการพูดคุย/ตั้งคำถาม ความพร้อม/อคติ/สถานการณ์

ประเด็น	ข้อเสนอแนะ/ความเห็น
	ส่วนบุคคลของผู้วัดประเมินอาจมีผลต่อคะแนนการประเมิน - สถิติสัมพัทธ์/ระดับการศึกษาของผู้ต้องหาที่มีผลต่อการตอบคำถาม - แบบวัดบุคลิกภาพ self-report ควรปรับข้อความให้เข้าใจตรงกันง่ายขึ้น - แบบวัดบุคลิกภาพ self-report ผู้ต้องหาที่มีแนวโน้มจะตอบไปทางบวก - ข้อคำถามอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มอัตราโทษสูง - การถ่วงน้ำหนักข้อที่ผลที่เกิดกับผู้เสียหายร้อยละ 30 นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ต้องหาทำผิดเป็นวงกว้างมีผลกระทบต่อผู้เสียหายหลายกลุ่ม หรือหรือทำให้เสียหายทรัพย์สินจำนวนมาก - เวลาในการวัดประเมิน 30 นาที ไม่เพียงพอ
การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา	- ความเสี่ยงควรมี Scale เชิงบวก - ควรพิจารณาจากการกระทำความผิดของผู้ต้องหา - สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพฤติการณ์มีการหลบหนีขณะจับกุมหรือไม่ - ควรพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว เช่น ความลำบากเดือดร้อนของผู้ต้องหา - ควรคำนึงถึงกลุ่มผู้ถูกกระทำ เช่น เด็ก ผู้หญิง คนพิการ ฯลฯ กรณีป่วยหนัก ปล่อยให้รักษาตัว เป็นต้น - กรณีฝากขังข้อหาหนัก เมื่อถึงคราวฟ้องข้อหาเบาลงก็ต้องนำมาพิจารณา - ประสบการณ์มาก/น้อยของผู้ตัดสินปล่อยชั่วคราว มีผลต่อการพิจารณา - ในบางรายผู้พิพากษาอาจต้องลงสัมภาษณ์ด้วยตนเอง - ผู้ต้องหาต่างชาติใช้เกณฑ์ร่วมกับสัญชาติไทยไม่ได้ - ควรพิจารณาจากพฤติการณ์ของคดี/สาเหตุการกระทำความผิด - ควรใช้ดุลพินิจประกอบกับการพิจารณาหลักประกัน - ให้เขียนเหตุผลหรือดุลพินิจของผู้พิพากษาประกอบ - กรณีขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ได้รับความช่วยเหลือโดยสมบูรณ์ หรือไม่

ที่มา: ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561)

8) ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดย ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 5.14 ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ผลการวิจัย

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ
1	การใช้เงินประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวไม่ใช่การประกันความเสี่ยงที่คงเส้นคงวา ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวแบบมีประกัน และไม่มีประกันนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือไม่หลบหนีของผู้ต้องหาในกลุ่มรวม โดยพบว่า กลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวโดยมีประกัน มีการหลบหนีสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีประกัน และ

เมื่อพิจารณาประเภทของหลักประกันแล้ว พบว่าหลักประกันที่มีการหลบหนีน้อยกว่า คือ ที่ดิน ใช้ตำแหน่ง และมูลค่าของหลักประกันมีค่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม การใช้หลักประกันทั้งสามแบบนี้ ก็มีผลต่อการไม่หลบหนีกับกลุ่มตัวอย่าง ในบางศาลชั้นต้น และศาลจังหวัดที่เป็นตัวอย่างเท่านั้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า การใช้หลักประกันไม่ได้เป็นการประกันความเสี่ยงที่คงเส้นคงวาตามที่กล่าวความไป

- 2 งานวิจัยนี้ใช้การประเมินความเสี่ยงจากการวิจัยข้อมูลของการหลบหนี เมื่อผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวจากสำนวนคดีจำนวน 1,148 สำนวนคดี จากการทบทวนและคัดเลือกดัชนีที่ใช้ได้ผลในต่างประเทศและประเทศไทย จำนวน 15 ดัชนีเสี่ยง และนำไปทดลองใช้ในศาลจำนวน 7 แห่ง พบว่ามีประสิทธิภาพในระดับดี คือ จำนวนผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวมีสูงขึ้น แต่อัตราส่วนของการหลบหนีไม่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนของการกระทำผิดซ้ำไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรพัฒนาและนำไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- 3 ระบบการสืบเสาะและประเมินความเสี่ยงของการปล่อยชั่วคราวในครั้งนี้ มีเครื่องมือสำคัญ คือ แบบประเมินความเสี่ยงทางพฤติกรรมศาสตร์ และ แบบประเมินบุคลิกภาพ ซึ่งต้องมีการฝึกผู้ใช้เครื่องมือทั้งสองนี้ให้มีความชำนาญ อีกทั้งต้องมีการจัดสรรเวลาของบุคลากรของศาลให้มีประสิทธิภาพ หรือเพิ่มบุคลากรที่จะมาทำงานด้านนี้ โดยให้มีการเตรียมการ คือ ควรมีการอบรมอย่างน้อย 1 วัน ให้แก่บุคคลที่จะทำงานในเรื่องการประเมินความเสี่ยง

- 4 การสร้างระบบสืบเสาะและประเมินความเสี่ยงของการปล่อยชั่วคราวในการวิจัยนี้ มีขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ต้องหาคดีอาญาในศาลชั้นต้นที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับทรัพย์สิน เกี่ยวกับเอกสาร เกี่ยวกับจราจร และเกี่ยวกับยาเสพติด เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้จะนำไปใช้กับผู้ต้องหาที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กล่าวนี้ ควรคำนึงถึงความแตกต่างเรื่องฐานความผิด อายุ ว่าต่างกันมากเพียงใด

- 5 ควรมีการเก็บข้อมูลสถิติของการปล่อยชั่วคราว การหลบหนี การกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่ามี ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอัตราการหลบหนี หรือการกระทำผิดซ้ำที่เพิ่มขึ้น อย่างผิดปกติ ก็ควรทบทวนดัชนีทั้ง 14 ตัว การให้น้ำหนักแก่ดัชนี และการคิดคะแนนความเสี่ยง

ที่มา: ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561)

9) ภายหลังการศึกษาของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2561) ได้มีการจัดทำ คู่มือ การปฏิบัติงานปล่อยชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ ขึ้น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรดี สำนักงานศาลยุติธรรม และ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นกรอบ คู่มือ ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้แบบประเมินความเสี่ยง และ

การพิจารณาใช้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเอกสารดังกล่าว “ยังไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือเผยแพร่”

5.1.4 สภาพและแนวปฏิบัติตามหลักการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)

ประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว คณะผู้วิจัยเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว มิให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียกประกันหรือวางหลักประกัน หรือการใช้กลไกอื่น ทั้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแล การกำหนดเงื่อนไขรายงานตัว การใช้กลไกคลินิกจิตสังคมบำบัด หรือแม้แต่การใช้อุปกรณ์ EM อันเป็นจุดเน้นในการศึกษาครั้งนี้

หัวข้อนี้เป็นการศึกษาในส่วนการวิเคราะห์แนวทางการนำการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัติจริง ว่ามีประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างไร ประเด็นใดบ้างเป็นกุญแจสำคัญ (Key Success Factors: KSFs) ที่ทำให้แนวทางการดำเนินการประสบความสำเร็จ รวมไปถึงประเด็นใดบ้างที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายมาปฏิบัติจริง การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการประสานการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Paul Sabatier and Daniel Mazmanian ตามที่คณะผู้วิจัยอธิบายความถึงหลักคิดและแนวทางการพิจารณาตามหลักวิชาการแล้วในบทที่ 2 เนื่องจากฐานคิดของตัวแบบที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของความสอดคล้องของตรรกะ หรือตัวแบบเชิงเหตุผล (Logical Model) สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มความสามารถของตัวนโยบายในการแก้ไขปัญหา 2) กลุ่มความสามารถของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 3) กลุ่มตัวแปรที่เป็นเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นตัวแบบดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้

5.1.4.1 กลุ่มความสามารถของตัวนโยบายในการแก้ไขปัญหา

1) ประเด็นการมีทฤษฎีที่สอดคล้องกับหลักวิชาการและมีเทคโนโลยีรองรับ สำหรับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนการวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ กล่าวได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นประเด็นนโยบายที่สร้างขึ้นด้วยฐานทฤษฎีในเชิงนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม เรื่องแนวคิดผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิพากษา นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงบริบทหรือเจตนารมณ์สากลที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ต้องหา ก่อนการพิจารณาคดี ทั้งนี้แนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัว

ชั่วคราวมีหลากหลายวิธีการปฏิบัติ (นอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ EM ยังมีการกำหนดเงื่อนไขหรือการใช้แนวทางอื่น อาทิ การใช้ผู้กำกับดูแล การใช้คลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นต้น) หนึ่งในวิธีการสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีการติดตามตำแหน่งโดยใช้สัญญาณดาวเทียม ทำให้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย ประกอบกับงานวิจัยที่ได้นำเสนอในส่วนก่อนหน้านี้ ได้บ่งชี้ประเด็นความมีประสิทธิภาพและแนวทางการใช้งานที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้แนวทางการใช้ EM มีความเป็นไปได้ทั้งในภาคทฤษฎีที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐาน ความเป็นไปได้ในทางเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากรในการใช้เทคโนโลยี

2) ประเด็นความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยผู้ที่มีสิทธิใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทตามข้อนิติบัญญัติได้ เช่น ระดับความรุนแรงของโทษ พยานหลักฐานที่ปรากฏ พฤติการณ์แห่งคดี ความน่าเชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว พฤติการณ์หลบหนี **ทั้งนี้ประเด็นการพิจารณาว่าผู้ใดจะได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์จึงเป็นประเด็นเรื่องของการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาล** ตามความที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงก็มีการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจของศาลดังที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้านี้

3) ประเด็นขนาดและลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ตามสถิติที่ได้ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ จำนวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนคำร้องทั้งสิ้น 244,270 คำร้อง และได้รับการตอบสนองโดยการใช้อุปกรณ์ จำนวน 6,905 คดี ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนโยบายเป็นกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในเรื่องความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันกับผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคที่จะอภิปรายในหัวข้อต่อไป

4) ประเด็นระดับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพื่อ **จำกัดขอบเขตการเกินทางหรือดำรงชีวิต แทนการถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง** ดังนั้นสภาพบังคับในการจำกัดพื้นที่จึงไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่เข้มแข็งนัก เป็นสภาพทางจิตใจและความต้องการดำรงชีวิตนอกที่คุมขัง สังเกตได้จากตัวอุปกรณ์ที่สามารถทำลายได้ไม่ยากนัก ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการสร้างข้อบ่งชี้ถึงกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จำยินยอมปฏิบัติตามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นการส่งเสริมการปล่อยตัวชั่วคราว

5.1.4.2 กลุ่มความสามารถของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

1) ประเด็นการมีทฤษฎีรองรับในแผนการทำงานของหน่วยปฏิบัติ ในกระบวนการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นกระบวนการที่ต้องยึดอำนาจตามกฎหมายเป็นสำคัญ กระบวนการปฏิบัติจึงมีความเคร่งครัดเนื่องจากหน่วยงานในกระบวนการเป็นผู้ใช้กฎหมายที่ไม่สามารถกระทำการนอกเหนือจากอำนาจที่มีได้ แนวทางเชิงทฤษฎี

จึงไม่มีความขัดกันกับวิธีปฏิบัติ อย่างไรก็ตามประเด็นการใช้ดุลยพินิจของการพิจารณาในบางหน่วย เช่น การพิจารณาในชั้นศาล อาจทำให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันได้บางกรณี อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมนั้น ความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติกับทฤษฎีมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง

2) ประเด็นวัตถุประสงค์นโยบายว่ามีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดนั้น ในการปล่อยผู้ต้องหา หรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประเด็นที่จำเป็นต้องอ้างอิงกรอบการปฏิบัติและกรอบการดำเนินการที่ต้องอาศัยอำนาจกระทำตามกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ความชัดเจนจึงมีอยู่สูงมาก **เหลือเพียงแต่ประเด็นการใช้ดุลยพินิจในชั้นการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเครื่องมือที่เป็นของศาลยุติธรรม** ที่เปิดโอกาสให้ใช้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่หน่วยปฏิบัติอื่นจำเป็นต้องอ้างอิงกรอบของกฎหมายอย่างเข้มแข็ง ดังนั้นในภาพรวมความชัดเจนของวัตถุประสงค์และการดำเนินการ จึงมีอยู่ค่อนข้างสูง และถึงแม้จะมีหน่วยปฏิบัติที่หลากหลาย แต่เนื้อหาของนโยบายเป็นขอบข่ายที่อ้างอิงกรอบกระทำการจากกฎหมายสูงมาก จึงไม่มีความขัดแย้งในเนื้อหาที่ปฏิบัติ แต่อาจเกิดการขัดกันบ้างในกรณีขอบเขตอำนาจและการตัดสินใจ โดยเฉพาะการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณา

3) ประเด็นงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอเพียงพอ ในภาพรวมของการปล่อยผู้ต้องหา หรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องานที่ผูกพันงบประมาณประจำหน่วยของแต่ละหน่วยเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามปรากฏจากรายงานทางสถิติถึงเครื่องมือที่ใช้งานได้ อยู่ในปัจจุบันที่มีราว 21,587 ชิ้น (ปี พ.ศ.2563) ในขณะที่จำนวนคดีที่ใช้อุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 15,000 คดี (ปี พ.ศ. 2562-2563) ในแง่ความเพียงพอของอุปกรณ์จึงยังเพียงพออยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงเทคโนโลยีขึ้นอีกด้วย

4) ประเด็นความเป็นสถาบันของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งเชิงสถาบันสูงมาก อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาลยุติธรรม กรมพินิจราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ที่สามารถกล่าวได้ว่ามีความเข้มแข็งของสายบังคับบัญชาและเอกภาพในการสั่งการของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติทำให้หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดแนวนโยบายไปสู่หน่วยงานในระดับย่อยกว่าลดหลั่นกันไปอย่างมีระบบ อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้นในประเด็นวัตถุประสงค์ของนโยบายที่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย **ยกเว้นศาลยุติธรรม ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจได้มากกว่าหน่วยงานปฏิบัติอื่น** ดังนั้นความเป็นปึกแผ่นของศาลยุติธรรมจึงอาจก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างและเป็นแนวทางเฉพาะของศาลยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างสอดคล้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นในงานการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

5) ประเด็นอำนาจการปฏิบัติ ในที่นี้คือความสามารถในการดำเนินการ เช่น งานบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะต้องมีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ โดยอำนาจในการปฏิบัติจะสะท้อนความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ตนมี ดังนั้น การปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว

โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กําไล่อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนในประเด็นอำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติ และเนื่องด้วยเป็นงานบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสูง ระดับความเข้มงวดจึงสูงมากขึ้นอีกด้วย

6) ประเด็นอิสระในการกำหนดบุคลากร ในประเด็นดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กําไล่อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมอบหมายงานอย่างมีระบบและต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นงานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงต้องใช้หลักหลักความชำนาญเฉพาะและเป็นผู้ที่มีลักษณะสนับสนุนนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการและเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

7) ประเด็นการมีส่วนร่วมจากภายนอก ด้วยสภาพการทำงานของการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์กําไล่อิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต้องอ้างอิงกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การมีส่วนร่วมจากภายนอกค่อนข้างมีน้อย อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานทั้งหมด ได้พยายามสร้างแนวทางในการคืนผู้ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ให้กลับเข้าสู่ชุมชนที่พร้อมรับ จึงถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการปล่อยตัวชั่วคราวในทางหนึ่ง และยังมุ่งหวังให้เกิดการปล่อยตัวชั่วคราวและการพักโทษโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ได้ในอนาคต ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสาร (Communication) ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจำต้องอธิบายในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม เพราะสัมพันธ์อย่างยิ่งเชิงตรรกะ (Logical Model) กับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติ

5.1.4.3 กลุ่มขั้นตอนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

1) ผลผลิตของนโยบาย ในที่นี้หมายถึงการได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมพื้นที่ดำรงชีวิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรากฏผลดังสถิติที่ได้ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2562 มีคดีที่ได้นำเอาอุปกรณ์มาใช้ 9,091 คดี และสำหรับปี พ.ศ.2563 มีคดีที่นำอุปกรณ์มาบังคับใช้ 6,905 คดี ดังนั้นในระดับผลผลิตของทั้งกระบวนการถือว่ามีผลผลิตออกมาตามกำหนด อย่างไรก็ตามในระดับผลลัพธ์ยังจำเป็นต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

2) การยอมรับปฏิบัติตาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีเพียงหน่วยงานศาลยุติธรรมเพียงเท่านั้นที่มีเขตอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์ EM โดยเป็นสิ่งที่กฎหมายยอมรับให้อำนาจไว้ สำหรับหน่วยงานอื่นนั้นการปฏิบัติเป็นไปอย่างเคร่งครัด ทำให้ในประเด็นการยอมรับปฏิบัติตามไม่ได้มีมิติที่หลากหลายมากนัก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ด้วยลักษณะเชิงสถาบันและการแบ่งแยกอำนาจของโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ที่ค่อนข้างมีระดับการยอมรับในความต่างของอำนาจ (power distance) ทำให้หน่วยงานอื่นจะแสดงการยอมรับถึงผลการใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรมอย่างชัดเจน แต่เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยจำต้องวิเคราะห์ความเพิ่มเติมว่า การยอมรับในความต่างของโครงสร้างอำนาจเชิงสถาบันจะส่งผลต่อการยอมรับปฏิบัติตามเป็นประการใด

3) ผลกระทบที่เกิดกับหน่วยปฏิบัติ ดังที่คณะผู้วิจัยได้อธิบายความไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ เนื่องจากเนื่องจากการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานที่อ้างอิงกรอบอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

กล่าวคือ เป็นผลที่จะต้องเกิดขึ้นกับหน่วยงานในการรับผิดชอบในหน้าที่ แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากสังคมหรือสภาพแวดล้อม หรือในตัวละครระดับปัจเจกของผู้ปฏิบัติงาน ก็ย่อมต้องดำเนินการไปตามกรอบกฎหมายกำหนด เหลือเพียงแต่ศาลยุติธรรมที่ยังมีอิสระบางส่วนในการกำหนดทิศทางดำเนินการ ซึ่งผลกระทบต่อหน่วยงานศาลยุติธรรมอาจมีบริบทแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเล็กน้อย

4) ผลกระทบที่รับรู้จากผลการประเมินนโยบาย ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติย่อมเป็นภาระผูกพันต่อหน่วยงานปฏิบัติ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติในส่วนงานนี้เป็นกรอบปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นแนวทางหรือทิศทางจากการประเมินผล จึงกลายเป็นภาระต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปโดยปริยาย อีกประเด็นที่สำคัญคือ **ผลลัพธ์ของนโยบายยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อเนื่องในอนาคต**

5) การทบทวนเพื่อปรับปรุงผลสำคัญ ผลท้ายสุดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การนำข้อมูลจากการปฏิบัติมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายว่าจะ ยุติ หรือดำเนินการต่อ หรือดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวมาตรฐานนโยบายหรือเนื้อหา แต่อาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากปัจจัยที่ไม่ใช่เนื้อหา เช่น เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง การเปลี่ยนรัฐบาล การรัฐประหาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อปรับปรุงผลสำคัญได้รวมถึงกรณีการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน

5.1.4.4 กลุ่มเงื่อนไขอื่น ๆ

1) ความสนใจประเด็นปัญหาของสื่อมวลชน ประเด็นการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์ ได้รับความสนใจจากพื้นที่สื่ออยู่บ่อยครั้ง **เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ EM เพื่อพักโทษหรือปล่อยตัวชั่วคราวนักโทษชั้นดีที่มีชื่อเสียง หรือในคดีที่ศาลพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจจากมวลชนและ เป็นบุคคลที่สื่อได้ประโยชน์ในเชิงข่าว** ดังนั้น คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า บทบาทของสื่อต่อการส่งสารสู่สาธารณะมีอิทธิพลต่อแรงตอบรับจากมวลชน ดังนั้นการได้รับแรงสนับสนุนเชิงบวกจากสื่อมวลชน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายได้เช่นกัน อาทิ หากผู้ใช้อุปกรณ์กลับไปกระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ซึ่งหากอยู่ในความสนใจของสื่อ การสื่อสารเชิงลบต่อมวลชนอาจส่งสร้างแรงกดดันต่อการปฏิบัติตามนโยบายได้เช่นกัน

2) แรงสนับสนุนของประชาชน ที่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ **นโยบายมีความชอบธรรมในการนำไปปฏิบัติ** ซึ่งในกรณีการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทั้งเชิงบวกและลบจากประชาชน กล่าวคือ ในแง่บวกนั้น ญาติพี่น้อง หรือชุมชนที่มีความพร้อม ค่อนข้างพอใจและเห็นด้วยกับทิศทางการดำเนินการ และมีกลุ่มชุมชนที่พร้อมรับคนในชุมชนในบางประเทศดีกลับเข้าสู่สังคม ตามเงื่อนไขของทางราชการ อย่างไรก็ตามในมุมกลับกันประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยต่างแสดงความกังวลการอยู่ร่วมกันกับผู้ต้องหา ซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดที่ต้อง

โตนลงโทษในทางกฎหมาย แต่ในทางสังคมแล้วพวกเขาเป็นผู้ร้ายไปแล้ว การป้องกันกรณีดังกล่าวจึงเป็นหัวข้อที่จะต้องพยายามศึกษาและผลักดันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด

3) อำนาจต่อรองของกลุ่มประชากรที่สนใจ ในประเด็นปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์ในประเทศ มีกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกลุ่มผู้เสียหายและกลุ่มผู้ใกล้ชิดกับผู้ต้องหา ในขณะเดียวกันกลุ่มประชากรที่สนใจในประเด็นการใช้อุปกรณ์เพื่อการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกลุ่มที่คำนึงถึงหลักสิทธิผู้ต้องหาและสิทธิมนุษยชน ทั้ง 3 กลุ่มคือผู้ที่สนใจในประเด็นนโยบายและสร้างข้อเรียกร้องให้กับภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม อย่างสม่ำเสมอ อีกส่วนหนึ่งคือวงนักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม และกฎหมาย ที่เรียกร้องให้ประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวปรับปรุงข้อบังคับบางประการอีกด้วย กล่าวโดยสรุปนั้นประเด็นพลังในการต่อรองของกลุ่มผู้สนใจในนโยบายการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์ยังมีอำนาจการต่อรองที่น้อย แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มพลังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4) การสนับสนุนของผู้นำประเทศ ประเด็นปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวาระที่ได้รับการผลักดันในระดับประเทศ เนื่องมาจากปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชน และการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้เกิดการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นสำคัญ ดังปรากฏข้อมูลทั้งผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล เฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ที่ชัดเจนได้แก่ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ก็จะสัมพันธ์กับข้อค้นพบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่นำเสนอความที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับประเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในมิติความต่อเนื่องของนโยบาย รวมทั้งประเด็นการจัดสรรทรัพยากรและการผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นโยบาย

5) ทักษะของผู้นำและการยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ ในประเด็นปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว โดยการใช้การควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางที่อิงกับกฎหมายและอำนาจกระทำการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเองจำเป็นต้องกระทำการตามข้อระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นอัตโนมัติ ดังนั้น ในระดับผู้ปฏิบัติจึงทำงานตามข้อระเบียบคำสั่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดคำสั่งมายังระดับปฏิบัติเป็นประเด็นที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติ กล่าวคือในหน่วยงานเช่น ศาล ที่มีลักษณะอนุญาตให้ใช้ดุลยพินิจในบางกรณี คำสั่งต่าง ๆ อาจขัดแย้งกับหลักดุลยพินิจโดยเสรี ทำให้เกิดความชะงักได้ในบางกรณีเช่นกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ก็จะสัมพันธ์กับการสื่อสารภายในหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงกดดันนโยบาย ที่ต้องตรงกันอย่างถูกต้องในการนำหลักคิดและแนวทางมาปฏิบัติ อันจะต้องนำเสนอความโดยละเอียดต่อไป

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์การนำกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติ ตามทฤษฎีของ Paul Sabatier and Daniel Mazmanian คณะผู้วิจัยสามารถขยายความถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ดังนี้

1) การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารภายใน หมายความว่า การสื่อสารกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว กลับเป็นเพียงหน่วยงานของศาลเท่านั้น ทั้งที่กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่หมายความว่า การสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไป ไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นมีสิทธิที่จะได้รับรู้ และรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว

2) แรงกดดันนโยบาย ซึ่งในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา ดังนั้นแรงกดดันนโยบายจึงไม่ได้มีความเข้มข้นมากเท่ากับมาตรการอื่น ๆ เนื่องจากการให้อิสระแก่ศาลในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของแต่ละคดี ดังนั้น จึงไม่มีการก้าวก้าวซึ่งอำนาจของศาล แต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันนโยบายของมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีการใช้ในปัจจุบันจะเป็นรูปแบบของคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ซึ่งกล่าวได้ว่ามีสภาพบังคับต่อการปฏิบัติค่อนข้างน้อย

3) การกระจายและการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ทรัพยากรต่าง ๆ ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการติดตามควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่ต้องใส่อุปกรณ์ EM เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจำนวนจำกัด เช่นเดียวกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างจำกัด จึงทำให้อุปกรณ์ควบคุมติดตามผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างอุปกรณ์ EM มีจำนวนจำกัด โดยจะมีการหมุนเวียนใช้งานในระหว่างศาลต่าง ๆ ซึ่งทำให้ศาลที่มีขนาดเล็กมีจำนวนอุปกรณ์ EM ที่ได้รับมอบเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ EM ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

4) การบูรณาการและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนั้นจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ศาลกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดเงื่อนไขของการใช้อุปกรณ์ EM หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว สำหรับเงื่อนไขการมีผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการปกครอง โดยผ่านกลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปัจจุบันการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สะท้อนจากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยพบจากการศึกษา

5) การบูรณาการฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติ และการบูรณาการประสานงานฯ โดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอความในประเด็นบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต่อการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ข้อมูลพบว่ายังค่อนข้างขาดการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้สอบทานและยืนยันผลอย่างสมบูรณ์

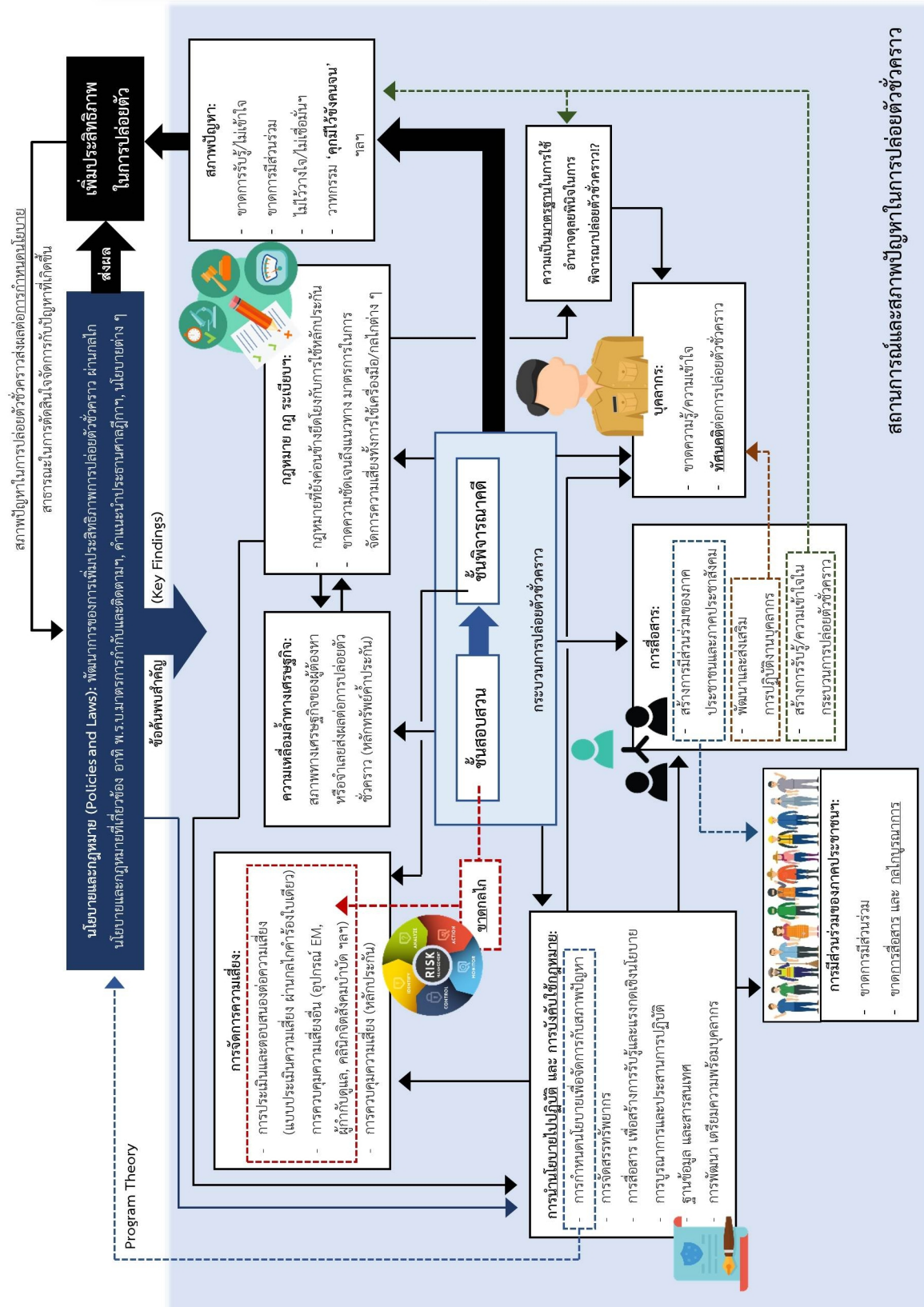
6) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะเงื่อนไขการมีผู้กำกับดูแล ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว กลไกการกำกับดูแลที่ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเป็นผู้ควบคุมดูแล และรับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในพื้นที่นั้น ในความเป็นจริงการดำเนินงานสามารถใช้กลไกอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน/ชุมชนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากภาระงานของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในการดูแลชาวบ้านถือเป็นหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้ว ส่วนไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือยุติธรรมชุมชน

7) ทักษะคดีของผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะทักษะคดีของผู้พิพากษาที่มีกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักการเรียกหลักทรัพย์ มากกว่าการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการควบคุมติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นผลที่สะท้อนสืบเนื่องเช่นเดียวกับที่คณะผู้วิจัยอภิปรายความในประเด็นอื่นก่อนหน้านี้

5.2 สรุปผลการศึกษา (Conclusions)

ภายหลังที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลถึงข้อค้นพบที่ปรากฏจากการศึกษาวิจัย ทั้งในประเด็นสถานการณ์และสภาพปัญหาในการปฏิบัติจากกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว การอภิปรายผลในประเด็นของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ การนำหลักคิดการจัดการความเสี่ยงและการนํานโยบายไปปฏิบัติมาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา อันจะนำไปสู่การจัดทำแนวทางหรือพัฒนาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับ ประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในมิติของกฎหมาย มิติการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง และมิติการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล

การสรุปประเด็นข้อค้นพบจากการศึกษา ทางคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และพัฒนาแผนภาพเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงตรรกะของข้อค้นพบโดยสรุปจากการศึกษา ดังสามารถนำเสนอความเรียงประเด็นได้ ดังนี้



สถานการณ์และสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราว

ภาพที่ 5.6 ความเชื่อมโยงเชิงตรรกะของข้อค้นพบที่ปรากฏจากการศึกษา

ภาพ 5.6 ข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถนำเสนอความโดยสรุปได้ว่า จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ การปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์การศึกษาประกอบไปด้วย เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ อีกทั้ง กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ อันจะนำมาสู่ **การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว** โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึง **สาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ**

เพื่อให้เกิด การพัฒนาและจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้ สำหรับการพิจารณาการจำคุก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นได้ว่า ถึงแม้การศึกษานี้จะให้ความสำคัญกับขอบเขตการศึกษาในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการใช้อุปกรณ์ EM แต่เนื่องด้วยข้อค้นพบจากการศึกษาของคณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การใช้ “แบบประเมินความเสี่ยง” ในฐานะเครื่องมือในการช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว (หลบหนี, ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน, ไปก่อภัยอันตรายประการอื่น) ด้วยการควบคุมความเสี่ยงจากเดิมที่เป็นการมุ่งใช้เฉพาะ “หลักประกัน” อันเป็นผลให้เกิดการยึดโยงทรัพยากรกับการปล่อยตัวชั่วคราว มาเป็นการใช้เครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยง คือ “อุปกรณ์ EM” แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยก็พบว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว **ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณากระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม (holistic view)** อีกทั้ง การนำอุปกรณ์ EM ยังมีข้อจำกัดทั้งในเชิงของอุปกรณ์ และการนำมาปรับใช้ที่ต้องเหมาะสมกับระดับของความเสี่ยงและบริบทของแต่ละกรณี **หาใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมเป็นสากลกับทุกกรณีที่เกิดขึ้นไม่**

ดังนั้น ด้วยการที่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย มีสภาพปัญหาหรือความต้องการในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการใช้นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่อาจปรากฏในรูปของเครื่องมือนโยบายสาธารณะ ทั้งในรูปของ “นโยบาย” หรือ “กฎหมาย” โดยคณะผู้วิจัยพบว่า จากข้อเท็จจริงสำนักงานศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้มีพัฒนาการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกกฎหมายในรูปแบบของ พ.ร.บ.มาตรการกักขังและติดตามฯ หรือกฎหมายฉบับรองอื่นในการใช้บังคับ อาทิ ข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ เป็นต้น ประกอบกับนโยบายที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งนโยบาย

“นโยบายยุติธรรมไม่มีวันหยุด” และ “คำร้องใบเดียว” การนำเครื่องมือ/กลไก มาช่วยสนับสนุนการจัดการ ความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แบบประเมินความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์ EM การใช้กลไกผู้กำกับดูแล การใช้มาตรการ คลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นต้น

การที่จะสามารถขับเคลื่อน (Implementing) นโยบาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcing Laws) ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ข้อค้นพบสำคัญ (key findings) จากการศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่า ข้อเท็จจริงในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ที่ระบุ ความโดยหลักเป็นกรอบในการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้จำแนก กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน และ 2) ปล่อยตัวชั่วคราว ชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถือว่า “เป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำ พิพากษา” ต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการร้องขอ และสามารถกระทำได้ในทุกขั้นตอนของ กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายได้มีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไว้เป็นกรอบ ในการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา ทั้งเปิดช่องให้มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้อำนาจดุลยพินิจประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว แต่การศึกษาก็ยังบ่งชี้ว่า **กฎหมายยังค่อนข้างยืดโยง กับการใช้หลักทฤษฎีในการค้าประกัน** โดยการกำหนดการใช้หลักทฤษฎีค้าประกันดังกล่าวนี้ส่งผลให้ ผู้นำ กฎหมายไปใช้บังคับบางกรณียังยึดติดกับการตีความตามกรอบของกฎหมายที่ต้องให้ความสำคัญกับ หลักประกัน ทั้งปรากฏการกำหนดมาตรฐานวงเงินประกัน หรือ “ยึดดอก” อันสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย ในกรณีที่ หากเป็นผู้มีฐานะค่อนข้างยากจน ขาดหลักทฤษฎีในการค้า ประกัน ก็มักจะไม่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว หากไม่มีหลักทฤษฎีประกอบคำร้อง หรือมีไม่มากพอ ตามที่กำหนด ทั้งยังส่งผลให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบ “นายหน้าประกัน” เกิดผลกระทบต่อวาท กรรม “คู่มือไว้ซึ่งคนจน” กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

ประเด็นด้านกฎหมายยังประกอบไปด้วย กรณีที่ถึงแม้เจตนารมณ์ของกฎหมายจะให้ความสำคัญ หรือ ยึดหลักสิทธิเสรีภาพสากล ในการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent) จึงไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นผู้กระทำความผิด แต่การปฏิบัติกฎหมายกลับกำหนดให้เป็นหน้าที่ ของผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการต้อง “ร้องขอ” ในการได้รับสิทธิเช่นนั้น อีกทั้ง **กฎหมายยัง ค่อนข้างขาดความชัดเจนถึงแนวทาง มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือหรือกลไก ต่าง ๆ รวมถึง การที่กฎหมายให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้พิจารณา** จึงอาจทำให้เกิดการ รับรู้ว่าการใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างขาดความเป็นมาตรฐาน ซึ่งในส่วน ของการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดี ก็พบว่า บุคลากรบางส่วนยังอาจขาดความรู้ความเข้าใจจริงในการปล่อยตัวชั่วคราว บางกรณีอาจยึดติดกับการตีความ ตามกรอบกฎหมายที่ยึดโยงกับหลักประกันเป็นสำคัญ หรือเข้าใจจริงในการใช้เครื่องมือในการจัดการความ เสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บางส่วนอาจยังมีความรู้ ทักษะ ทศนคติที่ยังไม่เอื้อ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เท่าที่ควร และจำเป็นต้องได้รับการเสริมศักยภาพหรือ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราวบนหลักการ “ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก การควบคุมเป็นข้อยกเว้น”

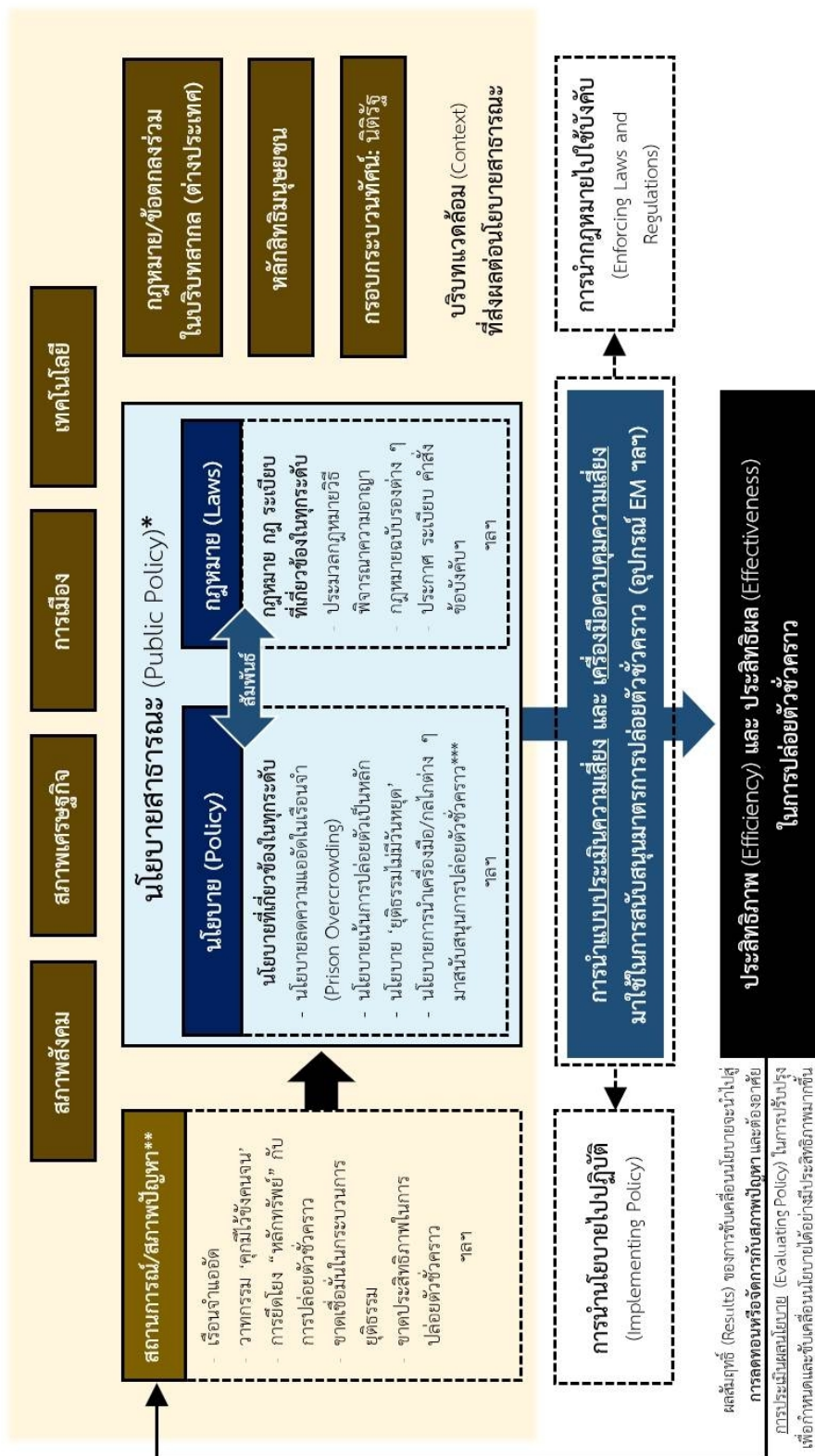
เมื่อพิจารณาในมิติของการจัดการความเสี่ยงก็สามารถกล่าวความได้ว่า กรณีที่การปล่อยตัวชั่วคราวนั้น อาจปรากฏความเสี่ยงสำคัญคือการทำผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายประการอื่น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไว้แล้วเป็นกรอบกว้าง ๆ ในการพิจารณา แต่ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำอภิปรายความไปก่อนหน้านี้ว่า **การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจดุลยพินิจเป็นการเฉพาะตนจึงอาจขาดความเป็นมาตรฐาน** และบางกรณีอาจมีทัศนคติ หรือความเชื่อในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเกรงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้การเรียกหลักประกันในอัตราสูงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จนเป็นสภาพปัญหาที่ตามมาในกระบวนการยุติธรรม โดยทางสำนักงานศาลยุติธรรม ที่รับผิดชอบหลักในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี และข้อมูลจากการศึกษาก็ระบุความชัดเจนว่ามีขนาดและความสำคัญของปัญหาค่อนข้างสูงกว่าชั้นสอบสวน ก็ได้มีความพยายามในการนำแบบ “คำร้องใบเดียว” เพื่อลดทอนความยุ่งยากในการยื่นคำร้องประกอบกับ “แบบประเมินความเสี่ยง” ที่ผ่านการพัฒนามาเป็นหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้ และสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้พิจารณา พร้อมทั้งบ่งชี้ถึงระดับของการควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแต่ละกรณี แต่ข้อเท็จจริงที่ยังพบว่า **แบบประเมินความเสี่ยงยังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติ** ทั้งด้านการสอบถามความถูกต้องของข้อมูล ความสามารถในการพยากรณ์ (predictor) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปล่อยตัวชั่วคราว ข้อคำถาม (items) ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถประเมินวัดได้อย่างถูกต้อง หรือแม้แต่ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้เครื่องมือดังที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความโดยละเอียดก่อนหน้านี้ จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยงให้มีความเป็นมาตรฐาน บนหลักคิดทางวิทยาศาสตร์และบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำตรง เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอื่นที่นอกเหนือจากการใช้ “หลักประกัน” ที่เป็นธรรมเนียมและวิธปฏิบัติสืบเนื่องจากในอดีต ก็พบว่า มีพัฒนาการในการพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/แนวทางอื่นในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุญาตสามารถเลือกรับ/ปรับ/ประยุกต์ใช้ ได้เหมาะสมตามบริบทความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มิใช่เฉพาะแค่การใช้หลักประกันเพียงอย่างเดียว โดยจากข้อมูลที่พบว่า มีการใช้อุปกรณ์ EM ในการสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราว **คณะผู้วิจัยก็สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า อุปกรณ์ EM ได้ช่วยลดการใช้หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างเป็นผล** แต่ก็พบว่า การใช้อุปกรณ์ EM อาจมีความเหมาะสมในบางกรณี หรือเหมาะสมเฉพาะกรณีที่ต้องกำหนดเงื่อนไขเชิงสถานที่ และการเดินทาง อีกทั้ง อุปกรณ์ EM มีความอ่อนไหวในเชิงของสัญญาณในการติดตรา (labelling) หรือมีเงื่อนไขเชิงเทคนิค การกำกับดูแล การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การนำอุปกรณ์ EM มาสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างยืดยาว เป็นผลให้ข้อมูลระบุความชัดเจนที่ว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาเครื่องมือ หรือกลไกอื่นเพิ่มเติมแทนได้แก่ การใช้กลไกผู้กำกับดูแล ประกอบการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวต้องเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาก็ยังพบถึงปัญหาและข้อจำกัดในการนำไปปฏิบัติ

บางประการ ทั้งการสื่อสาร การบูรณาการประสานการปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม หรือการกำหนดกลไกเชิงพื้นที่อาจไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวเท่าที่ควร ดังที่คณะผู้วิจัยสรุปความในประเด็นของการนำนโยบายไปปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายตามแผนภาพ

การจัดการความเสี่ยง ยังปรากฏประเด็นน่าสนใจที่ว่า การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ที่ถึงแม้จะมีขนาดและความสำคัญของปัญหาที่ค่อนข้างน้อยกว่าชั้นพิจารณาคดี และอาจไม่ใช่เป้าหมายหลักในการศึกษาครั้งนี้ แต่ตามที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวความไปว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม จึงต้องพิจารณาทั้งกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว มิควรพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งอาจขาดการพิจารณาเชิงองค์รวมและความสัมพันธ์เชิงตรรกะ คณะผู้วิจัยก็พบว่า **การปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวนยังขาดกลไกการจัดการและควบคุมความเสี่ยงเช่นเดียวกับที่ใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณาคดี** เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมในการกระจายความเสี่ยงโดยบางกรณีอาจผลักภาระไปยังการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณา หรือเกิดการควบคุม ลิตรอนสิทธิเสรีภาพในชั้นสอบสวนโดยไม่จำเป็น ดังนั้น จึงอาจต้องมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ในชั้นสอบสวน เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับชั้นพิจารณาอย่างเป็นระบบ

การสื่อสาร ทางคณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการยกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องด้วยข้อเท็จจริงในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวยังพบ **สภาพปัญหาทางการสื่อสารที่อาจไม่สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวได้เท่าที่ควร** ซึ่งความไม่รับรู้ ไม่เข้าใจ หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนย่อมนำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจ หรือความหวาดกลัวในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งกระทบต่อ ไว้วางใจและความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม อีกทั้ง การสื่อสารนี้ยังสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมต่อการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องด้วยการสื่อสารจะช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นช่องทางในการสะท้อนหรือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หากภาครัฐมีการพัฒนากลไกในการมีส่วนร่วม ประกอบกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะยกระดับการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นผล นอกจากนั้น การสื่อสารยังรวมถึงการสื่อสารภายในกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ที่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความเข้าใจ และเกิดแรงกดดันนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกเหนือจากที่คณะผู้วิจัยสรุปความถึงข้อค้นพบจากการศึกษาตามที่ปรากฏข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยยังได้อภิปรายความถึงความเชื่อมโยง และความสำคัญของกรอบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่สัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีต่อประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว อันปรากฏความจากข้อมูลในการศึกษา ตามภาพ



หมายเหตุ: * แนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลในการตัดสินใจว่าจะปล่อยตัวหรือไม่กระทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยนโยบายสาธารณะอาจปรากฏในรูปแบบของตัวนโยบาย หรือ กฎหมาย ก็ได้

** สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้รัฐต้องกำหนดนโยบายและการดำเนินการที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะตามแต่ละกรณี

*** เครื่องมือ/กลไกในการจัดการความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว: แบบประเมินความเสี่ยง, คำร้องใบเดียว, อุปกรณ์ EM, ผู้กำกับดูแล, คลินิกจิตสังคมบำบัด ฯลฯ

ภาพที่ 5.7 ความเชื่อมโยงและความสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

ภาพที่ 5.7 ได้สรุปความเชื่อมโยงและความสำคัญของนโยบายสาธารณะ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ตามที่นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายความว่า **แนวทางการปฏิบัติของรัฐในการตัดสินใจว่าจะเลือกกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด** โดยนโยบายสาธารณะนั้นอาจปรากฏในรูปของเครื่องมือนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น “นโยบายทั่วไป” และ “กฎหมาย” หรืออาจกล่าวได้ว่า นโยบายและกฎหมายนั้น ถือเป็นนโยบายสาธารณะเช่นกัน ซึ่งนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้นในรูปแบบหรือลักษณะใด ก็เป็นผลมาจากการกำหนดนโยบาย (Formulating Policy) อันเนื่องจากสถานการณ์/สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาที่เข้ากับการศึกษานี้พบว่า ปัจจุบันการปล่อยตัวชั่วคราวมีสภาพปัญหาไม่ว่าจะเป็น เรือจำแออัด วากรรม ‘คุกกี้ไว้ซึ่งคนจน’ กฎหมายและการปฏิบัติที่ยึดโยงหลักทรัพยากรกับการปล่อยตัวชั่วคราว การขาดความเชื่อมั่น/ไว้วางใจต่อการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้**ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายสาธารณะในการแก้ไขเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น** ดังที่คณะผู้วิจัยพบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการทั้งในส่วนของเครื่องมือนโยบาย คือ ให้ความสำคัญกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ลดการคุมขังโดยมาจำเป็นการนำเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบประเมินความเสี่ยง การใช้คำร้องใบเดียว การใช้กลไกควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งอุปกรณ์ EM หรือกลไกผู้กำกับดูแลมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือกฎหมาย ในการใช้สภาพบังคับให้เกิดการปฏิบัติ อาทิ การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตราพระราชบัญญัติมาตรการกักกันดูแลฯ รวมถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ อันเป็นกฎหมายลำดับรอง เป็นต้น ที่การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะที่กำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวต้องสัมพันธ์และเสริมการปฏิบัติทั้งในส่วนของนโยบายและกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งในมิติของเครื่องมือนโยบาย และเครื่องมือกฎหมาย ต่างก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ อันได้แก่บริบทแวดล้อม (context) ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ (ยกตัวอย่างกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในภาพรวม สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ปรับนโยบายการปล่อยตัวชั่วคราวให้สอดคล้องกับการสภาพเศรษฐกิจของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) สภาพสังคม การเมือง เทคโนโลยี (สะท้อนจากกรณีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จนเกิดเป็นการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดตามตัว หรืออุปกรณ์ติดตาม เฝ้าระวังในลักษณะอื่น เป็นต้น) การที่ต้องคำนึงถึงบริบทของกฎหมายหรือข้อตรรกะในเชิงสากล ที่ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ต่างต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายข้อตกลงร่วม รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและยึดถือปฏิบัติ อาทิ การคำนึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent) ดังนั้น จึงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม หากใช้ปฏิบัติเสมือนผู้กระทำผิดไม่ และที่สำคัญคือ อิทธิพลของกรอบกระบวนการทัศน์หรือความคิดความเชื่อที่ยึดถือร่วมกันในความเป็น “นิติรัฐ” ที่การดำเนินการของรัฐต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการเคารพและถือปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย

ความสำคัญของกรอบกระบวนการทัศน์ “นิติรัฐ” นี้ก็สะท้อนถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะตามที่ คณะผู้วิจัยกล่าวความไปก่อนหน้านี้ว่า นโยบายสาธารณะที่เป็นการตัดสินใจของรัฐว่าจะกระทำหรือไม่กระทำ สิ่งใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดฯ การใช้เครื่องมือนโยบาย และเครื่องมือกฎหมาย ต่างก็ต้อง ดำเนินการควบคู่และสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นผลมาจากการให้ความเคารพในกรอบปฏิบัติของความเป็น นิติรัฐ ดังกล่าว อีกทั้ง การที่นโยบายและกฎหมายต่างถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกัน ในลักษณะของความเป็นเครื่องมือที่รัฐเลือกใช้ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหา ดังนั้น **ตัวนโยบาย หรือ กฎหมาย** ต่างก็ต้องถูกกำหนดขึ้นบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และต้องสอดคล้องกับปัญหา ที่รัฐมุ่งจะดำเนินการแก้ไข ซึ่งตามที่คณะผู้วิจัยสรุปและอภิปรายความประเด็นนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ของการใช้ **เครื่องมือนโยบาย และ เครื่องมือกฎหมาย** ในการแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กับการปล่อยตัว ชั่วคราว หากใช้ใช้เพียงแค่เครื่องมือใดเป็นการเฉพาะ และต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เครื่องมือทั้ง นโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต

เมื่อรัฐได้มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องมือนโยบาย หรือ เครื่องมือ กฎหมาย รัฐก็ต้องให้ความสำคัญกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementing Policy) หรือ การนำกฎหมาย ไปใช้บังคับ (Enforcing Laws and Regulations) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ในการ กำหนดนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ซึ่งคณะผู้วิจัยพากล่าวความโดยอนุมานตามการศึกษานี้ได้ว่า การที่รัฐจะ ขับเคลื่อนนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ในรูปแบบของ การนำ แบบประเมินความเสี่ยง และ เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงใช้ในการสนับสนุนมาตรการปล่อยตัว ชั่วคราว เฉพาะอย่างยิ่งการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้ และเป็นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาของคณะผู้วิจัย ในครั้งนี้ ต่างก็ต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนปัจจัยความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ การบังคับใช้กฎหมายที่มีจุดร่วมเดียวกัน อาทิ การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ เกิดเป็นแรงกด เจ็ญนโยบายให้เกิดการขับเคลื่อน ควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากร และเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้มีสมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติ พร้อมด้วยข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการประสานการ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่อาจต้องสอดคล้องและคำนึงถึงกลไกเชิงพื้นที่ (Area Based) และเหมาะสมกับสภาพปัญหา (Problem Based) จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปล่อยตัว ชั่วคราว โดยจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผล (Evaluating) ทั้งนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีข้อจำกัด หรือมีปัจจัยความสำเร็จประการใดในการขับเคลื่อน ที่จะส่งผลต่อการจัดการกับปัญหาและเกิด เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายให้การปล่อยตัวชั่วคราว ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แผนภาพที่นำเสนอถึงความเชื่อมโยงและความสำคัญของนโยบายสาธารณะ ตามที่คณะผู้วิจัยสรุปผล นำเสนอในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงข้อค้นพบสำคัญที่ปรากฏขึ้นจากการศึกษาที่ว่า การพัฒนา แนวทางการนำมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาของศาลที่เหมาะสมในประเทศไทย ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาบนหลักคิดการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และต้องให้ความสำคัญ กับการวิเคราะห์ความในภาพรวมของทั้งกระบวนการ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นระบบ และ

สามารถกำหนดข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการนำมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นก่อนมีคำพิพากษาของศาลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพของปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

กรณีประเด็นข้อค้นพบ และการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อนำเสนอความถึง เครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อนำไปสู่การจำแนกของระดับความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ดุลยพินิจของศาล ทางคณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลถึงพัฒนาการในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมทั้งนำเสนอถึงการพิจารณาบนหลักคิดสำคัญในการใช้หลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ดังนำเสนอความก่อนหน้า ซึ่งจากการศึกษานี้คณะผู้วิจัยสามารถสรุปความเชื่อมโยงของการปล่อยตัวชั่วคราวตามแนวคิดการจัดการความเสี่ยง ได้ตามแผนภาพ

ภาพที่ 5.8 ที่คณะผู้วิจัยได้สรุปความเชื่อมโยงของการนำหลักคิดการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ ในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์และ อภิปรายความตามการศึกษา นี้ โดยจากภาพจะเห็นได้ว่าการพิจารณาหลักคิดการจัดการความเสี่ยงนั้น คณะผู้วิจัยได้นำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่ใช้กับภาคธุรกิจในชื่อที่ว่า COSO Enterprise Risk Management (ERM) Framework มีหลักพื้นฐานสำคัญในการพิจารณาเพื่อให้การจัดการความเสี่ยง ในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 2) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting) 3) การพิจารณา ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินการ (Performance) 4) การทบทวนและการแก้ไข (Review and Revision) และ 5) ข้อมูล การสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication and Reporting) ซึ่งหลักคิด พื้นฐานข้างต้น นำมาสู่การออกแบบเครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ปรากฏ ความเชื่อมโยงเชิงตรรกะตามภาพ

สามารถพิจารณาความได้ว่า ในการที่จะเริ่มต้นจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจจำต้อง เริ่มจากการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยในประเด็นนี้สอดคล้องกับ ที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความในส่วนของหลักคิดนโยบายสาธารณะว่า ต้องคำนึงถึงบริบทแวดล้อม (context) ที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี กฎหมาย/ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กรอบกระบวนการทัศนด้านนิติรัฐ ฯลฯ ประกอบกับการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน องค์กรเพื่อระบุถึงจุดแข็งหรือข้อจำกัดขององค์กรในการรับมือ หรือจัดการกับความเสี่ยงในการปล่อยตัว ชั่วคราว ก่อนที่จะนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงที่ความสอดคล้อง (alignment) กับ ยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์หลักขององค์กร อันจะเห็นได้ว่าการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ตามการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักในการอำนวยความสะดวกทางอาญา และ เป้าหมายของสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าว

การระบุความเสี่ยง หรือการระบุสถานการณ์อันอาจเกิดความเสี่ยงขึ้น ก็เทียบเคียงได้กับกรณี ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวตามกระบวนการ โดยในที่นี้สำนักงานศาลยุติธรรม มีกลไกที่ช่วยลดขั้นตอน และเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และลดการยึดโยงหลักประกัน คือ “คำร้อง ใบเดียว” โดยให้ยื่นคำร้องเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นหลักประกันประกอบด้วย และ เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง **ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหรือแก่นหลักของการ จัดการความเสี่ยง** โดยการประเมินความเสี่ยงนี้จะขั้นตอนในการที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Gathering Data) ที่สามารถระบุหรือพยากรณ์ (predict) ความน่าจะเป็นหรือโอกาสหรือระดับของความ เสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นผู้ปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน หรือไปก่ออันตรายประการอื่น โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวขึ้น ซึ่งจากที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายความด้วยการสืบค้น และอภิปรายความในส่วนของแบบประเมินความเสี่ยงก็สามารถสรุปได้ว่า

1) **แบบประเมินความเสี่ยงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกพัฒนาขึ้นด้วยหลักคิด และวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์** (scientific methods) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แบบประเมินความเสี่ยงต้องเกิดจากการถอดปัจจัยข้อค้นพบที่เกิดขึ้นแต่ละคดีความผิดว่าความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวที่เกิดขึ้น น่าจะมีส่วนหรือมีปัจจัยร่วมประการใด ด้วยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความสอดคล้องหรือนัยสำคัญของความสัมพันธ์เชิงสถิติ ประกอบกับหลักคิดทางวิชาการสนับสนุน ซึ่งแบบประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย โดยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาตามหลักการดังกล่าวโดยสมบูรณ์ เพื่อให้มีความสามารถในการทำนาย (Predictor) อย่างสมบูรณ์ ปรากฏเป็นชุดคำถามจำนวน 14 ปัจจัย และ 1 ข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม อันสะท้อนข้อค้นพบได้ว่าการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว **ขอบเขตการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะสรุปเพื่อลดความถึงแนวทางการในการประเมินหรือจำแนกความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวได้** เนื่องด้วยหลักในการพัฒนายังขาดความเป็นวิทยาศาสตร์เพียงพอ เป็นเพียงแค่การสืบค้นข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจากผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น

2) **แบบประเมินความเสี่ยงต้องมีการทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง** อันเป็นผลมาจากการที่ลักษณะและพฤติกรรมทางคดีที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต อันเนื่องจากสภาพบริบทแวดล้อมภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแบบประเมินให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของความเสี่ยงในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นได้ว่า การศึกษานี้ที่มุ่งพัฒนาเครื่องมือในการประเมินและจำแนกความเสี่ยง ก็สอดคล้องกับหลักคิดสากลในการประเมินความเสี่ยง ทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางต่างประเทศ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

3) **การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของแต่ละบริบทกระบวนการยุติธรรมแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถนำมาใช้เทียบเคียงได้อย่างเป็นสากล** สะท้อนจากข้อค้นพบจากการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของประเทศสหรัฐอเมริกา และการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่แบบประเมินความเสี่ยงต้องพัฒนาขึ้นจากปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงที่เป็นการเฉพาะของกระบวนการยุติธรรม หรือบริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถที่จะใช้แบบประเมินความเสี่ยง หรือปัจจัยเชิงสากลมาใช้ได้โดยสมบูรณ์ แต่สามารถใช้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น อันเห็นได้ว่า ตามที่คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานศาลยุติธรรม ได้พัฒนาขึ้นบนหลักของข้อมูลบ่งชี้เฉพาะบริบทกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ไม่ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงของสากลมาปรับใช้ แต่ใช้เป็นเพียงแค่ข้อมูลสนับสนุนในบางปัจจัย เท่านั้น

นอกจากนั้นในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยก็ยังพบว่า แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย พัฒนาขึ้นบนความเสี่ยงในด้าน “การหลบหนี” แต่ยังไม่ได้พิจารณาความเสี่ยงในมิติอื่น

ประกอบโดยสมบูรณ์ อาทิ การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน การไปก่ออันตรายประการอื่น รวมทั้งถึงแม้ว่าแบบประเมินความเสี่ยงจะพัฒนาบนหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ จากการถอดประเด็นข้อค้นพบสำคัญเพื่อหาปัจจัยร่วมของการเกิดความเสี่ยง แต่สำนวนคดีในการพิจารณาก็ยังมีความเฉพาะ ไม่สามารถเทียบเคียงหรือใช้ประเมินความเสี่ยงได้ในทุกกรณีหรือทุกฐานความผิด จำต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยงให้มีความแม่นยำตรงและมีความเป็นตัวแทนในการประเมินอย่างสมบูรณ์

ตามที่คณะผู้วิจัยสรุปผลถึงการวิเคราะห์ตามหลักคิดการจัดการความเสี่ยงในส่วนของเครื่องมือประเมินความเสี่ยง อันเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุและบ่งชี้ความเสี่ยง ซึ่งคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าต้องให้ความสำคัญในด้านข้อมูล สารสนเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งข้อมูลในเชิงนิ่ง และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต เนื่องด้วยถึงแม้แบบประเมินความเสี่ยงจะมีความแม่นยำตรงสมบูรณ์ หรือมีความสามารถในการทำนายหรือพยากรณ์มากเพียงใด หากแต่ข้อมูลที่นำเข้าแบบประเมินขาดซึ่งความเที่ยงตรง ขาดความน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัย ผลของการประเมินก็ย่อมไม่อาจสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็นต่อการประเมินความเสี่ยง

ภายหลังจากการประเมินความเสี่ยง คณะผู้วิจัยสรุปความได้ว่าเป็นจัดตัดสินใจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในการนำข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยง มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในการปล่อยตัวชั่วคราวและใช้อำนาจดุลยพินิจว่าควร “สั่ง” ให้เป็นไปในลักษณะใด ถึงจะเหมาะสมกับระดับของความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปล่อย หรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราว หรือสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยประกอบกับเครื่องมือหรือเงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยงประการใด ซึ่งขั้นตอนหรือกระบวนการในการตอบสนอง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงนี้ ทางหลักคิดได้ระบุความชัดเจนว่า **ควรให้ความสำคัญกับชุดของเครื่องมือ หรือการกระทำในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้** ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในอดีตที่ยึดถือปฏิบัติ ทั้งยังระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การใช้ “หลักประกัน” อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่ทำให้เกิดการยึดโยงหลักทรัพย์สินทางเศรษฐกิจในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการศึกษาที่ว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาชุดของเครื่องมือเพื่อสนับสนุนและลดการใช้หลักประกัน ได้แก่ “อุปกรณ์ EM” ที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษานี้ แต่จากการศึกษาก็สามารถสรุปความชัดเจนว่า **อุปกรณ์ EM ถึงแม้จะช่วยลดการใช้หลักทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็มีข้อจำกัดในการปรับใช้** ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการตีตรา หรือการใช้ต้องเป็นไปตามระดับความเหมาะสมของเงื่อนไขตามแต่ละกรณี เป็นเหตุให้การใช้อุปกรณ์ EM ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย จนเกิดพัฒนาการของเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอื่น ได้แก่ กลไกผู้กำกับดูแล ประกอบกับการกำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับคำปรึกษาจากคลินิกจิตสังคมบำบัดเป็นต้น อันเป็นเครื่องมือหรือกลไกใน “เลือก” **ใช้เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ต้องเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแต่ละกรณี**

กิจกรรมในการควบคุม เป็นขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อตอบสนองกับความเสี่ยง ซึ่งจะรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยง

ที่เหมาะสมกับระดับ และลักษณะของความเสี่ยงแต่ละกรณีตามที่คณะผู้วิจัยกล่าวความไป อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ก็ยังสามารถบ่งชี้ได้ว่า กิจกรรมการควบคุมยังรวมถึง วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมจัดการ มาตรการหรือเครื่องมือความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ศูนย์ EM ของสำนักงานศาลยุติธรรมในการกำกับดูแล ควบคุมเชิงเทคนิคกับอุปกรณ์ EM หรือการใช้กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้กำกับดูแล ภายใต้กลไกของฝ่ายปกครอง หรือแม้แต่แนวทางการให้คำปรึกษาของคลินิกจิตสังคมบำบัดตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

การจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นผลและเกิดประสิทธิภาพ ก็ต้องคำนึงในกรณีของการสื่อสารที่ต้องสร้างการรับรู้กับบุคลากร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงกดดันในการปฏิบัติ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศตามที่คณะผู้วิจัยกล่าวความไปก่อนหน้านี้ ประกอบกับการกำกับติดตามการจัดการความเสี่ยงตามแต่ละกระบวนการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได้โดยสมบูรณ์

5.3 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

จากการวิเคราะห์ อภิปรายข้อมูลทั้งจากเอกสาร งานวิจัย สถิติข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ที่สะท้อนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องหาหรือจำเลยฯ ดังคณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้านี้ นำมาสู่การกำหนดข้อเสนอแนะจากการศึกษา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยคณะผู้วิจัยสามารถจำแนกเป็นรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย (Legislation Recommendations)

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้เพื่อแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพิจารณาเป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

1) การเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่การร้องขอปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย: เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันเข้าผูกพัน รวมถึงเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ดังนั้น **ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันสมควรได้รับการทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศ และแนวคิดสากลมากยิ่งขึ้น** โดยบทบัญญัติใน มาตรา 106 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขให้การร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเฉพาะในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งการกำหนดอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเช่นนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ มาตรา 110 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย **ทั้งนี้ ในคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป สมควรกำหนดให้ศาลสั่งปล่อย**

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องนำ มาตรา 108 มาใช้พิจารณาในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศาลอาจกำหนดให้มีเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ได้ เช่น การให้มารายงานตัวถี่ขึ้น หรือ การนำเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

2) การสร้างหลักประกันในการใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวของผู้พิพากษา: เพื่อกำหนดให้มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนผู้พิพากษาในการใช้ดุลพินิจสำหรับพิจารณาข้อพิจารณาตามที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติตามมาตรา 108 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาจึงเป็นประเด็นที่น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มน้ำหนักในการวินิจฉัยเหตุอันควรเชื่อตามที่ มาตรา 108/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนด จึงสมควรกำหนดให้มีการกำหนดให้มีการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ หรืออาจจะ**เป็นเครื่องมือในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับแบบประเมินความเสี่ยง** มาบัญญัติลงไว้ใน มาตรา 108 โดยเพิ่มวรรคใหม่ขึ้นมา ที่เป็นข้อเสนอแนะที่จะช่วยสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวหรือไม่ปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ การนำแบบประเมินหรือเครื่องมือดังกล่าวมาใช้นั้น**จะไม่ตัดการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่อย่างใด** ส่งผลให้ผู้พิพากษายังคงมีอิสระในการใช้ดุลพินิจเช่นเดิม แต่จะมีแบบประเมินหรือเครื่องมืออื่นที่กฎหมายบังคับให้ต้องถูกนำมาใช้ร่วมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาด้วย

3) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย: จากข้อมูลที่พบว่า กฎหมายกำหนดให้มีการจำแนกคดีออกเป็น 2 ประเภทที่จะเชื่อมโยงการปล่อยชั่วคราวเข้ากับการเรียกประกันหรือหลักประกัน โดยคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวจะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่คดีอื่น กฎหมายเปิดกว้างให้ศาลกำหนดให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกันเลยก็ได้ หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ **การที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในลักษณะดังกล่าวนี้ ส่งผลให้การมีประกันหรือหลักประกันได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการปล่อยชั่วคราว** เพราะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไปถูกบังคับโดยอัตโนมัติว่าจะต้องมีประกันเสมอ โดยจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ส่วนในคดีอื่น ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องมีประกันหรือหลักประกันก็ได้ แต่ยังเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจเรียกประกันหรือหลักประกันได้อยู่นั่นเอง คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปัญหามาตรฐานวงเงินประกันสำหรับปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่วนท้ายคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับปัญหามาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเสียใหม่ โดยการกำหนดให้คดีที่มีอัตราโทษจำคุกต่ำกว่า 10 ปี กำหนดวงเงินประกันขั้นสูงในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดในปัจจุบัน หรือให้ยกเลิกการกำหนดวงเงินประกันในคดีดังกล่าว โดยศาลอาจกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การเรียกประกันและหลักประกันแทน อีกทั้ง การแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามข้อเสนอแนะในการแก้ไข มาตรา 106 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังที่กล่าวไปในข้างต้น อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคดีที่มีอัตราโทษไม่ร้ายแรง โดยข้อเสนอแนะนี้ยึดโยงจากการศึกษาวิจัยที่มีข้อค้นพบแล้วว่า

ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้ส่งผลต่อการหลบหนีหรือไม่หลบหนี โดยผู้ต้องหาที่มีเงินประกันสูงหรือต่ำก็มีโอกาสที่จะหลบหนีได้เช่นกัน

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendations)

ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐว่าจะกระทำการใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ฯ อันสามารถจำแนกเป็นเครื่องมือด้านนโยบาย และเครื่องมือด้านกฎหมาย โดยข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทางคณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะในส่วน of เครื่องมือด้านกฎหมาย ในหัวข้อข้างต้น สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้จะเป็นการนำเสนอถึงข้อเสนอแนะในมุมมองของเครื่องมือด้านนโยบายเป็นสำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปปรับปรุงเครื่องมือด้านนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาและจำเลย โดยเฉพาะการคำนึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษา จึงไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกตัดสินแล้วว่าเป็นผู้กระทำความผิด

2) การกำหนดนโยบาย หรือการวางแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ควรพิจารณาถึงสภาพของปัญหาในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในลักษณะองค์รวม (holistic view) และ มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ปัจจัยอื่น ไม่ใช่เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะเหตุการณ์ ดังนั้น การพิจารณาหรือดำเนินแยกส่วนบางกรณีเป็นการเฉพาะ อาทิ มุ่งเฉพาะในส่วนของการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณาคดี ถึงแม้จะมีขนาดและความสำคัญของปัญหาที่ค่อนข้างมากกว่าเมื่อเทียบเคียงกับการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ จำต้องมีการพิจารณายกระดับประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในทั้งกระบวนการ และพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับปัจจัยอื่น ซึ่งการให้ความสำคัญกับสภาพปัญหาเชิงองค์รวมและสัมพันธ์เป็นระบบเชื่อมโยงนี้ ก็นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนควบคู่ไปกับชั้นพิจารณาคดี ด้วยการถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดี และนำแนวทางการจัดการและควบคุมความเสี่ยงมาใช้เทียบเคียงในการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นสอบสวน

3) ผู้บริหารอาจจำเป็นต้องพิจารณาหลักคิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่เฉพาะการใช้เครื่องมือด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม อาทิ การนำหลักการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ หรือการบังคับใช้กฎหมายมาปรับใช้วิเคราะห์เทียบเคียง หรือแม้แต่การใช้หลักคิดการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการนำหลักการบริหารจัดการ หรือเทคนิคอื่นมาปรับใช้ เช่น การนำหลักการสื่อสารการตลาด (Market Communication) อันเป็นการสื่อสารรุกเพื่อให้การสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพการสื่อสารสูงสุด เป็นต้น

4) สืบเนื่องจากข้อ 3) ข้างต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว จำเป็นอย่างยิ่งที่ **ควรยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร (Communication)** ของหน่วยงานรัฐที่มีต่อ กระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ดังผลการศึกษาชี้ชัดถึงปัจจัยด้านการสื่อสารที่เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนทั้งการจัดการความเสี่ยง และการนำนโยบายและกฎหมายไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งการยกระดับการสื่อสาร จำต้องมุ่งเน้นกระบวนการสื่อสารทั้งระบบ อาจนำหลักการสื่อสารเชิงรุกในรูปแบบของการสื่อสารการตลาด โดยคำนึงถึงผู้รับสารที่มีพฤติกรรมในการรับสารที่แตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงไปตาม บริบทแวดล้อม และเลือกใช้สาร อันเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอ บนช่องทาง หรือสื่อกลางที่เหมาะสม กับผู้รับสาร ให้เกิดการรับรู้ เข้าถึง เข้าใจ ได้อย่างเป็นผล จึงจะช่วยลดความไม่เข้าใจ ความไม่ไว้วางใจและไม่ เชื่อมั่นในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว และกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

5) การดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบัน **อาจต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กลไก “องค์กรกลาง” ในการกำกับติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว** ซึ่งปรากฏจากการศึกษาโดยชัดแจ้งและงานวิจัยที่พบว่า ในบริบทต่างประเทศได้ใช้กลไกขององค์กรกลางในการทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ปล่อยตัวชั่วคราว และผู้พักโทษภายหลังต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เนื่องด้วยลักษณะของบุคคลสองกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ต้องอาศัยการจัดการ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่อาจก่อขึ้น จนเกิดความเสียหายภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุม ซึ่งต้องอาศัยการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่ข้อเท็จจริงของประเทศไทย ได้แยกกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากกันขึ้นตามอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ กล่าวคือ ในส่วนของการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม แต่การปล่อยตัว ภายหลังต้องโทษตามคำพิพากษาเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ด้วยการแยกส่วนการปฏิบัติดังกล่าว อาจส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรและการประสานการปฏิบัติที่ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

6) การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้นโยบาย **“คณะบุคคลเพื่อพิจารณาการฝากขัง”** ด้วยการจัดตั้งแผนก หรือคณะพิจารณาในระบบการพิจารณาการฝากขังของผู้ต้องหา โดยอาศัยการพิจารณาจากผู้พิพากษาอาวุโส ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการพิจารณาคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ ในการพิจารณาการฝากขังของผู้ต้องหา และลดภาระงานของผู้พิพากษาที่มีภาระงานประจำวันมากเกินไป ที่จะสามารถมาจัดตั้งคณะทำงานในการพิจารณาการฝากขัง

7) ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการบ่งชี้ระดับของ ความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในมิติของความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล มีความทันสมัย ดังที่คณะผู้วิจัยนำเสนอความไปก่อนหน้านี้ว่า การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงที่ต้อง อาศัยข้อมูล สารสนเทศในการประเมิน ระบุ พยากรณ์ถึงระดับความเสี่ยง ดังนั้น ผู้บริหารควรเน้นย้ำและ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล สารสนเทศ ที่ต้องครอบคลุมในมิติของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Managing Information System: MIS) ทั้งการได้มา การใช้ การเก็บรักษา การประมวลผล การสอบ ทานความถูกต้องของข้อมูล หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมในกระบวนการยุติธรรม

อาจพัฒนาระดับจากศูนย์ข้อมูลกลางกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (DXC) หรือ พัฒนาระบบข้อมูลขึ้นเป็นการเฉพาะของหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี แต่จำเป็นต้องมีการบูรณาการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8) พิจารณาความเป็นไปได้ใน การใช้กลไกของ “กองทุนยุติธรรม” ในการเป็นเครื่องมือที่ช่วย เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย กล่าวคือ การที่ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายาม และพัฒนาประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการลดการยึดโยงหรือเรียกหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังระบุความ เกี่ยวกับการเรียกหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงมีกฎหมายรองหรือกฎ ข้อบังคับที่กำหนดถึง แนวทางหรือมาตรฐานในการเรียกเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว จึงสะท้อนกับ ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติที่ยังคงทำให้การปล่อยตัวชั่วคราวยังคงมีสภาพที่ยังต้องใช้หลักประกัน ดังนั้น ในช่วง การเปลี่ยนผ่านของการลดการใช้หลักประกัน ที่อาจต้องมีการใช้นโยบายสาธารณะทั้งเครื่องมือด้านกฎหมาย ควบคู่ไปกับเครื่องมือด้านนโยบาย เฉพาะอย่างยิ่งการปรับแก้ไขกฎหมายที่มีสภาพบังคับในการปฏิบัติ การ นำเอากลไกของกองทุนยุติธรรมมาสนับสนุน หรือเป็นเครื่องมือในการเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีพฤติการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างน้อย แต่ติดขัดกับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่ ต้องมีการเรียกหรือวางประกัน โดยที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยขาดความพร้อมทางฐานะเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้กองทุนยุติธรรมในลักษณะดังกล่าว อาจเหมาะสมเป็นเพียงบางกรณี และเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านของการปรับแก้ไขเครื่องมือด้าน กฎหมายในการลดการยึดโยงหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น และต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของ การใช้ประโยชน์ของการกองทุนควบคู่กันด้วย

9) ควรให้ความสำคัญกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชา สังคม ต่อการสนับสนุนกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างจริงจัง ด้วยกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้ง การให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังและสะท้อน ข้อมูล พัฒนาสู่ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงกลไกที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน โดยเฉพาะกลไกเชิงพื้นที่ที่มีความเฉพาะและเหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติในการ ปล่อยตัวชั่วคราว อาจพิจารณาใช้กลไก “ยุติธรรมชุมชน” ที่เป็นกลไกยุติธรรมเชิงพื้นที่ที่ประกอบขึ้นจาก ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทในชุมชน อาทิ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน หรือแม้แต่การใช้กลไก “คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน” ในการสนับสนุนการ ปล่อยตัวชั่วคราวในเชิงพื้นที่ ทั้งการช่วยสนับสนุนการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว หรือปรับรูปแบบจากกลไก “ผู้กำกับดูแล” สู่การขยายขอบเขตเป็น “ชุมชน กำกับดูแล” เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อกำหนดกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความเฉพาะในเชิงพื้นที่ (Area Based) เนื่องด้วย ข้อเท็จจริงที่ บริบทแวดล้อมแต่ละพื้นที่อาจจะมีเหมาะสม หรือมีลักษณะของกลไกการสนับสนุนการ ปล่อยตัวชั่วคราวที่แตกต่างกัน อาทิ กลไกผู้กำกับดูแลอาจมีความเหมาะสมในเขตพื้นที่ชุมชนชนบท หรือถึง

ชนบท แต่ไม่เหมาะสมในลักษณะชุมชนเขตเมือง ซึ่งอาจต้องพิจารณาหลักการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นการเฉพาะ

5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงการนำไปปฏิบัติ (Implementation Recommendations)

คณะผู้วิจัยได้นำเสนอถึงข้อเสนอแนะเชิงการนำไปปฏิบัติ เป็นการให้ความสำคัญกับมิติการนำเครื่องมือด้านนโยบาย และเครื่องมือด้านกฎหมายไปขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำเสนอรายละเอียดได้ ดังนี้

1) ให้ความสำคัญกับการปรับทัศนคติหรือมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาที่เป็นผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจภายในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวชั้นระหว่างพิจารณาคดี อาจเสนอให้ไม่มีการคำนึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกัน หรือการใช้อำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาโดยอิงตามตัวบทกฎหมาย และยึดติดกับธรรมเนียมการปฏิบัติของผู้พิพากษาแบบเดิมมากเกินไป รวมถึงการปรับการรับรู้ และความเข้าใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันเป็นหลัก แต่อาจนำเงื่อนไขอื่นประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้พิพากษามีมุมมอง และทัศนคติว่าเป็นผู้บริการเรื่องความยุติธรรมต่าง ๆ แก่ประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้ใช้อำนาจในการพิจารณาเพียงประการเดียว

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในด้านของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ด้วยการพัฒนาบุคลากรบนแนวทางการ Up-Skills, Re-Skills และ New-Skills ที่ต้องเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ และความคาดหวังของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีได้หมายความว่าเฉพาะผู้ใช้อำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น แต่หมายความว่ารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ความรู้ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงองค์รวม ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ก็สัมพันธ์กับการที่เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ต้องมีความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือ มีจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลเฉพาะตนของผู้ต้องหา หรือจำเลย เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาที่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการความเสี่ยง ที่ต้องมีการยกระดับสมรรถนะที่จำเป็นด้วยเทคนิค และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

2) ให้ความสำคัญกับกลไกชุมชน โดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมประสานพลังในการดำเนินการ มุ่งเน้นให้ชาวบ้าน ชุมชนสามารถดูแลตนเอง สอดส่องตนเอง หรือเป็นในลักษณะการกระจายอำนาจ (decentralization) และมอบอำนาจในการปฏิบัติ (empowerment) ควบคู่ไปกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ที่ต้องเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้รับสาร อันจะช่วยสามารถสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนระดับล่าง และให้เป็นรากฐานความเข้มแข็งต่อยอดสู่ทุกระดับ เป็นการดำเนินการทั้งระบบอย่างยั่งยืนของการปกครอง ดูแล อำนาจความยุติธรรม มิใช่จะเฉพาะเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมทั้ง ใช้กลไกของรัฐที่ตรงตามสายงานการปฏิบัติในการเข้ามา

สนับสนุน ชุมชนและภาคประชาชน มอบหมายภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับสายงาน ภารกิจหน้าที่ พร้อมทั้งมีอำนาจที่ได้สัดส่วนกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งตามทีคณะผู้วิจัยได้นำเสนอความในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก็สอดคล้องกับประเด็นการนำไปปฏิบัติที่ต้องมีกลไกเชิงพื้นที่ ที่ต้องเหมาะสมกับการดำเนินงานและลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ อาจต้องมีการศึกษาเพื่อกำหนดแนววิธีปฏิบัติที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ อาทิ กลไกชุมชนชนบท กลไกชุมชนเมือง กลไกชุมชนที่มีความต่างทางศาสนา หรือชาติพันธุ์ หรือพิจารณาใช้กลไกเครือข่ายทางสังคมอื่น หรือผู้นำธรรมชาติที่มีอิทธิพลเชิงจิตวิญญาณ เป็นต้น

3) การกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) เพื่อเป็นมาตรฐานหรือกรอบที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว อาจอยู่ในรูปแบบของข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ (การปล่อยตัวในชั้นพิจารณาคดี) หรือกรณีของคำสั่งฯ เช่นเดียวกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 (การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน) เพื่อเสมือนเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน กันความสับสนในการปฏิบัติ และผู้บริหารอาจจำต้องผลักดัน เน้นย้ำให้เกิดแรงกดดันเชิงนโยบายในการปฏิบัติให้เกิดผล

4) การกำกับติดตาม หรือควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องคำนึงมิใช่แค่การประเมินความเสี่ยง หรือการใช้อำนาจดุลยพินิจตัดสินใจเลือกเครื่องมือในการตอบสนองต่อความเสี่ยง (อุปกรณ์ EM, ผู้กำกับดูแล, หลักประกัน ฯลฯ) เพียงเท่านั้น **แต่ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมความเสี่ยง (Control Risk) ผ่านกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ** อันเป็นกระบวนการภายหลังการเลือกใช้เครื่องมือในการตอบสนองต่อความเสี่ยงแล้ว โดยกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตามกลไกปฏิบัติ (functional) อาทิ การขับเคลื่อนของศูนย์ EM ในการกำกับ ติดตาม ควบคุม การใช้อุปกรณ์ EM ในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือการใช้กลไกการบังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ในการกำกับดูแลผู้กำกับดูแลที่แต่งตั้งจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกจิตสังคมบำบัด เป็นต้น

5) **พิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว** อันได้แก่ อุปกรณ์ EM ที่ควรได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงพบว่า การจัดสรรอุปกรณ์ EM จะพิจารณาจากสัดส่วนตามปริมาณการใช้งานของพื้นที่ แต่ข้อมูลในส่วนข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบระบุว่า อุปกรณ์ EM ยังค่อนข้างขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้ง การจัดสรรอุปกรณ์ EM มิใช่เฉพาะแค่จำนวนในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่รวมถึงในเชิงคุณภาพของอุปกรณ์ที่ต้องมีความพร้อมในเชิงเทคนิค การใช้งาน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมอันส่งผลต่อการกำหนดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การจัดทรัพยากรในการปฏิบัติ ยังเป็นการพิจารณาความถึง ทรัพยากรด้านกำลังคน อุปกรณ์เครื่องมืออื่นในการจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติ อาทิ ที่ตั้งของคลินิกจิตสังคมบำบัดที่มีจำนวนมากพอและมีคุณภาพในการให้คำปรึกษา เป็นต้น

6) **การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรม** ต่อการให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งกระบวนการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง

กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงผ่านกลไก เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการติดตามจับกุมตัวผู้ปล่อยตัวชั่วคราวที่หลบหนีหรือผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความพร้อมและลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นสำคัญ ไม่ให้เกิดการลักลั่นในการปฏิบัติ หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งต้องอาศัยทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบกับการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการประสานการปฏิบัติ ประกอบกับการที่ต้องมีกฎ ระเบียบ รองรับในการปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยอาจใช้กลไกของการจัดทำแผนงานหรือโครงการร่วมกันในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ โครงการเสริมพลังการปฏิบัติของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวร่วมกันของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันในเชิงพื้นที่ หรือการใช้วิธีการกำหนดตัวชี้วัดร่วม เป็นต้น

7) การพิจารณากำหนดเงื่อนไขหรือเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราว **ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมีความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแต่ละกรณี** เนื่องด้วยระดับและลักษณะของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวมีความแตกต่างกันทั้งในด้านพฤติกรรม ลักษณะคดี อัตราโทษหรือข้อเท็จจริงอื่นที่ใช้ในการพิจารณา ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือหรือกำหนดเงื่อนไขใดในการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและเหมาะสมเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงแต่ละกรณี เช่นเดียวกันการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว ที่การใช้อุปกรณ์ EM แม้จากการศึกษาจะบ่งชี้ชัดเจนว่าจะช่วยลดการยึดโยงหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่การใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราว ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของอุปกรณ์ว่าเหมาะสมกับกรณีจำกัดเงื่อนไขการเดินทางและสถานที่ หรือเงื่อนไขพิเศษอื่นตามอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม ทั้งมีข้อจำกัดในลักษณะของการติดตรา (labelling) การเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ EM รวมถึงเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงจึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ระดับความเสี่ยง และคำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

8) ให้ความสำคัญกับ **การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง** ในการยกระดับประสิทธิภาพปล่อยตัวชั่วคราว จากการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยสามารถสะท้อนประเด็นถึง ความสำคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเข้าใจกฎหมายในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องขัง หรือประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจการปล่อยตัวชั่วคราวที่ถูกต้องในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำคู่มือ หรือการสื่อสารในรูปแบบของ Infographics เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง กระบวนการในการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น ตลอดจนการจัดทำคู่มือ (Instruction Manual) ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเนื้อหาที่เข้าถึง และเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวได้ง่าย เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะการเรียนรู้และการสื่อสารของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่มีเพียงคู่มือการดำเนินงานส่วนของศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินเท่านั้น ทั้งนี้การที่เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ต้องหา

หรือจำเลยที่อยู่ในระหว่างการสอบสวน – พิจารณาคดี ตลอดจนประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ และเข้าใจถึงสิทธิ แนวทาง กระบวนการ หลักเกณฑ์ หรือข้อมูลที่เป็นในการปล่อยตัวชั่วคราว และเกิดความเข้าใจโดยสมบูรณ์ ย่อมส่งผลต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

5.4 แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต และข้อจำกัดในการศึกษา (Recommendations for Future Research and Limitations)

ตามที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลและการอภิปรายผลการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงข้อเสนอแนะที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ทั้งในด้านกฎหมาย นโยบายและการนำไปปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยยังสามารถนำเสนอถึงแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคตที่สามารถต่อยอด และขยายผลจากข้อมูลข้อค้นพบ ประกอบกับคณะผู้วิจัยจึงได้นำเสนอถึงข้อจำกัดบางประการจากการศึกษา ดังนี้

5.4.1 แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต (Recommendations for Future Research)

การศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอด และขยายผลจากข้อค้นพบจากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลและการอภิปรายผลน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ประเด็นด้านกฎหมายที่ข้อมูลระบุถึงข้อค้นพบที่อาจต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือประเด็นด้านการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในกระบวนการของการรวบรวมข้อมูล เพื่อตัดสินใจตอบสนองต่อความเสี่ยง (การใช้อำนาจดุลยพินิจในการตัดสินใจในการปล่อยตัวชั่วคราว) หรือประเด็นด้านการนำนโยบายการปล่อยตัวชั่วคราวไปปฏิบัติหรือกล่าวอีกนัยว่า เป็นการนำกฎหมายไปใช้บังคับให้เกิดผลในระดับปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคตดังกล่าว คณะผู้วิจัยสามารถนำเสนอความจำแนกรายประเด็น กล่าวคือ

5.4.1.1 การศึกษาวิจัยในมิติเชิงกฎหมาย: ตามที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลประเด็นทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวชั่วคราว ที่ค้นพบจากข้อมูลในการศึกษา และปรากฏข้อสังเกตบางประการ อาทิ การที่กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น จากข้อมูลในภาพรวมบ่งชี้ว่า ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์สากล เฉพาะอย่างยิ่งหลักคิดพื้นฐานที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา (Presumption of Innocent) ซึ่งหากยึดถือตามหลักการดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ไม่ควรถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ต้องขัง หรือผู้ที่ได้รับคำพิพากษาคัดสินแล้วว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริง หรือกล่าวความโดยง่ายว่า “ปล่อยเป็นหลัก ควบคุมเป็นข้อยกเว้น” (อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรยกเว้นกรณีสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้กระทำความผิดและมีพยานหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงบ่งชี้จนแน่ชัดหรือเป็นที่ประจักษ์ว่าได้กระทำความผิดจริง แต่ควรให้ความสำคัญกับคดีที่ยังมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน หรือผู้ต้องหาหรือจำเลยให้การต่อสู้คดีว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา) แต่ข้อค้นพบยังค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกันคือ หลักคิดของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ยังมีบางส่วนที่เป็นไปในแนวทางตรงข้ามที่ว่า “ควบคุมเป็นหลัก

ปล่อยตัวเป็นข้อยกเว้น” ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติก็เป็นไปตามนัยของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงประเด็นกฎหมายที่เขียนยึดโยง หรือให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการใช้หลักประกัน ซึ่งประเด็นการใช้หลักประกันดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่ในอดีต ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอีกหลายประการ หรือถึงแม้กฎหมายจะ **“เปิดช่อง”** โดยเฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นระหว่างพิจารณาของศาล ที่ให้ผู้พิพากษาสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราว แต่จากกฎหมายและข้อค้นพบในการศึกษาก็ยังพบว่าการยึดโยงการปล่อยตัวชั่วคราวกับการใช้หลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ EM ก็ยังพบว่ายึดโยงกับหลักประกัน อีกทั้ง การใช้เครื่องมืออื่นในการควบคุมความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ EM เช่น การใช้กล้องผู้กำกับดูแล ควบคู่กับคลินิกจิตสังคมบำบัด ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ยังไม่ได้ถูกระบุหรือกำหนดไว้ชัดเจนในกฎหมาย ทำให้การพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวบางกรณี ผู้ใช้อำนาจดุลยพินิจจึงมักใช้ยึดติดตามกรอบกฎหมายโดยเคร่งครัด จนอาจไม่ตีความตามที่กฎหมายเปิดช่องให้ใช้อำนาจดุลยพินิจ

ดังนั้น ด้วยการที่ “กฎหมาย” เสมือนเป็นหลักสำคัญที่กำหนดกรอบการปฏิบัติ และการบังคับใช้ การปรับปรุงแก้กฎหมายให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมในปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ให้กฎหมายมีความทันสมัย เป็นนวัตกรรมของกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นผล คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี **การศึกษาโดยมุ่งประเด็นด้านการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสำคัญ** เพื่อให้เกิดการปรับแก้บทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาที่เป็นเสมือนกฎหมายหลักที่กำหนดแนวทางในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย (รวมถึงกฎหมายฉบับรองอื่นที่เกี่ยวข้องตามลำดับศักดิ์ของกฎหมาย) การศึกษาดังกล่าวนั้น อาจมุ่งประเด็นในการปรับแก้กฎหมายที่ลดหรือยกเลิกการตีความการปล่อยตัวชั่วคราวที่ยึดโยงกับหลักประกัน อันจะช่วยลดการใช้หลักทรัพย์และลดวาทกรรม ‘คุณมีไว้ขังคนจน’ หรือ ประเด็นการใช้กฎหมายในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับกรอบกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ในการปล่อยตัวชั่วคราว จากที่เป็นสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่อาจปรับกระบวนทัศน์ว่า เป็นสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง เนื่องจากเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับเช่นการปฏิบัติในต่างประเทศ หรือ การปรับกฎหมายที่เอื้อให้ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว เฉพาะอย่างยิ่งในชั้นสอบสวน สามารถมีช่องในการใช้ดุลยพินิจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเด็นด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อค้นพบตามที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวความมาข้างต้นนั้น อาจยังไม่ปรากฏความโดยชัดเจน (concrete evidence) จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยครั้งนี้โดยสมบูรณ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเจาะลึกในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน และเกิดเป็นข้อค้นพบที่มีน้ำหนักและชัดเจนในการปฏิบัติและปรับปรุงในมิติด้านกฎหมายต่อไป

5.4.1.2 การศึกษาวิจัยในมิติการจัดการความเสี่ยง: การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวตามมิติการจัดการความเสี่ยง ที่คณะผู้วิจัยได้อภิปรายความไปตอนต้นว่า การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นลักษณะของความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่ง โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การหลบหนี การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน การไปก่ออันตรายหรือไปกระทำความผิดซ้ำ เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ก็ต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ในการอธิบายความ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการที่จะช่วยตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ “การใช้อำนาจดุลยพินิจว่าจะตัดสินใจให้ปล่อยตัวหรือไม่ให้ปล่อยตัว” รวมถึงการใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงภายหลังการตัดสินใจ ทั้งการใช้หลักประกัน การใช้อุปกรณ์ EM การใช้กลไกผู้กำกับดูแลควบคู่กับคลินิกจิตสังคมบำบัด รวมถึงกลไกหรือมาตรการอื่น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้ในการกำหนดเงื่อนไข

ตามที่การศึกษานี้ได้บ่งชี้โดยชัดแจ้งว่า การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงตามข้อค้นพบที่คณะผู้วิจัยได้สืบค้น ได้ระบุชัดแจ้งว่า **การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต้องกระทำด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods) ต้องสามารถระบุเงื่อนไข ปัจจัย ตัวแปร ที่สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละลักษณะกฎหมายเป็นการเฉพาะ** เพื่อให้แบบประเมินมีความสามารถในการทำนาย (prediction) ได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับที่ศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ได้มีการพัฒนาจากการถอดข้อค้นพบจากคดีที่เกิดขึ้นในศาลยุติธรรม จำแนกตามภูมิภาค และถอดข้อบ่งชี้ที่ค้นพบเทียบเคียงกับงานวิจัยและหลักคิดทางวิชาการ จนพัฒนามาเป็นแบบประเมินที่สมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัยวิพากษ์ไปตอนต้นแล้วว่า การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงฉบับปัจจุบันดังกล่าว นั้น ค่อนข้างสมบูรณ์ตามหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งของการศึกษานี้ที่ขอบเขตการศึกษายังไม่สามารถครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตามหลักคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์ ประกอบกับข้อมูลบางประการที่บ่งชี้ว่า แบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังอาจมีข้อที่ต้องปรับปรุงทั้งลักษณะของข้อคำถาม การที่ปัจจัยบางประการไม่สะท้อนข้อเท็จจริง หรือแม้แต่คณะผู้วิจัยพบว่า แบบประเมินความเสี่ยงฉบับปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นโดยข้อมูลคดีบางประเภท ไม่ได้ครอบคลุมทุกลักษณะฐานความผิด จึงอาจกระทบต่อการบ่งชี้ หรือการทำนายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยที่ระบุชัดแจ้งว่า ต้องมีการประเมิน (assessment) ความเสี่ยงหลังจากการใช้แบบประเมิน และทบทวนปรับปรุงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงให้มีความทันสมัย สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศาลยุติธรรมและภาคี อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุงบนฐานคิดและวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ อาจมีการกระจายการสุ่มข้อมูลให้ครอบคลุมและมีความเป็นตัวแทน เพื่อให้เกิดประเมินความเสี่ยงที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการปรับใช้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยในมิติการจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์และอภิปรายผลทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนา “เครื่องมือในการควบคุมความ

เสี่ยง” (Risk Control) เพื่อเป็นเครื่องมือ (tools) ที่ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวสามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตามแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติม อาทิ การใช้กลไกอื่นในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งมาตรการเชิงกฎหมาย เชิงเงื่อนไข หรืออุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ EM และการยกระดับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาพัฒนาเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงฯ ที่มีได้มุ่งเน้นแค่เฉพาะการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาที่เป็นอำนาจดุลยพินิจของศาลเพียงเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมไปถึงการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนด้วยเช่นเดียวกัน จากที่คณะผู้วิจัยได้นำเสนอความในประเด็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงนี้ ก็จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวมีเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และประการสำคัญ คือ **ช่วยลดภาระ หรือลดการยึดโยงการใช้หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว** ได้อย่างเป็นผล

5.4.1.3 การศึกษาวิจัยในมิติเชิงนโยบาย: คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามที่การศึกษาครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติมาวิเคราะห์ เนื่องด้วยการปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศึกษา จะต้องเกิดจากการขับเคลื่อนตามกรอบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ กฎหมาย และนโยบาย ซึ่งการที่จะนำกฎหมายไปใช้บังคับให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ ควบคู่ไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ก็จำต้องอาศัยการ “ประเมิน” ผลการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือการนำกฎหมายไปใช้บังคับดังกล่าว ดังนั้น การศึกษาในอนาคตจึงอาจต้องมีการเจาะลึกในประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ เน้นย้ำเรื่องการจัดทำนโยบาย เฉพาะอย่างยิ่งการนำนโยบายไปปฏิบัติ ด้วยการประเมินผลนโยบายจากผู้มีส่วนได้เสียโดยสมบูรณ์ ซึ่งการศึกษานี้ถึงแม้จะได้นำกรอบการวิเคราะห์เชิงนโยบายมาปรับใช้ แต่ด้วยขอบเขตของการศึกษาที่ค่อนข้างกว้าง จึงไม่อาจเจาะจงเฉพาะในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงแต่ปรากฏข้อสังเกต หรือข้อบ่งชี้บางประการที่อาจเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการ (ปัจจัยจุดรั้ง) หรือประเด็นน่าสนใจที่อาจมุ่งเน้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ (ปัจจัยเสริม)

การดำเนินการศึกษาจำต้องขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการปล่อยตัวชั่วคราว และมุ่งผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในทุกภาคส่วนและครอบคลุมในทุกมิติ ให้มีความเป็นตัวแทนของการศึกษา อันจะช่วยพัฒนาให้เกิดข้อค้นพบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการนำไปยกระดับความสามารถเชิงนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม

5.4.2 ข้อจำกัดในการศึกษา (Limitations)

การศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ปรากฏข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการศึกษาบางประการ ประกอบด้วย

5.4.2.1 ข้อจำกัดด้านระยะเวลา: ด้วยการศึกษาตั้งแต่เดิมกำหนดกรอบขอบเขตระยะเวลา 150 วัน (ตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) แต่ด้วยข้อจำกัดจากกระบวนการศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นเหตุให้การศึกษานี้

ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด และได้มีการขอพิจารณาขยายเวลาการศึกษาจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ขอพิจารณาขยายเวลาเป็น 210 วัน และครั้งที่ 2 ขอพิจารณาขยายเวลาเป็น 240 วัน (ตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) และได้รับพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งกำหนดให้คณะผู้วิจัยต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริหารจัดการการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยที่ต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาต และเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามกรอบและระเบียบที่พึงปฏิบัติ ทำให้ค่อนข้างมีความล่าช้าในการปฏิบัติ แต่คณะผู้วิจัยก็ได้บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และตรงตามขอบเขตการจ้างงานครบถ้วน โดยเร็วและภายใต้กรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นในการปฏิบัติ

5.4.2.2 ข้อจำกัดด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล: ด้วยการศึกษาที่มุ่งประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ย่อมต้องมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าว อันจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างเปราะบางตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำเป็นต้องมีการปกป้องสิทธิในการให้ข้อมูลโดยเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และคำนึงถึงข้อคำถามที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จึงย่อมเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพิจารณา

นอกจากนั้น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตามกำหนดในขอบเขตการจ้างที่กำหนดให้มีข้อมูลเชิงปริมาณไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM 3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ EM และ 4) ผู้เสียหายในคดี ซึ่งการจำแนกจำนวนของกลุ่มตัวอย่างได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในขอบเขตการจ้าง แต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดประการหนึ่งคือ จำนวนสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ อาจยังไม่ได้ถูกพิเคราะห์บนจำนวนและสัดส่วนตามหลักคิดการพิจารณาการสุ่มตัวอย่าง (sampling size) ดังนั้น ข้อมูลเชิงปริมาณที่ปรากฏจึงไม่อาจมีความเป็นตัวแทน (representativeness) ที่สะท้อนถึงข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเพียงชุดข้อมูลบางประการที่สามารถนำเสนอถึงแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น กล่าวได้ว่า ไม่อาจใช้ข้อมูล สถิติและข้อค้นพบเชิงปริมาณในการสะท้อนหรือให้ความหมายกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มได้

บรรณานุกรม (References)

ภาษาไทย:

- กฤตพงษ์ พัทธวิญญูพงศ์. (2562). การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมผู้ต้องขังนอกเรือนจำด้วย
กำไลอิเล็กทรอนิกส์. ใน “วารสารนวัตกรรมและการจัดการ”. 4. หน้า 29-39.
- คมศักดิ์ โตโกชนพันธุ์. (2562). การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.
ใน “วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์”. 3(1). หน้า 17-34.
- คมสัน สุขมาก. (2563). สิทธิของผู้ต้องหาในการอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน. ใน
“วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี”. 16(3). หน้า 89-98.
- ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบำรุง. 2543. สารานุกรมเกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายของ
ต่างประเทศและของไทย. สำนักพิมพ์นิติธรรม.
- ทินกรณ์ ทองบุราณ, กรันต์ ธนธูเทพ, พิเศษฐ์ กันธิพิทย์, มนไท ประมูลจักโก (2560). การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา :กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว. ใน “วารสารราชธานีนิติกรรมทาง
สังคมศาสตร์”. 1(2). หน้า 50-58.
- ธนพร จุลศรี และสุนทรี บุชิตชน. (2563). ปัญหาความไม่เสมอภาคทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวจำเลย
ในคดีอาญา. ใน “วารสารปัญญาปณิธาน”. 5(2). หน้า 84-94.
- ธันว์ ภูณยะมูลานนท์. (2563). อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย. ใน
“วารสารรัฐศาสตร์”. 62(2). หน้า 31-40.
- ธีรชญาณ์ ศิริชัชวาลวงศ์, อรปรียา หวังนุรักษ์ และชูไฮลา กือโด. 2562. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) ต่อผู้กระทำความผิดทาง
อาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี: ศึกษาเฉพาะการกระทำความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาล
จังหวัดนราธิวาส. ใน “การประชุมมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 10”, หน้า 815-
840.
- นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542. การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นันทน์ภัส สุปิยะพันธ์ ประทีป ทับอิตตานนท์ และสอาด หอมมณี. 2558. การปล่อยชั่วคราวโดยการนำ
มาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัว โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรม
หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิณ ประดิษฐากร และธัญญานุช ตันติกุล. 2559. เงินไม่ใช่ว่าตอบ (อีกต่อไป): การ
ปล่อยชั่วคราวที่ไม่ยึดโยงกับฐานะหรือทรัพย์สิน กรณีศึกษาของศาลในระดับท้องถิ่น และระดับ
สหพันธรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา. ใน “ดุลพາห”, 63(2), หน้า 38-79.

- ปาลิตา มณีโชติ. 2559. ปัญหาการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวจำเลยในชั้นพิจารณา
คดีของศาล. ใน “วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”. 11(2). หน้า
65-83.
- ปิยะพร ตันณีกุล. 2559. แนวทางการพัฒนาการนำระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดใน
ประเทศไทย. ใน “วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์”. 24(2). หน้า 121-149.
- ปรีชรีน แดดอน และวรรณวิภา เมืองถ้ำ. 2564. ปัญหาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราวในคดีอาญา: ศึกษากรณีศาลอาญาตลิ่งชัน. ใน “วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. 5(2). หน้า 62-71.
- พจมานพจี ทวีสว่างผล. 2563. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา. ใน
“วารสารวิชาการอาชญวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ”, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2,
หน้า 220.
- ดุขฎี โยเหลา และคณะ. 2561. การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- วรเดช จันทรศร. 2554. ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
- ศุภชัย ยาวะประภา. 2545. นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
- ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. 2561.
รายงานการประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบ
และจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.
- สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพืชพรรณวงศ์. 2562. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โอกาสและข้อจำกัดในการนำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
ศาลยุติธรรม.
- สมบัติ อารังธัญวงศ์. 2550. นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. กรุงเทพฯ:
เสมาธรรม.
- สุนนทิพย์ จิตสว่าง และ จุติยา เพชรมณี. 2559. แนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics
Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดในประเทศไทย. ใน “วารสารสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์”. 24(2). หน้า 28-50.
- สุวรรณา คุณดิลกณัฐสา , ณรงค์ กุลนิเทศ , สุตาวรรณ สมใจ. 2557. การปล่อยตัวชั่วคราวกับความเป็นธรรม
ทางสังคมที่เล็งเห็นโดยพนักงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ศึกษากรณีจังหวัดนครสวรรค์. ใน
“ลักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”. 20(22). หน้า 133-143.
- สำนักงานกิจการยุติธรรม. 2564. “เฟลีน” เรียนรู้กฎหมายเฟลีน ๆ ฉบับพกพา. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. การบริหารความเสี่ยง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 2561. **คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและรายการตรวจสอบของภาคธุรกิจ**. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2560. **รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. **รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2562. **รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2563. **รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ. 2562. **การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้ต้องหา/จำเลยในคดีอาญา**. สืบค้นจาก <https://oja.coj.go.th/th/content/category/detail/id/9690/iid/174430>. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565.

หยุด แสงอุทัย. 2553. **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป**, แก้ไขเพิ่มเติมโดย สมยศ เชื้อไทย, พิมพ์ครั้งที่ 18. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อริยพร โพธิ์ใส. 2560. การปล่อยชั่วคราว: มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล. ใน “**จลนिति**”, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 159-168.

อดิรุจ ตันบุญเจริญ. 2564. **“ศาลยุติธรรม” บนเส้นทางการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ**. กรุงเทพฯ: สำนักประธานศาลฎีกา.

ภาษาอังกฤษ:

Sheehan, A.B. 1975. **Criminal Procedure in Scotland and France: A Comparative Study, with Particular Emphasis on the Role of the Public Prosecutor**. H.M. Stationery Off.

Bardach, E. 1980. Implementation Studies and the study of Implements, presented at “the 1980 meeting of American Policy Science Association”, University of California, Berkeley.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2017. **Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance: Executive Summary**. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2004. **Enterprise Risk Management-Integrated Framework: Executive Summary**. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Crime Prevention Policy Bureau. 2019. **Electronic Monitoring System in Korea**. Crime Prevention Policy Bureau, Ministry of Justice, p. 25.
- Curtis, P., Carey, M. 2012. **COSO Risk Management in Practice**. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- DeCruz, P. 2007. **Comparative Law in a Changing World**. 3rd edition. Routledge-Cavendish.
- Elmore, R.F. 1979-80. Backward mapping: implementation research and policy decisions. In **"Political Sciences Quarterly"**, 94, 4, 601-616.
- Henneguelle, A., Monnery, B., Kensey, A. 2016. Better at Home than in Prison? The Effects of Electronic Monitoring on Recidivism in France. In **"The University of Lyon Working Paper"**, No. 1603, GATE, 2016, pp. 10-11
- Lipsky, M. 1980. **Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services**. New York, NY: Russel Sage Foundation.
- Myburgh. J.E. Camman, C. and Wormith, S. 2015. **Review of Pretrial Risk Assessment and Factors Predicting Pretrial Release Failure (Final Report)**. Centre for Forensic Behavioural Science and Justice Studies. University of Saskatchewan.
- Nabatchi, T. 2012. Putting the public back in public values research: Designing participation to identify and respond to values, In **"Public Administration Review"**, 72(5), 699–708.
- Nellis, M. 2015. **Standards and Ethics in Electronic Monitoring: Handbook for Professional Responsible for the Establishment and the Use of Electronic Monitoring**. Council of Europe.
- Ostrom V. 1974. **The Intellectual Crisis in American Public Administration**. Alabama: Alabama University Press.
- Paul, A.S., Daniel, A. M. 1980. The Implementation of Public Policy: a Framework of Analysis. In **"Policy Studies Journal"**.
- Peter de Cruz. 2007. The English Common Law System, In **"Comparative Law in A Changing World"**, London, 100-139.
- Pressman, J.L., Wildavsky, A. 1973. **Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland: Or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the economic development administration as**

told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes (3rd ed.). Berkeley, CA: University of California Press.

Sabatier, P.A. 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. In **“Journal of Public Policy”**, 6, 1, 21-48.

Sabatier, P., Daniel, M. 1980. A conceptual framework of the implementation process. In **“Stella Theodoulou and Matthew Cahn Public Policy: The essential readings”**, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Simon, H.A. 1955. A Behavioral Model of Rational Choice. In **“The Quarterly Journal of Economics”**, Vol. 69, No. 1, 99-118.

Shaffer, G.C., M, A.P. 2010. Hard vs. Soft Law Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance, In **“Minnesota Law Review”**. 94, 706.

Sorg, J. 1983. A Typology of implementation behaviors of street-level bureaucrats, In **“Public Studies Review”**. Vol.2(3), 391-406.

Sprack, J. 1997. **Emmins on Criminal Procedure**. Seventh Edition. Blackstone Press.

Van Meter, D., Van Horn, C. 1975. The Policy Implementation Process. In **“Administration and Society”**, 6, 4, 445-488.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2013. **The Use of Electronic Monitoring Bracelets as an Alternative Measure to Imprisonment in Panama**, (Technical Advisory Opinion No. 002/2013, addressed to the Public Ministry and the Ministry of Government of Panama. UNODC.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์)

ภาคผนวก ข Infographic

ภาคผนวก ค เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ภาคผนวก ง การประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว

ชุดที่ 1

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว (กลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ใช้กำไล EM)

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยใส่กำไล EM เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะใช้เพื่องานวิจัย และปกปิดเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดระบุ และทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่เป็นข้อมูลของท่าน

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

2. อายุ

☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี
☐ 51 – 60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ☐ อนุปริญญา / ปวส.
☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี
☐ อื่น ๆ

4. รายได้รวมต่อเดือน

☐ ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 5,001 – 10,000 บาท ☐ 10,001 – 15,000 บาท
☐ 15,001 – 20,000 บาท ☐ 20,001 – 25,000 บาท ☐ 25,001 – 30,000 บาท
☐ 30,001 – 35,000 บาท ☐ 35,001 – 40,000 บาท ☐ 40,001 บาทขึ้นไป

5. อาชีพ

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| ☐ เกษตรกร | ☐ รับจ้าง | ☐ รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ |
| ☐ พนักงานบริษัทเอกชน | ☐ ค้าขาย | ☐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ |
| ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ | | |

6. สถานะครอบครัว

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| ☐ โสด | ☐ สมรส/อยู่ด้วยกัน | ☐ แยกกันอยู่ / หย่าร้าง |
|------------------------------|---|--|

7. ลักษณะการอยู่อาศัย

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ ตนเองเป็นเจ้าของ | ☐ เช่าจากผู้อื่น | ☐ อาศัยอยู่กับครอบครัว |
| ☐ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว) | | |

8. ประวัติการกระทำความผิด

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ☐ เคย | ☐ ไม่เคย |
|------------------------------|---------------------------------|

9. ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ☐ มี | ☐ ไม่มี |
|-----------------------------|--------------------------------|

10. ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา

- ☐ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

11. ระยะเวลาที่ใส่กุญแจมืออิเล็กทรอนิกส์นับถึงปัจจุบัน ปี เดือน

12. ท่านทราบเหตุผลที่ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

- | | |
|----------------------------------|---|
| ☐ ไม่ทราบ | ☐ ทราบ เพราะ |
|----------------------------------|---|

13. ท่านทราบเหตุผลที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใส่กำไล EM

☐ ไม่ทราบ ☐ ทราบ เพราะ

14. ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาประกัน

☐ มี ☐ ไม่มี

15. ท่านทราบถึงสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ กฎหมาย ☐ สื่อสิ่งพิมพ์ ☐ สื่อสังคมออนไลน์ ☐ สื่อวิทยุโทรทัศน์
☐ เจ้าหน้าที่ ☐ ตำรวจ ☐ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ☐ ทนายความ
☐ ผู้พิพากษา ☐ บุคคลอื่น ๆ (โปรดระบุ))

16. เงื่อนไขที่ท่านได้รับภายหลังการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใส่กำไล EM (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ จำกัดการเดินทาง ☐ รายงานตัวตามกำหนด ☐ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ))

17. ประโยชน์ที่ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใส่กำไล EM (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ มีอิสรภาพ ☐ สามารถประกอบอาชีพได้ ☐ ได้อยู่กับครอบครัว
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ))

18. ผลกระทบที่ได้ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใส่กำไล EM (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ ทางร่างกาย (อึดอัด เจ็บปวด) ☐ ทางจิตใจ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ กระทั่งต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์)

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ))

19. ปฏิกริยา/ทัศนคติของคนในครอบครัวที่มีต่อการใส่กำไล EM ของท่าน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ ทางบวก (มีอิสรภาพ ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว)
☐ ทางลบ (อับอาย ถูกสังคมมองในแง่ลบ)

20. ถ้าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีสิทธิเลือก ท่านจะเลือกมาตรการใด

- ☐ ใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน
- ☐ ไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน

21) ท่านคิดว่าหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้กำไล EM ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร

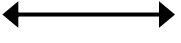
- ☐ ไม่เกิน 1,000 บาท
- ☐ 1,000 – 2,500 บาท
- ☐ 2,501 – 5,000 บาท
- ☐ 5,001 บาท ขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย		↔			เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
2. การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว							
3. หลักทรัพย์มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม							

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย		↔			เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. รูปแบบ ขนาด น้ำหนัก ของกำไล EM มีความเหมาะสม							
2. รูปแบบ ขนาด น้ำหนักของแบตเตอรี่สำรองมีความเหมาะสม							
3. ระยะเวลาของการชาร์จแบตเตอรี่ของกำไล EM มีความเหมาะสม							
4. ระยะเวลาของการชาร์จแบตเตอรี่สำรอง มีความเหมาะสม							
5. ความเหมาะสมของการนำกำไล EM มาใช้จำกัดการเดินทางของบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย					เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
6. ระยะเวลาในการใช้งานกำไล EM หลังแบตเตอรี่เต็ม มีความเหมาะสม							
7. แบตเตอรี่สำรอง มีความเหมาะสมสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประจำวัน							
8. การแจ้งเตือนของกำไล EM มีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อกิจกรรมประจำวัน							
9. การให้คำแนะนำ/ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หากกำไล EM แจ้งเตือนมีความชัดเจน							
10. ความพึงพอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม							

ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

.....

.....

.....

.....

ชุดที่ 2

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว (กลุ่มผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ไม่ได้ใส่กำไล EM)

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ไม่ต้องใส่กำไล EM เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะใช้เพื่องานวิจัย และปกปิดเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดระบุ และทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่เป็นข้อมูลของท่าน

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

2. อายุ

☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี
☐ 51 – 60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ☐ อนุปริญญา / ปวส.
☐ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่นๆ

4. รายได้รวมต่อเดือน

☐ ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 5,001 – 10,000 บาท ☐ 10,001 – 15,000 บาท
☐ 15,001 – 20,000 บาท ☐ 20,001 – 25,000 บาท ☐ 25,001 – 30,000 บาท
☐ 30,001 – 35,000 บาท ☐ 35,001 – 40,000 บาท ☐ 40,001 บาทขึ้นไป

5. อาชีพ

☐ เกษตรกร ☐ รับจ้าง ☐ รับราชการ /

เจ้าหน้าที่รัฐ

☐ พนักงานบริษัทเอกชน ☐ ค้าขาย ☐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ

6. สถานะครอบครัว

☐ โสด

☐ สมรส/อยู่ด้วยกัน

☐ แยกกันอยู่ / หย่าร้าง

7. ลักษณะการอยู่อาศัย

☐

ตนเองเป็นเจ้าของ

☐

เช่าจากผู้อื่น

☐

อาศัยอยู่ กับ

ครอบครัว

☐

อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว)

8. ประวัติการกระทำความผิด

☐

เคย

☐

ไม่เคย

9. ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

☐

มี

☐

ไม่มี

10. ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา

☐

ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)

☐

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

☐

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)

☐

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)

☐

ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)

☐

อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

11. ท่านทราบเหตุผลที่ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

☐ ไม่ทราบ

☐

ทราบ เพราะ

12. ท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการวางหลักประกันหรือสัญญาประกัน

☐ มี

☐

ไม่มี

13. ท่านทราบถึงสิทธิในการขอลอยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- ☐ กฎหมาย ☐ สื่อสิ่งพิมพ์ ☐ สื่อสังคมออนไลน์ ☐ สื่อวิทยุโทรทัศน์
- ☐ เจ้าหน้าที่ ☐ ตำรวจ ☐ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ☐ หน่วยงาน
- ☐ ผู้พิพากษา ☐ บุคคลอื่น ๆ (โปรดระบุ

14. ถ้าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีสิทธิเลือก ท่านจะเลือกมาตรการใด

- ☐ ใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน
- ☐ ไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย					เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
2. การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว							
3. หลักทรัพย์มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม							

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย					เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ท่านคิดว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี							
2. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร							
3. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นสามารถทำให้สังคมยอมรับตัวท่านได้มากขึ้น							
4. ท่านยินดีจะใส่กำไล EM อย่างไม่ลังเล							
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม							

ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

.....

.....

.....

ชุดที่ 3

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว (กลุ่มผู้ต้องหาระหว่างพิจารณา)

แบบสอบถามดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะใช้เพื่องานวิจัย และปกปิดเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดระบุ และทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่เป็นข้อมูลของท่าน

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

2. อายุ

☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี
☐ 51 – 60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ ประถมศึกษา	☐ มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	☐ อนุปริญญา / ปวส.
☐ ปริญญาตรี	☐ สูงกว่าปริญญาตรี
☐ อื่นๆ	

4. รายได้รวมต่อเดือน

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ ต่ำกว่า 5,000 บาท | ☐ 5,001 – 10,000 บาท | ☐ 10,001 – 15,000 บาท |
| ☐ 15,001 – 20,000 บาท | ☐ 20,001 – 25,000 บาท | ☐ 25,001 – 30,000 บาท |
| ☐ 30,001 – 35,000 บาท | ☐ 35,001 – 40,000 บาท | ☐ 40,001 บาทขึ้นไป |

5. อาชีพ

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| ☐ เกษตรกร | ☐ รับจ้าง | ☐ รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ |
| ☐ พนักงานบริษัทเอกชน | ☐ ค้าขาย | ☐ ไม่ได้ประกอบอาชีพ |
| ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ | | |

6. สถานะครอบครัว

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| ☐ โสด | ☐ สมรส/อยู่ด้วยกัน | ☐ แยกกันอยู่ / หย่าร้าง |
|------------------------------|---|--|

7. ลักษณะการอยู่อาศัย

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ ตนเองเป็นเจ้าของ | ☐ เช่าจากผู้อื่น | ☐ อาศัยอยู่กับครอบครัว |
| ☐ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ครอบครัว) | | |

8. ประวัติการกระทำความผิด

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ☐ เคย | ☐ ไม่เคย |
|------------------------------|---------------------------------|

9. ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ☐ มี | ☐ ไม่มี |
|-----------------------------|--------------------------------|

10. ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา

- ☐ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ครอบครอง จำหน่าย ฯลฯ)
- ☐ ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ที่มีโทษทางอาญา (พนัน อาวุธปืน ฯลฯ)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

11. ท่านเคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่

- ☐ เคย ครั้ง

☐ ไม่เคย เพราะ ☐ ไม่มีหลักประกัน ☐ ไม่ทราบ ☐ อื่น ๆ

12. ท่านยื่นคำร้องโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่

☐ มี ☐ ไม่มี

13. ท่านทราบเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

☐ ไม่ทราบ ☐ ทราบ เพราะ

14. ทราบถึงสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ กฎหมาย ☐ สื่อสิ่งพิมพ์ ☐ สื่อสังคมออนไลน์ ☐ สื่อวิทยุโทรทัศน์
☐ เจ้าหน้าที่ ☐ ตำรวจ ☐ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ทนายความ

☐ ผู้พิพากษา ☐ บุคคลอื่น ๆ (โปรดระบุ))

15. ถ้าท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีสิทธิเลือก ท่านจะเลือกมาตรการใด

☐ ใส่กำไล EM โดยวางหลักประกันหรือทำสัญญาประกัน
☐ ไม่ใส่กำไล EM โดยไม่วางหลักประกันหรือไม่ทำสัญญาประกัน

16. ผลกระทบที่เกิดจากการที่ท่านไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ สูญเสียอิสรภาพ ☐ ขาดโอกาสในการศึกษา
☐ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ☐ เกิดปัญหาครอบครัว
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ))

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย		↔			เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำร้องจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
2. การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว							
3. หลักทรัพย์มีความเหมาะสมต่อฐานะของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว							
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม							

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM)

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย		↔			เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ท่านคิดว่ากำไล EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวที่ดี							
2. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร							
3. ท่านคิดว่าการใช้กำไล EM นั้นสามารถทำให้สังคมยอมรับตัวท่านได้มากขึ้น							
4. ท่านยินดีจะใส่กำไล EM อย่างไม่ลังเล							
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อกำไล EM ในภาพรวม							

ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

.....

.....

.....

.....

ชุดที่ 4

แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว (กลุ่มผู้เสียหาย)

แบบสอบถามดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เสียหายเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะใช้เพื่อ งานวิจัย และปกปิดเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดระบุ และทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่เป็นข้อมูลของท่าน

1. เพศ

☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

2. อายุ

☐ 21 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี
☐ 51 – 60 ปี ☐ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ☐ อนุปริญญา / ปวส.
☐ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี
☐ อื่น ๆ

4. คดีที่ท่านเป็นผู้เสียหาย

☐ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น ฯลฯ)
☐ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
☐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก ชิง ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ)
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

5. ท่านทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

☐ ทราบ

☐ ไม่ทราบ

6. ท่านทราบสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

☐ ทราบ

☐ ไม่ทราบ

7. ท่านทราบถึงสิทธิการคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย

☐ ทราบ

☐ ไม่ทราบ (ข้ามไปส่วนที่ 2)

8. ท่านเคยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย

☐ ไม่เคย

☐ เคย เพราะ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการปล่อยตัวชั่วคราวและการใช้กำไล EM

ข้อคำถาม	เห็นด้วย น้อย					เห็นด้วย มาก	
	1	2	3	4	5	6	7
1. ท่านคิดว่า EM เป็นเครื่องมือติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่ดี							
2. ท่านคิดว่าการใช้ EM นั้นส่งผลกระทบต่อตัวท่าน (ผู้เสียหาย)							
3. ท่านคิดว่าการใช้ EM เป็นผลดีต่อผู้ต้องหาหรือจำเลย							
4. ท่านเชื่อมั่นในดุลยพินิจของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราว							

ข้อเสนอแนะ/ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์

.....

.....

.....

.....

ชุดที่ 5

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย

- 1) มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแนวคิดหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิทธิมนุษยชน หลักการสันนิษฐานว่าผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ หลักกฤษฎีกาแห่งความสงสัย เป็นต้น) หรือไม่ อย่างไร
- 2) มาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่ระบุในตราสารระหว่างประเทศ หรือไม่ อย่างไร
- 3) หลักเกณฑ์ที่เป็นข้อพิจารณาสำหรับศาลในการวินิจฉัยคำร้องของผู้ต้องหาที่ขอปล่อยตัวชั่วคราว (ป.วิ.อ. มาตรา 108) มีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร
- 4) การที่กฎหมายกำหนดให้ศาลสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ (ป.วิ.อ. มาตรา 108 วรรค 3) นั้นมีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร
- 5) การที่กฎหมายให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร
- 6) การที่กฎหมาย (ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา) กำหนดวงเงินประกันในแต่ละประเภทคดี มีส่วนช่วยให้ศาลตัดสินใจพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและสั่งให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ หรือไม่ อย่างไร
- 7) การที่กฎหมายกำหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ต้องหาที่มีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร
- 8) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร หากจะกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ เพื่อช่วยเหลือศาลในการสั่งให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ต้องหา

ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ

- 1) นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
- 2) นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
- 3) นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการวางแผน การแบ่งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผลไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ อย่างไร

- 4) นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ/หลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
- 5) การนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ EM งบประมาณ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
- 6) สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่น ส่งผลต่อการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
- 7) กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) ที่มีความหลากหลายทั้งโทษ และฐานความผิด ส่งผลต่อการบังคับใช้นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ อย่างไร
- 8) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) หรือไม่ อย่างไร
- 9) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
- 10) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

ชุดที่ 6

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร

1. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
2. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการวางแผน การแบ่งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผลไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ อย่างไร
4. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ/หลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
5. ท่านคิดว่ากระบวนการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ EM งบประมาณ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
6. ท่านคิดหน่วยงานของท่านได้มีกระบวนการสื่อสาร และถ่ายทอดเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและทั่วถึง มากน้อยเพียงใด
7. ท่านคิดว่าการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน/ผู้ต้องหา/จำเลยได้ทราบถึงสิทธิของตน และเงื่อนไขต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด และผ่านช่องทางใด
8. ท่านคิดว่าภาวะเปื่อยบับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานมีผลต่อการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
9. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีส่งผลต่อการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
10. ท่านคิดว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
11. ท่านคิดว่าผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมากน้อยเพียงใด

12. ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) ที่มีความหลากหลายทั้งโทษ และฐานความผิด ส่งผลต่อการบังคับใช้นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ อย่างไร

13. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) หรือไม่ อย่างไร

14. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

15. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

ชุดที่ 7

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

1. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
2. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการวางแผน การแบ่งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผลไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ อย่างไร
4. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ/หลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
5. ท่านคิดว่าการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ EM งบประมาณ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
6. ท่านคิดหน่วยงานของท่านได้มีกระบวนการสื่อสาร และถ่ายทอดเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและทั่วถึง มากน้อยเพียงใด
7. ท่านคิดว่าการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน/ผู้ต้องหา/จำเลยได้ทราบถึงสิทธิของตน และเงื่อนไขต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด และผ่านช่องทางใด
8. ท่านคิดว่าภาวะเปื่อยบับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานมีผลต่อการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
9. ท่านคิดว่าผู้บริหารในระดับหน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
10. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีส่งผลต่อการนำนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
11. ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานในกระบวนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวปล่อยชั่วคราวเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบหลักของท่านหรือไม่ อย่างไร

12. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมากน้อยเพียงใด

13. ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) ที่มีความหลากหลายทั้งโทษ และฐานความผิด ส่งผลต่อการบังคับใช้นโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ อย่างไร

14. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ต้องหา/จำเลย) หรือไม่ อย่างไร

15. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

16. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด

ชุดที่ 8

แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ต้องหา

1. ท่านคิดว่านโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
2. ท่านคิดว่าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว มีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน มีแนวทางการขอใช้ชัดเจน หรือไม่ อย่างไร
3. ท่านได้ทราบถึงสิทธิของตน และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ร่วมกับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว มากน้อยเพียงใด และทราบจากแหล่งใด

ภาคผนวก ข Infographic



การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปล่อยตัวชั่วคราว

ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อค้นหาผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม

1 สภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของไทยในปัจจุบัน

“สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิ่งที่ต้อง “ร้องขอ”
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ



การเข้าถึงกระบวนการ
ปล่อยตัวชั่วคราว
ยึดโยงกับหลักประกัน



การปล่อยตัวชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน ขาดกลไก
หรือเครื่องมือในการ
จัดการความเสี่ยง



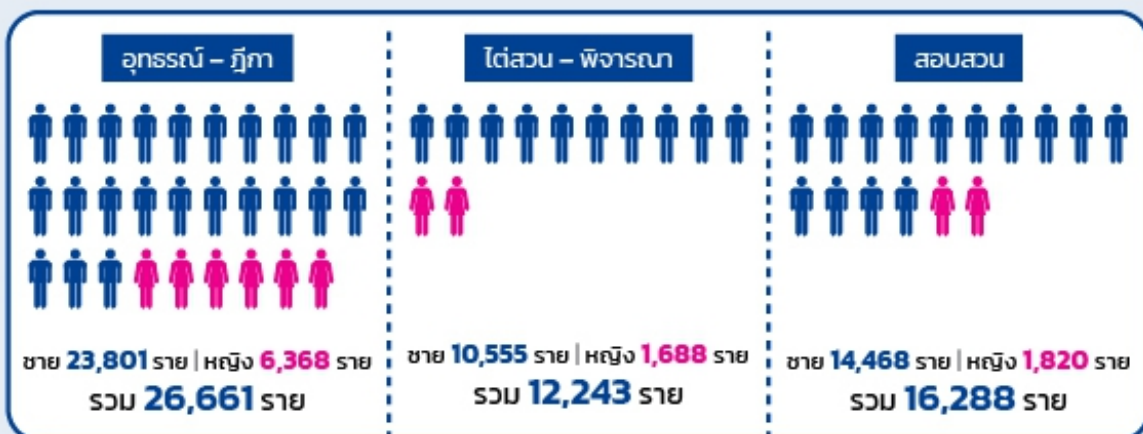
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจ โดยเฉพาะทัศนคติ
ในการจัดการความเสี่ยง
ในการปล่อยตัวชั่วคราว



ขาดการสื่อสารเพื่อสร้าง
การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราว
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2 นำไปสู่ปัญหาเรือนจำแออัด

ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 55,192 ราย



ที่มา : กรมราชทัณฑ์ 2564



สำนักงานกิจการยุติธรรม



@weareoja



3 แนวทางการศึกษา



ศึกษากฎหมายและ มาตรการ
ที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว
ของไทยและต่างประเทศ



วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา
ของการปล่อยตัวชั่วคราว



จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ
และแนวทางสำหรับจำแนก
ควบคุมและประเมินความเสี่ยง
ในการปล่อยตัวชั่วคราว



ให้มีข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือสำหรับการพิจารณาในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
ให้มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในทุกขั้นตอน

4 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ เชิงกฎหมาย

1. แก้ไขกฎหมาย โดยมุ่งเน้น
การเคารพสิทธิของผู้ต้องหา
หรือจำเลยที่พึงได้รับในการ
ปล่อยชั่วคราว
2. นำแบบประเมินความเสี่ยง
มาใช้
3. เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
กลางหลักประกันการปล่อย
ชั่วคราว



ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย

1. ใช้กลไก “กองทุนยุติธรรม”
เพื่อช่วยเป็นหลักประกันใน
การปล่อยตัวชั่วคราวแก่
ผู้ต้องหาหรือจำเลย
2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
สอบสวน ควบคุมไว้กับชั้น
พิจารณาคดี
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ใช้ “องค์กรกลาง” ในการ
ติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว
4. พิจารณาใช้นโยบาย
“คณะบุคคลเพื่อพิจารณา
การฝากขัง”

ข้อเสนอแนะ เชิงการปฏิบัติ

1. สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาศักยภาพในกระบวนการ
การปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งใน
ด้านของความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติ
กระบวนการควบคุม
ความเสี่ยง เพื่อเป็น
มาตรฐานหรือกรอบ
ที่ชัดเจน
4. เลือกใช้เครื่องมือในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงแต่ละกรณี



ภาคผนวก ค

เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการวิจัยเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย : 1. พันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข้มทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรพล เจตโรจนานนท์
3. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์

เอกสารที่พิจารณา :

- | | |
|---|---|
| 1. แบบเสนอเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | ฉบับลงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | ฉบับลงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 3. แบบคำชี้แจงอาสาสมัคร | ฉบับลงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 4. แบบยินยอมอาสาสมัคร | ฉบับลงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | ฉบับลงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |
| 6. ประวัติผู้วิจัย | |
| 7. ใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | |

ได้รับการพิจารณาและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยได้ โดยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยทุก 6 เดือน แจ้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในกรณีที่ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยหรือหยุดโครงการก่อนกำหนด รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รายงานข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ควรได้รับระหว่างดำเนินการวิจัย และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จิตวานนท์)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ใบรับรอง : HE-043-2565

วันที่รับรอง : 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

วันที่หมดอายุ : 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566



Ethics in Human Research Certificate
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Protocol Title : The Study of Criminal Offender's Deviation from the Judgement Process :
Enhancement to Bail

Principle Investigator : 1. Pol. Lt. Col. Dr. Suebsakul Khemtong
2. Asst. Prof. Dr. Peerapon Jaderojananont
3. Dr. Kosin Techaniyom
4. Asst. Prof. Narissara Jariyapan

Reviewed Document :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Submission Form for Ethical Review | 13 February 2022 |
| 2. Full Protocol | 13 February 2022 |
| 3. Participant information sheet | 13 February 2022 |
| 4. Informed consent form | 13 February 2022 |
| 5. Research Instrument | 13 February 2022 |
| 6. Principle Investigator's Curriculum Vitae | |
| 7. Certificate of Attendance in Human subject protection Training | |

Ethics in Human Research Committee, Nakhon Ratchasima Rajabhat University has reviewed and approved this research to be carried out according to this research in compliance with the declaration of Helsinki, ICH - GCP. The investigator shall provide reports to the committee concerning the progress of the research every 6 months as well as the amendment, termination, and all serious adverse and unanticipated events. The investigator shall submit the full protocol once the research is done.


(Assistant Professor Dr. Adisorn Naowanondha)
Chairman of Ethics in Human Research Committee
Nakhon Ratchasima Rajabhat University



Certificate Number : HE-043-2022

Approval date : 31 March 2022

Expiry date : 30 March 2023



**สรุปการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปล่อยตัวชั่วคราว**

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ ๑ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๑. ความสำคัญและวัตถุประสงค์

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยมีโครงการย่อย จำนวน ๗ โครงการย่อย ประกอบด้วย ๑) การศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด (Non – custodial) แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM ในการหันเหผู้กระทำความผิดจากการควบคุมตัวก่อน ระหว่าง และหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ๒) การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการ โกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน ๓) แนวทางการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทยุติธรรมชุมชน ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในมาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของ ตำรวจ อัยการ ศาล ๖) การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเอกชนในการดูแลผู้กระทำความผิด และ ๗) การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำความผิดจากการควบคุมตัว ก่อน ระหว่าง และหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งการศึกษาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว มีแนวคิดในการหันเห ผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม แบ่งออกเป็น ๓ กรอบ คือ ๑) การหันเหผู้กระทำความผิดออกจาก กระบวนการยุติธรรมในชั้นก่อนกระบวนการพิจารณาของศาล ๒) การหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการ ยุติธรรมในชั้นพิจารณาของศาล และ ๓) การหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นภายหลังมี คำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งลงโทษ โดยการหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นการ พัฒนากฎหมาย มาตรการ วิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกกับผู้กระทำความผิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคม เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความปลอดภัยและ ความสงบสุขในสังคม

โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยตัว ชั่วคราวผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญา เพื่อดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องและหรือจำเลยคดีอาญา และ การศึกษาเพื่อทบทวนกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชั้นก่อนพิพากษา ซึ่งมุ่งหมายผลสัมฤทธิ์ที่ จะก่อให้เกิดเครื่องมือสำหรับการจำแนกระดับความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ หน่วยงานศาลยุติธรรม รวมถึงผู้ใช้กฎหมายในองค์กรอื่น ๆ ได้ร่วมพิจารณาสภาพปัญหาและแสวงหา แนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว รวมถึงการจัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ที่มีความเหมาะสมและเพิ่มโอกาสที่บุคคลยากจนจะได้รับการปล่อยชั่วคราวแม้ถูก

กล่าวหาใน...

กล่าวหาในความผิดร้ายแรงลดจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและลดภาระงบประมาณและบุคลากรของรัฐ สร้างสมดุลระหว่างการใช้มาตรการทางกฎหมายและการสร้างความปลอดภัยให้สังคม ลดการหลบหนีระหว่างพิจารณา อันทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วลดภาระในการบังคับคดีนายประกัน ทำให้การพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของศาลเป็นที่เชื่อถือโดยไม่มีข้อครหาและโอกาสในการทุจริตอีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์และนำไปสู่การมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยชั่วคราว ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) รวมถึงเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวและเพื่อแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาต่อยอดโครงการวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิพากษ์ผลงานวิจัยโครงการวิจัย เพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว ในพฤษภาคมที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๐ คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) ผู้แทนจากกรมการปกครอง จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ จำนวน ๒ คน
- (๔) ผู้แทนจากกรมบังคับคดี จำนวน ๒ คน
- (๕) ผู้แทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ คน
- (๖) ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑ คน
- (๗) ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ คน
- (๘) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน ๑ คน
- (๙) ผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒๓ คน
- (๑๐) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๒ คน

๒. การเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำ ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ ๑ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออก จากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกว.) จำนวน ๗ โครงการย่อย โดยในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษากว่า ๒ โครงการ ได้แก่ “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว” ซึ่งมีพันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข้มทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จริยะพันธ์ เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการปล่อย ตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย” และ “โครงการศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการ ควบคุมตัว (Non-custodial) : แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM ในการหันเห ผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัวก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม และอาจารย์ศิริรัช ศิริชุมแสง เป็นวิทยากร อภิปรายในหัวข้อ “สถานการณ์ของการใช้ Electronic Monitoring: EM ใน ประเทศไทย” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยมีผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนในหน่วยงาน กระบวนการยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันเพื่อการ ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สมาคม นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) มูลนิธิธรรมาภิบาล และสภา ทนายความ

การประชุมวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัย ประเด็นข้อค้นพบที่สำคัญ การรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์การ พัฒนางานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการกำหนดนโยบาย และการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวมต่อไป

๓. สรุปสาระสำคัญจากการประชุม

๓.๑ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจาก กระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว และการอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาและ อุปสรรคในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา” โดย พันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข้มทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จริยะพันธ์

การศึกษาโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว มีวัตถุประสงค์การศึกษา ประกอบไปด้วย ๑) ศึกษาความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย ตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ ๓) ศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวในการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยและต่างประเทศ ๔) วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว โดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงสาเหตุและปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ ๕) จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และเครื่องมือหรือแนวทางอันเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการพิจารณาการจำแนก ควบคุม และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นไปทั้งในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยและให้ความปลอดภัยต่อผู้เสียหายในคดี และกลไกหรือแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางการศึกษาแบบผสมวิธี (Mix method) ด้วย **การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและทฤษฎี** สืบค้นรวบรวมข้อมูลหลักคิด ข้อมูลที่จำเป็นกับการศึกษา ประกอบด้วย ๑) แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวและการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำแนกเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวในบริบทสากล จำนวน ๓ ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ปรากฏแนวทางและการปฏิบัติอยู่ในกฎหมายลำดับหลักและรอง ๒) แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation and Operation) ๓) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามหลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control: IC) ๔) แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) และ ๕) สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง **การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ** ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น ๔๑ คน จำแนกเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว กอปรกับข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) รวม ๕๑๘ ตัวอย่าง จากผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งติดอุปกรณ์ EM และไม่ติดอุปกรณ์ EM และผู้เสียหายในคดี นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา การศึกษานี้ได้รับคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำรับรองที่ HE-๐๔๓-๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาศึกษาวิจัยโดยสมบูรณ์ รวม ๒๔๐ วัน

ผลการศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Research Synthesis) และการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา กับข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า **ข้อมูลบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยในปัจจุบัน** ที่ยังคงมีสภาพปัญหาในด้าน ๑) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่การปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างยืดเยื้อกับหลักประกัน ๒) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีที่มีความแตกต่างกันในสภาพของปัญหา โดยการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณามีขนาดและความสำคัญของปัญหาค่อนข้างมากกว่าในชั้นสอบสวน ๓) ความเป็นมาตรฐานในการปล่อยตัวชั่วคราวจากการใช้ดุลยพินิจของผู้พิจารณา ๔) การขาดกลไกสนับสนุนการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนที่ขาดกลไกหรือเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ๕) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ยังคงพบว่าบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจตลอดจนทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ๖) การสื่อสาร ที่สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงถึง การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการสื่อสารเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว ๘) การจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ EM ประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวที่ยังพบสภาพข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์ที่ต้องเหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ชี้ชัดถึง **การให้ความสำคัญ และพัฒนาการของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว** ของหน่วยงานภาครัฐ เฉพาะอย่างยิ่ง “สำนักงานศาลยุติธรรม” ที่มุ่งยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา โดยการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน และลดการยึดโยงหรือพึ่งพาหลักทฤษฎีในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการตราพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดกลไก “ผู้กำกับดูแล” เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว การกำหนดนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย ด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ จนนำมาสู่การขับเคลื่อนนโยบายผ่านแนวทางและเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว อาทิ นโยบายความยุติธรรมไม่เว้นหยุด การใช้คำร้องใบเดียว การใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว การใช้อุปกรณ์ EM หรือการใช้กลไกคลินิกจิตสังคม บำบัด พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อันแสดงถึงการตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งพัฒนากระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างชัดเจน

ประเด็นกฎหมายและแนวปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทย ที่ถึงแม้จะให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย แต่ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติค่อนข้างยึดโยงกับการใช้หลักประกันเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่ต้องทำการ “ร้องขอ” มิใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงกฎหมายที่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไว้แต่ไม่ได้ระบุลำดับความสำคัญ หรือนำหนักในการพิจารณา โดยกำหนดให้เป็นอำนาจดุลยพินิจของผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวส่งผลต่อการตีความ และกระทบต่อความเป็นมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจ และเมื่อพิจารณากฎหมายที่กำหนดความถึงการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ยังพบว่ายังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติที่ยังยึดโยงกับการใช้หลักประกันเช่นเดิม

ข้อค้นพบจากการนำหลักจัดการความเสี่ยงมาวิเคราะห์ในการปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า การปล่อยตัวชั่วคราวย่อมอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไม่ว่าจะเป็น การหลบหนี หรือการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายประการอื่น จึงสามารถนำหลักการจัดการความเสี่ยงมาเทียบเคียงในการลดทอนหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหลักการสำคัญของการจัดการความเสี่ยงต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบถึงระดับและพยากรณ์โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงนั้น ซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้มีการพัฒนา “แบบประเมินความเสี่ยง” ขึ้นบนหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ สืบค้นจากสำนวนคดีในบริบทกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเกิดเป็นข้อบ่งชี้สำคัญ ๑๔ ประการ และปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์ต่อการหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว และสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดเป็นแนวนโยบายให้การปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกกรณี และผลของการประเมินความเสี่ยงจะระบุถึงระดับของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำเครื่องมือในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแต่ละกรณี อันเป็นที่น่าสนใจว่า เครื่องมือในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวจากเดิมที่ยึดถือการใช้หลักประกันเป็นสำคัญ และเกิดการนำอุปกรณ์ EM มาปรับใช้เพื่อลดการใช้หลักประกัน แต่ข้อมูลก็บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ EM ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ จึงเกิด

การพัฒนากลไกการใช้ “ผู้กำกับดูแล” ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตามและสอดส่องมิให้ผู้ปล่อยตัวชั่วคราวทำผิดเงื่อนไข หรือเกิดความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว และมีการพัฒนาเครื่องมือการให้คำปรึกษาผ่านกลไก “คลินิกจิตสังคมบำบัด” ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องเข้ารับการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรม ลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างปล่อยชั่วคราว แสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงานศาลยุติธรรมมีความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกในการจัดการความเสี่ยงทั้งในส่วนประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองเพื่อควบคุมความเสี่ยง ที่มีเป้าประสงค์หลักคือเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น และลดการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยชั่วคราว

การพิจารณาบนหลักคตินโยบายสาธารณะ พบว่า การแก้ไขปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยที่ผ่านกลไกการจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือด้านกฎหมาย และเครื่องมือนโยบายที่ต้องอาศัยหลักการนำนโยบายไปปฏิบัติ ก็พบถึงสภาพปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การขาดแรงกดดันนโยบายในการขับเคลื่อน ข้อจำกัดในการกระจายและจัดสรรทรัพยากร การบูรณาการและประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการฐานข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเน้นย้ำถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศไทยโดยชัดเจน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา สามารถจำแนกเป็นรายประเด็นดังนี้ **ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย** ประกอบด้วย ๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันสมควรได้รับการทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศ และแนวคิดสากลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่พึงได้รับในการปล่อยชั่วคราว ๒) ควรกำหนดให้มีการกำหนดให้มีการนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับแบบประเมินความเสี่ยง ๓) เปลี่ยนแปลงมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย **ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาและจำเลย ๒) ควรพิจารณาถึงสภาพของปัญหาในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในลักษณะองค์รวม (holistic view) ๓) ควรพัฒนาประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน ควบคู่ไปกับชั้นพิจารณา ๔) พิจารณาหลักคิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งนโยบายสาธารณะและการจัดการความเสี่ยง ๕) ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร (Communication) ๖) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กลไก “องค์กรกลาง” ในการกำกับติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ๗) พิจารณาใช้นโยบาย “คณะบุคคลเพื่อพิจารณาการฝากขัง” ๘) ให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการบ่งชี้ระดับของความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ๙) ใช้กลไกของ “กองทุนยุติธรรม” ในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย และ ๑๐) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ต่อการสนับสนุนกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างจริงจัง ผ่านกลไก “ยุติธรรมชุมชน” โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ และ **ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ** ประกอบด้วย ๑) ปรับทัศนคติหรือมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ๒) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งในด้านของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ๓) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมประสานพลังในการดำเนินการ ควบคู่ไปกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ๔) กำหนดแนวทางปฏิบัติ (SOPs) เพื่อเป็นมาตรฐานหรือกรอบที่ชัดเจนในกระบวนการควบคุมความเสี่ยง และผู้บริหารอาจจำต้องผลักดัน เน้นย้ำให้เกิด แรงกดดันนโยบาย ๕) ให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุม

ความเสี่ยง (Control Risk) ผ่านกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ๖) จัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงจากการปล่อยตัวชั่วคราว ๗) ยกระดับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรม ๘) พิจารณาการเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแต่ละกรณี และ ๙) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอถึง**แนวทางการศึกษาในอนาคต** ทั้งในมิติเชิงกฎหมายที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาโดยมุ่งประเด็นด้านการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการปรับกระบวนการทศนลดการคุมขังโดยไม่จำเป็น รวมถึงลดการใช้หลักประกันในการยึดโยงกับการปล่อยชั่วคราว ในมิติการจัดการความเสี่ยง ควรพัฒนาและทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนา “เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยง” (Risk Control) เพื่อเป็นเครื่องมือ (tools) ที่ผู้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวสามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตามแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะ และในมิติเชิงนโยบาย ที่ควรมีการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้ปรากฏถึงผลหรือปัจจัยความสำเร็จในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายการปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติสูงสุดต่อไป

๓.๒ การเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(๑) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะกับทางคณะผู้วิจัย

(๒) สามารถใช้กลไกอื่นในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราว เช่น ศาลใช้กำไล EM แทนการวางหลักประกัน ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำของบุคคล แต่ในชั้นสอบสวน ไม่สามารถใช้ได้ เพราะกฎหมายไม่เอื้ออำนวย ควรมีการปรับกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายมีเขียนในลักษณะที่ห้ามไม่ให้มีการหลบหนี หากมีการหลบหนี เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

(๓) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กลไก “องค์กรกลาง” ในการกำกับติดตามและควบคุมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ควรมีการระบุหน่วยงานหลักในการกำกับติดตามดูแลให้ชัดเจน

(๔) การใช้กลไกชุมชนในการกำกับติดตาม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน บางครั้งอาจไม่สามารถกำกับติดตามดูแลการปล่อยตัวชั่วคราวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งควรมีการใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะนำมาใช้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้

ผู้แทนกรมคุมประพฤติ

(๑) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะกับทางคณะผู้วิจัย ทั้ง ๓ ประเด็น

(๒) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เรื่อง การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทางกรมคุมประพฤติมีความคิดเห็นว่า สามารถนำไปปรับใช้ได้ เห็นผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที โดยทางด้านของกรมคุมประพฤติ ได้มีการยกระดับนโยบายเรื่องการร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาคประชาสังคม โดยนำมามีส่วนร่วมในเรื่องของอาสาสมัครคุมประพฤติ

(๓) เรื่องการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปเชื่อมโยง และนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง ศูนย์ EM โดยภารกิจและกลุ่มเป้าหมายในการนำกำไล EM ไปใช้ ของศาล และกรมคุมประพฤติ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากทางกรมคุมประพฤติจะนำกำไล EM ไปใช้

กับจำเลยที่ภายหลังมีคำพิพากษาแล้ว ผู้พักการลงโทษ หรือวันลงโทษ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้กระทำความผิดจริง ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ทางกรมคุมประพฤติมีศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center หรือ EMCC) โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และการผิดเงื่อนไข การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ จะมีพนักงานคุมประพฤติเป็นคนกำกับดูแลโดยตรงในแต่ละบุคคล สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรณีที่มีการกระทำความผิดเงื่อนไข เช่น พลังงานในกำไล EM หหมด ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจะติดต่อไปที่พนักงานคุมประพฤติที่เป็นเจ้าของคดีทันที เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ส่วนภารกิจของกรมคุมประพฤติ เน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด แตกต่างจากเงื่อนไขที่ของศาลที่สั่งให้ใส่กำไล EM จะไม่ใช่แค่การควบคุม การห้ามเข้าห้ามออกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อรับคำปรึกษาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ในเรื่องของอาชีพ การศึกษา หรือปัญหาที่กำลังประสบพบเจอ ดังนั้น การที่จะให้ศูนย์ EM ของศาลและกรมคุมประพฤติมารวมกัน ทางกรมคุมประพฤติ เห็นว่าอาจเป็นไปได้ แต่อาจจะทำงานในลักษณะคนละกลุ่มเป้าหมายกัน ช่วงเวลาคนละแบบกัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของกรมคุมประพฤติเป็นจำเลยที่ภายหลังมีคำพิพากษาแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายของศาลเป็นผู้ที่มีข้อสันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

ผู้แทนกรมการปกครอง

(๑) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะกับทางคณะผู้วิจัย

(๒) กลไกการรับรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางกรมการปกครองมีหน้าที่หลักในการรับรายงานตัว ไม่ใช่การควบคุมตัว ซึ่งการควบคุมตัวจะเป็นกลไกของกำไล EM เพราะฉะนั้นการรับรายงานตัว จึงเป็นการรายงานตัวเพื่อให้รู้ว่าอยู่ในพื้นที่

(๓) กลไกยุติธรรมชุมชนในหลายพื้นที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะฉะนั้นในรูปแบบของการรับรายงานตัวของยุติธรรมชุมชน ควรเป็นลักษณะคณะบุคคล หรือเป็นลักษณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากกลไกของยุติธรรมยังไม่เต็มรูปแบบ ทำให้เกิดความยากในการรับรายงานตัว รวมถึงมีบุคลากรที่ไม่มีความพร้อมที่เพียงพอ

ผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๑) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะกับทางคณะผู้วิจัย

(๒) กรณีการปล่อยตัวชั่วคราวในคดียาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการแบ่งความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแยกจากความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง กรณีความผิดร้ายแรง เป็นความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ซึ่งเป็นเรื่องของนักค้า ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากร ส่วนกรณีที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง กรณีเป็นผู้เสพ หรือครอบครองเพื่อเสพ หากผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบำบัด ตามประมวลกฎหมายจะเข้าชั้นกรองในโรงพยาบาล ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสพไม่ตกเป็นผู้ต้องหา กระบวนการหันเหทางกฎหมายยาเสพติด จึงเริ่มหันเหตั้งแต่ชั้นกฎหมาย ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้น การปล่อยตัวชั่วคราวกรณีไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ยังคงมีการปล่อยตัวชั่วคราว แต่การปล่อยตัวชั่วคราวกรณีความผิดร้ายแรง ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแทนการปล่อยตัว

ผู้แทนสถาบัน...

ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะกับทางคณะผู้วิจัย

ผู้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง การใช้กลไกของ “กองทุนยุติธรรม” ในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย กองทุนยุติธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการประสานงานกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ให้เข้าไปประชาสัมพันธ์กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นประจำ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆและจำนวนบุคลากรในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการจัดเป็นโครงการในการลงพื้นที่ ซึ่งอาจไม่มีความถี่มาก แต่ในส่วนในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ต้องขังหรือการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ได้มีการดำเนินการไปเป็นบางส่วนแล้ว ณ ขณะนี้จะเน้นเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก เนื่องจากการปล่อยตัวชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม จะมีหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอค่อนข้างเยอะ ซึ่งผู้ต้องขังบางรายติดข้อจำกัด ทำให้ไม่อยากรื่นคำขอ เพราะปัญหาเรื่องของเอกสาร หรือเรื่องของการพิจารณาคดี ที่จำเป็นต้องต้องดูเอกสารว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่ ควรให้ความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในพื้นที่ที่จะพิจารณาเป็นหลัก นอกจากนี้การยื่นคำขอในบางพื้นที่บางจังหวัดมีการยื่นคำขอการปล่อยตัวชั่วคราวค่อนข้างน้อย ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร การใช้กลไกของกองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัว หรือการปล่อยตัวชั่วคราว มีค่อนข้างน้อย

ผู้แทนกรมบังคับคดี

(๑) เห็นด้วยในส่วนของภาพรวมงานวิจัยในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราว ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ต้องหา

(๒) ในส่วนข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันสมควรได้รับการทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศ และแนวคิดสากลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่พึงได้รับในการปล่อยตัวชั่วคราว ทางกรมบังคับคดีเห็นด้วย แต่ในส่วนของการวางหลักประกัน จำนวนเท่าไร อย่างไร มีความคิดเห็นว่า ควรจะนำไปอยู่ในกฎหมายลำดับรอง เช่น กฎกระทรวง หรือคำสั่งต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการแก้ไขในอนาคต

(๓) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการเพิ่มเติม มีหน่วยงานอะไรบ้างที่เข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลที่เข้ามาเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน คือข้อมูลประเภทใด

๓.๓ สรุปผลการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว โดย พันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข้มทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศรา จริยะพันธุ์

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้เชี่ยวชาญจะนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยของผู้แทนหน่วยงานในครั้งนี้นำไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถนำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวมต่อไป

ภาพประกอบการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำ
ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยตัวชั่วคราว
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ ๑ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร





